ANEXO I

RELATÓRIO ANALÍTICO CONSOLIDADO DA CARTEIRA PROCESSUAL

MASSA FALIDA DE XINGULEDER COUROS LTDA.

Administração Judicial e acompanhamento integrado dos feitos

Consolidação: setembro de 2026

Uberlândia – MG. Bairro Granja Marileusa – Rua Lapa do Lobo, nº 350, CEP 38406-644
34-99132-8308 / 34-99112-7124 / 34-3212-7092
rondinelio@romaconsultores.com.br

RELATÓRIO ANALÍTICO DOS PROCESSOS

Os processos estão enumerados sequencialmente.

001 | PROCESSO 0005986-65.2004.4.01.3803

Classe: Mandado de Segurança | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0005986-65.2004.4.01.3803
2. **Numeração anterior:** 2004.38.03.006131-5
3. **Tribunal:** Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Subseção Judiciária:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 01ª Vara Cível e JEF Adjunto de Uberlândia; originariamente, 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia
7. **Classe processual:** Mandado de Segurança
8. **Natureza:** Tributária
9. **Assunto principal:** PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação – Lei nº 10.865/2004
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 23/07/2004
11. **Valor da causa:** R$10.000,00
12. **Impetrante:** originalmente **Braspelco Indústria e Comércio Ltda.**, posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., atualmente **Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.**
13. **Autoridade coatora originária:** Delegado da Receita Federal em Uberlândia/MG
14. **Parte adversa:** União – Fazenda Nacional
15. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
16. **Qualidade processual:** Impetrante/apelante.

Situação atual:

1. **Status:** ENCERRADO
2. **Fase atual:** Trânsito em julgado e baixa definitiva.
3. **Última movimentação relevante:** Baixa definitiva em 22/07/2026 – Evento 85.
4. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** Embargos de Declaração de 16/07/2025 – Evento 56.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
6. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO.
7. **Trânsito em julgado:** SIM.
8. **Data do trânsito em julgado:** 18/06/2026.
9. **Baixa/arquivamento definitivo:** SIM, em 22/07/2026.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de mandado de segurança preventivo ajuizado originalmente pela Braspelco Indústria e Comércio Ltda. para afastar a exigência do PIS-Importação e da COFINS-Importação instituídos pela Lei nº 10.865/2004 ou, subsidiariamente, limitar sua base de cálculo ao valor aduaneiro, sem inclusão do ICMS e das próprias contribuições. A segurança foi concedida parcialmente, reconhecendo-se a validade das contribuições, mas afastando-se o ICMS e o valor do próprio PIS/COFINS de sua base de cálculo, com reconhecimento do direito à compensação do indébito após o trânsito em julgado. Não houve quantificação, nestes autos, do crédito tributário daí decorrente.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **23/07/2004 –** Ajuizamento e distribuição do mandado de segurança.
2. **02/08/2004 –** Indeferimento da liminar.
3. **02/09/2004 –** Interposição de Agravo de Instrumento contra o indeferimento da liminar.
4. **05/06/2006 –** Sentença concedendo parcialmente a segurança, para excluir o ICMS e as próprias contribuições da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação.
5. **04/07/2006 –** Agravo de Instrumento nº 2004.01.00.039732-6/MG julgado prejudicado por perda do objeto, em razão da sentença de mérito.
6. **2015 –** Em segundo grau, foi mantida, em essência, a solução favorável quanto à base de cálculo e à compensação, sujeita à legislação vigente no momento de sua efetivação e à incidência da SELIC.
7. **25/09/2015 –** Desprovidos os agravos regimentais de ambas as partes.
8. **27/11/2015 –** Desprovidos os embargos de declaração da impetrante.
9. **19/01/2016 –** Interposição de Recursos Especial e Extraordinário pela Xinguleder, por seus antigos patronos.
10. **22/06/2021 –** Determinada a intimação da Administração Judicial em razão da notícia da falência.
11. **11/11/2021 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação para habilitação/regularização da representação processual, além de requerer justiça gratuita e outras providências.
12. **29/01/2025 –** Indeferida a justiça gratuita e determinada a regularização da representação da Massa Falida, comprovação da identidade entre Braspelco e Xinguleder e manifestação quanto à ratificação dos recursos excepcionais.
13. **04/07/2025 –** Recursos Especial e Extraordinário não conhecidos em razão do não atendimento da determinação de regularização processual.
14. **16/07/2025 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder opôs Embargos de Declaração.
15. **22/04/2026 –** Embargos de Declaração não conhecidos.
16. **18/06/2026 –** Trânsito em julgado.
17. **22/07/2026 –** Certificada a inexistência de depósito judicial e realizada a baixa definitiva do processo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: **2**

1. **Manifestação de regularização da representação processual da Administração Judicial, cumulada com pedido de justiça gratuita.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação/cadastramento como representante da Massa Falida, direcionamento das intimações, regularização da representação processual, concessão da gratuidade da justiça e providências relacionadas à manutenção/guarda dos autos físicos.
2. Embargos de Declaração.

   Opostos contra a decisão que não conheceu dos Recursos Especial e Extraordinário por ausência de regularização processual. Sustentou-se que a representação já havia sido regularizada, esclareceu-se a relação entre Braspelco e Xinguleder e requereu-se o afastamento do óbice processual e o regular processamento dos recursos excepcionais. Os Embargos de Declaração não foram conhecidos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 23/07/2004
2. Marco falimentar: 18/04/2018
3. Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O processo já se encontrava em fase recursal quando sobreveio a falência. A partir de 2021, o evento falimentar passou a repercutir diretamente na representação processual, com intimação da Administração Judicial e posterior ingresso do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no feito. Em 2025, o TRF6 entendeu necessária nova regularização da representação da Massa, inclusive para comprovação da correspondência entre Braspelco e Xinguleder e ratificação dos recursos excepcionais; o não atendimento da determinação resultou no não conhecimento do REsp e do RE. A própria decisão registra que Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder havia sido nomeado Administrador Judicial em 20/02/2014.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM. QUANTIDADE: 3.

1. Agravo de Instrumento nº 2004.01.00.039732-6/MG – TRF1. Recurso interposto pela Braspelco contra o indeferimento da liminar no presente mandado de segurança. Foi julgado prejudicado em 04/07/2006, por perda superveniente do objeto após a sentença de mérito.

2. Falência nº 702.06.301510-2 – 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG. Ação de falência proposta por BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda./Xinguleder Couros Ltda., da qual decorrem a condição de Massa Falida e a atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial. Seu conteúdo integral não integra o download analisado.

3. Recurso Especial nº 1.589.759/MG – STJ, registro 2016/0062058-9. Recurso derivado do processo falimentar, envolvendo Xinguleder Couros Ltda. e BPN Brasil Banco Múltiplo S.A., cuja documentação foi juntada a estes autos para comprovação da situação

falimentar. Consta das peças reproduzidas nas págs. 479-482 do PDF o trânsito em julgado em 18/04/2018. O conteúdo integral do processo não integra o download analisado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$10.000,00.
2. Crédito reconhecido: direito à compensação do indébito tributário decorrente da exclusão do ICMS e das próprias contribuições da base de cálculo.
3. **Valor atualizado/potencialmente recuperável:** Não quantificado nos autos.
4. Depósito judicial: Inexistente, conforme certidão de 22/07/2026.
5. Potencial financeiro: ATIVO/RECUPERAÇÃO, sem valor mensurado nos autos.

   O valor de R$10.000,00 corresponde exclusivamente ao **valor atribuído à causa**, não ao montante do crédito tributário reconhecido.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo discutiu a exigência e a base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, tendo sido reconhecido à Xinguleder o direito de excluir o ICMS e as próprias contribuições da base de cálculo e de compensar o indébito, sem quantificação do crédito nos autos. Após a falência, a Administração Judicial passou a atuar diretamente na representação processual, com duas manifestações identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder; os recursos excepcionais acabaram não conhecidos por questão de regularização da representação, sobrevindo trânsito em julgado em 18/06/2026 e baixa definitiva em 22/07/2026. Não há providência processual pendente neste feito.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0005986-65.2004.4.01.3803
2. **Tribunal:** TRF6
3. **Estado:** MG
4. **Classe processual:** Mandado de Segurança
5. **Natureza:** Tributária
6. **Assunto principal:** PIS/COFINS-Importação
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Ativo – impetrante/apelante
8. **Parte contrária principal:** União – Fazenda Nacional
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 23/07/2004
10. **Processo preexistente à falência?** SIM
11. **Status:** ENCERRADO
12. **Fase atual:** Trânsito em julgado e baixa definitiva
13. **Valor da causa:** R$10.000,00
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** Não quantificado
15. **Potencial financeiro:** ATIVO
16. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM
17. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 2**
18. **Possui processos vinculados?** SIM

19. **Quantidade de processos vinculados: 3**
20. **Números:** 2004.01.00.039732-6/MG; 702.06.301510-2; REsp 1.589.759/MG
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
22. Trânsito em julgado do processo? SIM
23. **Data:** 18/06/2026
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** SIM

002 | PROCESSO 0002091-71.2019.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0002091-71.2019.4.01.3803
2. **Tribunal:** Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Subseção Judiciária:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador atual:** 04ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto
6. **Classe processual:** Embargos à Execução Fiscal
7. **Natureza:** Tributária
8. **Assunto principal:** Discussão de créditos tributários cobrados pela União, envolvendo PIS/COFINS, IRPJ, compensações e créditos presumidos
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 31/07/2019
10. **Valor da causa:** R$155.132,53
11. **Embargante:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
12. **Embargada:** União – Fazenda Nacional
13. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
14. **Qualidade processual:** Embargante
15. **Processo de origem:** Execução Fiscal nº 0003862-31.2012.4.01.3803

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Fase anterior à sentença, com discussão recursal acerca da produção de prova pericial.
3. **Última movimentação relevante no processo principal:** decisão de 18/06/2026 que tornou sem efeito o deferimento da perícia e determinou futura conclusão para sentença.
4. **Recurso relacionado atualmente em tramitação:** Agravo de Instrumento nº 6011096-90.2026.4.06.0000.
5. **Última movimentação relevante no Agravo:** juntada de documentação econômico-financeira em 07/08/2026, seguida de conclusão ao Relator.
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada no momento.
7. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO.
8. **Trânsito em julgado:** NÃO.

- **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. contra a cobrança promovida pela União na Execução Fiscal nº 0003862-31.2012.4.01.3803, buscando afastar ou reduzir créditos tributários mediante discussão de matérias relacionadas a PIS/COFINS, IRPJ, compensações e créditos presumidos de ICMS e IPI. A Massa sustenta, ainda, a existência de excesso de execução e a necessidade de perícia contábil para demonstrar a incorreção dos valores exigidos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **31/07/2019 –** Distribuição dos Embargos à Execução Fiscal vinculados à Execução Fiscal nº 0003862-31.2012.4.01.3803.
2. **28/09/2020 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação para regularização da representação processual, direcionamento das intimações, correção de falhas na migração dos autos e concessão da justiça gratuita.
3. **09/05/2022 –** Deferida a produção de prova pericial, com determinação de apresentação de proposta de honorários pelo perito.
4. **2022/2025 –** Prosseguimento da fase instrutória, com sucessivas providências relacionadas à perícia contábil.
5. **18/06/2026 –** Tornada sem efeito a decisão que havia deferido a perícia, sob o fundamento de que as matérias controvertidas seriam predominantemente jurídicas; determinada futura conclusão para sentença.
6. **13/07/2026 –** Interposição do Agravo de Instrumento nº 6011096-90.2026.4.06.0000 pela Massa Falida contra o indeferimento da perícia.
7. **17/07/2026 –** Determinada, no Agravo, a juntada de documentação atualizada para análise do pedido de justiça gratuita.
8. **07/08/2026 –** Apresentados balanços patrimoniais e demonstrações financeiras dos exercícios de 2023, 2024 e 2025; posteriormente, o recurso foi concluso para decisão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1

1. **Manifestação de regularização da representação processual da Administração Judicial, cumulada com requerimentos relativos à virtualização e justiça gratuita.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou-se como Administrador Judicial da Xinguleder, requereu a regularização da representação da Massa e o direcionamento das intimações em seu nome, manifestou-se quanto ao processo migrado/guarda dos autos físicos e postulou a concessão da justiça gratuita. A peça encontra-se expressamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- **Data de ajuizamento/distribuição:** 31/07/2019
- Marco falimentar: 18/04/2018
- Processo preexistente à falência? NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Os Embargos foram ajuizados após o trânsito em julgado da falência, já no contexto de atuação da Administração Judicial, com a finalidade de defender o patrimônio da Massa contra a cobrança tributária promovida pela União. A condição falimentar também repercute nos pedidos de justiça gratuita formulados no processo e no Agravo de Instrumento, diante da alegada insuficiência patrimonial para suportar custas e despesas processuais.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: **SIM.**
QUANTIDADE**: 3.**

Execução Fiscal nº 0003862-31.2012.4.01.3803 – processo de origem
↳ Embargos à Execução Fiscal nº 0002091-71.2019.4.01.3803 – Massa Falida de Xinguleder
↳ Agravo de Instrumento nº 6011096-90.2026.4.06.0000 – Massa Falida de Xinguleder
↳ Embargos à Execução Fiscal nº 0008618-44.2016.4.01.3803 – JBS S/A

1. Execução Fiscal nº 0003862-31.2012.4.01.3803. É o **processo de origem** dos presentes Embargos. Foi ajuizada pela União – Fazenda Nacional para cobrança de créditos tributários da Xinguleder, tendo a JBS S/A sido posteriormente incluída no polo passivo por alegada sucessão empresarial. Dessa mesma execução decorreram dois Embargos à Execução autônomos: os presentes Embargos nº **0002091-71.2019.4.01.3803**, opostos pela Massa Falida, e os Embargos nº **0008618-44.2016.4.01.3803**, opostos pela JBS.

2. Embargos à Execução Fiscal nº 0008618-44.2016.4.01.3803. Embargos opostos pela **JBS S/A contra a mesma Execução Fiscal nº 0003862-31.2012.4.01.3803**, em razão de sua inclusão no polo passivo como sucessora da Xinguleder. A JBS discutiu, entre outros pontos, prescrição do redirecionamento, ilegitimidade passiva por sucessão empresarial e aspectos dos créditos tributários executados. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, seguindo-se Embargos de Declaração e Apelação. A própria sentença determinou o traslado de cópia para a Execução Fiscal de origem.

3. Agravo de Instrumento nº 6011096-90.2026.4.06.0000 – TRF6. Recurso interposto pela **Massa Falida de Xinguleder nos presentes Embargos nº 0002091-71.2019.4.01.3803**, contra a decisão que revogou o deferimento da perícia contábil. Busca-se o restabelecimento da prova pericial ou, subsidiariamente, a suspensão dos Embargos até o julgamento do recurso. O Agravo, portanto, deriva diretamente do processo ora analisado, enquanto a Execução Fiscal nº 0003862 e os Embargos da JBS nº 0008618 integram a mesma cadeia processual.

A própria capa do Agravo confirma essa vinculação ao indicar o processo nº **0002091-71.2019.4.01.3803 como originário** e relacionar, no primeiro grau, a **Execução Fiscal nº 0003862-31.2012.4.01.3803** e os **Embargos nº 0008618-44.2016.4.01.3803**.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

- **Valor da causa:** R$155.132,53.
- **Valor efetivamente controvertido:** sujeito à apuração no curso dos Embargos.
- **Resultado econômico pretendido:** exclusão ou redução dos créditos tributários exigidos na Execução Fiscal de origem.
- **Potencial financeiro: PASSIVO**, com possibilidade de redução do passivo tributário da Massa.
- **Valor da redução potencial:** ainda não definido nos autos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os presentes Embargos constituem defesa da Massa Falida contra créditos tributários exigidos na Execução Fiscal nº 0003862-31.2012.4.01.3803, da qual também derivaram embargos autônomos opostos pela JBS S/A. O processo permanece ativo e ainda sem sentença, encontrando-se pendente no TRF6 o Agravo de Instrumento nº 6011096-90.2026.4.06.0000, interposto contra o indeferimento da perícia contábil. Foi identificada uma manifestação processual subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

- **Número CNJ:** 0002091-71.2019.4.01.3803
- **Tribunal:** TRF6
- **Estado:** MG

- **Classe processual:** Embargos à Execução Fiscal
- **Natureza:** Tributária
- **Assunto principal:** Créditos tributários – PIS/COFINS, IRPJ, compensações e créditos presumidos
- **Polo/qualidade da Xinguleder:** Ativo – embargante
- **Parte contrária principal:** União – Fazenda Nacional
- **Data de ajuizamento/distribuição:** 31/07/2019
- **Processo preexistente à falência?** NÃO
- **Status:** ATIVO
- **Fase atual:** Anterior à sentença, com Agravo de Instrumento pendente sobre produção de perícia
- **Valor da causa:** R$155.132,53
- **Valor atualizado/relevante conhecido:** Não definido
- **Potencial financeiro:** PASSIVO
- **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM
- **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 1**
- **Possui processos vinculados?** SIM
- **Quantidade de processos vinculados: 3**
- **Processos vinculados:** Execução Fiscal nº **0003862-31.2012.4.01.3803** (origem); Embargos à Execução Fiscal nº **0008618-44.2016.4.01.3803** (JBS S/A – derivados da mesma execução); Agravo de Instrumento nº **6011096-90.2026.4.06.0000** (recurso derivado dos presentes Embargos)
- Providência pendente da Administração Judicial? NÃO identificada no momento
- Trânsito em julgado do processo? NÃO
- **Data do trânsito em julgado:** —
- **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

003 | PROCESSO 5774759-82.2009.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 11 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo:** 5774759-82.2009.8.13.0702
- **Numeração anterior:** 2008.001.141559-3/RJ
- **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
- **Estado:** Minas Gerais
- **Comarca:** Uberlândia/MG
- **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
- **Classe processual:** Embargos à Execução
- **Natureza:** Cível – contratual/executiva
- **Assunto principal:** Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; inexigibilidade, iliquidez e ausência de certeza do título executivo
- **Data de ajuizamento/distribuição originária:** 10/06/2008
- **Última distribuição/cadastramento no PJe:** 17/12/2021, para fins de virtualização
- **Valor da causa:** R$500.000,00
- **Valor atualizado:** Não identificado nos autos disponibilizados.
- **Embargantes:** Xinguleder Couros Ltda., Baru S.A. Participações e Arnaldo José Frizzo Filho
- **Embargadas:** Maple Commercial Finance Corp e GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Limited
- **Polo da Xinguleder:** ATIVO
- **Qualidade processual:** Embargante
- **Processo de origem:** Execução de Título Extrajudicial nº 5566437-57.2009.8.13.0702.

  O processo foi originalmente distribuído no Rio de Janeiro sob nº 2008.001.141559-3 e remetido à 6ª Vara Cível de Uberlândia após reconhecimento da incompetência daquele Juízo; o cadastramento de 17/12/2021 corresponde apenas à virtualização no PJe. A capa atual confirma a vinculação à Execução nº 5566437-57.2009.8.13.0702 e o valor da causa de R$500.000,00.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Saneamento/instrução, com controvérsia sobre exibição de documentos e aplicação do art. 400 do CPC.
3. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 30/06/2026 – ID 10705689110.
4. **Último andamento relevante:** em 02/07/2026, a parte embargada foi intimada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelos coembargantes.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada no momento.
6. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO identificado.
7. **Trânsito em julgado:** NÃO.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução opostos contra a Execução de Título Extrajudicial nº 5566437-57.2009.8.13.0702, fundada no denominado **"Acordo Preliminar para Reestruturação de Dívida"**. Os embargantes questionam a validade e a força executiva do instrumento, sustentando, entre outras matérias, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade e falta de documentação que demonstre a origem e a evolução do débito. O acordo registra montante de **US$33.157.894,67**, enquanto os autos relacionados indicam valor histórico da execução de **R$59.263.105,14**. A defesa busca, em última análise, a desconstituição da execução ou redução da obrigação exigida.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **10/06/2008 –** Distribuição originária dos Embargos, no Rio de Janeiro, sob nº 2008.001.141559-3; posteriormente, os autos foram remetidos à 6ª Vara Cível de Uberlândia.
2. **2012 –** Documentada cessão do crédito da Maple Commercial Finance Corp à GTR Emerging Markets, com pedido de substituição processual.
3. **02/12/2013 –** Decretada a falência da Xinguleder.
4. **18/04/2018 –** Trânsito em julgado da falência.
5. **17/12/2021 –** Cadastramento dos autos no PJe para virtualização.
6. **2022 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a atuar diretamente como Administrador Judicial, regularizando a representação da Massa e requerendo justiça gratuita.
7. **23/08/2023 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder opôs Embargos de Declaração para apreciação do pedido de gratuidade da Massa.
8. **06/06/2024 –** Concedida justiça gratuita à Massa Falida de Xinguleder; o benefício não foi, naquele momento, estendido a Baru e Arnaldo.
9. **10/10/2024 –** Agravo de Instrumento de Baru e Arnaldo provido para também lhes conceder justiça gratuita.
10. **26/05/2025 –** Proferida decisão de saneamento parcial, determinando providências voltadas à exibição da documentação relacionada à origem do débito.
11. **23/03/2026 –** Certificado o decurso de prazo sem apresentação dos documentos requisitados pela parte credora.
12. **06/04/2026 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu aplicação dos efeitos dos arts. 398 a 400 do CPC, diante da ausência de exibição documental.
13. **18/06/2026 –** O Juízo entendeu que ainda não estavam integralmente atendidos os requisitos do art. 397 do CPC e determinou nova especificação da finalidade dos documentos.
14. **29/06/2026 –** Baru e Arnaldo opuseram Embargos de Declaração contra essa decisão.
15. **30/06/2026 –** A Massa, pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, ratificou e complementou o pedido de exibição documental.
16. **02/07/2026 –** Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração e determinada a intimação da parte embargada para resposta.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 11

Foram consideradas as duas manifestações de março/2022 destinadas à juntada dos autos para virtualização, pois constituem atos efetivamente protocolados e assinados pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

1. 18/01/2022 – Petição posteriormente digitalizada no ID 9296283037. Requereu habilitação como advogado principal, carga para virtualização e manutenção da guarda dos autos físicos.

2. 09/03/2022 – ID 8766723066 – Manifestação. Protocolou a cópia integral dos autos físicos para composição do processo eletrônico.

3. 16/03/2022 – ID 8904378030 – Manifestação. Juntou cópia das páginas faltantes do processo físico.

4. 08/07/2022 – ID 9545740434 – Petição. Regularizou a representação da Massa pela Administração Judicial, apontou falhas na virtualização, requereu guarda dos autos físicos e justiça gratuita, juntando documentação da falência e econômico-financeira.

5. 08/05/2023 – ID 9800085299 – Manifestação. Reiterou a incapacidade financeira da Massa e juntou documentação contábil de 2022 para fundamentar a justiça gratuita.

6. 23/08/2023 – ID 9900849301 – Embargos de Declaração. Alegou omissão quanto ao pedido de justiça gratuita e requereu sua apreciação e deferimento; posteriormente, a gratuidade foi concedida à Massa.

7. 18/10/2024 – ID 10328781579 – Petição. Manifestou ciência do despacho que suspendeu o feito em razão do Agravo de Instrumento então pendente.

8. 18/06/2025 – ID 10475512545 – Petição. Manifestou-se sobre a cessão Maple/GTR e sobre os pedidos do escritório Castro, Sobral e Gomes, defendendo o prosseguimento da defesa da Massa.

9. 06/10/2025 – ID 10554005953 – Petição. Reiterou integralmente a manifestação anterior e expressou oposição aos requerimentos formulados pelo terceiro interessado.

10. 06/04/2026 – ID 10657705893 – Petição. Requereu reconhecimento do descumprimento da ordem de exibição documental, aplicação dos arts. 398 a 400 do CPC e, ao final, acolhimento dos Embargos com desconstituição da execução.

11. 30/06/2026 – ID 10705689110 – Petição. Ratificou e complementou o pedido de exibição documental, especificando os contratos originários e a memória discriminada do débito cuja apresentação pretende, reiterando a aplicação do art. 400 do CPC e a procedência dos Embargos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição originária:** 10/06/2008
2. **Marco falimentar:** 18/04/2018
3. **Processo preexistente à falência? SIM.**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Os Embargos já tramitavam quando foi decretada a falência da Xinguleder em 02/12/2013. Após o trânsito em julgado falimentar, a representação da empresa passou à Administração Judicial, tendo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizado formalmente sua atuação no processo em 2022. A condição falimentar repercutiu também na

concessão da justiça gratuita e, atualmente, a atuação da Massa concentra-se na contestação da existência, liquidez e exigibilidade do crédito executado e na obtenção da documentação que teria originado a dívida.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: **SIM.**
QUANTIDADE: **5.**

A cadeia processual identificada pode ser sintetizada da seguinte forma:

Execução de Título Extrajudicial nº 5566437-57.2009.8.13.0702 – processo de origem
↳ Embargos à Execução nº 5774759-82.2009.8.13.0702 – processo analisado
↳ AI nº 3180395-59.2024.8.13.0000 / 1.0000.24.318038-7/001 – gratuidade de Baru e Arnaldo
No contexto da mesma execução/embargos:
↳ AI nº 0293007-40.2014.8.13.0000 – honorários advocatícios → REsp nº 1.535.026/MG – STJ
↳ Protesto Judicial nº 5061391-90.2022.8.13.0702 – preservação da pretensão de honorários

1. Execução de Título Extrajudicial nº 5566437-57.2009.8.13.0702.
É o **processo de origem dos presentes Embargos**, no qual a Xinguleder figura como executada. A cobrança foi inicialmente promovida pela Maple, tendo o crédito sido posteriormente cedido à GTR. Os autos registram valor histórico de **R$59.263.105,14**. O processo físico tramitou originalmente no Rio de Janeiro sob nº 2008.001.005715-2.

2. Agravo de Instrumento nº 3180395-59.2024.8.13.0000, correspondente ao nº 1.0000.24.318038-7/001.
Recurso interposto por **Baru S.A. Participações e Arnaldo José Frizzo Filho** contra o indeferimento da justiça gratuita nos presentes Embargos. O TJMG deu provimento ao recurso e concedeu o benefício aos agravantes.

3. Agravo de Instrumento nº 0293007-40.2014.8.13.0000.
Recurso autônomo relacionado à controvérsia sobre honorários advocatícios surgida no contexto da Execução e dos Embargos. Do desenvolvimento dessa discussão decorreu o Recurso Especial nº 1.535.026/MG.

4. Recurso Especial nº 1.535.026/MG – STJ (2015/0122107-7).
Recurso interposto por Castro, Sobral e Gomes Advogados, tendo, entre os recorridos, GTR, Xinguleder, Arnaldo e Baru, relacionado à controvérsia sobre honorários. Consta dos autos referência a trânsito em julgado em 08/12/2017.

5. Protesto Judicial nº 5061391-90.2022.8.13.0702.
Ajuizado em 07/12/2022 por Castro, Sobral e Gomes Advogados para preservação de sua pretensão relacionada aos honorários cuja cobrança depende do desfecho dos presentes Embargos à Execução. Trata-se de processo colateral, mas diretamente relacionado à mesma cadeia executiva.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa dos Embargos:** R$500.000,00.
2. **Valor histórico da Execução de origem:** R$59.263.105,14.
3. **Valor indicado no "Acordo Preliminar":** US$33.157.894,67.
4. **Valor atualizado efetivamente exigido:** Não identificado nos autos disponibilizados.
5. Resultado econômico pretendido: desconstituição ou redução da obrigação executada.

6. Potencial financeiro: PASSIVO, com possibilidade de exclusão ou redução de passivo de elevada expressão econômica.

   Os valores acima possuem naturezas distintas: **R$500.000,00 é apenas o valor atribuído aos Embargos**, enquanto R$59.263.105,14 corresponde ao valor histórico indicado para a execução e US$33.157.894,67 ao montante mencionado no instrumento utilizado como título. Não há, até o momento, definição judicial definitiva do débito.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os Embargos, distribuídos originariamente em 2008, visam afastar ou reduzir cobrança de elevada expressão econômica fundada em "Acordo Preliminar para Reestruturação de Dívida", cuja liquidez, certeza e exigibilidade são contestadas. A falência sobreveio durante a tramitação, passando a Administração Judicial a representar diretamente a Xinguleder. Foram identificadas **11 manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder**. O processo permanece ativo, atualmente concentrado na exibição dos documentos que teriam originado o crédito e nos efeitos processuais de sua não apresentação, sem sentença ou trânsito em julgado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5774759-82.2009.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe processual:** Embargos à Execução
5. **Natureza:** Cível – contratual/executiva
6. **Assunto principal:** Inexigibilidade/iliquidez de título executivo – Acordo Preliminar para Reestruturação de Dívida
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Ativo – embargante
8. **Partes contrárias principais:** Maple Commercial Finance Corp e GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Limited
9. **Data de ajuizamento/distribuição originária:** 10/06/2008
10. **Processo preexistente à falência?** SIM
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Saneamento/instrução – exibição documental
13. **Valor da causa:** R$500.000,00
14. **Valor relevante conhecido:** Execução historicamente indicada em R$59.263.105,14; acordo menciona US$33.157.894,67
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO
16. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM
17. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 11**
18. **Possui processos vinculados?** SIM
19. **Quantidade de processos vinculados: 5**
20. **Números:** 5566437-57.2009.8.13.0702; 3180395-59.2024.8.13.0000 / 1.0000.24.318038-7/001; 0293007-40.2014.8.13.0000; REsp 1.535.026/MG; 5061391-90.2022.8.13.0702
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO identificada no momento

22. Trânsito em julgado do processo? NÃO
23. **Data:** —
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

004 | PROCESSO 5625779-96.2009.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 15 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5625779-96.2009.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** Não identificada com segurança nos autos disponibilizados.
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe processual:** Embargos à Execução
8. **Natureza:** Cível – bancária/contratos de câmbio
9. **Assunto:** Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
10. **Data da petição inicial nos autos físicos:** 13/04/2009
11. **Cadastramento/última distribuição no PJe:** 29/12/2020, para fins de virtualização
12. **Valor da causa:** R$3.497.510,61
13. **Processo de origem/referência:** 5255777-14.2008.8.13.0702
14. **Embargantes:** Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho
15. **Embargado:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL
16. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
17. **Qualidade processual:** Embargante.

A petição inicial física está datada de **13/04/2009**, enquanto a distribuição de 29/12/2020 registrada na capa do PJe corresponde à virtualização do processo.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Encerramento da instrução, com prova pericial já produzida; pendentes de apreciação os Embargos de Declaração do Banrisul.
3. **Última manifestação da Administração Judicial:** 10/07/2026 – ID 10712314468, manifestação contrária aos Embargos de Declaração do Banrisul.
4. **Último andamento disponibilizado:** 11/07/2026 – petição de Arnaldo José Frizzo Filho também em resposta aos Embargos de Declaração.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada.
6. **Prazo em curso para a Administração Judicial:** NÃO identificado.
7. **Trânsito em julgado:** NÃO.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução opostos contra a Execução de Título Extrajudicial nº **5255777-14.2008.8.13.0702**, promovida pelo Banrisul com fundamento em operações decorrentes de contratos de câmbio vinculados à exportação. Os embargantes sustentam, em síntese, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos, insuficiência documental quanto

à origem e formação do débito, irregularidade de encargos, deságio e demais rubricas, além de excesso de execução, buscando a desconstituição da cobrança ou, subsidiariamente, a adequação do valor executado.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **13/04/2009 –** Petição inicial dos Embargos à Execução, questionando a cobrança promovida pelo Banrisul.
2. **02/12/2013 –** Decretada a falência da Xinguleder no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.
3. **18/04/2018 –** Trânsito em julgado da falência.
4. **29/12/2020 –** Cadastramento do processo no PJe para virtualização.
5. **22/06/2022 –** Administração Judicial regularizou a representação da Xinguleder e formulou pedido de justiça gratuita.
6. **01/11/2023 –** Deferida a justiça gratuita à Xinguleder.
7. **17/05/2024 –** Massa reiterou interesse na produção de perícia contábil e requereu nomeação de novo perito.
8. **24/10/2024 –** Determinada a realização da prova pericial contábil.
9. **28/10/2024 –** Massa apresentou quesitos periciais relativos à formação, documentação e cálculo do crédito.
10. **08/09/2025 –** Apresentado laudo pericial contábil, que concluiu pela existência de **excesso de execução de R$2.653.713,12** e registrou insuficiência de documentação para validação integral da cobrança.
11. **02/10/2025 –** Administração Judicial concordou com o laudo e requereu julgamento dos Embargos.
12. **17/03/2026 –** Perito apresentou novos esclarecimentos e manteve suas conclusões técnicas.
13. **29/06/2026 –** Massa informou não possuir outras provas a produzir e requereu encerramento da instrução e conclusão para sentença.
14. **29/06/2026 –** Banrisul opôs Embargos de Declaração, pretendendo a suspensão dos Embargos até decisão na execução principal, na qual havia requerido extinção por inexistência de bens penhoráveis.
15. **10/07/2026 –** Massa apresentou manifestação requerendo rejeição dos Embargos de Declaração e prosseguimento para sentença.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 15

1. **Manifestação de juntada/virtualização dos autos físicos.**
   Promoveu a juntada da cópia integral dos autos físicos para formação e conferência do processo eletrônico.
2. **Manifestação de regularização da representação da Administração Judicial, cumulada com pedido de justiça gratuita.**
   Requereu sua regularização como representante da Massa, direcionamento das intimações, manifestou-se sobre a virtualização e guarda dos autos físicos e postulou justiça gratuita.
3. **Manifestação processual de aguardo da apreciação de requerimento anterior.**
   Informou que aguardaria a análise do pedido de justiça gratuita antes de formular nova providência processual.

4. **Manifestação de complementação probatória e reiteração do pedido de justiça gratuita.** Apresentou novos esclarecimentos e documentos referentes à situação financeira da Massa e reiterou a concessão do benefício.
5. **Manifestação sobre prova pericial, com pedido de substituição/nomeação de novo perito.** Manteve o interesse na perícia contábil e, diante da recusa do perito anteriormente nomeado em atuar sob o pálio da justiça gratuita, requereu a nomeação de outro profissional. O pedido foi acolhido, com posterior substituição do perito.
6. **Petição de apresentação de quesitos periciais.** Apresentou onze quesitos destinados à análise da origem e validade dos títulos, operações financeiras, documentação, liberação dos valores, cessões/sub-rogações, encargos e cálculo do crédito executado.
7. **Manifestação sobre diligência e documentação pericial.** Sustentou que os autos já estavam instruídos com os documentos necessários à perícia e requereu prazo adicional caso o expert entendesse necessária documentação complementar.
8. **Manifestação de ciência acerca de manifestação do perito.** Formalizou ciência da manifestação apresentada pelo perito no ID 10364651101.
9. **Petição de dilação de prazo para cumprimento de diligência pericial.** Requereu prazo adicional de quinze dias para localização de documentos antigos solicitados pelo perito, justificando as dificuldades decorrentes da falência e do acervo documental físico.
10. **Manifestação de juntada de documentos em cumprimento de diligência pericial.** Informou as dificuldades de localização do acervo da falida e juntou os documentos que haviam sido encontrados após as diligências realizadas.
11. **Manifestação sobre laudo pericial, com concordância e pedido de julgamento.** Concordou expressamente com o laudo que apurou excesso de execução de **R$2.653.713,12** e requereu o julgamento dos Embargos com consideração das conclusões técnicas.
12. **Manifestação sobre esclarecimentos periciais.** Reiterou a concordância com o laudo e seus esclarecimentos e reafirmou que, em razão da justiça gratuita, a Massa não deveria ser compelida ao pagamento dos honorários periciais.
13. **Manifestação sobre novos esclarecimentos periciais.** Reiterou integralmente as manifestações anteriores, manteve a concordância com as conclusões técnicas do expert e renovou a questão relativa aos honorários periciais.
14. **Manifestação de encerramento da instrução e requerimento de julgamento.** Informou não possuir outras provas a produzir, requereu o encerramento da instrução e a conclusão para sentença, postulando a procedência dos Embargos ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução apontado pela perícia.
15. **Manifestação/impugnação aos Embargos de Declaração do Banrisul.** Requereu a rejeição dos Embargos de Declaração, o indeferimento do efeito infringente e da suspensão pretendida pelo Banco e o prosseguimento imediato dos autos para julgamento do mérito.

005 | PROCESSO 5255777-14.2008.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. **Data da petição inicial:** 13/04/2009
2. Marco estatístico: 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Os Embargos foram ajuizados antes da falência. Após a decretação em 02/12/2013 e o trânsito em julgado em 18/04/2018, a representação da Xinguleder passou à Administração Judicial, que regularizou sua atuação nos autos, obteve justiça gratuita e passou a conduzir diretamente a defesa da Massa. A falência também repercutiu na produção da prova, especialmente pela dificuldade de localização do antigo acervo documental e pela dispensa de adiantamento dos honorários periciais.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM. QUANTIDADE: 2.

1. Processo nº 5255777-14.2008.8.13.0702 – Execução de Título Extrajudicial. Processo de origem e referência dos presentes Embargos, no qual a Xinguleder figura como executada e o Banrisul como exequente. Em 2026, o próprio Banco informou ter requerido a extinção da execução por frustração e inexistência de bens penhoráveis, circunstância utilizada como fundamento para requerer a suspensão destes Embargos.

2. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência da Xinguleder Couros Ltda. Processo falimentar em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia. A falência foi decretada em 02/12/2013 e transitou em julgado em 18/04/2018; Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi nomeado Administrador Judicial.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa/valor histórico da execução indicado nos autos:** R$3.497.510,61.
2. Excesso de execução apurado pela perícia judicial: R$2.653.713,12.
3. **Valor mencionado pela Massa como supostamente devido na data de referência pericial:** R$5.421.546,67, conforme manifestação de 02/10/2025; trata-se de valor em data-base posterior, não devendo ser comparado diretamente com o valor histórico da execução.
4. Sentença definindo o débito: NÃO identificada.
5. **Valor definitivamente reconhecido:** NÃO identificado.
6. Potencial financeiro: PASSIVO, com perspectiva de relevante redução caso sejam acolhidas as conclusões da perícia ou as demais teses dos Embargos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à Execução ajuizados em 2009 contra cobrança do Banrisul decorrente de contratos de câmbio, nos quais a Xinguleder questiona a higidez documental dos títulos e, subsidiariamente, excesso de execução. A prova pericial produzida em 2025 foi favorável aos embargantes ao identificar R$2.653.713,12 de excesso e limitações documentais relevantes. A Administração Judicial realizou 15 manifestações/petições e atualmente sustenta o encerramento da instrução e julgamento do mérito. O feito permanece ativo, pendente de apreciação dos Embargos de Declaração do Banrisul e posterior sentença.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5625779-96.2009.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Embargos à Execução
5. **Natureza:** Cível – bancária/contratos de câmbio
6. **Assunto:** Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Ativo – Embargante
8. **Parte contrária principal:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL
9. **Data de ajuizamento/petição inicial:** 13/04/2009
10. **Preexistente à falência?** SIM
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Encerramento da instrução / Embargos de Declaração pendentes
13. **Valor da causa:** R$3.497.510,61
14. **Valor relevante conhecido:** Excesso de execução pericial de R$2.653.713,12
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO
16. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
17. **Quantidade: 15**
18. **Processos vinculados:** SIM
19. **Quantidade: 2**
20. **Números:** 5255777-14.2008.8.13.0702 e 3015102-95.2006.8.13.0702
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
22. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO
23. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

5. PROCESSO - 5061391-90.2022.8.13.0702

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5061391-90.2022.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe processual:** Protesto Judicial
7. **Natureza:** Cível – cautelar/conservativa
8. **Assunto:** Prestação de Serviços – honorários advocatícios
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 07/12/2022
10. **Valor da causa:** R$1.000,00
11. **Requerente:** Castro, Sobral e Gomes Advogados

12. **Requeridos:** JBS S/A, Baru S.A. Participações, GLP Participações e Administrações SC Ltda., Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho
13. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
14. **Qualidade processual:** Requerida.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Cumprimento das notificações dos requeridos.
3. **Situação da Xinguleder:** considerada notificada por comparecimento espontâneo, em razão da procuração apresentada em 18/01/2023.
4. **Último andamento relevante:** em 10/07/2026, o Juízo constatou que apenas Arnaldo José Frizzo Filho ainda não havia sido pessoalmente notificado e determinou pesquisas de endereço e novas tentativas de notificação.
5. **Última movimentação:** migração do processo para o sistema EPROC em 22/07/2026.
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
7. **Trânsito em julgado:** NÃO.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de **Protesto Judicial** ajuizado por Castro, Sobral e Gomes Advogados com a finalidade de **conservar sua pretensão e interromper a prescrição** quanto à futura cobrança de honorários advocatícios relacionados à Execução de Título Extrajudicial nº 5566437-57.2009.8.13.0702. O escritório sustenta que os honorários inicialmente fixados na execução dependem do resultado dos Embargos à Execução nº 5774759-82.2009.8.13.0702 e, por isso, pretendeu formalmente cientificar os requeridos, inclusive a Xinguleder, de que exercerá oportunamente sua pretensão.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **07/12/2022 –** Ajuizado o Protesto Judicial pelo escritório Castro, Sobral e Gomes Advogados.
2. **14/12/2022 –** Determinada a notificação dos requeridos; estabelecido que, concluídas as notificações, o feito deverá ser arquivado com baixa.
3. **18/01/2023 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder compareceu em nome da Xinguleder, regularizou a representação da Massa e requereu justiça gratuita.
4. **22/03/2023 –** Deferida a **justiça gratuita à Xinguleder**.
5. **2023/2025 –** Prosseguiram as diligências destinadas à notificação dos demais requeridos, com pesquisas de endereço e novas expedições.
6. **29/10/2025 –** Juntado aviso de recebimento positivo da JBS.
7. **12/01/2026 –** Certificado o decurso de prazo sem manifestação da JBS.
8. **10/07/2026 –** Juízo reconheceu que Baru, GLP, JBS e Xinguleder já estavam notificadas; quanto à Xinguleder, reconheceu-se a notificação pelo **comparecimento espontâneo de 18/01/2023**. Restando apenas Arnaldo sem notificação pessoal, foram determinadas novas pesquisas de endereço.
9. **22/07/2026 –** Processo migrado do PJe para o EPROC.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 1

1. Manifestação de regularização da representação processual da Administração Judicial, cumulada com pedido de justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder compareceu em nome da Xinguleder, informou a decretação e o trânsito em julgado da falência, requereu sua regularização como representante e advogado principal da Massa, com direcionamento das intimações, e formulou pedido de justiça gratuita mediante apresentação de documentação econômico-financeira.

.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 07/12/2022
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. **Processo preexistente à falência? NÃO.**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

O Protesto foi ajuizado quando a falência da Xinguleder já estava consolidada. A Administração Judicial ingressou no feito em 18/01/2023 para regularizar a representação da requerida e obteve justiça gratuita. O comparecimento da Administração Judicial também produziu efeito processual relevante, pois foi posteriormente considerado pelo Juízo como suficiente para caracterizar a notificação da Xinguleder.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: **SIM.**

QUANTIDADE**: 5.**

A cadeia relacionada à controvérsia pode ser sintetizada da seguinte forma:

Execução de Título Extrajudicial nº 5566437-57.2009.8.13.0702
↳ Embargos à Execução nº 5774759-82.2009.8.13.0702
↳ Controvérsia sobre honorários do Castro, Sobral e Gomes
↳ Agravo de Instrumento nº 0293007-40.2014.8.13.0000
↳ REsp nº 1.535.026/MG – STJ
↳ Protesto Judicial nº 5061391-90.2022.8.13.0702 – processo ora analisado

Paralelamente, a **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702** vincula-se à posição processual atual da Xinguleder e à atuação da Administração Judicial.

1. Execução de Título Extrajudicial nº 5566437-57.2009.8.13.0702. É o **processo de origem da controvérsia**. Foi ajuizado pela Maple Commercial Finance Corp em face de Arnaldo Frizzo, Xinguleder, Baru e GLP para cobrança histórica de **R$59.263.105,14**. Na decisão inicial foram fixados honorários de R$2.000.000,00 em favor do escritório requerente. Posteriormente, a Maple cedeu seu crédito à GTR.

2. Embargos à Execução nº 5774759-82.2009.8.13.0702. São os Embargos opostos contra a execução acima. O próprio requerente afirma que **a definição de seus honorários depende do resultado desses Embargos**, razão pela qual o Protesto foi ajuizado para resguardar a futura pretensão de cobrança.

3. Agravo de Instrumento nº 0293007-40.2014.8.13.0000. Originou-se da tentativa do Castro, Sobral e Gomes de cobrar os honorários diretamente na Execução. O TJMG negou provimento ao recurso e considerou que a verba fixada inicialmente era provisória e variável, subordinada ao resultado da execução e dos respectivos Embargos, devendo eventual pretensão do antigo advogado ser deduzida pela via própria.

4. Recurso Especial nº 1.535.026/MG – STJ (2015/0122107-7). Interposto pelo Castro, Sobral e Gomes contra o resultado do Agravo. O STJ negou provimento ao Recurso Especial, mantendo o entendimento de que o antigo patrono não poderia promover a cobrança nos próprios autos da execução após a revogação do mandato. O processo transitou em julgado em **08/12/2017**.

5. Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702. Processo falimentar da Xinguleder, no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi nomeado Administrador Judicial. A falência foi decretada em 02/12/2013 e transitou em julgado em 18/04/2018. Esse processo explica a representação atual da Xinguleder no Protesto, mas não integra a cadeia de formação dos honorários

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa do Protesto:** R$1.000,00.
2. **Honorários historicamente fixados na Execução:** R$2.000.000,00.
3. **Natureza desse valor:** provisória/variável, conforme decisões posteriores; sua exigibilidade e extensão dependem do resultado da cadeia processual relacionada.
4. **Valor atualmente exigível contra a Massa:** Não identificado.
5. **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO**, pois o Protesto busca preservar pretensão futura de cobrança de honorários contra a Xinguleder e demais requeridos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Protesto Judicial foi ajuizado em 2022 pelo antigo escritório da credora da Execução nº 5566437-57.2009.8.13.0702 para conservar sua pretensão de futura cobrança de honorários, cuja definição depende do resultado dos Embargos nº 5774759-82.2009.8.13.0702. A Xinguleder figura como requerida e foi considerada notificada pelo comparecimento espontâneo da Administração Judicial em 18/01/2023. Foi identificada

1 manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, de natureza processual de regularização da representação e pedido de justiça gratuita, benefício posteriormente deferido. O processo permanece ativo apenas para conclusão das notificações, faltando a notificação pessoal de Arnaldo José Frizzo Filho.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5061391-90.2022.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Protesto Judicial
5. **Natureza:** Cível – cautelar/conservativa
6. **Assunto:** Prestação de Serviços / preservação de pretensão relativa a honorários
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – requerida
8. **Parte contrária principal:** Castro, Sobral e Gomes Advogados
9. **Data de ajuizamento:** 07/12/2022
10. **Preexistente à falência?** NÃO
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Cumprimento das notificações
13. **Valor da causa:** R$1.000,00

14. **Valor relevante conhecido:** R$2.000.000,00 de honorários historicamente fixados, sem valor definitivo reconhecido
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO / INDETERMINADO
16. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
17. **Quantidade: 1**
18. **Natureza da atuação:** Regularização da representação processual + pedido de justiça gratuita
19. **Processos vinculados:** SIM
20. **Quantidade: 5**
21. **Números:** 5566437-57.2009.8.13.0702; 5774759-82.2009.8.13.0702; 0293007-40.2014.8.13.0000; REsp 1.535.026/MG; 3015102-95.2006.8.13.0702
22. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
23. **Trânsito em julgado:** NÃO
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

006 | PROCESSO 5730280-04.2009.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5730280-04.2009.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe processual:** Embargos à Execução
7. **Natureza:** Cível – bancária/contratos de câmbio
8. **Assunto:** Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
9. **Data de ajuizamento/distribuição originária:** 20/03/2009, conforme carimbo de distribuição constante da pág. 8 do PDF.
10. **Cadastramento no PJe:** 31/12/2020, exclusivamente para fins de virtualização.
11. **Valor da causa:** R$3.707.547,92
12. **Embargantes:** Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho
13. **Embargado:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL
14. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
15. **Qualidade processual:** Embargante
16. **Processo de origem:** Execução de Título Extrajudicial nº 4799585-29.2008.8.13.0702.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Recursal – Apelação Cível.
3. **Sentença:** Embargos julgados improcedentes em 30/01/2025.
4. **Recurso atualmente relacionado:** Apelação Cível nº **1.0000.23.275175-0/004**, interposta por Arnaldo José Frizzo Filho, figurando a Massa Falida de Xinguleder como interessada.
5. **Último andamento relevante:** em 30/04/2026, o Relator determinou o retorno dos autos à origem para juntada integral da Execução nº 4799585-29.2008.8.13.0702, providência cumprida em 12/05/2026.
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada.
7. **Trânsito em julgado:** NÃO.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução opostos contra a Execução de Título Extrajudicial nº **4799585-29.2008.8.13.0702**, ajuizada pelo Banrisul com fundamento em operações de **adiantamento sobre contratos de câmbio vinculadas à exportação e nota promissória**. Os embargantes suscitaram prescrição, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos, insuficiência documental, ilegitimidade da pretensão de cobrança, incidência do CDC e inversão do ônus da prova, além de excesso de execução e abusividade dos cálculos, buscando a extinção ou redução da cobrança.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **20/03/2009 –** Distribuição originária dos Embargos à Execução.
2. **18/05/2009 –** Interposto o Agravo de Instrumento nº 1.0702.09.573028-0/001 contra a decisão que recebeu os Embargos sem efeito suspensivo.
3. **03/11/2009 –** Agravo desprovido pela 9ª Câmara Cível; posteriormente, o Recurso Especial não foi admitido e o recurso dirigido ao STJ também não prosperou, com baixa definitiva em 2011.
4. **02/12/2013 –** Decretada a falência da Xinguleder.
5. **18/04/2018 –** Trânsito em julgado da falência.
6. **31/12/2020 –** Processo cadastrado no PJe para fins de virtualização.
7. **13/05/2022 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntou cópia integral dos autos físicos.
8. **07/06/2022 –** Administração Judicial regularizou sua representação, apontou irregularidades na virtualização e requereu justiça gratuita.
9. **12/06/2023 –** Reiterado o pedido de justiça gratuita e requerida perícia contábil.
10. **26/10/2023 –** Massa interpôs Agravo de Instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita.
11. **28/02/2024 –** Trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo da Xinguleder, que anulou o indeferimento de plano da gratuidade para possibilitar comprovação da hipossuficiência.
12. **01/07/2024 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder opôs Embargos de Declaração pela ausência de apreciação do pedido de gratuidade.
13. **13/09/2024 –** Embargos de Declaração acolhidos, com concessão da justiça gratuita à Xinguleder e determinação de conclusão para sentença.
14. **30/01/2025 –** Embargos à Execução julgados **improcedentes**, determinando-se o prosseguimento da execução.
15. **03/06/2025 –** Rejeitados os Embargos de Declaração opostos contra a sentença.
16. **26/06/2025 –** Arnaldo José Frizzo Filho interpôs Apelação.
17. **30/04/2026 –** Relator da Apelação nº 1.0000.23.275175-0/004 determinou a juntada integral da execução de origem.
18. **12/05/2026 –** Cumprida a determinação, com juntada da íntegra da Execução nº 4799585-29.2008.8.13.0702.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 6

1. Manifestação de juntada/virtualização dos autos físicos.

Promoveu a juntada da cópia integral dos autos físicos para formação e regularização do processo eletrônico.

2. Manifestação de regularização da representação processual, cumulada com requerimentos relativos à virtualização e justiça gratuita.
Requereu sua regularização como representante e advogado principal da Massa Falida, correção das falhas e folhas faltantes na virtualização, guarda dos autos físicos e concessão da justiça gratuita.

3. Manifestação de reiteração da justiça gratuita e especificação/requerimento de prova pericial contábil.

Reiterou o pedido de gratuidade, juntou documentação econômico-financeira de 2022 e requereu perícia contábil para apuração das questões relativas à certeza e liquidez dos títulos, cobrança indevida, excesso de execução e abusividade dos cálculos.

4. Petição de comunicação de interposição de Agravo de Instrumento, cumulada com pedido de reconsideração.

Comunicou a interposição do Agravo de Instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita e requereu ao Juízo de origem a reconsideração da decisão, com concessão do benefício à Massa.

5. Manifestação de juntada de documentação econômico-financeira e reiteração da justiça gratuita.

Juntou demonstrativo de receitas, despesas e bens da Massa, em cumprimento à determinação judicial, e reiterou o pedido de gratuidade da justiça.

6. Embargos de Declaração por omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. Apontou omissão na decisão que apreciou a gratuidade de Arnaldo sem se pronunciar sobre o pedido formulado pela Xinguleder e requereu expressa análise e concessão do benefício à Massa Falida.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 20/03/2009
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. **Processo preexistente à falência? SIM.**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Os Embargos já estavam em tramitação quando foi decretada a falência da Xinguleder, em 02/12/2013. Após o trânsito em julgado falimentar, a representação passou à Administração Judicial, tendo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizado sua atuação em 2022. A condição falimentar também fundamentou os pedidos de justiça gratuita, posteriormente deferidos, e passou a integrar a discussão quanto à destinação e cobrança dos valores decorrentes dos contratos de câmbio.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: **SIM.**

QUANTIDADE**: 6.**

A cadeia processual pode ser sintetizada da seguinte forma:

Execução de Título Extrajudicial nº 4799585-29.2008.8.13.0702 – processo de origem
↳ Embargos à Execução nº 5730280-04.2009.8.13.0702 – processo analisado
↳ AI nº 1.0702.09.573028-0/001 – efeito suspensivo
↳ AI nº 2751768-47.2023.8.13.0000 / 1.0000.23.275175-0/001 – Xinguleder / justiça gratuita
↳ AI nº 2825182-78.2023.8.13.0000 / 1.0000.23.275175-0/002 – Arnaldo / justiça gratuita e provas
↳ Apelação Cível nº 1.0000.23.275175-0/004 – Arnaldo / recurso atual

Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702 – vínculo paralelo decorrente da condição falimentar da Xinguleder.

1. Execução de Título Extrajudicial nº 4799585-29.2008.8.13.0702. É o **processo de origem dos presentes Embargos**, promovido pelo Banrisul em face de Xinguleder, Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo, envolvendo contratos de câmbio. Possui valor histórico de R$3.707.547,92.

2. Agravo de Instrumento nº 1.0702.09.573028-0/001. Interposto em 2009 pelos embargantes contra a decisão que recebeu os Embargos sem efeito suspensivo. Foi desprovido pela 9ª Câmara Cível em 03/11/2009. O Recurso Especial subsequente não foi admitido e o recurso encaminhado ao STJ também foi desprovido, encerrando-se essa cadeia recursal em 2011.

3. Agravo de Instrumento nº 2751768-47.2023.8.13.0000 – TJMG nº 1.0000.23.275175-0/001. Interposto pela **Massa Falida de Xinguleder**, pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, contra o indeferimento da justiça gratuita. A decisão foi anulada para oportunizar a comprovação da hipossuficiência, tendo o recurso transitado em julgado em 28/02/2024.

4. Agravo de Instrumento nº 2825182-78.2023.8.13.0000 – TJMG nº 1.0000.23.275175-0/002. Interposto por **Arnaldo José Frizzo Filho** contra a decisão que indeferiu seus pedidos de justiça gratuita e produção de provas. No mesmo recurso foram processados os Embargos de Declaração nº 1.0000.23.275175-0/003.

5. Apelação Cível nº 1.0000.23.275175-0/004. Recurso interposto por **Arnaldo José Frizzo Filho** contra a sentença de improcedência dos Embargos, buscando, essencialmente, reconhecimento da prescrição ou de sua ilegitimidade passiva. A Xinguleder figura como interessada. Em 30/04/2026, o Relator determinou a juntada integral da execução de origem, providência cumprida em 12/05/2026. O recurso permanece pendente de julgamento nos autos disponibilizados.

6. Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702. Processo falimentar da Xinguleder, no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder exerce a função de Administrador Judicial. A falência foi decretada em 02/12/2013 e transitou em julgado em 18/04/2018, circunstância que determinou a alteração da representação processual da Xinguleder nos presentes Embargos.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa/valor histórico da execução:** R$3.707.547,92.
2. **Penhora historicamente identificada:** R$1.500.000,00, conforme registrado no Agravo de Instrumento de 2009.
3. **Sentença:** Embargos julgados improcedentes, determinando-se o prosseguimento da Execução.
4. **Honorários sucumbenciais:** fixados em **10% sobre o valor atualizado da causa**, além de custas e despesas processuais, mantida a gratuidade da justiça.
5. **Valor atualizado do débito:** Não identificado nos autos disponibilizados.
6. **Potencial financeiro: PASSIVO**, diante da manutenção da cobrança executiva e da improcedência dos Embargos em primeiro grau.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os Embargos foram ajuizados em 2009 contra execução do Banrisul fundada em contratos de câmbio, discutindo prescrição, legitimidade, liquidez e exigibilidade dos títulos e excesso de execução. A falência sobreveio durante o curso do processo, passando a Administração Judicial a representar a Xinguleder. Foram identificadas **6 manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder**, envolvendo virtualização, regularização processual, justiça gratuita, prova pericial, comunicação de recurso e Embargos de Declaração. Em 30/01/2025, os Embargos foram julgados improcedentes, com prosseguimento da execução. O feito permanece ativo em fase recursal, atualmente relacionado à Apelação nº 1.0000.23.275175-0/004, interposta por Arnaldo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5730280-04.2009.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Embargos à Execução
5. **Natureza:** Cível – bancária/contratos de câmbio
6. **Assunto:** Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Ativo – Embargante
8. **Parte contrária principal:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 20/03/2009
10. **Preexistente à falência?** SIM
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Recursal – Apelação Cível
13. **Valor da causa:** R$3.707.547,92
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$3.707.547,92 como valor histórico; sem atualização final identificada
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO
16. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
17. **Quantidade: 6**
18. **Natureza das atuações:** juntada/virtualização; regularização processual e justiça gratuita; requerimento de perícia; comunicação de Agravo e reconsideração; juntada econômico-financeira; Embargos de Declaração
19. **Processos vinculados:** SIM
20. **Quantidade: 6**
21. **Números:** 4799585-29.2008.8.13.0702; 1.0702.09.573028-0/001; 2751768-47.2023.8.13.0000; 2825182-78.2023.8.13.0000; 1.0000.23.275175-0/004; 3015102-95.2006.8.13.0702
22. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
23. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

007 | PROCESSO 5232107-44.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5232107-44.2008.8.13.0702
2. **Número anterior:** 070208523210-7
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
8. **Natureza:** Cível – bancária/contratos de câmbio de exportação
9. **Assunto cadastrado:** Obrigação de Fazer / Não Fazer
10. **Data de ajuizamento/distribuição originária:** 13/11/2008
11. **Valor da causa:** R$2.967.431,70
12. **Exequente:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL
13. **Executados:** Xinguleder Couros Ltda. – atual denominação de Braspelco Indústria e Comércio Ltda. – e Arnaldo José Frizzo Filho. Lucide Aparecida Frizzo figurou originalmente no polo passivo, mas foi posteriormente excluída.
14. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
15. **Qualidade processual:** Executada

A distribuição originária ocorreu em 13/11/2008, perante a 1ª Vara Cível, com valor de R$2.967.431,70. O cadastro atual confirma a tramitação perante a 1ª Vara Cível e o mesmo valor de causa.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Execução – constrição, averbação e avaliação de imóveis pertencentes, em quota-parte, ao coexecutado Arnaldo José Frizzo Filho.
3. **Último andamento relevante:** 11/08/2026 – expedição de termos de penhora retificados, passando o BANRISUL a figurar como fiel depositário.
4. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 31/10/2024 – ciência da decisão relativa à competência.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada.
6. **Prazo em curso para a Administração Judicial:** NÃO identificado.
7. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução ajuizada pelo BANRISUL para cobrança de **R$2.967.431,70, apurados até 30/09/2008**, decorrentes de saldos inadimplidos dos Contratos de Câmbio de Compra – Exportação nº **05/002064** e **05/001917**, garantidos por notas promissórias vinculadas. O primeiro contrato representava, na execução, R$2.043.796,53 e o segundo R$923.635,17. O Banco

requereu, ainda, juros de 1% ao mês, atualização monetária, custas, honorários e penhora de bens suficientes à satisfação da dívida.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **13/11/2008 –** Distribuição da execução pelo BANRISUL contra Braspelco, Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo.
2. **02/12/2013 –** Decretada a falência da Xinguleder.
3. **17/02/2015 –** Falecimento da coexecutada Lucide Aparecida Frizzo; posteriormente, a execução foi extinta em relação a ela por ausência de regularização da sucessão processual.
4. **2020 –** Rejeitada Exceção de Pré-Executividade de Arnaldo fundada em prescrição intercorrente; determinada continuidade das buscas patrimoniais.
5. **08/08/2022 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Xinguleder, apontou falhas na virtualização e requereu gratuidade da justiça.
6. **20/07/2023 –** Retificada a classe para Execução de Título Extrajudicial, formalizada a exclusão de Lucide e deferida a gratuidade à Xinguleder.
7. **01/08/2023 –** Administração Judicial requereu remessa ao Juízo Falimentar e extinção da execução individual.
8. **13/03/2024 –** 1ª Vara Cível determinou a remessa dos autos à 6ª Vara Cível, onde tramita a falência.
9. **23/09/2024 –** 6ª Vara Cível determinou o retorno à 1ª Vara, por entender que a execução, ajuizada anteriormente à falência, deveria prosseguir no Juízo originário.
10. **14/10/2025 –** Formalizadas penhoras sobre quotas-partes de oito imóveis de Arnaldo José Frizzo Filho.
11. **02/07/2026 –** Indeferido o cancelamento das penhoras; reconhecido que as constrições atingiram apenas as quotas-partes pertencentes a Arnaldo e atribuído ao BANRISUL o encargo de depositário.
12. **05/08/2026 –** Expedida carta precatória para avaliação dos oito imóveis penhorados.
13. **11/08/2026 –** Expedidos termos de penhora retificados.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 3

1. Manifestação de regularização da representação processual, cumulada com correção da virtualização e pedido de justiça gratuita.
Requereu seu cadastramento como representante e advogado principal da Xinguleder, com direcionamento das intimações, apontou inconsistências na virtualização dos autos, requereu a correção das peças digitalizadas, manifestou interesse na guarda dos autos físicos e postulou a concessão da justiça gratuita à Massa Falida.

2. Manifestação sobre competência do Juízo Falimentar, cumulada com pedido de remessa dos autos e extinção da execução individual.
Em atendimento à intimação judicial, defendeu a competência do Juízo Universal da Falência para a apreciação da pretensão executiva, sustentando que, diante do trânsito em julgado da falência, a execução singular deveria ser remetida à 6ª Vara Cível e extinta.

3.Manifestação de ciência de decisão judicial.

Manifestou ciência da decisão de ID 10308299107, pela qual a 6ª Vara Cível determinou o retorno da execução ao Juízo originário.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 13/11/2008
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. **Processo preexistente à falência? SIM.**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência foi decretada no curso da execução, provocando a substituição da representação da Xinguleder pela Administração Judicial e discussão acerca da competência para continuidade da cobrança. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a submissão da pretensão ao Juízo Universal, e a 1ª Vara chegou a remeter os autos à 6ª Vara Cível; contudo, esta determinou o retorno, por considerar que a execução, ajuizada antes da falência, deveria prosseguir perante o Juízo originário.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS**: SIM.**

QUANTIDADE: **3.**

1. Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Processo falimentar da Xinguleder, perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia. Falência decretada em 02/12/2013 e transitada em julgado em 18/04/2018. Possui vínculo direto com a representação processual e com a controvérsia sobre competência.

2. Embargos à Execução nº 5557931-92.2009.8.13.0702 – antigo nº 070209555793-1.

Opostos pela então Braspelco/Xinguleder contra a presente execução. Segundo os documentos reproduzidos nestes autos, foram julgados improcedentes, com decisão publicada em 01/07/2019.

3. Embargos à Execução nº 0640260-76.2014.8.13.0702.

Opostos por Lucide Aparecida Frizzo e posteriormente extintos por ausência de pressupostos processuais.

A Exceção de Pré-Executividade apresentada por Arnaldo integra os próprios autos da execução e, por não possuir numeração autônoma identificada, não foi contabilizada como processo vinculado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor executado originariamente:** R$2.967.431,70, atualizado pelo credor até 30/09/2008.
2. **Contrato nº 05/002064:** R$2.043.796,53.
3. **Contrato nº 05/001917:** R$923.635,17.
4. **Encargos requeridos:** juros de 1% ao mês, atualização monetária, custas e honorários desde 30/09/2008.
5. **Valor atualizado atual da execução:** Não identificado nos autos disponibilizados.
6. **Garantias atuais:** penhora sobre quotas-partes de **oito imóveis pertencentes ao coexecutado Arnaldo José Frizzo Filho**, ainda em fase de averbação/avaliação.
7. **Valor de avaliação dos imóveis:** Não identificado nos autos disponibilizados.
8. **Valor pago, habilitado ou reservado no processo falimentar:** Não identificado nos autos disponibilizados.
9. **Potencial financeiro: PASSIVO.**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução ajuizada em 2008 pelo BANRISUL para cobrança de dívida oriunda de dois contratos de câmbio de exportação, no valor histórico de R$2.967.431,70. A falência da Xinguleder ocorreu posteriormente, passando Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder a representá-la e tendo sido identificadas **3 manifestações** de sua autoria. Embora a Administração Judicial tenha defendido a atração da execução pelo Juízo Falimentar, definiu-se no processo a continuidade perante a 1ª Vara Cível. O feito permanece ativo, atualmente com medidas de penhora, averbação e avaliação de imóveis do coexecutado Arnaldo, mantendo repercussão financeira potencialmente passiva para a Massa.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5232107-44.2008.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
5. **Natureza:** Cível – bancária/contratos de câmbio
6. **Assunto:** Obrigação de Fazer / Não Fazer
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – Executada
8. **Parte contrária principal:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL
9. **Data de ajuizamento:** 13/11/2008
10. **Preexistente à falência:** SIM
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Execução/constrição patrimonial
13. **Valor da causa:** R$2.967.431,70
14. **Valor atualizado conhecido:** NÃO IDENTIFICADO
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO
16. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
17. **Quantidade de manifestações:** 3
18. **Processos vinculados:** SIM
19. **Quantidade:** 3
20. **Números:** 3015102-95.2006.8.13.0702; 5557931-92.2009.8.13.0702; 0640260-76.2014.8.13.0702
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
22. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO
23. **Baixa definitiva:** NÃO

008 | PROCESSO 3065164-42.2006.8.13.0702

Classe: Procedimento Comum Cível | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 3065164-42.2006.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe:** Procedimento Comum Cível
7. **Natureza:** Cível – contratual
8. **Assunto:** Espécies de Contratos
9. **Última distribuição registrada no PJe:** 11/10/2022
10. **Valor da causa:** R$2.803.553,28
11. **Autora:** Clariant Deutschland GmbH
12. **Ré:** Xinguleder Couros Ltda.
13. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
14. **Qualidade processual:** Ré
15. **Representante cadastrado da Xinguleder:** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Situação atual:

1. **Status:** Não foi possível determinar com segurança apenas pelos documentos disponibilizados.
2. **Último andamento disponível:** 30/06/2026 – intimação da parte autora para manifestação acerca da virtualização dos autos, no prazo de cinco dias.
3. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada.
4. **Trânsito em julgado:** Não identificado.
5. **Baixa/arquivamento definitivo:** Não identificado.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de **Procedimento Comum Cível** ajuizado por **Clariant Deutschland GmbH contra Xinguleder Couros Ltda.**, classificado no PJe sob o assunto **"Espécies de Contratos"**, com valor da causa de **R$2.803.553,28**. Os documentos disponibilizados não contêm petição inicial, contestação, sentença ou outras peças que permitam identificar, com segurança, o contrato discutido, os fatos da demanda ou os pedidos formulados pela autora.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **Data originária do ajuizamento:** Não identificada nos documentos disponibilizados.
2. **11/10/2022 –** Última distribuição registrada no PJe.
3. **30/06/2026 –** Expedida intimação à **parte autora** para que se manifestasse, em cinco dias, sobre a virtualização dos autos, sob pena de o silêncio ser considerado concordância com o conteúdo virtualizado e com a continuidade da tramitação eletrônica.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 0

Não foram localizadas, nos documentos disponibilizados, petições ou manifestações processuais efetivamente protocoladas ou subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Emborao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder conste cadastrado no processo como advogado da Xinguleder, o único documento processual apresentado no arquivo é uma **intimação judicial**, expedida em 30/06/2026 e dirigida à parte autora, não constituindo manifestação da Administração Judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data originária de ajuizamento/distribuição:** Não identificada nos documentos disponibilizados.
2. **Última distribuição no PJe:** 11/10/2022
3. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
4. **Processo preexistente à falência? NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA.**

   Apesar de a numeração CNJ indicar o ano de **2006**, o documento disponibilizado informa apenas a "última distribuição" em 11/10/2022, não permitindo estabelecer documentalmente a data efetiva do ajuizamento originário.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder consta atualmente cadastrado como advogado da Xinguleder, indicando a atuação da Administração Judicial na representação da empresa. Contudo, os documentos disponibilizados não contêm peças suficientes para identificar quais providências foram adotadas em decorrência da falência ou de que forma ela repercutiu no desenvolvimento da demanda.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: NÃO.

QUANTIDADE: 0.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$2.803.553,28.
2. **Valor atualizado:** Não identificado.
3. **Valor de eventual condenação ou crédito discutido:** Não identificado.
4. **Valor habilitado ou reservado na falência:** Não identificado.
5. **Potencial financeiro: INDETERMINADO**, pois a Xinguleder figura no polo passivo, mas os documentos não permitem conhecer os pedidos formulados pela autora ou o estágio de julgamento da pretensão.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Procedimento Comum Cível em que a Clariant Deutschland GmbH figura como autora e a Xinguleder como ré, envolvendo matéria contratual e valor da causa de R$2.803.553,28. O arquivo disponibilizado contém apenas a capa processual e intimação de 30/06/2026 relativa à virtualização dos autos, razão pela qual não é possível identificar o objeto específico da

controvérsia, o histórico processual anterior, eventual decisão de mérito ou repercussão financeira concreta. **Não foram identificadas petições ou manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos documentos apresentados.**

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 3065164-42.2006.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Procedimento Comum Cível
5. **Natureza:** Cível – contratual
6. **Assunto:** Espécies de Contratos
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – Ré
8. **Parte contrária principal:** Clariant Deutschland GmbH
9. **Data de ajuizamento originária:** NÃO IDENTIFICADA
10. **Última distribuição PJe:** 11/10/2022
11. **Preexistente à falência:** NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR
12. **Status:** NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA
13. **Fase atual conhecida:** Virtualização dos autos
14. **Valor da causa:** R$2.803.553,28
15. **Valor atualizado/relevante conhecido:** NÃO IDENTIFICADO
16. **Potencial financeiro:** INDETERMINADO
17. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** NÃO identificada nos documentos disponibilizados
18. **Quantidade de manifestações: 0**
19. **Processos vinculados:** NÃO identificados
20. **Quantidade: 0**
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
22. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
23. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA

009 | PROCESSO 4799627-78.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 4799627-78.2008.8.13.0702
2. **Número anterior:** 0702.08.799627-9
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
8. **Natureza:** Cível – bancária/contratos de câmbio
9. **Assunto:** Câmbio
10. **Data da petição inicial:** 07/07/2008
11. **Cadastramento no PJe:** 31/12/2020, para fins de virtualização
12. **Valor da causa:** R$4.078.343,32
13. **Exequente:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL
14. **Executados:** Xinguleder Couros Ltda., Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo
15. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
16. **Qualidade processual:** Executada
17. **Processo de referência:** Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

    A distribuição de 31/12/2020 refere-se apenas ao cadastramento dos autos físicos no PJe para fins de virtualização. A petição inicial física é datada de 07/07/2008, conforme pág. 13 do PDF, e o número antigo do processo é confirmado em certidão judicial posterior.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Execução – prosseguimento de diligências contra os coexecutados, especialmente regularização da sucessão processual de Lucide Aparecida Frizzo.
3. **Último andamento relevante:** 12/08/2026 – BANRISUL comprovou o recolhimento das despesas necessárias à expedição de nova diligência de citação/intimação.
4. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 09/12/2021 – ID 7401568004.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada.
6. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO.
7. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução de Título Extrajudicial promovida pelo BANRISUL para cobrança de obrigações oriundas de **contratos de câmbio de compra – exportação**, no valor histórico total de **R$4.078.343,32**, apurado pelo credor até 30/06/2008. A inicial física indica cobrança decorrente de diversas operações cambiais, com pedido de pagamento do principal acrescido de juros de 1% ao mês, atualização, custas e honorários, sob pena de penhora.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **07/07/2008 –** Petição inicial da execução, fundada em contratos de câmbio de exportação.
2. **2009 –** Xinguleder opôs os Embargos à Execução nº **5495231-80.2009.8.13.0702**, antigo nº 070209549523-1.
3. **09/12/2021 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou cópia integral dos autos físicos para virtualização.
4. **17/02/2022 –** Baixa e arquivamento dos Embargos à Execução nº 5495231-80.2009.8.13.0702.
5. **03/02/2024 –** Rejeitada a alegação de prescrição intercorrente formulada por Arnaldo José Frizzo Filho, com determinação de prosseguimento da execução. Registrou-se também a existência de penhora anteriormente formalizada.
6. **03/07/2025 –** Determinado o prosseguimento das pesquisas patrimoniais, inclusive por sistemas eletrônicos.
7. **19/08/2025 –** RENAJUD não localizou veículos em nome de Arnaldo; certificou-se, ainda, que Lucide Aparecida Frizzo não havia sido citada.
8. **03/09/2025 –** BANRISUL informou o falecimento de Lucide e requereu providências para citação de seu espólio, além de bloqueio SISBAJUD contra Arnaldo.
9. **21/05/2026 –** Determinada a intimação de Felipe Augusto Frizzo para prestar informações sobre eventual inventário e representação do espólio de Lucide.
10. **17/07/2026 –** Mandado devolvido sem cumprimento por inconsistências quanto ao nome da falecida e ao endereço.
11. **29/07/2026 –** BANRISUL requereu reexpedição do mandado com as correções necessárias.
12. **12/08/2026 –** Exequente comprovou o recolhimento das despesas para cumprimento da nova diligência.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 1

1.Manifestação de juntada/virtualização dos autos físicos.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou a cópia integral dos autos físicos da Execução nº 4799627-78.2008.8.13.0702 para formação e prosseguimento do processo em meio eletrônico.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data da petição inicial:** 07/07/2008
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. **Processo preexistente à falência? SIM.**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A execução foi ajuizada anteriormente à falência e permaneceu em tramitação após a quebra, passando a Xinguleder a ser representada pela Administração Judicial. A Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702** consta expressamente como processo de referência no cadastro da execução. Atualmente, as medidas executivas concentram-se principalmente nos demais coexecutados, não tendo sido identificada providência pendente específica da Administração Judicial.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: **SIM.**

QUANTIDADE**: 3.**

A relação entre os feitos pode ser sintetizada da seguinte forma:

Execução nº 4799627-78.2008.8.13.0702 – processo analisado
↳ **Embargos à Execução nº 5495231-80.2009.8.13.0702 – Xinguleder**
Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702 → vínculo decorrente da condição falimentar e representação da Xinguleder.
Cumprimento de Sentença nº 5065278-48.2023.8.13.0702 → vínculo colateral utilizado para identificação do representante do Espólio de Lucide.

1. Embargos à Execução nº 5495231-80.2009.8.13.0702 – antigo nº 070209549523-1. Embargos opostos pela Xinguleder contra a presente execução, perante a 4ª Vara Cível de Uberlândia. Foram **baixados e arquivados em 17/02/2022**.

2. Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702. Processo falimentar da Xinguleder e **processo de referência** cadastrado na presente execução, responsável pela atual representação da empresa pela Administração Judicial.

3. Cumprimento de Sentença nº 5065278-48.2023.8.13.0702. Processo em que figuram, entre outros, Lucide Aparecida Frizzo e seu espólio. Foi utilizado pelo BANRISUL como elemento para identificar **Felipe Augusto Frizzo como representante do espólio**, com a finalidade de promover a regularização da sucessão processual de Lucide na presente execução. Trata-se, portanto, de vínculo **colateral**, e não de processo originado desta execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor histórico da execução:** R$4.078.343,32.
2. **Data-base do valor inicial:** 30/06/2008.
3. **Valor atualizado atual:** NÃO IDENTIFICADO.
4. **Situação do crédito:** execução ainda em andamento.
5. **Constrições:** consta referência a penhora anteriormente formalizada, sem valor atual de avaliação identificado.
6. **Valor habilitado, reservado ou pago na falência:** NÃO IDENTIFICADO.
7. **Potencial financeiro: PASSIVO.**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução ajuizada em 2008 pelo BANRISUL para cobrança de R$4.078.343,32 decorrentes de contratos de câmbio de exportação. A Xinguleder apresentou Embargos à Execução, posteriormente baixados e arquivados em 2022, permanecendo a execução ativa. Foi identificada **1 manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder**, de natureza de juntada/virtualização dos autos físicos. As medidas executivas mais recentes concentram-se nos coexecutados Arnaldo José Frizzo Filho e Espólio de Lucide Aparecida Frizzo, estando atualmente em curso providências destinadas à regularização da representação e citação deste último.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 4799627-78.2008.8.13.0702
2. **Número anterior:** 0702.08.799627-9
3. **Tribunal:** TJMG

4. **Estado:** MG
5. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
6. **Natureza:** Cível – bancária/contratos de câmbio
7. **Assunto:** Câmbio
8. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – Executada
9. **Parte contrária principal:** BANRISUL
10. **Data da petição inicial:** 07/07/2008
11. **Preexistente à falência:** SIM
12. **Status:** ATIVO
13. **Fase atual:** Execução / diligências contra coexecutados
14. **Valor da causa:** R$4.078.343,32
15. **Valor atualizado:** NÃO IDENTIFICADO
16. **Potencial financeiro:** PASSIVO
17. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
18. **Quantidade de manifestações: 1**
19. **Natureza da atuação:** Juntada/virtualização dos autos físicos
20. **Processos vinculados:** SIM
21. **Quantidade: 3**
22. **Números:** 5495231-80.2009.8.13.0702; 3015102-95.2006.8.13.0702; 5065278-48.2023.8.13.0702
23. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
24. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO
25. **Baixa definitiva:** NÃO

010 | PROCESSO 0484965-70.2019.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 8 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0484965-70.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe:** Habilitação de Crédito
7. **Natureza:** Falimentar
8. **Assunto:** Classificação de créditos
9. **Distribuição originária:** 23/08/2019, por dependência
10. **Cadastramento no PJe:** 31/12/2020, para fins de virtualização
11. **Valor da causa:** R$2.358.404,39
12. **Processo de referência:** Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702
13. **Requerente:** Tinto Holding Ltda., anteriormente denominada Bracol Holding Ltda.; posteriormente Massa Falida de Tinto Holding Ltda.
14. **Requerida:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
15. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
16. **Qualidade processual:** Requerida/Falida.

O carimbo dos autos físicos registra distribuição por dependência em **23/08/2019**, vinculada ao processo falimentar nº 0702.06.301510-2, correspondente ao atual nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO, apenas para providências pós-trânsito.
2. **Fase atual:** Sentença transitada em julgado; providências relativas às custas finais e posterior baixa.
3. **Último andamento relevante:** 09/07/2026 – mantida determinação de expedição de CNPDP e posterior arquivamento com baixa.
4. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 24/11/2025 – ciência da sentença.
5. **Providência pendente da Administração Judicial da Xinguleder:** NÃO.
6. **Prazo em curso para a Administração Judicial:** NÃO identificado.
7. **Trânsito em julgado:** SIM – 23/01/2026.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO identificado até o encerramento dos autos disponibilizados.

2. OBJETO DA AÇÃO

Habilitação de crédito proposta por **Tinto Holding Ltda.**, então denominada anteriormente Bracol Holding Ltda., relacionada ao crédito de **R$2.358.404,39** perante a falência da Xinguleder. A própria habilitante informou na petição inicial sua concordância com o valor já reconhecido pela

falida no edital de credores. Posteriormente, a Administração Judicial confirmou que o crédito já se encontrava incluído no Quadro Geral de Credores, na **classe quirografária**, o que levou à extinção do incidente por ausência de interesse processual.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **23/08/2019 –** Distribuição da habilitação por dependência à Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.
2. **31/12/2020 –** Cadastramento no PJe para virtualização dos autos físicos.
3. **04/04/2022 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Xinguleder e informou a decretação da falência em 02/12/2013 e seu trânsito em julgado em 18/04/2018.
4. **30/06/2022 –** Administração Judicial informou que o crédito de R$2.358.404,39 já estava habilitado como quirografário no processo falimentar.
5. **06/12/2022 –** Juízo reconheceu possível ausência superveniente de interesse processual e abriu vista à habilitante.
6. **15/12/2022 –** Tinto comunicou a decretação de sua própria falência no Processo nº 1088030-29.2016.8.26.0100.
7. **06/05/2025 –** Administração Judicial reiterou que o crédito objeto deste incidente já estava regularmente habilitado e requereu extinção por perda superveniente do interesse processual.
8. **19/08/2025 –** Administração Judicial informou que promoveria a retificação do QGC para substituir a denominação Bracol Holding Ltda. por Massa Falida de Tinto Holding Ltda.
9. **30/10/2025 –** Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porque o crédito já estava habilitado; custas pela requerente e sem honorários sucumbenciais.
10. **23/01/2026 –** Trânsito em julgado.
11. **03/03/2026 –** Custas finais atualizadas para R$16.082,17, atribuídas à Tinto Holding.
12. **03/07/2026 –** Determinada expedição de CNPDP, seguida de arquivo e baixa.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 8

1.Manifestação de juntada/virtualização.

Protocolou a cópia integral dos autos físicos para formação do processo eletrônico.

2. Regularização da representação e manifestação sobre a virtualização. Informou a falência da Xinguleder, requereu sua habilitação como representante da requerida, declarou não haver desconformidade na digitalização e requereu a guarda dos autos físicos.

3.Manifestação sobre o crédito.

Informou que os **R$2.358.404,39 já estavam habilitados no QGC, como crédito quirografário**, e requereu que a habilitante apresentasse os documentos comprobatórios do crédito.

4. Manifestação de ciência.

Manifestou ciência da comunicação sobre a falência da Tinto, requereu cumprimento de despacho dirigido ao administrador judicial daquela empresa e reiterou a manifestação anterior quanto à habilitação do crédito.

5. Manifestação.

Manifestou ciência do despacho, aguardou a intimação do administrador judicial da Tinto e reiterou os termos da manifestação de ID 9285883006.

6. Manifestação sobre o QGC e pedido de extinção.

Reafirmou que o crédito objeto da habilitação já estava regularmente incluído no QGC; esclareceu que o lançamento "BASF/Tinto Holding" se referia a crédito distinto, relacionado ao Processo nº 0027644-31.2007.8.26.0564; e requereu a extinção deste incidente, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.

7. Manifestação sobre titularidade do crédito.

Informou que o QGC seria retificado para substituir **Bracol Holding Ltda.** por **Massa Falida de Tinto Holding Ltda.** como titular do crédito de R$2.358.404,39.

8. Ciência da sentença.

Manifestou ciência da sentença de extinção e informou aguardar o regular arquivamento dos autos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data da distribuição:** 23/08/2019
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. **Processo preexistente à falência? NÃO.**

   A habilitação foi distribuída mais de um ano após o trânsito em julgado da falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

O incidente decorre diretamente da Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702 e foi ajuizado após a quebra, figurando a Xinguleder como massa falida representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A atuação da Administração Judicial concentrou-se em confirmar que o crédito de R$2.358.404,39 já estava habilitado como quirografário, esclarecer a existência de outro crédito relacionado à Tinto/BASF e promover a atualização da titularidade no QGC. A posterior falência da própria Tinto também exigiu regularização de sua representação processual.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: **SIM**.

QUANTIDADE**: 5.**

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência da Xinguleder Couros Ltda. Processo principal ao qual a habilitação foi distribuída por dependência e no qual consta o crédito quirografário de R$2.358.404,39. A falência foi decretada em 02/12/2013 e transitou em julgado em 18/04/2018.

2. Processo nº 1088030-29.2016.8.26.0100 – Falência da Tinto Holding Ltda. Tramita perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. A falência da Tinto foi decretada em 29/11/2018, passando posteriormente a ser representada pela AJ Ruiz Consultoria Empresarial S.A.

3. Agravo de Instrumento nº 2192557-19.2019.8.26.0000 – TJSP. Interposto pela Tinto contra o decreto de sua falência. O recurso foi **desprovido em 19/02/2020**; os posteriores embargos de declaração, processados no mesmo número-base, foram rejeitados.

4. AREsp nº 1.896.681/SP – registro 2021/0144367-4 – STJ. Recurso derivado da falência da Tinto, tendo como origem o Agravo nº 2192557-19.2019.8.26.0000. A consulta processual juntada aos autos não demonstra resultado definitivo do recurso.

5. Processo nº 0027644-31.2007.8.26.0564 – Execução. Processo relacionado a **crédito diverso**, anteriormente registrado no QGC sob a denominação "BASF/Tinto Holding". Segundo a Administração Judicial, houve reconhecimento de sucessão empresarial, posterior redirecionamento à JBS S.A. e acordo entre JBS e BASF, encontrando-se o feito suspenso quando da manifestação de maio de 2025. Seu conteúdo integral não foi disponibilizado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor do crédito objeto do incidente:** R$2.358.404,39.
2. **Classificação:** Quirografário.
3. **Situação:** Crédito já habilitado no Quadro Geral de Credores da Xinguleder.
4. **Controvérsia sobre valor:** NÃO identificada.
5. **Custas finais do incidente:** atribuídas à requerente Tinto Holding, sem repercussão direta sobre o passivo da Xinguleder.
6. **Potencial financeiro: PASSIVO JÁ CONSOLIDADO**, pois o crédito integra o QGC e o incidente foi extinto sem criação de nova obrigação.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Habilitação distribuída em 2019 pela Tinto Holding para tratar de crédito quirografário de **R$2.358.404,39** perante a Massa Falida de Xinguleder. A Administração Judicial demonstrou que o crédito já estava regularmente habilitado no QGC, esclareceu questões posteriores sobre a denominação da credora e distinguiu outro crédito ligado à BASF/Tinto. O incidente foi extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com trânsito em julgado em **23/01/2026**, restando apenas providências relativas às custas atribuídas à requerente e à baixa formal dos autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0484965-70.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Habilitação de Crédito
5. **Natureza:** Falimentar
6. **Assunto:** Classificação de créditos
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – Requerida/Falida
8. **Parte contrária principal:** Massa Falida de Tinto Holding Ltda.
9. **Distribuição:** 23/08/2019
10. **Preexistente à falência:** NÃO
11. **Status:** ATIVO – somente providências pós-trânsito
12. **Fase atual:** Custas finais/CNPDP e baixa
13. **Valor da causa:** R$2.358.404,39
14. **Valor relevante:** R$2.358.404,39 – crédito quirografário habilitado
15. **Potencial financeiro:** CONSOLIDADO
16. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
17. **Quantidade de manifestações: 8**

18. **Processos vinculados:** SIM
19. **Quantidade: 5**
20. **Números:** 3015102-95.2006.8.13.0702; 1088030-29.2016.8.26.0100; 2192557-19.2019.8.26.0000; AREsp 1.896.681/SP (2021/0144367-4); 0027644-31.2007.8.26.0564
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
22. **Trânsito em julgado:** SIM – 23/01/2026
23. **Baixa definitiva:** NÃO identificada

011 | PROCESSO 3015102-95.2006.8.13.0702

Classe: Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | **Atuação AJ:** 19 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 3015102-95.2006.8.13.0702
2. **Número anterior/referência:** 0702.06.301510-2
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe:** Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
8. **Natureza:** Falimentar
9. **Assunto:** Recuperação Judicial e Falência
10. **Data do ajuizamento originário:** 25/06/2006
11. **Migração/última distribuição no PJe:** 15/10/2020
12. **Valor da causa:** R$2.234.483,80
13. **Requerente originário:** BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.
14. **Requerente atual:** Banco Crefisa S.A., sucessor do BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.
15. **Requerida/Falida:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.
16. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
17. **Qualidade processual:** Falida.

    A petição inicial constante das páginas 18 a 21 do PDF demonstra que o BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. requereu a falência da então **Braspelco Indústria e Comércio Ltda.**, atribuindo à causa o valor de R$2.234.483,80. O registro posterior dos autos confirma que a ação foi proposta em 25/06/2006 e que Braspelco passou a denominar-se Xinguleder Couros Ltda.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** Administração e liquidação falimentar, com arrecadação/consolidação patrimonial, consolidação definitiva do Quadro Geral de Credores e preparação para início da alienação dos ativos.
3. **Último andamento relevante:** 05/08/2026 – decisão determinando nova manifestação do Administrador Judicial e apresentação de cronograma para conclusão da arrecadação patrimonial, consolidação do ativo, análise definitiva do QGC e início da alienação.
4. **Última manifestação identificada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 27/05/2026 – ID 10687366340.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM – manifestação sobre os IDs indicados na decisão de 05/08/2026, especialmente o requerimento de ID 9624380403, ainda não apreciado, bem como apresentação do cronograma determinado pelo Juízo.
6. **Prazo expresso para cumprimento:** Não identificado na decisão disponibilizada.

7. **Sentença de quebra:** 02/12/2013.
8. **Trânsito em julgado da sentença falimentar:** 18/04/2018.
9. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se do processo falimentar instaurado a pedido do **BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.**, atualmente sucedido pelo Banco Crefisa S.A., contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda. O pedido originou-se do alegado inadimplemento de obrigações decorrentes de adiantamentos vinculados a contratos de câmbio, tendo o credor indicado, à época, débito de **US$961.688,81** e requerido a decretação da falência com fundamento na impontualidade. O pedido foi julgado procedente em 02/12/2013, seguindo-se a administração da massa, arrecadação do ativo, formação e consolidação do quadro de credores e demais atos próprios do procedimento falimentar.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **25/06/2006 –** BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. ajuizou pedido de falência contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atribuindo à causa o valor de R$2.234.483,80.
2. **02/12/2013 –** Pedido de falência julgado procedente, com decretação da quebra da Braspelco, posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.; o termo legal foi fixado em 14/06/2006.
3. **18/04/2018 –** Trânsito em julgado da sentença falimentar.
4. **21/11/2018 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi nomeado Administrador Judicial, conforme decisão reproduzida no Termo de Compromisso constante da página 914 do PDF.
5. **11/02/2019 –** Assinatura do Termo de Compromisso de Administrador Judicial pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
6. **15/10/2020 –** Migração/distribuição do processo para o PJe.
7. **04/12/2020 –** Administração Judicial concordou com a virtualização, atualizou dados para intimações e requereu a manutenção da guarda dos autos físicos.
8. **23/08/2022 –** Administrador Judicial apresentou relatório abrangente sobre o QGC, habilitações, prestação de contas e arrecadação patrimonial, registrando a existência de mais de 300 processos ativos e a necessidade de continuidade dos trabalhos de consolidação.
9. **16/05/2024 –** Trânsito em julgado e baixa, no STJ, do AREsp nº 2.428.328/MG, vinculado a controvérsia decorrente do processo falimentar.
10. **27/05/2026 –** Administrador Judicial informou que existem bens móveis e imóveis arrecadados, que a consolidação patrimonial estava em fase final e que a alienação dos ativos ainda não havia sido iniciada.
11. **05/08/2026 –** Juízo determinou manifestação sobre requerimentos pendentes e apresentação de cronograma para conclusão da arrecadação, consolidação do ativo, análise definitiva do QGC e início da alienação.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 19.

Para a contagem, foram consideradas apenas as manifestações **efetivamente elaboradas/subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder**, inclusive aquelas originariamente protocoladas nos autos físicos e posteriormente migradas ao PJe. **Não foram contados** o Termo de Compromisso, procurações,

substabelecimentos, documentos meramente anexos, decisões/certidões antigas que aparecem eletronicamente assinadas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder em razão da migração, nem duplicações da mesma peça.

1. 08/03/2019 – ID 1417979829 – Manifestação/relatório inicial da Administração Judicial. Primeira manifestação substancial identificada após a assunção do encargo. Relatou diligências iniciais destinadas à identificação da estrutura societária, obtenção de documentos e informações e localização de patrimônio, consignando que o relatório sobre as causas e circunstâncias da falência seria desenvolvido a partir da obtenção dos elementos solicitados. A peça consta das páginas 917 a 926 do PDF.

2. 07/05/2019 – ID 1418024805 – Manifestação sobre o Juízo Universal. Requereu a expedição de ofícios aos Juízos informados pela falida para comunicação da quebra e remessa, quando juridicamente cabível, dos processos envolvendo bens, interesses e negócios da falida ao Juízo Universal. O pedido foi apreciado pelo Juízo, que determinou a expedição dos ofícios com ressalva das hipóteses legalmente excluídas da competência universal.

3. 23/08/2019 – ID 1418024822 – Manifestação para expedição de ofícios. Requereu a juntada das guias referentes às custas e despesas postais, com a finalidade de viabilizar a expedição dos ofícios anteriormente determinados. A mesma manifestação aparece reproduzida novamente nos autos migrados, razão pela qual foi contabilizada **uma única vez**.

4. 04/12/2019 – ID 1418689811 – Manifestação sobre a execução nº 0027644-31.2007.8.26.0564.
Manifestou-se acerca de requerimento da BASF e da controvérsia sobre eventual sucessão empresarial da falida. Registrou que a questão ainda estava submetida a apuração na execução, informou a oposição de embargos de declaração perante aquele Juízo e comunicou que levaria os fatos ao relator do recurso no TJSP, especialmente quanto ao termo legal da falência fixado em 14/06/2006 e seus possíveis reflexos sobre a competência.

5. 04/12/2020 – ID 1673379870 – Manifestação sobre a virtualização dos autos. Concordou com a virtualização, informou não ter identificado desconformidades na digitalização, atualizou o endereço da Administração Judicial, requereu que as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome e manifestou interesse na guarda dos autos físicos.

6. 26/05/2022 – ID 9470224019 – Manifestação de juntada. Promoveu a juntada de cópia integral do **Agravo de Instrumento nº 0170900-91.2014.8.13.0000**. Os documentos que integram a cópia do recurso não foram contabilizados separadamente como manifestações do Administrador Judicial.

7. 17/08/2022 – ID 9562078882 – Manifestação sobre crédito de honorários do Estado de Minas Gerais.
Informou que o crédito decorrente do cumprimento de sentença nº 2299469-22.2005.8.13.0702 ainda não constava do quadro de credores e esclareceu que o QGC estava em processo de consolidação, sujeito às necessárias retificações e ratificações.

8. 17/08/2022 – ID 9580283531 – Manifestação em resposta à 2ª Vara do Trabalho de Itumbiara/GO.
Informou que o procedimento falimentar se encontrava em fase de arrecadação de bens e que, naquele momento, não era possível indicar bens não essenciais para satisfação do crédito da União, devendo-se aguardar a conclusão da arrecadação patrimonial e da consolidação do quadro de credores.

9. 23/08/2022 – ID 9586116355 – Manifestação/relatório geral do Administrador Judicial. Apresentou manifestação abrangente sobre a condução da falência. Ratificou o aceite do encargo e dos honorários; informou a guarda dos documentos e livros da falida; descreveu o estágio de consolidação do QGC e a existência de mais de 300 processos ativos; registrou que a

relação então apresentada pela falida continha 271 credores; detalhou habilitações e divergências em análise; prestou informações sobre arrecadação de bens móveis e imóveis e diligências em diversas localidades; e requereu dilação de prazo para o QGC, para conclusão da arrecadação e para prestação de contas.

10. 18/08/2023 – ID 9895992342 – Manifestação de retificação do QGC. Em cumprimento a determinação judicial, informou ter promovido a substituição, no Quadro Geral de Credores, dos credores originários Bradesco Auto/RE Cia. de Seguros e Bradesco Seguros S.A. por **Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.**

11. 13/12/2023 – ID 10137872885 – Manifestação sobre habilitação de honorários e créditos públicos.
Analisou crédito de honorários sucumbenciais oriundo do cumprimento de sentença nº 0001830-88.2010.8.12.0018, apontou incidência de encargos posteriores à quebra, apresentou cálculo de **R$17.397,48** e informou sua habilitação na classe trabalhista. Na mesma peça, manifestou-se sobre requerimento do Estado de Goiás e requereu providências relacionadas ao Incidente de Classificação de Crédito Público – ICCP para as Fazendas Públicas credoras.

12. 12/07/2024 – ID 10263988214 – Manifestação sobre múltiplas habilitações. Informou a inclusão no QGC do crédito de **Tolentino Advogados**, no valor de R$10.000,00, na classe trabalhista; reiterou a habilitação do crédito da **BMF – Belgo Mineira Fomento Mercantil Ltda.**, no valor de R$1.702.938,12, como quirografário; e do crédito de **Glézio Rocha Advogados**, no valor de R$170.293,81, na classe trabalhista. Reiterou que o QGC ainda não estava definitivamente consolidado.

13. 14/10/2024 – ID 10326145218 – Manifestação sobre crédito da Deccache Advogados. Informou que o crédito discutido na habilitação nº 0479338-85.2019.8.13.0702 já havia sido incluído no QGC, na classe trabalhista, e reiterou que a apresentação definitiva do quadro dependeria da solução das pendências ainda existentes.

14. 13/12/2024 – ID 10362856299 – Manifestação sobre FGTS, Estado de Goiás e Estado de Minas Gerais.
Manifestou concordância com a adequação da representação judicial do FGTS para a PGFN; analisou o pedido de créditos públicos apresentado pelo Estado de Goiás e apontou risco de duplicidade quanto a CDAs já abrangidas por penhora anteriormente averbada, requerendo revisão; e informou a habilitação de crédito de custas judiciais do Estado de Minas Gerais no valor de **R$12.193,34**.

15. 29/04/2025 – ID 10439625194 – Manifestação sobre pedidos de credores. Não se opôs aos requerimentos de representação e intimação formulados pelo BNDES; confirmou que o crédito de **Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda., no valor de R$130.816,75**, já estava incluído no QGC como quirografário; e não apresentou objeção à habilitação processual de Laércio Vendruscolo. Informou, ainda, que o QGC se encontrava em fase final de conferência.

16. 09/06/2025 – ID 10468226123 – Manifestação sobre ação trabalhista. Manifestou ciência do ajuizamento da reclamação trabalhista nº 0010727-17.2025.5.03.0104, em curso perante a 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia, e informou que adotaria as diligências cabíveis naquele processo.

17. 26/09/2025 – ID 10547576439 – Manifestação sobre habilitação de José Eduardo Costa Monte Alegre Toro.
Prestou esclarecimentos quanto ao crédito discutido na habilitação nº 0482548-47.2019.8.13.0702, informou sua inclusão no QGC com divisão entre a classe trabalhista, observado o limite legal, e a classe quirografária quanto ao excedente, e reiterou que o quadro ainda não estava integralmente consolidado.

18. 09/02/2026 – ID 10624280488 – Manifestação sobre o ICCP do Estado de Goiás. Reiterou os termos da manifestação de ID 10362856299 e esclareceu que a admissibilidade e a

definição do procedimento do Incidente de Classificação de Créditos Públicos constituíam matéria sujeita à apreciação do Juízo. **A data considerada é a da assinatura eletrônica, 09/02/2026; o fecho material da peça contém "09 de fevereiro de 2025", em divergência com o registro eletrônico.**

19. 27/05/2026 – ID 10687366340 – Manifestação sobre ativo, execução fiscal e estágio da falência.
Informou que a Massa possui bens móveis e imóveis arrecadados, ainda em fase final de consolidação patrimonial, e que a alienação dos ativos não havia sido iniciada. Quanto à Execução Fiscal nº 5006963-79.2021.8.13.0287, informou que os créditos tributários estavam em análise, validação e consolidação no QGC. Esclareceu, por fim, que ainda não era possível aferir a suficiência patrimonial da Massa nem estabelecer previsão de pagamento dos créditos sujeitos à ordem legal de preferência.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data do ajuizamento:** 25/06/2006
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. **Processo preexistente à falência? SIM.**

Trata-se, contudo, **do próprio processo falimentar**: foi instaurado em 2006, a quebra foi decretada em 02/12/2013 e a sentença falimentar transitou em julgado em 18/04/2018.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Por se tratar do **processo principal de falência**, é neste feito que se concentram a representação judicial da Massa, a arrecadação e consolidação de seus ativos, a formação e retificação do Quadro Geral de Credores, a análise de habilitações e divergências, as comunicações com outros Juízos e a futura realização do patrimônio e pagamento dos credores segundo a ordem legal. Em maio de 2026, a arrecadação patrimonial ainda estava em fase final de consolidação, o QGC permanecia sujeito a análise definitiva e a alienação dos ativos ainda não havia sido iniciada.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.
QUANTIDADE EXATA ATUAL: NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR.

O próprio Administrador Judicial registrou, em 23/08/2022, a existência de **mais de 300 processos ativos**, além de habilitações administrativas e judiciais, razão pela qual os autos disponibilizados não permitem atribuir com segurança um número único e atual de processos vinculados.

Entre os principais processos autônomos expressamente identificados no arquivo, sem caráter exaustivo, constam:

1. Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.144917-8/001 – numeração única 1449186-38.2021.8.13.0000 – TJMG.
Interposto por Arnaldo José Frizzo Filho, figurando BASF S.A. e Xinguleder entre os agravados, relacionado à competência para execução envolvendo a falida. O recurso foi **desprovido**.

2. AREsp nº 2.428.328/MG – 2023/0250645-3 – STJ.
Derivado do Agravo nº 1.0000.21.144917-8/001. Houve trânsito em julgado e baixa ao TJMG em **16/05/2024**.

3. Agravo de Instrumento nº 0170900-91.2014.8.13.0000.
Processo cuja cópia integral foi juntada pelo Administrador Judicial aos autos principais em 26/05/2022. Demais elementos necessários para síntese segura de seu resultado não foram identificados nos trechos analisados.

4. Processo nº 5036224-08.2021.8.13.0702 – Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário.
Tramita perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia, tendo como processo de referência a presente falência. Os autos registram expressamente seu apensamento ao processo falimentar. Valor da causa indicado: R$26.276.303,01.

5. Processo nº 0027644-31.2007.8.26.0564 – Execução de Título Extrajudicial – TJSP.
Execução movida pela BASF, ligada às discussões sobre sucessão empresarial e competência do Juízo falimentar. A consulta juntada ao processo registrava o feito como suspenso em 2020.

6. Processo nº 0483488-12.2019.8.13.0702 – Habilitação de Crédito – Tolentino Advogados.
Vinculado à falência. Houve trânsito em julgado da sentença em 11/04/2023 e o Administrador Judicial posteriormente informou a inclusão do crédito de R$10.000,00 no QGC, na classe trabalhista.

7. Processo nº 5012048-91.2023.8.13.0702 – Habilitação de Crédito.
Proposto por BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda. e Glézio Rocha Advogados, tendo a Xinguleder no polo passivo e a falência como processo de referência. Os respectivos créditos foram posteriormente informados como habilitados no QGC.

8. Processo nº 0482548-47.2019.8.13.0702 – Habilitação de Crédito.
Habilitação formulada por José Eduardo Costa Monte Alegre Toro, diretamente vinculada ao processo falimentar.

9. Processo nº 0438507.28.2007.8.09.0087 – Execução Fiscal – Estado de Goiás x Xinguleder Couros Ltda.
Tramita em Itumbiara/GO. Houve **penhora no rosto dos autos da falência**, posteriormente considerada pela Administração Judicial ao analisar possível duplicidade de créditos tributários.

10. Processo nº 5006963-79.2021.8.13.0287 – Execução Fiscal – Município de Guaxupé x Xinguleder.
Execução fiscal que motivou pedidos recentes de informação ao Juízo falimentar. Em maio de 2026, o Administrador Judicial informou que os créditos nela exigidos ainda estavam sujeitos a análise, validação e classificação no âmbito falimentar.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$2.234.483,80.
2. **Débito indicado na petição inicial:** US$961.688,81, valor histórico relacionado às obrigações que fundamentaram o pedido de falência, sem atualização ou conversão atual identificada nos autos analisados.
3. **Relação histórica apresentada pela falida e reportada pelo AJ em 23/08/2022:** 271 credores, totalizando **R$471.299.094,34**. Esse montante **não deve ser tratado como valor definitivo do passivo atual**, pois, na própria manifestação, o Administrador Judicial informou que o QGC ainda estava sujeito à análise de habilitações, divergências, retificações e consolidação.
4. **Valor atual consolidado do ativo:** Não identificado nos autos disponibilizados.
5. **Valor definitivo e atual do QGC:** Não identificado; o quadro ainda não estava definitivamente consolidado até os últimos atos analisados.
6. **Situação dos ativos em 27/05/2026:** existência de bens móveis e imóveis arrecadados, com arrecadação/consolidação patrimonial em fase final; alienação ainda não iniciada.
7. **Previsão de pagamento aos credores:** Não identificada. O Administrador Judicial informou não ser possível, naquele estágio, aferir a suficiência patrimonial da Massa para satisfação dos créditos.
8. **Potencial financeiro: PASSIVO – em consolidação e liquidação falimentar.**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se do processo principal de falência ajuizado em 25/06/2006 pelo BPN Brasil Banco Múltiplo S.A., atualmente sucedido pelo Banco Crefisa S.A., contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. A quebra foi decretada em 02/12/2013 e transitou em julgado em 18/04/2018. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder exerce a Administração Judicial, tendo sido identificadas **19 manifestações próprias** nos autos analisados. O feito permanece ativo, com arrecadação e consolidação patrimonial, análise definitiva do QGC e preparação da futura alienação dos ativos. A decisão de 05/08/2026 determinou nova manifestação do Administrador Judicial e apresentação de cronograma para conclusão dessas etapas, inexistindo, nos autos disponibilizados, QGC definitivo, valor consolidado do ativo ou previsão de pagamento aos credores.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 3015102-95.2006.8.13.0702
2. **Número anterior:** 0702.06.301510-2
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** MG
5. **Classe:** Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
6. **Natureza:** Falimentar
7. **Assunto:** Recuperação Judicial e Falência
8. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – Falida
9. **Parte contrária principal:** Banco Crefisa S.A., sucessor de BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.
10. **Ajuizamento:** 25/06/2006
11. **Preexistente à falência:** SIM – trata-se do próprio processo falimentar, ajuizado antes do trânsito da sentença de quebra
12. **Status:** ATIVO
13. **Fase atual:** Arrecadação/consolidação patrimonial, consolidação definitiva do QGC e preparação para alienação dos ativos
14. **Valor da causa:** R$2.234.483,80
15. **Valor atualizado/consolidado do passivo:** Não identificado nos autos disponibilizados
16. **Potencial financeiro:** PASSIVO
17. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
18. **Quantidade de petições/manifestações identificadas: 19**
19. **Processos vinculados:** SIM
20. **Quantidade exata de vinculados:** NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR; em 23/08/2022, o AJ informou a existência de mais de 300 processos ativos, além das habilitações administrativas e judiciais
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM – manifestação determinada em 05/08/2026 e apresentação de cronograma
22. **Trânsito em julgado da sentença falimentar:** SIM – 18/04/2018
23. **Baixa definitiva:** NÃO.

012 | PROCESSO 0228980-09.1996.8.13.0702

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0228980-09.1996.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** nº 35.696 e 0702.96.022898-0
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia
7. **Classe processual:** Execução Fiscal
8. **Natureza:** Tributária – execução fiscal estadual
9. **Assunto principal:** ICMS/tributos estaduais
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 11/03/1993
11. **Valor da causa cadastrado no PJe:** R$568.768,25
12. **Processo principal/apensamento:** Execução Fiscal nº 2200129-08.2005.8.13.0702, antiga nº 0702.05.220012-9

Partes:

1. **Exequente:** Estado de Minas Gerais.
2. **Executados:** Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.; Couros Maier Ltda.; Lowo Comércio e Representações Ltda. – ME; Mococa Mercantil Ltda.; e Arnaldo José Frizzo Filho.
3. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO.
4. **Qualidade processual:** Executada.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** Execução fiscal em prosseguimento, com os atos satisfativos relativos ao numerário constrito vedados até deliberação do Juízo falimentar sobre sua destinação.
3. **Último andamento relevante:** em 05/08/2026, foram juntadas ao processo de origem a decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento nº 1.0000.26.407081-4/001 e a certidão de seu trânsito em julgado em 22/07/2026.
4. **Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial:** em 04/06/2026, petição de ID 10691604630, subscrita por Andrei Cassiano, comunicando a interposição do agravo e requerendo reconsideração.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO. Aguarda-se deliberação do Juízo da 6ª Vara Cível no processo falimentar acerca da destinação do depósito judicial.
6. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO.
7. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Minas Gerais para cobrança de crédito de ICMS constituído contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda., e seus coobrigados, decorrente, conforme a CDA e os documentos fiscais, de recolhimentos a menor e de saídas de mercadorias industrializadas sem a incidência ou o débito do imposto. A pretensão executiva foi parcialmente revista em razão do resultado dos Embargos à Execução nº 0228964-55.1996.8.13.0702, e o crédito tributário foi posteriormente atualizado para R$707.942,20 em 24/06/2025. A controvérsia mais recente envolve a destinação de valores bloqueados em 2010 e mantidos em conta judicial, cuja eventual arrecadação pela Massa foi submetida ao Juízo falimentar.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. 11/03/1993 – Distribuída a execução fiscal, fundada na CDA/PTA nº 01.000013994-87, pelo valor originário de Cr$2.772.273.994,14.
2. 06/04/1993 – Citada a Braspelco; a primeira penhora de equipamento foi posteriormente anulada por ainda não terem sido citados todos os coexecutados.
3. 03/11/1993 – Citados coobrigados e realizada nova penhora de um fulão da Braspelco, com Arnaldo José Frizzo Filho como depositário.
4. 27/12/2006 – Após o provimento parcial da apelação nos Embargos à Execução, o Estado informou a revisão quantitativa do crédito; em 02/07/2008, o saldo apresentado era de R$527.692,76.
5. 18/07/2007 – Certificado que os Embargos à Execução haviam sido julgados improcedentes em primeiro grau e parcialmente reformados pela 7ª Câmara Cível; os recursos especiais de ambas as partes tiveram seguimento negado, assim como o agravo regimental.
6. 25/06/2009 e 04/09/2009 – Determinada a reunião com a Execução Fiscal nº 2200129-08.2005.8.13.0702 e deferida penhora de 5% do faturamento da Xinguleder, a ser implementada após a satisfação do crédito do processo apensado.
7. 28/09/2010 a 08/10/2010 – O BacenJud registrou bloqueio total de R$2.736,25 em contas da Xinguleder, com transferência para conta judicial; a parcela principal individualizada foi de R$2.694,04.
8. 02/12/2013 – Decretada a falência da Xinguleder no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.
9. 09/03/2022 – Autos físicos virtualizados e cadastrados no PJe.
10. 08/08/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu regularização da representação da Massa, correção de falhas da virtualização, guarda dos autos físicos e justiça gratuita.
11. 25/01/2023 – Deferida a justiça gratuita à Xinguleder; determinada a juntada da folha física nº 28, posteriormente certificada como inexistente também nos autos físicos.
12. 06/06/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder opôs embargos de declaração para corrigir o valor do débito mencionado na decisão e o cadastro processual; não foi localizada decisão expressa sobre o recurso.
13. 20/08/2024 a 18/11/2024 – Deferidas medidas executivas; foram inseridas restrições Renajud em quatro veículos vinculados à Xinguleder e anotação no Serasajud.
14. 09/06/2025 e 18/06/2025 – Determinada a transferência de valores bloqueados de coexecutados ao Estado, com abatimento no débito; Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder manifestou ciência e ressalvou a necessidade de atualização do saldo.
15. 13/10/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu que o bloqueio histórico de 2010 fosse remetido ao Juízo falimentar para integrar o ativo da Massa.
16. 07/05/2026 – O Juízo indeferiu a remessa e manteve a constrição em favor da execução fiscal.

17. 04/06/2026 – A Xinguleder, por advogado diverso do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, interpôs o Agravo de Instrumento nº 4070822-98.2026.8.13.0000, TJ nº 1.0000.26.407081-4/001, e requereu reconsideração.
18. 10/06/2026 – Deferida tutela recursal para impedir a conversão em renda dos valores enquanto pendente a controvérsia.
19. 12/06/2026 – Em juízo de retratação, revogada a decisão de 07/05/2026; determinada a submissão da destinação do numerário ao Juízo da Falência e vedados atos satisfativos até ulterior deliberação.
20. 24/06/2026 – O agravo foi julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto, em razão da retratação positiva.
21. 09/07/2026 – Ofício e extrato da conta judicial encaminhados ao Juízo da 6ª Vara Cível.
22. 22/07/2026 – Trânsito em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento.
23. 05/08/2026 – Juntadas ao processo principal a decisão e a certidão de trânsito do agravo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 4.

1. 08/08/2022 – ID 9571557419, págs. 1/11 – Manifestação de regularização da representação processual, correção da virtualização, guarda dos autos físicos e pedido de justiça gratuita. Requereu o cadastramento como representante e advogado principal da Massa, apontou ausência da folha 28 e ilegibilidade de folhas digitalizadas, manifestou interesse na guarda do processo físico e apresentou documentação econômico-financeira. A gratuidade foi deferida; a serventia certificou que a folha 28 também não existia no processo físico e que as demais folhas haviam sido digitalizadas no estado em que se encontravam.
2. 06/06/2023 – ID 9828609444, págs. 1/5 – Embargos de declaração. Alegou erro material na decisão de ID 9609892222, que tratara como dívida em reais o valor histórico lançado em cruzeiros, e requereu correção do valor da causa/cadastro, remessa à Contadoria e regularização da representação. Não foi localizada decisão expressa sobre os embargos nos autos disponibilizados.
3. 18/06/2025 – ID 10475574060, pág. 1/1 – Manifestação de ciência da ordem de transferência. Ressalvou que os valores transferidos deveriam ser abatidos do montante executado e aguardou planilha atualizada do Estado para apuração do saldo remanescente.
4. 13/10/2025 – ID 10559454936, págs. 1/2 – Pedido de remessa do numerário ao Juízo falimentar. Sustentou que o bloqueio de 2010, ainda mantido em conta judicial, deveria integrar o ativo da Massa. O pedido foi inicialmente indeferido em 07/05/2026; após agravo interposto por outros advogados da Xinguleder, o Juízo se retratou em 12/06/2026 e submeteu a destinação dos valores ao Juízo da Falência, sem determinar transferência imediata.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 11/03/1993.
2. Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.
3. Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A execução já se encontrava em curso havia mais de vinte anos quando a falência foi decretada em 02/12/2013. A falência levou à alteração da representação da Xinguleder, regularizada pela

Administração Judicial em 2022, e ao deferimento da justiça gratuita. Produziu ainda repercussão direta sobre a destinação do numerário bloqueado antes da quebra: após pedido da Administração Judicial e recurso subscrito por outros patronos da Massa, o Juízo da execução revogou o indeferimento inicial e submeteu a questão ao Juízo falimentar, ficando vedados atos satisfativos sobre o depósito até essa deliberação.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: **SIM**.

QUANTIDADE: **5**.

1. Processo **nº 0228964-55.1996.8.13.0702**, antiga numeração **0702.96.022896-4**.

   Tipo de vínculo: Embargos vinculados à execução fiscal.

   Classe/natureza: Embargos à Execução Fiscal.

   Partes principais: Braspelco/Xinguleder e Estado de Minas Gerais.

   Polo da Xinguleder: Embargante.

   Relação com o processo analisado: discutiu a exigibilidade e a quantificação do crédito executado.

   Situação/resultado: improcedência em primeiro grau, com provimento parcial da apelação e revisão quantitativa do crédito; conteúdo integral não disponibilizado.

1. Processo **nº 1.0000.00.308341-7/004.**

Tipo de vínculo: Recurso autônomo decorrente dos Embargos à Execução.

Classe/natureza: Recurso Especial.

Partes principais: Braspelco/Xinguleder e Estado de Minas Gerais.

Polo da Xinguleder: não identificado com segurança no incidente nº /004; a certidão registra a interposição de recursos especiais por ambas as partes na cadeia recursal.

Relação com o processo analisado: integrou a cadeia recursal que definiu os limites do crédito fiscal.

Situação/resultado: seguimento negado aos recursos especiais de ambas as partes e ao agravo regimental, conforme certidão de 18/07/2007; conteúdo integral não disponibilizado.

1. Processo nº 2200129-08.2005.8.13.0702, antiga numeração **0702.05.220012-9.**

Tipo de vínculo: Execução fiscal reunida/apensada.

Classe/natureza: Execução Fiscal.

Partes principais: Estado de Minas Gerais e Xinguleder Couros Ltda.

Polo da Xinguleder: Executada.

Relação com o processo analisado: a penhora de faturamento deferida nesse feito foi estendida à execução ora analisada, que posteriormente constou como apensada ao processo.

Situação/resultado: não identificado nos autos disponibilizados; conteúdo integral não disponibilizado.

1. Processo **nº 3015102-95.2006.8.13.0702**.

   Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder.

   Classe/natureza: Falência.

   Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e credores.

Polo da Xinguleder: Falida.

Relação com o processo analisado: fundamenta a representação pela Administração Judicial e é o juízo competente para deliberar sobre a destinação do depósito judicial.

Situação/resultado: falência decretada em 02/12/2013 e transitada em julgado em 18/04/2018; recebeu ofício em 09/07/2026 para deliberar sobre o numerário; conteúdo integral não disponibilizado.

1. **Processo nº 4070822-98.2026.8.13.0000, TJ nº 1.0000.26.407081-4/001**.

   Tipo de vínculo: Recurso autônomo contra decisão proferida nesta execução.

   Classe/natureza: Agravo de Instrumento.

   Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Estado de Minas Gerais.

   Polo da Xinguleder: Agravante.

   Relação com o processo analisado: impugnou o indeferimento da remessa do depósito ao Juízo falimentar.

   Situação/resultado: tutela recursal deferida; após retratação positiva do Juízo de origem, o recurso foi julgado prejudicado e transitou em julgado em 22/07/2026.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa cadastrado no PJe:** R$568.768,25.
2. **Valor originalmente executado:** Cr$2.772.273.994,14.
3. **Valor do crédito após revisão decorrente dos Embargos à Execução:** R$527.692,76, informado em 02/07/2008.
4. **Valor atualizado mais recente identificado:** R$707.942,20 em 24/06/2025; não foi localizado cálculo posterior com eventual abatimento de valores transferidos.
5. **Valor bloqueado em contas da Xinguleder em 2010:** R$2.736,25 segundo o total do BacenJud; a parcela principal individualizada na conta judicial foi de R$2.694,04.
6. Saldo projetado da conta judicial em 09/07/2026: R$7.343,73.
7. **Valor potencialmente recuperável pela Massa:** limitado ao saldo do depósito que o Juízo falimentar venha a determinar integrar o ativo; ainda não reconhecido definitivamente.

   POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO, com possível recuperação incidental do depósito judicial.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução fiscal permanece ativa para cobrança de crédito estadual de ICMS contra a Xinguleder e coexecutados, com último valor atualizado identificado de R$707.942,20. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou 4 manifestações, voltadas à regularização da representação, justiça gratuita, correção do valor processual, controle dos abatimentos e arrecadação do bloqueio de 2010. A controvérsia sobre esse depósito foi submetida ao Juízo falimentar após retratação do Juízo da execução; o agravo correspondente foi julgado prejudicado e transitou em julgado, permanecendo vedada a satisfação do numerário até deliberação da 6ª Vara Cível. Não há prazo ou providência imediata da Administração Judicial identificado nos autos, mas o passivo fiscal segue aberto e a possível recuperação do depósito ainda depende de decisão no processo falimentar.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0228980-09.1996.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG

3. **Estado:** MG
4. **Classe processual:** Execução Fiscal
5. **Natureza:** Tributária – execução fiscal estadual
6. **Assunto principal:** ICMS/tributos estaduais
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – executada
8. **Parte contrária principal:** Estado de Minas Gerais
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 11/03/1993
10. **Processo preexistente à falência?** SIM
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Execução fiscal; destinação do depósito submetida ao Juízo falimentar, sem atos satisfativos até deliberação
13. **Valor da causa:** R$568.768,25
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$707.942,20 em 24/06/2025; depósito com saldo projetado de R$7.343,73 em 09/07/2026
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO
16. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM
17. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 4
18. **Possui processos vinculados?** SIM
19. **Quantidade de processos vinculados**: 5
20. **Números dos processos vinculados:** 0228964-55.1996.8.13.0702; 1.0000.00.308341-7/004; 2200129-08.2005.8.13.0702; 3015102-95.2006.8.13.0702; 4070822-98.2026.8.13.0000, TJ nº 1.0000.26.407081-4/001
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
22. Trânsito em julgado do processo? NÃO
23. **Data do trânsito em julgado:** Não aplicável ao processo principal; o agravo vinculado transitou em 22/07/2026
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

013 | PROCESSO 5036224-08.2021.8.13.0702

Classe: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5036224-08.2021.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe processual:** Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário
7. **Natureza:** Cível – falimentar
8. **Assunto cadastrado:** Recuperação judicial e Falência
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 12/11/2021
10. **Valor da causa:** R$26.276.303,01
11. Processo de referência: **3015102-95.2006.8.13.0702**
12. **Requerente:** Massa Falida do Banco Santos S.A.
13. **Requerida:** Xinguleder Couros Ltda.
14. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
15. **Qualidade processual:** requerida.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** instrução processual, com produção de prova pericial contábil.
3. Perita nomeada: Gislaine Lopes dos Reis, CRC/MG nº 118090/O-1.
4. **Situação da perícia:** a perita aceitou o encargo, os quesitos foram apresentados e o início dos trabalhos foi designado para 20/02/2026. Em 11/05/2026, a perita foi intimada a apresentar o laudo no prazo de 30 dias.
5. Laudo pericial: **não localizado nos documentos disponibilizados**.
6. **Última movimentação de primeiro grau relacionada à instrução:** 11/05/2026 – intimação da perita para apresentação do laudo.
7. **Última movimentação constante da relação documental:** 13/06/2026 – juntada de documentos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.400527-5/001 e do Agravo Interno nº 1.0000.25.400527-5/002.
8. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 05/12/2025 – apresentação de quesitos para a perícia contábil, ID 10593935094.
9. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada.
10. **Providência pendente de terceiro:** apresentação do laudo pela perita judicial.
11. **Prazo em curso para a Administração Judicial:** não identificado.
12. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO
13. Sentença de mérito: **NÃO localizada**
14. **Baixa ou arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de pedido de restituição ajuizado pela Massa Falida do Banco Santos S.A. contra a Xinguleder Couros Ltda., atual denominação da Braspelco Indústria e Comércio Ltda. A requerente afirma ser credora da Xinguleder em razão de cinco Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio – ACCs: O valor nominal total indicado nos contratos corresponde a **US$3.900.000,00**. Segundo a petição inicial, os valores foram integralmente disponibilizados à Xinguleder, mas as obrigações não teriam sido liquidadas. A requerente atribuiu à pretensão restituitória o valor de **R$26.276.303,01**, correspondente, conforme sua alegação, ao principal corrigido, sem inclusão dos encargos que estariam sendo discutidos em habilitação de crédito não individualizada por número nos documentos analisados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **12/11/2021** – Ajuizado o pedido de restituição pela Massa Falida do Banco Santos, no valor de R$26.276.303,01, por dependência à Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.
2. **16/12/2021** – Determinada a regularização do cadastro, a certificação do ajuizamento nos autos da falência e a posterior reunião dos processos. O Juízo determinou que a requerente comprovasse sua incapacidade financeira antes da análise da gratuidade. A apreciação da tutela provisória foi postergada.
3. **08/03/2023** – Indeferida a gratuidade à Massa Falida do Banco Santos. O Juízo autorizou, excepcionalmente, o recolhimento das custas iniciais ao final do processo. Também determinou a intimação do falido, do comitê, dos credores e do administrador judicial.
4. **23/03/2023** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a regularização da representação da Xinguleder e a concessão da justiça gratuita.
5. **20/11/2023** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou impugnação ao pedido de restituição, requerendo a improcedência da pretensão ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.
6. **06/08/2024** – Determinada a manifestação das partes sobre as provas pretendidas e eventual interesse em audiência.
7. **27/08/2024** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder opôs embargos de declaração, alegando omissão na apreciação do pedido de justiça gratuita da Xinguleder.
8. **01/02/2025** – Os embargos de declaração da Xinguleder foram providos, com concessão da **justiça gratuita à requerida**.
9. **21/02/2025** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder especificou a prova pretendida e requereu perícia contábil para análise da legitimidade do crédito e dos registros contábeis.
10. **29/05/2025** – Deferida a produção da prova pericial contábil. Fixado prazo de 30 dias para apresentação do laudo, contado conforme a efetiva nomeação e o início dos trabalhos.
11. **09/06/2025** – A Massa Falida do Banco Santos opôs embargos de declaração contra o deferimento da perícia, sustentando omissão e desnecessidade da prova.
12. **23/06/2025** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contrarrazões aos embargos, defendendo a manutenção da perícia.
13. **19/09/2025** – Negado provimento aos embargos de declaração da requerente.
14. **23/09/2025** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder manifestou ciência da decisão.
15. **14/10/2025** – A requerente comunicou a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que manteve a prova pericial.

16. **15/10/2025** – O Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.400527-5/001 não foi conhecido por decisão monocrática, por ausência de hipótese de cabimento imediato.
17. **14/11/2025** – Nomeada como perita Gislaine Lopes dos Reis, com valor requisitado de R$612,00.
18. **30/11/2025** – A perita aceitou o encargo e concordou com os honorários fixados.
19. **05/12/2025** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou **27 quesitos periciais**.
20. **03/02/2026** – A perita informou que os trabalhos teriam início em 20/02/2026.
21. **13/03/2026** – Negado provimento ao Agravo Interno nº 1.0000.25.400527-5/002, mantendo-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.
22. **11/05/2026** – Certificado o decurso de prazo sem manifestação das partes sobre a designação da perícia. Na mesma data, a perita foi intimada a apresentar o laudo no prazo de 30 dias.
23. **13/06/2026** – Juntados ao processo principal o acórdão do agravo interno e a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.
24. Até a data de extração dos autos, **não foi localizado laudo pericial, sentença de mérito ou certidão de trânsito em julgado do processo principal**.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 7

1. Manifestação de 23/03/2023

1. **Natureza:** regularização da representação processual e pedido de justiça gratuita.

   Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou a decretação e o trânsito em julgado da falência da Xinguleder, requereu seu cadastramento como representante e advogado principal da requerida e formulou pedido de justiça gratuita, acompanhado de documentação contábil e financeira.

   A gratuidade não foi apreciada imediatamente, mas foi posteriormente concedida por decisão de 01/02/2025.

2. Impugnação de 20/11/2023

1. **Natureza:** impugnação ao pedido de restituição.

   Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu:

1. justiça gratuita para a Xinguleder;
2. indeferimento da tutela antecipada;
3. improcedência do pedido de restituição;
4. reconhecimento da natureza concursal e quirografária do crédito;
5. subsidiariamente, realização de perícia contábil.

   A defesa sustentou que o crédito seria incerto, que os contratos poderiam estar descaracterizados como ACCs e que os valores deveriam ser analisados em conjunto com os registros contábeis, as contas de compensação e as operações relacionadas ao Banco Santos e ao Bank of Europe.

3. Embargos de declaração de 27/08/2024

1. **Natureza:** embargos de declaração.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder alegou omissão da decisão de 06/08/2024 quanto ao pedido de justiça gratuita. Requereu também a devolução do prazo para especificação de provas.

Os embargos foram **providos em 01/02/2025**, sendo concedida a justiça gratuita à Xinguleder.

4. Manifestação de 21/02/2025

1. **Natureza:** especificação de provas.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a realização de perícia contábil para apurar:

1. a legitimidade do crédito;
2. a natureza dos registros contábeis;
3. as compensações relacionadas ao Banco Santos e ao Bank of Europe;
4. a eventual vinculação das operações a financiamentos do BNDES;
5. a composição ou não dos valores no passivo exigível da Xinguleder.

A perícia foi **deferida em 29/05/2025**.

5. Contrarrazões de 23/06/2025

1. **Natureza:** contrarrazões aos embargos de declaração da requerente.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder suscitou o não cabimento dos embargos contra o pronunciamento que deferiu a perícia e, subsidiariamente, defendeu a necessidade da prova técnica.

Os embargos da requerente foram **desprovidos em 19/09/2025**.

6. Manifestação de 23/09/2025

1. **Natureza:** ciência.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder manifestou ciência da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Massa Falida do Banco Santos.

7. Manifestação de 05/12/2025

1. **Natureza:** apresentação de quesitos periciais.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou **27 quesitos** destinados à perícia contábil, envolvendo a origem, exigibilidade, liquidez e respaldo contábil do crédito, as contas de compensação, as operações com o Bank of Europe, os financiamentos do BNDES e a eventual existência de divergências entre os valores reclamados e os registros da Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 12/11/2021
2. **Data da decretação da falência da Xinguleder:** 02/12/2013
3. Marco estatístico: **18/04/2018 – trânsito em julgado da falência**
4. Processo preexistente à falência? **NÃO**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

O pedido foi ajuizado diretamente no contexto da falência da Xinguleder e distribuído por dependência ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

A falência repercute no processo pelos seguintes aspectos:

1. representação da Xinguleder pelo Administrador Judicial;
2. competência do Juízo universal para apreciação do pedido;
3. discussão sobre a natureza restituitória, extraconcursal ou concursal do crédito;
4. possível impacto sobre a ordem de pagamento dos credores;
5. necessidade de preservação do tratamento igualitário entre credores;
6. concessão da justiça gratuita à Xinguleder;
7. custeio da perícia nos termos aplicáveis à parte beneficiária da gratuidade.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processos vinculados identificados: **SIM**

Quantidade: **4**

1. Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. Tipo de vínculo: processo falimentar de referência.
2. **Classe/natureza:** Falência.
3. Parte falida: Xinguleder Couros Ltda.
4. Relação com o processo analisado: o pedido de restituição foi distribuído por dependência e deverá repercutir diretamente na formação e destinação do ativo falimentar.
5. Falência decretada: 02/12/2013.
6. **Trânsito em julgado informado:** 18/04/2018.
7. Conteúdo integral: não disponibilizado no PDF analisado.

2. Falência nº 0065208-49.2005.8.26.0100

1. **Tribunal:** TJSP.
2. **Órgão informado nos documentos:** 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo.
3. Tipo de vínculo: processo falimentar da requerente.
4. Parte falida: Banco Santos S.A.
5. Relação com o processo analisado: fundamenta a representação e a qualidade processual da Massa Falida do Banco Santos.
6. Conteúdo integral: não disponibilizado.

3. Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.400527-5/001

1. Agravante: Massa Falida do Banco Santos.
2. Agravada: Xinguleder Couros Ltda.
3. Objeto: decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil.
4. Resultado: **recurso não conhecido**, por decisão monocrática de 15/10/2025.
5. Fundamento processual identificado: ausência de enquadramento no art. 1.015 do CPC e ausência de urgência que justificasse a aplicação da taxatividade mitigada.

4. Agravo Interno nº 1.0000.25.400527-5/002

1. Agravante: Massa Falida do Banco Santos.
2. Agravada: Xinguleder Couros Ltda.
3. Objeto: decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

4. Resultado: **negado provimento em 13/03/2026**.
5. Efeito identificado: manutenção da decisão monocrática e prosseguimento da perícia contábil.
6. **Trânsito em julgado:** não localizado nos documentos disponibilizados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$26.276.303,01
2. **Valor total nominal dos cinco contratos:** US$3.900.000,00
3. **Natureza do valor de R$26.276.303,01:** montante reclamado pela requerente como principal corrigido.
4. Encargos contratuais: não incluídos no cálculo apresentado na petição inicial; a requerente afirmou que seriam objeto de habilitação de crédito.
5. **Número da habilitação mencionada:** não identificado
6. **Valor definitivamente reconhecido contra a Xinguleder:** não identificado
7. **Valor atualmente exigível:** não definido judicialmente
8. Reserva do valor reclamada pela requerente: requerida na petição inicial, mas **não foi localizada decisão expressa deferindo-a**.
9. Honorários periciais requisitados: R$612,00.
10. Sentença de mérito: não proferida nos documentos disponibilizados.

Potencial financeiro: **PASSIVO / CONTROVERTIDO / ELEVADO**.

Caso o pedido seja acolhido, poderá haver reconhecimento de obrigação restituitória no valor reclamado, acrescido da atualização que vier a ser definida. Caso prevaleça a defesa da Xinguleder, o crédito poderá ser rejeitado como restituitório e eventualmente submetido ao concurso falimentar, conforme a classificação que venha a ser judicialmente reconhecida.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo consiste em pedido de restituição de **R$26.276.303,01**, formulado pela Massa Falida do Banco Santos contra a Xinguleder, com fundamento em cinco Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio.

A Xinguleder impugnou a certeza, a liquidez e a natureza restituitória do crédito, defendendo que as operações poderiam estar descaracterizadas e corresponder a mútuos sujeitos ao concurso falimentar. Subsidiariamente, requereu perícia contábil.

Foram identificadas **sete manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder**. A atuação resultou na regularização da representação, concessão da justiça gratuita à Xinguleder e deferimento da perícia contábil.

A requerente tentou afastar a perícia por embargos de declaração, agravo de instrumento e agravo interno. Os embargos foram desprovidos, o agravo de instrumento não foi conhecido e o agravo interno foi desprovido.

O processo permanece ativo e sem sentença. A fase atual é de **produção da prova pericial contábil**, sendo que o laudo não foi localizado no conjunto documental analisado. Não há providência processual imediata identificada a cargo da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5036224-08.2021.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG

4. **Classe:** Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário
5. **Natureza:** Cível – falimentar
6. **Assunto:** Recuperação judicial e Falência
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – requerida
8. Parte contrária principal: Massa Falida do Banco Santos S.A.
9. **Data de ajuizamento:** 12/11/2021
10. Preexistente à falência? **NÃO**
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** instrução processual – perícia contábil
13. **Valor da causa:** R$26.276.303,01
14. **Valor contratual nominal conhecido:** US$3.900.000,00
15. **Valor definitivamente reconhecido:** não identificado
16. Potencial financeiro: **PASSIVO / CONTROVERTIDO / ELEVADO**
17. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**
18. Quantidade: **7**
19. **Natureza da atuação:** regularização da representação; justiça gratuita; impugnação; embargos de declaração; especificação de provas; contrarrazões; ciência; e apresentação de quesitos periciais.
20. Processos vinculados: **SIM**
21. Quantidade: **4**
22. **Números:** 3015102-95.2006.8.13.0702; 0065208-49.2005.8.26.0100; 1.0000.25.400527-5/001; e 1.0000.25.400527-5/002.
23. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
24. **Providência pendente:** apresentação do laudo pela perita judicial
25. Sentença de mérito: **NÃO**
26. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO
27. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

014 | PROCESSO 3881220-83.2007.8.13.0702

Classe: Liquidação por Arbitramento | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 3881220-83.2007.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe atual:** Liquidação por Arbitramento
6. **Classe anterior:** Embargos à Execução
7. **Assunto cadastrado:** Juros
8. **Última distribuição registrada:** 31/12/2020
9. **Valor da causa:** R$199.048,35
10. **Processo de referência:** 3594369-25.2007.8.13.0702
11. **Autora:** Xinguleder Couros Ltda.
12. **Réu:** Luiz Afonso Sukadolnik
13. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
14. **Qualidade processual:** Autora/embargante
15. **Advogado e Administrador Judicial:** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – **OAB/MG nº 189.397**

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase:** Realização de perícia contábil
3. **Perita nomeada:** Camila Cristina de Souza – CRC/MG nº 131.411
4. **Aceite do encargo:** 24/06/2026 – ID 10702956334
5. **Último andamento:** 26/06/2026 – intimação das partes sobre a nomeação e o aceite da perita
6. **Providência obrigatória da Administração Judicial:** Não identificada. A última intimação apenas facultou a apresentação de impugnação, caso necessária.
7. **Prazo expresso:** Não identificado no ato disponibilizado
8. **Laudo da nova perícia:** Não localizado
9. **Baixa definitiva:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Liquidação por arbitramento destinada a apurar o saldo decorrente do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias de 30/04/1996, mediante aplicação do INPC/IBGE a partir de 19/01/1999, afastamento da variação cambial e verificação do adimplemento integral pela Xinguleder.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **2007 –** Formação dos Embargos à Execução vinculados à Execução nº 3594369-25.2007.8.13.0702.

2. **31/12/2020 –** Última distribuição registrada no PJe.
3. **16/03/2022 –** Juntada dos autos físicos digitalizados.
4. **04/04/2022 –** Regularização da representação processual da Xinguleder.
5. **04/02/2023 –** Determinada a instauração adequada da perícia em liquidação.
6. **01/08/2024 –** Deferida a gratuidade da justiça e determinada nova perícia contábil.
7. **2024/2025 –** Sucessivas nomeações de peritos, seguidas de recusas ou escusas.
8. **23/06/2026 –** Nomeação de Camila Cristina de Souza.
9. **24/06/2026 –** Aceite do encargo pericial.
10. **26/06/2026 –** Intimação das partes sobre a nomeação e o aceite.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 7.

1.Juntada dos autos físicos.

Apresentou a cópia integral dos autos para tramitação eletrônica.

2. Regularização processual.

Requereu sua inclusão como representante e advogado da Xinguleder e apontou falhas na digitalização dos autos.

3. Manifestação sobre o débito.

Requereu o reconhecimento da inexistência da dívida, a extinção da execução e a concessão da gratuidade da justiça.

4. Reiteração.

Reiterou o pedido de extinção da execução e, subsidiariamente, requereu conferência da perícia anterior pela Contadoria Judicial.

5. Perícia anterior.

Juntou documentos da perícia já realizada e requereu seu aproveitamento.

6. Resposta à parte contrária.

Reiterou que a perícia anterior teria observado os critérios estabelecidos no acórdão.

7. Pedido de reconsideração.

Requereu a dispensa da nova perícia diante das sucessivas recusas dos profissionais nomeados.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Ajuizamento originário:** Ano de 2007; data exata não identificada
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência
3. **Processo preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência modificou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por intermédio da Administração Judicial. Em 01/08/2024, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça durante a fase de liquidação.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 2.

1. Execução nº 3594369-25.2007.8.13.0702.

Processo de referência ao qual a presente liquidação está vinculada.

2. Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Processo que fundamenta a representação da Xinguleder pela Administração Judicial.

Os autos mencionam apelação, embargos de declaração e recurso especial, mas seus números não foram identificados no PDF disponibilizado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$199.048,35
2. **Valor originário do contrato indicado pela perita:** R$1.557.318,00
3. **Crédito alegado pela Administração Judicial:** R$89.193,28
4. **Reconhecimento definitivo desse crédito:** Não identificado
5. **Saldo atual da obrigação:** Não identificado
6. **Honorários da perícia atual:** R$639,57
7. **Potencial financeiro: ATIVO / INDETERMINADO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Xinguleder busca, em liquidação por arbitramento, a apuração do saldo vinculado à execução nº 3594369-25.2007.8.13.0702. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG nº 189.397, apresentou sete manifestações próprias. O processo aguarda a realização da nova perícia contábil aceita em 24/06/2026, não tendo sido localizado laudo ou julgamento definitivo da liquidação.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 3881220-83.2007.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Liquidação por Arbitramento
5. **Assunto:** Juros
6. **Polo da Xinguleder:** Ativo – autora
7. **Parte contrária:** Luiz Afonso Sukadolnik
8. **Preexistente à falência:** SIM
9. **Status:** ATIVO
10. **Fase:** Perícia contábil
11. **Valor da causa:** R$199.048,35
12. **Potencial financeiro:** ATIVO / INDETERMINADO
13. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
14. **OAB:** OAB/MG nº 189.397
15. **Quantidade de manifestações:** 7
16. **Processos vinculados:** SIM

17. **Quantidade:** 2
18. **Providência obrigatória da Administração Judicial:** Não identificada
19. **Trânsito em julgado do título:** SIM
20. **Liquidação concluída:** NÃO
21. **Baixa definitiva:** NÃO

015 | PROCESSO 3118526-56.2006.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 9 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 3118526-56.2006.8.13.0702
2. **Número anterior:** 0702.06.311852-6
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 8ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
8. **Natureza:** Cível – execução
9. **Assunto:** Duplicata
10. **Data da distribuição:** 28/08/2006
11. **Valor da causa:** R$78.796,62
12. **Exequente originária:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
13. **Exequente atual:** Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
14. **Coexequente:** Advocacia Roberto Matos de Brito e Associados
15. **Executada:** Irani Lopes de Carvalho
16. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
17. **Qualidade processual:** Exequente/Massa Falida.

    Os próprios autos registram a alteração da denominação da Braspelco para Xinguleder e, posteriormente, a decretação de sua falência, com ingresso da Administração Judicial na representação da exequente.

    Situação atual:

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** Execução com crédito parcialmente garantido por penhora, em etapa de destinação do numerário constrito e posterior apuração do saldo remanescente.
3. **Último andamento relevante nos autos disponibilizados:** 21/07/2026 – migração do processo do PJe para o EPROC.
4. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 26/05/2026 – ID 10686576294.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM – apresentação de demonstrativo atualizado do débito, com abatimento do valor destinado à satisfação parcial do crédito, após o efetivo cumprimento do alvará/transferência determinado pelo Juízo. Nos autos disponibilizados não foi localizada comprovação de que essa transferência tenha sido concluída antes da migração ao EPROC.
6. **Prazo atualmente em curso:** Não identificado nos autos disponibilizados.
7. **Trânsito em julgado do processo principal:** Não identificado.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO. O processo foi migrado ao EPROC em 21/07/2026.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução de título extrajudicial originalmente ajuizada pela **Braspelco Indústria e Comércio Ltda.**, posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., contra **Irani Lopes de Carvalho**, visando à cobrança de duplicatas inadimplidas, tendo sido atribuído à causa o valor de R$78.796,62. A execução possui garantia parcial decorrente de arresto realizado em ação cautelar apensa, posteriormente convertido em penhora, passando o crédito executado a integrar o ativo da Massa Falida após a quebra da Xinguleder.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **20/04/2006 –** Realizado arresto de R$46.923,57 na Ação Cautelar nº 2830717-12.2006.8.13.0702, posteriormente convertido em penhora.
2. **28/08/2006 –** Distribuída a execução de título extrajudicial, com valor da causa de R$78.796,62.
3. **05/12/2018 –** Comunicada nos autos a falência da Xinguleder, com requerimento de intimação do Administrador Judicial para prosseguimento da representação da Massa.
4. **31/01/2022 –** Homologada a virtualização dos autos físicos e determinada sua baixa no SISCOM; também foi admitido o cadastramento da Advocacia Roberto Matos de Brito e Associados no polo ativo, condicionando-se o levantamento dos honorários à prévia intimação da executada acerca da penhora.
5. **21/09/2023 –** A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, questionando a citação editalícia e aspectos do débito.
6. **20/01/2025 –** Rejeitada a exceção de pré-executividade. O Juízo reconheceu a validade da citação por edital, a certeza, liquidez e exigibilidade do título e determinou a intimação da executada acerca da penhora.
7. **19/09/2025 –** Publicado edital para intimação da executada acerca da penhora do valor histórico de R$46.923,57.
8. **30/04/2026 –** Proferida decisão sobre a destinação do numerário penhorado, determinando o rateio proporcional entre o crédito principal da Massa e os honorários advocatícios.
9. **26/05/2026 –** Administração Judicial requereu que a atualização do saldo fosse realizada somente após o efetivo cumprimento do alvará e da transferência dos valores.
10. **21/07/2026 –** Autos migrados para o EPROC.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 9.

1. Manifestação sobre representação da Massa.

Na qualidade de Administrador Judicial, requereu vista dos autos fora da serventia e que as futuras intimações destinadas à Massa Falida fossem realizadas em seu nome. Trata-se de manifestação originariamente apresentada nos autos físicos e posteriormente migrada ao PJe.

2. Pedido de Justiça Gratuita.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça à Xinguleder, já em situação falimentar, instruindo o pedido com documentos destinados à demonstração de sua condição econômico-financeira. O benefício foi posteriormente reconhecido nos autos e continuou sendo invocado pela Administração Judicial para afastar despesas necessárias às diligências executivas.

3. Regularização da representação processual e requerimento de virtualização. Requereu seu cadastramento como advogado principal da exequente, a regularização da representação da Massa Falida pelo Administrador Judicial e a carga dos autos físicos para realização da virtualização. A peça está reproduzida nas págs. 348/350 do PDF e foi posteriormente acolhida quanto à virtualização, homologada em 31/01/2022.

4. Manifestação sobre citação e levantamento do valor penhorado. Após nova tentativa frustrada de localização da executada, defendeu a validade da citação editalícia já realizada e requereu o levantamento da quantia depositada, com transferência para conta judicial vinculada ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

5. Impugnação à Exceção de Pré-Executividade.

Impugnou a exceção apresentada pela Defensoria Pública, insurgindo-se contra o pedido de justiça gratuita da executada e defendendo a regularidade da citação por edital. Requereu a rejeição integral da objeção e a regularização do cadastro da Massa para que constasse sua representação pelo Administrador Judicial. A exceção foi posteriormente rejeitada pelo Juízo em 20/01/2025, embora tenha sido deferida a gratuidade à executada.

6. Manifestação sobre custas de nova diligência citatória.

Em resposta à determinação de nova tentativa de citação da executada em Goiânia/GO, informou que a Massa Falida era beneficiária da justiça gratuita e, portanto, não deveria recolher a verba postal exigida. Requereu o prosseguimento do feito, reiterou a manifestação anterior e pediu a retificação da denominação da exequente para Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

7. Manifestação após nova tentativa frustrada de citação.

Diante da devolução da correspondência sem recebimento, requereu pesquisas nos sistemas conveniados e expedição de ofícios a órgãos públicos como nova tentativa de localização da executada, reiterando a existência da justiça gratuita.

8. Manifestação sobre destinação do numerário penhorado e honorários advocatícios. Impugnou o pedido da Advocacia Roberto Matos de Brito e Associados de levantamento integral do valor depositado, sustentando que os honorários fixados na própria execução não poderiam ter preferência absoluta sobre o crédito principal da Massa. Requereu a rejeição do levantamento integral em favor da sociedade e reiterou o pedido de transferência do numerário ao Juízo Falimentar.

9. Manifestação sobre atualização do débito após o rateio judicial. Após a decisão que estabeleceu a divisão do numerário penhorado, informou que o saldo remanescente somente poderia ser apurado com precisão após o efetivo cumprimento do alvará e da transferência. Requereu, por isso, a suspensão do prazo para apresentação da planilha e que sua contagem tivesse início após a juntada do comprovante de cumprimento das determinações judiciais.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data do ajuizamento:** 28/08/2006
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. **Processo preexistente à falência? SIM.**

   A execução já tramitava havia vários anos quando atingido o marco estatístico de 18/04/2018, havendo inclusive arresto realizado em 20/04/2006 e posteriormente convertido em penhora.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência produziu reflexos diretos sobre a representação da exequente e sobre a destinação econômica do crédito perseguido. A quebra foi comunicada neste processo, passando Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder a atuar em representação da Massa Falida. Como a Xinguleder figura como **credora/exequente**, a execução permaneceu voltada à recuperação de ativo em benefício da Massa. Essa vinculação tornou-se expressa na decisão de 2026, que determinou que a parcela correspondente ao crédito principal da Xinguleder fosse transferida diretamente para os autos da falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 4.

1. Processo nº 2830717-12.2006.8.13.0702 – Ação Cautelar de Arresto. Processo apenso à execução, ajuizado pela Braspelco/Xinguleder contra Irani Lopes de Carvalho. Nele foi realizado, em 20/04/2006, arresto histórico de R$46.923,57, posteriormente convertido em penhora e transferido para conta judicial.

2. Processo nº 5444454-32.2020.8.09.0051 – Carta Precatória Cível – Goiânia/GO. Expedida para tentativa de citação de Irani Lopes de Carvalho. A diligência não obteve êxito, circunstância posteriormente utilizada pela Massa para defender o esgotamento das tentativas de localização da executada.

3. Processo nº 407337-83.2006.8.09.0051 (200604073377) – Carta Precatória Cível anterior. Identificada nos autos da carta precatória nº 5444454-32.2020.8.09.0051 como diligência anterior, oriunda do mesmo processo principal, com idêntico objeto e mesmas partes, já constando como baixada/arquivada.

4. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência da Xinguleder Couros Ltda. Processo falimentar em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia, diretamente relacionado à presente execução em razão da representação da Massa e da destinação dos valores recuperados. A decisão de 2026 determinou a transferência da parcela do crédito principal para esses autos.

Recursos autônomos vinculados à presente execução: Não identificados nos autos disponibilizados. As referências a agravos e recursos encontradas no arquivo correspondem, em sua maior parte, a precedentes jurisprudenciais citados pelas partes, e não a recursos interpostos neste processo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$78.796,62.
2. **Último valor total do débito expressamente identificado antes do rateio:** R$551.186,44, conforme carta de citação expedida em julho de 2024.
3. **Valor histórico penhorado:** R$46.923,57.
4. **Destinação determinada judicialmente em 2026:** R$4.265,78, em valor histórico, à Advocacia Roberto Matos de Brito e Associados, a título de honorários; e **R$42.657,79, em valor histórico, à Xinguleder Couros Ltda., com transferência para os autos falimentares**, ambos sujeitos à atualização.
5. **Saldo remanescente atual da execução:** Não identificado nos autos disponibilizados. A Administração Judicial informou que sua apuração dependeria do efetivo cumprimento do alvará e da transferência, para posterior glosa na planilha do débito.
6. **Potencial financeiro: ATIVO/RECUPERAÇÃO.**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 2006 pela então Braspelco, posteriormente Xinguleder Couros Ltda., para cobrança de duplicatas contra Irani Lopes de Carvalho. O feito possui garantia parcial decorrente de arresto histórico de R$46.923,57, convertido em penhora. Após a falência, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder assumiu a representação processual da Massa, sendo identificadas **9 manifestações próprias**. A exceção de pré-executividade apresentada pela curadoria especial foi rejeitada, e, em 2026, o Juízo determinou a divisão do numerário constrito, destinando R$42.657,79, em valor histórico e sujeito à atualização, ao crédito principal da Xinguleder, com transferência ao

processo falimentar. A execução permanece ativa e foi migrada ao EPROC em 21/07/2026, ficando a apuração do saldo remanescente condicionada ao efetivo cumprimento das transferências determinadas.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 3118526-56.2006.8.13.0702
2. **Número anterior:** 0702.06.311852-6
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** MG
5. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
6. **Natureza:** Cível – execução
7. **Assunto:** Duplicata
8. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Ativo – Exequente/Massa Falida
9. **Parte contrária principal:** Irani Lopes de Carvalho
10. **Data do ajuizamento:** 28/08/2006
11. **Preexistente à falência:** SIM
12. **Status:** ATIVO
13. **Fase atual:** Satisfação parcial do crédito e apuração posterior do saldo remanescente; autos migrados ao EPROC
14. **Valor da causa:** R$78.796,62
15. **Último valor relevante conhecido do débito:** R$551.186,44, antes do rateio/abatimento
16. **Potencial financeiro:** ATIVO/RECUPERAÇÃO
17. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
18. **Quantidade de petições/manifestações identificadas: 9**
19. **Processos vinculados:** SIM
20. **Quantidade:** 4
21. **Números vinculados:** 2830717-12.2006.8.13.0702; 5444454-32.2020.8.09.0051; 407337-83.2006.8.09.0051; 3015102-95.2006.8.13.0702
22. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM – apresentação do demonstrativo atualizado após o cumprimento da transferência/alvará, conforme situação documentada antes da migração
23. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO IDENTIFICADO
24. **Baixa definitiva:** NÃO – migração ao EPROC em 21/07/2026.

016 | PROCESSO 2791752-62.2006.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2791752-62.2006.8.13.0702
2. **Número anterior:** 0702.06.279175-2
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
7. **Assunto:** Duplicata
8. **Ajuizamento originário:** Ano de 2006; data exata não identificada
9. **Última distribuição no PJe:** 29/12/2020
10. **Valor da causa:** R$507.902,18
11. **Exequente:** Banicred Fomento Mercantil Ltda.
12. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
13. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
14. **Qualidade processual:** Executada
15. **Advogado e Administrador Judicial:** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – **OAB/MG nº 189.397**
16. **Justiça gratuita:** NÃO, conforme cadastro do PJe; foi localizado pedido formulado pela executada, mas não decisão de deferimento.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase:** Suspensão/arquivo provisório, relacionada à apresentação do Quadro Geral de Credores
3. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 27/01/2026 – ID 10615566398
4. **Última movimentação:** 30/06/2026 – exequente requereu nova intimação da Massa para apresentar o QGC consolidado
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO. O requerimento da exequente ainda depende de apreciação judicial.
6. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO identificado
7. **Baixa definitiva:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução ajuizada pela Banicred contra a então Braspelco, posteriormente denominada Xinguleder, para cobrança de **R$497.725,03**, representados por duplicatas mercantis. O valor atribuído à causa foi de R$507.902,18.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **2006 –** Ajuizamento da execução fundada em duplicatas mercantis.

2. **14/01/2022 e 31/05/2022 –** Juntada dos autos físicos digitalizados.
3. **28/06/2022 –** Regularização da representação da Xinguleder e pedido de justiça gratuita.
4. **08/06/2023 –** Suspensão para aguardar o julgamento da apelação nos Embargos à Execução.
5. **2024/2025 –** Discussão sobre a habilitação do crédito da Banicred no QGC da falência.
6. **18/12/2025 –** Determinada suspensão por 90 dias, caso não houvesse oposição da executada.
7. **27/01/2026 –** Administração Judicial concordou com a suspensão.
8. **30/06/2026 –** Banicred requereu nova intimação para apresentação do QGC consolidado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 7.

1. 14/01/2022 – ID 7790073030 – Juntada parcial dos autos físicos. Apresentou cópia digitalizada até a folha 133.

2. 31/05/2022 – ID 9476048054 – Complementação da digitalização. Juntou as demais páginas dos autos físicos.

3. 28/06/2022 – ID 9531674819 – Regularização processual. Requereu a regularização da representação, correção de falhas na digitalização, guarda dos autos físicos e justiça gratuita.

4. 10/06/2024 – ID 10242543982 – Manifestação sobre o crédito. Informou que o crédito constava da relação original, mas ainda dependia da consolidação do QGC atualizado.

5. 18/03/2025 – ID 10413734548 – Habilitação do crédito. Informou que o crédito da Banicred estava habilitado como quirografário, restando pendente a consolidação definitiva do QGC.

6. 22/09/2025 – ID 10544224854 – Reiteração da habilitação. Reiterou a inclusão do crédito como quirografário e informou que o QGC consolidado ainda não estava concluído.

7. 27/01/2026 – ID 10615566398 – Concordância com a suspensão. Manifestou-se favoravelmente ao sobrestamento por 90 dias para viabilizar a apresentação do QGC consolidado.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Ajuizamento:** Ano de 2006
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência
3. **Processo preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

O crédito executado foi submetido ao concurso de credores. A Administração Judicial afirma que a Banicred está habilitada como credora quirografária, mas o QGC consolidado ainda não foi juntado neste processo, motivo pelo qual a exequente continua solicitando comprovação documental.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 2.

1. Embargos à Execução nº 3474208-83.2007.8.13.0702. A sentença julgou os Embargos improcedentes. Os autos registram posterior trânsito em julgado, sem indicação da data.

2. Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702. Processo no qual o crédito da Banicred foi informado pela Administração Judicial como habilitado na classe quirografária.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$507.902,18
2. **Valor nominal das duplicatas na petição inicial:** R$497.725,03
3. **Valor atualizado do crédito:** Não identificado
4. **Classificação informada pelo AJ:** Crédito quirografário
5. **Comprovação pelo QGC consolidado:** Não juntada neste processo
6. **Potencial financeiro: PASSIVO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução foi ajuizada em 2006 para cobrança de duplicatas contra a Xinguleder. A Administração Judicial informou que o crédito da Banicred está habilitado como quirografário, mas o QGC consolidado ainda não foi apresentado neste feito. O processo permanece ativo, após suspensão por 90 dias, aguardando apreciação do pedido da exequente para nova intimação da Massa.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 2791752-62.2006.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
4. **Assunto:** Duplicata
5. **Polo da Xinguleder:** Passivo – executada
6. **Parte contrária:** Banicred Fomento Mercantil Ltda.
7. **Preexistente à falência:** SIM
8. **Status:** ATIVO
9. **Fase:** Suspensão/arquivo provisório
10. **Valor da causa:** R$507.902,18
11. **Potencial financeiro:** PASSIVO
12. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
13. **OAB:** OAB/MG nº 189.397
14. **Quantidade de manifestações: 7**
15. **Processos vinculados:** SIM
16. **Quantidade:** 2
17. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
18. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO identificado
19. **Baixa definitiva:** NÃO

017 | PROCESSO 5028572-66.2023.8.13.0702

Classe: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário | **Atuação AJ:** 5 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5028572-66.2023.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe:** Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário
7. **Natureza:** Falimentar
8. **Assunto:** Recuperação Judicial e Falência; Concurso de Credores
9. **Data da distribuição:** 23/05/2023
10. **Valor da causa:** R$6.349.394,94
11. **Processo de referência:** 3015102-95.2006.8.13.0702
12. **Requerente:** Évora S/A
13. **Requerida:** Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
14. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
15. **Qualidade processual:** Requerida/Massa Falida, representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** Instrutória, com prova pericial contábil deferida e ainda não realizada.
3. **Último andamento relevante:** 14/08/2026 – migração dos autos do PJe para o EPROC.
4. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 05/03/2025 – ID 10404553317.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** Não há providência imediata expressamente atribuída à Administração Judicial nos autos disponibilizados. O feito aguardava prosseguimento da perícia contábil, após sucessivas recusas dos profissionais nomeados.
6. **Prazo em curso:** Não identificado nos autos disponibilizados.
7. **Trânsito em julgado:** NÃO.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de pedido de restituição em dinheiro ajuizado pela **Évora S/A** contra a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., fundado em Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC celebrado em 2005 entre o Banco BBM e a então Braspelco, pelo qual teriam sido adiantados **US$1.000.000,00, correspondentes a R$2.379.000,00 à época**. A Évora afirma ter adquirido posteriormente os direitos creditórios e requer a restituição extraconcursal de **R$6.349.394,94**, valor por ela atualizado, com preferência sobre os créditos concursais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **23/05/2023 –** Évora S/A ajuizou o pedido de restituição, por dependência ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702, atribuindo à causa o valor de R$6.349.394,94.
2. **21/06/2023 –** Determinado o processamento do feito e a citação da requerida; Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi incluído no processo como Administrador Judicial.
3. **03/10/2023 –** A Massa apresentou impugnação, arguindo prescrição e, subsidiariamente, a perda da natureza extraconcursal do crédito em razão das cessões, com pedido de enquadramento como quirografário.
4. **25/03/2024 –** A Administração Judicial requereu perícia contábil para apuração da classificação e do valor do crédito.
5. **10/09/2024 –** O Juízo deferiu a gratuidade da justiça à Massa e determinou a realização de prova pericial contábil.
6. **30/09/2024 –** A Administração Judicial apresentou quesitos periciais; na mesma data, a Évora opôs Embargos de Declaração contra a determinação da perícia.
7. **17/10/2024 –** A Massa apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo a manutenção da gratuidade e da perícia.
8. **26/02/2025 –** Os Embargos de Declaração da Évora foram rejeitados.
9. **14/03/2025 a 03/07/2026 –** Foram realizadas sucessivas nomeações de peritos contábeis, sem concretização da prova, em razão de recusas, ausência de aceite ou alegada falta de especialização técnica.
10. **01/03/2026 –** O Juízo rejeitou pedido da Évora para reconsiderar a realização da perícia e manteve expressamente a determinação de produção da prova.
11. **03/07/2026 –** A última perita nomeada, Sueli de Oliveira Silva Felipe, recusou o encargo em razão da complexidade técnica da matéria.
12. **14/08/2026 –** Processo migrado para o EPROC.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 5.

1. 03/10/2023 – ID 10077677600 – Impugnação ao Pedido de Restituição. Requereu justiça gratuita e sustentou, principalmente, a prescrição da pretensão; subsidiariamente, defendeu que as cessões do crédito descaracterizaram o privilégio extraconcursal do ACC, postulando a improcedência da restituição e o enquadramento do crédito como quirografário.

2. 25/03/2024 – ID 10196281137 – Manifestação e especificação de provas. Defendeu a tempestividade da impugnação anteriormente apresentada e requereu perícia contábil diante da controvérsia quanto à classificação e ao efetivo valor do crédito.

3. 30/09/2024 – ID 10317728650 – Apresentação de quesitos periciais. Formulou quesitos destinados à análise do valor originário e atualizado do ACC, das cessões realizadas, da classificação do crédito e de seus efeitos sobre eventual restituição ou habilitação falimentar.

4. 17/10/2024 – ID 10328517825 – Contrarrazões aos Embargos de Declaração. Arguiu a inadmissibilidade dos embargos opostos pela Évora e, subsidiariamente, defendeu a manutenção da decisão que concedeu justiça gratuita à Massa e determinou a realização da perícia contábil.

5. 05/03/2025 – ID 10404553317 – Manifestação de ciência. Manifestou ciência da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração da requerente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data do ajuizamento:** 23/05/2023
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – TRÂNSITO EM JULGADO DA FALÊNCIA
3. **Processo preexistente à falência? NÃO.**

   Embora o ACC que fundamenta a pretensão seja anterior à falência, o presente incidente judicial de restituição foi ajuizado somente em 2023. A própria manifestação da Massa registra que a sentença falimentar transitou em julgado em 18/04/2018.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

O processo decorre diretamente da falência, pois a Évora pretende retirar da esfera concursal crédito de elevado valor, defendendo sua natureza de **restituição extraconcursal decorrente de ACC**. A Administração Judicial sustenta, em oposição, a prescrição da pretensão ou, subsidiariamente, a perda do privilégio em razão das cessões, com submissão do crédito ao concurso como quirografário. Assim, o resultado interfere diretamente na composição do passivo e na disponibilidade de recursos da Massa.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 1.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência da Xinguleder Couros Ltda. Processo falimentar de referência, em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG, ao qual o presente pedido de restituição foi distribuído por dependência.

Os Embargos de Declaração opostos pela Évora tramitaram nos próprios autos e, por não possuírem numeração autônoma, não foram contabilizados como processo vinculado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$6.349.394,94.
2. **Valor originariamente adiantado no ACC:** US$1.000.000,00, correspondente a R$2.379.000,00 à época da contratação.
3. **Valor reclamado pela Évora:** R$6.349.394,94, apresentado como montante corrigido.
4. **Valor reconhecido judicialmente:** Não identificado; não houve julgamento de mérito.
5. **Controvérsia financeira:** abrange tanto o montante efetivamente devido quanto sua classificação como restituição extraconcursal ou crédito quirografário, razão pela qual foi determinada perícia contábil.
6. **Potencial financeiro: PASSIVO.**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Pedido de restituição ajuizado pela Évora S/A em 2023, no valor de **R$6.349.394,94**, com fundamento em crédito decorrente de ACC originalmente celebrado entre Banco BBM e Braspelco/Xinguleder. A Massa contesta a pretensão por prescrição e, subsidiariamente, sustenta que as cessões do crédito afastaram sua natureza extraconcursal, devendo eventual crédito ser classificado como quirografário. O Juízo deferiu perícia contábil, cuja realização

permanece pendente após sucessivas recusas de profissionais nomeados. O processo segue ativo e foi migrado para o EPROC em 14/08/2026.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5028572-66.2023.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário
5. **Natureza:** Falimentar
6. **Assunto:** Recuperação Judicial e Falência; Concurso de Credores
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – Requerida/Massa Falida
8. **Parte contrária principal:** Évora S/A
9. **Data do ajuizamento:** 23/05/2023
10. **Preexistente à falência:** NÃO
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Instrução – perícia contábil pendente
13. **Valor da causa:** R$6.349.394,94
14. **Valor relevante conhecido:** R$6.349.394,94 – valor reclamado, ainda não reconhecido
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO
16. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
17. **Quantidade de petições/manifestações: 5**
18. **Processos vinculados:** SIM
19. **Quantidade:** 1
20. **Número vinculado:** 3015102-95.2006.8.13.0702
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO, sem prejuízo de futura manifestação após realização da perícia
22. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO
23. **Baixa definitiva:** NÃO – processo migrado ao EPROC em 14/08/2026

018 | PROCESSO 0737645-46.1999.8.13.0024

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 9 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
2. **Comarca:** Belo Horizonte/MG
3. **Órgão julgador:** 13ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte
4. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
5. **Assunto:** Espécies de Títulos de Crédito
6. **Data de ajuizamento indicada nos autos:** 05/08/1999
7. **Última distribuição:** 28/01/2022
8. **Valor da causa:** R$156.880,13
9. **Exequente atual:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
10. **Executados:** Massa Falida de Via Piani Indústria e Comércio, Silvio Eustáquio Rabelo e Salvio Claret Rabelo
11. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – EXEQUENTE
12. **Administrador Judicial:** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – **OAB/MG 189.397**
13. **Status:** ATIVO
14. **Fase atual:** Verificação, no juízo falimentar da Via Piani, da eventual admissão do crédito da Xinguleder no Quadro Geral de Credores.
15. **Justiça gratuita:** O cabeçalho do PJe registra “não”, mas o benefício foi **concedido no Agravo de Instrumento nº 0848665-74.2023.8.13.0000**.
16. **Último andamento relevante:** Em 14/07/2026 foi juntada informação de que o Administrador Judicial da Via Piani deverá verificar se o crédito foi admitido e incluído no quadro de credores.
17. **Providência pendente da Administração Judicial da Xinguleder:** NÃO
18. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
19. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução originalmente ajuizada pela Braspelco, posteriormente denominada Xinguleder, contra Rabelo Indústria e Comércio Ltda., Salvio Claret Rabelo e Silvio Eustáquio Rabelo, fundada em duplicatas não pagas e protestadas, com cobrança inicialmente calculada em **R$156.880,13**.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **1999** – Ajuizamento da execução.
2. **28/01/2022** – Virtualização dos autos.
3. **08/08/2022** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa Falida e requereu justiça gratuita.
4. **10/03/2023** – Justiça gratuita indeferida em primeiro grau.
5. **03/10/2023** – Trânsito em julgado do agravo que concedeu a justiça gratuita.
6. **02/12/2023** – Rejeitada a alegação de prescrição intercorrente.

7. **30/01/2024** – Informada a falência da executada Rabelo/Via Piani.
8. **24/02/2025** – Informado pedido de habilitação de crédito na falência da Via Piani.
9. **26/03/2025** – Retificados os polos para inclusão das respectivas massas falidas.
10. **2025/2026** – Expedição reiterada de ofícios ao juízo falimentar.
11. **14/07/2026** – Informado que a verificação do crédito permanece em andamento perante a Administração Judicial da Via Piani.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Total identificado: 9 manifestações principais, desconsiderados os documentos meramente anexos.

1. **08/08/2022 – Manifestação de regularização da representação processual, conferência da virtualização e pedido de justiça gratuita:** requereu o cadastramento do Administrador Judicial como representante da Massa Falida, apontou questões relacionadas à virtualização e formulou pedido de gratuidade.
2. **18/04/2023 – Petição de comunicação da interposição de Agravo de Instrumento, com pedido de reconsideração:** informou a interposição de recurso contra o indeferimento da justiça gratuita, juntou o respectivo comprovante e requereu a reconsideração da decisão.
3. **03/05/2023 – Manifestação em impugnação à alegação de prescrição intercorrente:** contestou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelos executados e requereu o regular prosseguimento da execução.
4. **01/08/2023 – Manifestação de ciência e concordância com a certidão de virtualização:** declarou ciência e concordância com a certidão de ID 9820343310.
5. **30/01/2024 – Manifestação sobre a falência da executada e a habilitação do crédito:** informou a decretação da falência da Rabelo/Via Piani e requereu sua intimação para esclarecer se o crédito executado estava incluído no Quadro Geral de Credores.
6. **01/07/2024 – Manifestação sobre diligência destinada à verificação da habilitação do crédito:** informou ter solicitado esclarecimentos à Administração Judicial da Via Piani e requereu prazo para aguardar a resposta.
7. **24/02/2025 – Petição de informação do protocolo de pedido de habilitação de crédito:** comunicou que apresentou pedido de habilitação no processo falimentar nº 0011088-29.1998.8.13.0079 e que aguardava sua apreciação.
8. **27/06/2025 – Petição de informação sobre a pendência da habilitação, com pedido de suspensão do andamento:** esclareceu que o pedido permanecia sem decisão e requereu que se aguardasse o pronunciamento do juízo falimentar.
9. **26/08/2025 – Petição de ciência do despacho:** declarou ciência do despacho de ID 10521662153 e aguardou o retorno das informações solicitadas ao juízo falimentar.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Ajuizamento indicado:** 05/08/1999
2. **Trânsito em julgado da falência da Xinguleder:** 18/04/2018
3. **Processo preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Xinguleder passou a atuar como **Massa Falida exequente**, representada pelo Administrador Judicial. A falência da devedora Via Piani deslocou a discussão atual para a verificação e eventual habilitação do crédito no respectivo processo falimentar.

7. PROCESSOS, RECURSOS E PROCEDIMENTOS VINCULADOS

Quantidade identificada: 5.

1. **3015102-95.2006.8.13.0702** – Falência da Xinguleder.
2. **0011088-29.1998.8.13.0079** – Falência da Via Piani.
3. **0848665-74.2023.8.13.0000** – Agravo da Xinguleder sobre justiça gratuita, provido.
4. **0793051-84.2023.8.13.0000** – Agravo relativo ao ingresso de sociedade de advogados no polo ativo, desprovido.
5. **0122653-84.2026.8.13.0024** – Procedimento SEI de cooperação judiciária.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$156.880,13.
2. **Valor objeto do pedido de habilitação:** R$300.997,54.
3. **Classificação requerida na falência da Via Piani:** Quirografário.
4. **Valor definitivamente reconhecido no QGC:** Não identificado.
5. **Potencial financeiro para a Xinguleder: ATIVO / INDETERMINADO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Massa Falida de Xinguleder figura como exequente em cobrança fundada em duplicatas. O prosseguimento depende atualmente da verificação, no processo falimentar da Via Piani, da admissão do crédito cuja habilitação foi requerida por R$300.997,54. Não foi localizada decisão definitiva sobre essa habilitação, nem providência atualmente atribuída à Administração Judicial da Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0737645-46.1999.8.13.0024
2. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
3. **Polo da Xinguleder:** Ativo – exequente
4. **Preexistente à falência:** SIM
5. **Status:** ATIVO
6. **Fase:** Verificação/habilitação do crédito na falência da Via Piani
7. **Valor da causa:** R$156.880,13
8. **Potencial financeiro:** ATIVO / INDETERMINADO
9. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM – 9 manifestações
10. **OAB:** OAB/MG 189.397
11. **Processos/procedimentos vinculados:** SIM – 5
12. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
13. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
14. **Baixa definitiva:** NÃO

019 | PROCESSO 0228519-37.1996.8.13.0702

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
2. **Comarca:** Uberlândia/MG
3. **Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
4. **Classe:** Cumprimento de Sentença
5. **Assunto:** Valor da Execução / Cálculo / Atualização
6. **Origem indicada nos autos:** Ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada em 1988
7. **Última distribuição:** 29/12/2020
8. **Valor da causa:** R$3.755.804,99
9. **Exequente:** Lowo Comércio e Representações Ltda. – ME
10. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
11. **Terceira interessada:** JBS S.A.
12. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – EXECUTADA
13. **Administrador Judicial:** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – **OAB/MG 189.397**
14. **Status:** ATIVO
15. **Fase atual:** Contraditório sobre o pedido de nova perícia contábil e sobre a responsabilidade da JBS, aguardando decisão judicial.
16. **Justiça gratuita: NÃO CONCEDIDA ATÉ O ÚLTIMO DOCUMENTO EXAMINADO**; o pedido permanece reiterado e sem decisão identificada.
17. **Última movimentação relevante:** Manifestação da Lowo em 18/06/2026, após o despacho que determinou vista à exequente e à JBS.
18. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
19. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Cumprimento de sentença decorrente de ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres da Lowo. A controvérsia atual envolve o valor do crédito, o pedido da Massa Falida de realização de nova perícia contábil e a eventual responsabilidade da JBS por sucessão empresarial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **1988** – Ajuizamento da ação de dissolução parcial.
2. **1989** – Prolação da sentença.
3. **1992** – Julgamento da apelação.
4. **1993** – Início da liquidação de haveres.
5. **2003/2005** – Sentença de liquidação e julgamento da respectiva apelação.
6. **2009** – Início do cumprimento, inicialmente provisório.
7. **2013** – Decretação da falência da Xinguleder.

8. **2017** – Indeferido o pedido de sucessão empresarial da JBS em primeiro grau.
9. **2019/2020** – Agravo provido, com trânsito em julgado, para apreciação da responsabilização da JBS conforme os requisitos legais.
10. **24/10/2024** – Administração Judicial apontou possível duplicação no cálculo e requereu produção de prova.
11. **09/02/2026** – Reiterados os pedidos de nova perícia e justiça gratuita.
12. **05/06/2026** – Determinada vista à Lowo e à JBS.
13. **17 e 18/06/2026** – Apresentadas as manifestações da JBS e da Lowo, ficando o processo pendente de decisão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Total identificado: 6 manifestações principais, sem contar os documentos anexos individualmente.

1. **21/12/2021 – Manifestação de juntada da cópia integral dos autos físicos:** promoveu a inclusão das peças digitalizadas do processo físico para fins de virtualização.
2. **03/02/2022 – Petição de regularização da representação processual e manifestação sobre a virtualização:** requereu o cadastramento do Administrador Judicial como representante da executada, apontou a ausência de determinadas folhas na digitalização e manifestou interesse na guarda dos autos físicos.
3. **23/08/2022 – Pedido incidental de justiça gratuita:** requereu a concessão do benefício à Massa Falida, apresentando documentação contábil, fiscal e econômico-financeira.
4. **29/09/2023 – Manifestação de arguição de preclusão da petição da exequente, com reiteração da justiça gratuita:** requereu o indeferimento da manifestação da Lowo por alegada intempestividade e ausência de cumprimento da determinação judicial.
5. **24/10/2024 – Manifestação sobre análise e habilitação do crédito, com pedido de produção de prova pericial contábil:** apontou possível erro técnico na apuração dos haveres da Lowo e requereu a produção de prova para definição do valor do crédito.
6. **09/02/2026 – Manifestação sobre o valor do crédito e a alegada sucessão empresarial da JBS, com pedido de nova perícia contábil:** respondeu às manifestações da Lowo e da JBS, reiterou a existência de possível duplicação no cálculo, requereu nova perícia antes da análise da responsabilidade de terceiros e renovou o pedido de justiça gratuita..

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Origem processual indicada:** 1988
2. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
3. **Processo preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Xinguleder permanece no polo passivo, representada pela Administração Judicial. A Massa Falida sustenta que a correta apuração do crédito é necessária para evitar impacto indevido sobre o patrimônio concursal, enquanto a Lowo defende a preclusão da discussão e o prosseguimento contra a JBS.

7. PROCESSOS E RECURSOS VINCULADOS

Quantidade diretamente identificada: 2.

1. **3015102-95.2006.8.13.0702** – Falência da Xinguleder.
2. **0616679-96.2017.8.13.0000** – Agravo de Instrumento relacionado à alegada sucessão empresarial da JBS, com trânsito em julgado em 2020.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$3.755.804,99.
2. **Valor indicado pela exequente no início do cumprimento, em 31/01/2009:** R$4.088.173,91.
3. **Valor do cálculo questionado pela Administração Judicial:** R$4.183.157,00.
4. **Valor defendido pela Administração Judicial:** R$2.137.604,37.
5. **Diferença alegada:** R$2.045.552,63, correspondente a 48,89%.
6. **Valor atual definitivamente apurado:** Não identificado.
7. **Potencial financeiro para a Xinguleder: PASSIVO / INDETERMINADO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

O cumprimento de sentença busca o pagamento dos haveres da Lowo decorrentes da dissolução parcial da sociedade. A Administração Judicial contesta o cálculo utilizado, sustenta possível duplicação e requer nova perícia antes da definição da responsabilidade da JBS. A Lowo e a JBS já se manifestaram, permanecendo pendente decisão sobre o valor e o prosseguimento da execução.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0228519-37.1996.8.13.0702
2. **Classe:** Cumprimento de Sentença
3. **Polo da Xinguleder:** Passivo – executada
4. **Preexistente à falência:** SIM
5. **Status:** ATIVO
6. **Fase:** Aguardando decisão sobre nova perícia e responsabilidade da JBS
7. **Valor da causa:** R$3.755.804,99
8. **Potencial financeiro:** PASSIVO / INDETERMINADO
9. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM – 6 manifestações
10. **OAB:** OAB/MG 189.397
11. **Processos vinculados:** SIM – 2
12. **Justiça gratuita:** Pedido pendente
13. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
14. **Baixa definitiva:** NÃO

020 | PROCESSO 5054398-60.2024.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 5054398-60.2024.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe:** Habilitação de Crédito
6. **Natureza:** Cível – incidente falimentar
7. **Assuntos:** Administração judicial e classificação de créditos
8. **Data de distribuição:** 09/09/2024
9. **Valor da causa:** R$18.775,03
10. **Requerente:** Elodir Lourenço da Rosa
11. **Requerida:** Xinguleder Couros Ltda.
12. **Polo da Xinguleder:** Passivo – requerida
13. **Justiça gratuita: SIM**, concedida ao requerente em 29/05/2025
14. **Status:** EXTINTO COM TRÂNSITO EM JULGADO
15. **Sentença:** 19/06/2026
16. **Trânsito em julgado:** 17/07/2026, certificado em 20/07/2026
17. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
18. **Baixa/arquivamento definitivo:** Não comprovado no PDF, embora determinado na sentença.

2. OBJETO DA AÇÃO

Habilitação do crédito trabalhista de Elodir Lourenço da Rosa, no valor de R$18.775,03, originado da Reclamação Trabalhista nº 0036000-49.2008.5.04.0303, que tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, para inclusão no Quadro Geral de Credores da falência da Xinguleder.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **09/09/2024:** ajuizamento da habilitação de crédito.
2. **21/01/2025:** determinada a complementação da prova de hipossuficiência do requerente.
3. **03/04/2025:** apresentados documentos financeiros e previdenciários pelo requerente.
4. **29/05/2025:** deferida a justiça gratuita ao requerente.
5. **29/07/2025:** processo apensado à Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702 e aberta vista ao Administrador Judicial.
6. **07/08/2025:** Administração Judicial informou que o crédito já estava habilitado no QGC e requereu a extinção.
7. **26/09/2025 e 16/04/2026:** certificado o decurso de prazo sem manifestação do requerente.
8. **19/06/2026:** processo extinto, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual.

9. **17/07/2026:** trânsito em julgado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Total identificado: 1 peça.

1. **Manifestação sobre gratuidade da Massa Falida, reconhecimento da habilitação do crédito trabalhista e pedido de extinção por ausência superveniente de interesse processual** – 07/08/2025, ID 10512078224. Informou que o crédito de R$18.775,03 já estava incluído no QGC como trabalhista e requereu a extinção do incidente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento desta habilitação:** 09/09/2024
2. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
3. **Processo de habilitação preexistente à falência: NÃO**
4. **Crédito originário preexistente: SIM**, pois a reclamação trabalhista foi ajuizada em 31/03/2008 e transitou em julgado em 19/07/2010.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

O crédito foi submetido ao juízo universal e incluído no Quadro Geral de Credores como trabalhista. A Administração Judicial esclareceu que eventual pagamento deverá ocorrer exclusivamente no processo falimentar, observada a ordem legal aplicável aos credores.

7. PROCESSOS APENSOS E VINCULADOS

Quantidade identificada: 2.

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702** – processo ao qual a habilitação foi apensada e no qual o crédito foi incluído.
2. **Reclamação Trabalhista nº 0036000-49.2008.5.04.0303** – processo de origem do crédito, da 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Crédito habilitado:** R$18.775,03.
2. **Classificação:** Crédito trabalhista.
3. **Situação:** Crédito reconhecido pela Administração Judicial como já incluído no QGC.
4. **Honorários sucumbenciais:** requerente condenado ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade submetida à gratuidade da justiça.
5. **Potencial financeiro para a Massa: PASSIVO RECONHECIDO – R$18.775,03**, sem comprovação de pagamento no PDF.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A habilitação foi extinta sem resolução do mérito porque a Administração Judicial comprovou que o crédito trabalhista de R$18.775,03 já estava incluído no Quadro Geral de Credores. O requerente não apresentou discordância. A sentença transitou em julgado em 17/07/2026, inexistindo providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5054398-60.2024.8.13.0702

2. **Classe:** Habilitação de Crédito
3. **Polo da Xinguleder:** Passivo – requerida
4. **Parte contrária:** Elodir Lourenço da Rosa
5. **Data de distribuição:** 09/09/2024
6. **Preexistente à falência:** Não
7. **Crédito originário preexistente:** Sim
8. **Status:** Extinto com trânsito em julgado
9. **Resultado:** Crédito já habilitado no QGC
10. **Valor:** R$18.775,03
11. **Classificação:** Trabalhista
12. **Potencial financeiro:** Passivo reconhecido
13. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** Sim
14. **Quantidade de peças:** 1
15. **Processos vinculados:** 2
16. **Providência pendente da Administração Judicial:** Não
17. **Trânsito em julgado:** Sim – 17/07/2026
18. **Baixa/arquivamento definitivo:** Não comprovado no PDF

021 | PROCESSO 5002171-87.2018.8.13.0287

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
2. **Comarca:** Guaxupé/MG
3. **Órgão julgador:** 2ª Vara Cível e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Guaxupé
4. **Classe:** Execução Fiscal
5. **Assuntos cadastrados:** Tributos municipais, ISS e IPTU
6. **Data de ajuizamento:** 17/10/2018
7. **Valor da causa:** R$57.458,92
8. **Exequente:** Município de Guaxupé
9. **Executados:** Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho
10. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – EXECUTADA
11. **Administrador Judicial:** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – **OAB/MG 189.397**
12. **Status:** ATIVO
13. **Fase atual:** Análise da regularidade do redirecionamento da execução contra Arnaldo José Frizzo Filho.
14. **Justiça gratuita: SIM**, concedida pela decisão de 17/04/2023, embora o cabeçalho do PJe permaneça registrado como “não”.
15. **Último andamento relevante:** Em 13/08/2026, o Município foi intimado para se manifestar, em 15 dias, sobre a regularidade do redirecionamento.
16. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
17. **Trânsito em julgado:** NÃO
18. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal ajuizada pelo Município de Guaxupé para cobrança de créditos municipais referentes aos exercícios de **2016 e 2017**, inscritos em dívida ativa e inicialmente calculados em **R$57.458,92**. Os documentos incluem débitos de IPTU, iluminação pública e multa administrativa, além dos assuntos tributários constantes no cadastro processual.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **17/10/2018** – Ajuizamento da execução fiscal.
2. **2019** – Tentativas frustradas de citação da Xinguleder e pedido de redirecionamento contra Arnaldo.
3. **05/09/2019** – Deferido o redirecionamento com fundamento em suposta dissolução irregular.
4. **2020** – Confirmada nos autos a falência da Xinguleder e realizadas novas diligências de citação.
5. **24/02/2021** – Administração Judicial ingressou no processo.
6. **17/04/2023** – Rejeitado o pedido de remessa do crédito ao juízo falimentar, mas concedida justiça gratuita à Massa.

7. **2023** – Pesquisas SISBAJUD e RENAJUD negativas.
8. **25/04/2024** – Município indicou imóvel da Xinguleder à penhora.
9. **03/05/2024** – Administração Judicial impugnou a penhora e informou pedido de instauração do ICCP na falência.
10. **09/10/2024** – Execução suspensa por oito meses.
11. **18/06/2026** – Município requereu o prosseguimento e informou débito atualizado.
12. **13/08/2026** – Determinada manifestação do Município sobre a regularidade do redirecionamento contra Arnaldo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Total de peças identificadas: 4. Os documentos comprobatórios anexados não foram contabilizados separadamente.

1. **24/02/2021 – Petição de habilitação, regularização da representação processual, pedido de justiça gratuita e expedição de certidão de crédito:** comunicou a falência, requereu seu cadastramento como Administrador Judicial e sustentou que a satisfação do crédito deveria observar o processo falimentar.
2. **28/04/2023 – Manifestação sobre a competência do juízo falimentar para os atos constritivos:** defendeu que a execução poderia prosseguir para apuração do crédito, mas que atos de constrição e expropriação sobre o patrimônio da Massa deveriam observar o juízo universal.
3. **14/11/2023 – Manifestação sobre os atos constritivos, com pedido de habilitação do crédito público e suspensão da execução fiscal:** requereu a cessação das medidas contra o patrimônio da Massa e a suspensão do processo após a habilitação do crédito tributário.
4. **03/05/2024 – Manifestação em impugnação ao pedido de penhora, com pedido de suspensão e informação sobre o ICCP:** impugnou a indicação do imóvel, requereu a suspensão da execução e informou que havia solicitado, no processo falimentar, a instauração do Incidente de Classificação de Crédito Público.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Ajuizamento da execução:** 17/10/2018
2. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
3. **Processo preexistente à falência: NÃO**
4. **Observação:** Os créditos executados referem-se aos exercícios de 2016 e 2017, posteriores à decretação da falência em 02/12/2013, mas anteriores ao trânsito em julgado da decisão falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência fundamentou a oposição da Administração Judicial às medidas constritivas fora do juízo universal. Também colocou em discussão a validade do redirecionamento contra Arnaldo, pois a ausência da empresa em seu endereço decorreria da falência judicialmente decretada, e não necessariamente de dissolução irregular.

7. PROCESSOS E PROCEDIMENTOS VINCULADOS

Quantidade diretamente identificada: 2.

1. **3015102-95.2006.8.13.0702** – Processo de falência da Xinguleder, no qual foi requerida a instauração do ICCP.

2. **5002436-71.2019.8.13.0702** – Carta precatória expedida para citação, penhora e avaliação.

   O ICCP foi mencionado como requerido dentro do processo falimentar, mas **não foi localizado número processual autônomo**.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$57.458,92.
2. **Valor atualizado informado pelo Município em 18/06/2026:** R$153.707,69, acrescido de 10% de honorários.
3. **Penhora efetivamente formalizada: NÃO**. O imóvel foi apenas indicado à penhora.
4. **Potencial financeiro para a Xinguleder: PASSIVO / DETERMINADO PELO EXEQUENTE**, sujeito à análise judicial e ao regime falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução permanece ativa para cobrança de créditos municipais dos exercícios de 2016 e 2017. A questão imediata não é a atuação da Administração Judicial, mas a validade do redirecionamento contra Arnaldo, originalmente baseado em dissolução irregular, apesar da falência da Xinguleder ter sido decretada em 2013. O Município deve se manifestar antes de nova decisão.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5002171-87.2018.8.13.0287
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Polo da Xinguleder:** Passivo – executada
4. **Preexistente à falência:** NÃO
5. **Status:** ATIVO
6. **Fase:** Análise do redirecionamento contra o corresponsável
7. **Valor da causa:** R$57.458,92
8. **Valor atualizado informado:** R$153.707,69 + 10%
9. **Potencial financeiro:** PASSIVO
10. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM – 4 peças
11. **Processos vinculados:** SIM – 2
12. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
13. **Trânsito em julgado:** NÃO
14. **Baixa definitiva:** NÃO

022 | PROCESSO 5566437-57.2009.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 5566437-57.2009.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
6. **Assunto:** Espécies de Contratos
7. **Distribuição originária no TJRJ:** 10/01/2008
8. **Data de ajuizamento mencionada nas manifestações:** 10/12/2007
9. **Última distribuição eletrônica:** 16/12/2021
10. **Valor da causa:** R$59.263.105,14
11. **Exequente originária:** Maple Commercial Finance Corp.
12. **Exequente atual:** GTR – Emerging Markets Fixed Income Fund Ltd.
13. **Executados:** Arnaldo José Frizzo Filho, Xinguleder Couros Ltda., Baru S.A. Participações e GLP Participações e Administrações SC Ltda.
14. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – EXECUTADA/MASSA FALIDA
15. **Situação atual:** SUSPENSO E ARQUIVADO COM BAIXA ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 921, III, do CPC, permanecendo pendentes de julgamento os Embargos de Declaração da GLP relativos à prescrição intercorrente.
16. **Última movimentação:** 16/06/2026 – certificado o decurso do prazo da exequente sem manifestação sobre os Embargos de Declaração da GLP.
17. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
18. **Trânsito em julgado:** NÃO
19. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO – a baixa decorre da suspensão da execução e admite desarquivamento.
20. **Justiça gratuita:** consta como **NÃO** na capa; houve pedido da Xinguleder em 20/09/2023, sem decisão de deferimento identificada no PDF.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fundada no **Acordo Preliminar para Reestruturação de Dívida**, celebrado em 02/10/2006 e relacionado a anteriores contratos de mútuo, pelo qual os executados teriam reconhecido dívida de **US$33.157.894,67** perante a Maple, correspondente ao valor histórico atribuído à causa de **R$59.263.105,14**.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **10/12/2007:** data de ajuizamento informada nas manifestações juntadas ao processo.
2. **10/01/2008:** distribuição originária perante a 17ª Vara Cível da Capital/RJ.
3. **21/01/2008:** recebimento da execução e fixação provisória de honorários em **R$2.000.000,00**.
4. **2009:** remessa do processo para Uberlândia/MG, com formação da numeração atual.

5. **02/10/2013:** homologada a sucessão da Maple pela GTR no polo ativo.
6. **02/12/2013:** decretada a falência da Xinguleder.
7. **04/04/2022:** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa e apontou falhas na virtualização dos autos.
8. **2023:** executados suscitaram prescrição intercorrente; a Xinguleder também requereu justiça gratuita e extinção da execução.
9. **05/12/2024:** determinada a **suspensão e o arquivamento com baixa**, diante da ausência de bens penhoráveis.
10. **20/03/2026:** afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão de irregularidades no cadastramento da exequente e de seus procuradores.
11. **30/03/2026:** a GLP opôs Embargos de Declaração contra essa decisão.
12. **16/06/2026:** certificado que a exequente não respondeu aos Embargos de Declaração.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

Total identificado: 7 peças principais.

1. **Juntada de cópia integral dos autos físicos** – 17/03/2022.
2. **Manifestação de regularização da representação processual e apontamento de desconformidades na virtualização** – 04/04/2022.
3. **Manifestação de ciência do despacho e aguardo da manifestação da parte contrária** – 20/06/2023.
4. **Manifestação com pedido de justiça gratuita, reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução** – 20/09/2023.
5. **Manifestação sobre a inércia da exequente, com pedido de extinção por abandono ou prescrição intercorrente** – 20/10/2023.
6. **Manifestação de ciência da decisão de suspensão e arquivamento** – 09/12/2024.
7. **Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos por Castro, Sobral e Gomes Advogados** – 10/09/2025.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Marco da falência:** 02/12/2013
2. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
3. **Processo preexistente à falência: SIM**, pois a execução foi ajuizada em 2007/2008.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio da Administração Judicial. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sustentou que eventual crédito constituído contra a Massa deverá ser submetido ao processo falimentar e à ordem de classificação prevista na Lei nº 11.101/2005.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Quantidade diretamente identificada: 7.

1. **0043311-92.2007.8.19.0001** – execução no TJRJ fundada no mesmo acordo de reestruturação de dívida.
2. **5774759-82.2009.8.13.0702** – Embargos à Execução vinculados à definição dos honorários discutidos pelo antigo escritório da Maple.

3. **5774734-69.2009.8.13.0702** – Embargos à Execução ajuizados pela GLP.
4. **0293007-40.2014.8.13.0000** – Agravo de Instrumento relativo à cobrança dos honorários pelo antigo patrono.
5. **REsp 1.535.026/MG – 2015/0122107-7** – recurso especial sobre a cobrança dos honorários nos próprios autos.
6. **5061391-90.2022.8.13.0702** – Protesto Judicial ajuizado por Castro, Sobral e Gomes Advogados.
7. **3015102-95.2006.8.13.0702** – processo de falência da Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$59.263.105,14.
2. **Crédito indicado na inicial:** US$33.157.894,67.
3. **Honorários inicialmente fixados:** R$2.000.000,00, de natureza provisória e variável.
4. **Valor atualizado exigível contra a Massa:** não identificado no PDF.
5. **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO**.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução contratual ajuizada antes da falência da Xinguleder, atualmente representada pela Administração Judicial. Após diligências sem localização de bens penhoráveis, o Juízo suspendeu e arquivou o processo com baixa administrativa. Permanece pendente o julgamento dos Embargos de Declaração da GLP sobre a prescrição intercorrente, sem providência atual atribuída à Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5566437-57.2009.8.13.0702
2. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
3. **Polo da Xinguleder:** Passivo – executada/massa falida
4. **Preexistente à falência: SIM**
5. **Status:** SUSPENSO/ARQUIVADO COM BAIXA ADMINISTRATIVA
6. **Fase atual:** julgamento de Embargos de Declaração sobre prescrição intercorrente
7. **Valor da causa:** R$59.263.105,14
8. **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO**
9. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM – 7 peças principais**
10. **OAB: OAB/MG 189.397**
11. **Processos vinculados: SIM – 7**
12. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
13. **Trânsito em julgado:** NÃO
14. **Baixa definitiva:** NÃO

023 | PROCESSO 5257013-98.2008.8.13.0702

Classe: cadastrada: Procedimento Comum Cível | **Atuação AJ:** 8 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
2. **Comarca:** Uberlândia/MG
3. **Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
4. **Classe cadastrada:** Procedimento Comum Cível
5. **Natureza indicada nas peças:** Ação de cobrança
6. **Assunto:** Câmbio
7. **Data de ajuizamento:** 28/11/2008
8. **Última distribuição:** 29/12/2020
9. **Valor da causa:** R$906.224,76
10. **Autora atual:** JBS S.A.
11. **Ré:** Xinguleder Couros Ltda.
12. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – RÉ/DEVEDORA
13. **Administrador Judicial:** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – **OAB/MG 189.397**
14. **Status:** ATIVO, EM ARQUIVO PROVISÓRIO
15. **Fase atual:** Aguardando a conclusão do Quadro Geral de Credores e a informação sobre a inclusão do crédito da JBS.
16. **Justiça gratuita: NÃO**
17. **Último andamento relevante:** Em 14/06/2026, o processo foi colocado em arquivo provisório até a conclusão do QGC.
18. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM
19. **Trânsito em julgado:** SIM – 11/07/2018
20. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Ação de cobrança originalmente ajuizada pelo Banco do Brasil, fundada nos encargos de **cinco contratos de câmbio vencidos em 2005 e 2006**. O cadastro atual e a certidão judicial de crédito identificam a JBS como credora e a Xinguleder como devedora. Há, contudo, divergência interna no PDF, pois a sentença digitalizada menciona a JBS em posição processual incompatível com o cadastro atual; a cadeia completa de cessão ou substituição processual não está suficientemente demonstrada nos documentos recentes, razão pela qual este relatório adota os dados da certidão judicial de crédito de 2025.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **28/11/2008** – Ajuizamento da ação.
2. **12/10/2017** – Prolação da sentença.
3. **11/07/2018** – Trânsito em julgado.
4. **29/12/2020** – Cadastramento dos autos no PJe.

5. **16/03/2022** – Juntada da cópia integral do processo físico.
6. **04/04/2022** – Regularizada a representação da Massa Falida.
7. **18/02/2023** – Juízo registrou o encerramento da fase de conhecimento e a ausência de cumprimento de sentença.
8. **30/10/2023** – JBS apresentou cálculo do crédito no valor de R$2.138.854,42.
9. **28/06/2024** – Administração Judicial informou que o QGC ainda estava em elaboração.
10. **04/04/2025** – Determinada a expedição da certidão de crédito.
11. **26/06/2025** – Expedida certidão de crédito quirografário.
12. **24/02/2026** – Informado que o QGC permanecia em fase final de consolidação.
13. **14/06/2026** – Determinado o arquivo provisório até a conclusão do QGC.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Total de peças identificadas: 8. As folhas da cópia integral e os documentos anexos não foram contabilizados individualmente.

1. **16/03/2022 – Manifestação de juntada da cópia integral dos autos físicos:** promoveu a digitalização e inclusão das peças do processo físico.
2. **04/04/2022 – Petição de habilitação, regularização da representação processual e conformidade da virtualização:** requereu o cadastramento do Administrador Judicial e informou não ter identificado desconformidade na migração dos autos.
3. **08/05/2024 – Manifestação com pedido de dilação de prazo para análise do demonstrativo de cálculo:** requereu prazo não inferior a 30 dias para examinar os cálculos apresentados pela JBS.
4. **28/06/2024 – Manifestação sobre o pedido de habilitação e a consolidação do Quadro Geral de Credores:** informou que o QGC ainda estava em elaboração e que o crédito seria tratado após a superação das pendências administrativas.
5. **06/12/2024 – Petição de ciência do despacho:** declarou ciência do pronunciamento de ID 10343264724 e aguardou a manifestação da autora.
6. **07/07/2025 – Petição de ciência da certidão de crédito:** declarou ciência da expedição da certidão e comprometeu-se a informar a conclusão do QGC e a situação do crédito.
7. **14/10/2025 – Petição de ciência e reiteração do compromisso de informar a conclusão do QGC:** declarou ciência da determinação judicial e manteve o compromisso de atualização dos autos.
8. **24/02/2026 – Manifestação sobre o estágio de consolidação do QGC:** informou que o quadro ainda estava em fase final de elaboração, em razão do número de credores, habilitações retardatárias e divergências de valores.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 28/11/2008
2. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
3. **Processo preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A fase de conhecimento foi encerrada e não houve instauração de cumprimento de sentença. Após a falência, a satisfação do crédito passou a depender de sua inclusão no Quadro Geral de

Credores, razão pela qual foi expedida certidão específica e o processo permanece em arquivo provisório.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Quantidade diretamente identificada: 1.

1. **3015102-95.2006.8.13.0702** – Processo de falência da Xinguleder, no qual deverá ser verificada a inclusão do crédito certificado.

   Não foram identificados, no PDF, números autônomos de recursos ou de incidente de habilitação.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$906.224,76.
2. **Valor certificado em 26/06/2025:** R$2.138.854,42.
3. **Data-base do crédito certificado:** 02/12/2013.
4. **Natureza:** Classe quirografária.
5. **Inclusão definitiva no QGC:** Ainda não comprovada nos autos.
6. **Potencial financeiro para a Xinguleder: PASSIVO / DETERMINADO**, pendente de inclusão no QGC.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A ação de cobrança está com a fase de conhecimento encerrada e trânsito em julgado desde 2018. O crédito da JBS foi certificado em R$2.138.854,42, na classe quirografária, mas sua inclusão definitiva no QGC ainda não foi informada. O processo aguarda em arquivo provisório, cabendo à Administração Judicial comunicar a conclusão do quadro e a situação do crédito.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5257013-98.2008.8.13.0702
2. **Classe:** Procedimento Comum Cível / ação de cobrança
3. **Polo da Xinguleder:** Passivo – ré/devedora
4. **Preexistente à falência:** SIM
5. **Status:** ATIVO – arquivo provisório
6. **Fase:** Aguardando conclusão do QGC
7. **Valor da causa:** R$906.224,76
8. **Crédito certificado:** R$2.138.854,42
9. **Classificação:** Quirografária
10. **Potencial financeiro:** PASSIVO / DETERMINADO
11. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM – 8 peças
12. **Processos vinculados:** SIM – 1
13. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM
14. **Trânsito em julgado:** SIM – 11/07/2018
15. **Baixa definitiva:** NÃO

024 | PROCESSO 4799601-80.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 5 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 4799601-80.2008.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
6. **Assunto:** Câmbio
7. **Ajuizamento original:** 16/07/2008
8. **Redistribuição eletrônica:** 17/12/2020
9. **Valor da causa:** R$3.056.927,64
10. **Exequente:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
11. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
12. **Polo da Xinguleder:** Passivo
13. **Justiça gratuita:** Não consta deferimento no processo
14. **Status:** ATIVO
15. **Fase atual:** Análise do pedido de extinção formulado pelo Banrisul e dos efeitos sucumbenciais.
16. **Última movimentação:** em 11/08/2026, foi aberta nova vista ao Administrador Judicial sobre a petição do Banrisul de ID 10621020617.
17. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM, embora a matéria já tenha sido objeto da manifestação de 27/05/2026.
18. **Trânsito em julgado:** Não
19. **Baixa definitiva:** Não

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fundada no Contrato de Câmbio de Compra – Tipo 01 – Exportação nº 05/002320, firmado em 02/08/2005, no valor nominal de US$1.000.000,00, correspondente à época a R$2.355.000,00, com liquidação inicialmente prevista para 29/01/2006 e posteriormente prorrogada para 30/04/2006.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **16/07/2008:** ajuizamento da execução.
2. **02/12/2013:** decretação da falência da Xinguleder.
3. **2019/2020:** requerimento e determinação de vinculação à falência da conta judicial nº 3500102783982.
4. **10/08/2022:** manifestação da Administração Judicial sobre erro na virtualização e divergência de crédito.
5. **03/07/2023:** pedido de desentranhamento das peças pertencentes aos embargos.
6. **23/01/2024:** pedido para aguardar o julgamento dos embargos antes da apuração do crédito.

7. **20/10/2025:** manifestação sobre a tentativa de inclusão de Arnaldo José Frizzo Filho na execução.
8. **04/02/2026:** Banrisul retirou o pedido contra Arnaldo e requereu a extinção da execução.
9. **27/05/2026:** Administração Judicial concordou com a extinção, mas requereu custas e honorários contra o Banrisul.
10. **11/08/2026:** nova vista ao Administrador Judicial.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Total identificado: 5 peças.

1. **Manifestação sobre erro na virtualização e divergência de crédito** – 10/08/2022, ID 9574223894.
2. **Manifestação sobre desentranhamento das peças dos embargos e futura apuração da divergência no QGC** – 03/07/2023, ID 9854017790.
3. **Manifestação sobre divergência de valor e classificação do crédito, com pedido de aguardo dos embargos** – 23/01/2024, ID 10153797194.
4. **Manifestação sobre buscas patrimoniais contra Arnaldo José Frizzo Filho, com pedido de prévia citação e defesa** – 20/10/2025, ID 10564211867.
5. **Manifestação de concordância qualificada com a extinção da execução e dos embargos, com pedido de custas, honorários e arquivamento** – 27/05/2026, ID 10687375252.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 16/07/2008
2. **Decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. **Preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A execução foi ajuizada antes da falência. A cobrança individual passou a ser condicionada ao juízo universal, havendo controvérsia sobre o valor e a classificação do crédito. Em 2026, o próprio Banrisul informou que o contrato estava incluído na falência e requereu a extinção da execução.

7. PROCESSOS APENSOS E VINCULADOS

Quantidade identificada: 2.

1. Embargos à Execução nº 5368612-42.2008.8.13.0702 – defesa apresentada contra esta execução.
2. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702** – processo no qual deverá ser examinada a habilitação, o valor e a classificação do crédito.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$3.056.927,64.
2. **Saldo indicado pelo Banrisul na data da quebra:** R$6.748.087,73.
3. **Depósito judicial identificado:** capital de R$1.335.703,04, objeto de determinação de vinculação à falência.

4. **Valor definitivamente reconhecido contra a Massa:** Não identificado.
5. **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO**.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução permanece ativa, apesar do pedido de extinção formulado pelo Banrisul. A Administração Judicial concordou com o encerramento da execução e dos embargos, sem reconhecimento do débito, e requereu a condenação do exequente em custas e honorários. Ainda não foi proferida sentença extintiva.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 4799601-80.2008.8.13.0702
2. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
3. **Polo da Xinguleder:** Passivo – executada
4. **Parte contrária:** Banrisul
5. **Status:** Ativo
6. **Fase:** Análise do pedido de extinção
7. **Preexistente à falência:** Sim
8. **Valor da causa:** R$3.056.927,64
9. **Potencial financeiro:** Passivo/indeterminado
10. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** Sim
11. **Quantidade de peças:** 5
12. **Processos vinculados:** 2
13. **Providência pendente da Administração Judicial:** Sim
14. **Trânsito em julgado:** Não
15. **Baixa definitiva:** Não

025 | PROCESSO 5368612-42.2008.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 10 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 5368612-42.2008.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe:** Embargos à Execução
6. **Assunto:** Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
7. **Ajuizamento original:** 19/11/2008
8. **Redistribuição eletrônica:** 17/12/2020
9. **Valor da causa:** R$3.000.000,00
10. **Embargante:** Xinguleder Couros Ltda.
11. **Embargado:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
12. **Polo da Xinguleder:** Ativo – embargante
13. **Justiça gratuita: SIM**, deferida em 26/09/2024
14. **Status:** ATIVO
15. **Fase atual:** Produção de prova pericial contábil.
16. **Última movimentação:** em 07/08/2026, a perita Carlla Abreu Viana recusou a nomeação por acúmulo de trabalhos.
17. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
18. **Trânsito em julgado:** Não
19. **Baixa definitiva:** Não

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos contra a Execução nº 4799601-80.2008.8.13.0702, nos quais a Xinguleder questiona a certeza, liquidez e exigibilidade do título, a legitimidade da cobrança e os critérios de cálculo empregados pelo Banrisul, sustentando excesso de execução e requerendo, subsidiariamente, a adequação do valor executado.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **19/11/2008:** distribuição dos embargos por dependência.
2. **02/12/2013:** decretação da falência da Xinguleder.
3. **09/12/2021:** juntada da cópia integral dos autos físicos.
4. **24/06/2022:** regularização da representação e pedido de justiça gratuita.
5. **20/06/2023:** apresentação de emenda à inicial e cálculo do valor defendido pela embargante.
6. **01/02/2024:** pedido de perícia contábil.
7. **26/09/2024:** deferimento da justiça gratuita e da prova pericial.
8. **2024/2026:** sucessivas nomeações, recusas e inércia de peritos.
9. **07/08/2026:** recusa da última perita nomeada.

10. **Situação imediata:** aguardando nova nomeação para realização da perícia contábil.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Total identificado: 10 peças.

Juntada da cópia integral dos autos físicos – 09/12/2021, ID 7377648098.

1. **Manifestação de regularização da representação processual, ciência da virtualização, manutenção da guarda dos autos físicos e pedido de justiça gratuita** – 24/06/2022, ID 9524310311.
2. **Manifestação sobre ausência de intimação para emenda da petição inicial** – 23/01/2023, ID 9704735788.
3. **Pedido de retificação do prazo para emenda da petição inicial** – 22/05/2023, ID 9814067764.
4. **Emenda à petição inicial, com apresentação de demonstrativo de cálculo** – 20/06/2023, ID 9841328785.
5. **Especificação de provas e pedido de perícia contábil** – 01/02/2024, ID 10160793004.
6. **Apresentação de quesitos para perícia contábil** – 28/10/2024, ID 10334229644.
7. **Pedido de dilação de prazo para localização e apresentação de documentos ao perito** – 03/04/2025, ID 10425759099.
8. **Manifestação com juntada dos documentos localizados e planilha de cálculo** – 09/05/2025, ID 10446848711.
9. **Manifestação sobre a inércia do perito, com pedido de substituição em caso de manutenção da omissão** – 19/09/2025, ID 10543069564.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 19/11/2008
2. **Decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. **Preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Administração Judicial assumiu a representação da Xinguleder, obteve justiça gratuita e passou a conduzir a defesa. A condição falimentar também foi considerada na definição do custeio da perícia e na dificuldade de localização dos documentos contábeis e contratuais antigos.

7. PROCESSOS APENSOS E VINCULADOS

Quantidade identificada: 2.

1. **Execução de Título Extrajudicial nº 4799601-80.2008.8.13.0702** – processo principal ao qual os embargos foram distribuídos por dependência.
2. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702** – processo responsável pela representação da Xinguleder e pela futura apuração do crédito.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa dos embargos:** R$3.000.000,00.
2. **Valor da execução originária:** R$3.056.927,64.

3. **Valor defendido pela embargante em 31/05/2023:** R$5.934.719,20.
4. **Principal indicado pela embargante como extraconcursal:** R$2.217.025,16.
5. **Saldo indicado pelo Banrisul na data da quebra:** R$6.748.087,73.
6. **Valor definitivo:** Não identificado; depende da perícia e do julgamento.
7. **Potencial financeiro: PASSIVO CONTINGENTE / INDETERMINADO**.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos permanecem sem julgamento e encontram-se em fase de prova pericial contábil. A perícia ainda não foi realizada em razão das sucessivas recusas e omissões dos profissionais nomeados. A última perita recusou o encargo em 07/08/2026, devendo o Juízo providenciar nova nomeação.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5368612-42.2008.8.13.0702
2. **Classe:** Embargos à Execução
3. **Polo da Xinguleder:** Ativo – embargante
4. **Parte contrária:** Banrisul
5. **Status:** Ativo
6. **Fase:** Prova pericial contábil
7. **Preexistente à falência:** Sim
8. **Justiça gratuita:** Sim
9. **Valor da causa:** R$3.000.000,00
10. **Potencial financeiro:** Passivo contingente/indeterminado
11. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** Sim
12. **Quantidade de peças:** 10
13. **Processos vinculados:** 2
14. **Providência pendente da Administração Judicial:** Não
15. **Trânsito em julgado:** Não
16. **Baixa definitiva:** Não

026 | PROCESSO 5005179-75.2020.8.13.0231

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** TJMG
2. **Comarca:** Ribeirão das Neves/MG
3. **Órgão julgador:** 2ª Vara Cível
4. **Classe:** Cumprimento de Sentença
5. **Assunto:** Indenização por Dano Moral
6. **Distribuição:** 06/07/2020; última distribuição em 30/11/2020
7. **Valor da causa:** R$84.185,14
8. **Exequente:** Marilete Alves Dias
9. **Executados:** Xinguleder Couros Ltda., Banco do Brasil S.A., Matias Couros Ltda. e BR Factoring Ltda.
10. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – EXECUTADA/MASSA FALIDA
11. **Justiça gratuita da Xinguleder: DEFERIDA**
12. **Status:** ATIVO
13. **Fase atual:** levantamento e restituição dos depósitos judiciais remanescentes.
14. **Última movimentação:** 30/07/2026 – migração para o EPROC.
15. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
16. **Trânsito em julgado do título:** SIM
17. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Cumprimento do acórdão proferido na ação nº 0231.05.050548-7, que reconheceu a inexistência dos débitos e a irregularidade dos protestos realizados contra Marilete, condenando solidariamente as rés ao pagamento de **R$10.000,00 por danos morais**, com atualização, juros desde o primeiro protesto e honorários de 15%.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **2005:** ajuizada a ação originária de cancelamento de débito, protesto e reparação de danos.
2. **06/07/2020:** iniciado o cumprimento de sentença por R$84.185,14.
3. **2022:** realizados bloqueios judiciais e levantamento parcial pela exequente.
4. **12/04/2023:** ingresso da Administração Judicial, com pedido de gratuidade e desbloqueio de R$58,12.
5. **05/03/2024:** deferidas a gratuidade da Xinguleder e a liberação do bloqueio ínfimo.
6. **14/08/2024:** determinada a transferência dos R$58,12 ao processo falimentar.
7. **28/07/2025:** homologado o saldo de R$21.262,28, a ser levantado de depósito do Banco do Brasil.
8. **01/10/2025:** pago alvará atualizado de R$26.230,32 à exequente.
9. **2026:** Banco do Brasil e Matias Couros requereram a restituição dos saldos remanescentes.

10. **30/07/2026:** processo migrado para o EPROC.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

Total identificado: 6 peças principais.

1. **Manifestação de regularização da representação, pedido de justiça gratuita, desbloqueio de valor ínfimo e sujeição do crédito à falência** – 12/04/2023.
2. **Manifestação requerendo a transferência dos R$58,12 para o processo falimentar** – 14/03/2024.
3. **Manifestação sobre os cálculos da Contadoria, habilitação do crédito e extinção em relação à Massa** – 23/04/2024.
4. **Manifestação de ciência dos cálculos e reiteração da competência do Juízo Universal** – 26/09/2024.
5. **Manifestação de ciência do despacho e reiteração da manifestação anterior** – 20/12/2024.
6. **Manifestação de ciência da decisão homologatória dos cálculos** – 11/08/2025.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

O cumprimento de sentença foi distribuído em 2020 e, portanto, **não é preexistente à falência**. Entretanto, a ação de conhecimento que formou o título executivo foi ajuizada em 2005, antes da decretação da falência em 02/12/2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Administração Judicial sustentou a competência do Juízo Universal e a necessidade de habilitação de eventual crédito contra a Massa. O Juízo determinou que os **R$58,12 bloqueados da Xinguleder fossem transferidos para o processo falimentar**, enquanto o saldo da condenação foi levantado de depósito realizado pelo Banco do Brasil.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Quantidade identificada: 3.

1. **0231.05.050548-7** – ação originária de cancelamento de débito, protesto e reparação de danos.
2. **Apelação nº 1.0231.05.050548-7/005** – recurso que reconheceu os protestos indevidos e fixou a indenização.
3. **3015102-95.2006.8.13.0702** – processo de falência da Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor inicial do cumprimento:** R$84.185,14.
2. **Saldo homologado:** R$21.262,28, posteriormente atualizado e pago pela conta judicial vinculada ao Banco do Brasil.
3. **Valor da Xinguleder:** R$58,12, com transferência determinada para a falência.
4. **Saldo atualmente exigível contra a Massa:** não identificado.
5. **Potencial financeiro: PASSIVO / RESIDUAL NÃO IDENTIFICADO**.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O crédito exequendo foi substancialmente satisfeito por depósitos das demais executadas. Quanto à Xinguleder, o único bloqueio identificado foi de R$58,12, destinado ao Juízo Falimentar. O processo permanece ativo para definição da restituição dos depósitos remanescentes, sem providência atual da Administração Judicial.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

1. **Preexistente à falência:** NÃO quanto ao cumprimento; SIM quanto à ação originária
2. **Status:** ATIVO
3. **Fase:** restituição/levantamento de depósitos
4. **Potencial:** PASSIVO / RESIDUAL NÃO IDENTIFICADO
5. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM – 6 peças
6. **OAB:** OAB/MG 189.397
7. **Processos vinculados:** SIM – 3
8. **Providência da Administração Judicial:** NÃO
9. **Trânsito do título:** SIM
10. **Baixa definitiva:** NÃO

027 | PROCESSO 3870082-22.2007.8.13.0702

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** TJMG
2. **Comarca:** Uberlândia/MG
3. **Órgão julgador:** 6ª Vara Cível
4. **Classe atual:** Cumprimento de Sentença
5. **Classe originária:** Ação Monitória
6. **Assunto:** Espécies de Contratos
7. **Ajuizamento originário:** 05/07/2007
8. **Última distribuição eletrônica:** 29/12/2020
9. **Valor da causa:** R$4.100.097,72
10. **Requerentes cadastrados:** Gelita do Brasil Ltda. e Helder Cury Ricciardi
11. **Executados atuais:** GLP Participações e Administrações SC Ltda., Baru S.A. Participações, Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo.
12. **Situação da Xinguleder:** NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO ATUAL; foi ré e devedora principal na ação monitória originária.
13. **Status:** ATIVO
14. **Fase atual:** processamento da impugnação da Baru ao cumprimento de sentença.
15. **Última movimentação:** 12/08/2026 – exequente intimado para prosseguir em cinco dias, sob pena de arquivamento.
16. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
17. **Trânsito em julgado:** SIM, quanto ao título principal, certificado no STJ em 19/05/2025.
18. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

A ação monitória buscou cobrar saldo decorrente do **Contrato de Adiantamento de Numerário para Fornecimento de Matéria-Prima com Exclusividade**, firmado em 21/02/2005, pelo qual a Gelita adiantou R$5.000.000,00 à Xinguleder para fornecimento de matéria-prima. O título judicial reconheceu crédito principal de **R$2.800.121,93**, enquanto o cumprimento atual busca honorários sucumbenciais contra os coobrigados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **05/07/2007:** ajuizada a ação monitória contra a Xinguleder e os garantidores.
2. **02/12/2013:** decretada a falência da Xinguleder.
3. **15/07/2022:** proferida sentença que constituiu o título executivo judicial.
4. **2022/2025:** tramitação de apelação e recursos perante o STJ.
5. **19/05/2025:** trânsito em julgado certificado no STJ.
6. **27/05/2025:** Administração Judicial tomou ciência do retorno dos autos.
7. **18/06/2025:** requerida a exclusão da Massa do cumprimento de honorários.

8. **2025:** iniciado o cumprimento de honorários no valor de R$1.933.988,94 contra GLP, Baru, Arnaldo e Lucide.
9. **10/08/2025:** Baru apresentou impugnação ao cumprimento.
10. **01/04/2026:** impugnação recebida sem efeito suspensivo; gratuidade deferida à Baru.
11. **12/08/2026:** exequente intimado para impulsionar o feito sob pena de arquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

Total identificado: 2 peças.

1. **Manifestação de ciência da certidão e dos acórdãos juntados após o retorno dos autos** – 27/05/2025.
2. **Manifestação de ilegitimidade passiva da Massa Falida no cumprimento de honorários, com pedido de exclusão do polo passivo** – 18/06/2025.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

A ação monitória foi ajuizada em 05/07/2007, enquanto a falência foi decretada em 02/12/2013. Portanto, trata-se de processo **PREEXISTENTE À FALÊNCIA**.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A sentença determinou que o crédito principal contra a Xinguleder fosse submetido ao processo falimentar, permitindo o prosseguimento apenas contra os coobrigados. No cumprimento atual de honorários, a Massa não foi incluída entre os executados, circunstância confirmada pelo cadastro vigente e reconhecida pelo próprio exequente.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Quantidade identificada: 4.

1. **3015102-95.2006.8.13.0702** – falência da Xinguleder.
2. **Apelação nº 1.0000.22.294519-8/001** – recurso sobre a responsabilidade dos garantidores.
3. **AREsp nº 2.670.474/MG – 2024/0219648-2** – recurso da Gelita perante o STJ.
4. **5036830-94.2025.8.13.0702** – cumprimento de sentença distribuído em apartado por Morillo Cremasco Junior.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa originária:** R$4.100.097,72.
2. **Crédito principal constituído:** R$2.800.121,93, sujeito à habilitação na falência quanto à Xinguleder.
3. **Honorários cobrados no cumprimento atual:** R$1.933.988,94.
4. **Responsabilidade da Xinguleder no cumprimento atual:** não identificada, pois a Massa não integra o polo passivo.
5. **Potencial financeiro: PASSIVO HISTÓRICO / SEM COBRANÇA DIRETA ATUAL**.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Xinguleder foi devedora principal na ação monitória, mas o crédito contra ela foi remetido à via falimentar. O cumprimento atual limita-se aos honorários cobrados contra os coobrigados. A impugnação da Baru foi recebida sem efeito suspensivo, estando o processo pendente de impulso da parte exequente.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

1. **Preexistente à falência:** SIM
2. **Status:** ATIVO
3. **Fase:** impugnação ao cumprimento de sentença
4. **Polo atual da Xinguleder:** não integra o cumprimento
5. **Potencial:** PASSIVO HISTÓRICO / SEM COBRANÇA DIRETA ATUAL
6. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM – 2 peças
7. **OAB:** OAB/MG 189.397
8. **Processos vinculados:** SIM – 4
9. **Providência da Administração Judicial:** NÃO
10. **Trânsito do título:** SIM
11. **Baixa definitiva:** NÃO

028 | PROCESSO 5017471-03.2021.8.13.0702

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5017471-03.2021.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
6. **Classe processual:** Execução Fiscal
7. **Natureza:** Cível – execução fiscal
8. **Assunto:** Multas e demais sanções
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 10/06/2021
10. **Valor da causa:** R$159.024,97
11. **Exequente:** Estado de Minas Gerais
12. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
13. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
14. **Qualidade processual:** Executada

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Execução garantida por penhora no rosto dos autos da falência, aguardando possibilidade de satisfação do crédito no Juízo Falimentar.
3. **Situação da Xinguleder:** representada pela Administração Judicial e beneficiária da justiça gratuita concedida no Agravo de Instrumento.
4. **Último andamento relevante:** em 26/05/2026, a Administração Judicial prestou as informações solicitadas sobre o pagamento dos credores e o tratamento do crédito executado.
5. **Última movimentação:** migração do processo para o EPROC em 29/07/2026.
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
7. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução Fiscal promovida pelo Estado de Minas Gerais para cobrança de crédito não tributário decorrente de multas e demais sanções, inicialmente indicado em R$159.024,97, em face da Xinguleder Couros Ltda.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **10/06/2021** – Ajuizada a Execução Fiscal.
2. **28/10/2022** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a regularização da representação da Massa e justiça gratuita.
3. **20/06/2023** – Pedido de justiça gratuita indeferido.

4. **18/07/2023** – Interposto Agravo de Instrumento contra o indeferimento.
5. **29/11/2023** – Juntado acórdão que concedeu justiça gratuita à Massa Falida.
6. **20/02/2024** – Certificado o trânsito em julgado do Agravo.
7. **25/04/2024** – Determinada penhora no rosto dos autos da falência.
8. **08/08/2024** – Certificada a penhora no valor de R$229.489,04.
9. **30/04/2026** – Determinada a intimação da Administração Judicial para informar sobre o pagamento dos credores.
10. **26/05/2026** – Informações prestadas pela Administração Judicial.
11. **29/07/2026** – Processo migrado para o EPROC.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PEÇAS PRINCIPAIS IDENTIFICADAS: 4

1. **Manifestação de regularização da representação processual, ciência dos autos e pedido de justiça gratuita** – 28/10/2022.
2. **Manifestação de comunicação da interposição de Agravo de Instrumento e juntada do comprovante de protocolo** – 18/07/2023.
3. **Agravo de Instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita** – juntado em 18/07/2023.
4. **Petição de informações sobre o cronograma de pagamento e o tratamento do crédito fiscal na falência** – 26/05/2026.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 10/06/2021
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência
3. **Processo preexistente à falência: NÃO**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Administração Judicial assumiu a representação da Xinguleder, obteve justiça gratuita em grau recursal e informou que o crédito deverá observar o regime falimentar. Foi realizada penhora no rosto da Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702, sem constrição direta dos bens submetidos ao Juízo Universal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 2.

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo no qual foi anotada a penhora no rosto dos autos no valor de R$229.489,04.
2. **Agravo de Instrumento nº 1687732-13.2023.8.13.0000 – TJMG nº 1.0000.23.168772-4/001.** Recurso interposto contra o indeferimento da justiça gratuita, posteriormente provido.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$159.024,97.
2. **Dívida atualizada em 13/05/2024:** R$208.626,40.
3. **Honorários indicados na planilha:** R$20.862,64.
4. **Valor total da penhora:** R$229.489,04.

5. **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**, considerado o valor atualizado que fundamentou a penhora, sem prejuízo de atualização posterior.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Execução Fiscal permanece ativa, com penhora no rosto dos autos da falência no valor de R$229.489,04. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou quatro peças principais, obteve justiça gratuita em grau recursal e cumpriu a última determinação dirigida à Administração Judicial. Não foi identificada providência atualmente pendente da Massa.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5017471-03.2021.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Execução Fiscal
5. **Natureza:** Cível – execução fiscal
6. **Assunto:** Multas e demais sanções
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – executada
8. **Parte contrária principal:** Estado de Minas Gerais
9. **Data de ajuizamento:** 10/06/2021
10. **Preexistente à falência: NÃO**
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Penhora no rosto da falência
13. **Valor da causa:** R$159.024,97
14. **Valor relevante conhecido:** R$229.489,04
15. **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
16. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
17. **Quantidade:** 4 peças principais
18. **Processos vinculados:** SIM
19. **Quantidade:** 2
20. **Números:** 3015102-95.2006.8.13.0702 e 1687732-13.2023.8.13.0000
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
22. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
23. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

029 | PROCESSO 5042470-88.2019.8.13.0702

Classe: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5042470-88.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível
6. **Classe processual:** Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor Empresário
7. **Natureza:** Cível – incidente falimentar
8. **Assunto:** Administração judicial
9. **Data da petição inicial:** 19/12/2019
10. **Última distribuição:** 30/08/2023
11. **Valor da causa:** R$3.624.014,11
12. **Requerente cadastrado:** Banco Indusval S.A.
13. **Denominações posteriores indicadas nas peças:** Banco Voiter S.A. e Banco Pleno S.A.
14. **Requerida:** Xinguleder Couros Ltda.
15. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
16. **Qualidade processual:** Requerida

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Conclusão da instrução, com julgamento convertido em diligência para manifestação do requerente sobre a impugnação apresentada pela Administração Judicial.
3. **Situação da Xinguleder:** representada pela Administração Judicial e beneficiária da justiça gratuita.
4. **Último andamento relevante:** em 05/08/2026, o Juízo determinou vista ao requerente sobre a impugnação da Administração Judicial.
5. **Última movimentação:** em 11/08/2026, foi juntado pedido de homologação de acordo de rateio de honorários sucumbenciais pelos patronos do requerente.
6. **Migração:** tentativa de migração ao EPROC com erro certificado em 06/08/2026.
7. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
8. **Trânsito em julgado:** NÃO
9. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Pedido de restituição dos valores decorrentes dos contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio nº 05/000818 e nº 05/000898. O requerente sustenta a natureza extraconcursal do crédito, enquanto a Administração Judicial questiona a caracterização dos contratos e o valor exigido.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **19/12/2019** – Apresentado o pedido de restituição.
2. **16/11/2022** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa e requereu justiça gratuita.
3. **10/03/2023** – Determinada a correção do valor da causa para R$3.624.014,11.
4. **30/08/2023** – Redistribuição ao Juízo Falimentar.
5. **10/06/2024** – Apresentada impugnação pela Administração Judicial.
6. **12/12/2024** – Justiça gratuita expressamente deferida à requerida após correção de erro material.
7. **09/01/2025** – Requerida produção de prova pericial contábil.
8. **29/07/2025** – Apresentados quesitos pela Administração Judicial.
9. **09/08/2025** – Juntado laudo pericial.
10. **08/09/2025** – Administração Judicial manifestou-se sobre o laudo.
11. **18/12/2025** – Administração Judicial manifestou-se sobre o parecer técnico do requerente.
12. **05/08/2026** – Julgamento convertido em diligência para manifestação do requerente.
13. **11/08/2026** – Juntado pedido de homologação de acordo de rateio de honorários.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 6

1. **Manifestação de regularização da representação processual, ciência dos autos e pedido de justiça gratuita** – 16/11/2022.
2. **Impugnação ao pedido de restituição** – 10/06/2024.
3. **Petição de especificação e requerimento de prova pericial contábil** – 09/01/2025.
4. **Petição de apresentação de quesitos para perícia contábil** – 29/07/2025.
5. **Manifestação sobre o laudo pericial** – 08/09/2025.
6. **Manifestação sobre a petição e o parecer técnico apresentados pelo requerente** – 18/12/2025.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 19/12/2019
2. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência
3. **Processo preexistente à falência: NÃO**

   Os contratos discutidos foram celebrados em 2005, mas o pedido de restituição foi ajuizado após o trânsito em julgado da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A ação foi distribuída por dependência ao processo falimentar e discute se os contratos preservam natureza de ACC, com crédito extraconcursal, ou se foram desnaturados em mútuo, hipótese defendida pela Administração Judicial para sujeição do crédito ao concurso como quirografário.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 1 vínculo processual direto.

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo principal ao qual o pedido de restituição foi distribuído por dependência.

   Os números 2949756-03.2006.8.13.0702 e 4014060-57.2007.8.13.0702 aparecem em documentos juntados, mas não foram identificados no PDF como apensos ou incidentes formais deste processo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa/pedido inicial:** R$3.624.014,11.
2. **Valor apurado pela perícia até 02/12/2013:** R$4.175.809,26.
3. **Valor apurado pela perícia até 08/08/2025:** R$16.122.787,78.
4. **Valor definitivamente reconhecido:** Não identificado.
5. **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO**, pois a natureza do crédito, o marco de atualização e o valor da restituição ainda dependem de decisão judicial.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O pedido de restituição permanece ativo e sem sentença. A perícia considerou que os contratos apresentam características formais de ACC, mas registrou limitações documentais e elaborou dois cenários de cálculo. A Administração Judicial apresentou seis peças principais e sustenta a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a limitação dos valores. Não há providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5042470-88.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência
5. **Natureza:** Cível – incidente falimentar
6. **Assunto:** Administração judicial
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – requerida
8. **Parte contrária principal:** Banco Indusval S.A.
9. **Data de ajuizamento:** 19/12/2019
10. **Última distribuição:** 30/08/2023
11. **Preexistente à falência: NÃO**
12. **Status:** ATIVO
13. **Fase atual:** Diligência anterior à sentença
14. **Valor da causa:** R$3.624.014,11
15. **Valores periciais:** R$4.175.809,26 e R$16.122.787,78
16. **Valor definitivamente reconhecido:** Não identificado
17. **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO**
18. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
19. **Quantidade:** 6
20. **Processos vinculados:** SIM

21. **Quantidade:** 1 vínculo direto
22. **Número:** 3015102-95.2006.8.13.0702
23. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
24. **Trânsito em julgado:** NÃO
25. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

Observação documental: a petição inicial menciona 18/04/2018 como data da decretação da falência. As manifestações da Administração Judicial e os documentos posteriores distinguem **decretação em 02/12/2013** e **trânsito em julgado em 18/04/2018**.

030 | PROCESSO 2949756-03.2006.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 2949756-03.2006.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 1ª Vara Cível
5. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
6. **Natureza:** Cível – execução por quantia certa
7. **Assunto cadastrado:** Compromisso
8. **Ajuizamento:** 29/05/2006
9. **Última distribuição:** 27/01/2022
10. **Valor da causa:** R$2.038.060,00
11. **Exequente:** Banco Indusval S.A., posteriormente denominado Banco Voiter S.A.
12. **Executados originários:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.; Arnaldo José Frizzo Filho; e Lucide Aparecida Frizzo.
13. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – EXECUTADA ORIGINÁRIA

    A Xinguleder não consta mais na capa eletrônica atual, que indica apenas Arnaldo e Lucide como executados. Isso decorre da determinação de que a execução individual prosseguisse somente contra os coobrigados, devendo o crédito contra a falida ser submetido ao juízo falimentar.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase:** Avaliação e futura expropriação dos imóveis penhorados de matrículas nº 8.687, 10.147 e 10.857, do Registro de Imóveis de Tupaciguara/MG.
3. **Último andamento relacionado à execução:** Em 30/03/2026, o exequente comprovou a distribuição da Carta Precatória nº 5001073-23.2026.8.13.0696, destinada à nova avaliação dos imóveis.
4. **Última movimentação:** Em 24/07/2026, foi apresentado pedido de homologação de acordo de rateio de honorários sucumbenciais entre os patronos do exequente.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
6. **Justiça gratuita: NÃO**, conforme a capa dos autos.
7. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
8. **Baixa definitiva:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fundada nos contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio nº 05/000818 e nº 05/000898, acompanhados de notas promissórias. O banco afirma ter adiantado à Xinguleder o equivalente a US$905.000,00, garantidos por Arnaldo e Lucide, sem receber o pagamento no vencimento. A cobrança foi ajuizada pelo valor inicial de R$2.038.060,00.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **29/05/2006** – Ajuizada a execução contra a Xinguleder, Arnaldo e Lucide.
2. **2007** – Xinguleder e Arnaldo opuseram Embargos à Execução nº 4014060-57.2007.8.13.0702.
3. **2013** – Decretada a falência da Xinguleder.
4. **25/06/2018** – Determinado que a execução prosseguisse apenas contra Arnaldo e Lucide, cabendo ao banco buscar seu crédito contra a Xinguleder no juízo falimentar.
5. **03/07/2018** – Julgados improcedentes os embargos à execução.
6. **16/07/2019** – O TJMG rejeitou as preliminares e não conheceu do mérito da apelação da Xinguleder e de Arnaldo.
7. **26/02/2021** – Trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos à execução.
8. **27/01/2022** – Processo virtualizado no PJe.
9. **19/09/2022** – Arnaldo comunicou a falência da Xinguleder e requereu a suspensão da execução.
10. **28/02/2023** – O banco concordou com a suspensão em relação à falida, mas requereu o prosseguimento contra os coobrigados.
11. **08/08/2023** – Determinada pesquisa SisbaJud, posteriormente encerrada sem bloqueio.
12. **12/09/2024** – O TJMG deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.148271-0/001, determinando a expedição de ofício à Latin America Export Finance Fund II.
13. **03/03/2026** – Determinada nova avaliação dos imóveis de matrículas nº 8.687, 10.147 e 10.857, com posterior expropriação.
14. **30/03/2026** – Distribuída a Carta Precatória nº 5001073-23.2026.8.13.0696 para avaliação dos imóveis.
15. **24/07/2026** – Apresentado acordo de rateio de honorários sucumbenciais, ainda sem decisão identificada.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada petição ou manifestação assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nestes autos. Seu nome aparece apenas na manifestação de Arnaldo José Frizzo Filho, de 19/09/2022, como Administrador Judicial da Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 29/05/2006
2. **Marco falimentar:** 18/04/2018
3. **Preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência retirou a Xinguleder da execução individual. Em 2018, o Juízo determinou que o processo prosseguisse somente contra Arnaldo e Lucide, ficando o banco obrigado a buscar seu crédito contra a Massa no juízo universal. Os embargos à execução continuaram no juízo comum para definição do crédito e transitaram em julgado em 26/02/2021.

O banco também ajuizou o Pedido de Restituição nº 5042470-88.2019.8.13.0702, relativo aos mesmos contratos de câmbio. Portanto, os valores dos dois processos não devem ser somados automaticamente na consolidação financeira, para evitar duplicidade do mesmo crédito.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS: SIM – 6 vínculos relevantes.

1. **3015102-95.2006.8.13.0702** – Falência da Xinguleder.
2. **4014060-57.2007.8.13.0702** – Embargos à execução opostos pela Xinguleder e por Arnaldo.
3. **1.0702.07.401406-0/002** – Apelação nos embargos, com trânsito em julgado em 26/02/2021.
4. **5042470-88.2019.8.13.0702** – Pedido de restituição referente aos mesmos contratos de câmbio.
5. **1.0000.24.148271-0/001** – Agravo de Instrumento do exequente, parcialmente provido.
6. **5001073-23.2026.8.13.0696** – Carta precatória para nova avaliação dos imóveis penhorados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor inicial:** R$2.038.060,00.
2. **Valor atualizado do débito em 08/12/2022:** R$16.981.718,68, incluindo honorários de 10%.
3. **Último valor atualizado identificado, em 14/02/2025:** R$18.432.644,35, sem honorários.
4. **Valor com honorários de 10%:** R$20.275.908,78.
5. **Valor recuperado:** Não identificado.
6. **Imóveis penhorados:** Matrículas nº 8.687, 10.147 e 10.857, pendentes de nova avaliação.
7. **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO E INDIRETO** para a Massa, pois a execução individual não prossegue contra a Xinguleder. O crédito contra a falida está vinculado ao processo falimentar e ao pedido de restituição, não devendo ser contabilizado em duplicidade.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução foi ajuizada contra a Xinguleder e seus garantidores para cobrança de valores decorrentes de dois contratos de câmbio. Após a falência, o processo passou a prosseguir somente contra Arnaldo e Lucide. A validade do crédito foi mantida após a improcedência dos embargos e o trânsito em julgado da apelação. Atualmente, aguarda-se a avaliação dos imóveis penhorados para futura expropriação. Não houve atuação processual do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem existe providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 2949756-03.2006.8.13.0702
2. **Tribunal/Estado:** TJMG/MG
3. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
4. **Polo da Xinguleder:** Passivo – executada originária
5. **Parte contrária:** Banco Indusval S.A./Banco Voiter S.A.
6. **Ajuizamento:** 29/05/2006
7. **Preexistente à falência: SIM**
8. **Status:** ATIVO
9. **Fase:** Avaliação e expropriação de imóveis dos coobrigados
10. **Valor da causa:** R$2.038.060,00
11. **Último valor atualizado:** R$20.275.908,78, incluindo honorários
12. **Valor recuperado:** Não identificado
13. **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO E INDIRETO**

14. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO**
15. **Quantidade de manifestações: 0**
16. **Processos vinculados: SIM – 6**
17. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
18. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
19. **Baixa definitiva:** NÃO

031 | PROCESSO 0013868-06.2000.8.13.0035

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 0013868-06.2000.8.13.0035
2. **Numeração anterior:** 035.00.001386-8
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Comarca:** Araguari/MG
5. **Vara:** 3ª Vara Cível
6. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
7. **Natureza:** Cível
8. **Assunto:** Interesse Processual
9. **Distribuição:** 10/05/2000
10. **Valor da causa:** R$7.283,75
11. **Exequente originária:** Couros Maier Ltda.
12. **Exequente atual:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
13. **Executada:** Calçados Sayonara Ltda. – ME
14. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – EXEQUENTE

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase:** Posterior à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
3. **Último andamento relevante:** Sentença de 14/08/2026, ID 10726571941, extinguindo a execução e determinando o cancelamento da penhora sobre a matrícula nº 13.818.
4. **Última manifestação da Administração Judicial:** 01/03/2026, ID 10635510955.
5. **Providência pendente:** SIM – avaliar e, se cabível, interpor apelação.
6. **Prazo em curso:** NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR, pois não consta intimação da sentença.
7. **Justiça gratuita:** Deferida pelo TJMG.
8. **Trânsito em julgado:** NÃO
9. **Baixa definitiva:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução ajuizada para cobrança de R$7.283,75, representados por triplicatas de venda mercantil. A Xinguleder sucedeu a credora originária e passou a ocupar o polo ativo. Houve penhora do imóvel de matrícula nº 13.818, mas as tentativas de alienação foram frustradas. A controvérsia final concentrou-se na prescrição intercorrente e na possibilidade de satisfação do crédito com o produto da expropriação do imóvel.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **10/05/2000** – Ajuizada a execução no valor de R$7.283,75.
2. **14/03/2002** – Penhorado o imóvel de matrícula nº 13.818.
3. **06/12/2002** – Penhora averbada sob o registro R-6.

4. **02/05/2008** – Cálculo atualizou o débito para R$28.174,30.
5. **08/07/2011** – Execução suspensa após tentativas frustradas de alienação.
6. **02/12/2013** – Decretada a falência da Xinguleder.
7. **16/08/2022** – Xinguleder incluída no polo ativo e determinada manifestação sobre prescrição intercorrente.
8. **24/01/2024** – Execução extinta por abandono.
9. **23/02/2024** – Administração Judicial interpôs apelação.
10. **29/08/2024** – TJMG concedeu justiça gratuita e cassou a sentença por ausência de intimação do Administrador Judicial.
11. **13/01/2025** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi cadastrado nos autos.
12. **29/04/2025** – Administração Judicial opôs-se à adjudicação do imóvel no processo trabalhista e requereu leilão.
13. **19/11/2025** – Imóvel adjudicado no processo trabalhista pelo valor de R$200.000,00.
14. **19/02/2026** – Indeferido o pedido para impedir a adjudicação, ressalvada eventual preferência sobre o produto da expropriação.
15. **01/03/2026** – Administração Judicial requereu o afastamento da prescrição intercorrente.
16. **14/08/2026** – Execução extinta por prescrição intercorrente, sem trânsito em julgado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 4

1. **23/02/2024 – ID 10173728827 – Apelação.** Alegou nulidade da extinção por ausência de intimação do Administrador Judicial e requereu justiça gratuita. O TJMG concedeu o benefício e cassou a sentença.
2. **28/01/2025 – ID 10380400968 – Manifestação.** Reiterou a hipossuficiência da Massa Falida e juntou documentos contábeis e fiscais.
3. **29/04/2025 – ID 10439653209 – Manifestação.** Opôs-se à adjudicação do imóvel de matrícula nº 13.818 no processo trabalhista e requereu leilão nestes autos. O pedido de impedir a adjudicação foi indeferido.
4. **01/03/2026 – ID 10635510955 – Manifestação.** Sustentou a inexistência de prescrição intercorrente em razão da penhora, da ausência de desídia e dos atos de cooperação entre os juízos. A tese foi rejeitada na sentença.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 10/05/2000
2. **Marco falimentar:** 18/04/2018
3. **Preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência exigiu a substituição da credora originária pela Massa Falida e a regularização da representação pelo Administrador Judicial. A falta de intimação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ocasionou a cassação da primeira sentença extintiva. Após o retorno dos autos, a Administração Judicial atuou para preservar o crédito e a preferência da penhora, mas a falência não foi considerada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS: SIM – 4 vínculos relevantes.

1. **3015102-95.2006.8.13.0702** – Falência da Xinguleder.
2. **1.0000.24.257448-1/001** – Apelação que cassou a primeira sentença.
3. **0006300-86.1998.5.04.0009** – Processo trabalhista no qual o imóvel foi adjudicado.
4. **0010689-94.2016.5.03.0047** – Carta precatória relacionada às constrições e aos atos expropriatórios.

Outros processos são mencionados na matrícula como titulares de penhoras, mas não constituem apensos ou incidentes formais desta execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor inicial:** R$7.283,75.
2. **Último cálculo identificado:** R$28.174,30, em 02/05/2008.
3. **Valor atualizado atual:** Não identificado.
4. **Valor do imóvel adjudicado no processo trabalhista:** R$200.000,00.
5. **Valor recuperado pela Massa:** Não identificado.
6. **Potencial financeiro: ATIVO / INDETERMINADO**, condicionado à reversão da sentença. Se houver trânsito em julgado, não haverá perspectiva de recuperação neste processo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução busca o recebimento de crédito decorrente de triplicatas e possui natureza ativa para a Massa Falida. A Administração Judicial apresentou quatro peças, conseguiu cassar a primeira sentença extintiva e tentou preservar a preferência da penhora. Contudo, em 14/08/2026, a execução foi novamente extinta, desta vez por prescrição intercorrente. Como não houve trânsito em julgado, deve ser avaliada a interposição de apelação.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0013868-06.2000.8.13.0035
2. **Tribunal/Estado:** TJMG/MG
3. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
4. **Polo da Xinguleder:** Ativo – exequente
5. **Parte contrária:** Calçados Sayonara Ltda. – ME
6. **Ajuizamento:** 10/05/2000
7. **Preexistente à falência: SIM**
8. **Status:** ATIVO
9. **Fase:** Posterior à sentença de extinção
10. **Valor da causa:** R$7.283,75
11. **Último cálculo:** R$28.174,30
12. **Potencial financeiro: ATIVO / INDETERMINADO**
13. **Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 4**
14. **Processos vinculados: SIM – 4**
15. **Providência pendente:** SIM – avaliação de apelação

16. **Trânsito em julgado:** NÃO
17. **Baixa definitiva:** NÃO

032 | PROCESSO 0618196-04.2016.8.13.0702

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0618196-04.2016.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
6. **Classe processual:** Execução Fiscal
7. **Natureza:** Cível – execução fiscal de dívida ativa não tributária
8. **Assunto:** Multas e demais sanções
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 17/10/2016
10. **Valor da causa:** R$74.913,90
11. **Exequente:** Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM
12. **Executada:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
13. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
14. **Qualidade processual:** Executada

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO – SUSPENSO
2. **Fase atual:** arquivo provisório, aguardando eventual satisfação do crédito no processo falimentar.
3. **Situação da Xinguleder:** penhora no rosto dos autos da falência formalizada por R$116.504,60.
4. **Justiça gratuita:** não concedida; a análise foi postergada para o encerramento da execução fiscal ou conclusão do processo falimentar.
5. **Última decisão relevante:** em 14/02/2025, o Juízo deferiu a suspensão e determinou o arquivo provisório.
6. **Última movimentação:** em 27/02/2025, a FEAM manifestou ciência da suspensão e requereu nova vista após o prazo.
7. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
8. **Trânsito em julgado:** NÃO
9. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução Fiscal promovida pela FEAM para cobrança de dívida ativa não tributária classificada como multas e demais sanções, originalmente indicada em R$74.913,90.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **17/10/2016** – Distribuída a Execução Fiscal.
2. **01/07/2019** – Frustrada a tentativa de citação postal da Xinguleder.

3. **28/10/2022** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou nos autos, regularizou a representação e requereu justiça gratuita.
4. **27/02/2023** – Determinada a alteração do polo passivo para constar a Massa Falida.
5. **25/08/2023** – Deferida a penhora no rosto dos autos da falência.
6. **14/09/2023** – Administração Judicial requereu suspensão, reiterou a justiça gratuita e juntou documentos contábeis de 2022.
7. **29/12/2023** – Suspensão considerada prematura; análise da justiça gratuita postergada.
8. **20/03/2024** – Lavrado termo de penhora no valor de R$116.504,60.
9. **25/03/2024** – Expedido ofício ao Juízo Falimentar para cumprimento da penhora.
10. **12/04/2024** – Administração Judicial informou o pedido de instauração do ICCP e reiterou a suspensão e a justiça gratuita.
11. **14/02/2025** – Deferida a suspensão, com arquivo provisório.
12. **27/02/2025** – FEAM manifestou ciência da suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 3

1. **Manifestação de regularização da representação processual, ciência dos autos e pedido de justiça gratuita** – 28/10/2022.
2. **Manifestação com pedido de suspensão da execução fiscal, reiteração da justiça gratuita e juntada de documentos contábeis de 2022** – 14/09/2023.
3. **Manifestação de ciência do termo de penhora, informação sobre o pedido de instauração do ICCP e reiteração dos pedidos de suspensão e justiça gratuita** – 12/04/2024.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 17/10/2016
2. **Decretação da falência informada nos autos:** 02/12/2013
3. **Marco estatístico:** 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência
4. **Processo preexistente ao trânsito em julgado da falência: SIM**

   A execução foi ajuizada depois da decretação da falência, mas antes do respectivo trânsito em julgado.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Xinguleder passou a ser representada pela Administração Judicial; o polo passivo foi retificado para constar a Massa Falida; foi formalizada penhora no rosto da Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702; e a execução foi suspensa, com arquivo provisório, enquanto se aguarda a possibilidade de satisfação do crédito no Juízo Falimentar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 1 vínculo processual direto.

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo no qual foi determinada a penhora no rosto dos autos e em cujo âmbito foi requerido o Incidente de Classificação de Crédito Público – ICCP.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$74.913,90.
2. **Crédito atualizado até novembro de 2022:** R$105.913,27.
3. **Honorários de 10%:** R$10.591,33.
4. **Valor total da conta e da penhora:** R$116.504,60.
5. **Valor atualmente reconhecido após novembro de 2022:** não identificado.
6. **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**, considerada a última atualização apresentada, sujeito a atualização posterior.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Execução Fiscal está suspensa e em arquivo provisório, com penhora no rosto dos autos da falência no valor de R$116.504,60. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou três manifestações principais, regularizou a representação da Massa e requereu repetidamente a suspensão e a justiça gratuita. A suspensão foi deferida, mas a gratuidade ainda não foi concedida. Não há providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0618196-04.2016.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Classe:** Execução Fiscal
5. **Natureza:** Cível – execução fiscal de dívida não tributária
6. **Assunto:** Multas e demais sanções
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – executada
8. **Parte contrária principal:** Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM
9. **Data de ajuizamento:** 17/10/2016
10. **Preexistente ao trânsito em julgado da falência: SIM**
11. **Posterior à decretação da falência: SIM**
12. **Status:** ATIVO – SUSPENSO
13. **Fase atual:** Arquivo provisório
14. **Valor da causa:** R$74.913,90
15. **Valor relevante conhecido:** R$116.504,60
16. **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
17. **Justiça gratuita:** Não concedida
18. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
19. **Quantidade:** 3
20. **Natureza das atuações:** regularização da representação, justiça gratuita, suspensão, ciência da penhora e informação sobre ICCP
21. **Processos vinculados:** SIM
22. **Quantidade:** 1
23. **Número:** 3015102-95.2006.8.13.0702
24. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO

25. **Trânsito em julgado:** NÃO
26. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

033 | PROCESSO 5763304-59.2005.8.13.0024

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 5 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5763304-59.2005.8.13.0024
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Belo Horizonte/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 2ª Vara de Feitos Tributários do Estado da Comarca de Belo Horizonte
6. **Classe processual:** Cumprimento de Sentença
7. **Natureza:** Cível – tributária
8. **Assunto cadastrado:** Causas Supervenientes à Sentença
9. **Data de distribuição:** 01/07/2005
10. **Valor da causa cadastrado:** R$8.612.792,45
11. **Requerente/Exequente:** Estado de Minas Gerais
12. **Requerida/Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
13. **Polo da Xinguleder:** Passivo
14. **Qualidade processual:** Requerida/Executada
15. **Justiça gratuita:** Deferida à Xinguleder em 20/08/2021

Situação atual:

1. **Status:** BAIXADO E ARQUIVADO.
2. **Fase:** Cumprimento de sentença suspenso por ausência de bens penhoráveis.
3. **Última decisão relevante:** em 23/09/2025, o Juízo suspendeu o feito com fundamento no artigo 921, III e §1º, do CPC e determinou a posterior baixa e o arquivamento.
4. **Última movimentação:** certidão de baixa e arquivamento em 10/12/2025.
5. **Natureza do arquivamento:** decorrente de suspensão da execução, sem decisão de extinção por pagamento ou satisfação integral.
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
7. **Trânsito em julgado do cumprimento de sentença:** NÃO IDENTIFICADO.
8. **Extinção definitiva:** NÃO IDENTIFICADA.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença instaurado pelo Estado de Minas Gerais contra a Xinguleder, anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda., para cobrança de custas e honorários sucumbenciais decorrentes dos embargos opostos à Execução de Sentença nº 0024.97.045.216-5. Na fase mais recente, a controvérsia concentrou-se nos honorários devidos aos Procuradores do Estado, indicados no recurso da Massa Falida em R$8.215,42.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **01/07/2005** – Distribuição dos embargos, posteriormente convertidos em cumprimento de sentença.

2. **17/12/2009** – Estado requereu cumprimento da sentença quanto às custas então indicadas em R$7.245,35.
3. **26/01/2011** – Determinada a alteração da classe para cumprimento de sentença e a intimação da devedora.
4. **02/12/2013** – Decretada a falência da Xinguleder.
5. **18/04/2018** – Trânsito em julgado do decreto falimentar.
6. **28/02/2019** – A falência e a nomeação do Administrador Judicial foram comunicadas nos autos.
7. **10/06/2021** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação, manifestou-se sobre a migração ao PJe e requereu justiça gratuita.
8. **20/08/2021** – Deferida a justiça gratuita à Xinguleder.
9. **17/07/2023** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder impugnou a transferência ao Estado do saldo judicial informado em R$16.077,85.
10. **22/08/2023** – Pedido da Massa Falida indeferido e autorizado o levantamento pelo Estado.
11. **11/10/2023** – Registrado alvará em favor do Estado no valor de R$8.724,94.
12. **31/01/2024** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a extinção do cumprimento e a satisfação do crédito no processo falimentar.
13. **07/05/2024** – Indeferida a extinção e determinado o prosseguimento da execução.
14. **17/06/2024** – Interposto Agravo de Instrumento pela Massa Falida.
15. **08/11/2024** – Agravo de Instrumento desprovido pela 3ª Câmara Cível do TJMG.
16. **29/04/2025** – Certificado que não havia valores à disposição do Juízo.
17. **23/09/2025** – Execução suspensa por ausência de bens penhoráveis.
18. **10/12/2025** – Autos baixados e arquivados.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

Total de peças processuais autônomas identificadas: 5.

1. **Manifestação sobre migração ao PJe, regularização da representação e pedido de justiça gratuita – 10/06/2021:** informou a condição falimentar da Xinguleder, requereu seu cadastramento como advogado principal, pronunciou-se sobre a digitalização dos autos e pediu justiça gratuita.
2. **Manifestação sobre transferência de depósito judicial ao Juízo Falimentar – 17/07/2023:** impugnou o pedido do Estado relativo ao saldo informado em R$16.077,85 e requereu sua transferência para conta vinculada à falência.
3. **Manifestação com pedido de extinção do cumprimento de sentença – 31/01/2024:** sustentou que os honorários deveriam ser satisfeitos no processo falimentar e pediu a extinção por ausência de interesse processual.
4. **Petição de comunicação da interposição de Agravo de Instrumento – 17/06/2024:** comunicou ao Juízo de origem a interposição do recurso e facultou o exercício do juízo de retratação.
5. **Agravo de Instrumento – 17/06/2024:** requereu efeito suspensivo e a reforma da decisão para extinguir a execução individual, sob o fundamento de que a satisfação do crédito deveria ocorrer perante o Juízo Falimentar.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de distribuição:** 01/07/2005

2. **Data da decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. **Processo preexistente à falência:** SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência foi decretada durante o curso do processo. A Administração Judicial passou a representar a Xinguleder, obteve justiça gratuita e defendeu que a satisfação do crédito deveria observar o Juízo Falimentar. O pedido de extinção da execução foi rejeitado porque o crédito executado não estava comprovadamente habilitado no Quadro Geral de Credores, entendimento mantido pelo TJMG no Agravo de Instrumento.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processos vinculados identificados: SIM.

Quantidade: 3.

1. **Execução de Sentença nº 0024.97.045.216-5:** processo ao qual foram opostos os embargos que deram origem ao cumprimento de sentença analisado.
2. **Agravo de Instrumento nº 2748515-17.2024.8.13.0000 – nº 1.0000.24.274850-7/001:** interposto pela Massa Falida contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução; teve o efeito suspensivo indeferido e o recurso foi desprovido.
3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702:** processo falimentar da Xinguleder, no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder exerce a Administração Judicial e cuja sentença de quebra transitou em julgado em 18/04/2018.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa cadastrado:** R$8.612.792,45.
2. **Valor dos honorários indicado no Agravo de Instrumento:** R$8.215,42.
3. **Saldo judicial informado em julho de 2023:** R$16.077,85.
4. **Alvará registrado em outubro de 2023:** R$8.724,94, em favor do Estado de Minas Gerais.
5. **Situação em 29/04/2025:** inexistência de valores à disposição do Juízo.
6. **Saldo atual exigível:** não identificado nos documentos.
7. **Potencial financeiro:** PASSIVO / INDETERMINADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo corresponde a cumprimento de sentença promovido pelo Estado de Minas Gerais contra a Xinguleder, envolvendo principalmente honorários sucumbenciais. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou cinco peças autônomas, incluindo pedido de justiça gratuita, manifestações sobre depósito judicial e extinção da execução, comunicação recursal e Agravo de Instrumento. A extinção pretendida pela Massa Falida foi rejeitada por ausência de comprovação da habilitação do crédito no QGC. Após a constatação de inexistência de valores e bens penhoráveis, o feito foi suspenso, baixado e arquivado, sem satisfação integral ou extinção definitiva identificada.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5763304-59.2005.8.13.0024
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG

4. **Comarca:** Belo Horizonte
5. **Classe:** Cumprimento de Sentença
6. **Natureza:** Cível – tributária
7. **Assunto:** Causas Supervenientes à Sentença / honorários sucumbenciais
8. **Polo da Xinguleder:** Passivo – requerida/executada
9. **Parte contrária principal:** Estado de Minas Gerais
10. **Data de distribuição:** 01/07/2005
11. **Preexistente à falência:** SIM
12. **Status:** BAIXADO E ARQUIVADO
13. **Fase atual:** Suspensão por ausência de bens penhoráveis
14. **Valor da causa:** R$8.612.792,45
15. **Valor dos honorários identificado:** R$8.215,42
16. **Valor atualmente exigível:** Não identificado
17. **Potencial financeiro:** PASSIVO / INDETERMINADO
18. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
19. **OAB:** OAB/MG nº 189.397
20. **Quantidade de peças autônomas:** 5
21. **Processos vinculados:** SIM
22. **Quantidade:** 3
23. **Números:** 0024.97.045.216-5; 2748515-17.2024.8.13.0000; 3015102-95.2006.8.13.0702
24. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
25. **Trânsito em julgado do cumprimento:** NÃO IDENTIFICADO
26. **Baixa/arquivamento:** SIM, decorrente de suspensão
27. **Extinção definitiva:** NÃO IDENTIFICADA

034 | PROCESSO 0427766-90.2019.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 9 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0427766-90.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe processual:** Habilitação de Crédito
7. **Natureza:** Cível – falimentar
8. **Assunto:** Classificação de créditos
9. **Data de ajuizamento:** 29/07/2019
10. **Data de cadastramento no PJe:** 31/12/2020
11. **Valor da causa:** R$130.816,75
12. **Requerente:** Quilombo Empreendimentos e Participações S/A.
13. **Requerida:** Xinguleder Couros Ltda.
14. **Polo da Xinguleder:** Passivo
15. **Qualidade processual:** Requerida/Massa Falida
16. **Justiça gratuita:** NÃO

Situação atual:

1. **Status:** EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
2. **Resultado:** crédito da requerente reconhecido e incluído no Quadro Geral de Credores.
3. **Classificação do crédito:** Quirografário.
4. **Trânsito em julgado:** SIM, em 12/03/2025.
5. **Fase atual:** Cobrança das custas processuais impostas à Massa Falida.
6. **Última movimentação:** em 27/11/2025, foi expedida Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais – CNPDP.
7. **Arquivamento:** determinado após a expedição da CNPDP, mas não foi localizada certidão específica de baixa ou arquivamento.
8. **Providência processual pendente da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Quilombo requereu a habilitação de crédito de **R$130.816,75** na falência da Xinguleder, decorrente da Execução de Título Extrajudicial nº 0032932-71.2006.8.16.0014, fundada em nota promissória. Durante o processo, a Administração Judicial confirmou a inclusão integral do crédito no QGC, na classe quirografária.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **29/07/2019** – Ajuizada a habilitação de crédito.
2. **31/12/2020** – Processo físico cadastrado no PJe para virtualização.

3. **17/03/2022** – Administração Judicial juntou cópia integral dos autos físicos.
4. **04/04/2022** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Xinguleder e concordou com a virtualização.
5. **30/06/2022** – Informado que o crédito ainda não constava no QGC, que estava em consolidação.
6. **28/11/2022** – Reiterada a ausência do crédito no quadro então existente.
7. **11/07/2023** – Administração Judicial informou a inclusão de R$130.816,75 como crédito quirografário e pediu a extinção.
8. **25/11/2023** – Processo extinto sem resolução do mérito por perda do interesse processual, com custas atribuídas à requerente.
9. **01/12/2023** – Quilombo opôs Embargos de Declaração.
10. **26/01/2024** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação pela rejeição dos embargos.
11. **24/07/2024** – Embargos de Declaração rejeitados.
12. **16/08/2024** – Quilombo interpôs Agravo de Instrumento.
13. **05/02/2025** – TJMG deu provimento ao recurso, reconheceu o pedido inicial, extinguiu o processo com resolução do mérito e atribuiu as custas à Xinguleder.
14. **12/03/2025** – Trânsito em julgado do Agravo de Instrumento.
15. **02/07/2025** – Custas finais apuradas em R$1.595,13.
16. **07/10/2025** – Indeferido o pedido de inclusão das custas no QGC; determinada a expedição de CNPDP em caso de inadimplemento.
17. **27/11/2025** – Certificado o não pagamento e expedida a CNPDP.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

Total de peças processuais autônomas identificadas: 9.

1. **Manifestação de juntada da cópia integral dos autos – 17/03/2022:** informou a anexação da cópia integral do processo físico.
2. **Manifestação de regularização da representação processual e conformidade da virtualização – 04/04/2022:** requereu seu cadastramento como advogado principal e declarou não ter identificado desconformidade na digitalização.
3. **Manifestação sobre ausência do crédito no QGC – 30/06/2022:** informou que o crédito ainda não constava no quadro e pediu a apresentação dos documentos comprobatórios pela requerente. A peça contém, no cabeçalho, o número divergente **0471574-48.2019.8.13.0702**, embora tenha sido protocolada nestes autos.
4. **Manifestação sobre consolidação do QGC – 28/11/2022:** reiterou que o crédito não constava no quadro então existente e informou que o QGC estava em consolidação.
5. **Manifestação de inclusão do crédito e pedido de extinção – 11/07/2023:** confirmou a habilitação de R$130.816,75 na classe quirografária e requereu a extinção do processo.
6. **Manifestação sobre os Embargos de Declaração – 26/01/2024:** requereu a rejeição dos aclaratórios e a manutenção da sentença que atribuía as custas à requerente.
7. **Petição de ciência e aguardo do Agravo de Instrumento – 11/11/2024:** declarou ciência do despacho e informou que aguardaria o julgamento do recurso.
8. **Petição sobre o acórdão e as custas finais – 18/06/2025:** declarou ciência do resultado do Agravo e requereu que as custas fossem incluídas no QGC como crédito extraconcursal.

9. **Petição de impugnação ao recolhimento imediato das custas – 04/07/2025:** reiterou a impossibilidade de pagamento antecipado das custas de R$1.595,13 e pediu sua inclusão no QGC.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 29/07/2019
2. **Data da decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. **Processo preexistente à falência:** NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A habilitação foi ajuizada após a consolidação da falência. A Administração Judicial reconheceu e incluiu o crédito de R$130.816,75 no QGC como quirografário. Posteriormente, o TJMG considerou essa conduta reconhecimento do pedido inicial, extinguiu o processo com resolução do mérito e atribuiu as custas à Massa Falida.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processos vinculados identificados: SIM.

Quantidade: 3.

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702:** processo falimentar da Xinguleder no qual o crédito foi incluído no QGC.
2. **Execução de Título Extrajudicial nº 0032932-71.2006.8.16.0014:** processo de origem do crédito, ajuizado pela Quilombo contra a Braspelco, antiga denominação da Xinguleder, com fundamento em nota promissória.
3. **Agravo de Instrumento nº 3637196-27.2024.8.13.0000 – nº 1.0000.24.363718-8/001:** interposto pela Quilombo; foi provido para extinguir a habilitação com resolução do mérito e atribuir as custas à Xinguleder, com trânsito em julgado em 12/03/2025.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Crédito habilitado:** R$130.816,75.
2. **Classificação:** Crédito quirografário.
3. **Custas finais:** R$1.595,13.
4. **Custas com multa registradas na CNPDP:** R$1.754,64.
5. **Pagamento das custas:** Não identificado.
6. **Potencial financeiro:** PASSIVO / DETERMINADO.
7. **Observação:** o crédito principal está reconhecido no QGC; as custas foram objeto de CNPDP expedida contra a Xinguleder.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A habilitação foi ajuizada pela Quilombo para inclusão de crédito de R$130.816,75 na falência da Xinguleder. A Administração Judicial confirmou a inclusão como crédito quirografário, o que foi considerado pelo TJMG reconhecimento do pedido. O processo foi extinto com resolução do mérito, com custas atribuídas à Massa Falida, e o acórdão transitou em julgado. Após o não pagamento das custas, foi expedida CNPDP em 27/11/2025.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0427766-90.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** MG
4. **Comarca:** Uberlândia
5. **Classe:** Habilitação de Crédito
6. **Natureza:** Cível – falimentar
7. **Assunto:** Classificação de créditos
8. **Polo da Xinguleder:** Passivo – requerida
9. **Parte contrária:** Quilombo Empreendimentos e Participações S/A.
10. **Data de ajuizamento:** 29/07/2019
11. **Preexistente à falência:** NÃO
12. **Status:** EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
13. **Valor da causa:** R$130.816,75
14. **Crédito habilitado:** R$130.816,75
15. **Classe do crédito:** Quirografário
16. **Custas com multa:** R$1.754,64
17. **Potencial financeiro:** PASSIVO / DETERMINADO
18. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
19. **OAB:** OAB/MG nº 189.397
20. **Quantidade de peças autônomas:** 9
21. **Processos vinculados:** SIM
22. **Quantidade:** 3
23. **Números:** 3015102-95.2006.8.13.0702; 0032932-71.2006.8.16.0014; 3637196-27.2024.8.13.0000
24. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA
25. **Trânsito em julgado:** SIM – 12/03/2025
26. **CNPDP:** SIM – expedida em 27/11/2025
27. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO IDENTIFICADO

035 | PROCESSO 2299469-22.2005.8.13.0702

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2299469-22.2005.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
5. **Classe atual:** Cumprimento de Sentença
6. **Natureza:** Cível – tributária
7. **Assunto cadastrado:** Estaduais
8. **Data de distribuição:** 05/08/2005
9. **Valor da causa:** R$30.000,00
10. **Requerente atual:** Estado de Minas Gerais
11. **Requerida:** Xinguleder Couros Ltda.
12. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
13. **Qualidade processual:** Requerida/executada

    Situação atual: cumprimento de sentença suspenso nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Em 06/11/2024, o Juízo determinou a liberação de R$5,56 e, posteriormente, a suspensão do processo. Em 13/11/2024 foi registrado o desbloqueio do valor. Não foi identificada certidão posterior de baixa ou arquivamento definitivo.

1. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada.
2. **Trânsito em julgado da fase de conhecimento:** SIM, sem data expressamente identificada nos documentos examinados.
3. **Extinção do cumprimento de sentença:** NÃO.
4. **Baixa definitiva:** NÃO identificada.

2. OBJETO DA AÇÃO

A demanda foi proposta originalmente por Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., visando à anulação dos débitos fiscais formalizados nos PTAs nº **01.000142442-23, 01.000142445-50, 01.000142459-63 e 02.000205660-22**, relacionados ao ICMS incidente sobre operações de importação. Os pedidos foram julgados improcedentes, com condenação da autora ao pagamento de **R$30.000,00 em honorários sucumbenciais**, atualmente executados pelo Estado de Minas Gerais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **20/06/2005 –** Distribuída a Medida Cautelar Inominada nº 0702.05.219967-7.
2. **05/08/2005 –** Distribuída, por dependência, a ação anulatória.
3. **Sentença –** Pedidos julgados improcedentes e honorários fixados em R$30.000,00.
4. Fase recursal – A sentença foi mantida pelo TJMG, seguindo-se recursos aos tribunais superiores.
5. **18/09/2018 –** Apresentado cálculo de R$123.641,59 para início do cumprimento da condenação.
6. **25/02/2019 –** Comunicada a falência da Xinguleder e requerida a suspensão da execução.

7. **05/11/2020 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu regularização da representação, justiça gratuita e vista dos autos.
8. **07/12/2020 –** A Administração Judicial declarou ciência do crédito de R$133.481,59.
9. **12/01/2021 –** Deferida justiça gratuita à Xinguleder.
10. **23/08/2023 –** Autos físicos virtualizados e inseridos no PJe.
11. **11/09/2023 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apontou ausência das páginas 661 a 680 na virtualização.
12. **24/06/2024 –** Documentos faltantes inseridos nos autos.
13. **12/07/2024 –** Estado requereu suspensão em razão do processo falimentar e do incidente de classificação do crédito público.
14. **06/11/2024 –** Determinada a liberação de R$5,56 e a suspensão do cumprimento de sentença.
15. **13/11/2024 –** Registrado o desbloqueio de R$5,56 via SISBAJUD.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PEÇAS IDENTIFICADAS: 4.

1. **Manifestação de regularização da representação processual, pedido de justiça gratuita e vista dos autos – 05/11/2020:** requereu sua habilitação como representante e advogado da Massa Falida, o direcionamento das intimações, a concessão da justiça gratuita e acesso aos autos.
2. **Manifestação de ciência do crédito, informações sobre o quadro geral de credores e reiteração da justiça gratuita – 07/12/2020:** declarou ciência do crédito de R$133.481,59, informou que o quadro geral de credores e a arrecadação de bens estavam em consolidação e reiterou o benefício.
3. **Manifestação sobre incorreção na virtualização – 11/09/2023:** informou a ausência das páginas 661 a 680 dos autos físicos e requereu a correção da digitalização.
4. **Petição de conformidade da virtualização e ciência da suspensão – 11/11/2024:** confirmou a inserção dos documentos faltantes e declarou aguardar a liberação de R$5,56 e a posterior suspensão do processo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 05/08/2005
2. **Decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. **Processo preexistente à falência:** SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência ocasionou a regularização da representação da Xinguleder pela Administração Judicial, o deferimento da justiça gratuita e o direcionamento da cobrança ao processo falimentar. O Estado requereu a habilitação do crédito e, posteriormente, a suspensão do cumprimento de sentença enquanto aguarda a realização dos ativos e a classificação do crédito público.

7. PROCESSOS APENSOS, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

REGISTROS VINCULADOS IDENTIFICADOS: 7.

1. **Medida Cautelar Inominada nº 0702.05.219967-7:** processo apenso e antecedente à ação anulatória.
2. **Apelação Cível nº 1.0702.05.229946-9/001:** recurso contra a sentença de improcedência.
3. **Recurso Especial nº 1.0702.05.229946-9/002:** recurso dirigido ao STJ.
4. **Recurso Extraordinário nº 1.0702.05.229946-9/003:** recurso dirigido ao STF.
5. **Agravo de Instrumento nº 1.165.560/MG – STJ:** originado da inadmissão do Recurso Especial.
6. **Agravo de Instrumento nº 841.782/MG – STF:** relacionado ao processamento do Recurso Extraordinário.
7. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702:** processo falimentar da Xinguleder, relevante para a representação processual, habilitação e pagamento do crédito.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$30.000,00.
2. **Honorários fixados na sentença:** R$30.000,00.
3. **Valor atualizado em 18/09/2018:** R$123.641,59.
4. **Valor posteriormente informado e reconhecido nos autos:** R$133.481,59.
5. **Valor desbloqueado em novembro de 2024:** R$5,56.
6. **Saldo atual exato:** Não identificado nos documentos.
7. **Potencial financeiro:** PASSIVO / DETERMINADO, tomando-se como referência histórica o valor de R$133.481,59, sujeito à atualização e ao tratamento no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Estado de Minas Gerais para cobrança de honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência de ação anulatória tributária ajuizada pela atual Xinguleder. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**, apresentou quatro manifestações identificadas. A cobrança foi direcionada ao contexto falimentar e o processo encontra-se suspenso, sem extinção ou baixa definitiva identificada.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 2299469-22.2005.8.13.0702
2. **Tribunal/Estado:** TJMG – MG
3. **Comarca/Vara:** Uberlândia – 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
4. **Classe:** Cumprimento de Sentença
5. **Natureza:** Cível – tributária
6. **Assunto:** Estaduais / cobrança de honorários sucumbenciais
7. **Polo da Xinguleder:** Passivo – requerida/executada
8. **Parte contrária:** Estado de Minas Gerais
9. **Data de ajuizamento:** 05/08/2005
10. **Preexistente à falência:** SIM
11. **Status:** SUSPENSO, sem baixa definitiva identificada
12. **Fase atual:** Suspensão nos termos do art. 40 da LEF
13. **Valor da causa:** R$30.000,00

14. **Valor relevante conhecido:** R$133.481,59
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO / DETERMINADO
16. **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM – OAB/MG 189.397
17. **Quantidade de peças:** 4
18. **Processos/recursos vinculados:** SIM – 7 registros
19. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
20. **Trânsito em julgado da fase de conhecimento:** SIM, sem data identificada
21. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO identificado

036 | PROCESSO 0471574-48.2019.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 10 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 0471574-48.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe:** Habilitação de Crédito
6. **Assunto:** Classificação de créditos
7. Distribuição física: **13/06/2019**
8. Virtualização/última distribuição: 31/12/2020
9. **Valor da causa:** R$12.934,40
10. **Requerente:** Guilherme Regio Pegoraro
11. **Requerida:** Xinguleder Couros Ltda.
12. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
13. **Qualidade processual:** Requerida/Massa Falida
14. Justiça gratuita: NÃO consta deferimento

Situação atual: processo extinto com resolução do mérito, por reconhecimento do pedido, conforme acórdão do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.349078-8/001, transitado em julgado em 09/07/2024. O arquivamento foi determinado em 21/10/2025 e, em 30/10/2025, foi expedida CNPDP contra a Xinguleder em razão do não pagamento das custas finais.

1. **Última movimentação:** expedição da CNPDP nº 983000 em 30/10/2025
2. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
3. **Trânsito em julgado:** SIM – 09/07/2024
4. Certidão expressa de arquivamento/baixa: NÃO identificada nos PDFs

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de habilitação de crédito ajuizada por Guilherme Regio Pegoraro para inclusão de **R$12.934,40**, referentes a honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Execução de Título Extrajudicial nº 0032932-71.2006.8.16.0014, no Quadro Geral de Credores da falência da Xinguleder, na classe dos créditos trabalhistas.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **23/05/2019 –** Elaborado o pedido de habilitação de crédito.
2. **13/06/2019 –** Distribuição física do processo.
3. **31/12/2020 –** Processo cadastrado no PJe para virtualização.
4. **17/03/2022 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntou cópia integral dos autos físicos.
5. **04/04/2022 –** Regularizada a representação da Massa Falida.
6. **29/06/2022 –** Informado que o crédito ainda não constava do quadro de credores.
7. **02/12/2022 –** Requerente juntou certidão de crédito e cópia da execução originária.

8. **26/05/2023 –** Administração Judicial prestou esclarecimentos sobre a consolidação do QGC.
9. **07/08/2023 –** Informada a inclusão do crédito de R$12.934,40 no QGC, na classe trabalhista.
10. **13/08/2023 –** Processo extinto sem resolução do mérito por perda do interesse processual.
11. **17/08/2023 –** Requerente opôs Embargos de Declaração.
12. **12/12/2023 –** Embargos de Declaração rejeitados.
13. **21/12/2023 –** Interposto Agravo de Instrumento.
14. **2024 –** Agravo provido para extinguir o processo com resolução do mérito e atribuir as custas à Xinguleder.
15. **09/07/2024 –** Trânsito em julgado do acórdão.
16. **18/03/2025 –** Custas finais apuradas em R$616,15.
17. **21/10/2025 –** Determinada a expedição de CNPDP e o arquivamento.
18. **30/10/2025 –** Expedida a CNPDP nº 983000.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PEÇAS IDENTIFICADAS: 10.

1. **Manifestação de juntada de cópia integral dos autos – 17/03/2022:** apresentou a documentação do processo físico para virtualização.
2. **Manifestação de regularização da representação processual e conformidade da virtualização – 04/04/2022:** requereu seu cadastramento como advogado principal e informou não ter identificado desconformidade na migração.
3. **Petição de informação sobre ausência do crédito no QGC – 29/06/2022:** informou que o crédito ainda não constava do quadro e requereu a apresentação dos documentos comprobatórios.
4. **Manifestação de esclarecimentos sobre a consolidação do QGC – 26/05/2023:** esclareceu que a verificação dos créditos estava em andamento e que o crédito seria incluído após as averiguações.
5. **Manifestação de inclusão do crédito no QGC e pedido de extinção – 07/08/2023:** informou a habilitação de R$12.934,40 na classe trabalhista e requereu a extinção do processo.
6. **Manifestação em resposta aos Embargos de Declaração – 11/09/2023:** defendeu a manutenção da sentença e a rejeição dos embargos do requerente.
7. **Manifestação sobre custas finais e retificação do QGC – 30/07/2024:** sustentou que as custas deveriam observar a ordem de pagamento falimentar.
8. **Petição de ciência do despacho – 20/12/2024:** declarou ciência da decisão que manteve a exigência das custas.
9. **Manifestação contra o recolhimento imediato das custas – 28/03/2025:** requereu que o valor fosse tratado como crédito extraconcursal no processo falimentar.
10. **Manifestação de reiteração sobre as custas finais – 15/07/2025:** reiterou a impossibilidade de pagamento antecipado e informou que promoveria a correspondente retificação do QGC.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição da habilitação: 13/06/2019
2. Decretação da falência: 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018

4. Processo preexistente à falência: **NÃO**

   Embora a habilitação tenha sido ajuizada após a falência, o crédito decorre da Execução nº 0032932-71.2006.8.16.0014, iniciada em 2006 e, portanto, anterior à decretação da quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência determinou a representação da Xinguleder pelo Administrador Judicial e o direcionamento do crédito ao Quadro Geral de Credores. O crédito principal foi incluído na classe trabalhista. Quanto às custas finais, a Administração Judicial defendeu seu tratamento como crédito extraconcursal, mas o Juízo manteve a exigência e determinou a expedição da CNPDP após o não pagamento.

7. PROCESSOS, INCIDENTES E RECURSOS VINCULADOS

Registros numerados identificados: 3.

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702:** processo de referência no qual o crédito foi incluído no QGC.
2. **Execução de Título Extrajudicial nº 0032932-71.2006.8.16.0014:** processo da 6ª Vara Cível de Londrina/PR que originou os honorários de R$12.934,40.
3. **Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.349078-8/001:** recurso provido para reconhecer o pedido, extinguir o processo com resolução do mérito e atribuir as custas à Xinguleder.

   Também foram identificados Embargos de Declaração opostos no próprio processo, rejeitados em 12/12/2023, sem numeração autônoma.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor do crédito habilitado:** R$12.934,40
2. Classificação informada no QGC: crédito trabalhista
3. Pagamento do crédito principal: NÃO identificado
4. Custas finais: R$616,15
5. Custas com multa na CNPDP: **R$677,77**
6. Potencial financeiro: **PASSIVO / DETERMINADO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

A habilitação foi ajuizada para inclusão de honorários sucumbenciais de R$12.934,40 na falência da Xinguleder. Após a Administração Judicial informar a inclusão do crédito no QGC como trabalhista, o TJMG reconheceu o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito. Permaneceram pendentes apenas as custas finais, atribuídas à Xinguleder e inscritas em CNPDP após o não pagamento.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0471574-48.2019.8.13.0702
2. **Tribunal/Estado:** TJMG – MG
3. **Classe:** Habilitação de Crédito
4. **Assunto:** Classificação de créditos
5. **Polo da Xinguleder:** Passivo – requerida
6. Parte contrária: Guilherme Regio Pegoraro
7. **Data de distribuição:** 13/06/2019

8. Preexistente à falência: **NÃO**
9. **Status:** EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
10. **Arquivamento:** determinado, sem certidão expressa de baixa identificada
11. **Valor da causa/crédito:** R$12.934,40
12. Custas inscritas em CNPDP: R$677,77, com multa
13. Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO
14. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM – OAB/MG 189.397
15. Quantidade de peças: **10**
16. Processos/recursos numerados vinculados: **3**
17. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
18. **Trânsito em julgado:** SIM – 09/07/2024

037 | PROCESSO 0564941-30.1999.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 16 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 0564941-30.1999.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
6. **Assunto:** Nota Promissória
7. **Data de distribuição:** 07/12/1999
8. **Valor da causa:** R$9.250,88
9. **Exequente:** Xinguleder Couros Ltda.
10. **Executados:** Salvio Claret Rabelo, Rabelo Indústria e Comércio Ltda. e Silvio Eustáquio Rabelo
11. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
12. **Qualidade processual:** Exequente

    Situação atual: processo ativo, porém suspenso pelo prazo de um ano, conforme decisão de 02/10/2025, em razão da habilitação do crédito da Xinguleder na falência dos executados.

1. **Última movimentação:** intimação da decisão de suspensão em 03/10/2025.
2. Justiça gratuita: **SIM**, deferida excepcionalmente em 14/09/2023, embora a capa processual indique “NÃO”.
3. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM – acompanhar o término da suspensão e requerer o prosseguimento necessário, sob pena de extinção.
4. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO.
5. **Baixa ou arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução ajuizada pela Xinguleder para cobrança de **quatro notas promissórias**, no valor originário total de R$9.250,88. Após tentativas infrutíferas de localização de patrimônio, o crédito foi apurado em R$25.155,34 até o marco da falência dos executados e encaminhado para habilitação no respectivo juízo falimentar.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **07/12/1999 –** Distribuída a execução de título extrajudicial.
2. **1999 em diante –** Executados intimados para pagamento, sem satisfação do débito; realizadas diligências patrimoniais sem resultado suficiente.
3. **02/12/2013 –** Decretada a falência da Xinguleder.
4. **08/09/2021 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu regularização da representação, virtualização e justiça gratuita.
5. **08/12/2021 –** Requereu habilitação nos autos e apontou desconformidades na digitalização.
6. **19/04/2022 –** Secretaria realizou nova digitalização dos autos.

7. **09/05/2022 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apontou novas inconsistências na virtualização.
8. **14/09/2023 –** Deferida justiça gratuita à Massa Falida.
9. **28/09/2023 –** Apresentado débito de R$157.582,57 e requerida pesquisa patrimonial via SNIPER.
10. **06/11/2023 –** Pesquisa SNIPER indeferida.
11. **01/12/2023 –** Interposto Agravo de Instrumento.
12. **16/04/2024 –** TJMG deu provimento ao recurso e autorizou a consulta via SNIPER.
13. **24/05/2024 –** Trânsito em julgado do Agravo de Instrumento.
14. **01/08/2024 –** Xinguleder desistiu do SNIPER após tomar conhecimento da falência dos executados.
15. **24/09/2024 –** Crédito recalculado em R$25.155,34 até o marco da quebra e requerida certidão para habilitação.
16. **25/06/2025 –** Expedida certidão judicial do crédito.
17. **07/07/2025 –** Informado o protocolo da habilitação na falência dos executados.
18. **02/10/2025 –** Execução suspensa por um ano, sob pena de extinção se não houver requerimento posterior.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Advogado e Administrador Judicial: **Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – OAB/MG 189.397.**

TOTAL DE PEÇAS IDENTIFICADAS: 15.

1. **Petição de regularização da representação processual, virtualização e justiça gratuita – 08/09/2021:** requereu cadastramento como advogado principal, virtualização, guarda dos autos físicos e gratuidade.
2. **Solicitação de habilitação processual – 08/12/2021:** requereu sua habilitação como representante e advogado da Xinguleder.
3. **Petição de desconformidade da virtualização – 08/12/2021:** relacionou páginas ausentes, ilegíveis, incompletas ou fora de ordem.
4. **Manifestação de desconformidade na nova digitalização – 09/05/2022:** apontou novas páginas faltantes ou com numeração cortada e requereu correção.
5. **Petição de prosseguimento da execução – 03/03/2023:** requereu genericamente o prosseguimento do feito.
6. **Manifestação de reiteração do pedido de justiça gratuita – 25/05/2023:** apresentou documentação financeira e requereu apreciação do benefício.
7. **Manifestação com pedido de pesquisa patrimonial via SNIPER – 28/09/2023:** apresentou cálculo de R$157.582,57 e requereu busca e penhora de ativos.
8. **Petição de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento – 01/12/2023:** informou a interposição do recurso e pediu reconsideração da decisão.
9. **Agravo de Instrumento – 01/12/2023:** requereu a reforma da decisão que havia indeferido a pesquisa patrimonial pelo SNIPER.
10. **Manifestação de pedido de sobrestamento – 26/02/2024:** informou que o prosseguimento dependia do julgamento do Agravo de Instrumento.

11. **Manifestação de comunicação do provimento do Agravo de Instrumento – 23/04/2024:** informou o resultado favorável e juntou o acórdão.
12. **Manifestação de desistência da pesquisa SNIPER e pedido de prazo – 01/08/2024:** comunicou a falência dos executados e informou que buscaria habilitar o crédito.
13. **Manifestação de atualização do crédito, pedido de certidão e suspensão – 24/09/2024:** apresentou o valor de R$25.155,34 e requereu certidão para habilitação.
14. **Manifestação de esclarecimento sobre a desistência do SNIPER e reiteração da certidão – 11/12/2024:** esclareceu a inexistência de desídia e reiterou a expedição do documento.
15. **Manifestação de apresentação da planilha e pedido de certidão – 11/04/2025:** apresentou cálculo de R$25.155,34 e requereu certidão para habilitação.
16. **Manifestação de comunicação da habilitação do crédito – 07/07/2025:** informou o protocolo do pedido de habilitação na falência dos executados.

Observação de contagem: foram identificadas **16 peças autônomas**, após a conferência dos volumes físicos digitalizados. A contagem inicial de 15 foi corrigida pela individualização do Agravo de Instrumento e da comunicação de sua interposição.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento:** 07/12/1999
2. Decretação da falência da Xinguleder: 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. Processo preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Xinguleder conserva a posição de exequente, de modo que o crédito constitui ativo da Massa Falida. A falência ocasionou sua representação pelo Administrador Judicial e o deferimento da justiça gratuita. Posteriormente, a falência dos próprios executados impediu a continuidade da cobrança individual, exigindo a habilitação do crédito no juízo universal e a suspensão desta execução.

7. PROCESSOS, INCIDENTES E RECURSOS VINCULADOS

REGISTROS VINCULADOS IDENTIFICADOS: 3.

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702:** processo falimentar da Xinguleder, relevante para sua representação e para a destinação do crédito ao ativo da Massa.
2. **Falência nº 0011088-29.1998.8.13.0079:** processo falimentar dos executados, no qual foi requerida a habilitação do crédito de R$25.155,34.
3. **Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.327265-7/001:** recurso provido para autorizar a realização da pesquisa patrimonial via SNIPER; trânsito em julgado em 24/05/2024.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor originário da execução:** R$9.250,88.
2. **Valor atualizado em setembro de 2023:** R$157.582,57.
3. **Valor calculado até o marco da falência dos executados:** R$25.155,34.
4. **Valor indicado para habilitação:** R$25.155,34.
5. Pagamento ou recebimento: NÃO identificado.
6. Potencial financeiro: **ATIVO / DETERMINADO**.

O valor de R$25.155,34 é o montante relevante para o processo falimentar dos executados; o recebimento dependerá da habilitação, classificação e disponibilidade de ativos naquele juízo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução busca receber crédito de quatro notas promissórias em favor da Massa Falida da Xinguleder. Após o provimento do Agravo que autorizou o SNIPER, a diligência foi abandonada em razão da falência dos executados. O crédito de R$25.155,34 foi certificado e encaminhado para habilitação, permanecendo esta execução suspensa por um ano, com necessidade de manifestação posterior da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0564941-30.1999.8.13.0702
2. **Tribunal/Estado:** TJMG – MG
3. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
4. **Assunto:** Nota Promissória
5. **Polo da Xinguleder:** Ativo – exequente
6. **Partes contrárias:** Salvio Claret Rabelo, Rabelo Indústria e Comércio Ltda. e Silvio Eustáquio Rabelo
7. **Data de ajuizamento:** 07/12/1999
8. Preexistente à falência: **SIM**
9. **Status:** ATIVO / SUSPENSO
10. **Fase atual:** suspensão para acompanhamento da habilitação no juízo falimentar
11. **Valor da causa:** R$9.250,88
12. **Valor relevante conhecido:** R$25.155,34
13. Potencial financeiro: ATIVO / DETERMINADO
14. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM – OAB/MG 189.397
15. Quantidade de peças: **16**
16. Processos/recursos vinculados: SIM – 3
17. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM
18. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
19. **Trânsito em julgado do Agravo:** SIM – 24/05/2024
20. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

038 | PROCESSO 2572535-51.2005.8.13.0702

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Número do processo: 2572535-51.2005.8.13.0702• Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG• Comarca: Uberlândia/MG• Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias• Classe processual: Execução Fiscal• Natureza: Cível – tributária• Assunto: Tributos estaduais – ICMS• Data de distribuição: 21/11/2005• Valor da causa: R$124.297,66• Exequente: Estado de Minas Gerais• Executados atuais: Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada• Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: excluído do polo passivo em 23/06/2023.

Situação atual: ATIVO/SUSPENSO. Em 08/10/2025, o Juízo suspendeu o processo pelo prazo de um ano, conforme requerido pelo Estado de Minas Gerais, após informação da Administração Judicial sobre a elaboração do Quadro Geral de Credores. A última movimentação identificada foi a ciência do exequente em 09/10/2025.• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO

Providência de acompanhamento: verificar o término da suspensão em outubro de 2026.

Trânsito em julgado: NÃO

Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Minas Gerais para cobrança do crédito inscrito na CDA/PTA nº **01.000142442-23**, relacionado à falta de recolhimento de ICMS em operação de importação indireta de produto químico destinado ao estabelecimento mineiro da executada.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 21/11/2005 – Distribuição da Execução Fiscal.
• 2007/2008 – Realizadas diligências de citação; a executada compareceu e indicou bens à penhora.
• 20/05/2009 – Pesquisa BacenJud sem localização de valores relevantes.
• 03/10/2019 – Exequente informou que medidas constritivas eram realizadas no processo apenso nº 0702.08.478135-1.
• 03/10/2022 – Autos físicos inseridos no PJe.
• 28/10/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa e pediu justiça gratuita.
• 16/05/2023 – **Justiça gratuita deferida à Xinguleder.**
• 29/05/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua exclusão do polo passivo, por não ser sócio ou coobrigado.
• 23/06/2023 – **Exclusão do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder do polo passivo deferida e certificada.**
• 18/01/2024 – Juntado aviso de recebimento positivo referente à citação de Arnaldo José Frizzo Filho.
• Abril/junho de 2024 – Pesquisas patrimoniais e formalização de penhora sobre imóvel pertencente a Arnaldo.
• 23/05/2024 – Administração Judicial pediu a suspensão da execução em relação à Massa.
• 14/06/2024 – Processo suspenso conforme pedido posterior do exequente.
• 28/08/2025 – Administração Judicial informou que o processo falimentar estava em fase avançada de elaboração do QGC.
• 08/10/2025 – **Nova suspensão pelo prazo de um ano.**
• 09/10/2025 – Exequente declarou ciência da suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 4

1. **Manifestação de regularização da representação processual e pedido de justiça gratuita** – 28/10/2022. Requereu o cadastramento como representante e advogado da Massa, a exclusividade das intimações e a concessão da gratuidade.
2. **Manifestação de ilegitimidade passiva do Administrador Judicial e retificação do polo passivo** – 29/05/2023. Esclareceu que não era sócio nem coobrigado e pediu sua exclusão do cadastro de executados.
3. **Manifestação sobre o Plano de Regularização, ICCP e pedido de suspensão da Execução Fiscal** – 23/05/2024. Informou a impossibilidade de pagamento fora do juízo falimentar, noticiou pedido de instauração do ICCP e requereu a suspensão em relação à Massa.
4. **Manifestação sobre o andamento da falência e elaboração do Quadro Geral de Credores** – 28/08/2025. Informou que o QGC estava em fase avançada de elaboração e posterior submissão ao Juízo falimentar.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 21/11/2005• Decretação da falência: 02/12/2013• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. O Juízo concedeu justiça gratuita à executada, excluiu Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder do polo passivo e suspendeu a execução após a informação sobre o ICCP e a elaboração do Quadro Geral de Credores.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, no qual deverá ser observada a classificação e a satisfação concursal do crédito tributário.

2. **Processo nº 0702.08.478135-1.** Apenso no qual, segundo manifestação do Estado de Minas Gerais de 03/10/2019, estavam sendo realizadas medidas constritivas. Consta ainda apensamento histórico à Apelação Cível nº 1.0702.13.055286-3/001 e referência aos Embargos nº 0702.06.295536-5. A decisão juntada aos autos registrou que esses processos não tinham relação com a matéria recursal e determinou o desapensamento da presente execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$124.297,66• Valor atualizado em 25/08/2025: R$268.036,75• Situação do débito: registrado como aberto no sistema fazendário.• Pagamento identificado: NÃO• Penhora relacionada à Massa: não identificada nos atos recentes.• Penhora sobre bem de Arnaldo José Frizzo Filho: SIM• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, sujeito ao tratamento do crédito tributário no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Execução Fiscal busca cobrar ICMS inscrito na CDA/PTA nº 01.000142442-23. A Xinguleder é executada e está representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG 189.397. Foram identificadas quatro manifestações do Administrador

Judicial. O processo permanece ativo, porém suspenso pelo prazo de um ano desde outubro de 2025, sem providência imediata da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número CNJ: 2572535-51.2005.8.13.0702• Tribunal: TJMG• Estado: MG• Classe: Execução Fiscal• Natureza: Tributária• Assunto: ICMS – tributos estaduais• Polo da Xinguleder: Passivo – executada• Parte contrária: Estado de Minas Gerais• Data de ajuizamento: 21/11/2005• Preexistente à falência? SIM• Status: ATIVO/SUSPENSO• Fase atual: suspensão por um ano• Valor da causa: R$124.297,66• Valor atualizado conhecido: R$268.036,75• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM• OAB: OAB/MG 189.397• Quantidade de manifestações: 4• Processos materialmente vinculados: 2• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO• Trânsito em julgado: NÃO• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

039 | PROCESSO 0452165-55.1997.8.13.0024

Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública | **Atuação AJ:** 8 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
- Número do processo: **0452165-55.1997.8.13.0024**
- Numeração anterior: **024.97.045.216-5**
- Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
- Comarca: Belo Horizonte/MG
- Vara atual: 2ª Vara de Feitos Tributários do Estado
- Vara de origem: 4ª Vara de Feitos Tributários
- Classe processual: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
- Natureza: Cível – tributária
- Assunto: ICMS sobre exportação de couro "wet blue" e repetição de indébito
- Data de distribuição: **19/05/1997**
- Valor da causa cadastrado no PJe: **R$1.000,00**
- Requerente/exequente: Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
- Requerido/executado: Estado de Minas Gerais
- Polo da Xinguleder: **ATIVO – requerente/exequente**

Situação atual: ENCERRADO. Em 26/05/2025, a execução foi extinta pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. A sentença transitou em julgado e os autos receberam baixa definitiva em **14/08/2025**.
- Última manifestação da Administração Judicial: **07/02/2025**
- Providência imediata da Administração Judicial: **NÃO**
- Prazo aparentemente em curso: **NÃO**
- Trânsito em julgado: **SIM – 14/08/2025**
- Baixa ou arquivamento definitivo: **SIM – 14/08/2025**

2. OBJETO DA AÇÃO

A ação foi ajuizada pela Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda., contra o Estado de Minas Gerais, com o objetivo de declarar inexigível o ICMS incidente sobre operações de exportação de couro "wet blue", reconhecido como produto industrializado, e obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos entre janeiro de 1991 e setembro de 1996. Após o reconhecimento judicial do direito à repetição do indébito, iniciou-se o cumprimento de sentença, cujo valor foi fixado em **R$4.143.959,63**, com expedição do precatório principal nº **3685/Comum**, posteriormente quitado.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 19/05/1997 – Ajuizamento de ação declaratória cumulada com repetição de indébito, com pedido de restituição de R$3.323.983,26.
• Data não identificada – Sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão.
• Data não identificada – A 3ª Câmara Cível do TJMG deu provimento à apelação da Braspelco, reconhecendo o direito à restituição do ICMS indevidamente recolhido nas exportações de couro "wet blue", com correção e juros.
• Data não identificada – Recurso Especial do Estado de Minas Gerais não alterou o resultado favorável à empresa.
• 14/02/2005 – Trânsito em julgado da decisão de mérito, após negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento nº 504.910/STF.
• 2005 – Iniciado o cumprimento de sentença. A exequente apresentou cálculo de R$8.612.792,45, posteriormente reformulado no prosseguimento executivo.
• 25/06/2009 – Nos Embargos à Execução nº 024.08.244002-5, o Juízo acolheu a conta apresentada pelo Estado e fixou o valor da execução em R$4.143.959,63, diante da concordância da credora.

• 25/02/2010 – Expedido o precatório principal nº 3685/Comum, no valor de face de R$3.729.395,96, com data de liquidação em 11/08/2008.
• 24/05/2021 – Autos físicos integralizados no PJe.
• 28/06/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa Falida, apontou falhas na digitalização e requereu justiça gratuita.
• 11/08/2021 – Administração Judicial pediu nova busca da folha 538, ausente na virtualização.
• 25/11/2021 – Diante da certificação de extravio da folha 538, a Administração Judicial requereu o prosseguimento do feito.
• 28/01/2022 – Requerida dilação de prazo por 30 dias para avaliação dos autos, posteriormente deferida.
• 18/04/2022 – Administração Judicial informou que o precatório nº 3685/Comum permanecia aberto e requereu a atualização e disponibilização do crédito ao Juízo da Falência.
• 13/06/2022 – Juízo homologou os créditos informados e determinou as providências relacionadas ao precatório.
• 25/09/2022 – Autos baixados provisoriamente até notícia da quitação.
• 08/12/2023 – Administração Judicial manifestou ciência da quitação do precatório nº 2210/Alimentar, relativo aos honorários sucumbenciais, e informou que o precatório nº 3685/Comum seria integrado ao ativo da Massa.
• 01/12/2023 – Registrada, no procedimento do precatório, a remessa do crédito principal ao Juízo da execução para pagamento a quem de direito e a extinção da obrigação requisitória.
• 03/04/2024 – Administração Judicial manifestou ciência do despacho que determinou aguardar a quitação integral do precatório remanescente.
• 09/07/2024 – Nova baixa provisória até notícia da quitação.
• 28/01/2025 – Juntado ofício da CEPREC relacionando o precatório nº 3685/Comum entre os precatórios quitados.
• 07/02/2025 – Administração Judicial informou que o montante recebido seria integrado ao ativo arrecadado da Massa e requereu a certificação da quitação.
• 26/05/2025 – Execução extinta pelo pagamento.
• 14/08/2025 – Trânsito em julgado e baixa definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 8

1. **28/06/2021 – IDs 4293543009/4293543010 – Regularização da representação, desconformidade da virtualização e justiça gratuita.** Requereu a habilitação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, a regularização da representação da Massa, a correção de documentos faltantes ou ilegíveis e a concessão da gratuidade. A representação foi regularizada e o Juízo determinou a conferência das folhas ausentes; não foi localizada decisão expressa sobre a gratuidade.
2. **11/08/2021 – IDs 5106513084/5107132993 – Manifestação sobre a virtualização.** Requereu nova busca e inclusão da folha 538, considerada relevante para a compreensão do processo.
3. **25/11/2021 – IDs 7146918039/7146918042 – Pedido de prosseguimento.** Após certificação do extravio da folha 538, requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença mesmo sem o documento.
4. **28/01/2022 – IDs 8034063235/8036308002 – Pedido de dilação de prazo.** Requereu 30 dias para avaliação dos autos e definição das providências executivas. Pedido deferido.

5. **18/04/2022 – IDs 9437690104/9437695997 – Manifestação de prosseguimento.** Informou que o precatório nº 3685/Comum permanecia aberto, com valor de face de **R$3.729.395,96**, e requereu sua atualização e disponibilização ao Juízo da Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.
6. **08/12/2023 – ID 10134285647 – Manifestação sobre os precatórios.** Anuiu às informações relativas à quitação do precatório nº 2210/Alimentar e informou que o crédito do precatório nº 3685/Comum seria integrado aos ativos da Massa Falida.
7. **03/04/2024 – ID 10201009195 – Manifestação de ciência.** Registrou ciência do despacho que determinou aguardar a quitação integral do precatório remanescente.
8. **07/02/2025 – ID 10388122318 – Manifestação sobre a quitação.** Informou que o precatório nº 3685/Comum constava como pago, declarou que o montante recebido seria integrado ao ativo da Massa e requereu a certificação da quitação.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- **Data de ajuizamento: 19/05/1997**
- **Marco falimentar: 18/04/2018**
- **Processo preexistente à falência? SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência alterou a representação processual da empresa, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou formalmente no processo em 2021, acompanhou a regularização dos autos digitalizados e requereu que o crédito do precatório principal fosse disponibilizado ao Juízo falimentar. Após a quitação, informou que o montante recebido seria incorporado ao ativo arrecadado da Massa para posterior rateio entre os credores habilitados.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 6

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, em trâmite na 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG, ao qual a Administração Judicial requereu a disponibilização do crédito do precatório.
2. Embargos à Execução nº 024.08.244002-5. Opostos pelo Estado de Minas Gerais contra o cumprimento de sentença. Foram julgados procedentes em 25/06/2009, fixando a execução em R$4.143.959,63.
3. **Processo nº 5024494-39.2017.8.13.0702.** Cumprimento de sentença promovido por Ademar Ferreira da Silva e Odete Costa de Oliveira Silva contra Régis Pereira Lima e outros, no qual foi requerida penhora de **R$256.194,24** sobre crédito atribuído ao advogado no precatório. Posteriormente, a penhora foi tornada sem efeito porque os honorários sucumbenciais haviam sido integralmente satisfeitos pelo precatório nº 2210/Alimentar.
4. **Processo nº 0261838-97.2013.8.13.0702.** Processo de origem do cumprimento de sentença nº 5024494-39.2017.8.13.0702, relacionado à controvérsia que motivou a tentativa de penhora sobre os honorários.
5. **Agravo de Instrumento nº 1438084-87.2019.8.13.0000.** Recurso vinculado ao cumprimento de sentença nº 5024494-39.2017.8.13.0702, sem participação processual direta da Xinguleder.
6. **Agravo de Instrumento nº 504.910/STF.** Recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão favorável à Braspelco, ao qual foi negado seguimento, com trânsito em julgado em 14/02/2005.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

- **Valor da causa cadastrado no PJe: R$1.000,00**

• Valor originalmente reclamado a título de restituição: R$3.323.983,26
• Valor apresentado inicialmente na execução em 2005: R$8.612.792,45
• Valor posteriormente executado e impugnado pelo Estado: R$6.944.639,86
• Valor judicialmente fixado nos Embargos à Execução: R$4.143.959,63
• Precatório principal nº 3685/Comum: R$3.729.395,96, valor de face em 11/08/2008
• Precatório nº 2210/Alimentar: relativo aos honorários sucumbenciais dos antigos patronos, integralmente quitado
• Valor efetivamente pago à Massa: não individualizado nos autos disponibilizados
• Situação financeira: o precatório principal foi quitado e o recebimento foi informado pela Administração Judicial para integração ao ativo da Massa.
• Potencial financeiro: IMPACTO JÁ ENCERRADO/CONSOLIDADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

A ação reconheceu o direito da antiga Braspelco, atual Xinguleder, à restituição do ICMS indevidamente recolhido sobre exportações de couro “wet blue”. A execução foi fixada em R$4.143.959,63 e resultou na expedição do precatório principal nº 3685/Comum, com valor de face de R$3.729.395,96. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou oito manifestações, regularizou a representação da Massa, acompanhou a virtualização dos autos, promoveu o prosseguimento da execução e informou a incorporação do valor recebido ao ativo falimentar. A execução foi extinta pelo pagamento, com trânsito em julgado e baixa definitiva em 14/08/2025, sem providência processual remanescente.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 0452165-55.1997.8.13.0024
• Numeração anterior: 024.97.045.216-5
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
• Natureza: Tributária
• Assunto: ICMS sobre exportação e repetição de indébito
• Polo da Xinguleder: Ativo – requerente/exequente
• Parte contrária: Estado de Minas Gerais
• Data de ajuizamento: 19/05/1997
• Preexistente à falência? SIM
• Status: ENCERRADO
• Fase atual: execução extinta pelo pagamento e baixada definitivamente
• Valor da causa: R$1.000,00
• Valor judicialmente fixado: R$4.143.959,63
• Valor do precatório principal: R$3.729.395,96
• Potencial financeiro: CONSOLIDADO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
• OAB: OAB/MG 189.397
• Quantidade de manifestações: 8
• Processos materialmente vinculados: 6
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: SIM – 14/08/2025
• Baixa ou arquivamento definitivo: SIM – 14/08/2025

040 | PROCESSO 0479338-85.2019.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 10 ato(s)

IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- Número do processo: **0479338-85.2019.8.13.0702**
- Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
- Comarca: Uberlândia/MG
- Vara: 6ª Vara Cível
- Classe processual: Habilitação de Crédito
- Natureza: Cível – falimentar
- Assunto: Classificação de créditos
- Apresentação da habilitação administrativa: **13/08/2019**
- Cadastramento/distribuição no PJe: **30/12/2020**
- Valor da causa: **R$232.434,92**
- Processo principal: Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**
- Requerente: Deccache Advogados
- Requerida: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
- Polo da Xinguleder: **PASSIVO – requerida**

Situação atual: ENCERRADO. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, diante da informação de que o crédito já havia sido habilitado no Quadro Geral de Credores. Os embargos de declaração do requerente foram rejeitados e a sentença transitou em julgado em **20/08/2025**. A última movimentação relevante foi a certidão de trânsito em julgado expedida em 21/08/2025.

- Última manifestação da Administração Judicial: **29/07/2025**
- Providência pendente da Administração Judicial: **NÃO**
- Prazo aparentemente em curso: **NÃO**
- Trânsito em julgado: **SIM – 20/08/2025**
- Baixa ou arquivamento definitivo: **NÃO IDENTIFICADO**

2. OBJETO DA AÇÃO

Habilitação apresentada por Deccache Advogados para inclusão, no quadro de credores da Massa Falida da Xinguleder, do crédito de **R$232.434,92**, originado de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Execução nº 2777595-84.2006.8.13.0702 e parcialmente satisfeitos mediante levantamento de depósitos e adjudicação de imóvel. O valor remanescente decorreu da impossibilidade de efetivação da adjudicação de outros três imóveis. O requerente postulou a classificação alimentar/trabalhista do crédito, e a Administração Judicial informou sua habilitação conforme as classes previstas no art. 83, incisos I e VI, alínea “c”, da Lei nº 11.101/2005.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 13/08/2019 – Deccache Advogados apresentou administrativamente habilitação do crédito de R$232.434,92.
• 30/12/2020 – Autos físicos cadastrados e distribuídos no PJe para fins de virtualização.
• 17/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntou cópia integral dos autos físicos.
• 04/04/2022 – Administração Judicial requereu a regularização da representação processual da Xinguleder e declarou não ter identificado desconformidade na virtualização.
• 03/05/2022 – Juízo reconheceu o cumprimento das exigências da virtualização e determinou a continuidade do processo.
• 30/01/2023 – Administração Judicial requereu justiça gratuita para a Massa Falida.
• 28/02/2023 – Justiça gratuita deferida à Xinguleder.

• 20/03/2023 – Administração Judicial informou que o crédito ainda não constava do quadro então existente e que o QGC estava em consolidação.
• 31/05/2023 – Administração Judicial esclareceu que a ausência era temporária e informou que o crédito seria incluído após as verificações pertinentes.
• 08/11/2023 – Administração Judicial informou que o crédito estava habilitado nas classes do art. 83, incisos I e VI, alínea "c", da Lei nº 11.101/2005, e requereu a extinção da ação por perda do interesse processual.
• 22/03/2024 – Administração Judicial reiterou que a inclusão do crédito no QGC afastava a utilidade do prosseguimento da demanda.
• 10/09/2024 – Juízo determinou a comprovação da habilitação do crédito.
• 14/10/2024 – Administração Judicial comprovou a habilitação do crédito no processo falimentar.
• 27/04/2025 – Processo extinto sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual. A Xinguleder foi condenada em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa e nas custas, mantida a justiça gratuita.
• 09/05/2025 – Requerente opôs embargos de declaração, buscando o julgamento de procedência da habilitação.
• 20/05/2025 – Administração Judicial apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.
• 25/07/2025 – Embargos de declaração rejeitados.
• 29/07/2025 – Administração Judicial manifestou ciência da decisão.
• 20/08/2025 – Trânsito em julgado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 10

1. **17/03/2022 – ID 8930228058 – Manifestação de juntada.** Juntou a cópia integral dos autos físicos para virtualização. A habilitação constante da cópia foi subscrita pelos advogados do requerente e não foi atribuída ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
2. **04/04/2022 – ID 9285538033 – Regularização da representação e manifestação sobre a virtualização.** Requereu seu cadastramento como representante e advogado da requerida, declarou não ter identificado desconformidades na migração e pediu a guarda dos autos físicos.
3. **30/01/2023 – ID 9710827657 – Pedido de justiça gratuita.** Demonstrou a situação patrimonial e financeira da Massa Falida e requereu a concessão do benefício, posteriormente deferido.
4. **20/03/2023 – ID 9757108180 – Informação sobre o crédito.** Informou que o crédito não constava do quadro então disponível e que a relação de credores estava em processo de consolidação.
5. **31/05/2023 – ID 9823452636 – Esclarecimentos sobre o QGC.** Informou que a ausência do crédito era temporária e que ele seria habilitado após a conclusão das verificações e submetido ao Juízo falimentar.
6. **08/11/2023 – ID 10108314387 – Informação de habilitação e pedido de extinção.** Comunicou que o crédito estava habilitado no QGC conforme o art. 83, incisos I e VI, alínea "c", da Lei nº 11.101/2005, e requereu a extinção por perda do interesse processual.
7. **22/03/2024 – ID 10194996079 – Manifestação sobre a perda do interesse processual.** Reiterou que a inclusão do crédito no QGC afastava a necessidade de prosseguimento da ação.

8. **14/10/2024 – ID 10326127960 – Comprovação da habilitação.** Informou que o crédito de R$232.434,92 estava habilitado no processo falimentar e juntou, como documento comprobatório, a manifestação protocolada na Falência sob o ID 10326145218.
9. **30/04/2025 – ID 10440964859 – Ciência da sentença.** Manifestou ciência da extinção do processo e requereu o arquivamento.
10. **20/05/2025 – ID 10454293622 – Contrarrazões aos embargos de declaração.** Defendeu a manutenção da sentença e a rejeição dos embargos, pedido acolhido pela decisão de 25/07/2025.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- **Data de apresentação da habilitação: 13/08/2019**
- **Cadastramento/distribuição no PJe: 30/12/2020**
- **Marco falimentar: 18/04/2018**
- **Processo preexistente à falência? NÃO**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

O processo foi instaurado após o marco falimentar especificamente para habilitação de crédito contra a Massa Falida. A Xinguleder foi representada pelo Administrador Judicial, obteve justiça gratuita e teve o crédito do requerente incluído no QGC. A efetivação administrativa da habilitação ocasionou a perda superveniente do interesse processual e a extinção da ação sem resolução do mérito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM

QUANTIDADE: 5

1. **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702**
Tipo de vínculo: processo principal.
Classe/natureza: Falência.
Partes principais: Banco Crefisa S.A. e Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: passivo – falida.
Relação: processo em que o crédito de Deccache Advogados foi habilitado e deverá ser submetido ao concurso de credores.
Situação: conteúdo integral não disponibilizado.

2. **Processo nº 2777595-84.2006.8.13.0702**
Tipo de vínculo: processo de origem do crédito.
Classe/natureza: Execução.
Partes principais: credor originário/J&F Participações S.A., Xinguleder Couros Ltda. e outros.
Polo da Xinguleder: passivo – executada.
Relação: processo no qual foram fixados os honorários advocatícios que originaram o crédito habilitado.
Situação: conteúdo integral não disponibilizado.

3. **Processo nº 0083044-88.2012.8.13.0702**
Tipo de vínculo: ação autônoma relacionada à garantia patrimonial.
Classe/natureza: Embargos de Terceiro.
Relação: determinou o cancelamento das penhoras incidentes sobre os imóveis de matrículas nº 56.660 e 104.428, que integravam o acordo destinado à satisfação dos honorários.
Situação: procedência e trânsito em julgado informados nos documentos apresentados pelo requerente.

4. **Processo nº 0921576-93.2015.8.13.0702**
Tipo de vínculo: ação autônoma relacionada aos imóveis.
Classe/natureza: Usucapião.
Relação: envolveu os imóveis de matrículas nº 56.660 e 104.428, cuja adjudicação não foi efetivada.
Situação: procedência e trânsito em julgado informados nos autos; conteúdo integral não disponibilizado.

5. **Processo nº 0195100-14.2008.5.18.0121**
Tipo de vínculo: ação autônoma relacionada à garantia patrimonial.
Classe/natureza: Reclamação Trabalhista.
Relação: processo no qual foi arrematado o imóvel de matrícula nº 13.260 do CRI de Itumbiara/GO, impedindo sua adjudicação para pagamento dos honorários.
Situação: conteúdo integral não disponibilizado.
Consta também referência ao Agravo de Instrumento nº 0478205-53.2014.8.13.0000, interposto no âmbito da execução de origem e relacionado à preferência do crédito honorário. Por se tratar de recurso vinculado àquela execução, não foi contabilizado como processo autônomo adicional.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

• Valor da causa: R$232.434,92
• Valor do crédito habilitado informado pela Administração Judicial: R$232.434,92
• Origem: saldo de honorários advocatícios sucumbenciais não satisfeito pela adjudicação dos imóveis previstos no acordo.
• Classificação informada: art. 83, incisos I e VI, alínea "c", da Lei nº 11.101/2005, sem identificação da divisão monetária entre as classes.
• Honorários processuais: 10% sobre o valor atualizado da causa, sem quantificação nos autos, mantida a justiça gratuita da requerida.
• Custas finais: certidão de 05/05/2025 informou não haver custas finais a apurar.
• Pagamento do crédito habilitado: NÃO IDENTIFICADO
• Potencial financeiro: PASSIVO / CONSOLIDADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

A habilitação teve por objeto crédito de R$232.434,92 decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. A Administração Judicial regularizou a representação da Massa, obteve justiça gratuita, acompanhou a consolidação do QGC e informou a efetiva habilitação do crédito segundo as classes dos incisos I e VI, alínea "c", do art. 83 da Lei nº 11.101/2005. Em razão dessa inclusão, o processo foi extinto sem resolução do mérito, os embargos do requerente foram rejeitados e ocorreu trânsito em julgado em 20/08/2025. Não há providência processual pendente da Administração Judicial, permanecendo o crédito sujeito ao pagamento concursal na falência.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 0479338-85.2019.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe processual: Habilitação de Crédito
• Natureza: Cível – falimentar
• Assunto principal: Classificação de créditos
• Polo/qualidade da Xinguleder: Passivo – requerida/massa falida
• Parte contrária principal: Deccache Advogados
• Data de apresentação/distribuição originária: 13/08/2019
• Processo preexistente à falência? NÃO
• Status: ENCERRADO

• Fase atual: trânsito em julgado
• Valor da causa: R$232.434,92
• Valor relevante conhecido: R$232.434,92 – crédito habilitado
• Potencial financeiro: CONSOLIDADO
• Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
• Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 10
• Possui processos vinculados? SIM
• Quantidade de processos vinculados: 5
• Números: 3015102-95.2006.8.13.0702; 2777595-84.2006.8.13.0702; 0083044-88.2012.8.13.0702; 0921576-93.2015.8.13.0702; 0195100-14.2008.5.18.0121
• Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
• Trânsito em julgado do processo? SIM
• Data do trânsito em julgado: 20/08/2025
• Baixa/arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO

041 | PROCESSO 2753513-86.2006.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

• Número do processo: 2753513-86.2006.8.13.0702
• Número antigo: 0702.06.275351-3
• Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
• Comarca: Uberlândia/MG
• Vara: 5ª Vara Cível
• Classe processual: Execução de Título Extrajudicial
• Natureza: Cível – bancária
• Assunto: Alienação fiduciária
• Data de distribuição originária: 20/02/2006
• Data da virtualização/distribuição no PJe: 29/03/2022
• Valor da causa: R$18.951.842,65
• Exequentes cadastrados: Banco do Brasil S.A. e JBS S.A.
• Credora atual: JBS S.A., na condição de cessionária do crédito
• Executados: Xinguleder Couros Ltda., Arnaldo José Frizzo Filho, Lucide Aparecida Frizzo, José Daniel Pedreira Bueno, Estefânia Marinzeck Bueno, Germano Sukadolnik, Luiz Afonso Sukadolnik, Célia dos Santos Sukadolnik, Araguaci Almeida da Silva Obregon, Carlos Gilberto Santos Obregon, Meirivone Teixeira de Morais, Sandro Alves de Carvalho e Rita de Cássia Caetano Fernandes de Carvalho
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada/devedora principal
Situação atual: ATIVO/SUSPENSO. O processo foi suspenso em 05/10/2015, nos termos do art. 921, III, do CPC. Após a virtualização, a decisão de 27/04/2022 determinou que a exequente apresentasse planilha atualizada e promovesse o andamento do feito, estabelecendo nova suspensão em caso de inércia. Não foi identificada manifestação posterior da exequente. A última movimentação juntada foi a renúncia de mandato do advogado de dois coexecutados, em 02/09/2025.
• Providência imediata da Administração Judicial: SIM
• Providências: regularizar a representação processual da Massa Falida, requerer acesso/cadastramento do Administrador Judicial e verificar o saldo remanescente após as adjudicações realizadas.
• Trânsito em julgado da execução: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. para cobrança do saldo decorrente da Cédula de Crédito Industrial nº 21/04136-9, emitida em 09/08/2002, no valor nominal de R$20.000.000,00. O vencimento originalmente previsto para 01/05/2014 foi antecipado para 01/11/2005 em razão do inadimplemento. O débito executado, calculado em 30/01/2006, correspondia a R$18.951.842,65. A Xinguleder, então denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda., figurou como devedora principal, enquanto as pessoas físicas indicadas na inicial responderam como avalistas ou coobrigadas. A cédula foi garantida por alienação fiduciária de máquinas e equipamentos industriais e por hipotecas cedulares de primeiro grau sobre imóveis situados principalmente em Itumbiara/GO e Tupaciguara/MG.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 20/02/2006 – Distribuição da Execução de Título Extrajudicial.
• 2006/2007 – Expedição de mandados e cartas precatórias para citação dos executados, penhora e avaliação dos bens dados em garantia.

• 24/03/2008 – Formalização de penhora sobre imóveis vinculados à cédula industrial.
• 2008/2011 – Avaliação dos imóveis e identificação de outras penhoras, hipotecas e indisponibilidades incidentes sobre os mesmos bens.
• 28/06/2012 – Banco do Brasil informou a cessão à JBS S.A. dos direitos creditórios relativos à Cédula nº 21/04136-9.
• 04/07/2012 – Cessão homologada, com inclusão da JBS no polo ativo e extinção dos embargos então apensados.
• 24/07/2012 – JBS requereu a adjudicação dos imóveis penhorados.
• 25/07/2012 – Adjudicação deferida, pelos valores atualizados das avaliações, com determinação de prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.
• Agosto de 2012 – Maple Commercial Finance Corp., credora hipotecária de segundo grau, interpôs Agravo de Instrumento contra a adjudicação.
• Setembro de 2012 – A sucessora GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Limited desistiu do recurso e renunciou ao direito discutido.
• 26/09/2012 – Lavrado o termo de adjudicação.
• 03/10/2012 – Expedidas as cartas de adjudicação dos imóveis.
• 05/10/2015 – Execução suspensa nos termos do art. 921, III, do CPC.
• 2019/2020 – Apresentadas manifestações relacionadas ao registro das adjudicações e ao cancelamento de gravames incidentes sobre os imóveis.
• Fevereiro de 2021 – Indeferido pedido de cancelamento direto das hipotecas, diante da necessidade de registro prévio da cessão do crédito e da baixa dos gravames pelo credor hipotecário originário.
• 29/03/2022 – Autos físicos inseridos no PJe.
• 19/04/2022 – Xinguleder, por antigo patrono, alegou falhas na digitalização dos autos.
• 25/04/2022 – Secretaria certificou que não havia documentos faltantes, mas apenas erros de numeração das páginas.
• 27/04/2022 – Virtualização homologada; exequente intimada a apresentar cálculo atualizado e promover o andamento, sob pena de suspensão.
• 02/09/2025 – Renúncia de mandato do advogado Morillo Cremasco Junior em relação aos coexecutados Araguaci Almeida da Silva Obregon e Carlos Gilberto Santos Obregon.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL IDENTIFICADAS: 0

Não foram localizadas manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ou de outro Administrador Judicial em nome da Massa Falida. A petição de 19/04/2022 foi apresentada por Marcus Zago de Brito, antigo patrono da Xinguleder, e tratou exclusivamente de supostos problemas na digitalização dos autos. Essa ausência reforça a necessidade de regularização da representação processual da Massa Falida.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Data de ajuizamento: 20/02/2006
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A execução foi ajuizada antes da decretação da falência e teve continuidade com adjudicação de imóveis em favor da JBS S.A. em 2012, também antes da quebra. Posteriormente, foi informado nos próprios autos que a falência da Braspelco/Xinguleder havia sido decretada no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Apesar disso, não foi identificada regularização da representação da Massa Falida pelo Administrador Judicial. O processo permanece relevante para a falência porque não foi apurado nos documentos o saldo remanescente após as adjudicações, nem demonstrada a quitação integral do débito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder/Braspelco, no qual deverá ser analisado eventual saldo remanescente do crédito executado.
2. **Agravo de Instrumento nº 0922123-13.2012.8.13.0000.** Recurso interposto pela Maple Commercial Finance Corp. contra a adjudicação dos imóveis. Após a cessão do crédito à GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Limited, houve desistência do recurso e renúncia ao direito discutido.
3. **Execução nº 2007.001.041493-1.** Processo em trâmite na 17ª Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, promovido por credores ligados à Maple, com penhoras sobre imóveis também alcançados pela presente execução.
Constam ainda referências a embargos apensados, extintos em 04/07/2012, e a outras execuções com constrições registradas sobre os mesmos imóveis, especialmente os processos nº 0702.06.277759-5 e 0702.06.294975-6.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$18.951.842,65
• Valor nominal da Cédula de Crédito Industrial: R$20.000.000,00
• Valor atualizado atual: não identificado
• Adjudicação de imóveis em favor da JBS: SIM
• Imóveis adjudicados: matrículas nº 5.225, 10.586, 12.151, 12.154, 12.155 e 14.358, de Itumbiara/GO, e matrícula nº 8.864, de Tupaciguara/MG
• Quitação integral do débito: NÃO COMPROVADA
• Saldo remanescente: não apresentado nos autos digitalizados
• Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO ATUALMENTE, em razão da ausência de cálculo atualizado e da necessidade de abatimento dos valores dos imóveis adjudicados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução busca cobrar dívida originada da Cédula de Crédito Industrial nº 21/04136-9, tendo a Xinguleder como devedora principal. O crédito foi cedido pelo Banco do Brasil à JBS S.A., que adjudicou sete imóveis dados em garantia. A execução deveria prosseguir pelo saldo remanescente, mas não foi localizada planilha atualizada demonstrando o valor ainda devido. O feito está suspenso, não apresenta baixa definitiva e não contém atuação identificada do Administrador Judicial. É necessária a regularização da representação da Massa Falida e a apuração do eventual saldo passivo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 2753513-86.2006.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Execução de Título Extrajudicial
• Natureza: Cível – bancária
• Assunto: Alienação fiduciária
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada/devedora principal
• Parte contrária: Banco do Brasil S.A./JBS S.A.

- **Data de ajuizamento: 20/02/2006**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: ATIVO/SUSPENSO**
- **Fase atual: suspensão por ausência de impulso útil da exequente**
- **Valor da causa: R$18.951.842,65**
- **Valor atualizado conhecido: não identificado**
- **Adjudicação de bens: SIM**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO ATUALMENTE**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO**
- **OAB do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: não identificada nos autos**
- **Quantidade de manifestações do Administrador Judicial: 0**
- **Processos materialmente vinculados: 3**
- **Providência imediata da Administração Judicial: SIM**
- **Trânsito em julgado da execução: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

042 | PROCESSO 0199703-54.2010.8.13.0702

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 0199703-54.2010.8.13.0702**
- **Número antigo: 0702.10.019970-3**
- **Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG**
- **Comarca: Uberlândia/MG**
- **Vara: 6ª Vara Cível**
- **Classe processual: Cumprimento de Sentença**
- **Natureza: Cível – honorários advocatícios**
- **Assunto: Honorários advocatícios e valor da execução/cálculo/atualização**
- **Data de distribuição originária: 23/03/2010**
- **Data de distribuição no PJe: 31/12/2020**
- **Valor da causa: R$368.238,21**
- **Exequente: Carlos Alberto Miro da Silva**
- **Executada: Xinguleder Couros Ltda.**
- **Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada**

Situação atual: ATIVO/SUSPENSO. Em 25/07/2025, o Juízo determinou a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do Quadro Geral de Credores e a habilitação do crédito no processo falimentar. A última movimentação identificada foi a manifestação da Massa Falida, em 29/07/2025, dando ciência da decisão.

- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Providência de acompanhamento: após a consolidação do QGC, juntar o documento aos autos e comprovar formalmente a classificação do crédito.**
- **Trânsito em julgado do cumprimento de sentença: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

2. OBJETO DA AÇÃO

Cumprimento de acórdão promovido pelo advogado Carlos Alberto Miro da Silva para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da apuração de haveres realizada na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade nº 0702.96.022851-9. O valor inicialmente executado foi de R$368.238,21, atualizado até 23/03/2009. Em setembro de 2022, o exequente apresentou cálculo de R$2.202.497,82 e requereu pesquisas e constrições patrimoniais. A Administração Judicial apurou como devido o total de R$1.277.020,14, apontando excesso de execução de R$925.477,68.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **23/03/2010 – Distribuição do cumprimento provisório de acórdão, por dependência ao processo nº 0702.96.022851-9.**
- **2010 – Xinguleder indicou bem móvel à penhora e informou que pretendia discutir o valor da execução.**
- **Novembro de 2010 – Processo suspenso com fundamento no art. 791, III, do CPC/1973, com baixa administrativa.**
- **04/09/2019 – Juízo falimentar solicitou a remessa dos autos à 6ª Vara Cível para inclusão do crédito no rateio da falência.**
- **Setembro de 2019 – Determinada a remessa do cumprimento de sentença à 6ª Vara Cível.**
- **31/12/2020 – Processo cadastrado no PJe para fins de virtualização.**
- **08/09/2021 – Administração Judicial regularizou a representação da Massa Falida, concordou com a virtualização e requereu justiça gratuita.**
- **03/03/2022 – Virtualização homologada, com determinação de continuidade do**

processo eletrônico.
• 27/09/2022 – Exequente apresentou cálculo de R$2.202.497,82 e requereu SISBAJUD, CCS-Bacen e RENAJUD.
• 06/02/2023 – Administração Judicial requereu que fosse aguardada a análise do pedido de justiça gratuita.
• 03/06/2023 – Juízo indeferiu as medidas constritivas requeridas pelo exequente e reconheceu que o crédito deveria ser incluído no quadro de credores da falência.
• 23/06/2023 – Administração Judicial contestou os cálculos do exequente e informou que o crédito seria habilitado no QGC.
• 23/11/2023 – Administração Judicial apresentou cálculo de R$1.277.020,14, apontou excesso de R$925.477,68, informou a classificação do crédito e requereu a extinção do processo.
• 01/02/2024 – Administração Judicial reiterou a habilitação no QGC e o pedido de extinção por ausência de interesse processual.
• 04/11/2024 – Juízo determinou que o Administrador Judicial comprovasse a inclusão do crédito no QGC.
• 22/11/2024 – Administração Judicial informou que o crédito estava habilitado e esclareceu que o QGC ainda se encontrava em fase de consolidação.
• 07/04/2025 – Exequente intimado a informar se concordava com a extinção.
• 28/04/2025 – Exequente discordou da extinção e requereu a suspensão até o pagamento integral do crédito na falência.
• 25/07/2025 – Processo suspenso até a conclusão do QGC e a habilitação do crédito na falência.
• 29/07/2025 – Administração Judicial manifestou ciência da suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 7

1. **Regularização da representação, virtualização e justiça gratuita** – 08/09/2021. Requereu a habilitação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como representante e advogado da Massa, concordou com a virtualização, manifestou interesse na guarda dos autos físicos e pediu gratuidade da justiça.
2. **Manifestação sobre o pedido de justiça gratuita** – 06/02/2023. Requereu que fosse aguardada a análise do benefício antes da adoção de outras providências.
3. **Manifestação sobre a inclusão do crédito no QGC e impugnação dos cálculos** – 23/06/2023. Informou o andamento da elaboração do QGC e contestou o cálculo de R$2.202.497,82 apresentado pelo exequente.
4. **Manifestação com cálculo, classificação do crédito e pedido de extinção** – 23/11/2023. Apurou o crédito em R$1.277.020,14, apontou excesso de execução de R$925.477,68, informou a habilitação e requereu a extinção por ausência de interesse processual.
5. **Manifestação em resposta ao exequente** – 01/02/2024. Defendeu a regularidade dos cálculos e da habilitação, esclareceu a demora na consolidação do QGC e reiterou o pedido de extinção.
6. **Manifestação de comprovação da habilitação no QGC** – 22/11/2024. Informou a inclusão do crédito no processo falimentar, sua classificação e a impossibilidade momentânea de apresentar o QGC definitivo.
7. **Ciência da decisão de suspensão** – 29/07/2025. A Massa Falida declarou ciência da decisão que suspendeu o processo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 23/03/2010
• Decretação da falência: 02/12/2013

• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência determinou a remessa do cumprimento de sentença ao Juízo da 6ª Vara Cível, responsável pelo processo falimentar, e impediu o prosseguimento de atos individuais de constrição. O Juízo rejeitou a alegação do exequente de que o crédito seria extraconcursal e determinou sua inclusão no QGC, observada a natureza alimentar dos honorários. A Administração Judicial classificou R$181.800,00 no limite dos créditos equiparados aos trabalhistas e o excedente de R$1.095.220,14 como crédito quirografário. O cumprimento permanece suspenso enquanto se aguarda a conclusão do QGC.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Ação de Dissolução Parcial de Sociedade nº 0702.96.022851-9.** Processo originário no qual foram fixados os honorários sucumbenciais de 10% sobre a apuração de haveres.
2. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder no qual o crédito do exequente foi incluído para pagamento conforme a classificação concursal. Não foram identificados recursos autônomos em tramitação contra as decisões proferidas neste cumprimento de sentença.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor inicial da execução: R$368.238,21
• Valor apresentado pelo exequente em 26/09/2022: R$2.202.497,82
• Valor apurado pela Administração Judicial: R$1.277.020,14
• Excesso de execução apontado: R$925.477,68
• Crédito classificado como trabalhista/equiparado: R$181.800,00
• Crédito classificado como quirografário: R$1.095.220,14
• Crédito habilitado no QGC: SIM
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora ou bloqueio recente: NÃO
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, embora o valor permaneça controvertido pelo exequente.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O cumprimento de sentença busca receber honorários sucumbenciais decorrentes de ação de dissolução parcial de sociedade. O exequente apresentou cobrança atualizada de R$2.202.497,82, enquanto a Administração Judicial reconheceu o crédito de R$1.277.020,14 e apontou excesso de R$925.477,68. O crédito foi incluído no QGC, sendo R$181.800,00 na classe equiparada aos créditos trabalhistas e R$1.095.220,14 na classe quirografária. O processo está suspenso por decisão de 25/07/2025, sem providência imediata além do acompanhamento e da futura juntada do QGC consolidado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 0199703-54.2010.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Cumprimento de Sentença
• Natureza: Cível
• Assunto: Honorários advocatícios
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada

- **Parte contrária: Carlos Alberto Miro da Silva**
- **Data de ajuizamento: 23/03/2010**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: ATIVO/SUSPENSO**
- **Fase atual: suspensão até a conclusão do QGC**
- **Valor da causa: R$368.238,21**
- **Valor atualizado pelo exequente: R$2.202.497,82**
- **Valor reconhecido pela Administração Judicial: R$1.277.020,14**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 7**
- **Processos materialmente vinculados: 2**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado do cumprimento: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

043 | PROCESSO 3594229-88.2007.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 3594229-88.2007.8.13.0702**
- **Número anterior: 0702.07.359422-9**
- **Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG**
- **Comarca: Uberlândia/MG**
- **Vara atual: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia**
- **Vara de origem: 9ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia**
- **Classe processual: Execução de Título Extrajudicial**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Nota promissória**
- **Data de distribuição: 16/02/2007**
- **Data de inserção no PJe: 30/12/2020**
- **Valor da causa: R$420.792,31**
- **Exequente: Germano Sukadolnik**
- **Executada: Xinguleder Couros Ltda.**
- **Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada**

Situação atual: ATIVO/SUSPENSO. Em 25/07/2025, o Juízo determinou a suspensão da execução até a conclusão da elaboração do Quadro Geral de Credores e a definição sobre a habilitação do crédito. A última movimentação identificada foi a manifestação de ciência apresentada pela Administração Judicial em 29/07/2025.

- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Providência de acompanhamento: acompanhar a conclusão do Quadro Geral de Credores e a definição do valor e da classificação do crédito.**
- **Trânsito em julgado da execução: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Germano Sukadolnik para cobrança de sete conjuntos de notas promissórias, com vencimentos entre 31/07/2005 e 31/01/2006, no valor original total de R$420.792,31. Os títulos decorrem do Contrato de Venda e Compra de Participações Societárias celebrado em abril de 1996, por meio do qual o exequente vendeu participações societárias da Nanil Mercantil Ltda. à Braspelco, posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **16/02/2007 – Distribuição da Execução de Título Extrajudicial.**
- **Março de 2007 – Realizadas tentativas iniciais de citação da executada, sem êxito no primeiro endereço indicado.**
- **22/08/2007 – Formalizada penhora sobre duas máquinas rebaixadeiras de couro, avaliadas em R$421.000,00, depositadas com representante da Xinguleder.**
- **2007 – A executada opôs os Embargos à Execução nº 3960081-83.2007.8.13.0702.**
- **2010 – A execução permaneceu aguardando o julgamento dos embargos.**
- **02/12/2013 – Decretada a falência da Xinguleder.**
- **27/06/2017 – Certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido nos Embargos à Execução.**
- **14/09/2017 – Exequente requereu o prosseguimento da execução, nova avaliação dos bens e pesquisas patrimoniais, indicando crédito atualizado de R$1.826.966,60.**
- **2018 – Realizadas pesquisas patrimoniais; a defesa informou a decretação da falência e a necessidade de submissão do crédito ao concurso de credores.**

• 18/04/2018 – Trânsito em julgado da decisão de falência.
• 30/12/2020 – Processo inserido no PJe.
• 24/01/2022 – Administração Judicial juntou cópia integral dos autos físicos.
• 10/02/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação processual da Massa Falida e apontou inconsistência na digitalização.
• 03/05/2022 – Homologada a virtualização e determinada a continuidade do processo eletrônico.
• 31/08/2022 – Exequente intimado para informar se o crédito havia sido habilitado na falência.
• 02/02/2023 – Exequente requereu prazo para apurar a situação do crédito no processo falimentar.
• 23/05/2024 – Administração Judicial intimada para esclarecer se o crédito estava habilitado.
• 06/06/2024 – Administração Judicial informou que o crédito constava do Quadro Geral de Credores original, mas ainda estava em revisão para elaboração do novo quadro.
• 25/07/2024 – Administração Judicial esclareceu que o crédito também estava inserido no novo QGC em consolidação, sem valor definitivo.
• 13/12/2024 – Juízo determinou que o exequente aguardasse a apresentação do QGC.
• 28/04/2025 – Administração Judicial reiterou que o crédito estava em análise na consolidação do novo QGC.
• 25/07/2025 – Execução suspensa até a conclusão do QGC e definição da habilitação do crédito.
• 29/07/2025 – Administração Judicial declarou ciência da suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 6

1. **Manifestação de regularização da representação processual e sobre a digitalização dos autos** – 10/02/2022. Requereu o cadastramento do Administrador Judicial e apontou possível ausência de página dos autos físicos.
2. **Manifestação sobre a situação do crédito no processo falimentar** – 06/06/2024. Informou que o credor constava do QGC original, mas que a verificação do crédito para o novo quadro ainda não estava concluída.
3. **Manifestação de esclarecimento sobre a inclusão do crédito no QGC** – 25/07/2024. Esclareceu que o crédito estava registrado no quadro original e no novo QGC em consolidação, com valores ainda sujeitos à revisão.
4. **Manifestação de ciência da determinação de aguardar o QGC** – 20/12/2024. Registrou ciência da decisão judicial.
5. **Manifestação de reiteração sobre a análise do crédito** – 28/04/2025. Reafirmou que o crédito estava inserido no QGC em elaboração, sem definição final de valor, e que o credor deveria aguardar sua apresentação.
6. **Manifestação de ciência da suspensão do processo** – 29/07/2025. Registrou ciência da decisão que suspendeu a execução até a conclusão do QGC.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 16/02/2007
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por intermédio do Administrador Judicial. O crédito executado foi registrado no Quadro Geral de Credores original e está sendo revisado para inclusão no novo QGC. Em razão da necessidade de consolidação do valor e da classificação concursal, a execução foi suspensa até a conclusão do quadro e a definição sobre a habilitação do crédito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder no qual o crédito do exequente está registrado e deverá receber classificação e tratamento concursal.
2. Embargos à Execução nº 3960081-83.2007.8.13.0702. Incidente oposto pela Xinguleder contra a execução, com trânsito em julgado do acórdão em 27/06/2017.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$420.792,31
• Valor atualizado apresentado pelo exequente em 2017: R$1.826.966,60
• Valor definitivo no atual QGC: ainda não consolidado.
• Situação do crédito: registrado no QGC original e inserido no novo quadro em elaboração, com valor e classificação sujeitos à revisão.
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora histórica: duas máquinas rebaixadeiras de couro, avaliadas em R$421.000,00 em 22/08/2007.
• Situação atual dos bens penhorados: não esclarecida nos atos recentes.
• Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO ATUALMENTE, diante da ausência de consolidação do valor no novo QGC.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução busca a cobrança de sete conjuntos de notas promissórias decorrentes de contrato de venda de participações societárias. A Xinguleder é executada e está representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG 189.397, na qualidade de Administrador Judicial. Foram identificadas seis manifestações da Administração Judicial. O crédito consta do QGC original e do novo quadro em elaboração, mas seu valor e sua classificação ainda estão sob revisão. O processo permanece ativo, porém suspenso desde julho de 2025, sem providência imediata da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 3594229-88.2007.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Execução de Título Extrajudicial
• Natureza: Cível
• Assunto: Nota promissória
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: Germano Sukadolnik
• Data de ajuizamento: 16/02/2007
• Preexistente à falência? SIM
• Status: ATIVO/SUSPENSO
• Fase atual: suspensão até a conclusão do QGC e definição da habilitação
• Valor da causa: R$420.792,31

- **Último valor atualizado conhecido: R$1.826.966,60**
- **Valor no novo QGC: não consolidado**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO ATUALMENTE**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 6**
- **Processos materialmente vinculados: 2**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado da execução: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

044 | PROCESSO 5774734-69.2009.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 5774734-69.2009.8.13.0702**
- **Número anterior: 0702.09.577473-4**
- **Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG**
- **Comarca: Uberlândia/MG**
- **Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia**
- **Classe processual: Embargos à Execução**
- **Natureza: Cível – contratual/financeira**
- **Assunto: Efeito suspensivo, impugnação e embargos à execução**
- **Ajuizamento originário no Rio de Janeiro: 17/04/2008**
- **Distribuição em Uberlândia: 26/02/2009**
- **Inserção no PJe: 17/12/2021**
- **Valor da causa: R$100.000,00**
- **Embargante: GLP Participações e Administrações S/C Ltda.**
- **Embargado atual: GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Limited**
- **Embargado originário: Maple Commercial Finance Corp.**
- **Processo principal: 5566437-57.2009.8.13.0702**
- **Polo da Xinguleder: NÃO INTEGRA FORMALMENTE O POLO DESTES EMBARGOS. A Xinguleder figura como coexecutada na execução principal e possui embargos próprios relacionados ao mesmo crédito.**

Situação atual: ATIVO/SUSPENSO. Em 17/07/2025, o Juízo suspendeu os embargos até a apreciação dos embargos de declaração pendentes na Execução nº 5566437-57.2009.8.13.0702, relacionados à alegação de prescrição intercorrente. A última movimentação identificada foi a ciência da embargante em 23/07/2025.

- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Providência de acompanhamento: acompanhar o julgamento dos embargos de declaração na execução principal e seus reflexos sobre a continuidade destes embargos.**
- **Trânsito em julgado: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos pela GLP Participações e Administrações S/C Ltda. contra a execução promovida originariamente pela Maple Commercial Finance Corp., posteriormente sucedida pela GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Limited. A execução busca a cobrança de US$33.157.894,67, fundada no "Acordo Preliminar para Reestruturação de Dívida" celebrado em 02/10/2006. A embargante sustenta, entre outras matérias, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, nulidade ou anulabilidade do acordo, erro, dolo, excesso de execução, cobrança de encargos abusivos e inadequação da conversão cambial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **17/04/2008 – Embargos ajuizados originariamente perante a 17ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro.**
- **2008 – GLP requereu a suspensão da execução e alegou prejudicialidade externa em razão de ação declaratória ajuizada pela Xinguleder.**
- **26/02/2009 – Processo distribuído na Comarca de Uberlândia após a discussão sobre a competência territorial.**
- **2011 – Embargos recebidos sem efeito suspensivo.**

• 16/02/2011 – Interposto Agravo de Instrumento nº 0094434-61.2011.8.13.0000 contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo.
• Fevereiro de 2011 – Pedido de efeito suspensivo recursal indeferido.
• 2012 – GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Limited ingressou no feito como sucessora processual da Maple Commercial Finance Corp.
• 2017/2020 – Registradas intimações para impulsionamento do processo após longo período sem andamento relevante.
• 24/01/2020 – Determinada a intimação pessoal da embargante para prosseguir, sob pena de extinção.
• 17/12/2021 – Processo cadastrado no PJe para virtualização.
• Junho/julho de 2022 – Autos físicos integralmente digitalizados e juntados ao processo eletrônico.
• 13/10/2022 – Homologada a virtualização e determinada a continuidade do processo.
• 28/02/2023 – Embargante alegou prescrição intercorrente da execução principal e requereu a extinção.
• 29/03/2023 – Embargante reiterou a prescrição intercorrente e requereu prova testemunhal.
• 17/08/2023 – Reconhecida a preclusão da prova testemunhal e determinada a conclusão para sentença.
• 31/08/2023 – Embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à prescrição intercorrente e à prova testemunhal.
• 23/05/2024 – Embargos de declaração rejeitados, ficando a análise da prescrição reservada para a sentença.
• 29/11/2024 – Determinado o apensamento destes embargos à Execução nº 5566437-57.2009.8.13.0702.
• 23/12/2024 – Embargante requereu a suspensão até a definição da prescrição intercorrente na execução principal.
• 08/05/2025 – Embargante informou que permaneciam pendentes embargos de declaração na execução principal.
• 17/07/2025 – Processo suspenso até a apreciação dos embargos de declaração na execução principal.
• 23/07/2025 – Embargante declarou ciência da suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 0

Não foram identificadas petições ou manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ou da Administração Judicial nestes embargos. A Xinguleder não integra formalmente o polo processual deste incidente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Data de ajuizamento originário: 17/04/2008
• Distribuição em Uberlândia: 26/02/2009
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência não produziu alteração direta na representação processual destes embargos, pois a embargante é a GLP e a Xinguleder não integra formalmente o polo da ação. A repercussão sobre a Massa é indireta, porque os embargos discutem o título e o crédito cobrados na execução principal, na qual a Xinguleder figura como coexecutada. Eventual procedência, extinção por prescrição ou redução do crédito

poderá repercutir favoravelmente sobre o passivo da Massa. A suspensão atual não decorre da falência, mas da pendência de embargos de declaração na execução principal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 5

1. **Execução nº 5566437-57.2009.8.13.0702.** Processo principal no qual se busca a cobrança do crédito contra a GLP, a Xinguleder e outros coexecutados.
2. Embargos à Execução nº 0702.09.577475-9. Embargos próprios opostos pela Xinguleder contra a mesma execução e o mesmo título.
3. **Ação Ordinária nº 0702.07.411501-6.** Ação ajuizada pela Xinguleder para declaração de nulidade ou anulação do acordo, reconhecimento da inexigibilidade das obrigações e ressarcimento de perdas e danos.
4. **Agravo de Instrumento nº 0094434-61.2011.8.13.0000.** Recurso interposto pela GLP contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, tendo sido indeferido o pedido de suspensão recursal.
5. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder no qual deverão ser observados os reflexos da definição do crédito discutido na

   execução principal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa dos embargos: R$100.000,00
• Crédito cobrado na execução relacionada: US$33.157.894,67
• Valor atualizado em reais: não identificado.
• Situação do crédito: controvertido e pendente de julgamento.
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora específica nestes embargos: NÃO IDENTIFICADA
• Repercussão para a Xinguleder: indireta, em razão de sua condição de coexecutada no processo principal.
• Potencial financeiro: PASSIVO / INDIRETO / INDETERMINADO, pois a exigibilidade e o valor definitivo do crédito ainda dependem do julgamento dos embargos e da questão da prescrição intercorrente.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos foram opostos pela GLP contra execução baseada no Acordo Preliminar para Reestruturação de Dívida de 02/10/2006. Embora a Xinguleder não integre formalmente o polo deste incidente, figura como coexecutada na ação principal e possui embargos próprios contra o mesmo crédito. Não foram identificadas manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. O processo permanece ativo, porém suspenso desde julho de 2025, aguardando o julgamento dos embargos de declaração relativos à prescrição intercorrente na execução principal. A repercussão financeira para a Massa é indireta e ainda indeterminada.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 5774734-69.2009.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Embargos à Execução
• Natureza: Cível – contratual/financeira
• Assunto: Efeito suspensivo, impugnação e embargos à execução

- **Polo da Xinguleder: Não integra formalmente o processo**
- **Vinculação da Xinguleder: coexecutada na execução principal**
- **Partes: GLP Participações e Administrações S/C Ltda. x GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Limited**
- **Data de ajuizamento originário: 17/04/2008**
- **Data de distribuição em Uberlândia: 26/02/2009**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: ATIVO/SUSPENSO**
- **Fase atual: suspensão até julgamento dos embargos de declaração na execução principal**
- **Valor da causa: R$100.000,00**
- **Crédito relacionado: US$33.157.894,67**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / INDIRETO / INDETERMINADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO**
- **Quantidade de manifestações da Administração Judicial: 0**
- **Processos materialmente vinculados: 5**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

045 | PROCESSO 5279892-02.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

• Número do processo: 5279892-02.2008.8.13.0702
• Número anterior: 0702.08.527989-2
• Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
• Comarca: Uberlândia/MG
• Vara atual: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
• Vara de origem: 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
• Classe processual: Execução de Título Extrajudicial
• Natureza: Cível – bancária/cambial
• Assunto: Espécies de títulos de crédito
• Data de distribuição: 05/11/2008
• Data de inserção no PJe: 28/03/2022
• Valor da causa: R$4.439.341,71
• Exequente: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
• Executada atual: Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
• Executados excluídos: Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada
Situação atual: SUSPENSO/ARQUIVADO PROVISORIAMENTE COM BAIXA NO SISTEMA. Em 30/06/2023, o Juízo suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis e determinou o arquivamento com baixa, nos termos do art. 921, III, do CPC, ressalvando expressamente a possibilidade de retomada. A última movimentação identificada foi a intimação da decisão em 07/07/2023.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Providência de acompanhamento: acompanhar a consolidação do QGC e eventual discussão apresentada pelo Banrisul sobre o valor e a classificação do crédito.
• Trânsito em julgado da execução: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO. A baixa determinada possui natureza provisória.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução ajuizada pelo Banrisul para cobrança de dívida decorrente do Contrato de Câmbio de Compra – Exportação nº 05/001859, celebrado em 20/06/2005, no valor nominal de US$1.415.000,00 e garantido por nota promissória vinculada. Segundo a inicial, restaram inadimplidos 28 embarques parciais, correspondentes a US$1.322.318,53, resultando no débito atualizado de R$4.439.341,71 em 31/07/2008.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 05/11/2008 – Distribuição da Execução de Título Extrajudicial.
• 10/11/2008 – Determinada a expedição de mandados de citação, penhora e avaliação.
• 24/11/2008 – Braspelco, atual Xinguleder, citada na pessoa de seus representantes.
• 15/01/2009 – Imóvel situado no Distrito Industrial de Uberlândia, com área de 99.783,15 m², avaliado em R$1.500.000,00.
• 30/01/2009 – Formalizada a penhora do imóvel, ficando a executada como depositária.
• 2009/2011 – Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo apresentaram embargos à execução.
• 20/09/2013 – Embargos de Lucide julgados procedentes, com reconhecimento da prescrição da nota promissória em relação à avalista e determinação de sua exclusão.

• 02/12/2013 – Decretada a falência da Xinguleder.
• 2013 – Determinado que a execução prosseguisse apenas contra a devedora principal.
• 18/04/2018 – Trânsito em julgado da decisão de falência.
• 2019 – Banrisul informou que o crédito havia sido incluído no rateio falimentar, mas requereu o prosseguimento contra o avalista.
• 04/09/2019 – Determinada a remessa da execução ao Juízo falimentar.
• 14/09/2020 – Administração Judicial requereu o cumprimento urgente da remessa à 6ª Vara Cível.
• 09/11/2020 – Processo redistribuído à 6ª Vara Cível, por dependência à falência.
• 28/03/2022 – Processo inserido no PJe para virtualização.
• 03/05/2022 – Homologada a virtualização dos autos.
• 23/08/2022 – Administração Judicial regularizou a representação da Massa, manifestou concordância com a virtualização e requereu justiça gratuita.
• 31/08/2022 – Arnaldo e Lucide foram excluídos do polo passivo, ficando apenas a Xinguleder como executada. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi cadastrado como único advogado e Administrador Judicial.
• 21/09/2022 – Banrisul informou que o crédito havia sido relacionado na falência, mas apresentou divergência quanto ao valor e à classificação.
• 05/04/2023 – Administração Judicial informou que o crédito de R$23.104.233,00 estava relacionado no QGC como quirografário, ainda sujeito à consolidação.
• 27/04/2023 – Banrisul reiterou a divergência e requereu a suspensão da execução.
• 30/06/2023 – Execução suspensa e arquivada provisoriamente com baixa no sistema.
• 07/07/2023 – Publicada a intimação da decisão de suspensão e arquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 3

1. **Manifestação para remessa urgente ao Juízo falimentar** – 14/09/2020. Informou que a remessa à 6ª Vara Cível havia sido determinada em setembro de 2019 e requereu seu imediato cumprimento.
2. **Manifestação de regularização da representação, virtualização e justiça gratuita** – 23/08/2022. Requereu o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como representante e advogado da Massa, manifestou concordância com a digitalização, pediu a guarda dos autos físicos e formulou pedido de gratuidade.
3. **Manifestação sobre a habilitação e consolidação do crédito** – 05/04/2023. Informou que o crédito do Banrisul, no valor de R$23.104.233,00, estava relacionado no QGC como quirografário, mas ainda sujeito a retificação ou ratificação durante a consolidação.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 05/11/2008
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência ocasionou a transferência da execução para o Juízo falimentar, a alteração da representação processual da Xinguleder e a submissão do crédito ao concurso de credores. Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo foram excluídos do polo passivo após o julgamento de seus respectivos embargos, permanecendo apenas a Xinguleder. O crédito do Banrisul foi relacionado no QGC pelo valor de R$23.104.233,00, na classe quirografária, mas o credor apresentou divergência quanto

ao valor e à classificação. O pedido de justiça gratuita formulado pela Massa não teve deferimento expresso identificado nos documentos, e a capa processual registra justiça gratuita como não concedida.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo no qual o crédito do Banrisul está relacionado e deverá receber tratamento concursal.
2. Embargos à Execução nº 5773769-91.2009.8.13.0702. Incidente relacionado à responsabilidade de Arnaldo José Frizzo Filho, posteriormente excluído da execução.
3. Embargos à Execução nº 0247633-34.2011.8.13.0702. Incidente ajuizado por Lucide Aparecida Frizzo, julgado procedente para reconhecer a prescrição da nota promissória em relação à avalista e determinar sua exclusão.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$4.439.341,71
• Data-base do valor da inicial: 31/07/2008
• Valor relacionado no QGC: R$23.104.233,00
• Classificação indicada pela Administração Judicial: quirografária.
• Situação do valor e da classificação: controvertidos pelo Banrisul e sujeitos à consolidação do QGC.
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora histórica: imóvel localizado no Distrito Industrial de Uberlândia, avaliado em R$1.500.000,00 em 15/01/2009.
• Penhora ou bem útil identificado nos atos recentes: NÃO
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO NO QGC, PORÉM CONTROVERTIDO, sujeito à consolidação do valor e da classificação no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA
A execução busca a cobrança de dívida decorrente de contrato de câmbio para exportação e nota promissória vinculada. Após a exclusão dos avalistas Arnaldo e Lucide, a Xinguleder permaneceu como única executada, representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG 189.397. Foram identificadas três manifestações da Administração Judicial. O crédito está relacionado no QGC pelo valor de R$23.104.233,00, na classe quirografária, mas há divergência do Banrisul quanto ao valor e à classificação. O processo está suspenso e arquivado provisoriamente com baixa no sistema, sem providência imediata da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 5279892-02.2008.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Execução de Título Extrajudicial
• Natureza: Cível – bancária/cambial
• Assunto: Espécies de títulos de crédito
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
• Data de ajuizamento: 05/11/2008
• Preexistente à falência? SIM
• Status: SUSPENSO/ARQUIVADO PROVISORIAMENTE
• Fase atual: suspensão por ausência de bens penhoráveis e arquivamento com baixa

provisória
• Valor da causa: R$4.439.341,71
• Valor relacionado no QGC: R$23.104.233,00
• Classificação no QGC: quirografária, sujeita à consolidação
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO NO QGC, PORÉM CONTROVERTIDO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
• OAB: OAB/MG 189.397
• Quantidade de manifestações: 3
• Processos materialmente vinculados: 3
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado da execução: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

046 | PROCESSO 3594369-25.2007.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 3594369-25.2007.8.13.0702**
- **Número anterior: 0702.07.359436-9**
- **Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG**
- **Comarca: Uberlândia/MG**
- **Vara atual: 6ª Vara Cível**
- **Vara de origem: 2ª Vara Cível**
- **Classe processual: Execução de Título Extrajudicial**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Nota promissória e compra e venda**
- **Data de distribuição: 16/02/2007**
- **Valor da causa: R$199.048,35**
- **Exequente: Luiz Afonso Sukadolnik**
- **Executada: Xinguleder Couros Ltda.**
- **Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada**

Situação atual: SUSPENSO/ARQUIVADO PROVISORIAMENTE. Em 03/11/2023, o Juízo suspendeu o processo e determinou seu arquivamento provisório, mediante aplicação analógica do art. 921, II, do CPC, diante do pedido do próprio exequente e da necessidade de prévia liquidação do débito nos Embargos à Execução. A última movimentação identificada foi a intimação da decisão em 08/11/2023.

- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Providência de acompanhamento: acompanhar a liquidação por perícia contábil nos Embargos à Execução nº 3881220-83.2007.8.13.0702 e eventual retomada da execução.**
- **Trânsito em julgado da execução principal: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução de título extrajudicial ajuizada por Luiz Afonso Sukadolnik para cobrança de notas promissórias vinculadas ao Contrato de Venda e Compra de Participações Societárias, celebrado em 30/04/1996, envolvendo participações da sociedade Nanil Mercantil Ltda. O débito executado, originalmente indicado em R$199.048,35, decorre do inadimplemento de parcelas vencidas entre agosto de 2005 e janeiro de 2006.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **16/02/2007 – Distribuição da Execução de Título Extrajudicial.**
- **2007 – Realizadas tentativas de citação da executada.**
- **20/06/2007 – Xinguleder citada por intermédio de seus representantes.**
- **2007 – Formalizada penhora sobre dois fulões utilizados na atividade industrial da executada; o exequente recusou os bens por dificuldade de alienação.**
- **2007 – Xinguleder opôs os Embargos à Execução nº 3881220-83.2007.8.13.0702.**
- **2019 – Juízo falimentar solicitou a inclusão da execução no contexto do rateio da falência.**
- **19/09/2019 – Determinada a transferência do processo para a 6ª Vara Cível.**
- **30/09/2019 – Processo redistribuído por dependência ao processo falimentar.**
- **31/12/2020 – Processo cadastrado no PJe.**
- **07/12/2021 – Administração Judicial juntou cópia integral dos autos físicos para digitalização.**
- **03/05/2022 – Digitalização e virtualização dos autos homologadas.**
- **Agosto/dezembro de 2022 – Exequente intimado para dar andamento ao processo,**

sem manifestação.
• 07/07/2023 – Determinada a intimação pessoal do exequente diante da possibilidade de extinção por abandono.
• 31/07/2023 – Administração Judicial requereu a extinção do processo por abandono da causa.
• 09/08/2023 – Exequente informou que os Embargos à Execução haviam sido parcialmente acolhidos, com determinação de apuração do débito mediante liquidação e perícia contábil, e requereu a suspensão da execução.
• 03/11/2023 – Processo suspenso e arquivado provisoriamente.
• 08/11/2023 – Expedida intimação da decisão de suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 1

1. **Manifestação requerendo a extinção do processo por abandono da causa** – 31/07/2023. A Administração Judicial destacou a ausência de providências do exequente, mesmo após sucessivas intimações, e requereu a extinção da execução, nos termos do art. 485, III, do CPC. A juntada de cópia integral dos autos físicos em 07/12/2021 foi considerada ato administrativo de digitalização e não foi contabilizada como manifestação processual autônoma.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 16/02/2007
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência modificou a representação processual da Xinguleder e ocasionou a redistribuição da execução para a Vara responsável pelo processo falimentar. O Juízo da falência também solicitou a inclusão do crédito no contexto do rateio concursal. A suspensão atual, contudo, decorre diretamente da necessidade de liquidação do débito reconhecida nos Embargos à Execução, e não exclusivamente da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, responsável pela alteração da representação da executada, pela redistribuição da execução e pelo tratamento concursal do crédito.
2. Embargos à Execução nº 3881220-83.2007.8.13.0702. Embargos opostos pela Xinguleder e parcialmente acolhidos por decisão transitada em julgado. Foi determinada a apuração do débito por liquidação de sentença, mediante perícia contábil, circunstância que motivou a suspensão da execução principal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$199.048,35
• Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora histórica: dois fulões industriais, recusados pelo exequente por dificuldade de alienação.
• Penhora recente ou ativo financeiro disponível: não identificado.
• Valor definitivo do débito: PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA CONTÁBIL
• Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO ATUALMENTE, sujeito à apuração nos Embargos à Execução e ao tratamento concursal na falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução busca cobrar notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda de participações societárias, com valor inicial de R$199.048,35. A Xinguleder é executada e está representada pela Administração Judicial. Foi identificada uma manifestação processual efetiva do Administrador Judicial. O processo encontra-se suspenso e arquivado provisoriamente desde novembro de 2023, aguardando a liquidação do débito mediante perícia contábil nos Embargos à Execução.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

- **Número CNJ: 3594369-25.2007.8.13.0702**
- **Tribunal: TJMG**
- **Estado: MG**
- **Classe: Execução de Título Extrajudicial**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Nota promissória e compra e venda**
- **Polo da Xinguleder: Passivo – executada**
- **Parte contrária: Luiz Afonso Sukadolnik**
- **Data de ajuizamento: 16/02/2007**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: SUSPENSO/ARQUIVADO PROVISORIAMENTE**
- **Fase atual: aguardando liquidação do débito nos Embargos à Execução**
- **Valor da causa: R$199.048,35**
- **Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / INDETERMINADO ATUALMENTE**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 1**
- **Processos materialmente vinculados: 2**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado da execução principal: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

047 | PROCESSO 5560463-39.2009.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

• Número do processo: 5560463-39.2009.8.13.0702
• Número anterior: 0702.09.556046-3
• Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
• Comarca: Uberlândia/MG
• Vara atual: 6ª Vara Cível
• Vara de origem: 10ª Vara Cível
• Classe processual: Execução de Título Extrajudicial
• Natureza: Cível
• Assunto: Duplicata
• Data de distribuição: 06/02/2009
• Valor da causa: R$35.369,62
• Exequente: MBN Produtos Químicos Ltda.
• Executada: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada
Situação atual: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO. Em 21/02/2025, o Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela exequente. A MBN foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. O trânsito em julgado ocorreu em 21/03/2025. A última movimentação identificada foi a expedição, em 28/05/2025, de Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais contra a exequente.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: SIM – 21/03/2025
• Baixa ou arquivamento definitivo: determinada na sentença, sem certidão específica de arquivamento identificada.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução de título extrajudicial ajuizada pela MBN Produtos Químicos Ltda. para cobrança da duplicata mercantil nº 87883-01, no valor original de R$21.168,00, vencida em 19/01/2006 e relacionada à compra de produto químico. A exequente apresentou o débito atualizado em R$35.369,62, incluindo correção monetária, juros e despesas de protesto.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 06/02/2009 – Distribuição da Execução de Título Extrajudicial.
• 03/03/2009 – Xinguleder, então denominada Braspelco, citada por intermédio de seus representantes.
• 20/03/2009 – Formalizada penhora sobre um espectrofotômetro pertencente à executada.
• 26/03/2009 – Xinguleder opôs os Embargos à Execução nº 5736683-86.2009.8.13.0702.
• Agosto/setembro de 2009 – Exequente recusou o bem penhorado e requereu bloqueio eletrônico de valores.
• 14/09/2009 – Realizada pesquisa BacenJud, sem bloqueio de valores.
• 2010/2018/2019 – Certificados sucessivos períodos de inércia da exequente.
• 04/09/2019 – Juízo falimentar solicitou a remessa da execução para inclusão do crédito no rateio da falência.
• 30/12/2020 – Processo cadastrado no PJe para virtualização.

• 17/01/2022 – Administração Judicial juntou cópia integral dos autos físicos.
• 10/02/2022 – Regularizada a representação processual da executada pela Administração Judicial.
• 26/05/2022 – Virtualização dos autos homologada.
• 15/09/2022 – Exequente intimada para informar se havia habilitado o crédito na falência.
• 13/01/2023 – Certificada a ausência de manifestação da exequente.
• 30/01/2023 – Administração Judicial informou que o crédito da MBN não constava no Quadro Geral de Credores em consolidação.
• 20/05/2023 – Juízo reconheceu indícios de abandono e determinou a intimação pessoal da exequente.
• 02/08/2023 – Administração Judicial requereu a extinção do processo por abandono da causa.
• 09/02/2024 – Determinada nova tentativa de intimação pessoal da exequente.
• Abril/outubro de 2024 – Expedida e devolvida a Carta Precatória nº 5004679-92.2024.8.21.0086/RS, sem localização da exequente no endereço indicado.
• 21/02/2025 – Processo extinto sem resolução do mérito por abandono da causa.
• 05/03/2025 – Administração Judicial declarou ciência da sentença.
• 21/03/2025 – Trânsito em julgado da sentença.
• 27/03/2025 – Certificada a inexistência de bloqueios e restrições, ficando sem efeito a penhora do espectrofotômetro.
• 28/05/2025 – Certificado o não pagamento das custas finais pela exequente e expedida CNPDP.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 4

1. **Manifestação de regularização da representação processual e conformidade da virtualização** – 10/02/2022. Requereu o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como representante da executada, informou não ter identificado desconformidades na digitalização e manifestou interesse na guarda dos autos físicos.
2. **Manifestação sobre a ausência do crédito no Quadro Geral de Credores** – 30/01/2023. Informou que o crédito da exequente não constava no quadro de credores disponível, esclarecendo que o documento estava em fase de consolidação pela Administração Judicial.
3. **Pedido de extinção por abandono da causa** – 02/08/2023. Demonstrou a reiterada inércia da exequente e requereu a extinção da execução, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.
4. **Manifestação de ciência da sentença** – 05/03/2025. Declarou ciência da extinção do processo e informou que aguardaria o trânsito em julgado.
A juntada da cópia integral dos autos em 17/01/2022 foi considerada ato de digitalização e não foi contabilizada como manifestação processual autônoma.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 06/02/2009
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. Em 2019, o Juízo falimentar solicitou a remessa da execução para inclusão do crédito no rateio. Em janeiro de 2023, a Administração Judicial informou que o crédito da MBN não constava no Quadro Geral de Credores

então disponível, o qual ainda estava em consolidação. A execução foi posteriormente extinta por abandono da causa, sem julgamento da existência do crédito material.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, no qual foi determinada a observância do tratamento concursal do crédito.
2. Embargos à Execução nº 5736683-86.2009.8.13.0702. Ação proposta pela Xinguleder para questionar a prescrição, a exigibilidade da duplicata, a entrega da mercadoria e o valor executado.
3. **Carta Precatória nº 5004679-92.2024.8.21.0086/RS.** Expedida à 2ª Vara Cível de Cachoeirinha/RS para intimação pessoal da exequente. A diligência foi negativa porque a empresa não estava mais instalada no endereço indicado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$35.369,62
• Valor original da duplicata: R$21.168,00
• Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO
• Pagamento do débito pela Xinguleder: NÃO
• Bloqueio de valores: NÃO
• Penhora histórica: um espectrofotômetro, posteriormente tornada sem efeito.
• Restrições em veículos, imóveis ou cadastros de inadimplentes: NÃO IDENTIFICADAS
• Honorários sucumbenciais em favor da defesa da Xinguleder: 10% do valor atualizado da causa
• Custas finais atribuídas à exequente: R$13,27, não pagas, com expedição de CNPDP.
• Potencial financeiro: PASSIVO CONTINGENTE / SEM EXIGIBILIDADE NESTES AUTOS, considerando a extinção da execução sem resolução do mérito e a ausência de informação definitiva sobre eventual habilitação do crédito na falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução buscava cobrar duplicata mercantil originalmente emitida no valor de R$21.168,00, com débito atualizado na inicial para R$35.369,62. Não houve pagamento nem localização de valores por meio do BacenJud. A única penhora identificada, incidente sobre um espectrofotômetro, foi posteriormente tornada sem efeito. Foram identificadas quatro manifestações efetivas do Administrador Judicial. O processo foi extinto por abandono da causa pela exequente e transitou em julgado em 21/03/2025, sem providência imediata da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 5560463-39.2009.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Execução de Título Extrajudicial
• Natureza: Cível
• Assunto: Duplicata
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: MBN Produtos Químicos Ltda.
• Data de ajuizamento: 06/02/2009
• Preexistente à falência? SIM
• Status: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO
• Fase atual: encerrado por abandono da causa

- **Valor da causa: R$35.369,62**
- **Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO**
- **Potencial financeiro: PASSIVO CONTINGENTE / SEM EXIGIBILIDADE NESTES AUTOS**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 4**
- **Processos materialmente vinculados: 3**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM – 21/03/2025**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: determinada, sem certidão específica identificada.**

048 | PROCESSO 5736683-86.2009.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 5736683-86.2009.8.13.0702**
- **Número anterior: 0702.09.573668-3**
- **Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG**
- **Comarca: Uberlândia/MG**
- **Vara atual: 6ª Vara Cível**
- **Vara de origem: 10ª Vara Cível**
- **Classe processual: Embargos à Execução**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Efeito suspensivo, impugnação e embargos à execução**
- **Data de distribuição: 26/03/2009**
- **Valor da causa: R$35.369,62**
- **Embargante: Xinguleder Couros Ltda.**
- **Embargada: MBN Produtos Químicos Ltda.**
- **Polo da Xinguleder: ATIVO – embargante**
- **Processo de referência: 5560463-39.2009.8.13.0702**

Situação atual: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO. Em 29/04/2025, o Juízo extinguiu os embargos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da extinção da execução de referência. A Xinguleder foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita. O trânsito em julgado ocorreu em 27/05/2025, conforme certidão expedida em 28/05/2025.

- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM – 27/05/2025**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO**

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos pela Xinguleder contra a execução nº 5560463-39.2009.8.13.0702, ajuizada pela MBN Produtos Químicos Ltda. para cobrança de R$35.369,62, com fundamento na duplicata mercantil nº 87883-01, no valor original de R$21.168,00, vencida em 19/01/2006. A Xinguleder alegou prescrição, nulidade e inexigibilidade do título por ausência de aceite e de comprovação da entrega da mercadoria, além de excesso de execução decorrente da aplicação do IGP-M em substituição ao INPC.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **26/03/2009 – Distribuição dos Embargos à Execução por dependência.**
- **20/05/2010 – Audiência de conciliação prejudicada pela ausência das partes.**
- **21/05/2010 – Embargos julgados procedentes, com reconhecimento da prescrição da duplicata e extinção da execução.**
- **08/02/2011 – TJMG deu provimento à apelação da MBN, afastou a prescrição, cassou a sentença e determinou o prosseguimento dos embargos.**
- **2012 – Xinguleder interpôs o Recurso Especial nº 1.309.208/MG.**
- **2012/2014 – Processo suspenso enquanto pendente o julgamento do recurso especial.**
- **21/10/2014 – Negado seguimento ao recurso especial da Xinguleder.**
- **29/10/2014 – Trânsito em julgado da decisão proferida no recurso especial.**
- **Fevereiro de 2015 – Autos retornaram à origem para prosseguimento.**
- **27/03/2017 – Xinguleder requereu a produção de prova pericial grafotécnica e prova**

oral.
• 03/10/2017 – Deferida a prova pericial grafotécnica e nomeada perita.
• 30/12/2020 – Processo cadastrado no PJe para virtualização.
• 16/03/2022 – Administração Judicial juntou cópia integral dos autos físicos.
• 04/04/2022 – Regularizada a representação da Xinguleder pela Administração Judicial.
• 26/06/2023 – Administração Judicial pediu justiça gratuita, desistiu da perícia e reiterou o pedido de extinção da execução e habilitação do crédito na falência.
• 05/12/2024 – Justiça gratuita deferida e desistência da prova pericial homologada.
• 13/12/2024 – Administração Judicial informou não possuir interesse na prova testemunhal.
• 29/04/2025 – Embargos extintos sem resolução do mérito por perda do objeto.
• 06/05/2025 – Administração Judicial declarou ciência da sentença.
• 27/05/2025 – Trânsito em julgado da sentença.
• 28/05/2025 – Expedida a certidão de trânsito em julgado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 7

1. **Manifestação de regularização da representação processual e correção da virtualização** – 04/04/2022. Requereu o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como representante da Xinguleder, a disponibilização dos autos físicos para correção das folhas ilegíveis e o desentranhamento de petição equivocadamente juntada.
2. **Manifestação sobre o desarquivamento dos autos físicos** – 06/10/2022. Informou que aguardaria o desarquivamento para conferência e retificação das folhas ilegíveis.
3. **Manifestação sobre a ilegibilidade dos documentos originais** – 02/12/2022. Informou que, após a conferência dos autos físicos, constatou que os próprios documentos originais estavam ilegíveis.
4. **Pedido de prosseguimento do processo** – 25/01/2023. Requereu o regular prosseguimento dos embargos.
5. **Pedido de justiça gratuita, desistência da perícia e extinção da execução** – 26/06/2023. Demonstrou a insuficiência financeira da Massa, desistiu da prova pericial e reiterou o pedido de extinção da execução, com habilitação do crédito no juízo falimentar.
6. **Manifestação de desinteresse na prova testemunhal** – 13/12/2024. Informou não possuir interesse na produção de prova oral e requereu o prosseguimento do processo.
7. **Manifestação de ciência da sentença** – 06/05/2025. Declarou ciência da sentença de extinção e informou que aguardaria o trânsito em julgado.
A juntada da cópia integral dos autos físicos em 16/03/2022 foi considerada ato de digitalização e não foi contabilizada como manifestação processual autônoma.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 26/03/2009
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. A Administração Judicial requereu a extinção da execução e a habilitação do crédito perante o juízo falimentar, além de obter a concessão da justiça gratuita. Posteriormente, a extinção da execução de referência ocasionou a perda superveniente do objeto dos embargos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 4

1. **Execução nº 5560463-39.2009.8.13.0702.** Processo de referência ao qual os embargos foram distribuídos por dependência. Sua extinção ocasionou a perda do objeto dos presentes embargos.
2. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, responsável pela alteração da representação processual e pelo tratamento concursal do crédito.
3. **Apelação Cível nº 1.0702.09.573668-3/001.** Recurso interposto pela MBN contra a sentença de 21/05/2010. O TJMG deu provimento ao recurso, afastou a prescrição, cassou a sentença e determinou o prosseguimento dos embargos.
4. **Recurso Especial nº 1.309.208/MG.** Recurso interposto pela Xinguleder contra o acórdão do TJMG. O STJ negou seguimento ao recurso, com trânsito em julgado em 29/10/2014.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$35.369,62
• Valor original da duplicata: R$21.168,00
• Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO
• Pagamento identificado: NÃO
• Execução de referência: EXTINTA
• Honorários sucumbenciais: 10% do valor da causa
• Custas e despesas processuais: atribuídas à Xinguleder, mas sem custas finais apuradas pela Contadoria.
• Exigibilidade da sucumbência: SUSPENSA PELA JUSTIÇA GRATUITA
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos questionavam execução fundada em duplicata mercantil e discutiam prescrição, regularidade do título, comprovação da entrega da mercadoria e índice de correção monetária. Embora inicialmente julgados procedentes, a sentença foi cassada pelo TJMG e o recurso especial da Xinguleder não prosperou. Após a extinção da execução de referência, os embargos perderam o objeto e foram extintos sem resolução do mérito. Foram identificadas sete manifestações efetivas do Administrador Judicial. O processo transitou em julgado em 27/05/2025, sem providência imediata pendente.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 5736683-86.2009.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Embargos à Execução
• Natureza: Cível
• Assunto: Efeito suspensivo, impugnação e embargos à execução
• Polo da Xinguleder: Ativo – embargante
• Parte contrária: MBN Produtos Químicos Ltda.
• Data de ajuizamento: 26/03/2009
• Preexistente à falência? SIM
• Status: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO
• Fase atual: processo finalizado
• Valor da causa: R$35.369,62
• Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM

- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 7**
- **Processos e recursos materialmente vinculados: 4**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM – 27/05/2025**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO**

049 | PROCESSO 0093251-91.2016.8.13.0287

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 5 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

• Número do processo: 0093251-91.2016.8.13.0287
• Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
• Comarca: Guaxupé/MG
• Vara: 2ª Vara Cível e de Cartas Precatórias Cíveis
• Classe processual: Execução Fiscal
• Natureza: Cível – tributária municipal
• Assunto cadastrado: Multas e demais sanções
• Data de distribuição: 14/12/2016
• Valor da causa: R$76.989,95
• Exequente: Município de Guaxupé
• Executada atual: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada
• Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: excluído do polo passivo em 12/04/2024.
• Arnaldo José Frizzo Filho: não incluído, pois o pedido de redirecionamento foi indeferido.
Situação atual: ATIVO/SUSPENSO. Em 29/04/2025, o Juízo indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio-administrador e suspendeu o processo porque o crédito fiscal está habilitado na falência da Xinguleder. A última manifestação identificada foi a ciência do Município de Guaxupé em 13/05/2025.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Providência de acompanhamento: monitorar o pagamento e a classificação do crédito na falência, bem como eventual retomada da execução.
• Trânsito em julgado: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Guaxupé para cobrança de créditos municipais inscritos em dívida ativa, especialmente lançamentos de IPTU e demais encargos relativos aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015, no valor originário de R$76.989,95.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 14/12/2016 – Distribuição da Execução Fiscal.
• 15/12/2016 – Proferido despacho determinando a citação da executada.
• 2017/2021 – Realizadas diligências para localização e citação da empresa, sem resultado útil.
• 18/03/2021 – Oficial de Justiça constatou que a empresa não funcionava no endereço diligenciado.
• 13/05/2022 – Autos físicos inseridos no PJe.
• 2022/2023 – Município requereu o redirecionamento da execução e a inclusão do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
• 24/04/2023 – Administração Judicial regularizou a representação da Xinguleder, pediu justiça gratuita e sustentou a ilegitimidade passiva do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
• 15/03/2024 – Justiça gratuita deferida à Xinguleder e ilegitimidade passiva do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder reconhecida. A

empresa foi considerada citada por comparecimento espontâneo em 24/04/2023.
• 28/03/2024 – Administração Judicial requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente.
• 12/04/2024 – Exclusão do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder do polo passivo certificada.
• 26/04/2024 – Município informou que o crédito estava habilitado na falência, requereu o redirecionamento a Arnaldo José Frizzo Filho, a reunião de execuções e a penhora no rosto dos autos falimentares.
• 05/08/2024 – Juízo afastou a prescrição intercorrente em razão da habilitação do crédito na falência e determinou a reunião das execuções fiscais.
• 09/09/2024 – Certificado o apensamento dos processos nº 5006964-64.2021.8.13.0287 e 5006962-94.2021.8.13.0287.
• 24/09/2024 – Administração Judicial manifestou-se contra o redirecionamento a Arnaldo e contra a penhora requerida.
• 28/11/2024 – Certificada a inexistência de penhora nestes autos.
• 29/04/2025 – Redirecionamento indeferido e execução suspensa em razão da habilitação do crédito na falência.
• 06/05/2025 – Administração Judicial declarou ciência da suspensão.
• 13/05/2025 – Município declarou ciência da decisão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 5

1. **Manifestação de regularização da representação, justiça gratuita e ilegitimidade passiva** – 24/04/2023. Requereu o cadastramento do Administrador Judicial como representante e advogado da Xinguleder, a concessão da gratuidade e a exclusão do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder do polo passivo.
2. **Manifestação sobre a exclusão do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e prescrição intercorrente** – 28/03/2024. Declarou ciência e concordância com a exclusão e requereu a extinção da execução pela prescrição.
3. **Manifestação contra o redirecionamento e a penhora no processo falimentar** – 24/09/2024. Sustentou que a falência configura dissolução regular e que não havia prova dos requisitos do artigo 135 do CTN para responsabilização de Arnaldo José Frizzo Filho.
4. **Petição de informação sobre o cumprimento do despacho** – 24/09/2024. Informou que a determinação judicial já havia sido atendida na manifestação anteriormente protocolada.
5. **Manifestação de ciência da suspensão** – 06/05/2025. Declarou ciência da decisão de 29/04/2025 e requereu a manutenção da execução suspensa.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 14/12/2016
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? NÃO

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A execução foi ajuizada após a decretação da falência. A Xinguleder passou a atuar por meio do Administrador Judicial, obteve justiça gratuita e teve reconhecida a ilegitimidade do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, que havia sido incluído equivocadamente como responsável tributário. O crédito municipal foi habilitado no processo falimentar, circunstância utilizada para afastar a prescrição intercorrente e fundamentar a suspensão da execução. O Juízo também

indeferiu o redirecionamento a Arnaldo José Frizzo Filho por ausência dos pressupostos legais.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder no qual o crédito fiscal foi relacionado e deverá observar o regime de classificação e pagamento dos créditos públicos.
2. **Execução Fiscal nº 5006964-64.2021.8.13.0287.** Processo envolvendo as mesmas partes, remetido e apensado à presente execução em setembro de 2024.
3. **Execução Fiscal nº 5006962-94.2021.8.13.0287.** Processo envolvendo as mesmas partes, também remetido e apensado à presente execução.
   • Recursos identificados: **NÃO**
   • Incidente autônomo nestes autos: **NÃO**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$76.989,95
• Valor atualizado específico desta execução: não individualizado com segurança nos documentos mais recentes.
• Valor indicado pelo Município para penhora após a reunião das execuções: R$559.103,42, referente ao conjunto dos débitos reunidos.
• Situação do crédito: habilitado no processo falimentar
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora nestes autos: NÃO, conforme certidão de 28/11/2024.
• Pedido de penhora no rosto dos autos falimentares: SIM
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, sujeito ao tratamento do crédito público na falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA
A Execução Fiscal busca cobrar créditos municipais relativos aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015. A Xinguleder figura como executada e está representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG 189.397. Foram identificadas cinco manifestações da Administração Judicial. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi excluído do polo passivo, o pedido de prescrição intercorrente foi rejeitado e o redirecionamento a Arnaldo José Frizzo Filho foi indeferido. O processo permanece ativo, porém suspenso, porque o crédito fiscal está habilitado na falência, sem providência imediata da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 0093251-91.2016.8.13.0287
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Execução Fiscal
• Natureza: Tributária municipal
• Assunto: Multas e demais sanções – tributos municipais
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: Município de Guaxupé
• Data de ajuizamento: 14/12/2016
• Preexistente à falência? NÃO
• Status: ATIVO/SUSPENSO
• Fase atual: suspensão em razão da habilitação do crédito na falência

- **Valor da causa: R$76.989,95**
- **Valor atualizado individualizado: NÃO IDENTIFICADO**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 5**
- **Processos materialmente vinculados: 3**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

050 | PROCESSO 3920481-55.2007.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

• Número do processo: 3920481-55.2007.8.13.0702
• Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
• Comarca: Uberlândia/MG
• Vara: 6ª Vara Cível
• Classe processual: Execução de Título Extrajudicial
• Natureza: Cível – obrigacional
• Assunto: Duplicata
• Data de distribuição: 12/06/2007
• Valor da causa: R$370.520,66
• Exequente: BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda.
• Executada: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada
Situação atual: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO. A execução foi extinta sem resolução do mérito em 27/09/2023, por ausência superveniente de interesse processual decorrente da habilitação do crédito na falência. Em grau recursal, a Xinguleder foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita. O acórdão transitou em julgado em 04/04/2025. Em 09/04/2025, foi determinada a remessa ao arquivo após a apuração das custas finais. A última manifestação identificada foi apresentada pela Administração Judicial em 22/04/2025.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Providência de acompanhamento: verificar a efetiva baixa do processo e a habilitação dos honorários, custas ou encargos eventualmente constituídos.
• Trânsito em julgado: SIM – 04/04/2025
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO CERTIFICADO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela BMF para cobrança de duplicatas mercantis adquiridas da empresa Qually Peles Ltda. e sacadas contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Os títulos estavam relacionados a operações de compra e venda de mercadorias e totalizavam R$370.520,66, atualizados até 30/04/2007.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 11/06/2007 – Elaboração e protocolo da petição inicial.
• 12/06/2007 – Distribuição da execução.
• 31/07/2007 – Citação da executada, sem pagamento.
• Agosto de 2007 – Xinguleder apresentou Embargos à Execução nº 3934284-08.2007.8.13.0702.
• 2007/2008 – Realizadas penhoras de maquinários e pesquisas de ativos financeiros, sem satisfação integral do crédito.
• 02/12/2013 – Decretada a falência da Xinguleder.
• 30/12/2020 – Processo cadastrado no PJe para fins de virtualização.
• 28/01/2022 – Administração Judicial regularizou a representação da executada, requereu justiça gratuita e sustentou que o crédito deveria ser habilitado na falência.
• 09/03/2023 – Distribuída a Habilitação de Crédito nº 5012048-91.2023.8.13.0702.
• 26/06/2023 – Administração Judicial informou que o crédito seria incluído no Quadro

Geral de Credores.
• 27/09/2023 – Execução extinta sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual.
• 03/10/2023 – Administração Judicial reiterou o pedido de justiça gratuita.
• 04/10/2023 – Exequente opôs Embargos de Declaração para obter honorários sucumbenciais.
• 20/10/2023 – Administração Judicial manifestou-se sobre os Embargos de Declaração e reiterou a gratuidade.
• 20/05/2024 – Embargos de Declaração rejeitados e justiça gratuita deferida à Xinguleder, com suspensão da exigibilidade das custas.
• 02/07/2024 – BMF interpôs Apelação Cível.
• 04/07/2024 – Embargos à Execução nº 3934284-08.2007.8.13.0702 julgados improcedentes.
• 30/07/2024 – Administração Judicial apresentou contrarrazões à Apelação.
• 19/02/2025 – Apelação provida para condenar a Xinguleder em honorários de 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.
• 04/04/2025 – Trânsito em julgado do acórdão.
• 09/04/2025 – Juízo determinou a intimação das partes e posterior arquivamento com baixa.
• 22/04/2025 – Administração Judicial declarou ciência do acórdão e requereu que eventuais encargos fossem habilitados na falência.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 7

1. **Manifestação de regularização da representação, virtualização, justiça gratuita e habilitação do crédito** – 28/01/2022. Requereu o cadastramento do Administrador Judicial, concordou com a virtualização, pediu gratuidade e sustentou a impossibilidade de atos de constrição contra a Massa.
2. **Manifestação sobre a habilitação e elaboração do QGC** – 26/06/2023. Declarou ciência da habilitação distribuída pela exequente e informou que o crédito seria incluído no Quadro Geral de Credores.
3. **Manifestação de reiteração da justiça gratuita** – 03/10/2023. Informou que o pedido não havia sido apreciado na sentença e juntou demonstrações contábeis referentes a 2022.
4. **Petição de reiteração do pedido de justiça gratuita** – 09/10/2023. Reforçou que o pedido já havia sido apresentado e permanecia pendente de apreciação.
5. **Manifestação sobre os Embargos de Declaração** – 20/10/2023. Contestou o pedido de honorários formulado pela exequente e reiterou a gratuidade da justiça.
6. **Contrarrazões à Apelação** – 30/07/2024. Defendeu a manutenção da sentença e a inexistência de honorários adicionais, destacando que o crédito já estava habilitado no processo falimentar.
7. **Manifestação de ciência do acórdão** – 22/04/2025. Requereu que custas, encargos ou demais créditos eventualmente devidos fossem habilitados no processo falimentar.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 12/06/2007
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação da Xinguleder e transferiu a satisfação do crédito

para o concurso de credores. A distribuição da habilitação e a confirmação de inclusão do crédito no QGC provocaram a perda superveniente do interesse processual e a extinção da execução. A Xinguleder obteve justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários fixados no recurso. Eventuais encargos decorrentes deste processo deverão ser submetidos ao Juízo falimentar, observada a classificação legal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 4

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder no qual deve ocorrer a satisfação concursal do crédito.
2. **Habilitação de Crédito nº 5012048-91.2023.8.13.0702.** Incidente no qual foram habilitados os créditos da BMF e de Glézio Rocha Advogados Associados.
3. Embargos à Execução nº 3934284-08.2007.8.13.0702. Ajuizados pela Xinguleder em 23/08/2007 e julgados improcedentes em 04/07/2024.
4. **Apelação Cível nº 1.0000.24.426678-9/001.** Recurso da BMF provido para fixar honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa.
   • Consta referência ao Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.144917-8/001, relacionado ao processo falimentar e utilizado para distribuição recursal por dependência.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$370.520,66
• Crédito reconhecido na sentença de habilitação em favor da BMF: R$943.293,11, na classe quirografária.
• Crédito reconhecido em favor de Glézio Rocha Advogados Associados: R$94.329,31, na classe trabalhista.
• Valor posteriormente recalculado pela Administração Judicial até a decretação da falência: R$938.607,76 para a BMF e R$93.860,78 para o escritório.
• Valor atualizado até 30/04/2024: R$1.702.938,12 para a BMF e R$170.293,81 para o escritório, totalizando R$1.873.231,93.
• Honorários fixados nesta execução: 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhoras históricas: maquinários da executada, sem satisfação comprovada do crédito.
• Crédito principal habilitado na falência: SIM
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO / CONCURSAL

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução foi ajuizada para cobrança de duplicatas mercantis no valor originário de R$370.520,66. A Xinguleder figura como executada e está representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG 189.397. Foram identificadas sete manifestações da Administração Judicial. Após a habilitação do crédito no processo falimentar, a execução foi extinta sem resolução do mérito. A BMF recorreu exclusivamente quanto aos honorários e obteve a condenação da Xinguleder em 12% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa pela justiça gratuita. O acórdão transitou em julgado em 04/04/2025, restando apenas confirmar a baixa definitiva e a submissão dos encargos ao Juízo falimentar.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 3920481-55.2007.8.13.0702
• Tribunal: TJMG

- **Estado: MG**
- **Classe: Execução de Título Extrajudicial**
- **Natureza: Cível – obrigacional**
- **Assunto: Duplicata**
- **Polo da Xinguleder: Passivo – executada**
- **Parte contrária: BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda.**
- **Data de ajuizamento: 12/06/2007**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO**
- **Fase atual: providências de custas e arquivamento**
- **Valor da causa: R$370.520,66**
- **Crédito atualizado conhecido: R$1.702.938,12**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO / CONCURSAL**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 7**
- **Processos materialmente vinculados: 4**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM – 04/04/2025**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO CERTIFICADO**

051 | PROCESSO 4801803-30.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

• Número do processo: 4801803-30.2008.8.13.0702
• Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
• Comarca: Uberlândia/MG
• Vara: 5ª Vara Cível
• Classe processual: Execução de Título Extrajudicial
• Assunto: Nota promissória
• Data de distribuição: 02/09/2008
• Valor da causa: R$5.794.540,64
• Exequente: Fortis Bank S.A. – N.V.
• Executada: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada
• Justiça gratuita no cadastro processual: NÃO
Situação atual: ATIVO/SUSPENSO. Em 12/01/2023, o Juízo determinou a suspensão da execução, na forma do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, em razão da falência da Xinguleder. Em 12/06/2024, o Fortis Bank informou que o crédito estava relacionado no Quadro Geral de Credores em nome da credora originária, Flamar Tomboni SRL, denominada "Flamar Itália". Em 29/04/2025, a Administração Judicial informou que adotaria as providências para atualizar a titularidade do crédito. Não foram identificadas movimentações posteriores no PDF.
• Providência da Administração Judicial expressamente indicada nos autos: atualização da titularidade do crédito no QGC.
• Cumprimento dessa providência: NÃO IDENTIFICADO
• Trânsito em julgado desta execução: NÃO IDENTIFICADO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução de Título Extrajudicial fundada em dez notas promissórias emitidas pela Xinguleder para pagamento de contrato internacional de compra e venda de máquinas celebrado, em 28/02/2002, com a empresa italiana Flamar Tomboni SRL. Segundo a petição inicial, as notas foram descontadas perante o Fortis Bank, que se apresentou como detentor dos títulos. O saldo nominal informado foi de USD 2.937.407,04, atribuindo-se à execução o valor de R$5.794.540,64.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 28/02/2002 – Celebração do contrato internacional de compra e venda de máquinas entre a Xinguleder e a Flamar Tomboni SRL.
• 02/09/2008 – Distribuição da Execução de Título Extrajudicial.
• 2008 – Realizada penhora parcial, correspondente a 25% de imóvel industrial matriculado sob o nº 39.738.
• Dezembro de 2008 – Execução suspensa em razão dos Embargos à Execução nº 0702.08.525085-8, conforme histórico apresentado nos autos.
• 03/04/2012 – Fortis Bank requereu o cancelamento da penhora e do efeito suspensivo atribuído aos embargos.
• 02/12/2013 – Decretada a falência da Xinguleder.
• Junho de 2021 – Pesquisa SISBAJUD localizou R$36,20, quantia posteriormente desbloqueada por determinação judicial.
• 02/07/2021 – Administração Judicial requereu a regularização da representação

processual, justiça gratuita, desbloqueio da quantia localizada e expedição de certidão para habilitação do crédito.
• 08/01/2022 – Autos físicos inseridos no PJe.
• 18/02/2022 – Administração Judicial apontou desconformidades na digitalização e reiterou o pedido de justiça gratuita.
• 03/03/2022 – Virtualização homologada pelo Juízo.
• 04/04/2022 – Administração Judicial informou interesse na guarda dos documentos físicos.
• 12/01/2023 – Execução suspensa em razão da falência da Xinguleder.
• 10/05/2024 – Exequente intimado a informar sobre a habilitação do crédito no processo falimentar.
• 12/06/2024 – Fortis Bank informou que o crédito estava relacionado no QGC por R$10.513.184,98, em nome da Flamar Itália, e que permanecia pendente a alteração da titularidade.
• 29/04/2025 – Administração Judicial informou que adotaria as providências para atualizar a titularidade do crédito no QGC.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 4

1. **Manifestação de regularização da representação, justiça gratuita e submissão do crédito à falência** – 02/07/2021. Requereu o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como representante e advogado da Xinguleder, a concessão da gratuidade, o desbloqueio de R$36,20 e a expedição de certidão para habilitação do crédito.
2. **Manifestação sobre a virtualização** – 18/02/2022. Apontou desconformidades nas folhas digitalizadas, requereu sua conferência e reiterou a apreciação do pedido de justiça gratuita.
3. **Manifestação sobre a guarda dos documentos físicos** – 04/04/2022. Informou interesse em manter a guarda dos documentos físicos mencionados na decisão de virtualização.
4. **Manifestação sobre a titularidade do crédito no QGC** – 29/04/2025. Informou que seriam adotadas providências para atualizar o QGC, substituindo a Flamar Itália pelo Fortis Bank como titular do crédito.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 02/09/2008
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
Em 12/01/2023, o Juízo determinou a suspensão da execução por considerar que as deliberações relativas às medidas executivas competiam ao Juízo universal da falência. O crédito foi posteriormente indicado pelo Fortis Bank como relacionado no QGC, embora registrado em nome da Flamar Itália. A última manifestação da Administração Judicial informou que seria promovida a atualização dessa titularidade.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo no qual o crédito foi apontado como relacionado no Quadro Geral de Credores.
2. **Embargos à Execução nº 0702.08.525085-8. Processo indicado nos autos como apenso e que motivou a suspensão histórica da execução.• Outros recursos ou processos vinculados:** NÃO IDENTIFICADOS COM SEGURANÇA

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$5.794.540,64
• Saldo nominal informado na petição inicial: USD 2.937.407,04
• Valor informado pelo Fortis Bank como relacionado no QGC: R$10.513.184,98
• Titular registrado no QGC, segundo o Fortis Bank: Flamar Tomboni SRL – "Flamar Itália"
• Titularidade pretendida: Fortis Bank S.A. – N.V.
• Alteração da titularidade concluída: NÃO IDENTIFICADA
• Pagamentos anteriores ao ajuizamento, segundo a petição inicial: cinco notas promissórias integralmente pagas e pagamento parcial de USD 102.333,91 sobre a nota vencida em 11/06/2005.
• Pagamento realizado no curso da execução: NÃO IDENTIFICADO
• Bloqueio SISBAJUD: R$36,20, posteriormente desbloqueado.
• Penhora histórica: 25% do imóvel industrial de matrícula nº 39.738.
• Existência atual dessa penhora: NÃO IDENTIFICADA COM SEGURANÇA
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução está fundada em notas promissórias emitidas pela Xinguleder em decorrência de contrato internacional de aquisição de máquinas. A empresa figura como executada e está representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG 189.397. Foram identificadas quatro manifestações da Administração Judicial. O processo permanece suspenso por decisão de 12/01/2023. O Fortis Bank informou que o crédito está relacionado no QGC por R$10.513.184,98, mas em nome da Flamar Itália. A última providência informada pela Administração Judicial foi a atualização dessa titularidade, cujo cumprimento não consta do PDF.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 4801803-30.2008.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Execução de Título Extrajudicial
• Assunto: Nota promissória
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: Fortis Bank S.A. – N.V.
• Data de ajuizamento: 02/09/2008
• Preexistente à falência? SIM
• Status: ATIVO/SUSPENSO
• Fase atual: suspensão em razão da falência
• Valor da causa: R$5.794.540,64
• Valor informado como relacionado no QGC: R$10.513.184,98
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
• OAB: OAB/MG 189.397
• Quantidade de manifestações: 4
• Processos materialmente vinculados: 2
• Providência indicada pela Administração Judicial: atualização da titularidade do crédito no QGC
• Cumprimento da providência: NÃO IDENTIFICADO
• Trânsito em julgado desta execução: NÃO IDENTIFICADO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO

052 | PROCESSO 3934284-08.2007.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 3934284-08.2007.8.13.0702**
- **Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG**
- **Comarca: Uberlândia/MG**
- **Vara atual: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia**
- **Classe processual: Embargos à Execução**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Efeito suspensivo, impugnação e embargos à execução**
- **Data de distribuição originária: 23/08/2007**
- **Distribuição no PJe para virtualização: 30/12/2020**
- **Valor da causa: R$370.520,66**
- **Processo de referência: 3920481-55.2007.8.13.0702**
- **Embargante: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.**
- **Embargada: BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda.**
- **Polo da Xinguleder: ATIVO – embargante**
- **Justiça gratuita: SIM**
- **Pedido de liminar ou tutela antecipada: NÃO**

Situação atual: JULGADO/COM TRÂNSITO EM JULGADO. Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes em 04/07/2024. Após dois Embargos de Declaração apresentados pela Xinguleder, a decisão de 31/10/2024 manteve a concessão da justiça gratuita nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC. O trânsito em julgado foi certificado em 05/12/2024. A última movimentação identificada foi a expedição, em 28/04/2025, de Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais – CNPDP em nome da BMF.

- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Providência de acompanhamento: verificar eventual baixa ou arquivamento definitivo.**
- **Trânsito em julgado: SIM**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos à Execução opostos pela Xinguleder contra a execução nº 3920481-55.2007.8.13.0702, promovida pela BMF com fundamento em duplicatas mercantis emitidas pela empresa Qually Peles Ltda. e transferidas à exequente. A Xinguleder alegou ausência de título executivo, falta de notificação sobre a transferência dos créditos, desconhecimento das assinaturas constantes dos documentos, pendências com a sacadora e ausência de comprovação da entrega das mercadorias. Requereu a extinção da execução.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **23/08/2007 – Distribuição originária dos Embargos à Execução.**
- **No curso da fase física – Apresentada impugnação pela BMF, realizada audiência de instrução e julgamento e produzida perícia contábil.**
- **30/12/2020 – Distribuição e cadastramento no PJe para virtualização dos autos físicos.**
- **08/02/2022 – Administração Judicial regularizou a representação processual e apontou desconformidades na virtualização.**
- **30/09/2022 – Requerida justiça gratuita pela Xinguleder.**

• 23/02/2023 – Apresentados esclarecimentos e documentos contábeis complementares sobre a justiça gratuita.
• 08/06/2023 – Justiça gratuita deferida à Xinguleder.
• 28/06/2023 – Xinguleder desistiu da perícia grafotécnica e pediu a transferência do depósito de R$3.200,00 ao processo falimentar.
• 18/09/2023 – Deferida a transferência do depósito judicial para a conta vinculada à falência.
• 04/07/2024 – Embargos à Execução julgados improcedentes.
• 15/07/2024 – Opostos os primeiros Embargos de Declaração para que constasse a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
• 06/08/2024 – Embargos acolhidos para análise da justiça gratuita, mas o benefício foi indeferido nessa decisão.
• 22/08/2024 – Opostos novos Embargos de Declaração, apontando que a justiça gratuita já havia sido anteriormente concedida.
• 31/10/2024 – Embargos de Declaração providos, com manutenção da justiça gratuita nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.
• 22/11/2024 – Administração Judicial manifestou ciência da decisão.
• 05/12/2024 – Trânsito em julgado certificado e cópia da sentença trasladada à execução.
• 09/12/2024 – Custas finais apuradas em R$2.884,82, atribuídas à BMF.
• 28/04/2025 – Certificado o não pagamento das custas pela BMF e expedida CNPDP.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 7

1. **Manifestação de regularização da representação e desconformidades na virtualização** – 08/02/2022. Requereu a regularização da representação da Massa Falida e a correção das folhas ausentes, duplicadas ou fora de ordem na digitalização.
2. **Manifestação com pedido de justiça gratuita** – 30/09/2022. Requereu a concessão do benefício com fundamento na situação financeira da Massa Falida e apresentou documentos contábeis.
3. **Manifestação complementar sobre a justiça gratuita** – 23/02/2023. Prestou esclarecimentos adicionais e apresentou balanços e demonstrações contábeis de 2019 a 2021.
4. **Manifestação de desistência da perícia grafotécnica e transferência de depósito** – 28/06/2023. Desistiu da prova em razão da ausência de padrões e do tempo decorrido e pediu a transferência de **R$3.200,00** para a conta judicial da falência.
5. **Primeiros Embargos de Declaração** – 15/07/2024. Requereu que constasse na sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da justiça gratuita.
6. **Segundos Embargos de Declaração** – 22/08/2024. Apontou omissão e contradição na decisão de 06/08/2024, demonstrando que a justiça gratuita já havia sido concedida.
7. **Manifestação de ciência** – 22/11/2024. Declarou ciência da decisão que manteve a justiça gratuita.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 23/08/2007
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por

meio do Administrador Judicial. O Juízo concedeu justiça gratuita em 08/06/2023 e, após os Embargos de Declaração, manteve o benefício nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC. Também foi autorizada a transferência do depósito judicial de R$3.200,00, destinado à perícia grafotécnica não realizada, para a conta vinculada ao processo falimentar. A Administração Judicial requereu que eventual crédito constituído contra a Xinguleder fosse habilitado na falência, mas decisão específica sobre essa habilitação não foi identificada nestes autos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Execução nº 3920481-55.2007.8.13.0702.** Processo de origem no qual são cobradas as duplicatas mercantis questionadas nestes embargos.
2. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, para o qual foi determinada a transferência do depósito judicial de R$3.200,00.
   • Recursos internos: foram apresentados **dois Embargos de Declaração**, em 15/07/2024 e 22/08/2024.
   • Apelação: **NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$370.520,66
• Valor da execução indicado para 30/04/2007: R$370.520,66
• Valor atualizado do débito: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS
• Resultado dos embargos: IMPROCEDENTES, permanecendo válidos os títulos que fundamentam a execução.
• Depósito para perícia grafotécnica: R$3.200,00, com transferência deferida ao processo falimentar.
• Honorários sucumbenciais: fixados em 10% sobre o valor da causa.
• Observação sobre a sucumbência: o dispositivo da sentença condenou expressamente a "parte embargada" ao pagamento das custas e dos honorários. A contadoria atribuiu as custas finais à BMF.
• Custas finais: R$2.884,82
• Valor das custas com multa informado na CNPDP: R$3.173,30
• Pagamento das custas pela BMF: NÃO
• Potencial financeiro para a Xinguleder: PASSIVO / DETERMINADO, em razão da improcedência dos embargos e da manutenção da execução, sem valor atualizado identificado neste PDF.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os Embargos à Execução foram opostos para afastar a cobrança fundada em duplicatas mercantis. A sentença considerou comprovadas a regularidade dos títulos, a existência das notas fiscais, os protestos e a entrega das mercadorias, julgando os embargos improcedentes. A Xinguleder apresentou dois Embargos de Declaração relacionados à justiça gratuita. A decisão definitiva manteve o benefício nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC. O trânsito em julgado foi certificado em 05/12/2024. Foram identificadas sete manifestações da Administração Judicial e nenhuma providência imediata pendente.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 3934284-08.2007.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Embargos à Execução

- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Efeito suspensivo, impugnação e embargos à execução**
- **Polo da Xinguleder: Ativo – embargante**
- **Parte contrária: BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda.**
- **Data de ajuizamento: 23/08/2007**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: JULGADO/COM TRÂNSITO EM JULGADO**
- **Resultado: EMBARGOS IMPROCEDENTES**
- **Valor da causa: R$370.520,66**
- **Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
- **Justiça gratuita: SIM**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 7**
- **Processos materialmente vinculados: 2**
- **Embargos de Declaração: 2**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**

053 | PROCESSO 0228535-88.1996.8.13.0702

Classe: Tutela Cautelar Antecedente | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 0228535-88.1996.8.13.0702**
- **Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG**
- **Comarca: Uberlândia/MG**
- **Vara atual: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia**
- **Classe processual: Tutela Cautelar Antecedente**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Espécies de contratos**
- **Objeto específico: medida cautelar de arrolamento de bens**
- **Data da autuação originária nos autos físicos: 12/12/1988**
- **Ano indicado na numeração CNJ: 1996**
- **Distribuição no PJe para virtualização: 20/01/2022**
- **Valor da causa no cadastro do PJe: R$100.000,00**
- **Valor indicado na petição inicial originária: Cz$100.000,00**
- **Requerente: Lowo Comércio e Representações Ltda. – ME**
- **Requeridos: Xinguleder Couros Ltda., Couros Maier Ltda., Simcafe Comércio e Representações Ltda., Mococa Mercantil Ltda., Germano Sukadolnik, Arnaldo José Frizzo Filho, Rodolpho Marinzeck e Luiz Afonso Sukadolnik**
- **Polo da Xinguleder: PASSIVO – requerida**
- **Justiça gratuita: NÃO**
- **Pedido de justiça gratuita pela Xinguleder: SIM, formulado em 30/05/2022**
- **Decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita: NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS**
- **Pedido de liminar no cadastro do PJe: NÃO**
- **Liminar nos autos físicos: SIM, concedida em 12/12/1988 para o arrolamento dos bens**

Situação atual: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO. Em 23/02/2024, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, combinado com o art. 76, § 1º, I, do CPC, diante da ausência de regularização da representação processual pela autora. A sentença não impôs ônus à Xinguleder ou aos demais requeridos. O trânsito em julgado ocorreu em 02/04/2024 e foi certificado em 07/01/2025. A última movimentação identificada foi a confirmação, em 28/04/2025, do encaminhamento da CNPDP da autora à Advocacia-Geral do Estado.

- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Providência de acompanhamento: verificar a efetivação da baixa e do arquivamento definitivo.**
- **Trânsito em julgado: SIM**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**

2. OBJETO DA AÇÃO

Medida Cautelar de Arrolamento de Bens proposta pela Lowo, então participante do capital social da Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder. A autora afirmou que sua participação societária havia sido reduzida e que não possuía interesse em permanecer na sociedade, tendo ajuizado ação principal de dissolução parcial. Alegou receio de extravio, dissipação ou alienação de bens pelos demais sócios e requereu o arrolamento dos bens da Braspelco, com nomeação de depositário judicial. A liminar foi concedida em 12/12/1988. A efetivação integral do arrolamento não pôde ser confirmada de forma conclusiva no PDF.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 08/12/1988 – Petição inicial da Medida Cautelar de Arrolamento de Bens.
• 12/12/1988 – Autuação dos autos físicos e concessão da liminar de arrolamento.
• 20/01/2022 – Distribuição e cadastramento dos autos no PJe para virtualização.
• 14/04/2022 – Administração Judicial juntou cópias dos autos físicos e informou a ausência de determinadas folhas.
• 30/05/2022 – Administração Judicial pediu a regularização da representação da Xinguleder, correções na virtualização, guarda dos autos físicos e justiça gratuita.
• 31/05/2022 – Juízo determinou a intimação pessoal do advogado da autora para cadastramento no PJe.
• 24/01/2023 – Determinada a intimação da autora para regularizar sua representação processual no prazo de 30 dias.
• 2023 – Realizadas tentativas de intimação da autora, sem regularização da representação.
• 04/10/2023 – Certificado o decurso de prazo dos requeridos quanto à virtualização.
• 23/02/2024 – Processo extinto sem resolução do mérito.
• 06/03/2024 – Custas finais apuradas em R$113,75, de responsabilidade da autora.
• 02/04/2024 – Trânsito em julgado.
• 17/12/2024 – Juízo dispensou a sucessão processual de Rodolpho Marinzeck, falecido em 1998, por inexistir ônus para os requeridos.
• 07/01/2025 – Trânsito em julgado certificado.
• 20/01/2025 – Administração Judicial manifestou ciência da decisão.
• 31/01/2025 – Certificado o não pagamento das custas pela autora e expedida CNPDP.
• 28/04/2025 – Confirmado o encaminhamento da CNPDP à Advocacia-Geral do Estado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 3

1. **Manifestação de juntada dos autos físicos** – 14/04/2022. Apresentou cópia dos autos e informou que inexistiam as folhas 36 a 40, que o primeiro volume terminava na folha 152 e que o segundo começava na folha 200.
2. **Manifestação de regularização da representação, correção da virtualização e justiça gratuita** – 30/05/2022. Requereu o cadastramento do Administrador Judicial, apontou folhas ausentes, ilegíveis ou cortadas, pediu a guarda dos autos físicos e formulou pedido de justiça gratuita.
3. **Manifestação de ciência** – 20/01/2025. Declarou ciência da decisão que dispensou a sucessão processual de Rodolpho Marinzeck e determinou o prosseguimento dos atos de encerramento.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data da autuação originária: 12/12/1988
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. Em 30/05/2022, foram requeridos o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e a concessão da justiça gratuita. Não foi identificada decisão expressa sobre a gratuidade, e o cadastro do PJe registra que o processo não possui justiça gratuita. A sentença extinguiu a ação sem resolução do mérito e não impôs custas, honorários ou outro ônus à Xinguleder.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. **Ação principal de dissolução parcial de sociedade mercantil.** Processo físico indicado nos documentos como nº 960228519, ajuizado pela Lowo para seu desligamento da Braspelco.
2. **Apelação Cível nº 0467066-2.** Recurso identificado nos documentos físicos relacionados à ação de dissolução societária.
3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, responsável pela alteração de sua representação processual.
   • Recurso contra a sentença de 23/02/2024: **NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa no PJe: R$100.000,00
• Valor originariamente indicado: Cz$100.000,00
• Valor atualizado da causa: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS
• Resultado: extinção sem resolução do mérito.
• Ônus para a Xinguleder: NÃO
• Honorários advocatícios: fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de responsabilidade da autora.
• Custas e despesas processuais: atribuídas à autora.
• Custas finais: R$113,75
• Valor das custas com multa informado na CNPDP: R$125,13
• Pagamento das custas pela autora: NÃO
• Potencial financeiro para a Xinguleder: NEUTRO / SEM ÔNUS DIRETO

9. SÍNTESE TÉCNICA

A ação foi proposta para assegurar o patrimônio da então Braspelco durante discussão societária instaurada pela Lowo, tendo sido inicialmente concedida liminar de arrolamento de bens. Após a virtualização, a Administração Judicial regularizou a representação da Xinguleder, apontou falhas na digitalização e pediu justiça gratuita. Como a autora não regularizou sua representação processual, a ação foi extinta sem resolução do mérito. A sentença transitou em julgado e não gerou ônus para a Xinguleder. Foram identificadas três manifestações da Administração Judicial e nenhuma providência imediata pendente.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 0228535-88.1996.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Tutela Cautelar Antecedente
• Natureza: Cível
• Assunto: Espécies de contratos
• Objeto: arrolamento de bens
• Polo da Xinguleder: Passivo – requerida
• Parte contrária: Lowo Comércio e Representações Ltda. – ME
• Data da autuação originária: 12/12/1988
• Data da virtualização no PJe: 20/01/2022
• Preexistente à falência? SIM
• Status: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO
• Resultado: EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
• Valor da causa no PJe: R$100.000,00
• Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS
• Potencial financeiro: NEUTRO / SEM ÔNUS DIRETO

- **Justiça gratuita: NÃO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 3**
- **Processos materialmente vinculados: 3**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**

054 | PROCESSO 3470180-72.2007.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 5 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos pela Xinguleder, com pedido de efeito suspensivo, contra a Execução de Título Extrajudicial nº 2974762-12.2006.8.13.0702, antiga numeração 0702.06.297476-2, ajuizada pela Clariant S.A. A execução estava fundada em nota promissória vinculada a instrumento particular de novação de dívida. A embargante alegou, entre outros fundamentos, inexigibilidade e iliquidez do título, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cobrança em duplicidade, sobrepreço dos produtos, juros abusivos e vícios na formação do negócio jurídico.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 05/02/2007 – Ajuizamento dos Embargos à Execução.
• 02/12/2013 – Decretação da falência da Xinguleder.
• 28/12/2020 – Cadastramento dos autos no PJe para virtualização.
• 16/03/2022 – Administração Judicial juntou a cópia integral dos autos físicos.
• 04/04/2022 – Administração Judicial regularizou a representação processual, manifestou concordância com a virtualização e requereu justiça gratuita.
• 21/06/2023 – Extinção, sem resolução do mérito, da Execução nº 2974762-12.2006.8.13.0702, após a Clariant informar a habilitação do crédito na falência.
• 08/02/2024 – Administração Judicial reiterou o pedido de justiça gratuita e apresentou documentação financeira complementar.
• 27/02/2024 – Clariant requereu a extinção dos embargos em razão da extinção da execução principal.
• 22/08/2024 – Justiça gratuita deferida à Xinguleder.
• 02/09/2024 – Administração Judicial informou não se opor à extinção dos embargos, pois o crédito estava habilitado no Quadro Geral de Credores.
• 13/03/2025 – Embargos extintos sem resolução do mérito, com condenação da Xinguleder em honorários de 10% do valor da causa e custas, mantida a justiça gratuita.
• 14/03/2025 – Administração Judicial declarou ciência da sentença.
• 18/03/2025 – Contadoria certificou a inexistência de custas a apurar em razão da assistência judiciária.
• 07/04/2025 – Trânsito em julgado.
• 08/04/2025 – Expedição da certidão de trânsito em julgado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 5

1. **Juntada da cópia integral dos autos físicos** – 16/03/2022. Promoveu a inserção das peças do processo físico no PJe.
2. **Regularização da representação, manifestação sobre a virtualização e pedido de justiça gratuita** – 04/04/2022. Requereu o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como representante e advogado da Xinguleder, manifestou conformidade com a virtualização e pediu a gratuidade.
3. **Reiteração do pedido de justiça gratuita** – 08/02/2024. Apresentou novos documentos contábeis e informações financeiras para comprovar a insuficiência de recursos.

4. **Manifestação de ausência de oposição à extinção dos embargos** – 02/09/2024. Informou que a execução principal havia sido extinta e que o crédito da Clariant estava habilitado no Quadro Geral de Credores.
5. **Manifestação de ciência da sentença** – 14/03/2025. Declarou ciência da decisão extintiva e informou que aguardaria o trânsito em julgado.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 05/02/2007
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. O crédito executado pela Clariant foi habilitado no processo falimentar, circunstância que levou à extinção da execução principal e, posteriormente, à perda do objeto dos embargos. Também foi concedida justiça gratuita à Xinguleder, ficando suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 5

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder no qual foi habilitado o crédito da Clariant.
2. **Execução de Título Extrajudicial nº 2974762-12.2006.8.13.0702**, antiga numeração 0702.06.297476-2. Execução principal que originou os embargos, extinta em 21/06/2023.
3. **Execução nº 0702.06.293053-1.** Execução mencionada na petição inicial como ajuizada contra o garantidor da obrigação.
4. **Medida Cautelar nº 0702.06.295534-0.** Ação de sustação do protesto do instrumento de novação de dívida.
5. **Ação Declaratória nº 0702.06.302817-0.** Ação destinada, segundo a petição inicial, à desconstituição dos documentos relacionados à dívida.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa dos embargos: R$50.000,00
• Valor do instrumento de novação indicado na inicial: R$4.086.664,93
• Valor da nota promissória: R$4.463.917,21
• Valor da causa da execução principal no PJe: R$4.495.331,42
• Crédito da Clariant habilitado na falência: SIM
• Valor atualizado do crédito habilitado: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS
• Honorários fixados nos embargos: 10% do valor da causa
• Custas finais apuradas: NÃO
• Exigibilidade da sucumbência: suspensa em razão da justiça gratuita.
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, considerando o crédito habilitado na falência e a condenação sucumbencial.

9. SÍNTESE TÉCNICA
Os Embargos à Execução foram apresentados pela Xinguleder contra cobrança promovida pela Clariant com fundamento em nota promissória vinculada a instrumento de novação de dívida. A execução principal foi extinta após a habilitação do crédito no processo falimentar, ocasionando a perda do objeto dos embargos. O processo foi extinto sem resolução do mérito, com condenação da Xinguleder em

honorários de 10% do valor da causa e custas, cuja exigibilidade ficou suspensa pela justiça gratuita. O trânsito em julgado ocorreu em 07/04/2025, sem providência imediata para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

- **Número CNJ: 3470180-72.2007.8.13.0702**
- **Tribunal: TJMG**
- **Estado: MG**
- **Classe: Embargos à Execução**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Efeito suspensivo, impugnação e embargos à execução**
- **Polo da Xinguleder: Ativo – embargante**
- **Parte contrária: Clariant S.A.**
- **Data de ajuizamento: 05/02/2007**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO**
- **Fase atual: encerramento após trânsito em julgado**
- **Valor da causa: R$50.000,00**
- **Valor histórico da nota promissória: R$4.463.917,21**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 5**
- **Processos materialmente vinculados: 5**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM – 07/04/2025**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**

055 | PROCESSO 0482548-47.2019.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 9 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

Habilitação apresentada por José Eduardo Costa Monte Alegre Toro para inclusão, no processo falimentar da Xinguleder, de crédito relacionado a contrato de prestação de serviços advocatícios e ao título judicial constituído nos Embargos à Execução nº 1008276-43.2013.8.26.0100. A decisão de origem fixou o crédito em R$2.596.197,28, atualizado para fevereiro de 2012, acrescido de honorários de sucumbência de 10%. Após atualização e classificação pela Administração Judicial, foi habilitado o total de R$5.593.174,44.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 19/08/2019 – Distribuição da Habilitação de Crédito.
• 30/12/2020 – Cadastramento dos autos no PJe para virtualização.
• 17/03/2022 – Administração Judicial juntou a cópia integral dos autos físicos.
• 04/04/2022 – Regularização da representação processual e manifestação de conformidade com a virtualização.
• 30/06/2022 – Administração Judicial informou que o crédito ainda não constava no quadro de credores, que estava em consolidação.
• 20/03/2023 – Requerida dilação de prazo de 30 dias para análise do crédito.
• 18/05/2023 – Administração Judicial esclareceu que o valor de R$3.064,83 não correspondia ao crédito do requerente e pediu novo prazo.
• 24/07/2023 – Crédito habilitado pelo total de R$5.593.174,44, com pedido de extinção do incidente.
• 10/07/2024 – Processo extinto sem resolução do mérito, com condenação da Xinguleder em honorários de R$2.000,00 e custas ex lege.
• 09/08/2024 – Xinguleder interpôs apelação, pediu justiça gratuita e o afastamento da sucumbência.
• 29/10/2024 – Apelação não conhecida por inadequação recursal.
• 12/02/2025 – Agravo interno desprovido pela 21ª Câmara Cível Especializada.
• 17/03/2025 – Trânsito em julgado do julgamento recursal.
• 18/03/2025 – Juízo determinou vista às partes e posterior arquivamento com baixa.
• 28/03/2025 – Contadoria certificou a inexistência de custas finais a calcular.
• 31/03/2025 – Administração Judicial declarou ciência das decisões e se manifestou sobre eventual tratamento falimentar das custas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES, MANIFESTAÇÕES E RECURSOS IDENTIFICADOS: 9

1. **Juntada da cópia integral dos autos físicos** – 17/03/2022. Promoveu a inserção das peças físicas no processo eletrônico.
2. **Regularização da representação processual e manifestação sobre a virtualização** – 04/04/2022. Requereu o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e a guarda dos autos físicos.
3. **Manifestação sobre a ausência do crédito no quadro de credores** – 30/06/2022. Informou que o QGC estava em fase de consolidação.
4. **Pedido de dilação de prazo** – 20/03/2023. Requereu 30 dias para melhor avaliação do crédito.

5. **Esclarecimentos sobre o valor indicado na relação de credores e novo pedido de prazo** – 18/05/2023. Informou que R$3.064,83 não correspondia ao crédito do requerente e que a habilitação ainda estava pendente.
6. **Manifestação de habilitação do crédito e pedido de extinção** – 24/07/2023. Informou a inclusão de R$5.593.174,44 no QGC, com classificação parcial trabalhista e parcial quirografária.
7. **Recurso de apelação** – 09/08/2024. Pediu justiça gratuita e a exclusão da condenação sucumbencial, alegando ausência de resistência ao pedido.
8. **Agravo interno** – identificado no julgamento de 12/02/2025. Buscou o processamento da apelação como agravo, mediante aplicação da fungibilidade recursal.
9. **Manifestação de ciência das decisões e sobre eventuais custas finais** – 31/03/2025. Sustentou que eventual obrigação deveria observar a classificação e a ordem de pagamento da falência.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
- **Data de ajuizamento: 19/08/2019**
- **Decretação da falência: 02/12/2013**
- **Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018**
- **Processo preexistente à falência? NÃO**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A habilitação foi ajuizada depois da decretação da falência e teve por finalidade incluir o crédito no concurso de credores. A Administração Judicial verificou, atualizou e classificou o crédito, habilitando R$198.000,00 na classe equiparada aos créditos trabalhistas e R$5.395.174,44 na classe quirografária. A inclusão no QGC retirou o interesse processual na continuidade do incidente. A justiça gratuita foi requerida na apelação, mas não foi expressamente concedida nos autos, pois o recurso não foi conhecido.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 4

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo no qual o crédito foi incluído e deverá ser satisfeito conforme a classificação concursal.
2. Embargos à Execução nº 1008276-43.2013.8.26.0100. Processo no qual foi constituído o título judicial relacionado ao crédito.
3. **Apelação Cível nº 1.0000.24.434114-5/001.** Recurso da Xinguleder não conhecido em 29/10/2024 por inadequação recursal.
4. **Agravo Interno nº 1.0000.24.434114-5/002.** Recurso desprovido em 12/02/2025, com trânsito em julgado em 17/03/2025.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
- **Valor da causa cadastrado no PJe: R$2.234.483,80**
- **Valor registrado na distribuição física: R$3.949.288,52**
- **Valor do título judicial em fevereiro de 2012: R$2.596.197,28**
- **Valor atualizado inicialmente indicado pelo requerente: R$3.949.288,52**
- **Honorários sucumbenciais inicialmente indicados: R$394.928,85**
- **Valor total habilitado em 30/06/2023: R$5.593.174,44**
- **Parcela classificada como trabalhista: R$198.000,00**
- **Parcela classificada como quirografária: R$5.395.174,44**
- **Honorários fixados neste incidente: R$2.000,00**
- **Custas finais apuradas: NÃO**
- **Pagamento do crédito habilitado identificado: NÃO**

• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, sujeito à classificação e ao pagamento no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Habilitação de Crédito foi ajuizada por José Eduardo Costa Monte Alegre Toro após a decretação da falência da Xinguleder. A Administração Judicial atualizou e habilitou o crédito pelo total de R$5.593.174,44, distribuído entre as classes trabalhista e quirografária. Em razão da inclusão no QGC, o incidente foi extinto sem resolução do mérito. A Xinguleder foi condenada em honorários de R$2.000,00, interpôs apelação que não foi conhecida e agravo interno que foi desprovido. O julgamento recursal transitou em julgado em 17/03/2025, sem providência imediata para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 0482548-47.2019.8.13.0702
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Habilitação de Crédito
• Natureza: Cível – falimentar
• Assunto: Classificação de créditos
• Polo da Xinguleder: Passivo – requerida
• Parte contrária: José Eduardo Costa Monte Alegre Toro
• Data de ajuizamento: 19/08/2019
• Preexistente à falência? NÃO
• Status: EXTINTO/COM TRÂNSITO EM JULGADO
• Fase atual: encerramento após julgamento recursal
• Valor da causa no PJe: R$2.234.483,80
• Valor total habilitado: R$5.593.174,44
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
• OAB: OAB/MG 189.397
• Quantidade de manifestações e recursos: 9
• Processos e recursos materialmente vinculados: 4
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: SIM – 17/03/2025
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS

056 | PROCESSO 4801829-28.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução ajuizada pelo Fortis Bank para cobrança de 44 notas promissórias, emitidas pela Xinguleder para pagamento parcial de máquinas adquiridas da empresa italiana Barnini SRL em contratos internacionais de compra e venda celebrados em maio de 2002. Os títulos foram endossados ao Fortis Bank e estavam expressos em euros. O débito executado foi indicado em EUR 1.044.578,58, correspondente a R$2.517.465,72 pela cotação utilizada na petição inicial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 02/09/2008 – Distribuição da Execução de Título Extrajudicial.
• 12/01/2009 – Penhora de máquinas indicadas pela executada, avaliadas inicialmente em R$2.820.747,91, localizadas em Itumbiara/GO.
• 2009 – Xinguleder opôs os Embargos à Execução nº 5542974-86.2009.8.13.0702.
• 2011 – Expedição de Carta Precatória à 3ª Vara Cível de Itumbiara/GO para avaliação e leilão dos equipamentos.
• 2011/2013 – Os embargos foram julgados parcialmente procedentes. A apelação da Xinguleder não obteve êxito, tendo o TJMG alterado apenas a distribuição da sucumbência.
• Maio de 2013 – Pesquisa BacenJud não localizou valores sujeitos à penhora.
• 29/04/2014 – Deferida penhora de 30% do faturamento da executada.
• 30/08/2017 – Determinada a substituição do administrador-depositário e disciplinada a eventual penhora de 30% do faturamento líquido.
• 02/12/2013 – Decretação da falência da Xinguleder.
• 17/09/2018 – Execução suspensa até o encerramento do concurso universal de credores, ficando prejudicada a penhora sobre o faturamento.
• 10/02/2023 – Virtualização dos autos no PJe.
• 14/11/2023 – Exequente intimada para informar se o concurso universal havia sido encerrado.
• 08/12/2023 – Fortis Bank informou que a falência permanecia em fase de consolidação do quadro de credores e levantamento de bens.
• 12/03/2024 – Juízo determinou que a execução permanecesse suspensa.
• 21/03/2024 – Antigos procuradores comunicaram o falecimento de Roberto Matos de Brito e requereram a intimação do Administrador Judicial.
• 29/08/2024 – Pedido deferido, com manutenção da suspensão.
• 15/01/2025 – Administrador Judicial intimado para tomar conhecimento do processo.
• 20/01/2025 – Administração Judicial requereu a regularização da representação, justiça gratuita e manutenção da suspensão.
• 24/03/2025 – Certificado o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 1

1. **Manifestação de regularização processual, pedido de justiça gratuita e manutenção da suspensão** – 20/01/2025. Requereu o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como advogado principal da Xinguleder, a concessão da gratuidade

e a manutenção da suspensão em razão da falência. O cadastramento foi realizado em 24/03/2025, mas não foi identificada decisão expressa sobre a justiça gratuita.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 02/09/2008
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência ocasionou a suspensão da execução até o encerramento do concurso universal de credores e prejudicou a penhora sobre o faturamento da Xinguleder. A representação processual passou a ser exercida pelo Administrador Judicial. O Fortis Bank informou que o processo falimentar permanecia em fase de consolidação do Quadro Geral de Credores, mas não foi identificada nos autos confirmação expressa da habilitação deste crédito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS E RECURSAIS IDENTIFICADOS: 4

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder que fundamentou a suspensão da execução.
2. Embargos à Execução nº 5542974-86.2009.8.13.0702. Embargos apresentados pela Xinguleder e julgados parcialmente procedentes.
3. **Cadeia recursal dos Embargos nº 1.0702.09.554297-4.** Foram identificados apelação, Embargos de Declaração nº /002 e /003, Recurso Especial nº /004 e Agravo nº /005.
4. **Carta Precatória nº 2011.03233631.** Expedida à 3ª Vara Cível de Itumbiara/GO para avaliação e leilão das máquinas penhoradas.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$2.517.465,72
• Valor total das notas promissórias originalmente emitidas: EUR 1.440.808,00
• Valor executado em euros, com atualização indicada na inicial: EUR 1.044.578,58
• Cotação utilizada na inicial: EUR 1,00 = R$2,41
• Valor dos bens penhorados em 12/01/2009: R$2.820.747,91
• Pesquisa BacenJud positiva: NÃO
• Penhora sobre faturamento: deferida, mas posteriormente PREJUDICADA PELA FALÊNCIA
• Valor atualizado atual do débito: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS
• Habilitação do crédito no processo falimentar: NÃO IDENTIFICADA EXPRESSAMENTE
• Pagamento identificado: NÃO
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, sujeito à verificação e ao tratamento concursal no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA
A execução busca cobrar 44 notas promissórias emitidas pela Xinguleder em razão da aquisição internacional de máquinas industriais. Foram penhorados equipamentos localizados em Itumbiara/GO, mas houve discussão sobre gravames anteriormente constituídos e não foi identificada satisfação do crédito. Após a decretação da falência, a execução foi suspensa até o encerramento do concurso universal de credores e a penhora sobre o faturamento ficou prejudicada. A Administração Judicial apresentou uma manifestação, requerendo regularização processual, justiça gratuita e

manutenção da suspensão. O processo permanece ativo e suspenso, sem providência imediata.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

- **Número CNJ: 4801829-28.2008.8.13.0702**
- **Tribunal: TJMG**
- **Estado: MG**
- **Classe: Execução de Título Extrajudicial**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Nota promissória**
- **Polo da Xinguleder: Passivo – executada**
- **Parte contrária: Fortis Bank S.A. – N.V.**
- **Data de ajuizamento: 02/09/2008**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: ATIVO/SUSPENSO**
- **Fase atual: suspensão até o encerramento do concurso universal de credores**
- **Valor da causa: R$2.517.465,72**
- **Valor atualizado conhecido: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 1**
- **Processos e recursos materialmente vinculados: 4**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

057 | PROCESSO 5018109-02.2022.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

Habilitação retardatária ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A. para inclusão do crédito de R$27.685.970,69, atualizado até a data da falência da Xinguleder, em 02/12/2013, na Classe III – quirografária. O crédito decorre de contratos de financiamento, contratos de câmbio/adiantamento sobre contratos de câmbio e contrato de prestação de serviços.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 19/04/2022 – Distribuição da Habilitação de Crédito por dependência à falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.
• 14/05/2022 – Requerente intimada a comprovar os requisitos da justiça gratuita.
• 30/09/2022 – Contadoria apurou custas iniciais de R$17.017,57.
• 31/10/2022 – Requerente reiterou o pedido de justiça gratuita e apresentou documentos.
• 21/04/2023 – Justiça gratuita deferida à requerente e determinada manifestação da Administração Judicial.
• 04/05/2023 – Administração Judicial regularizou a representação da Xinguleder e requereu justiça gratuita.
• 23/07/2023 – Determinada nova intimação da Administração Judicial para manifestação sobre o mérito.
• 11/08/2023 – Administração Judicial informou que o crédito de R$27.685.970,69 já estava incluído no Quadro Geral de Credores como quirografário e requereu a extinção.
• 16/11/2023 – Certificado o decurso do prazo da requerente sem manifestação.
• 09/08/2024 – Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
• 16/08/2024 – Requerente opôs embargos de declaração.
• 02/09/2024 – Administração Judicial apresentou manifestação contrária aos embargos e defendeu a gratuidade da Xinguleder.
• 18/12/2024 – Embargos de declaração rejeitados.
• 20/12/2024 – Administração Judicial declarou ciência da decisão.
• 11/02/2025 – Trânsito em julgado certificado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 4

1. **Regularização da representação processual e pedido de justiça gratuita** – 04/05/2023. Requereu o cadastramento do Administrador Judicial como representante da Xinguleder e a concessão da gratuidade.
2. **Manifestação sobre a inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores** – 11/08/2023. Informou que o crédito de R$27.685.970,69 já estava incluído como quirografário e pediu a extinção do incidente.
3. **Manifestação em resposta aos embargos de declaração** – 02/09/2024. Requereu a rejeição do recurso e a manutenção da justiça gratuita, juntando documentos contábeis de 2023.
4. **Manifestação de ciência** – 20/12/2024. Declarou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 19/04/2022
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? NÃO
Os créditos discutidos possuem origem anterior à falência, mas o incidente de habilitação foi distribuído posteriormente.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A habilitação foi distribuída por dependência ao processo falimentar da Xinguleder. A Administração Judicial informou que o crédito já estava inserido no Quadro Geral de Credores, na classe quirografária, o que provocou a perda superveniente do interesse processual. A Xinguleder recebeu justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência na forma do art. 98, §3º, do CPC.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 5

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder ao qual a habilitação foi distribuída por dependência.

2. **Processo nº 0181899-15.2006.8.26.0100.** Relacionado ao contrato de financiamento nº 5944-5 e ao crédito de R$13.450.194,39.

3. **Processo nº 0181897-45.2006.8.26.0100.** Relacionado ao contrato de financiamento nº 6711-1 e ao crédito de R$8.683.255,82.

4. **Processo nº 0207805-70.2007.8.26.0100.** Relacionado aos contratos de ACC e ao crédito de R$2.059.727,66.

5. **Processo nº 0226773-85.2006.8.26.0100.** Relacionado ao contrato de prestação de serviços e ao crédito de R$3.492.792,82.
   • Recurso identificado: embargos de declaração opostos em 16/08/2024 e rejeitados em 18/12/2024.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$27.685.970,69
• Valor do crédito habilitado: R$27.685.970,69
• Data-base do crédito: 02/12/2013
• Classificação: Classe III – quirografária
• Pagamento identificado: NÃO
• Crédito incluído no Quadro Geral de Credores: SIM
• Honorários de sucumbência: 10% sobre o valor atualizado da causa
• Custas e despesas processuais: atribuídas à Xinguleder, com exigibilidade submetida à justiça gratuita.
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, sujeito ao pagamento concursal no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA
A Massa Falida do Banco Santos buscou habilitar crédito quirografário de R$27.685.970,69 na falência da Xinguleder. A Administração Judicial informou que o crédito já estava incluído no Quadro Geral de Credores, ocasionando a extinção do incidente por falta de interesse processual. A sentença transitou em julgado, sem providência imediata da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

- **Número CNJ: 5018109-02.2022.8.13.0702**
- **Tribunal: TJMG**
- **Estado: MG**
- **Classe: Habilitação de Crédito**
- **Natureza: Falimentar**
- **Assunto: Recuperação judicial e falência**
- **Polo da Xinguleder: Passivo – requerida**
- **Parte contrária: Massa Falida do Banco Santos S.A.**
- **Data de ajuizamento: 19/04/2022**
- **Preexistente à falência? NÃO**
- **Status: EXTINTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO**
- **Fase atual: aguardando confirmação de baixa e arquivamento**
- **Valor da causa: R$27.685.970,69**
- **Valor do crédito: R$27.685.970,69**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 4**
- **Processos materialmente vinculados: 5**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**

058 | PROCESSO 5737020-75.2009.8.13.0702

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 5 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

O processo originou-se de Embargos à Execução ajuizados pela Xinguleder, nova denominação de Braspelco Indústria e Comércio Ltda., contra Tate & Lyle Brasil S.A., vinculados à execução nº 5255363-16.2008.8.13.0702. Posteriormente, o feito foi convertido em Cumprimento de Sentença para satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Tate & Lyle. A obrigação foi considerada integralmente paga pela Xinguleder.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 26/03/2009 – Distribuição originária dos Embargos à Execução.
• 02/12/2013 – Decretação da falência da Xinguleder.
• 30/12/2020 – Distribuição no PJe para fins de virtualização.
• 16/03/2022 – Juntada da cópia integral dos autos físicos.
• 04/04/2022 – Administração Judicial regularizou a representação processual, declarou conformidade com a virtualização e pediu justiça gratuita.
• 12/05/2022 – Juízo reconheceu a regularidade da virtualização.
• 22/09/2022 – Certificado que se tratava de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, com pagamento do débito.
• 14/12/2022 – Determinada a retificação da classe e declarada a extinção após concordância da credora, em razão da satisfação da obrigação.
• 27/03/2023 – Certificados depósitos históricos de R$963,92 e R$20,18.
• 07/07/2023 – Determinada a transferência dos valores vinculados à 9ª Vara Cível.
• 17/08/2023 – Administração Judicial reiterou o pedido de justiça gratuita.
• 26/10/2023 – Transferido para a 6ª Vara Cível o depósito de R$20,18, então atualizado para R$31,36.
• 30/01/2024 – Administração Judicial requereu cumprimento da extinção, retificação dos polos e apreciação da justiça gratuita.
• 26/04/2024 – Custas finais apuradas em R$76,03.
• 17/06/2024 – Administração Judicial reiterou o pedido de justiça gratuita diante da cobrança das custas finais.
• 05/12/2024 – Justiça gratuita deferida à Xinguleder, com determinação de arquivo e baixa se inexistentes pendências.
• 09/12/2024 – Administração Judicial declarou ciência.
• 31/01/2025 – Certificado o decurso do prazo da exequente sem apresentação dos dados bancários para alvará ou recolhimento das custas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 5

1. **Regularização da representação, conformidade da virtualização e justiça gratuita** – 04/04/2022. Requereu o cadastramento do Administrador Judicial, declarou não ter identificado desconformidades na virtualização e pediu gratuidade.
2. **Reiteração do pedido de justiça gratuita** – 17/08/2023. Apresentou documentos contábeis de 2022 e reiterou a hipossuficiência da Massa Falida.
3. **Pedido de cumprimento da extinção e retificação dos polos** – 30/01/2024. Informou a quitação integral dos honorários, pediu o cumprimento da decisão extintiva e reiterou a gratuidade.

4. **Manifestação sobre as custas finais** – 17/06/2024. Informou a existência de pedido de justiça gratuita pendente e requereu sua apreciação antes da cobrança de R$76,03.
5. **Manifestação de ciência** – 09/12/2024. Declarou ciência da decisão que concedeu justiça gratuita à Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 26/03/2009
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência modificou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. A Administração Judicial comprovou a insuficiência financeira da Massa e obteve a concessão da justiça gratuita em 05/12/2024. A obrigação relativa aos honorários sucumbenciais já havia sido integralmente cumprida, permanecendo apenas providências operacionais relacionadas ao alvará, custas e baixa.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, responsável pela alteração da representação processual.

2. **Processo nº 5255363-16.2008.8.13.0702.** Execução de referência à qual os Embargos à Execução estavam vinculados.
   • Recursos posteriores à decisão extintiva: **NÃO IDENTIFICADOS NOS AUTOS**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$53.407,79
• Natureza da obrigação: honorários advocatícios sucumbenciais.
• Pagamento identificado: SIM
• Situação da obrigação principal do cumprimento: QUITADA
• Depósitos históricos certificados: R$963,92 e R$20,18
• Transferência comprovada: depósito de R$20,18 atualizado para R$31,36, transferido à 6ª Vara Cível em 26/10/2023.
• Custas finais apuradas: R$76,03
• Justiça gratuita da Xinguleder: DEFERIDA EM 05/12/2024
• Alvará levantado pela exequente: NÃO IDENTIFICADO
• Penhora: NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS
• Potencial financeiro: PASSIVO / QUITADO, com saldo judicial pendente de destinação.

9. SÍNTESE TÉCNICA
Os autos decorreram de Embargos à Execução ajuizados pela Xinguleder e foram convertidos em Cumprimento de Sentença para pagamento de honorários sucumbenciais à Tate & Lyle. A obrigação foi integralmente paga e a extinção foi declarada com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC. A Xinguleder recebeu justiça gratuita. Não há providência imediata da Administração Judicial, restando acompanhar o saldo judicial, o alvará e a baixa definitiva.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 5737020-75.2009.8.13.0702
• Tribunal: TJMG

- **Estado: MG**
- **Classe atual: Cumprimento de Sentença**
- **Classe originária: Embargos à Execução**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Efeito suspensivo, impugnação e embargos à execução**
- **Polo da Xinguleder: Passivo – executada**
- **Parte contrária: Tate & Lyle Brasil S.A.**
- **Data de ajuizamento: 26/03/2009**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: EXTINTO, SEM BAIXA DEFINITIVA IDENTIFICADA**
- **Fase atual: providências relacionadas ao alvará e à baixa**
- **Valor da causa: R$53.407,79**
- **Pagamento da obrigação: SIM**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / QUITADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 5**
- **Processos materialmente vinculados: 2**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**
- **Baixa ou arquivamento definitivo atual: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS**

059 | PROCESSO 3474208-83.2007.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos pela Xinguleder contra a execução nº 2791752-62.2006.8.13.0702, na qual a Banicred buscava o recebimento de R$574.025,00, representado por 52 duplicatas mercantis. A Xinguleder questionou a exigibilidade dos títulos, mas a sentença reconheceu a existência de coisa julgada material decorrente de ação declaratória conexa, na qual foram reconhecidas a relação comercial entre as partes e a validade dos títulos executados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 2007 – Distribuição dos Embargos à Execução por dependência à execução nº 2791752-62.2006.8.13.0702.
• Data não identificada – Sentença rejeitou os embargos, determinou o prosseguimento da execução e condenou a Xinguleder em custas e honorários de R$1.200,00.
• 02/12/2013 – Decretação da falência da Xinguleder.
• 29/12/2020 – Processo cadastrado no PJe para virtualização.
• 19/04/2022 – Administração Judicial juntou cópia integral dos autos físicos.
• 30/05/2022 – Administração Judicial regularizou a representação da Massa, manifestou-se sobre a virtualização e pediu justiça gratuita.
• 03/04/2023 – Apelação não conhecida por ausência de comprovação do preparo, com majoração dos honorários para R$1.500,00.
• 04/07/2023 – Agravo interno desprovido e justiça gratuita indeferida.
• Data não identificada – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.
• 16/01/2024 – Recurso especial inadmitido.
• 23/02/2024 – Trânsito em julgado.
• 04/03/2024 – Juízo determinou vista às partes e posterior arquivamento com baixa.
• 04/04/2024 – Administração Judicial informou que o crédito da Banicred seria habilitado como quirografário no Quadro Geral de Credores.
• 04/04/2024 – Contadoria apurou custas finais de R$621,94.
• 24/04/2024 – Administração Judicial informou que as custas deveriam observar a classificação extraconcursal.
• 19/09/2024 – Determinada a expedição da Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais e o arquivamento.
• 24/09/2024 – CNPDP expedida no valor de R$621,94, elevado para R$684,13 com multa.
• 31/10/2024 – Administração Judicial declarou ciência.
• 08/11/2024 – Banicred intimada a recolher taxa de desarquivamento e custas para expedição de certidão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 4

1. **Regularização da representação, virtualização e justiça gratuita** – 30/05/2022. Requereu o cadastramento do Administrador Judicial, apresentou observações sobre a virtualização e pediu gratuidade à Xinguleder.

2. **Manifestação sobre o crédito da Banicred** – 04/04/2024. Declarou ciência do retorno dos autos e informou que o crédito seria habilitado como quirografário após a consolidação do QGC.
3. **Manifestação sobre as custas finais** – 24/04/2024. Informou a impossibilidade de pagamento antecipado e afirmou que as custas seriam incluídas no QGC como crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, IV, da Lei nº 11.101/2005.
4. **Manifestação de ciência** – 31/10/2024. Declarou ciência da decisão que determinou a expedição da CNPDP e o arquivamento.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 2007
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. Como os embargos foram definitivamente rejeitados, o crédito executado pela Banicred permanece sujeito ao tratamento concursal, com indicação de classificação quirografária. As custas finais foram tratadas pela Administração Judicial como crédito extraconcursal. A justiça gratuita da Xinguleder foi indeferida.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS IDENTIFICADOS: 6

1. **Execução nº 2791752-62.2006.8.13.0702.** Processo principal no qual a Banicred cobra o crédito representado pelas duplicatas.
2. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder.
3. **Apelação Cível nº 1.0000.22.285050-5/001.** Não conhecida por deserção.
4. **Agravo Interno nº 1.0000.22.285050-5/002.** Desprovido.
5. Embargos de Declaração nº 1.0000.22.285050-5/003. Rejeitados, com aplicação de multa.
6. **Recurso Especial nº 1.0000.22.285050-5/004.** Inadmitido. Consta referência a ação declaratória conexa que reconheceu a relação comercial e a validade dos títulos, mas seu número não foi identificado no PDF.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa dos embargos: R$50.000,00
• Valor histórico da execução principal: R$574.025,00
• Valor atualizado da execução: NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS
• Pagamento identificado: NÃO
• Honorários fixados em primeiro grau: R$1.200,00.
• Honorários após a apelação: R$1.500,00
• Multa nos embargos de declaração: 1% sobre o valor da causa
• Custas finais: R$621,94
• Custas com multa registradas na CNPDP: R$684,13
• Justiça gratuita: INDEFERIDA
• Classificação indicada para o crédito da Banicred: quirografária.
• Classificação indicada para as custas finais: extraconcursal.
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, sujeito ao tratamento dos créditos no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os Embargos à Execução foram definitivamente rejeitados, permanecendo válidos os títulos executados pela Banicred. Todos os recursos da Xinguleder foram infrutíferos e o processo transitou em julgado em 23/02/2024. Foram apuradas custas finais não pagas, com expedição de CNPDP. O processo foi arquivado, sem providência imediata da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

- **Número CNJ: 3474208-83.2007.8.13.0702**
- **Tribunal: TJMG**
- **Estado: MG**
- **Classe: Embargos à Execução**
- **Natureza: Cível – empresarial**
- **Polo da Xinguleder: Ativo – embargante**
- **Parte contrária: Banicred Fomento Mercantil Ltda.**
- **Data de ajuizamento: 2007**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: EXTINTO/ARQUIVADO**
- **Valor da causa: R$50.000,00**
- **Valor histórico da execução: R$574.025,00**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 4**
- **Processos e recursos vinculados: 6**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM – 23/02/2024**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: SIM**

060 | PROCESSO 2200129-08.2005.8.13.0702

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Minas Gerais para cobrança dos créditos inscritos nas CDAs/PTAs nº 01.000142445-50 e 01.000142459-63, relacionados a ICMS, multas e acréscimos decorrentes de operações de importação. O valor originário da causa foi fixado em R$73.566,84.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 09/06/2005 – Petição inicial elaborada pelo Estado de Minas Gerais.
• 21/06/2005 – Distribuição da Execução Fiscal.
• 04/10/2005 – Citação da executada.
• Anos posteriores – Realizadas discussões sobre bens oferecidos à penhora, avaliação de máquinas, substituição da garantia e medidas de expropriação.
• 02/12/2013 – Decretação da falência da Xinguleder.
• 2015 – Interposição de agravo relacionado à recusa de máquina oferecida à penhora.
• 13/04/2016 – Distribuição dos Embargos à Execução Fiscal nº 5001158-40.2016.8.13.0702.
• Data não identificada – Embargos à Execução rejeitados; o acórdão posterior reconheceu que a sentença era citra petita, mas examinou as questões omitidas e manteve a validade das CDAs e a cobrança.
• 30/06/2022 – Processo físico virtualizado no PJe.
• 28/10/2022 – Administração Judicial regularizou a representação processual e pediu justiça gratuita.
• 26/10/2023 – Justiça gratuita indeferida.
• 27/11/2023 – Administração Judicial informou a interposição de Agravo de Instrumento e requereu reconsideração.
• 20/02/2024 – Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.319618-7/001 desprovido.
• 03/04/2024 – Trânsito em julgado do Agravo de Instrumento.
• 10/09/2024 – Deferida penhora no rosto dos autos da falência, com determinação de posterior suspensão da execução.
• 19/09/2024 – Débito atualizado em R$140.246,73.
• 08/11/2024 – Lavrado termo de penhora sobre ações e direitos da Xinguleder no processo falimentar.
• 12/11/2024 – Termo encaminhado à 6ª Vara Cível.
• 16/12/2024 – Penhora anotada no rosto dos autos da falência.
• 26/12/2024 – Administração Judicial declarou ciência da formalização da penhora.
• 02/01/2025 – Administração Judicial informou que o expediente havia sido cumprido.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 4

1. **Regularização da representação processual e pedido de justiça gratuita** – 28/10/2022. Requereu o cadastramento do Administrador Judicial e a gratuidade da Xinguleder, apresentando documentos contábeis.
2. **Comunicação da interposição de Agravo de Instrumento e pedido de reconsideração** – 27/11/2023. Informou o recurso contra o indeferimento da justiça gratuita e apresentou documentos contábeis de 2022.

3. **Manifestação de ciência da penhora** – 26/12/2024. Declarou ciência da certidão relativa à anotação da penhora no processo falimentar.
4. **Manifestação sobre o cumprimento do expediente** – 02/01/2025. Informou que a providência já havia sido cumprida conforme a manifestação anterior.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 21/06/2005
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência modificou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por meio do Administrador Judicial. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, decisão mantida pelo TJMG. Em 2024, o Estado requereu e obteve penhora no rosto dos autos da falência sobre os direitos que pertençam ou venham a pertencer à Xinguleder, até o limite de R$140.246,73. Após a anotação da constrição, foi determinada a suspensão da execução fiscal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS IDENTIFICADOS: 4

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo no qual foi anotada a penhora no rosto dos autos.
2. Embargos à Execução nº 5001158-40.2016.8.13.0702. Ação em que foram discutidas a validade das CDAs, a incidência do ICMS e as multas.
3. **Agravo de Instrumento nº 0547769-85.2015.8.13.0000**, com referência à numeração nº 1.0702.05.220012-9/005. Recurso relacionado ao bem móvel oferecido em garantia.
4. **Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.319618-7/001.** Recurso contra o indeferimento da justiça gratuita, desprovido e transitado em julgado em 03/04/2024.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$73.566,84
• Valor atualizado em 30/11/2023: R$138.247,43
• Valor atualizado em 19/09/2024: R$140.246,73
• PTA nº 01.000142445-50 em 19/09/2024: R$25.669,89.
• PTA nº 01.000142459-63 em 19/09/2024: R$114.576,84.
• Situação dos PTAs: EM ABERTO
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora no rosto dos autos da falência: SIM – R$140.246,73
• Justiça gratuita: INDEFERIDA
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, garantido por penhora anotada no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA
A Execução Fiscal cobra ICMS, multas e acréscimos inscritos em duas CDAs/PTAs estaduais. A Xinguleder é executada e está representada pelo Administrador Judicial. O débito conhecido foi atualizado para R$140.246,73 e garantido mediante penhora no rosto dos autos da falência. A execução permanece suspensa, sem providência imediata da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 2200129-08.2005.8.13.0702
• Tribunal: TJMG

- **Estado: MG**
- **Classe: Execução Fiscal**
- **Natureza: Tributária**
- **Assunto: ICMS, multas e demais sanções**
- **Polo da Xinguleder: Passivo – executada**
- **Parte contrária: Estado de Minas Gerais**
- **Data de ajuizamento: 21/06/2005**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: ATIVO/SUSPENSO**
- **Fase atual: penhora no rosto dos autos da falência**
- **Valor da causa: R$73.566,84**
- **Valor atualizado conhecido: R$140.246,73**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Quantidade de manifestações: 4**
- **Processos e recursos vinculados: 4**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado da execução: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

061 | PROCESSO 5006964-64.2021.8.13.0287

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Guaxupé para cobrança de créditos municipais de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, documentados pelas CDAs anexadas à petição inicial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 27/12/2021 – Distribuição da Execução Fiscal.
• 25/02/2022 – Expedição de carta de citação.
• 30/09/2022 – Município requereu citação por oficial de justiça após a tentativa postal frustrada.
• 04/11/2022 – Juntado comprovante de pagamento da diligência.
• 14/07/2023 – Município esclareceu que Braspelco e Xinguleder correspondem à mesma pessoa jurídica, com o mesmo CNPJ.
• 19/03/2024 – Município reiterou o pedido de citação por oficial de justiça.
• 02/07/2024 – Juntado extrato atualizado do débito.
• 16/07/2024 – Município requereu suspensão por oito meses para aguardar o incidente de classificação de crédito público no processo falimentar.
• 26/07/2024 – Suspensão deferida pelo prazo de oito meses.
• 08/08/2024 – Município declarou ciência da decisão.
• 06/09/2024 – Determinada a redistribuição para a 2ª Vara Cível e de Cartas Precatórias Cíveis.
• 09/09/2024 – Certificado o apensamento ao processo nº 0093251-91.2016.8.13.0287.
• 08/11/2024 – Execução mantida suspensa para julgamento simultâneo.
• 18/12/2024 – Município declarou ciência.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 0

Não foi identificada manifestação protocolada diretamente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo. Os documentos provenientes da falência foram apresentados como anexos de manifestações do Município e não foram contabilizados como atuação direta da Administração Judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Data de ajuizamento: 27/12/2021
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? NÃO

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência motivou o pedido municipal de suspensão para aguardar a instauração e o desenvolvimento do incidente de classificação de crédito público. Posteriormente, o processo foi reunido a outras execuções fiscais municipais contra a Xinguleder e permaneceu suspenso para julgamento simultâneo. A decisão trasladada do processo principal registrou a habilitação do débito discutido naquele feito, mas os documentos não demonstram de forma individualizada a habilitação definitiva do crédito específico desta execução.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. **Processo nº 0093251-91.2016.8.13.0287.** Execução fiscal principal à qual estes autos foram apensados para julgamento simultâneo.

2. **Processo nº 5006962-94.2021.8.13.0287.** Outra execução fiscal municipal contra a Xinguleder, reunida ao mesmo processo principal.

3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar no qual foi requerida a instauração do incidente de classificação de crédito público.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$40.388,50
• Saldo indicado no extrato municipal de 02/07/2024: R$57.206,39
• Valor informado pelo Município, acrescido de 10% de honorários: R$62.927,02
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora identificada: NÃO
• Situação concursal específica do crédito: NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, sujeito à definição da forma de cobrança e ao tratamento decorrente da falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Execução Fiscal busca cobrar IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2018 a 2020. O processo foi ajuizado após a decretação e o trânsito em julgado da falência. Não foi identificada manifestação direta da Administração Judicial. Os autos foram redistribuídos, apensados ao processo nº 0093251-91.2016.8.13.0287 e permanecem suspensos para julgamento simultâneo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 5006964-64.2021.8.13.0287
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Execução Fiscal
• Natureza: Tributária municipal
• Assunto: IPTU e Taxa de Coleta de Lixo
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: Município de Guaxupé
• Data de ajuizamento: 27/12/2021
• Preexistente à falência? NÃO
• Status: ATIVO/SUSPENSO/APENSADO
• Fase atual: suspensão para julgamento simultâneo
• Valor da causa: R$40.388,50
• Valor atualizado informado: R$62.927,02
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
• Quantidade de manifestações da Administração Judicial: 0
• Processos materialmente vinculados: 3
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

062 | PROCESSO 5006962-94.2021.8.13.0287

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Guaxupé para cobrança de créditos municipais de IPTU relativos aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, documentados pelas CDAs anexadas à inicial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO
• 27/12/2021 – Distribuição da Execução Fiscal.
• 07/03/2022 – Expedição de carta de citação.
• 04/10/2022 – Município requereu nova tentativa de citação por carta precatória.
• 25/04/2024 – Município requereu a citação da executada na pessoa do Administrador Judicial e o apensamento ao processo nº 0093251-91.2016.8.13.0287.
• 03/05/2024 – Juntado extrato municipal atualizado do débito.
• 16/07/2024 – Município requereu suspensão por oito meses para aguardar o incidente de classificação de crédito público.
• 24/07/2024 – Suspensão deferida pelo prazo de oito meses.
• 06/09/2024 – Determinada a redistribuição para a 2ª Vara Cível e de Cartas Precatórias Cíveis.
• 09/09/2024 – Certificado o apensamento ao processo nº 0093251-91.2016.8.13.0287.
• 08/11/2024 – Execução mantida suspensa para julgamento simultâneo.
• 04/12/2024 – Município declarou ciência.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 0
Não foi identificada manifestação protocolada diretamente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo. A referência ao Administrador Judicial consta em petição apresentada pelo Município para requerer a citação da Massa.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 27/12/2021
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? NÃO

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência levou o Município a requerer a citação da executada por intermédio do Administrador Judicial e, posteriormente, a suspensão para aguardar o incidente de classificação de crédito público. O processo foi reunido às demais execuções fiscais municipais e permanece suspenso para julgamento simultâneo. Não foi identificada comprovação individualizada de habilitação definitiva do crédito desta execução no processo falimentar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. **Processo nº 0093251-91.2016.8.13.0287.** Execução fiscal principal à qual estes autos foram apensados.

2. **Processo nº 5006964-64.2021.8.13.0287.** Outra execução fiscal municipal contra a Xinguleder, reunida ao mesmo processo principal.
3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar relacionado ao incidente de classificação do crédito público.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$37.020,00
• Valor atualizado no extrato de 30/04/2024: R$51.003,00
• Pagamento registrado no extrato: R$0,00
• Pagamento identificado: NÃO
• Penhora identificada: NÃO
• Situação concursal específica do crédito: NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO, sujeito à definição da forma de cobrança e aos efeitos da falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA
A Execução Fiscal busca cobrar IPTU dos exercícios de 2018 a 2020. Foi ajuizada após a falência e não contém manifestação direta da Administração Judicial. O Município requereu a citação na pessoa do Administrador Judicial, a suspensão e o apensamento. O processo permanece suspenso para julgamento simultâneo com o executivo fiscal principal.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 5006962-94.2021.8.13.0287
• Tribunal: TJMG
• Estado: MG
• Classe: Execução Fiscal
• Natureza: Tributária municipal
• Assunto: IPTU
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: Município de Guaxupé
• Data de ajuizamento: 27/12/2021
• Preexistente à falência? NÃO
• Status: ATIVO/SUSPENSO/APENSADO
• Fase atual: suspensão para julgamento simultâneo
• Valor da causa: R$37.020,00
• Valor atualizado conhecido: R$51.003,00
• Potencial financeiro: PASSIVO / DETERMINADO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
• Quantidade de manifestações da Administração Judicial: 0
• Processos materialmente vinculados: 3
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

063 | PROCESSO 0002042-86.2012.4.01.3508

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução Fiscal destinada à cobrança da CDA nº 11 6 11 006963-61, vinculada ao processo administrativo nº 11128.720402/2011-75, referente a multa isolada de natureza administrativa aduaneira formalizada por auto de infração.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 01/06/2012 – Distribuição originária perante a Justiça Estadual de Goiás, processo nº 0201908-98.2012.8.09.0087.
• 29/11/2012 – Distribuição automática na Justiça Federal.
• 03/09/2014 – Embargos à execução nº 0003265-40.2013.4.01.3508 julgados improcedentes.
• 17/10/2016 – Embargos desapensados da Execução Fiscal.
• 2018 – Juntadas informações sobre a falência; atos expropriatórios foram suspensos e a penhora existente foi posteriormente desconsiderada.
• Março/abril de 2022 – Migração dos autos físicos para o PJe.
• 26/09/2022 – Administração Judicial apresentou manifestação sobre representação, migração e justiça gratuita.
• 12/12/2022 – Determinada a intimação da Fazenda Nacional sobre a manifestação da executada.
• 20/07/2023 – Fazenda Nacional informou o pagamento da inscrição e requereu a extinção.
• 16/11/2023 – Execução extinta por pagamento.
• 16/11/2023 – Trânsito em julgado.
• 09/04/2024 – Trânsito em julgado certificado.
• 10/04/2024 – Fazenda Nacional declarou ciência e informou que a inscrição estava extinta por pagamento, com saldo de R$0,00.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 1

1. **Manifestação de habilitação processual, conferência da migração e pedido de justiça gratuita** – 26/09/2022. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu seu cadastramento como advogado principal da executada, informou não ter identificado desconformidade na digitalização, manifestou interesse na guarda dos autos físicos e pediu justiça gratuita. Não foi identificado deferimento expresso do benefício antes da extinção.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Data de ajuizamento originário: 01/06/2012
• Distribuição federal: 29/11/2012
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por intermédio do Administrador Judicial. Os documentos registram que a penhora anteriormente formalizada foi desconsiderada pelo Juízo em razão da falência e que atos expropriatórios foram suspensos. Apesar disso, a Fazenda Nacional

posteriormente informou o pagamento integral da inscrição, ocasionando a extinção da execução.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. Embargos à Execução nº 0003265-40.2013.4.01.3508. Julgados improcedentes em 03/09/2014 e desapensados em 17/10/2016.
2. **Processo estadual nº 0201908-98.2012.8.09.0087.** Processo originário ou de referência da execução, distribuído na Justiça Estadual de Goiás.
3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo falimentar da Xinguleder, utilizado para comprovar a representação da Massa e os efeitos patrimoniais da quebra.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

• Valor da causa: R$23.796,94
• Inscrição: 11 6 11 006963-61
• Pagamento identificado: SIM
• Saldo final informado pela Fazenda Nacional: R$0,00
• Situação da inscrição: EXTINTA POR PAGAMENTO
• Penhora anteriormente formalizada: SIM
• Situação da penhora: desconsiderada em razão da falência, conforme certidão reproduzida na sentença.
• Potencial financeiro: PASSIVO / QUITADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Execução Fiscal buscava cobrar multa administrativa inscrita na CDA nº 11 6 11 006963-61. O processo é anterior à falência e teve uma manifestação direta do Administrador Judicial. A Fazenda Nacional informou a quitação integral, levando à extinção em 16/11/2023. O trânsito em julgado ocorreu na mesma data, e o saldo final informado foi de R$0,00, inexistindo providência financeira ou processual imediata para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

• Número CNJ: 0002042-86.2012.4.01.3508
• Tribunal: TRF1
• Estado: GO
• Classe: Execução Fiscal
• Natureza: Administrativa – dívida ativa não tributária
• Assunto: Multas e demais sanções
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: União – Fazenda Nacional
• Data de ajuizamento originário: 01/06/2012
• Preexistente à falência? SIM
• Status: EXTINTO POR PAGAMENTO
• Fase atual: trânsito em julgado e arquivamento determinado
• Valor da causa: R$23.796,94
• Saldo final: R$0,00
• Potencial financeiro: PASSIVO / QUITADO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
• OAB: OAB/MG 189.397
• Quantidade de manifestações da Administração Judicial: 1
• Processos materialmente vinculados: 3
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO

• Trânsito em julgado: SIM – 16/11/2023
• Baixa ou arquivamento definitivo: DETERMINADOS, sem certidão específica identificada

064 | PROCESSO 0000121-36.2019.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Número do processo: 0000121-36.2019.4.01.3803• Tribunal: Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1• Seção Judiciária: Minas Gerais• Subseção Judiciária: Uberlândia/MG• Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG• Classe processual: Embargos à Execução Fiscal• Natureza: Tributária• Assunto cadastrado: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica• Controvérsia efetiva: IRRF, COFINS, compensações tributárias e honorários sucumbenciais• Data de distribuição: 22/01/2019• Valor da causa: R$2.435.571,44• Processo principal: Execução Fiscal nº 0004047-30.2016.4.01.3803• Embargante: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.• Embargada: União – Fazenda Nacional• Polo da Xinguleder: ATIVO – embargante

Situação atual: ATIVO, EM FASE DE INSTRUÇÃO PERICIAL. A perícia contábil foi deferida em 27/09/2021. O perito não apresentou proposta de honorários, apesar das intimações realizadas em 2022.

Última movimentação relevante: 24/06/2022 – nova intimação do perito• Última manifestação da Massa: 29/10/2021 – indicação de assistente técnico• Última manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 09/09/2019• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO• Prazo em curso para a Administração Judicial: NÃO• Trânsito em julgado: NÃO• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos destinados a afastar ou reduzir os débitos cobrados na Execução Fiscal nº 0004047-30.2016.4.01.3803, relacionados a seis CDAs e avaliados em R$2.435.571,44. A Massa questiona a cobrança de IRRF, COFINS e honorários, além da revisão de compensações e da glosa de crédito presumido de IPI.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 22/01/2019 – Distribuição dos embargos por dependência à execução fiscal.
• 15/02/2019 – Embargos recebidos com suspensão da execução principal.
• 15/04/2019 – União apresentou impugnação.
• 09/09/2019 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou réplica, regularizou a representação e requereu perícia.
• 03/10/2019 – Determinada a retificação da autuação para a Massa Falida.
• 16/10/2019 – Termo de retificação lavrado.
• 19/06/2020 – Autos migrados para o PJe.
• 23/10/2020 – Ratificado o despacho sobre retificação e especificação de provas.
• 29/01/2021 – União informou não possuir outras provas.
• 27/09/2021 – Perícia contábil deferida e João Roberto Alves Marques nomeado perito.
• 12/10/2021 – União apresentou quesitos.
• 27/10/2021 – Massa apresentou quesitos.
• 29/10/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi indicado como assistente técnico.
• 24/03/2022, 05/05/2022 e 24/06/2022 – Perito intimado para apresentar proposta de honorários, sem resposta identificada.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 1

1. **09/09/2019 – ID 259674406, páginas 161/168 – Réplica.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ratificou a inicial, regularizou a representação da Massa e requereu perícia contábil. A representação foi reconhecida e a perícia posteriormente deferida.

   A petição de 29/10/2021 não foi contabilizada, pois apenas indicou Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como assistente técnico e foi subscrita por outros advogados.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de distribuição: 22/01/2019• Marco falimentar: 18/04/2018• Processo preexistente à falência? NÃO

A execução fiscal principal é anterior, mas os embargos foram distribuídos após o marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A União questionou a representação da empresa falida. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ratificou a inicial e regularizou a representação, sendo posteriormente determinada a retificação do polo para a Massa Falida. Ele também foi indicado como assistente técnico na perícia.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM

QUANTIDADE: 5

1. **Execução Fiscal nº 0004047-30.2016.4.01.3803.** Processo principal objeto dos embargos, com a Xinguleder no polo passivo.

2. **Processo nº 0032011-62.2001.4.03.6100.** Ação tributária sobre COFINS, com trânsito em julgado em 05/04/2010, utilizada como fundamento dos embargos.

3. **Processo nº 0001778-12.2002.4.01.3802.** Cumprimento de sentença que originou os honorários inscritos na CDA nº 60.6.12.007485-85.

4. **Processo nº 1997.38.02.003928-3.** Processo principal do cumprimento de sentença nº 0001778-12.2002.4.01.3802.
5. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo que comprova a falência e a representação da Massa pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa e do débito indicado: R$2.435.571,44• Garantia securitária: R$2.555.975,83, em novembro de 2018• COFINS originalmente apurada: R$425.000,00, além de multa de R$85.000,00• COFINS após revisão: R$409.911,00, além de multa de R$81.982,20• Crédito presumido de IPI glosado: R$1.322.682,97• Honorários vinculados à CDA nº 60.6.12.007485-85: R$4.874,85• Valor atualizado do débito: não identificado• Potencial financeiro: PASSIVO, COM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU EXTINÇÃO

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos discutem débitos fiscais de R$2.435.571,44. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa e requereu a perícia contábil. O processo continua ativo, sem sentença, aguardando o início da perícia. Não há providência imediata ou prazo em curso para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número CNJ: 0000121-36.2019.4.01.3803• Tribunal: TRF1• Estado: MG• Classe processual: Embargos à Execução Fiscal• Natureza: Tributária• Assunto principal: IRPJ – cadastro processual; controvérsia efetiva sobre IRRF, COFINS e compensações• Polo da Xinguleder: ATIVO – embargante• Parte contrária: União – Fazenda Nacional• Data de distribuição: 22/01/2019• Processo preexistente à falência? NÃO• Status: ATIVO• Fase atual: perícia contábil deferida e não iniciada• Valor da causa: R$2.435.571,44• Potencial financeiro: PASSIVO• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM• OAB: OAB/MG 189.397• Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 1• Processos vinculados: SIM – 5• Providência pendente da Administração Judicial: NÃO• Trânsito em julgado: NÃO• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

065 | PROCESSO 0007155-48.2008.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
• Número do processo: 0007155-48.2008.4.01.3803
• Tribunal: Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1
• Seção Judiciária: Minas Gerais
• Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
• Classe processual: Execução Fiscal
• Natureza: Tributária
• Assunto: Contribuições sociais
• Petição inicial: 18/08/2008
• Autuação: 09/09/2008
• Última redistribuição: 25/10/2013
• Valor cadastrado da causa: R$137.842,42
• Exequente: União – Fazenda Nacional
• Executada: Xinguleder Couros Ltda.
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada
Situação atual: EM TRAMITAÇÃO, SEM SENTENÇA EXTINTIVA IDENTIFICADA. O processo contém controvérsias sobre penhoras e direito de preferência de terceiro interessado. O último documento registrado é um substabelecimento de 05/05/2022.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADOS

2. OBJETO DA AÇÃO
Execução Fiscal destinada à cobrança das CDAs nº 60 2 08 000861-01, 60 2 08 000862-84, 60 4 08 000428-93 e 60 6 08 004578-00, vinculadas aos processos administrativos nº 10675.000994/00-21 e 10675.002390/2003-24.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO
• 2008 – Ajuizamento da Execução Fiscal.
• 05/07/2012 – Apensamento aos Embargos à Execução nº 0004464-22.2012.4.01.3803.
• 2015 – Exceção de pré-executividade rejeitada e determinada penhora de outro imóvel.
• 2016/2017 – Agravo de Instrumento nº 0039196-50.2016.4.01.0000 não provido.
• 2018 – Cancelada a penhora do imóvel de matrícula nº 2.495 e determinada a reavaliação do imóvel de matrícula nº 18.136.
• 2019 – Terceiros interessados discutiram a adjudicação e a preferência sobre o imóvel de matrícula nº 2.495.
• 2020 – Migração para o PJe e manifestação da Administração Judicial.
• 2021 – Manifestações da Fazenda Nacional e juntada de decisão dos embargos.
• 2022 – Manifestação de Deccache Advogados e substabelecimento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 1

1. **Habilitação processual, conferência da migração e justiça gratuita – 28/09/2020.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pediu seu cadastramento, manifestou-se sobre a digitalização e requereu justiça gratuita. Não foi localizada decisão expressa sobre o benefício.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
- **Ajuizamento: 2008**
- **Decretação da falência: 02/12/2013**
- **Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018**
- **Processo preexistente à falência? SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação processual da Xinguleder. A Execução Fiscal prosseguiu com discussões sobre penhoras, adjudicação e preferência de créditos, sem extinção identificada.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 5

1. Embargos à Execução nº 0004464-22.2012.4.01.3803.
2. **Agravo de Instrumento nº 0039196-50.2016.4.01.0000.**
3. **Execução estadual nº 2777595-84.2006.8.13.0702.**
4. **Agravo estadual nº 0478205-53.2014.8.13.0000.**
5. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
- **Valor cadastrado da causa: R$137.842,42**
- **Quantidade de CDAs: 4**
- **Pagamento integral: NÃO IDENTIFICADO**
- **Saldo atualizado: NÃO IDENTIFICADO**
- **Penhoras: SIM**
- **Penhora da matrícula nº 2.495: cancelada**
- **Demais constrições: sem informação conclusiva sobre a situação atual**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / EM TRAMITAÇÃO**

Há divergência entre o valor cadastrado da causa e os valores indicados individualmente para as CDAs na petição inicial, devendo prevalecer, para fins estatísticos, o valor constante no cadastro processual.

9. SÍNTESE TÉCNICA
Execução Fiscal anterior à falência e ainda sem sentença extintiva. A controvérsia principal envolve penhoras e o direito de preferência de terceiro sobre imóvel anteriormente constrito. Não há providência imediata identificada para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
- **Número CNJ: 0007155-48.2008.4.01.3803**
- **Tribunal: TRF1**
- **Estado: MG**
- **Classe: Execução Fiscal**
- **Natureza: Tributária**
- **Assunto: Contribuições sociais**
- **Polo da Xinguleder: Passivo – executada**
- **Parte contrária: União – Fazenda Nacional**
- **Data de ajuizamento: 2008**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: EM TRAMITAÇÃO**
- **Valor da causa: R$137.842,42**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / EM TRAMITAÇÃO**

- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Manifestações da Administração Judicial: 1**
- **Processos materialmente vinculados: 5**
- **Providência imediata: NÃO**
- **Trânsito em julgado: NÃO**
- **Baixa definitiva: NÃO IDENTIFICADA**

066 | PROCESSO 0006752-98.2016.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
• Número do processo: 0006752-98.2016.4.01.3803
• Tribunal: Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1
• Seção Judiciária: Minas Gerais
• Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
• Classe processual: Execução Fiscal
• Natureza: Tributária
• Assuntos: IRPJ retido na fonte, Cofins e cooperativa
• Distribuição: 27/06/2016
• Valor da causa: R$549.358,91
• Exequente: União – Fazenda Nacional
• Executados: Xinguleder Couros Ltda., JBS S/A, Arnaldo José Frizzo Filho e Claudio Afonso Frizzo
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada
Situação atual: SUSPENSO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO. O despacho de 21/07/2022 determinou a suspensão enquanto perdurar o acordo.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO
Execução Fiscal destinada à cobrança das CDAs nº 60 2 16 000117-42, 60 2 16 000363-03, 60 6 16 000630-67 e 60 6 16 000639-03, referentes principalmente a IRPJ retido na fonte e Cofins.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO
• 27/06/2016 – Distribuição da Execução Fiscal.
• 2016 – Fazenda Nacional pediu a reunião de execuções e o reconhecimento de sucessão empresarial.
• 2018/2019 – JBS, Arnaldo e Claudio foram incluídos no polo passivo.
• 2020 – Migração para o PJe e habilitação da Administração Judicial.
• 18/01/2022 – Justiça gratuita indeferida.
• 15/03/2022 – Interposto Agravo de Instrumento.
• 09/06/2022 – Agravo não provido.
• 29/06/2022 – Fazenda Nacional informou o parcelamento.
• 21/07/2022 – Processo suspenso em razão do parcelamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 2

1. **Habilitação processual, conferência da migração e justiça gratuita – 10/12/2020.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pediu seu cadastramento, manifestou-se sobre a digitalização e requereu justiça gratuita. O benefício foi indeferido.
2. **Comunicação da interposição de Agravo de Instrumento – 15/03/2022.** Informou a apresentação do recurso e pediu a reconsideração da decisão. O TRF1 negou provimento ao agravo.

5. PROCESSO POSTERIOR À FALÊNCIA
• Decretação da falência: **02/12/2013**

• Distribuição da execução: **27/06/2016**
• Trânsito em julgado da falência: **18/04/2018**
• Processo preexistente à falência? **NÃO**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A Xinguleder passou a ser representada pelo Administrador Judicial. A falência também fundamentou o pedido de justiça gratuita, que foi rejeitado em primeiro grau e no Agravo de Instrumento.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 4

1. **Execução Fiscal apensa nº 0006789-28.2016.4.01.3803.**
2. **Agravo de Instrumento nº 1027323-31.2019.4.01.0000.** Interposto por Claudio Afonso Frizzo contra seu redirecionamento.
3. **Agravo de Instrumento nº 1007720-64.2022.4.01.0000.** Relativo ao pedido de justiça gratuita da Xinguleder.
4. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$549.358,91
• Quantidade de CDAs: 4
• Valor consolidado em 27/06/2022: R$460.462,97
• Situação das inscrições em 2022: negociadas no SISPAR
• Parcelamento: SIM
• Quitação integral: NÃO IDENTIFICADA
• Potencial financeiro: PASSIVO / PARCELADO

9. SÍNTESE TÉCNICA
Execução posterior à decretação da falência e suspensa por parcelamento. A Administração Judicial apresentou duas manifestações. O pedido de justiça gratuita foi rejeitado em primeiro grau e no TRF1.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 0006752-98.2016.4.01.3803
• Tribunal: TRF1
• Estado: MG
• Classe: Execução Fiscal
• Natureza: Tributária
• Assuntos: IRPJ retido na fonte, Cofins e cooperativa
• Polo da Xinguleder: Passivo – executada
• Parte contrária: União – Fazenda Nacional
• Data de distribuição: 27/06/2016
• Preexistente à falência? NÃO
• Status: SUSPENSO POR PARCELAMENTO
• Valor da causa: R$549.358,91
• Valor consolidado em 2022: R$460.462,97
• Potencial financeiro: PASSIVO / PARCELADO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
• OAB: OAB/MG 189.397
• Manifestações da Administração Judicial: 2
• Processos materialmente vinculados: 4
• Providência imediata: NÃO

- **Trânsito em julgado: NÃO**
- **Baixa definitiva: NÃO**

067 | PROCESSO 0007394-13.2012.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
• Número do processo: 0007394-13.2012.4.01.3803
• Tribunal: Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1
• Seção Judiciária: Minas Gerais
• Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
• Classe processual: Execução Fiscal
• Natureza: Tributária
• Assunto principal: IRPJ
• Distribuição: 22/06/2012
• Última redistribuição: 25/10/2013
• Valor da causa: R$45.158,40
• Exequente: União – Fazenda Nacional
• Executada: Xinguleder Couros Ltda.
• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada
Situação atual: SUSPENSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. A suspensão foi renovada em 08/02/2022.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO
Execução Fiscal destinada à cobrança das CDAs nº 60 2 11 020206-00, 60 6 11 041675-69, 60 6 11 041676-40 e 60 7 11 009286-00, referentes a IRPJ e outros débitos tributários.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO
• 22/06/2012 – Distribuição da Execução Fiscal.
• 2013 – Penhora de secador industrial, avaliado em R$50.000,00.
• 2013 – Processo suspenso em razão dos Embargos à Execução.
• 2020 – Migração para o PJe e manifestação da Administração Judicial.
• 18/01/2022 – Justiça gratuita indeferida.
• 08/02/2022 – Suspensão renovada até o julgamento definitivo dos embargos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 1

1. **Habilitação processual, conferência da migração e justiça gratuita – 22/08/2020.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pediu seu cadastramento, manifestou-se sobre a digitalização, demonstrou interesse na guarda dos autos físicos e requereu justiça gratuita. O benefício foi indeferido em 18/01/2022.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Distribuição: 22/06/2012
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência modificou a representação processual da Xinguleder e fundamentou o

pedido de justiça gratuita. O benefício foi negado por ausência de comprovação suficiente da incapacidade financeira.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. Embargos à Execução nº 0008507-65.2013.4.01.3803.
2. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
- **Valor da causa: R$45.158,40**
- **Quantidade de CDAs: 4**
- **Penhora: secador industrial**
- **Avaliação do bem: R$50.000,00**
- **Pagamento ou parcelamento: NÃO IDENTIFICADO**
- **Saldo atualizado: NÃO IDENTIFICADO**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / SUSPENSO**

9. SÍNTESE TÉCNICA
Execução Fiscal anterior à falência e suspensa até o julgamento definitivo dos embargos. Houve uma manifestação da Administração Judicial. Não foi identificada providência processual imediata.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
- **Número CNJ: 0007394-13.2012.4.01.3803**
- **Tribunal: TRF1**
- **Estado: MG**
- **Classe: Execução Fiscal**
- **Natureza: Tributária**
- **Assunto: IRPJ**
- **Polo da Xinguleder: Passivo – executada**
- **Parte contrária: União – Fazenda Nacional**
- **Data de distribuição: 22/06/2012**
- **Preexistente à falência? SIM**
- **Status: SUSPENSO POR EMBARGOS**
- **Valor da causa: R$45.158,40**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / SUSPENSO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Manifestações da Administração Judicial: 1**
- **Processos materialmente vinculados: 2**
- **Providência imediata: NÃO**
- **Trânsito em julgado: NÃO**
- **Baixa definitiva: NÃO**

068 | PROCESSO 0003795-71.2009.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Data de autuação: 27/05/2009 Exequente: União – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida e JBS S/A Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0003795-71.2009.4.01.3803
Justiça: Justiça Federal
Classe: Execução Fiscal
Data de autuação: 27/05/2009
Exequente: União – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida e JBS S/A
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assunto principal: Contribuições sobre a folha de salários / contribuições tributárias
Valor da causa: R$1.091.785,00.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EM ANDAMENTO / SUSPENSÃO LEVANTADA / AGUARDANDO DELIBERAÇÃO.

O processo havia sido suspenso em 11/01/2023, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, para diligências de localização de bens/devedor.

Posteriormente, em 03/02/2026, houve levantamento da suspensão, seguido de vista à Fazenda Nacional.

Em 07/04/2026, os autos foram conclusos para despacho.

Em 29/08/2026, foi recebida comunicação relativa ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 0068822-61.2009.4.01.0000.

Além disso, em 03/09/2026, os Embargos à Execução nº 1014827-36.2021.4.01.3803, ajuizados pela JBS e vinculados à presente execução, foram julgados improcedentes.

Extinção da execução principal: NÃO identificada.
Situação atual: execução ainda pendente.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela União para cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa.

Os documentos demonstram a cobrança de diferentes inscrições, entre elas débitos relativos a PIS e COFINS, além de outras contribuições.

Uma das inscrições de COFINS, no valor inscrito de R$598.792,16, foi posteriormente registrada como extinta por pagamento, com saldo consolidado zerado.

Outras inscrições, contudo, permaneceram ativas.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

27/05/2009 – Autuação da Execução Fiscal.

2009 – Citação e apresentação de Agravo de Instrumento pela executada.

11/01/2010 – Mantida a decisão agravada e determinado prosseguimento do feito.

Durante o curso da execução, a União buscou reconhecimento de sucessão empresarial.

12/02/2019 – O Juízo reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão da JBS S/A no polo passivo.

O fundamento foi a aquisição e exploração dos estabelecimentos anteriormente vinculados à Xinguleder, além de outros elementos indicativos de continuidade empresarial.

11/02/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou pedido de habilitação e regularização processual, além de requerer justiça gratuita para a Massa Falida.

2021 – Migração dos autos para o PJe.

A JBS opôs posteriormente os Embargos à Execução nº 1014827-36.2021.4.01.3803, sustentando ilegitimidade e inexistência de sucessão tributária.

2021/2022 – Consultas da Fazenda demonstraram que parte das inscrições continuava ativa e uma inscrição de COFINS já estava extinta por pagamento.

Em 05/04/2022, o valor consolidado das inscrições ainda exigíveis estava indicado em aproximadamente R$367.334,33.

11/01/2023 – O processo foi suspenso com fundamento no art. 40 da LEF, para localização de bens ou devedor.

Foram apresentadas sucessivas renovações de garantia.

Em documento de dezembro de 2025, consta seguro garantia com limite máximo de indenização de R$430.241,10.

03/02/2026 – Levantada a suspensão.

04/03/2026 – Consulta da PGFN apontou:

1. **valor inscrito total:** R$740.954,34;
2. **valor consolidado remanescente:** R$435.046,20.

07/04/2026 – Autos conclusos para despacho.

29/08/2026 – Comunicação de julgamento do Agravo nº 0068822-61.2009.4.01.0000.

03/09/2026 – Os Embargos da JBS nº 1014827-36.2021.4.01.3803 foram julgados improcedentes, mantendo-se, em essência, sua permanência como responsável na execução.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE ATOS AUTÔNOMOS IDENTIFICADOS: 1

1. 11/02/2021 – Habilitação, regularização e justiça gratuita

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida, requerendo:

1. sua habilitação como advogado principal;
2. direcionamento das intimações e publicações;
3. regularização da representação processual;
4. correção de falha na digitalização;
5. manutenção dos autos físicos;
6. concessão de justiça gratuita à Massa.

O pedido final de justiça gratuita está expressamente formulado na petição.

Não identifiquei outro ato autônomo posterior do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no processo principal.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Autuação: maio de 2009.

2. Falência: dezembro de 2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência repercutiu principalmente na representação processual da Xinguleder.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou formalmente nos autos na qualidade de Administrador Judicial e passou a representar a Massa.

A quebra, contudo, não extinguiu a execução fiscal, que seguiu seu curso e ainda teve seu polo passivo ampliado pela inclusão da JBS.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Embargos à Execução nº 0004659-07.2012.4.01.3803

1. Embargos opostos pela própria Xinguleder.
2. **Valor da causa:** R$1.091.785,00.
3. Relacionados diretamente à presente execução.
4. Consta sentença de improcedência em 24/10/2013.

2. Embargos à Execução nº 1014827-36.2021.4.01.3803

1. **Embargante:** JBS S/A.
2. **Embargada:** União.
3. **Valor:** R$1.091.785,00.
4. Objeto: afastar a responsabilidade tributária da JBS por sucessão.
5. Resultado: julgados improcedentes em 03/09/2026.

3. Agravo de Instrumento nº 0068822-61.2009.4.01.0000

1. Relacionado à execução desde 2009.
2. Há registro de julgamento comunicado ao processo em agosto de 2026.
3. O teor final do julgamento não foi recuperado com segurança nos trechos analisados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor original da causa: R$1.091.785,00.

Há variação relevante dos saldos ao longo do processo.

Em abril de 2022, o valor consolidado remanescente indicado era de aproximadamente R$367.334,33.

Em março de 2026, a PGFN apontou R$435.046,20 como valor consolidado das inscrições ainda relacionadas à execução.

Também existe garantia securitária, cujo limite máximo identificado em 2025 era de R$430.241,10.

Parte substancial do débito originário de COFINS, de valor inscrito de R$598.792,16, consta como extinta por pagamento.

Todavia:

1. ainda existe saldo remanescente;

2. a execução principal não foi extinta;
3. a JBS permanece corresponsável;
4. os embargos da JBS foram julgados improcedentes.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE, COM GARANTIA E CORRESPONSABILIDADE DA JBS.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal iniciada em 2009 pela Fazenda Nacional contra a Xinguleder.

Parte dos débitos cobrados foi posteriormente extinta por pagamento, mas permanecem inscrições ativas e saldo tributário relevante.

Em 2019, houve reconhecimento de sucessão empresarial e inclusão da JBS S/A no polo passivo.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou nos autos em 2021 como Administrador Judicial da Massa, regularizando a representação e requerendo justiça gratuita.

A execução foi suspensa em 2023, mas a suspensão foi levantada em fevereiro de 2026.

Em março de 2026, o saldo consolidado apontado pela Fazenda era de aproximadamente R$435 mil.

Os Embargos à Execução ajuizados pela JBS foram julgados improcedentes em setembro de 2026, permanecendo, portanto, hígido o redirecionamento identificado nos autos.

A execução principal segue sem extinção definitiva.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 59
2. **Número:** 0003795-71.2009.4.01.3803
3. **Classe:** Execução Fiscal
4. **Exequente:** União – Fazenda Nacional
5. **Executados:** Xinguleder – Massa Falida e JBS S/A
6. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
7. **Valor da causa:** R$1.091.785,00
8. Processo preexistente à falência: SIM
9. Sucessão empresarial reconhecida: SIM
10. JBS incluída no polo passivo: SIM
11. **Embargos da Xinguleder:** 0004659-07.2012.4.01.3803
12. Resultado dos embargos da Xinguleder: IMPROCEDENTES
13. **Embargos da JBS:** 1014827-36.2021.4.01.3803
14. Resultado dos embargos da JBS: IMPROCEDENTES em 03/09/2026
15. Agravo relacionado: 0068822-61.2009.4.01.0000
16. Saldo consolidado identificado em 04/03/2026: R$435.046,20
17. Seguro garantia identificado: R$430.241,10
18. Parte do débito extinta por pagamento: SIM
19. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
20. Atos autônomos identificados: 1
21. Suspensão levantada: 03/02/2026
22. Extinção da execução principal: NÃO
23. **Status atual:** EM ANDAMENTO / AGUARDANDO DELIBERAÇÃO

24. Potencial financeiro: PASSIVO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE, COM GARANTIA E CORRESPONSABILIDADE DA JBS.

069 | PROCESSO 1014827-36.2021.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

• Número do processo: 1014827-36.2021.4.01.3803
• Tribunal atual: Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6
• Seção Judiciária: Minas Gerais
• Órgão julgador: Juízo Substituto da 3ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto
• Classe processual: Embargos à Execução Fiscal
• Natureza: Tributária
• Assunto: Contribuição sobre a folha de salários
• Data de autuação: 11/11/2021
• Última redistribuição: 13/12/2025
• Valor da causa: R$1.091.785,00
• Embargante: JBS S.A.
• Embargada: União – Fazenda Nacional
• Polo da Xinguleder: NÃO INTEGRA O PROCESSO
Situação atual: AGUARDANDO DESPACHO/SENTENÇA. Os autos ficaram conclusos em 25/11/2025. O Agravo de Instrumento nº 6008968-68.2024.4.06.0000 foi julgado e baixado ao primeiro grau em 26/02/2026.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: NÃO
• Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos apresentados pela JBS contra a Execução Fiscal nº 0003795-71.2009.4.01.3803, envolvendo o redirecionamento da responsabilidade tributária. Não foi identificada sentença de mérito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 11/11/2021 – Distribuição por dependência.
• 16/03/2022 – Decisão.
• 24/01/2024 – Decisão de saneamento e organização do processo.
• 13/02/2024 – Embargos de declaração apresentados pela JBS.
• 21/09/2024 – Nova decisão.
• 2024 – Interposição do Agravo de Instrumento nº 6008968-68.2024.4.06.0000.
• 04/09/2025 – Determinada a juntada integral do PAF nº 10675.502700/2008-11.
• 07/10/2025 – JBS intimada para se manifestar, com posterior conclusão para sentença.
• 25/11/2025 – Agravo de Instrumento julgado.
• 26/02/2026 – Agravo baixado ao primeiro grau.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 0
Não foram identificadas manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A Xinguleder não integra o processo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Data de ajuizamento: 11/11/2021
• Processo preexistente à falência? NÃO
• Observação: a Xinguleder não integra o processo.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A repercussão é indireta, pois os embargos discutem a responsabilidade da JBS por débitos cobrados na execução fiscal movida também contra a Massa Falida.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Execução Fiscal nº 0003795-71.2009.4.01.3803**, processo principal.
2. **Agravo de Instrumento nº 6008968-68.2024.4.06.0000**, julgado e baixado ao primeiro grau.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$1.091.785,00
• Resultado financeiro: não definido
• Garantia apresentada na execução principal: seguro garantia oferecido pela JBS
• Potencial financeiro para a Xinguleder: INDIRETO

9. SÍNTESE TÉCNICA
Embargos ajuizados exclusivamente pela JBS, vinculados à execução fiscal também movida contra a Massa Falida. A Xinguleder não é parte e a Administração Judicial não se manifestou. O processo aguarda decisão após o retorno do agravo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 1014827-36.2021.4.01.3803
• Tribunal: TRF6
• Estado: MG
• Classe: Embargos à Execução Fiscal
• Natureza: Tributária
• Polo da Xinguleder: Não integra o processo
• Partes: JBS S.A. e União – Fazenda Nacional
• Data de ajuizamento: 11/11/2021
• Preexistente à falência: NÃO
• Status: AGUARDANDO DESPACHO/SENTENÇA
• Valor da causa: R$1.091.785,00
• Potencial financeiro: INDIRETO
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
• Manifestações da Administração Judicial: 0
• Processos vinculados: 2
• Providência imediata: NÃO
• Trânsito em julgado: NÃO

070 | PROCESSO 0004659-07.2012.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 0004659-07.2012.4.01.3803**
- **Tribunal atual: Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6**
- **Seção Judiciária: Minas Gerais**
- **Órgão julgador de origem: Juízo Substituto da 3ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto**
- **Classe processual: Embargos à Execução Fiscal**
- **Natureza: Tributária**
- **Assunto: Contribuições sociais**
- **Data de autuação: 02/05/2012**
- **Última redistribuição: 13/12/2025**
- **Valor da causa: R$1.091.785,00**
- **Embargante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida**
- **Embargada: União – Fazenda Nacional**
- **Polo da Xinguleder: ATIVO – embargante**

Situação atual: REMETIDO AO TRF6. A última movimentação foi a remessa externa ao Tribunal em 30/07/2026, para processamento da apelação.

- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado atual: NÃO**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos apresentados pela Xinguleder contra a Execução Fiscal nº 0003795-71.2009.4.01.3803, referente à cobrança de contribuições sociais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **02/05/2012 – Distribuição por dependência.**
- **05/06/2012 – Decisão interlocutória.**
- **24/10/2013 – Embargos julgados improcedentes.**
- **13/03/2014 – Embargos de declaração apresentados.**
- **09/10/2014 – Embargos de declaração rejeitados.**
- **05/05/2016 – Registro de trânsito em julgado.**
- **24/06/2016 – Decisão interlocutória posterior.**
- **01/12/2016 – Apelação interposta pela Xinguleder.**
- **20/03/2017 – Revogado o apensamento.**
- **19/02/2018 – Autos remetidos ao Tribunal sem baixa.**
- **30/07/2026 – Nova remessa externa ao TRF6.**

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 0

O advogado cadastrado é Roberto Matos de Brito, OAB/MG 30.035. Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- **Data de ajuizamento: 02/05/2012**
- **Decretação da falência: 02/12/2013**
- **Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018**
- **Processo preexistente à falência? SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A Xinguleder consta na capa processual como Massa Falida. Não foi identificada manifestação específica da Administração Judicial no documento analisado.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Execução Fiscal nº 0003795-71.2009.4.01.3803**, processo principal.
2. **Apelação Cível nº 0004659-07.2012.4.01.3803/TRF**, em tramitação no segundo grau.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
- **Valor da causa: R$1.091.785,00**
- **Resultado em primeiro grau: improcedência dos embargos**
- **Resultado definitivo: não identificado**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / EM DISCUSSÃO**

9. SÍNTESE TÉCNICA
Os embargos foram julgados improcedentes, mas houve apelação e remessa ao TRF6. O registro de trânsito em julgado de 05/05/2016 não corresponde à situação atual, diante dos atos recursais posteriores.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
- **Número CNJ: 0004659-07.2012.4.01.3803**
- **Tribunal: TRF6**
- **Estado: MG**
- **Classe: Embargos à Execução Fiscal**
- **Natureza: Tributária**
- **Polo da Xinguleder: Ativo – embargante**
- **Parte contrária: União – Fazenda Nacional**
- **Data de ajuizamento: 02/05/2012**
- **Preexistente à falência: SIM**
- **Status: REMETIDO AO TRF6**
- **Fase atual: Apelação**
- **Valor da causa: R$1.091.785,00**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / EM DISCUSSÃO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO**
- **Manifestações da Administração Judicial: 0**
- **Processos vinculados: 2**
- **Providência imediata: NÃO**
- **Trânsito em julgado atual: NÃO**

OBSERVAÇÃO GERAL: Os três processos são interligados. O processo nº **0003795-71.2009.4.01.3803** é a execução fiscal principal. Os processos nº **1014827-36.2021.4.01.3803** e **0004659-07.2012.4.01.3803** são embargos vinculados à mesma execução, apresentados, respectivamente, pela JBS S.A. e pela Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida.

071 | PROCESSO 0004597-11.2005.4.01.3803

Classe: de origem: Tutela Cautelar Antecedente | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

• Número do processo: 0004597-11.2005.4.01.3803
• Tribunal atual: Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6
• Seção Judiciária: Minas Gerais
• Órgão julgador de origem: 1ª Vara Cível e JEF Adjunto de Uberlândia/MG
• Órgão julgador da apelação: 3ª Turma do TRF6
• Classe de origem: Tutela Cautelar Antecedente
• Classe recursal: Apelação Cível
• Natureza: Tributária
• Assuntos: Cadastro de inadimplentes e expedição de CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
• Data de autuação: 05/07/2005
• Autuação da apelação: 17/04/2008
• Valor da causa: R$10.000,00
• Requerente/apelante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
• Requerida/apelada: União – Fazenda Nacional
• Polo da Xinguleder: ATIVO – requerente/apelante
Situação atual: BAIXADO DEFINITIVAMENTE. A Administração Judicial desistiu da apelação, a desistência foi homologada e houve trânsito em julgado em 07/10/2025. Após o retorno ao primeiro grau e a verificação sobre eventuais depósitos judiciais, foi registrada a baixa definitiva em 06/05/2026.
• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO
• Trânsito em julgado: SIM – 07/10/2025
• Baixa definitiva: SIM – 06/05/2026

2. OBJETO DA AÇÃO

Ação destinada à obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e ao impedimento de inscrição da Xinguleder no CADIN e em outros cadastros restritivos. A empresa alegava que os débitos indicados pela Fazenda Nacional estavam pagos, compensados, com exigibilidade suspensa ou constituídos irregularmente.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 05/07/2005 – Distribuição da ação cautelar.
• 2005 – Concedida liminar para emissão da certidão e impedimento de inscrição em cadastros restritivos.
• 28/07/2006 – Pedido julgado improcedente.
• 24/10/2006 – Apelação interposta pela Xinguleder.
• 01/08/2007 – Apelação recebida apenas no efeito devolutivo.
• 17/04/2008 – Recurso distribuído no Tribunal.
• 2020 – Migração dos autos para o PJe.
• 15/09/2022 – Redistribuição em razão da criação do TRF6.
• 01/08/2025 – Massa Falida intimada para informar se mantinha interesse no julgamento da apelação.
• 13/08/2025 – Administração Judicial pediu habilitação, justiça gratuita e desistência da apelação.
• 13/08/2025 – Desistência homologada e justiça gratuita deferida.
• 07/10/2025 – Trânsito em julgado.
• 17/10/2025 – Autos devolvidos ao primeiro grau.

• 12/11/2025 – Administração Judicial apresentou nova petição.
• 04/05/2026 – Determinada a verificação de eventuais depósitos judiciais.
• 06/05/2026 – Baixa definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES
TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 2

1. **Regularização da representação, justiça gratuita e desistência da apelação** – 13/08/2025. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pediu sua habilitação como representante da Massa Falida, a concessão da justiça gratuita e a homologação da desistência recursal. Os pedidos foram deferidos.
2. **Petição após o retorno ao primeiro grau** – 12/11/2025. Manifestação protocolada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. O conteúdo não foi reproduzido no documento analisado.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 05/07/2005
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência alterou a representação da Xinguleder. A Administração Judicial concluiu que não persistia interesse no recurso, pois a apelação buscava a emissão de certidão fiscal para empresa cuja falência já havia sido decretada. Por isso, requereu a desistência e a justiça gratuita.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 3

1. **Processo nº 0006114-51.2005.4.01.3803**, cadastrado como dependente.
2. **Processo nº 0006113-66.2005.4.01.3803**, cadastrado como dependente.
3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702**, utilizada para regularização da representação e comprovação da hipossuficiência.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$10.000,00
• Justiça gratuita: DEFERIDA
• Depósitos judiciais: nenhum valor disponível foi informado
• Resultado financeiro atual: nenhum valor a receber ou pagar identificado
• Potencial financeiro: SEM REPERCUSSÃO IMEDIATA / ENCERRADO

9. SÍNTESE TÉCNICA
A ação buscava certidão fiscal e a retirada de restrições tributárias. O pedido foi julgado improcedente em 2006. Em 2025, a Administração Judicial desistiu da apelação por ausência de interesse atual, obteve justiça gratuita e regularizou a representação da Massa Falida. O processo transitou em julgado e foi baixado definitivamente.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 0004597-11.2005.4.01.3803
• Tribunal: TRF6
• Estado: MG

- **Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Apelação Cível**
- **Natureza: Tributária**
- **Polo da Xinguleder: Ativo – requerente/apelante**
- **Parte contrária: União – Fazenda Nacional**
- **Data de ajuizamento: 05/07/2005**
- **Preexistente à falência: SIM**
- **Status: BAIXADO DEFINITIVAMENTE**
- **Valor da causa: R$10.000,00**
- **Justiça gratuita: DEFERIDA**
- **Potencial financeiro: SEM REPERCUSSÃO IMEDIATA / ENCERRADO**
- **Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM**
- **OAB: OAB/MG 189.397**
- **Manifestações da Administração Judicial: 2**
- **Processos vinculados: 3**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO**
- **Trânsito em julgado: SIM – 07/10/2025**
- **Baixa definitiva: SIM – 06/05/2026**

072 | PROCESSO 0007449-71.2006.4.01.3803

Classe: Ação Monitória | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo: 0007449-71.2006.4.01.3803**
- **Tribunal atual: Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6**
- **Seção Judiciária: Minas Gerais**
- **Órgão julgador: 3ª Vara Cível e JEF Adjunto de Uberlândia/MG**
- **Classe processual: Ação Monitória**
- **Natureza: Cível**
- **Assunto: Prestação de serviços**
- **Data de autuação: 29/09/2006**
- **Última redistribuição: 10/12/2025**
- **Valor da causa: R$8.078,13**
- **Autora: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT**
- **Ré: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida**
- **Polo da Xinguleder: PASSIVO – ré**

Situação atual: SUSPENSO. O processo foi suspenso até a habilitação do valor remanescente no processo falimentar da Xinguleder. A suspensão foi determinada em 12/05/2026 e registrada em 22/05/2026.

- **Providência imediata da Administração Judicial: SIM – acompanhar a habilitação do crédito**
- **Trânsito em julgado: não informado no documento**
- **Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO**

2. OBJETO DA AÇÃO

Ação monitória ajuizada pelos Correios para cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços. A sentença reconheceu o pagamento parcial da dívida e determinou o prosseguimento quanto ao saldo remanescente.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **29/09/2006 – Autuação do processo.**
- **30/10/2006 – Determinada a expedição de mandado de pagamento e a citação da Xinguleder.**
- **18/05/2009 – Pedido julgado parcialmente procedente.**
- **06/07/2009 – Xinguleder interpôs apelação.**
- **25/05/2010 – Autos remetidos ao Tribunal.**
- **31/07/2020 – Iniciado o procedimento de migração para o PJe.**
- **02/12/2025 – Autos recebidos de volta do TRF6.**
- **10/12/2025 – Redistribuição para a 3ª Vara Cível e JEF Adjunto de Uberlândia.**
- **05/03/2026 – Correios informaram o desprovimento da apelação e pediram a suspensão para habilitação do saldo na falência.**
- **12/05/2026 – Suspensão deferida.**
- **22/05/2026 – Processo registrado como suspenso.**

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 0

Não foram identificadas manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Os advogados cadastrados para a Xinguleder são Marcus Zago de Brito e Roberto Matos de Brito.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
• Data de ajuizamento: 29/09/2006
• Decretação da falência: 02/12/2013
• Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018
• Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A falência impediu o prosseguimento da cobrança direta contra a Xinguleder. O processo foi suspenso para que os Correios promovam a habilitação do saldo remanescente no juízo falimentar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS
VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 2

1. **Apelação Cível nº 0007449-71.2006.4.01.3803/TRF6.** Recurso da Xinguleder ao qual foi negado provimento.
2. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.** Processo no qual deverá ser habilitado o saldo remanescente.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
• Valor da causa: R$8.078,13
• Pagamento parcial: SIM
• Saldo remanescente: não informado
• Habilitação na falência: requerida pelos Correios
• Potencial financeiro: PASSIVO / VALOR A APURAR

9. SÍNTESE TÉCNICA
A ação monitória foi julgada parcialmente procedente e a apelação da Xinguleder foi desprovida. Como houve pagamento parcial, permanece saldo devedor não informado. O processo está suspenso para habilitação desse valor na falência.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA
• Número CNJ: 0007449-71.2006.4.01.3803
• Tribunal: TRF6
• Estado: MG
• Classe: Ação Monitória
• Natureza: Cível
• Assunto: Prestação de serviços
• Polo da Xinguleder: Passivo – ré
• Parte contrária: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
• Data de ajuizamento: 29/09/2006
• Preexistente à falência: SIM
• Status: SUSPENSO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO
• Valor da causa: R$8.078,13
• Saldo remanescente: não informado
• Potencial financeiro: PASSIVO / VALOR A APURAR
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
• Manifestações da Administração Judicial: 0
• Processos vinculados: 2
• Providência imediata da Administração Judicial: SIM
• Trânsito em julgado: não informado
• Baixa definitiva: NÃO

073 | PROCESSO 0010273-32.2008.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Número: 0010273-32.2008.4.01.3803• Classe: Embargos à Execução• Tribunal de origem: TRF1 – Seção Judiciária de Minas Gerais• Tramitação atual: remetido ao Tribunal, atualmente sob a estrutura do TRF6• Embargantes: Arnaldo José Frizzo Filho e Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida• Embargado: BNDES• Polo da Xinguleder: ATIVO – embargante• Autuação: 03/12/2008• Valor da causa: R$488.615,33• Situação: SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM APELAÇÃO PENDENTE• Trânsito em julgado: NÃO• Providência imediata da Administração Judicial: NÃO – apenas acompanhamento do recurso

2. OBJETO

Embargos apresentados contra a execução promovida pelo BNDES. Os embargantes questionaram a dívida decorrente de contrato bancário, alegando pagamentos, abusividade de encargos, multa contratual e irregularidades no cálculo.

3. HISTÓRICO SINTÉTICO

• 09/12/2008 – Distribuição por dependência à execução nº 0002378-20.2008.4.01.3803.
• 2010 a 2013 – Produção de prova pericial contábil.
• 22/05/2019 – Pedidos julgados improcedentes.
• 2019 – Interposição de apelação.
• 31/08/2020 – BNDES apresentou contrarrazões.
• 07/10/2020 – Administração Judicial regularizou a representação da Massa e pediu justiça gratuita.
• 26/02/2021 – Justiça gratuita deferida à Massa Falida e determinada a remessa ao Tribunal.
• 10/03/2021 – Autos remetidos em grau de recurso.
• 30/07/2026 – Registrada remessa externa ao TRF6.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 1

1. **Manifestação de regularização processual – 07/10/2020.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu habilitação como advogado principal, regularização da representação da Massa, guarda dos autos físicos e justiça gratuita. O benefício foi deferido em 26/02/2021.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Ajuizamento: **2008**
• Decretação da falência: **02/12/2013**
• Preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Xinguleder passou a ser representada pelo Administrador Judicial. A falência foi comunicada no processo e fundamentou o pedido de justiça gratuita, posteriormente deferido.

7. PROCESSOS VINCULADOS

1. **Execução de Título Extrajudicial nº 0002378-20.2008.4.01.3803**, processo principal.
2. **Falência nº 702.06.301510-2**, atual nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

A apelação tramita com o mesmo número dos embargos e não constitui novo relatório.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$488.615,33• Resultado em primeiro grau: desfavorável aos embargantes.• Honorários: 10% sobre o valor da causa, divididos igualmente entre os dois embargantes• Situação financeira: PASSIVO CONTINGENTE, dependente do julgamento da apelação.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos foram julgados improcedentes, mantendo-se a cobrança do BNDES. A Massa obteve justiça gratuita. Como a apelação ainda não foi julgada nos documentos examinados, não há trânsito em julgado.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

Status: EM GRAU RECURSAL• Polo da Xinguleder: Ativo• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM• OAB: OAB/MG 189.397• Manifestações da Administração Judicial: 1• Trânsito em julgado: NÃO• Providência imediata: NÃO

074 | PROCESSO 0002378-20.2008.4.01.3803

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Número: 0002378-20.2008.4.01.3803• Classe: Execução de Título Extrajudicial• Tribunal de origem: TRF1 – atualmente TRF6• Órgão atual: 2ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto• Exequente: BNDES• Executados: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida, Arnaldo José Frizzo Filho e Carlos Gilberto Santos Obregon• Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada• Autuação: 25/03/2008• Valor da causa: R$2.811.045,39• Situação: ATIVO, SUSPENSO EM RELAÇÃO À XINGULEDER E EM PROSSEGUIMENTO CONTRA OS COEXECUTADOS• Último andamento: conclusos para decisão em 14/07/2026• Trânsito em julgado: NÃO• Providência da Administração Judicial: SIM

2. OBJETO

Execução promovida pelo BNDES para cobrança de dívida decorrente de contrato bancário. Os embargos vinculados discutiram obrigação relacionada ao contrato BNDES-EXIM.

3. HISTÓRICO SINTÉTICO

- 26/03/2008 – Distribuição da execução.
- 2008 em diante – Citações e tentativas de penhora.
- 24/10/2013 – BNDES requereu penhora.
- 2014 – Embargos foram desapensados e prosseguiram separadamente.
- 22/05/2019 – Embargos julgados improcedentes.
- 24/03/2021 – Administração Judicial apresentou manifestação.
- 2021 – Registrada penhora de valores via BacenJud contra Carlos Gilberto Santos Obregon.
- 10/05/2024 – Decisão posteriormente referida como responsável pela suspensão da execução quanto à Xinguleder.
- 12/11/2024 – Administrador Judicial intimado a informar sobre ICCP ou inclusão do crédito no quadro de credores.
- 22/07/2025 – Deferida penhora de imóveis do coexecutado Carlos Gilberto.
- 08/04/2026 – Mandado cumprido em relação ao coexecutado.
- 14/07/2026 – Autos conclusos para decisão.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 1

1. **Manifestação de 24/03/2021.** Apresentada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Os atos posteriores indicam que continha pedido de justiça gratuita, mas não foi localizada decisão expressa sobre esse benefício.

   Em 2025, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi intimado a informar sobre a classificação do crédito do BNDES, porém o prazo terminou em **16/06/2025**, sem nova manifestação identificada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- Ajuizamento: **2008**
- Decretação da falência: **02/12/2013**
- Preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A execução está suspensa em relação à Xinguleder. O processo continua contra os coexecutados, inclusive com penhora de bens de Carlos Gilberto Santos Obregon. Não foi identificado ato expropriatório contra patrimônio da Massa após a suspensão.

7. PROCESSOS VINCULADOS

1. Embargos à Execução nº 0010273-32.2008.4.01.3803.
2. **Falência nº 702.06.301510-2**, atual nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$2.811.045,39• Valor do débito mencionado em despacho de 24/04/2023: R$488.615,33• Saldo atualizado: não informado• Penhora: SIM, principalmente contra coexecutado.• Situação para a Xinguleder: PASSIVO SUJEITO AOS EFEITOS DA FALÊNCIA• Inclusão no quadro de credores ou ICCP: não informada nos autos

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução permanece ativa, mas suspensa quanto à Massa Falida. A cobrança continua contra os demais executados. Há necessidade de verificar se o crédito do BNDES está incluído no quadro geral de credores ou em incidente de classificação.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

Status: ATIVO / SUSPENSO QUANTO À XINGULEDER• Polo da Xinguleder: Passivo• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM• OAB: OAB/MG 189.397• Manifestações da Administração Judicial: 1• Trânsito em julgado: NÃO• Providência da Administração Judicial: SIM – verificar o crédito no processo falimentar e regularizar a resposta à intimação judicial

075 | PROCESSO 0002377-35.2008.4.01.3803

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número: 0002377-35.2008.4.01.3803**
- **Tribunal: Justiça Federal – originariamente TRF1, atualmente TRF6**
- **Seção Judiciária: Minas Gerais**
- **Órgão atual: 6ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto**
- **Classe: Execução de Título Extrajudicial**
- **Natureza: Cível – contrato bancário**
- **Autuação: 25/03/2008**
- **Distribuição: 26/03/2008**
- **Valor da causa: R$1.517.664,46**
- **Exequente: BNDES**
- **Executados: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida, Sandro Alves de Carvalho e Meirivone Teixeira de Morais**
- **Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada**
- **Situação: SUSPENSO E ARQUIVADO PROVISORIAMENTE, SEM BAIXA**
- **Última redistribuição: 13/12/2025**
- **Trânsito em julgado: NÃO SE APLICA À EXECUÇÃO**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO – apenas acompanhar eventual habilitação do crédito pelo BNDES**

2. OBJETO

Execução destinada à cobrança do contrato de financiamento nº 5.944-5 – BNDES-Exim Pré-Embarque Especial TJLP nº 208011580221, celebrado em 30/04/2002 e reratificado em 13/09/2002.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **26/03/2008 – Distribuição da execução.**
- **2008 em diante – Citação dos executados e realização de pesquisas e tentativas de penhora.**
- **2008 e 2010 – Apresentação dos embargos nº 0006589-02.2008.4.01.3803 e 0001290-73.2010.4.01.3803.**
- **2011 – Penhora do imóvel de matrícula nº 39.738, posteriormente atingido por execução trabalhista.**
- **20/02/2020 – Suspensão da execução.**
- **2023 – Migração dos autos físicos para o PJe.**
- **19/12/2023 – Administração Judicial apresentou manifestação.**
- **02/09/2024 – Justiça gratuita concedida à Massa; pedido de extinção rejeitado e determinado o arquivamento provisório.**
- **05/05/2025 – Embargos de declaração do BNDES rejeitados.**
- **03/06/2025 – BNDES informou o trânsito em julgado dos embargos opostos pela Xinguleder e pediu prosseguimento contra os coexecutados.**
- **31/07/2025 – Pedido de nova penhora indeferido por preclusão; determinado o arquivamento sem baixa por inexistência de bens.**
- **25/09/2025 – Processo suspenso.**
- **13/12/2025 – Redistribuição para a 6ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto.**

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 1

1. **Manifestação de 19/12/2023.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu regularização da representação processual, cadastramento para as intimações, concordou com a digitalização, pediu justiça gratuita, defendeu a habilitação do crédito no processo falimentar e requereu a extinção da execução quanto à Massa. A justiça gratuita foi deferida, mas a extinção foi rejeitada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA
- **Distribuição: 26/03/2008**
- **Decretação da falência: 02/12/2013**
- **Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018**
- **Preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA
A execução foi suspensa quanto à Xinguleder. O Juízo reconheceu que eventual crédito do BNDES deve observar o processo falimentar, mas rejeitou a extinção da execução. O feito também não prosseguiu contra os coexecutados por ausência de novos bens.

7. PROCESSOS VINCULADOS

1. Embargos à Execução nº 0006589-02.2008.4.01.3803, opostos pela Xinguleder.
2. Embargos à Execução nº 0001290-73.2010.4.01.3803, opostos por Meirivone Teixeira de Morais.
3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA
- **Valor da causa: R$1.517.664,46**
- **Saldo atualizado: não informado**
- **Penhora histórica: SIM – imóvel de matrícula nº 39.738**
- **Bens atualmente disponíveis: não identificados**
- **Habilitação do BNDES na falência: não comprovada nos documentos**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / SUJEITO À FALÊNCIA**

9. SÍNTESE TÉCNICA
A execução permanece suspensa e arquivada provisoriamente. A cobrança não pode atingir diretamente o patrimônio da Massa fora do Juízo Falimentar. Não há prazo atual para manifestação da Administração Judicial.

10. DADOS ESTATÍSTICOS
- Status: **SUSPENSO / ARQUIVADO PROVISORIAMENTE**
- Polo da Xinguleder: Passivo
- Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**
- OAB: **OAB/MG 189.397**
- Manifestações da Administração Judicial: **1**
- Processos vinculados: **3**
- Providência imediata: **NÃO**

076 | PROCESSO 0001290-73.2010.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número: 0001290-73.2010.4.01.3803**
- **Tribunal: Justiça Federal – originariamente TRF1, atualmente TRF6**
- **Classe: Embargos à Execução**
- **Autuação: 11/02/2010**
- **Distribuição: 17/02/2010**
- **Valor da causa: R$1.517.664,46**
- **Embargante: Meirivone Teixeira de Morais**
- **Embargado: BNDES**
- **Polo da Xinguleder: NÃO INTEGRA O PROCESSO**
- **Situação: SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM REMESSA AO TRIBUNAL**
- **Último andamento: remessa externa ao TRF6 em 30/07/2026**
- **Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO**
- **Providência da Administração Judicial: NÃO**

2. OBJETO

Embargos apresentados por Meirivone contra a execução nº 0002377-35.2008.4.01.3803, questionando encargos e multas incidentes sobre o contrato executado pelo BNDES.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **17/02/2010 – Distribuição por dependência.**
- **24/05/2010 – Justiça gratuita deferida à embargante.**
- **2011 a 2013 – Produção de prova pericial.**
- **06/09/2013 – Embargos julgados parcialmente procedentes.**
- **21/10/2013 – BNDES interpôs apelação.**
- **25/06/2014 – Autos remetidos ao Tribunal.**
- **13/12/2025 – Redistribuição.**
- **30/07/2026 – Remessa externa ao TRF6.**

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 0

A Xinguleder não integra o polo processual e não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- **Distribuição: 17/02/2010**
- **Preexistente à falência da Xinguleder: SIM**
- **Aplicação direta dos efeitos da falência: NÃO, pois a Xinguleder não é parte.**

6. RESULTADO EM PRIMEIRO GRAU

A sentença julgou os embargos parcialmente procedentes exclusivamente para **excluir a multa de ajuizamento**. Não houve condenação em honorários, em razão da sucumbência recíproca.

7. PROCESSOS VINCULADOS

1. **Execução nº 0002377-35.2008.4.01.3803.**
2. Embargos nº 0006589-02.2008.4.01.3803.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

- **Valor da causa: R$1.517.664,46**

• Resultado: exclusão da multa de ajuizamento.
• Honorários: não fixados.
• Repercussão para a Xinguleder: INDIRETA, porque a decisão interfere nos encargos da execução principal.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos foram parcialmente acolhidos para excluir uma das multas contratuais. O BNDES apelou. Apesar de decisão proferida na execução afirmar que os embargos já foram julgados em grau recursal, o acórdão e a certidão de trânsito não foram reproduzidos nos arquivos analisados.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

• Status: **REMETIDO AO TRIBUNAL**
• Polo da Xinguleder: Não integra
• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **NÃO**
• Manifestações da Administração Judicial: **0**
• Trânsito em julgado: **NÃO IDENTIFICADO**
• Providência imediata: **NÃO**

077 | PROCESSO 0006589-02.2008.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número: 0006589-02.2008.4.01.3803**
- **Tribunal: Justiça Federal – originariamente TRF1, atualmente TRF6**
- **Órgão atual: 6ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto**
- **Classe: Embargos à Execução**
- **Natureza: Cível – contrato de mútuo**
- **Autuação: 18/08/2008**
- **Distribuição: 28/08/2008**
- **Valor da causa: R$1.517.664,46**
- **Embargante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida**
- **Embargado: BNDES**
- **Polo da Xinguleder: ATIVO – embargante**
- **Situação: EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES, COM TRÂNSITO EM JULGADO**
- **Fase atual: autos retornados ao primeiro grau e aguardando despacho**
- **Providência imediata da Administração Judicial: NÃO – aguardar decisão**

2. OBJETO

Embargos apresentados para afastar a cobrança do BNDES. A Xinguleder alegou duplicidade de execução, ilegitimidade do BNDES, ausência de liquidez do título e compensação da dívida com valores mantidos no Banco Santos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

- **28/08/2008 – Distribuição por dependência.**
- **2009 a 2011 – Produção de prova pericial.**
- **27/09/2011 – Embargos julgados improcedentes.**
- **09/04/2012 – Xinguleder interpôs apelação.**
- **31/07/2012 – Autos remetidos ao Tribunal.**
- **2025 – Retorno dos autos ao primeiro grau após julgamento do recurso.**
- **15/07/2025 – Administrador Judicial intimado sobre o retorno.**
- **05/08/2025 – Administração Judicial apresentou manifestação.**
- **23/09/2025 – Juízo reconheceu que a justiça gratuita já havia sido concedida pelo Tribunal e determinou que eventual habilitação fosse tratada na execução principal.**
- **07/10/2025 – Nova manifestação da Administração Judicial.**
- **18/11/2025 – Autos conclusos para decisão.**
- **13/12/2025 – Redistribuição para a 6ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto.**

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 2

1. **Manifestação de 05/08/2025.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu justiça gratuita e tratou da habilitação de eventual crédito na falência. A gratuidade foi considerada prejudicada porque já havia sido concedida pelo Tribunal.
2. **Manifestação de 07/10/2025.** Petição apresentada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. O conteúdo integral não foi reproduzido no arquivo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- **Distribuição: 28/08/2008**
- **Decretação da falência: 02/12/2013**
- **Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018**
- **Preexistente à falência: SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A representação processual passou ao Administrador Judicial. A justiça gratuita foi concedida pelo Tribunal. O Juízo esclareceu que eventual habilitação do crédito do BNDES deve ser tratada na execução principal e no processo falimentar.

7. PROCESSOS VINCULADOS

1. **Execução nº 0002377-35.2008.4.01.3803.**
2. Embargos nº 0001290-73.2010.4.01.3803.
3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.**

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

- **Valor da causa: R$1.517.664,46**
- **Resultado: manutenção da dívida executada.**
- **Honorários de primeiro grau: R$5.000,00**
- **Justiça gratuita: DEFERIDA PELO TRIBUNAL**
- **Potencial financeiro: PASSIVO / SUJEITO À FALÊNCIA**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos foram julgados improcedentes, tendo o Juízo reconhecido a legitimidade do BNDES e afastado a compensação alegada. Os documentos posteriores registram o trânsito em julgado, embora não reproduzam a data exata. Atualmente, aguarda-se decisão sobre as manifestações apresentadas após o retorno dos autos.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

- Status: **IMPROCEDENTE / TRÂNSITO EM JULGADO**
- Polo da Xinguleder: Ativo
- Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**
- OAB: **OAB/MG 189.397**
- Manifestações da Administração Judicial: **2**
- Trânsito em julgado: **SIM – data não identificada**
- Providência imediata: **NÃO**

OBSERVAÇÃO FINAL

Os processos são **distintos, mas diretamente vinculados**. A execução nº **0002377-35.2008.4.01.3803** é o processo principal. Os processos nº **0001290-73.2010.4.01.3803** e nº **0006589-02.2008.4.01.3803** são embargos apresentados contra essa mesma execução, respectivamente por Meirivone Teixeira de Morais e pela Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

078 | PROCESSO 0001108-05.2001.4.01.3803

Classe: Mandado de Segurança | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Tribunal: TRF6 – originariamente TRF1• Seção Judiciária: Minas Gerais• Órgão julgador: 1ª Vara Federal de Uberlândia/MG• Classe: Mandado de Segurança• Autuação: 10/04/2001• Valor da causa: R$10.000,00• Impetrante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida• Impetrada: União – Fazenda Nacional• Polo da Xinguleder: ATIVO – impetrante

Situação atual: BAIXADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. A baixa definitiva foi registrada em 22/12/2025.

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO• Trânsito em julgado: SIM – 04/10/2025• Baixa definitiva: SIM – 22/12/2025

2. OBJETO DA AÇÃO

Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Delegado da Receita Federal em Uberlândia. O cadastro indica como assuntos “Prestação de serviços” e “Seguro”, sem detalhar suficientemente o ato administrativo discutido.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

- 10/04/2001 – Distribuição do processo.
- 16/04/2001 – Medida liminar indeferida.
- 09/05/2001 – Embargos de declaração rejeitados.
- 09/05/2002 – Pedido julgado procedente.
- 05/08/2002 – Apelação interposta pela União.
- 21/11/2002 – Autos remetidos ao Tribunal.
- 04/10/2025 – Trânsito em julgado, conforme certidão do segundo grau mencionada nos autos.
- 04/11/2025 – Retorno dos autos à primeira instância.
- 06/12/2025 – Certificada a inexistência de depósito judicial.
- 22/12/2025 – Baixa definitiva.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TOTAL IDENTIFICADO: 2

1. **24/11/2025 – Regularização da representação e requerimentos finais.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pediu sua habilitação, justiça gratuita, observância do juízo falimentar para eventuais créditos e arquivamento do processo.
2. **15/12/2025 – Ciência e ratificação.** Manifestou ciência da inexistência de depósito judicial e reiterou integralmente os pedidos anteriores.

   Não foi localizada decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- Ajuizamento: **10/04/2001**
- Decretação da falência: **02/12/2013**
- Trânsito em julgado da falência: **18/04/2018**
- Preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Xinguleder passou a ser representada pelo Administrador Judicial. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu que eventuais créditos contra a Massa fossem submetidos ao juízo falimentar. O processo foi posteriormente baixado.

7. PROCESSOS VINCULADOS

• **Apelação/Remessa Necessária nº 0001108-05.2001.4.01.3803/TRF:** corresponde à fase recursal do mesmo processo e, portanto, integra este relatório.
• **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702:** processo falimentar da Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$10.000,00• Depósito judicial: NÃO IDENTIFICADO• Crédito ou obrigação financeira definida: NÃO QUANTIFICADA• Potencial financeiro: NÃO QUANTIFICADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Mandado de Segurança foi julgado procedente e teve tramitação recursal no mesmo número processual. Após o trânsito em julgado, o Administrador Judicial regularizou a representação da Massa e requereu o arquivamento. Não foi identificado depósito judicial, e a baixa definitiva ocorreu em 22/12/2025.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

Número CNJ: 0001108-05.2001.4.01.3803• Tribunal: TRF6 – originariamente TRF1• Estado: MG• Classe: Mandado de Segurança• Polo da Xinguleder: Ativo – impetrante• Parte contrária: União – Fazenda Nacional• Status: BAIXADO• Preexistente à falência: SIM• Valor da causa: R$10.000,00• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM – OAB/MG 189.397• Manifestações da Administração Judicial: 2• Providência imediata: NÃO• Trânsito em julgado: SIM – 04/10/2025• Baixa definitiva: SIM – 22/12/2025

079 | PROCESSO 0008507-65.2013.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Tribunal: Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6• Seção Judiciária: Minas Gerais• Órgão julgador atual: 1ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto• Órgão da sentença: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal de Uberlândia/MG• Classe: Embargos à Execução Fiscal• Natureza: Tributária• Assunto principal: IRPJ• Autuação: 12/07/2013• Distribuição: 17/07/2013• Valor da causa: R$45.158,40• Embargante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida• Embargada: União – Fazenda Nacional• Polo da Xinguleder: ATIVO – embargante

Situação atual: BAIXADO. Após o julgamento da apelação pelo TRF6, os autos retornaram à primeira instância e foram definitivamente baixados em 28/05/2026.

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO• Trânsito em julgado: não foi localizada certidão específica no arquivo• Baixa definitiva: SIM – 28/05/2026

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos contra a Execução Fiscal nº 0007394-13.2012.4.01.3803, referentes às CDAs nº 60.6.11.041676-40 e 60.7.11.009286-00. A Xinguleder questionou a validade das CDAs, o encargo legal de 20%, a incidência de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, além da aplicação da taxa Selic.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

- 17/07/2013 – Distribuição por dependência.
- 2016 a 2019 – Discussão sobre realização de perícia contábil e honorários periciais.
- 14/07/2020 – Migração dos autos para o PJe.
- 30/07/2020 – Manifestação do Administrador Judicial.
- 08/04/2021 – Perícia indeferida; pedido de justiça gratuita considerado prejudicado; Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder incluído como representante da Massa.
- 15/06/2023 – Embargos julgados parcialmente procedentes.
- 17/07/2023 – Apelação interposta pela Massa Falida.
- 02/10/2024 – Autos remetidos ao TRF6.
- 04/03/2026 – Retorno dos autos do Tribunal.
- 28/05/2026 – Baixa definitiva.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TOTAL IDENTIFICADO: 1

1. **30/07/2020 – Habilitação e regularização processual.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pediu seu cadastramento como advogado principal, informou não haver irregularidades na migração, manifestou interesse na guarda dos autos físicos e requereu justiça gratuita.

   O pedido de justiça gratuita foi posteriormente considerado **prejudicado**, porque a perícia foi indeferida e não havia custas nos embargos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- Autuação: **12/07/2013**
- Decretação da falência: **02/12/2013**
- Trânsito em julgado da falência: **18/04/2018**
- Preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Xinguleder passou a figurar como Massa Falida e Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi incluído como representante processual. A falência também fundamentou o pedido de justiça gratuita.

7. SENTENÇA E RECURSO

A sentença de **15/06/2023** julgou os embargos parcialmente procedentes apenas para afastar o arbitramento adicional de honorários advocatícios de 20% na execução fiscal, evitando sua cumulação com o encargo legal já incluído nas CDAs.

A Massa Falida interpôs apelação no mesmo processo. O arquivo registra o retorno dos autos do TRF6, mas não reproduz o acórdão nem informa expressamente seu resultado.

8. PROCESSOS VINCULADOS

• **Execução Fiscal nº 0007394-13.2012.4.01.3803:** processo principal.
• **Apelação Cível nº 0008507-65.2013.4.01.3803/TRF:** fase recursal do mesmo processo, incluída neste relatório.
• **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702:** processo falimentar da Xinguleder.

9. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$45.158,40• Resultado financeiro identificado: afastamento da cobrança adicional de honorários advocatícios de 20%• Valor efetivamente reduzido: não informado• Situação: PASSIVO PARCIALMENTE REDUZIDO / PROCESSO BAIXADO

10. DADOS ESTATÍSTICOS

Número CNJ: 0008507-65.2013.4.01.3803• Tribunal: TRF6• Estado: MG• Classe: Embargos à Execução Fiscal• Polo da Xinguleder: Ativo – embargante• Parte contrária: União – Fazenda Nacional• Status: BAIXADO• Preexistente à falência: SIM• Valor da causa: R$45.158,40• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM – OAB/MG 189.397• Manifestações da Administração Judicial: 1• Providência imediata: NÃO• Baixa definitiva: SIM – 28/05/2026

080 | PROCESSO 0003587-87.2009.4.01.3803

Classe: Procedimento Comum Cível | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Tribunal atual: TRF6• Tribunal do julgamento recursal: TRF1• Seção Judiciária: Minas Gerais• Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e JEF Adjunto de Uberlândia/MG• Classe: Procedimento Comum Cível• Natureza: Tributária• Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL• Autuação: 18/05/2009• Distribuição: 19/05/2009• Valor da causa: R$1.000.000,00• Autora: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida• Ré: União – Fazenda Nacional• Polo da Xinguleder: ATIVO – autora

Situação atual: BAIXADO E ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE. O processo transitou em julgado e foi arquivado definitivamente em 02/03/2021.

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO• Trânsito em julgado: SIM – certificado em 07/11/2019• Arquivamento definitivo: SIM – 02/03/2021

2. OBJETO DA AÇÃO

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e compensação. A Xinguleder pretendia afastar a incidência da CSLL sobre lucros decorrentes de receitas de exportação e compensar os valores recolhidos indevidamente.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

• 19/05/2009 – Distribuição da ação.
• 21/06/2010 – Pedido julgado parcialmente procedente, reconhecendo a não incidência da CSLL e o direito à compensação.
• 2011 – Apelações interpostas pela Xinguleder e pela Fazenda Nacional.
• 27/04/2012 – Autos remetidos ao TRF1.
• 21/06/2016 – TRF1 deu provimento à apelação da Fazenda Nacional, julgou improcedentes os pedidos da Xinguleder e declarou prejudicada sua apelação.
• 04/10/2016 – Embargos de declaração rejeitados.
• 07/11/2019 – Trânsito em julgado certificado.
• 03/02/2020 – Comunicada a falência da Xinguleder.
• 24/09/2020 – Manifestação do Administrador Judicial.
• 09/12/2020 – Fazenda Nacional informou que não iniciaria o cumprimento da sentença e requereu o arquivamento.
• 02/03/2021 – Arquivamento definitivo.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TOTAL IDENTIFICADO: 1

1. **24/09/2020 – Regularização da representação e justiça gratuita.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação como representante da Massa Falida, o direcionamento das intimações em seu nome e a concessão da justiça gratuita.

   Não foi identificada decisão expressa sobre a gratuidade.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Ajuizamento: **19/05/2009**
• Decretação da falência: **02/12/2013**
• Trânsito em julgado da falência: **18/04/2018**
• Preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência alterou a representação processual da Xinguleder. A Fazenda Nacional informou que não iniciaria o cumprimento da condenação em honorários, diante da falência e da existência de diversos débitos inscritos, requerendo o arquivamento.

7. SENTENÇA E RECURSOS

A sentença reconheceu inicialmente o direito da Xinguleder à não incidência da CSLL sobre receitas de exportação. Contudo, o TRF1 reformou integralmente a decisão e julgou os pedidos improcedentes.

A apelação tramitou no mesmo processo e está incluída neste relatório, não constituindo processo distinto.

8. PROCESSOS VINCULADOS

Fase recursal nº 0003587-87.2009.4.01.3803/TRF: integra o mesmo processo.• Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702: processo falimentar da Xinguleder.

9. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$1.000.000,00• Resultado final: pedidos da Xinguleder improcedentes• Honorários de sucumbência: R$10.000,00• Custas: atribuídas à Xinguleder, sem valor especificado• Cumprimento da sentença: não iniciado pela Fazenda Nacional• Potencial financeiro: PASSIVO – R$10.000,00, além das custas não quantificadas

10. DADOS ESTATÍSTICOS

Número CNJ: 0003587-87.2009.4.01.3803• Tribunal atual: TRF6• Estado: MG• Classe: Procedimento Comum Cível• Natureza: Tributária – CSLL• Polo da Xinguleder: Ativo – autora• Parte contrária: União – Fazenda Nacional• Status: BAIXADO E ARQUIVADO• Preexistente à falência: SIM• Valor da causa: R$1.000.000,00• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM – OAB/MG 189.397• Manifestações da Administração Judicial: 1• Providência imediata: NÃO• Trânsito em julgado: SIM – 07/11/2019• Arquivamento definitivo: SIM – 02/03/2021

081 | PROCESSO 0005782-84.2005.4.01.3803

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Tribunal atual: TRF6 – originariamente TRF1• Seção Judiciária: Minas Gerais• Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e JEF Adjunto de Uberlândia/MG• Classe atual: Cumprimento de Sentença• Natureza: Cível• Assunto: Sustação de protesto• Autuação: 24/08/2005• Valor da causa: R$10.924,67• Exequente: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida• Executada atual: Deise Francisco Pires• Polo da Xinguleder: ATIVO – exequente

Situação atual: EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ARQUIVADO. A sentença de 16/11/2022 reconheceu a prescrição do crédito executado. O arquivamento definitivo ocorreu em 15/03/2023.

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO• Trânsito em julgado da sentença originária: SIM – 12/07/2006• Certidão específica do trânsito da sentença extintiva: não identificada• Arquivamento definitivo: SIM – 15/03/2023

2. OBJETO DA AÇÃO

A ação originária buscava sustar o protesto de duplicatas que a Xinguleder, então denominada Braspelco, alegava já estarem pagas. Após a procedência, iniciou-se o cumprimento da sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais contra Deise Francisco Pires.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

- 24/08/2005 – Distribuição da ação cautelar.
- 25/08/2005 – Liminar de sustação de protesto deferida.
- 30/03/2006 – Pedido julgado procedente; rés condenadas ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, mediante rateio.
- 12/07/2006 – Trânsito em julgado.
- 24/10/2006 – Iniciado o cumprimento da sentença.
- 2007 – Levantado o depósito realizado pela Caixa Econômica Federal.
- 2008 a 2013 – Realizadas buscas patrimoniais contra Deise, sem resultado útil.
- 27/11/2013 – Execução suspensa pela ausência de bens.
- 13/06/2022 – Migração dos autos para o PJe.
- 27/07/2022 – Manifestação do Administrador Judicial.
- 09/08/2022 – Justiça gratuita concedida e determinada manifestação sobre a prescrição intercorrente.
- 16/11/2022 – Crédito declarado prescrito e cumprimento de sentença extinto.
- 15/03/2023 – Arquivamento definitivo.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TOTAL IDENTIFICADO: 1

1. **27/07/2022 – Regularização processual, migração e justiça gratuita.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação, apontou divergências na digitalização, manifestou interesse na guarda dos autos físicos e pediu justiça gratuita.

   A gratuidade foi **deferida em 09/08/2022**.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- Ajuizamento: **24/08/2005**
- Decretação da falência: **02/12/2013**

• Trânsito em julgado da falência: **18/04/2018**
• Preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Xinguleder passou a ser representada pelo Administrador Judicial e obteve justiça gratuita. Contudo, o crédito contra Deise foi declarado prescrito porque, segundo a sentença, a execução permaneceu sem movimentação útil por quase nove anos e não foi demonstrada causa impeditiva da prescrição.

7. SENTENÇAS

A sentença originária confirmou a sustação dos protestos e condenou as rés ao pagamento de honorários. No cumprimento de sentença, a decisão de **16/11/2022** reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução nos termos do artigo 924, V, do CPC, sem novas custas ou honorários.

8. PROCESSOS VINCULADOS

• **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702:** processo falimentar da Xinguleder.
• A ação cautelar e o cumprimento de sentença tramitam no mesmo processo, não constituindo feitos distintos.

9. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$10.924,67• Natureza do crédito: honorários sucumbenciais em favor da Xinguleder• Pagamento parcial pela Caixa: SIM, com levantamento do depósito em 2007• Crédito contra Deise: EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE• Potencial financeiro atual: ATIVO EXTINTO / SEM VALOR RECUPERÁVEL NESTE PROCESSO

10. DADOS ESTATÍSTICOS

Número CNJ: 0005782-84.2005.4.01.3803• Tribunal atual: TRF6• Estado: MG• Classe: Cumprimento de Sentença• Polo da Xinguleder: Ativo – exequente• Parte contrária atual: Deise Francisco Pires• Status: EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE• Preexistente à falência: SIM• Valor da causa: R$10.924,67• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM – OAB/MG 189.397• Manifestações da Administração Judicial: 1• Justiça gratuita: DEFERIDA• Providência imediata: NÃO• Arquivamento definitivo: SIM – 15/03/2023

082 | PROCESSO 1011167-94.2021.4.01.0000

Classe: Agravo de Instrumento | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1
2. **Classe:** Agravo de Instrumento
3. **Órgão julgador atual:** Gabinete da Vice-Presidência
4. **Órgão do julgamento:** 7ª Turma
5. Distribuição: 05/04/2021
6. **Processo de origem:** 0005406-20.2013.4.01.3803
7. **Valor da causa:** R$652.451,76
8. **Assuntos:** PIS e COFINS
9. Agravante: Xinguleder Couros Ltda.
10. Agravada: União – Fazenda Nacional
11. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – agravante

Situação documentada: o agravo foi julgado improvido. Houve interposição de Recurso Especial, sem decisão de admissibilidade ou julgamento final identificada no arquivo.

1. **Providência da Administração Judicial:** SIM – verificar a situação do Recurso Especial
2. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
3. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA

2. OBJETO

Agravo contra decisão proferida na ação anulatória de débito fiscal que indeferiu a justiça gratuita. A ação de origem discute débito de PIS e COFINS decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

1. 25/10/2013 – Distribuição da ação de origem.
2. 05/04/2021 – Interposição do Agravo de Instrumento.
3. 07/04/2021 – Determinada a apresentação de contrarrazões.
4. 25/06/2021 – Acórdão negou provimento ao agravo e fixou 30 dias para recolhimento das custas.
5. 23/07/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu habilitação e interpôs Recurso Especial.
6. 06/08/2021 – Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial.
7. 25/05/2022 – Último documento identificado: ciência de substabelecimento.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 2

1. Habilitação processual e juntada de procuração – 23/07/2021.
2. Interposição de Recurso Especial – 23/07/2021.

Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**.

5. PROCESSO E FALÊNCIA

O processo de origem foi distribuído em 25/10/2013, antes da decretação da falência em 02/12/2013. O agravo foi interposto posteriormente.

1. **Processo de origem preexistente à falência:** SIM
2. Agravo preexistente à falência: **NÃO**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência fundamentou o pedido de justiça gratuita. O TRF1 entendeu que a quebra, isoladamente, não comprova incapacidade financeira e manteve o indeferimento do benefício.

7. PROCESSOS VINCULADOS

1. Ação anulatória nº **0005406-20.2013.4.01.3803**.
2. Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$652.451,76
2. Mérito tributário: PIS e COFINS
3. Custas processuais: recolhimento determinado pelo acórdão
4. Potencial financeiro: **ATIVO TRIBUTÁRIO / PASSIVO PROCESSUAL CONTINGENTE**

9. SÍNTESE TÉCNICA

O agravo buscava a concessão da justiça gratuita à massa falida. O recurso foi improvido, mas Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs Recurso Especial. Como não foi identificado julgamento posterior, recomenda-se verificar sua situação atual.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

1. **Número CNJ:** 1011167-94.2021.4.01.0000
2. **Classe:** Agravo de Instrumento
3. **Status:** AGRAVO IMPROVIDO, COM RECURSO ESPECIAL
4. **Polo da Xinguleder:** Ativo
5. Manifestações da Administração Judicial: **2**
6. **Trânsito em julgado:** Não identificado
7. **Providência imediata:** Sim

083 | PROCESSO 1027562-30.2022.4.01.0000

Classe: Agravo de Instrumento | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1
2. **Órgão julgador:** 8ª Turma – Gabinete 23
3. **Classe:** Agravo de Instrumento
4. Distribuição: 05/08/2022
5. **Processo de origem:** 0011082-80.2012.4.01.3803
6. **Valor da causa:** R$1.000,00
7. **Assuntos:** IRPJ, CSLL e assistência judiciária gratuita
8. Agravante: Xinguleder Couros Ltda.
9. Agravada: União – Fazenda Nacional
10. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – agravante

    Situação documentada: foi deferida parcialmente a tutela recursal para permitir que a Xinguleder comprovasse sua incapacidade financeira e obtivesse nova análise da justiça gratuita no primeiro grau. Não foi identificado julgamento definitivo do agravo.

1. **Providência da Administração Judicial:** SIM – verificar o julgamento e a reapreciação no processo de origem
2. **Trânsito em julgado:** NÃO
3. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA

2. OBJETO

Agravo contra decisão de 24/06/2022 que, nos Embargos à Execução Fiscal, indeferiu a justiça gratuita e manteve a obrigação de pagamento dos honorários periciais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

1. 2012 – Distribuição do processo de origem.
2. 17/03/2021 – Administração Judicial requereu regularização da representação e justiça gratuita no processo de origem.
3. 24/06/2022 – Justiça gratuita indeferida.
4. 04/08/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs o Agravo de Instrumento.
5. 05/08/2022 – Redistribuição por dependência.
6. 19/08/2022 – Tutela recursal parcialmente deferida.
7. 27/09/2022 – Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.
8. Não foi identificado acórdão posterior.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado no agravo: 1

1. Interposição do Agravo de Instrumento, com documentos contábeis destinados a demonstrar a incapacidade financeira – 04/08/2022.

Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**.

5. PROCESSO E FALÊNCIA

O processo de origem é de 2012, anterior à decretação da falência em 02/12/2013. O agravo foi interposto posteriormente.

1. **Processo de origem preexistente à falência:** SIM
2. Agravo preexistente à falência: **NÃO**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Administração Judicial alegou que a massa falida não possuía recursos para suportar as despesas processuais. O relator determinou que fosse permitida a comprovação da incapacidade financeira antes da nova análise pelo primeiro grau.

7. PROCESSOS VINCULADOS

1. Embargos à Execução Fiscal nº 0011082-80.2012.4.01.3803.
2. Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**.
3. Processo nº **0056444-63.2015.4.01.0000**, indicado na redistribuição por prevenção.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor do agravo:** R$1.000,00
2. Honorários periciais discutidos: **R$20.160,00**
3. Potencial financeiro: **PASSIVO PROCESSUAL EM DISCUSSÃO**
4. Resultado financeiro definitivo: **NÃO IDENTIFICADO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

O agravo discute exclusivamente a justiça gratuita e o pagamento dos honorários periciais. A tutela foi parcialmente deferida para possibilitar nova análise pelo primeiro grau, mas não consta decisão definitiva no arquivo.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

1. **Número CNJ:** 1027562-30.2022.4.01.0000
2. **Classe:** Agravo de Instrumento
3. **Status:** TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA, SEM JULGAMENTO FINAL IDENTIFICADO
4. **Polo da Xinguleder:** Ativo
5. Manifestações da Administração Judicial: **1**
6. **Trânsito em julgado:** Não
7. **Providência imediata:** Sim

084 | PROCESSO 0000246-24.2007.4.01.3803

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Numeração anterior:** 2007.38.03.000250-4
2. **Tribunal:** Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6
3. **Subseção:** Uberlândia/MG
4. **Órgão julgador:** Juízo Substituto da 04ª Vara Cível e JEF Adjunto de Uberlândia
5. **Classe atual:** Cumprimento de Sentença
6. Distribuição: **17/01/2007**
7. **Valor da causa:** R$50.000,00
8. **Assunto:** empréstimo compulsório sobre energia elétrica
9. **Exequente:** Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
10. **Executadas:** Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras/Axia Energia S.A. e União – Fazenda Nacional
11. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – autora/exequente

    Situação atual: processo ativo, em fase de liquidação. A Administração Judicial requereu a apresentação, pela Eletrobras, dos documentos necessários à elaboração dos cálculos. O pedido ainda não havia sido apreciado no último evento disponibilizado.

1. **Última manifestação da Administração Judicial:** 05/08/2026 – evento 107
2. **Providência pendente:** SIM – acompanhar a apreciação do evento 107 e apresentar a memória de cálculo
3. **Prazo da Administração Judicial em curso:** NÃO IDENTIFICADO
4. **Trânsito em julgado:** SIM
5. **Data do trânsito em julgado do título:** não identificada
6. **Baixa definitiva:** NÃO

2. OBJETO

Ação destinada ao recebimento das diferenças de correção monetária incidentes sobre empréstimos compulsórios de energia elétrica. Foi reconhecido o direito da Xinguleder às diferenças relativas aos recolhimentos realizados entre 1987 e 1993, acrescidas dos encargos fixados no título judicial. O crédito ainda não foi liquidado.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

1. **17/01/2007** – Distribuição da ação.
2. **14/10/2011** – Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição dos períodos de 1977 a 1986 e condenando as rés quanto às diferenças relativas a 1987 a 1993.
3. **12/06/2012** – Embargos de declaração da Xinguleder rejeitados.
4. **25/02/2014** – TRF1 negou provimento à apelação da Xinguleder e deu parcial provimento aos recursos das rés e à remessa oficial, ajustando os critérios da condenação.
5. **13/05/2014** – Embargos de declaração contra o acórdão rejeitados.
6. **04/12/2014** – Recurso especial e recurso extraordinário não admitidos.

7. **03/09/2019** – STJ não conheceu do AREsp nº 807.630/MG e determinou seu retorno ao Tribunal de origem para apreciação como agravo interno.
8. **30/09/2019** – Trânsito em julgado da decisão do AREsp.
9. **29/05/2020** – Administração Judicial requereu regularização da representação, manifestou-se sobre a migração e pediu justiça gratuita.
10. **20/05/2026** – Autos recebidos de volta do Tribunal.
11. **28/05/2026** – Administração Judicial requereu o início da liquidação.
12. **01/07/2026** – Classe alterada para cumprimento de sentença.
13. **05/08/2026** – Administração Judicial requereu a exibição dos documentos necessários aos cálculos.
14. **17/08/2026** – Eletrobras/Axia informou que a sentença é ilíquida e atribuiu à exequente o ônus de instruir a liquidação.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 3

1. **29/05/2020 – evento 81, PET_INTERCORRENTE1 e PET_INTERCORRENTE2.**

   Regularização da representação, ciência da migração, interesse na guarda dos autos físicos e pedido de justiça gratuita. Não foi identificada decisão específica sobre a gratuidade.

1. **28/05/2026 – evento 97, MANIF1.**

   Ciência do retorno dos autos e do trânsito em julgado, com pedido de início da liquidação/cumprimento de sentença.

1. **05/08/2026 – evento 107, PET1.**

   Pedido para que a Eletrobras apresentasse os documentos necessários à elaboração da memória de cálculo, com renovação ou suspensão do prazo. Não foi identificada decisão posterior.

   Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**.

5. PROCESSO E FALÊNCIA

1. **Data de distribuição:** 17/01/2007
2. Marco falimentar: **18/04/2018**
3. Processo preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Após a falência, houve regularização da representação da Xinguleder pela Administração Judicial e pedido de justiça gratuita. Encerrada a fase recursal, a Administração Judicial iniciou a liquidação do crédito reconhecido em favor da Massa Falida.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processos vinculados identificados: SIM

Quantidade: 2

1. **AREsp nº 807.630/MG – 2015/0275016-7**

   Agravo da Xinguleder contra a inadmissão do recurso especial. O STJ não conheceu do recurso e determinou seu retorno ao Tribunal de origem. A decisão transitou em julgado em **30/09/2019**.

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702**

   Processo falimentar da Xinguleder, relacionado à sua representação pela Administração Judicial.

   A apelação tramitada sob o mesmo número CNJ não foi contabilizada como processo autônomo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$50.000,00
2. Crédito reconhecido: diferenças de correção monetária relativas aos recolhimentos de **1987 a 1993**
3. **Valor liquidado:** não identificado
4. **Valor potencialmente recuperável:** ainda não quantificado
5. Potencial financeiro: **ATIVO/RECUPERAÇÃO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo reconheceu crédito da Xinguleder referente às diferenças de correção monetária dos empréstimos compulsórios recolhidos entre 1987 e 1993. O feito está em liquidação, aguardando apreciação do pedido de exibição de documentos formulado pela Administração Judicial. O valor recuperável ainda não foi apurado.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

1. **Número CNJ:** 0000246-24.2007.4.01.3803
2. **Tribunal:** TRF6
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe:** Cumprimento de Sentença
5. **Natureza:** Cível-tributária
6. **Assunto principal:** Empréstimo compulsório sobre energia elétrica
7. **Polo da Xinguleder:** Ativo – autora/exequente
8. Parte contrária: **Eletrobras/Axia Energia S.A. e União – Fazenda Nacional**
9. Distribuição: **17/01/2007**
10. Processo preexistente à falência: **SIM**
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Liquidação/cumprimento de sentença
13. **Valor da causa:** R$50.000,00
14. **Valor relevante:** crédito ilíquido
15. Potencial financeiro: **ATIVO**
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**
17. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **3**
18. Possui processos vinculados: **SIM**
19. Quantidade de processos vinculados: **2**
20. Processos vinculados: **AREsp nº 807.630/MG e Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702**
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM
22. **Trânsito em julgado:** SIM

23. **Data do trânsito em julgado do título:** não identificada
24. **Baixa definitiva:** NÃO

085 | PROCESSO 0000761-59.2007.4.01.3803

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6
2. **Subseção:** Uberlândia/MG
3. **Órgão julgador:** 02ª Vara Cível e JEF Adjunto de Uberlândia
4. **Classe atual:** Cumprimento de Sentença
5. **Natureza:** Tributária
6. **Assunto:** CND/Certidão Negativa de Débito
7. Autuação: **14/02/2007**
8. Distribuição: **15/02/2007**
9. **Valor da causa:** R$0,00
10. **Exequente atual:** União – Fazenda Nacional
11. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
12. **Polo atual da Xinguleder:** PASSIVO – executada
13. **Polo originário:** ATIVO – autora

Situação atual: processo encerrado. O cumprimento de sentença buscava honorários sucumbenciais devidos à União. Após a manifestação da Administração Judicial, a União requereu a reserva do crédito na falência, mas o pedido de diligência foi indeferido, cabendo à própria credora requerer diretamente a habilitação. O arquivamento foi determinado em 25/05/2026 e a baixa definitiva ocorreu em 26/06/2026.

1. **Última manifestação da Administração Judicial:** 01/02/2026 – evento 116
2. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
3. **Prazo em curso:** NÃO
4. **Trânsito em julgado:** SIM – 11/03/2025
5. **Baixa definitiva:** SIM – 26/06/2026

2. OBJETO

Ação tributária ajuizada pela Xinguleder contra a União, relacionada à Certidão Negativa de Débito. O pedido foi julgado improcedente e, após o trânsito em julgado, a União iniciou cumprimento de sentença para receber os honorários sucumbenciais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

1. **15/02/2007** – Distribuição da ação.
2. **15/05/2009** – Pedido julgado improcedente, com fixação de honorários de **R$1.000,00** em favor da União.
3. **08/07/2009** – Xinguleder interpôs apelação.
4. **15/07/2010** – Autos remetidos ao Tribunal.
5. **11/03/2025** – Trânsito em julgado.
6. **05/04/2025** – Retorno dos autos do TRF6.

7. **16/04/2025** – Antigos procuradores comunicaram a falência e solicitaram a intimação do Administrador Judicial.
8. **28/08/2025** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação e requereu o arquivamento.
9. **30/09/2025** – União iniciou cumprimento de sentença no valor de **R$2.970,72**.
10. **17/12/2025** – Determinada a intimação da Massa Falida e do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder para pagamento.
11. **01/02/2026** – Administração Judicial impugnou o prosseguimento da execução individual.
12. **10/03/2026** – União requereu a reserva do crédito no processo falimentar e a suspensão do cumprimento.
13. **25/05/2026** – Juízo indeferiu as diligências requeridas pela União e determinou o arquivamento.
14. **26/06/2026** – Baixa definitiva.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 2

1. **28/08/2025 – evento 96, PET2, páginas 1/2 a 2/2.**

   Requereu a regularização da representação processual, o direcionamento das intimações ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e o arquivamento dos autos, diante da inexistência de custas finais.

1. **01/02/2026 – evento 116, PET1, páginas 1/6 a 6/6.**

   Sustentou a competência do Juízo Universal da Falência, requereu a suspensão do cumprimento de sentença e pediu que o crédito fosse submetido ao processo falimentar. Após a manifestação, a União requereu a reserva do crédito na falência, mas o Juízo determinou que a própria credora adotasse diretamente essa providência e arquivou o feito.

   Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**.

5. PROCESSO E FALÊNCIA

1. **Data de distribuição:** 15/02/2007
2. Marco falimentar: **18/04/2018**
3. Processo preexistente à falência: **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Após o retorno dos autos, a falência foi comunicada e Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder assumiu a representação da Massa. A Administração Judicial impediu o prosseguimento da execução individual, levando a União a direcionar sua pretensão ao processo falimentar.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processos vinculados identificados: SIM

Quantidade: 1

1. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702**

   Processo no qual foi decretada a falência da Xinguleder e nomeado Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial. A União foi orientada a requerer diretamente nesse processo a reserva ou habilitação do crédito.

A apelação tramitou sob o mesmo número CNJ e não foi contabilizada como processo autônomo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$0,00
2. Honorários fixados: **R$1.000,00**
3. **Valor atualizado em setembro de 2025:** R$2.970,72
4. Pagamento identificado: **NÃO**
5. Potencial financeiro: **PASSIVO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

O pedido originário da Xinguleder foi julgado improcedente, resultando em honorários sucumbenciais em favor da União. A Administração Judicial afastou o prosseguimento da execução individual, e o Juízo determinou que eventual habilitação fosse requerida diretamente na falência. O processo foi baixado definitivamente, sem pagamento identificado.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

1. **Número CNJ:** 0000761-59.2007.4.01.3803
2. **Tribunal:** TRF6
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe:** Cumprimento de Sentença
5. **Natureza:** Tributária
6. **Assunto principal:** CND/Certidão Negativa de Débito
7. **Polo da Xinguleder:** Passivo – executada
8. Parte contrária: **União – Fazenda Nacional**
9. Distribuição: **15/02/2007**
10. Processo preexistente à falência: **SIM**
11. **Status:** ENCERRADO
12. **Fase final:** Cumprimento de sentença arquivado
13. **Valor da causa:** R$0,00
14. **Valor relevante:** R$2.970,72
15. Potencial financeiro: **PASSIVO**
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**
17. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **2**
18. Possui processo vinculado: **SIM**
19. Quantidade de processos vinculados: **1**
20. Processo vinculado: **3015102-95.2006.8.13.0702**
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
22. **Trânsito em julgado:** SIM
23. **Data do trânsito em julgado:** 11/03/2025
24. **Baixa definitiva:** SIM – 26/06/2026

086 | PROCESSO 0011082-80.2012.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal Data de autuação: 20/09/2012 Embargante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Embargada: União – Fazenda Nacional Polo Xinguleder: ATIVO | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0011082-80.2012.4.01.3803
Classe: Embargos à Execução Fiscal
Data de autuação: 20/09/2012
Embargante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Embargada: União – Fazenda Nacional
Polo Xinguleder: ATIVO
Valor da causa: R$286.171,28
Execução principal: 0005405-40.2010.4.01.3803.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: SUSPENSO, aguardando julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 6000636-78.2025.4.06.0000.

Em 24/08/2026, o Juízo determinou expressamente:

suspensão dos embargos até o julgamento final do referido Agravo de Instrumento.

Em junho de 2026, a própria Xinguleder havia informado que o agravo ainda não estava julgado e requerido manutenção da suspensão.

Sentença de mérito: NÃO identificada.
Trânsito em julgado: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Os embargos discutem débitos tributários cobrados na Execução Fiscal nº 0005405-40.2010.4.01.3803.

Entre as principais teses constam:

1. nulidade de revisão de lançamento;
2. questionamento de auto de infração complementar;
3. glosa de crédito presumido de IPI;
4. compensações com créditos de COFINS;
5. excesso de execução;
6. créditos de CSLL não considerados;
7. necessidade de perícia contábil.

A Xinguleder alegou que determinadas CDAs decorriam de glosa equivocada de crédito presumido de IPI e que a fiscalização teria desconsiderado receitas de exportação e créditos tributários relevantes.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2012 – Embargos distribuídos por dependência à Execução Fiscal nº 0005405-40.2010.4.01.3803.

Foi deferida produção de prova pericial contábil.

A controvérsia passou a envolver o custeio dos honorários do perito João Roberto Alves Marques.

O perito apresentou contraproposta de honorários de R$20.160,00.

Após a falência, a Massa requereu justiça gratuita.

Em 2022, o benefício foi indeferido, resultando no Agravo de Instrumento nº 1027562-30.2022.4.01.0000, subscrito pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

18/11/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu que o crédito dos honorários periciais fosse submetido aos efeitos da falência e objeto de certidão para habilitação perante o Juízo Falimentar.

Posteriormente, voltou a haver controvérsia quanto ao valor e forma de custeio da perícia.

Em 2025 foi interposto novo Agravo de Instrumento nº 6000636-78.2025.4.06.0000.

26/06/2025 – O processo foi sobrestado por 180 dias ou até nova deliberação, em razão do referido agravo.

24/08/2026 – O Juízo renovou a suspensão até julgamento final do recurso.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE ATOS AUTÔNOMOS CLARAMENTE IDENTIFICADOS: 3

1. Manifestação para regularização da representação da Massa e justiça gratuita.

2. Agravo de Instrumento nº 1027562-30.2022.4.01.0000

1. questionou o indeferimento da justiça gratuita;
2. buscou suspender a obrigação de depósito dos honorários periciais.

3. 18/11/2022 – Manifestação sobre honorários periciais

1. requereu submissão do crédito pericial ao regime falimentar;
2. requereu expedição de certidão para habilitação perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Embargos autuados em 2012; falência decretada em dezembro de 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência afetou especialmente:

1. representação processual;
2. custeio da perícia;
3. justiça gratuita;
4. tratamento do crédito do perito;
5. necessidade de habilitação desse crédito no Juízo Falimentar.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Execução Fiscal nº 0005405-40.2010.4.01.3803

Agravo nº 1027562-30.2022.4.01.0000

1. justiça gratuita/honorários periciais.

Agravo nº 6000636-78.2025.4.06.0000

1. ainda pendente segundo os últimos autos;
2. motivo atual da suspensão.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$286.171,28.

A procedência dos embargos pode reduzir ou extinguir parcela do passivo fiscal discutido na execução principal.

Também há impacto específico referente aos honorários da perícia, fixados historicamente em R$20.160,00, cuja forma de pagamento/habilitação foi objeto de controvérsia.

POTENCIAL FINANCEIRO: POSSÍVEL REDUÇÃO DE PASSIVO TRIBUTÁRIO, AINDA NÃO CONSOLIDADA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos tributários complexos, em tramitação desde 2012, nos quais a Xinguleder contesta lançamentos, glosas e compensações fiscais.

A produção de perícia contábil tornou-se elemento central da causa.

Após a falência, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a representar a Massa e a discutir tanto a justiça gratuita quanto a submissão dos honorários periciais ao concurso falimentar.

O mérito ainda não foi julgado definitivamente.

Em agosto de 2026, o processo continuava suspenso aguardando o Agravo nº 6000636-78.2025.4.06.0000.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 61
2. **Número:** 0011082-80.2012.4.01.3803
3. **Classe:** Embargos à Execução Fiscal
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO
5. **Valor:** R$286.171,28
6. Execução principal: 0005405-40.2010.4.01.3803
7. Preexistente à falência: SIM
8. Perícia contábil: SIM
9. Honorários periciais: R$20.160,00
10. Justiça gratuita: discutida
11. Agravo 2022: 1027562-30.2022.4.01.0000
12. Agravo atual: 6000636-78.2025.4.06.0000
13. Sentença de mérito: NÃO identificada
14. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
15. Atos autônomos identificados: 3
16. **Status:** SUSPENSO
17. Potencial financeiro: REDUÇÃO DE PASSIVO TRIBUTÁRIO / NÃO CONSOLIDADA.

087 | PROCESSO None

Classe: Agravo de Instrumento | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
2. **Classe:** Agravo de Instrumento
3. **Comarca de origem:** Uberlândia/MG
4. **Vara de origem:** 6ª Vara Cível
5. **Processo de origem:** NÃO IDENTIFICADO NO PDF
6. **Data da decisão:** 14/10/2025
7. **Valor da causa:** NÃO IDENTIFICADO
8. **Assunto:** Produção de prova pericial
9. Agravante: Massa Falida do Banco Santos
10. Agravada: Xinguleder Couros Ltda.
11. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – agravada

Situação documentada: o relator não conheceu do Agravo de Instrumento. Entendeu que a decisão que defere prova pericial não está prevista no artigo 1.015 do CPC e que não havia urgência para aplicação da taxatividade mitigada.

Com isso, foi mantida a decisão que autorizou a realização da perícia no processo de origem. Não consta informação sobre recurso posterior.

1. **Providência da Administração Judicial:** SIM – acompanhar o processo de origem e eventual recurso
2. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
3. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA

2. OBJETO

Agravo contra decisão que deferiu a realização de prova pericial em ação ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos contra a Xinguleder.

A agravante alegou que a perícia seria desnecessária e que o pedido de restituição de valores decorrentes de ACC poderia ser examinado com base nos contratos e livros empresariais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

1. A Massa Falida do Banco Santos ajuizou ação de rito comum contra a Xinguleder.
2. O juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia deferiu a produção de prova pericial.
3. A Massa Falida do Banco Santos opôs embargos de declaração.
4. Posteriormente, interpôs Agravo de Instrumento.
5. **14/10/2025** – O relator não conheceu do recurso.
6. Não foi identificado andamento posterior no arquivo.

4. MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 0

O PDF não contém contrarrazões ou manifestação apresentada pela Administração Judicial da Xinguleder.

5. PROCESSO E FALÊNCIA

O agravo foi interposto em 2025, depois da decretação da falência da Xinguleder.

A data de distribuição do processo de origem não consta no documento.

1. **Processo de origem preexistente à falência:** NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR
2. Agravo preexistente à falência: **NÃO**
3. Falência da Xinguleder decretada: **02/12/2013**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A ação de origem pode produzir obrigação financeira contra a Xinguleder, pois envolve pedido de restituição de valores decorrentes de operações de ACC.

A decisão examinou apenas o cabimento do agravo. Não houve análise do mérito da cobrança nem dos efeitos da falência da Xinguleder.

7. PROCESSOS VINCULADOS

1. Ação de rito comum em trâmite na 6ª Vara Cível de Uberlândia, cujo número **não consta no PDF**.
2. Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor discutido:** NÃO IDENTIFICADO
2. **Natureza:** restituição de valores decorrentes de ACC
3. Custas recursais: atribuídas à Massa Falida do Banco Santos
4. Potencial financeiro para a Xinguleder: **PASSIVO EM DISCUSSÃO**
5. Resultado financeiro definitivo: **NÃO IDENTIFICADO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

O agravo não foi conhecido por inadequação recursal. A decisão que deferiu a perícia permanece válida.

A controvérsia financeira continuará sendo examinada no processo de origem, no qual será produzida a prova pericial.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

1. **Número:** 1.0000.25.400527-5/001
2. **Classe:** Agravo de Instrumento
3. **Status:** RECURSO NÃO CONHECIDO
4. **Polo da Xinguleder:** Passivo
5. Manifestações da Administração Judicial: **0**
6. **Trânsito em julgado:** Não identificado
7. **Baixa definitiva:** Não identificada
8. **Providência imediata:** Sim

088 | PROCESSO 0552863-13.2013.8.13.0702

Classe: não identificada | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
2. **Órgão:** Primeira Vice-Presidência
3. **Comarca:** Uberlândia
4. Recorrente: Xinguleder Couros Ltda.
5. Recorrido: Estado de Minas Gerais
6. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – recorrente

   Situação documentada: os recursos permanecem sem julgamento definitivo identificado. Em 2023, o Recurso Extraordinário foi sobrestado, e a análise do Recurso Especial foi postergada. Em maio de 2026, os autos foram digitalizados.

2. OBJETO

Discussão sobre o possível caráter confiscatório da multa isolada e da multa de revalidação aplicadas à Xinguleder, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal.

3. PRINCIPAIS ANDAMENTOS

1. **17/08/2023** – O Recurso Extraordinário nº **1.0702.13.055286-3/003** foi sobrestado até o julgamento dos Temas 487 e 816 pelo STF.
2. **17/08/2023** – A análise do Recurso Especial nº **1.0702.13.055286-3/002** foi postergada até o exame do Recurso Extraordinário.
3. **15/05/2026** – Autos convertidos em processo eletrônico.
4. **18/05/2026** – Publicada intimação sobre a digitalização.
5. **26/05/2026** – A Xinguleder declarou ciência da digitalização, pediu o prosseguimento e requereu intimações exclusivas em nome de Lucas Cassiano.

4. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Não foi identificada manifestação assinada pela Administração Judicial nos documentos apresentados.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**, aparece apenas como advogado destinatário da intimação publicada em 2026. A manifestação de 26/05/2026 foi assinada por Lucas Cassiano, **OAB/RS 61.728**.

5. SITUAÇÃO PROCESSUAL

1. Recurso Extraordinário: **sobrestado**
2. Recurso Especial: **análise postergada**
3. Julgamento definitivo: **não identificado**
4. **Trânsito em julgado:** não identificado
5. **Baixa definitiva:** não identificada
6. **Providência:** verificar o andamento após a digitalização dos autos

6. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

A controvérsia envolve multas tributárias, mas os PDFs não informam os respectivos valores.

7. SÍNTESE

A Xinguleder busca afastar ou reduzir multas tributárias consideradas confiscatórias. Os recursos ficaram condicionados ao julgamento dos Temas 487 e 816 pelo STF. Os documentos mais recentes registram apenas a digitalização dos autos e o pedido de prosseguimento.

089 | PROCESSO 0008946-49.2022.8.26.0564

Classe: Cumprimento de sentença | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP
2. Origem: 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP
3. **Órgão recursal:** 24ª Câmara de Direito Privado
4. **Classe:** Cumprimento de sentença
5. Distribuição: 21/06/2022
6. **Exequente:** Lucon Advogados
7. **Executadas:** GLP Participações e Administrações S/C Ltda., Xinguleder Couros Ltda., Tinto Holding Ltda. e JBS S.A.
8. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – executada, sem ordem direta de pagamento
9. **Valor corrigido da execução:** R$26.811.908,06

   Situação documentada: o recurso especial não foi admitido na origem. GLP e Tinto interpuseram agravos em recurso especial. O último ato constante do PDF são as contrarrazões apresentadas em 29/01/2026, sem decisão posterior do STJ.

1. **Trânsito em julgado:** NÃO
2. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA

2. OBJETO E RESULTADO

Cumprimento destinado à cobrança dos honorários de 10% fixados nos Embargos à Execução nº 0056272-30.2007.8.26.0564.

A cobrança foi direcionada exclusivamente à JBS, indicada como sucessora solvente. Xinguleder, GLP e Tinto foram incluídas para ciência.

Lucon e JBS celebraram acordo, com renúncia à pretensão contra a JBS e quitação recíproca. O valor do acordo não consta no PDF.

3. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

1. 23/09/2010 – Trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários.
2. 2016 – Primeiro cumprimento de sentença, posteriormente extinto.
3. 21/06/2022 – Distribuição do cumprimento atual.
4. 27/06/2022 – Valor corrigido para **R$26.811.908,06**.
5. 2023 – Xinguleder requereu habilitação e comunicou sua falência.
6. 2024 – TJSP reformou a sentença de extinção, reconheceu a legitimidade do exequente e afastou a prescrição.
7. 12/12/2024 – Embargos de Tinto parcialmente acolhidos para afastar os honorários recursais de 11%.
8. 2025 – Recursos especiais não admitidos; interpostos agravos por GLP e Tinto.
9. 29/01/2026 – Contrarrazões aos agravos em recurso especial.

4. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 1

A Administração Judicial requereu sua habilitação e informou a decretação da falência da Xinguleder, no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**, foi indicado como Administrador Judicial.

5. PROCESSO E FALÊNCIA

A execução originária foi distribuída em 2007, antes da falência da Xinguleder, decretada em 02/12/2013. O cumprimento atual foi distribuído após a falência.

O TJSP entendeu que o processo não deveria ser remetido ao juízo falimentar, porque a execução e a primeira sucessão empresarial ocorreram antes da quebra.

6. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. Honorários históricos: **R$5.380.261,75**
2. **Valor inicialmente apresentado:** R$35.720.643,18
3. **Valor corrigido:** R$26.811.908,06
4. Cobrança direta contra a Xinguleder: **NÃO**
5. Honorários recursais de 11% contra a Xinguleder: **AFASTADOS**
6. Possível direito de regresso da JBS: deverá ser discutido no juízo falimentar, caso seja exercido.

7. PROVIDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SIM. Acompanhar o julgamento dos agravos em recurso especial e verificar eventual pedido de regresso ou habilitação de crédito apresentado pela JBS na falência.

8. SÍNTESE

O processo discute honorários advocatícios de elevado valor, mas a cobrança foi direcionada à JBS. O TJSP esclareceu que Xinguleder, GLP e Tinto não foram condenadas ao pagamento do crédito executado. Também foram afastados os honorários recursais de 11%.

A discussão permanece aberta nos recursos de GLP e Tinto, sem decisão definitiva do STJ identificada no PDF.

OBSERVAÇÃO: Este cumprimento está vinculado à Execução nº **0027644-31.2007.8.26.0564**, aos Embargos à Execução nº **0056272-30.2007.8.26.0564**, ao cumprimento anterior nº **0027354-98.2016.8.26.0564** e à Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**. Os recursos com os finais **/50000** e **/50001** são incidentes do mesmo processo e não devem ser cadastrados como processos autônomos.

090 | PROCESSO 2014421-92.2022.8.26.0000

Classe: Agravo de Instrumento | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

· Tribunal: Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP

· Origem: 23ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo/SP

· Órgão recursal: 38ª Câmara de Direito Privado

· Classe: Agravo de Instrumento

· Distribuição: 31/01/2022

· Agravante: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

· Agravado: Banco Santos S.A. – Massa Falida

· Polo da Xinguleder: **ATIVO – agravante e recorrente especial**

· Valor da causa: **NÃO IDENTIFICADO**

Situação documentada: o Agravo de Instrumento foi desprovido. O Recurso Especial interposto pela Xinguleder não foi admitido na origem. A decisão transitou em julgado em 10/04/2023 e os autos foram encaminhados ao arquivo em 13/04/2023.

· Trânsito em julgado: **SIM – 10/04/2023**

· Baixa definitiva: **SIM – 13/04/2023**

2. OBJETO E RESULTADO

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos Embargos à Execução nº **0141015-36.2009.8.26.0100**, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Massa Falida de Xinguleder.

O Relator concedeu efeito suspensivo no início do recurso. Contudo, a 38ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo, por entender que a falência e a existência de passivo elevado não demonstravam, por si sós, a impossibilidade concreta de pagamento das despesas processuais.

A Xinguleder interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido em razão da ausência de demonstração da violação legal e da necessidade de reexame das provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

· 31/01/2022 – Interposição do Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo.

· 03/02/2022 – Efeito suspensivo deferido para evitar tumulto processual.

· 31/05/2022 – Agravo de Instrumento desprovido por unanimidade.

· 27/06/2022 – Interposição de Recurso Especial pela Massa Falida.

· 03/03/2023 – Recurso Especial inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Privado.

· 10/04/2023 – Trânsito em julgado.

· 13/04/2023 – Comunicação ao juízo de origem e encaminhamento dos autos ao arquivo.

4. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 2

1. Em 31/01/2022, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs o Agravo de Instrumento, requerendo efeito suspensivo e a concessão da justiça gratuita à Massa Falida.
2. Em 27/06/2022, interpôs Recurso Especial, reiterando a insuficiência financeira e sustentando violação aos arts. 98 e 99 do CPC.

   Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**, atuou como Administrador Judicial e procurador da Massa Falida.

5. PROCESSO E FALÊNCIA

O Agravo de Instrumento foi distribuído em 31/01/2022, após o marco falimentar de 18/04/2018. O processo de origem, entretanto, corresponde aos Embargos à Execução ajuizados em 2009, antes da falência da Xinguleder.

A falência, decretada em 02/12/2013, foi o principal fundamento do pedido de justiça gratuita. O TJSP entendeu, contudo, que a condição de massa falida não gera presunção automática de hipossuficiência financeira.

6. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

· Valor da causa: **NÃO IDENTIFICADO**

· Valor das custas e despesas processuais: **NÃO IDENTIFICADO**

· Ativo informado no exercício de 2020: **R$216.740.246,94**

· Disponibilidade informada no exercício de 2020: **R$2.197,19**

· Justiça gratuita: **INDEFERIDA DEFINITIVAMENTE**

· Repercussão para a Massa: manutenção da responsabilidade pelos encargos processuais no feito de origem, sem valor quantificado nestes autos.

7. PROVIDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

NÃO. O processo transitou em julgado e foi definitivamente arquivado, não havendo providência pendente da Administração Judicial nestes autos.

8. SÍNTESE

O processo discutiu exclusivamente o pedido de justiça gratuita formulado pela Massa Falida de Xinguleder. Embora tenham sido apresentados balanços e documentos fiscais, o TJSP entendeu que não ficou demonstrada concretamente a impossibilidade de custear as despesas processuais.

O Agravo de Instrumento foi desprovido e o Recurso Especial não foi admitido. O processo transitou em julgado em 10/04/2023 e foi arquivado em 13/04/2023, permanecendo a responsabilidade da Massa pelos encargos processuais do feito de origem, cujo valor não foi identificado.

OBSERVAÇÃO: Este Agravo está vinculado aos Embargos à Execução nº **0141015-36.2009.8.26.0100** e à Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**. O Recurso Especial tramitou nos próprios autos e não deve ser cadastrado como processo autônomo.

091 | PROCESSO 0141015-36.2009.8.26.0100

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP
2. Origem: 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
3. **Classe:** Embargos à Execução
4. Ajuizamento indicado: **22/04/2009**
5. **Embargante:** Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
6. **Embargada:** Massa Falida do Banco Santos S.A.
7. Assistente litisconsorcial da embargada: Edemar Cid Ferreira
8. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – embargante
9. **Valor original discutido:** R$1.364.680,31

   Situação documentada: os embargos foram julgados parcialmente procedentes em 03/08/2018, apenas para excluir a comissão de permanência. Os demais encargos foram mantidos, e a Xinguleder foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado.

   Foi iniciado cumprimento de sentença autônomo sob o nº **0007504-48.2023.8.26.0100**. Os embargos foram arquivados definitivamente em 28/11/2023.

   O último ato constante dos PDFs é a intimação publicada em 12/06/2026 sobre a regularidade da digitalização e a futura eliminação dos autos físicos, sem alteração do arquivamento definitivo.

1. **Trânsito em julgado da sentença dos embargos:** NÃO FOI LOCALIZADA CERTIDÃO ESPECÍFICA
2. **Baixa definitiva:** SIM – 28/11/2023

2. OBJETO E RESULTADO

Os embargos foram apresentados contra execução promovida pela Massa Falida do Banco Santos, referente a duas parcelas de contrato de financiamento mediante abertura de crédito vinculado ao BNDES:

1. Parcela vencida em 15/09/2004: **R$685.312,52**
2. Parcela vencida em 15/10/2004: **R$679.367,79**

A Xinguleder alegou ilegitimidade do Banco Santos, ausência de título executivo, falta de liquidez, compensação com valores mantidos no banco e excesso nos encargos cobrados.

O juízo reconheceu que o Banco Santos havia quitado as parcelas perante o BNDES e se sub-rogado no crédito. Também entendeu que não foi comprovada a alegada compensação.

Os embargos foram acolhidos somente para afastar a comissão de permanência, devendo a execução prosseguir mediante novo cálculo.

3. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

1. **22/04/2009** – Apresentação dos embargos à execução.
2. Durante a instrução – Produção de prova pericial contábil, esclarecimentos do perito e apresentação de memoriais.
3. **03/08/2018** – Sentença de parcial procedência, exclusivamente para excluir a comissão de permanência.

4. **10/09/2018** – Diante da falência da Xinguleder, o juízo suspendeu o feito pelo prazo de um ano e indicou que o credor deveria apresentar seu crédito ao Juízo Universal.
5. **18/11/2021** – Habilitação da Administração Judicial e regularização da representação da massa falida.
6. **22/11/2021** – Indeferimento da gratuidade da justiça.
7. **31/05/2022** – Negado provimento ao Agravo de Instrumento nº 2014421-92.2022.8.26.0000.
8. **10/04/2023** – Trânsito em julgado do Agravo de Instrumento relativo à gratuidade.
9. **11/08/2023** – Informação de que foi iniciado o cumprimento de sentença nº 0007504-48.2023.8.26.0100.
10. **28/11/2023** – Arquivamento definitivo dos embargos.
11. **12/06/2026** – Publicação da intimação relativa à regularidade da digitalização e futura eliminação do suporte físico.

4. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Total identificado: 3 manifestações

1. **18/11/2021** – Requereu habilitação, regularização da representação da Xinguleder, correções na digitalização e concessão da gratuidade da justiça.
2. **01/12/2021** – Apresentou embargos de declaração contra o indeferimento da gratuidade, os quais foram rejeitados.
3. **01/02/2022** – Comunicou a interposição do Agravo de Instrumento nº 2014421-92.2022.8.26.0000 e requereu a reconsideração da decisão.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, **OAB/MG 189.397**, atuou como Administrador Judicial e representante da Xinguleder.

5. PROCESSO E FALÊNCIA

Os embargos e a execução originária são anteriores à falência da Xinguleder, decretada em **02/12/2013**, no processo nº **3015102-95.2006.8.13.0702**. A sentença de falência transitou em julgado em **18/04/2018**.

A sentença dos embargos foi proferida posteriormente à quebra. Em 10/09/2018, o juízo determinou a suspensão e indicou que a Massa Falida do Banco Santos deveria apresentar os documentos de seu crédito ao Juízo Universal para habilitação.

6. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor original da execução:** R$1.364.680,31
2. Comissão de permanência: **AFASTADA**
3. Multa contratual de 10%: **MANTIDA**
4. Juros e demais encargos contratuais: **MANTIDOS**
5. Custas e despesas processuais: atribuídas à Xinguleder
6. Honorários advocatícios: **10% sobre o débito atualizado**, sem prejuízo dos honorários da execução
7. **Valor atualizado definitivo:** NÃO IDENTIFICADO NOS PDFs

   O cumprimento da condenação passou a tramitar separadamente no processo nº **0007504-48.2023.8.26.0100**.

7. PROVIDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SIM.

Verificar o andamento do cumprimento de sentença nº **0007504-48.2023.8.26.0100** e se os créditos da Massa Falida do Banco Santos e os honorários decorrentes destes embargos foram apresentados na falência da Xinguleder.

Também deverá ser conferido se eventual cálculo excluiu corretamente a comissão de permanência, conforme determinado na sentença.

8. PROCESSOS VINCULADOS

1. Execução originária nº **583.00.2006.181897-7**.
2. Agravo de Instrumento nº **2014421-92.2022.8.26.0000**.
3. Cumprimento de sentença nº **0007504-48.2023.8.26.0100**.
4. Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**.

Também foi mencionada nos autos a ação monitória nº **2008.38.03.002409-2**, ajuizada pelo BNDES perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos foram julgados parcialmente procedentes apenas para excluir a comissão de permanência. Permaneceram válidos o crédito principal, os demais encargos contratuais e a condenação da Xinguleder ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado.

O processo foi arquivado definitivamente. A repercussão financeira passou a ser discutida no cumprimento de sentença nº **0007504-48.2023.8.26.0100**, devendo eventual cobrança observar o Juízo Universal da falência.

10. DADOS ESTATÍSTICOS

1. **Número:** 0141015-36.2009.8.26.0100
2. **Classe:** Embargos à Execução
3. **Status:** ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
4. **Polo da Xinguleder:** Ativo – embargante
5. Resultado: **PARCIALMENTE PROCEDENTE**
6. **Valor original:** R$1.364.680,31
7. Manifestações da Administração Judicial: **3**
8. **Trânsito em julgado da sentença:** Não identificado expressamente
9. **Baixa definitiva:** Sim – 28/11/2023
10. **Providência imediata:** Sim – acompanhar o cumprimento de sentença e verificar a habilitação do crédito na falência

092 | PROCESSO 0181897-45.2006.8.26.0100

Classe: Execução de título extrajudicial – contratos bancários | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP
2. Origem: 23ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
3. **Classe:** Execução de título extrajudicial – contratos bancários
4. **Exequente:** Massa Falida do Banco Santos S.A.
5. **Executados:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda., e outros
6. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – executada
7. **Valor histórico da execução:** R$1.364.680,31

   Situação documentada: a execução está arquivada provisoriamente, aguardando provocação da exequente e indicação de medidas concretas para satisfação do crédito.

   A tentativa de responsabilização patrimonial da JBS foi discutida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº **0052325-40.2023.8.26.0100**. O agravo interposto contra a extinção do incidente foi desprovido. O recurso especial não foi admitido e, segundo a manifestação do Ministério Público, havia agravo em recurso especial pendente de julgamento.

   O último ato relevante foi a decisão de 20/01/2026, que determinou o retorno dos autos ao arquivo. A publicação de 18/06/2026 tratou apenas da regularidade da digitalização e da futura eliminação dos autos físicos.

1. **Trânsito em julgado:** NÃO
2. **Baixa definitiva:** NÃO – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO

2. OBJETO E REPERCUSSÃO FINANCEIRA

A execução busca o recebimento de **R$1.364.680,31**, referente ao inadimplemento de parcelas previstas em contrato de financiamento mediante abertura de crédito, garantido por nota promissória.

Em setembro de 2025, a Massa Falida do Banco Santos requereu a fixação de honorários de 10% sobre o débito. O pedido foi indeferido em 01/10/2025, por preclusão.

A exequente interpôs Agravo de Instrumento contra essa decisão. Em 17/11/2025, informou que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo e permanecia pendente de julgamento.

1. Crédito histórico contra a Xinguleder: **R$1.364.680,31**
2. Honorários de 10% requeridos na execução: **INDEFERIDOS**
3. Resultado financeiro definitivo: **NÃO IDENTIFICADO**

3. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

1. **23/11/2006** – Recebimento da execução.
2. A Xinguleder apresentou os Embargos à Execução nº **0141015-36.2009.8.26.0100**.
3. O Incidente de Desconsideração nº **0052325-40.2023.8.26.0100**, destinado à responsabilização patrimonial da JBS, foi extinto.
4. O Agravo de Instrumento nº **2148841-63.2024.8.26.0000** foi desprovido; o recurso especial não foi admitido e houve interposição de agravo em recurso especial.
5. **01/10/2025** – Indeferido o pedido de fixação de honorários de 10% na execução.

6. **18/11/2025** – Determinado o arquivamento até nova provocação.
7. **20/01/2026** – Reiterado o retorno dos autos ao arquivo.

4. PROVIDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SIM.

Verificar:

1. o resultado do agravo em recurso especial relacionado ao IDPJ nº **0052325-40.2023.8.26.0100**;
2. o julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra o indeferimento dos honorários de 10%;
3. se o crédito executado foi habilitado na falência da Xinguleder e se o valor consta corretamente no quadro de credores.

5. SÍNTESE

A execução permanece sem satisfação e está arquivada provisoriamente por ausência de medidas concretas da exequente. A tentativa de direcionamento da cobrança à JBS ainda possuía recurso pendente, sem efeito suspensivo.

A Xinguleder continua figurando como executada pelo valor histórico de **R$1.364.680,31**. O pedido de acréscimo de honorários de 10% foi indeferido, mas a decisão foi objeto de recurso ainda não julgado no PDF.

OBSERVAÇÃO: este processo é a execução originária dos Embargos à Execução nº **0141015-36.2009.8.26.0100** e está vinculado ao IDPJ nº **0052325-40.2023.8.26.0100** e ao Agravo de Instrumento nº **2148841-63.2024.8.26.0000**.

093 | PROCESSO 0000291-46.2003.8.26.0664

Classe: Falência | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

1. **Tribunal:** Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP
2. Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP
3. **Classe:** Falência
4. **Requerente:** Fasal S.A. Comércio e Indústria de Produtos Siderúrgicos
5. Falida: Indústria e Comércio de Móveis AB Pereira Ltda.
6. Síndico: Antônio Guerche Filho – **OAB/SP 112.769**
7. **Polo da Xinguleder/Braspelco:** ATIVO – interessada/credora
8. **Valor do crédito da Xinguleder:** NÃO IDENTIFICADO NO PDF

Situação documentada: a falência permanece em andamento, com Quadro Geral de Credores homologado, ingresso de valores provenientes do aluguel de imóvel da massa e discussão sobre a existência e o pagamento de créditos públicos.

A Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda., consta entre os interessados intimados no processo. Contudo, o PDF não apresenta o valor ou a classificação de seu crédito.

O último ato constante do documento é a juntada, em 17/08/2026, do depósito judicial de **R$17.883,04**, referente ao aluguel de julho de 2026.

1. Encerramento da falência: **NÃO**
2. **Baixa definitiva:** NÃO

2. PRINCIPAIS QUESTÕES EM ANDAMENTO

A União requereu o pagamento de custas, contribuições previdenciárias e outros valores inseridos no Quadro Geral de Credores que não teriam sido abrangidos pelos pagamentos anteriores.

A falida contestou esses créditos, alegando ausência de inscrição em dívida ativa, natureza indenizatória das verbas trabalhistas, prescrição e necessidade de instauração de incidente de classificação de créditos públicos.

O Síndico manifestou-se no sentido de que determinadas verbas decorrentes de acordos trabalhistas teriam natureza indenizatória e, portanto, não estariam sujeitas às contribuições previdenciárias discutidas. Até o último documento, não foi identificada decisão definitiva sobre a controvérsia.

Também são realizados depósitos judiciais periódicos pela Arcos Dourados Comércio de Alimentos S.A., referentes ao aluguel de imóvel pertencente à massa falida.

3. REPERCUSSÃO PARA A XINGULEDER

A Xinguleder figura como possível credora da massa falida de AB Pereira. O recebimento de aluguéis representa ingresso de recursos no ativo e pode beneficiar futuros rateios.

Por outro lado, a definição dos créditos públicos pode reduzir o valor disponível aos demais credores, conforme a classificação e a preferência reconhecidas pelo juízo.

1. Crédito da Xinguleder: **NÃO IDENTIFICADO**
2. Classificação no QGC: **NÃO IDENTIFICADA**

3. Rateio em favor da Xinguleder: **NÃO IDENTIFICADO**
4. Manifestações da Administração Judicial da Xinguleder no PDF: **0**

4. PROVIDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SIM.

Verificar no Quadro Geral de Credores:

1. se o crédito registrado em nome de Braspelco Indústria e Comércio Ltda. corresponde à Xinguleder;
2. o valor e a classificação do crédito;
3. se houve algum pagamento ou rateio;
4. se os dados bancários e a representação processual estão atualizados.

Também deverá ser acompanhada a decisão sobre os créditos públicos, pois ela poderá afetar o valor disponível para pagamento dos demais credores.

5. SÍNTESE

A Xinguleder aparece como interessada ou credora na falência da Indústria e Comércio de Móveis AB Pereira Ltda., mas o PDF não informa o valor nem a classe de seu crédito.

O processo permanece ativo, com ingresso de aluguéis e discussão sobre créditos públicos. A providência mais importante é conferir a situação do crédito da Xinguleder no Quadro Geral de Credores e acompanhar eventual rateio.

094 | PROCESSO 0207805-70.2007.8.26.0100

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Número do processo: 0207805-70.2007.8.26.0100

Numeração anterior: 583.00.2007.207805

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP

Estado: São Paulo

Comarca: São Paulo/SP

Órgão julgador: 42ª Vara Cível do Foro Central Cível

Classe processual: Execução de Título Extrajudicial

Natureza: Cível – bancária/executiva

Assunto principal: Penhora, depósito e avaliação, decorrentes de contratos de câmbio e adiantamentos sobre contratos de câmbio

Data de ajuizamento/distribuição: 07/08/2007, conforme sentença juntada às fls. 2297/2301. A exequente, entretanto, indica 08/08/2007 na manifestação de fls. 1639/1652.

Última redistribuição: Não identificada nos autos disponibilizados.

Valor da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor originalmente executado: R$23.602.234,18

Valor atualizado: há diferentes valores apresentados pelas partes, sem homologação definitiva identificada:

1. **R$111.488.610,70**, indicado pela exequente em junho de 2023;
2. **R$137.939.006,12**, apurado pela JBS em dezembro de 2024 exclusivamente para apresentação da garantia;
3. **R$179.320.707,96**, correspondente à apólice de seguro-garantia apresentada pela JBS, já acrescida de 30%.

PARTES PROCESSUALMENTE RELEVANTES

Exequente: Massa Falida do Banco Santos S/A

Executada: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

• Coexecutados: **Sandro Alves de Carvalho e Carlos Gilberto Santos Obregon**

• JBS S/A: incluída no polo passivo após o julgamento procedente do incidente de desconsideração/sucessão empresarial, decisão ainda discutida em recurso.

• Banco Santos S/A – Sociedade Falida: cadastrado como terceiro interessado.

Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada

Situação atual: ATIVO E SUSPENSO, AGUARDANDO O JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2082204-33.2024.8.26.0000.

A execução encontra-se em fase de satisfação do crédito, com seguro-garantia apresentado pela JBS e embargos à execução opostos por ela sem efeito suspensivo. O último pronunciamento que tratou expressamente da suspensão, em 19/11/2025, determinou que se aguardasse o julgamento final do agravo.

Última movimentação processual relevante: 30/06/2026 – ciência às partes da migração do processo para o sistema eproc.

Última decisão: 13/05/2026 – anotação da nova representação processual da JBS.

Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial: 19/11/2024 – pedido de suspensão da execução até o julgamento definitivo do incidente vinculado.

Providência pendente da Administração Judicial: SIM – verificar o credenciamento, a habilitação e os dados cadastrais do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no eproc, caso ainda não regularizados, e acompanhar o desfecho do Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000.

Prazo aparentemente em curso: NÃO IDENTIFICADO. A intimação referente à migração não fixou prazo específico.

Trânsito em julgado do processo principal: NÃO

Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

Observação documental: o arquivo disponibilizado inicia-se nas fls. 1579. Os acontecimentos anteriores foram reconstruídos a partir das decisões, acórdãos e manifestações posteriormente juntados aos autos.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução de título extrajudicial promovida pela Massa Falida do Banco Santos S/A contra Xinguleder Couros Ltda. e seus avalistas, fundada em adiantamentos sobre contratos de câmbio nº 04/004796, 04/005287, 04/004794, 04/004662 e 04/005906, visando à cobrança da dívida originalmente indicada em **R$23.602.234,18**. Além das controvérsias sobre validade dos títulos, prescrição, encargos e excesso de execução suscitadas pelos coexecutados, a exequente pretendeu redirecionar a cobrança à JBS S/A, alegando sucessão empresarial da Xinguleder. O incidente correspondente foi julgado procedente, a JBS apresentou seguro-garantia e a questão permanece submetida a julgamento recursal definitivo.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• **07/08/2007 –** Ajuizamento da execução para cobrança de R$23.602.234,18. A exequente menciona, em outra manifestação, a data de 08/08/2007.

• **29/05/2015 –** Sandro Alves de Carvalho opôs os Embargos à Execução nº 1053093-27.2015.8.26.0100.

• **08/05/2017 –** Os embargos de Sandro foram julgados improcedentes. Após recursos e retorno determinado pelo STJ para apreciação da prescrição, houve nova decisão de improcedência.

• **2018 –** Carlos Gilberto Santos Obregon opôs os Embargos à Execução nº 1080530-38.2018.8.26.0100.

• **27/06/2019 –** Foram localizadas ações da JBS de titularidade de Carlos, então avaliadas em **R$363.786,03**.

• **12/05/2023 –** O TJSP deu provimento à apelação de Carlos, anulou a sentença dos embargos por deficiência de fundamentação, reconheceu a nulidade de sua citação na execução, determinou o levantamento das constrições e o retorno dos embargos à origem para produção de provas.

• **26/05/2023 –** No Agravo de Instrumento nº 2085520-88.2023.8.26.0000, os honorários da execução foram majorados de 5% para 10% do valor exequendo.

• **13/06/2023 –** A exequente requereu a inclusão da JBS no polo passivo por alegada sucessão empresarial, apresentando cálculo de **R$111.488.610,70**.

• **16/06/2023 –** O pedido de inclusão direta da JBS foi indeferido, porque o Juízo entendeu necessária a prévia instauração de incidente próprio.

• **2023/2024 –** Foi instaurado o Incidente nº 0050941-42.2023.8.26.0100, posteriormente julgado procedente para responsabilizar a JBS.

• **02/04/2024 –** A JBS informou a interposição do Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000, ao qual foi inicialmente atribuído efeito suspensivo.

• **12/04/2024 –** No AREsp nº 2.559.547/SP, o STJ manteve o acórdão que reconheceu a nulidade da citação de Carlos e determinou o prosseguimento de seus embargos com produção de provas.

• **03/06/2024 a 06/12/2024 –** Foram adotadas providências para liberação das constrições de Carlos. Foi expedido MLE no valor de **R$4.349,88**, sem repercussão patrimonial favorável à Xinguleder.

• **19/11/2024 –** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a suspensão do processo principal até o julgamento definitivo do incidente vinculado.

• **28/11/2024 –** O TJSP negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000, mantendo a decisão procedente do incidente, sem trânsito em julgado identificado.

• **06/12/2024 –** A JBS apresentou apólice de seguro-garantia no valor de **R$179.320.707,96**, calculada sobre o montante de R$137.939.006,12, acrescido de 30%.

• **16/04/2025 –** Certificada a oposição, pela JBS, dos Embargos à Execução nº 1009306-93.2025.8.26.0100, recebidos sem efeito suspensivo.

• **27/06/2025 –** Certificado o trânsito em julgado dos embargos opostos por Sandro Alves de Carvalho.

• **22/08/2025 –** Transitada em julgado a decisão do STJ no REsp nº 2.209.625/SP, que manteve a majoração dos honorários da execução e acrescentou honorários recursais de 2%.

• **19/11/2025 –** Mantida a determinação de aguardar o julgamento definitivo do agravo relacionado ao incidente envolvendo a JBS.

• **13/05/2026 –** Anotada nova representação processual da JBS.

• **30/06/2026 –** As partes foram comunicadas de que o processo passaria a tramitar no sistema eproc do TJSP.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1

1. **19/11/2024 – fl. 2260 – Protocolo nº WJMJ24426862884 – Pedido de suspensão da execução.**
Em nome da Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder tomou ciência da existência do incidente vinculado e requereu a suspensão do processo principal até seu julgamento definitivo, com fundamento no art. 134, § 3º, do CPC. Não foi localizada decisão que tenha apreciado individualmente essa petição, embora o processo tenha permanecido aguardando o julgamento definitivo do recurso relacionado ao incidente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento/distribuição: 07/08/2007, com registro divergente da exequente indicando 08/08/2007.

• Decretação da falência: **02/12/2013**

• Marco falimentar adotado: **18/04/2018**

• Processo preexistente à falência? **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência alterou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por intermédio da Administração Judicial. A insolvência também foi utilizada pela exequente para justificar o redirecionamento da execução à JBS, apontada como sucessora empresarial solvente. Não foram identificados pagamento, parcelamento, habilitação específica do crédito na falência da Xinguleder ou reserva de valores. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação, requerendo a suspensão da execução enquanto pendente o incidente relativo à responsabilidade da JBS.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 9

1. Embargos à Execução nº 1053093-27.2015.8.26.0100 – opostos por Sandro Alves de Carvalho; improcedência e trânsito em julgado certificado em 27/06/2025.
2. Embargos à Execução nº 1080530-38.2018.8.26.0100 – opostos por Carlos Gilberto Santos Obregon; sentença anulada, citação declarada nula e retorno à origem para produção de provas.
3. **Incidente nº 0050941-42.2023.8.26.0100** – instaurado para análise da responsabilidade da JBS; julgado procedente.
4. **Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000** – interposto pela JBS contra o julgamento procedente do incidente; recurso desprovido em 28/11/2024, sem trânsito em julgado identificado.
5. Embargos à Execução nº 1009306-93.2025.8.26.0100 – opostos pela JBS e recebidos sem efeito suspensivo.
6. **Agravo de Instrumento nº 2085520-88.2023.8.26.0000** – interposto pela exequente para majoração dos honorários da execução para 10%; decisão transitada em julgado.
7. **Recurso Especial nº 2.209.625/SP – 2025/0136399-3** – relacionado à majoração dos honorários; parcialmente conhecido e desprovido, com trânsito em julgado em 22/08/2025.
8. **Agravo de Instrumento nº 2189324-38.2024.8.26.0000** – interposto pelo Banco Santos S/A – Sociedade Falida contra decisão referente à assistência litisconsorcial e ao desbloqueio de valores de Carlos; não conhecido monocraticamente por intempestividade.
9. **Agravo em Recurso Especial nº 2.559.547/SP – 2024/0030396-5** – originado dos embargos de Carlos; manteve o acórdão que reconheceu a nulidade da citação e determinou a produção de provas.

O processo falimentar da Xinguleder é mencionado nos autos, mas seu número não foi identificado no material disponibilizado e, por isso, não foi incluído na contagem.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: NÃO IDENTIFICADO

Valor originalmente executado: R$23.602.234,18

Valor indicado pela exequente em junho de 2023: R$111.488.610,70

Valor atualizado pela JBS para fins de garantia em dezembro de 2024: R$137.939.006,12

• Seguro-garantia apresentado pela JBS: **R$179.320.707,96**

• Honorários da execução: **10% do valor exequendo**, com majoração recursal de 2% determinada pelo STJ.

• Ações da JBS localizadas em nome de Carlos: **R$363.786,03**, posteriormente objeto de determinação de liberação.

• MLE expedido em favor de Carlos: **R$4.349,88**

• Pagamento ou parcelamento pela Xinguleder: **NÃO IDENTIFICADO**

Valor habilitado na falência da Xinguleder: NÃO IDENTIFICADO

• Saldo atualizado e judicialmente homologado: **NÃO IDENTIFICADO**

• Potencial financeiro: **PASSIVO / SUSPENSO / GARANTIDO PELA JBS**, ressalvando-se que o seguro-garantia não representa pagamento e que a responsabilidade definitiva da JBS permanece submetida ao julgamento recursal e aos embargos por ela opostos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de título extrajudicial anterior à falência, fundada em contratos de câmbio e originalmente proposta para cobrança de R$23.602.234,18. A Xinguleder ocupa o polo passivo como executada. A exequente obteve o reconhecimento, em incidente próprio, da responsabilidade da JBS por alegada sucessão empresarial, mas o desfecho definitivo do recurso correspondente não foi comprovado. A JBS apresentou seguro-garantia de R$179.320.707,96 e opôs embargos sem efeito suspensivo. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação em nome da Administração Judicial. O processo permanece ativo e suspenso, com necessidade de acompanhamento do recurso, dos embargos vinculados e da migração para o eproc.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número CNJ: 0207805-70.2007.8.26.0100

Numeração anterior: 583.00.2007.207805

Tribunal: TJSP

Estado: SP

Comarca: São Paulo

Vara: 42ª Vara Cível do Foro Central Cível

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Natureza: Cível – bancária/executiva

Assunto: Contratos de câmbio / penhora, depósito e avaliação

Polo da Xinguleder: Passivo – executada

• Parte contrária: Massa Falida do Banco Santos S/A

Data de distribuição: 07/08/2007, com divergência documental indicando também 08/08/2007

• Preexistente à falência? **SIM**

Status: ATIVO / SUSPENSO – AGUARDA JULGAMENTO DEFINITIVO DE RECURSO

Valor da causa: NÃO IDENTIFICADO

Valor originalmente executado: R$23.602.234,18

• Seguro-garantia: **R$179.320.707,96**

• Potencial financeiro: **PASSIVO / SUSPENSO / GARANTIDO**

• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**

• OAB: **OAB/MG 189.397**

• Manifestações da Administração Judicial: **1**

• Processos materialmente vinculados: **9**

Providência imediata: SIM – verificar credenciamento e habilitação no eproc e acompanhar o recurso pendente

Prazo em curso: NÃO IDENTIFICADO

Trânsito em julgado do processo principal: NÃO

Baixa definitiva: NÃO

095 | PROCESSO 0181899-15.2006.8.26.0100

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Número do processo: 0181899-15.2006.8.26.0100

Número anterior: 583.00.2006.181899

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP

Comarca: São Paulo/SP

Órgão julgador: 36ª Vara Cível do Foro Central Cível

Classe processual: Execução de Título Extrajudicial

Natureza: Cível

Assunto principal: contrato bancário, financiamento BNDES-EXIM e nota promissória

• Distribuição: **27/07/2006**

Última redistribuição: NÃO IDENTIFICADA

Valor da causa: R$1.796.573,79

Exequente: Massa Falida do Banco Santos S.A.

Executados originários: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.; Meirivone Teixeira de Morais; e Sandro Alves de Carvalho

• Terceira interessada: JBS S.A.

Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada

Situação atual: SUSPENSO, AGUARDANDO O JULGAMENTO DOS RECURSOS PENDENTES NO TJSP E NO STJ. Também está suspensa a exigibilidade dos honorários adicionais fixados em 10% sobre o débito atualizado, em razão dos efeitos suspensivos concedidos nos Agravos de Instrumento nº 2187783-96.2026.8.26.0000 e 2188021-18.2026.8.26.0000.

Último ato identificado: decisão de 10/08/2026, publicada em 11/08/2026, determinando o cumprimento dos efeitos suspensivos concedidos nos dois agravos e reiterando a necessidade de inscrição dos advogados no sistema Eproc.

Providência imediata da Administração Judicial: SIM – verificar e regularizar a representação da Massa Falida de Xinguleder no Eproc, promover a habilitação do atual Administrador Judicial e conferir a ausência da Xinguleder entre os destinatários das últimas intimações.

Trânsito em julgado do processo principal: NÃO

Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fundada no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº **5.944-5**, da modalidade **BNDES-exim Pré-embarque Especial – TAP**, e em nota promissória emitida em garantia.

A cobrança decorre do inadimplemento de duas parcelas:

• **R$901.629,49**, com vencimento em 15/09/2004;

• **R$894.944,30**, com vencimento em 15/10/2004.

O Banco Santos, na condição de agente financeiro e garantidor da operação perante o BNDES, afirmou ter quitado o repasse e passou a cobrar dos executados o total histórico de **R$1.796.573,79**, acrescido dos encargos contratuais.

Meirivone Teixeira de Morais e Sandro Alves de Carvalho figuram como avalistas e devedores solidários.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 27/07/2006 – Distribuição da Execução de Título Extrajudicial.

• 13/12/2006 – Recebimento da petição inicial, com previsão de honorários de 10% condicionada ao pagamento ou à ausência de embargos.

• 2008 – Xinguleder apresentou exceção de incompetência, defendendo a remessa do processo para Uberlândia/MG.

• 2008 – Interposição do Agravo de Instrumento nº 7284883-0 pela Xinguleder. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

• 2008 – Oposição dos Embargos à Execução nº 0138800-24.2008.8.26.0100 pela Xinguleder.

• 2015 – Meirivone Teixeira de Morais apresentou os Embargos à Execução nº 1046408-04.2015.8.26.0100.

• 2022 – Sandro Alves de Carvalho interpôs o Agravo de Instrumento nº 2140782-57.2022.8.26.0000, posteriormente provido. O recurso especial da exequente permanece pendente no STJ.

• 2023 – Iniciaram-se discussões sobre a inclusão da JBS S.A. no polo passivo, por alegada sucessão empresarial da Xinguleder.

• 26/06/2023 – No Agravo de Instrumento nº 2088897-67.2023.8.26.0000, foi reconhecida a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apuração da eventual responsabilidade da JBS.

• 07/08/2023 – Indeferida a inclusão direta da JBS no polo passivo da execução.

• 2024 – No Agravo de Instrumento nº 2241330-56.2023.8.26.0000, a decisão relativa à JBS foi anulada, determinando-se a instauração do incidente próprio.

• 2024 – O Agravo de Instrumento nº 2282124-22.2023.8.26.0000, interposto pela JBS para obter honorários, foi julgado prejudicado. Houve trânsito em julgado desse recurso em 06/12/2024.

• 07/06/2024 – Determinada a suspensão do processo para aguardar o Agravo de Instrumento nº 2241330-56.2023.8.26.0000.

• 28/08/2025 – Mantida a suspensão para aguardar os recursos indicados pelas partes.

• 30/03/2026 – Fixados honorários adicionais em favor dos patronos da exequente, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado do débito. A suspensão da execução foi mantida.

• 02/07/2026 – Rejeitados os embargos de declaração apresentados contra a fixação dos honorários. Determinada a inscrição dos advogados no Eproc.

• 10/08/2026 – Suspensa a exigibilidade dos honorários adicionais por força dos Agravos de Instrumento nº 2187783-96.2026.8.26.0000 e 2188021-18.2026.8.26.0000.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 0

Não foi identificada petição ou manifestação assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos documentos disponibilizados.

Foram localizadas manifestações de antigos procuradores e dos demais executados, especialmente Sandro Alves de Carvalho, mas nenhuma delas pode ser atribuída ao atual Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Distribuição: **27/07/2006**

• Decretação da falência: **02/12/2013**

Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018

• Processo preexistente à falência? **SIM**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência alterou a denominação e a representação processual da Xinguleder, que passou a ser referida como Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

A execução prosseguiu em relação à sociedade falida e aos devedores solidários. Posteriormente, surgiu a controvérsia sobre a eventual responsabilidade da JBS S.A. por sucessão empresarial, cuja análise foi condicionada à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Não foi identificada habilitação do atual Administrador Judicial, nem manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A Xinguleder também não aparece entre os destinatários das intimações mais recentes, circunstância que recomenda conferência e regularização da representação processual no Eproc.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 13

1. Embargos à Execução nº 0138800-24.2008.8.26.0100, opostos pela Xinguleder.
2. Embargos à Execução nº 1046408-04.2015.8.26.0100, opostos por Meirivone Teixeira de Morais.
3. **Agravo de Instrumento nº 7284883-0**, interposto pela Xinguleder na exceção de incompetência; efeito suspensivo indeferido.
4. **Agravo de Instrumento nº 2140782-57.2022.8.26.0000**, interposto por Sandro Alves de Carvalho.
5. **Agravo de Instrumento nº 2088897-67.2023.8.26.0000**, interposto pela JBS; reconhecida a necessidade de incidente próprio.
6. **Agravo de Instrumento nº 2241330-56.2023.8.26.0000**, interposto pela exequente; decisão anulada para instauração do incidente.
7. **Agravo de Instrumento nº 2239603-62.2023.8.26.0000**, interposto por Edemar Cid Ferreira, envolvendo justiça gratuita e habilitação do espólio.
8. **Agravo de Instrumento nº 2282124-22.2023.8.26.0000**, interposto pela JBS; recurso prejudicado, com trânsito em julgado em 06/12/2024.
9. **AREsp nº 2.947.210/SP**, decorrente do Agravo de Instrumento nº 2241330-56.2023.8.26.0000.
10. **REsp nº 2.097.775/SP**, decorrente do Agravo de Instrumento nº 2140782-57.2022.8.26.0000.
11. **Agravo de Instrumento nº 2187783-96.2026.8.26.0000**, com efeito suspensivo sobre os honorários adicionais.
12. **Agravo de Instrumento nº 2188021-18.2026.8.26.0000**, interposto pela JBS, também com efeito suspensivo sobre os honorários.
13. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.**

O processo nº 0181897-45.2006.8.26.0100, o incidente nº 0007504-48.2023.8.26.0100 e o Agravo de Instrumento nº 2341663-45.2025.8.26.0000 foram mencionados como precedentes ou processos comparativos, mas não foram contabilizados como vínculos diretos desta execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor original da causa: R$1.796.573,79

• Contrato executado: nº **5.944-5**

• Parcelas inadimplidas: **2**

• Saldo atualizado: **NÃO IDENTIFICADO**

• Pagamento, acordo ou parcelamento: **NÃO IDENTIFICADO**

• Penhora ou satisfação do crédito: **NÃO IDENTIFICADA nos documentos disponibilizados**

Situação do crédito: a exequente declarou, em 2025, que o crédito permanecia aberto.

• Honorários adicionais: **10% sobre o valor atualizado do débito**, com exigibilidade atualmente suspensa.

• Potencial financeiro: **PASSIVO / SUSPENSO**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de título extrajudicial anterior à falência, fundada em financiamento BNDES-EXIM e nota promissória, com valor histórico de R$1.796.573,79.

O processo está suspenso para aguardar diversos recursos relacionados à responsabilidade dos executados, à possível sucessão empresarial pela JBS e a questões processuais acessórias. A exigibilidade dos honorários adicionais também se encontra suspensa por decisões provisórias proferidas em dois agravos de 2026.

Não foi identificada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Recomenda-se a verificação e regularização da representação da Massa Falida de Xinguleder no Eproc, especialmente porque a sociedade não consta entre os destinatários das últimas intimações.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número CNJ: 0181899-15.2006.8.26.0100

Tribunal: TJSP

Estado: SP

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Natureza: Cível

Assunto: contrato bancário, financiamento BNDES-EXIM e nota promissória

Polo da Xinguleder: Passivo – executada

• Parte contrária: Massa Falida do Banco Santos S.A.

Data de distribuição: 27/07/2006

• Preexistente à falência? **SIM**

Status: SUSPENSO – AGUARDANDO RECURSOS

Valor da causa: R$1.796.573,79

• Potencial financeiro: **PASSIVO / SUSPENSO**

• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **NÃO IDENTIFICADA**

• OAB: **OAB/MG 189.397**

• Manifestações da Administração Judicial: **0**

• Processos materialmente vinculados: **13**

Providência imediata: SIM – regularização da representação e cadastramento no Eproc

Trânsito em julgado: NÃO

Baixa definitiva: NÃO

096 | PROCESSO 0004096-49.2023.8.26.0100

Classe: Apelação Cível | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Número do processo: 0004096-49.2023.8.26.0100

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP

Comarca: São Paulo/SP

Vara de origem: 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo

Órgão julgador atual: 16ª Câmara de Direito Privado

• Relator: Desembargador Coutinho de Arruda

Classe atual: Apelação Cível

Classe de origem: Cumprimento definitivo de sentença

Natureza: Cível

Assunto: Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário

• Início do cumprimento de sentença: **31/01/2023**

• Entrada no Tribunal: **26/11/2024**

• Distribuição da apelação: **03/12/2024**

Valor da causa: NÃO IDENTIFICADO DE FORMA EXPRESSA

• Crédito histórico indicado: **R$2.367.979,53**

Exequente/apelante: Massa Falida do Banco Santos S.A.

Executadas/apeladas: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., identificada nos autos também como Braspelco Indústria e Comércio Ltda., e JBS S.A.

Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada/apelada e também apelante quanto à justiça gratuita

Situação atual: EM FASE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O Recurso Especial da Massa Falida do Banco Santos foi inadmitido em 03/07/2026. Em 30/07/2026, o Banco Santos interpôs Agravo em Recurso Especial. A última movimentação, de 12/08/2026, intimou as partes contrárias para apresentarem contraminuta.

Providência imediata da Administração Judicial: SIM – conferir o prazo e apresentar contraminuta ao Agravo em Recurso Especial, caso ainda não protocolada

Trânsito em julgado: NÃO

Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Cumprimento definitivo do título judicial formado na Ação Monitória nº **0226773-85.2006.8.26.0100**, promovido para cobrança do débito principal e dos honorários sucumbenciais fixados em **12%** sobre o crédito reconhecido.

A Massa Falida do Banco Santos pretendeu responsabilizar a JBS S.A. como suposta sucessora empresarial da Xinguleder, alegando trespasse fraudulento dos estabelecimentos situados em Uberlândia/MG e Itumbiara/GO e sucessivas transferências patrimoniais envolvendo o Grupo Bertin.

O trânsito em julgado do título formado na ação monitória ocorreu em **01/04/2022**.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 2006 – Ajuizamento da Ação Monitória nº 0226773-85.2006.8.26.0100 contra a empresa originária.

• 02/12/2013 – Decretação da falência da Xinguleder.

• 18/04/2018 – Trânsito em julgado da sentença de falência.

• 01/04/2022 – Trânsito em julgado do título constituído na ação monitória.

• 31/01/2023 – Início do cumprimento de sentença e formulação da pretensão de responsabilização da JBS por sucessão empresarial.

• 2023/2024 – JBS apresentou seguro-garantia e impugnação. A Xinguleder também impugnou o cumprimento de sentença, requereu justiça gratuita, alegou ausência de interesse processual e excesso de execução.

• 15/08/2024 – Sentença indeferiu a justiça gratuita à Xinguleder e extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, tanto em relação à Xinguleder quanto à JBS.

• 09/09/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs apelação em nome da Xinguleder contra o indeferimento da justiça gratuita.

• 03/10/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contrarrazões à apelação do Banco Santos.

• 08/04/2025 – A 16ª Câmara de Direito Privado negou provimento às duas apelações e manteve a sentença. Os honorários recursais foram elevados de 10% para **12% sobre o valor atualizado da causa**.

• 26/09/2025 – Embargos de declaração do Banco Santos rejeitados por unanimidade.

• 23/10/2025 – Interposição de Recurso Especial pelo Banco Santos.

• 03/07/2026 – Recurso Especial inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Privado.

• 30/07/2026 – Interposição de Agravo em Recurso Especial pelo Banco Santos.

• 12/08/2026 – Intimação das partes contrárias para apresentação de contraminuta ao agravo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 3

1. **Impugnação ao cumprimento de sentença – fls. 490/508, data não identificada no recorte analisado.** A Xinguleder requereu justiça gratuita, alegou falta de interesse processual em razão da habilitação do mesmo crédito na falência e sustentou excesso de execução de R$4.186.840,00. A impugnação foi acolhida quanto à ausência de interesse processual.
2. **Apelação sobre justiça gratuita – 09/09/2024.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pediu a reforma da sentença para concessão da gratuidade, sustentando ausência de liquidez, encerramento das atividades e passivo superior ao ativo. O recurso foi desprovido em 08/04/2025.
3. **Contrarrazões à apelação do Banco Santos – 03/10/2024.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder defendeu a manutenção da extinção do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução. Indicou como correto o valor de **R$6.079.174,65**. A apelação do Banco Santos foi desprovida.

Não foi identificada, no arquivo analisado, contraminuta da Administração Judicial ao Agravo em Recurso Especial protocolado em 30/07/2026.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Início do cumprimento de sentença: **31/01/2023**

• Decretação da falência: **02/12/2013**

Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018

• Processo atual preexistente à falência? **NÃO**

• Ação Monitória originária, ajuizada em 2006, preexistente à falência? **SIM**

O cumprimento de sentença analisado foi instaurado depois da falência. Entretanto, o título executado decorre de ação monitória iniciada em 2006, anteriormente à quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência produziu os seguintes reflexos:

• Modificação da representação processual da Xinguleder, atualmente exercida pela Administração Judicial.

• Necessidade de submissão do crédito ao juízo universal, uma vez que o Banco Santos já havia requerido sua habilitação na falência.

• Extinção do cumprimento de sentença em relação à Xinguleder por ausência de interesse processual, pois o crédito já era objeto da Habilitação nº **5018109-02.2022.8.13.0702**.

• Entendimento de que eventual responsabilização patrimonial da JBS, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da falida, deve ser apreciada pelo juízo falimentar.

• Fundamentação do pedido de justiça gratuita apresentado pela Xinguleder. O benefício foi indeferido em primeiro e segundo graus por insuficiência da comprovação de incapacidade financeira.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS MATERIALMENTE VINCULADOS: 3

1. **Ação Monitória nº 0226773-85.2006.8.26.0100** – processo no qual foi formado o título judicial.
2. **Habilitação de Crédito nº 5018109-02.2022.8.13.0702** – habilitação do crédito do Banco Santos na falência da Xinguleder.
3. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702** – processo falimentar da Xinguleder, em tramitação na 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

RECURSOS E INCIDENTES RECURSAIS IDENTIFICADOS: 5

1. Apelação da Massa Falida do Banco Santos.
2. Apelação da Massa Falida de Xinguleder, limitada à justiça gratuita.
3. Embargos de Declaração nº 0004096-49.2023.8.26.0100/50000.
4. Recurso Especial interposto pelo Banco Santos e inadmitido em 03/07/2026.
5. Agravo em Recurso Especial interposto em 30/07/2026, atualmente aguardando contraminuta.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: NÃO IDENTIFICADO DE FORMA EXPRESSA

• Crédito histórico indicado: **R$2.367.979,53**

• Honorários integrantes do título originário: **12% sobre o crédito reconhecido**

Valor considerado correto pela Xinguleder: R$6.079.174,65

• Excesso de execução alegado pela Xinguleder: **R$4.186.840,00**

• Seguro-garantia inicialmente apresentado pela JBS: **R$14.503.481,58**

• Seguro-garantia renovado: **R$14.636.535,15**

• Vigência da apólice renovada: **22/06/2025 a 22/06/2027**

• Pagamento do crédito: **NÃO IDENTIFICADO**

• Habilitação na falência: **SIM**

• Resultado da habilitação: **NÃO IDENTIFICADO**

• Honorários sucumbenciais no presente processo: inicialmente 10%, elevados em grau recursal para **12% sobre o valor atualizado da causa**, devidos pelo Banco Santos aos patronos das impugnantes.

• Potencial financeiro: **PASSIVO / EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO / EM FASE RECURSAL EXCEPCIONAL**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Cumprimento de sentença iniciado após a falência, embora derivado de ação monitória ajuizada em 2006. A execução foi extinta sem resolução do mérito em relação à Xinguleder, porque o mesmo crédito já havia sido submetido ao juízo falimentar, e em relação à JBS, por inadequação da via utilizada para apuração da alegada sucessão empresarial.

A sentença foi mantida pela 16ª Câmara de Direito Privado, inclusive quanto ao indeferimento da justiça gratuita à Xinguleder. Os embargos de declaração e o Recurso Especial do Banco Santos não prosperaram.

O processo permanece ativo porque o Banco Santos interpôs Agravo em Recurso Especial. A providência imediata é a conferência do prazo aberto em 12/08/2026 e a apresentação da respectiva contraminuta, se ainda pendente.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número CNJ: 0004096-49.2023.8.26.0100

Tribunal: TJSP

Estado: SP

Classe: Apelação Cível – originária de cumprimento de sentença

Natureza: Cível

Assunto: Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário

Polo da Xinguleder: Passivo – executada/apelada e apelante quanto à justiça gratuita

• Parte contrária principal: Massa Falida do Banco Santos S.A.

• Coexecutada: JBS S.A.

• Início do cumprimento de sentença: 31/01/2023

• Distribuição da apelação: 03/12/2024

• Processo atual preexistente à falência? **NÃO**

• Ação originária preexistente à falência? **SIM**

Status: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PRAZO PARA CONTRAMINUTA

Valor da causa: NÃO IDENTIFICADO

• Crédito histórico indicado: **R$2.367.979,53**

• Potencial financeiro: **PASSIVO / EXTINTO SEM MÉRITO / EM FASE RECURSAL**

• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**

• OAB: **OAB/MG 189.397**

• Manifestações da Administração Judicial: **3**

• Processos materialmente vinculados: **3**

• Recursos e incidentes recursais: **5**

Providência imediata: SIM

Trânsito em julgado: NÃO

Baixa definitiva: NÃO

097 | PROCESSO 2341663-45.2025.8.26.0000

Classe: Agravo de Instrumento | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Número do processo: 2341663-45.2025.8.26.0000

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP

Comarca de origem: São Paulo/SP

Vara de origem: 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo

Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado

• Relatora: Desembargadora Flávia Beatriz Gonçalez da Silva

Classe processual: Agravo de Instrumento

Natureza: Cível

Assunto: Cédula de Crédito Bancário – Contratos Bancários

Processo de origem: Execução de Título Extrajudicial nº 0181897-45.2006.8.26.0100

• Interposição/entrada do agravo: **22/10/2025**

• Distribuição do agravo: **24/10/2025**

Valor da causa: NÃO IDENTIFICADO DE FORMA EXPRESSA

Valor histórico da execução: R$1.364.680,31

• Agravante/recorrente: Massa Falida do Banco Santos S.A.

• Agravados/recorridos: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., Arnaldo José Frizzo Filho e Meirivone Teixeira de Morais

Polo da Xinguleder: PASSIVO – agravada/recorrida

Situação atual: RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO E JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. A Administração Judicial apresentou contrarrazões em 04/08/2026. Em 24/08/2026, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para contrarrazões/parecer.

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO – contrarrazões já apresentadas, cabendo acompanhamento

Trânsito em julgado: NÃO

Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Agravo de Instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Santos contra decisão proferida na Execução nº **0181897-45.2006.8.26.0100**, que reconheceu a preclusão e indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios na execução.

O Banco Santos pretende a fixação de honorários executivos em, no mínimo, **10% sobre o valor do débito**, alegando que a verba possui natureza de ordem pública e poderia ser arbitrada posteriormente.

A execução originária busca cobrar o valor histórico de **R$1.364.680,31**, decorrente do inadimplemento de contrato de financiamento mediante abertura de crédito e de nota promissória emitida em garantia.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 2006 – Ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial nº 0181897-45.2006.8.26.0100.

• 23/11/2006 – Despacho inicial fixou provisoriamente honorários de 10% sobre o débito para a hipótese de pagamento ou ausência de embargos.

• 2008/2009 – Xinguleder opôs Embargos à Execução, impedindo, segundo o entendimento adotado no processo, a consolidação imediata dos honorários na execução.

• 16/09/2025 – Banco Santos requereu a fixação dos honorários executivos em 10% sobre o débito.

• 01/10/2025 – Juízo da 23ª Vara Cível indeferiu o pedido por considerar a matéria preclusa.

• 22/10/2025 – Banco Santos interpôs Agravo de Instrumento.

• 05/11/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contraminuta em nome da Massa Falida de Xinguleder.

• 25/03/2026 – A 38ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao agravo, por unanimidade, mantendo a decisão que reconheceu a preclusão.

• 08/04/2026 – Banco Santos opôs Embargos de Declaração.

• 13/05/2026 – Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

• 24/06/2026 – Banco Santos interpôs Recurso Especial, reiterando o pedido de fixação dos honorários de 10% ou, subsidiariamente, de anulação do acórdão dos embargos declaratórios.

• 14/07/2026 – Intimação dos recorridos para apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial.

• 04/08/2026 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contrarrazões ao Recurso Especial em nome da Xinguleder.

• 24/08/2026 – Autos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para contrarrazões/parecer.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 2

1. **Contraminuta ao Agravo de Instrumento – 05/11/2025.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder defendeu a manutenção da decisão que reconheceu a preclusão do pedido de honorários, sustentando que a matéria já havia sido disciplinada no despacho inicial e não poderia ser reaberta aproximadamente vinte anos depois. O agravo foi desprovido.
2. **Contrarrazões ao Recurso Especial – 04/08/2026.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pediu o não conhecimento do recurso por óbices de admissibilidade e, subsidiariamente, seu desprovimento. Sustentou a aplicação do regime vigente na data do despacho inicial, a existência de pronunciamento anterior sobre os honorários, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 587 e o risco de duplicidade da verba honorária.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Interposição do Agravo de Instrumento: **22/10/2025**

• Ajuizamento da execução originária: **2006**

• Decretação da falência: **02/12/2013**

Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018

• Agravo de Instrumento preexistente à falência? **NÃO**

• Execução de Título Extrajudicial originária preexistente à falência? **SIM**

O recurso atual foi interposto depois da falência. Entretanto, a execução na qual se discute a fixação dos honorários foi ajuizada em 2006, anteriormente à quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência modificou a representação processual da Xinguleder, que passou a ser exercida pela Administração Judicial.

A controvérsia possui possível repercussão sobre o passivo da massa, pois o Banco Santos pretende acrescentar à execução honorários de **10% sobre o valor atualizado do débito**.

Até o momento, o resultado é favorável à Xinguleder: o pedido foi indeferido em primeiro grau, o Agravo de Instrumento foi desprovido e os Embargos de Declaração foram rejeitados. Contudo, o resultado ainda não é definitivo em razão do Recurso Especial pendente.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS MATERIALMENTE VINCULADOS IDENTIFICADOS: 7

1. **Execução de Título Extrajudicial nº 0181897-45.2006.8.26.0100** – processo de origem.
2. Embargos à Execução nº 0141015-36.2009.8.26.0100 – número indicado na petição inicial do agravo e no requerimento formulado na execução.
3. Embargos à Execução nº 0138800-24.2008.8.26.0100 – número indicado no acórdão, nos embargos declaratórios e no Recurso Especial. O documento apresenta divergência interna quanto ao número correto dos embargos.
4. **Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0052325-40.2023.8.26.0100** – instaurado para inclusão da JBS S.A. na execução.
5. **Agravo de Instrumento nº 2148841-63.2024.8.26.0000** – recurso relacionado ao incidente de desconsideração.
6. **AREsp nº 2.955.106/SP** – recurso relacionado à pretensão de inclusão da JBS.
7. **Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702** – processo falimentar da Xinguleder.

RECURSOS NO PROCESSO ANALISADO: 3

1. Agravo de Instrumento nº 2341663-45.2025.8.26.0000 – desprovido.
2. Embargos de Declaração nº 2341663-45.2025.8.26.0000/50000 – rejeitados.
3. Recurso Especial – pendente de processamento e admissibilidade.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa no agravo: NÃO IDENTIFICADO DE FORMA EXPRESSA

Valor histórico da execução: R$1.364.680,31

• Honorários pretendidos pelo Banco Santos: **10% sobre o valor atualizado do débito**

• Base atualizada para cálculo dos honorários: **NÃO IDENTIFICADA**

Valor correspondente a 10% do débito histórico: R$136.468,03, sem considerar atualização monetária e demais encargos

• Pagamento do débito principal: **NÃO IDENTIFICADO**

• Penhora ou garantia específica neste recurso: **NÃO IDENTIFICADA**

• Resultado financeiro atual: pedido de novos honorários indeferido e decisão mantida pelo TJSP.

• Potencial financeiro: **PASSIVO / RISCO DE ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS / RECURSO ESPECIAL PENDENTE**

9. SÍNTESE TÉCNICA

Agravo de Instrumento derivado de execução anterior à falência, interposto pelo Banco Santos para obter honorários executivos de 10% sobre o débito.

A 38ª Câmara de Direito Privado concluiu que o despacho inicial da execução já havia disciplinado a verba honorária sob o CPC/1973, condicionando sua consolidação à ausência de embargos. Como a Xinguleder apresentou embargos, a definição da verba foi deslocada para o julgamento daquela ação incidental. O Tribunal também reconheceu a preclusão e o risco de duplicidade de honorários.

O Agravo de Instrumento foi desprovido e os Embargos de Declaração foram rejeitados. O Banco Santos interpôs Recurso Especial, já contrarrazoado pela Administração Judicial. Atualmente, o processo aguarda parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e posterior exame de admissibilidade, não havendo providência processual imediata parao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número CNJ: 2341663-45.2025.8.26.0000

Tribunal: TJSP

Estado: SP

Classe: Agravo de Instrumento

Natureza: Cível

Assunto: Cédula de Crédito Bancário – honorários na execução

Polo da Xinguleder: Passivo – agravada/recorrida

• Parte contrária: Massa Falida do Banco Santos S.A.

Data de interposição: 22/10/2025

Data de distribuição: 24/10/2025

• Processo atual preexistente à falência? **NÃO**

• Execução originária preexistente à falência? **SIM**

Status: RECURSO ESPECIAL – CONTRARRAZÕES APRESENTADAS / VISTA À PGJ

Valor da causa: NÃO IDENTIFICADO

Valor histórico da execução: R$1.364.680,31

• Potencial financeiro: **PASSIVO / RISCO DE HONORÁRIOS / EM FASE RECURSAL**

• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**

• OAB: **OAB/MG 189.397**

• Manifestações da Administração Judicial: **2**

• Processos materialmente vinculados: **7**

• Recursos no processo analisado: **3**

Providência imediata: NÃO

Trânsito em julgado: NÃO

Baixa definitiva: NÃO

098 | PROCESSO 0054719-83.2024.8.26.0100

Classe: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Número do processo: 0054719-83.2024.8.26.0100

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP

Comarca: São Paulo/SP

• Foro: Foro Central Cível

Órgão julgador: 42ª Vara Cível

• Magistrado: André Augusto Salvador Bezerra

Classe processual: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica

Natureza: Cível – incidente vinculado à execução

Assunto principal: Penhora / Depósito / Avaliação

• Processo principal: **0207805-70.2007.8.26.0100**

• Distribuição/recebimento: **04/11/2024**

Valor da causa específico do incidente: NÃO ATRIBUÍDO/IDENTIFICADO

Requerente: Massa Falida do Banco Santos S/A

• Requeridos: Cafeeira Bertin Ltda., Illinois Participações Ltda., Alpha Vale do Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda., José Henrique Santanna Bertin, Beatriz Maria Santanna Bertin, Leonardo Santanna Bertin, Giovani Prado Bertin, Renato Prado Bertin, Roberta Bertin Barros, Rúbia Bertin Diniz Junqueira, Xinguleder Couros Ltda. e outros integrantes da execução principal.

Polo da Xinguleder: PASSIVO – requerida e devedora originária da execução principal

Situação atual: INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE, COM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA XINGULEDER REJEITADOS E PRAZO RECURSAL EM CURSO.

Em 12/06/2026, o incidente foi julgado procedente para incluir dez pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da execução e estender-lhes a responsabilidade pelo débito. Em 13/08/2026, foram rejeitados os embargos de declaração da Xinguleder e acolhidos os embargos do Banco Santos exclusivamente para fixação de honorários de R$1.000,00.

Em 31/08/2026, foi determinada a intimação dos requeridos para manifestação, em 15 dias, sobre a petição do Banco Santos de 25/08/2026. A publicação foi certificada para 02/09/2026.

Providência imediata da Administração Judicial: SIM

Trânsito em julgado: NÃO

Baixa ou arquivamento definitivo: NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Incidente instaurado pela Massa Falida do Banco Santos S/A para estender a responsabilidade pelo débito da execução nº **0207805-70.2007.8.26.0100** a pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos Grupos Bertin e Bertol.

A requerente alegou sucessão empresarial da Xinguleder, formação de grupo econômico familiar, confusão patrimonial, desvio de finalidade, fraude à execução e sucessivos atos de esvaziamento patrimonial.

Também requereu indisponibilidade e arresto de bens, indicando débito atualizado superior a **R$111 milhões**. A tutela urgente foi inicialmente indeferida, mas a decisão final confirmou genericamente as medidas constritivas necessárias à garantia da execução.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

• 2007 – Início da execução principal nº **0207805-70.2007.8.26.0100** contra a Xinguleder e demais devedores originários.

• 04/11/2024 – Recebimento/distribuição do incidente.

• 05/11/2024 – Tutela de urgência indeferida; determinada a suspensão da execução principal até a solução do incidente e a citação dos requeridos.

• 2025 – Apresentação das respostas e contestações dos requeridos.

• 2026 – Réplica, manifestações das partes e pedidos de julgamento antecipado.

• 12/06/2026 – Incidente julgado procedente, com inclusão de dez requeridos no polo passivo da execução e extensão da responsabilidade patrimonial.

• 23/06/2026 – A Massa Falida de Xinguleder, representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, opôs embargos de declaração.

• 10/07/2026 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contrarrazões aos embargos de declaração do Banco Santos.

• 13/08/2026 – Embargos da Xinguleder rejeitados; embargos do Banco Santos acolhidos exclusivamente para fixar honorários sucumbenciais em **R$1.000,00**.

• 18/08/2026 – Publicação da decisão dos embargos.

• 25/08/2026 – Banco Santos requereu o indeferimento do pedido de suspensão e o prosseguimento do feito.

• 31/08/2026 – Determinada a intimação dos requeridos para manifestação, em 15 dias, sobre a petição do Banco Santos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL IDENTIFICADAS: 3

1. **Resposta/contestação ao incidente – data não identificada no recorte fornecido.** A Massa Falida de Xinguleder alegou incompetência do juízo da execução, competência do juízo universal da falência, necessidade de habilitação do crédito, incompatibilidade da execução individual com o regime falimentar, inexistência de sucessão empresarial, confusão patrimonial ou fraude e requereu justiça gratuita.
2. Embargos de declaração – 23/06/2026. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apontou omissões e contradições sobre a competência do juízo falimentar, necessidade de habilitação do crédito, justiça gratuita, julgamento antecipado sem instrução, individualização dos requisitos do art. 50 do Código Civil e alcance das medidas constritivas. Os embargos foram rejeitados em 13/08/2026.
3. **Contrarrazões aos embargos do Banco Santos – 10/07/2026.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a rejeição do pedido de honorários ou, subsidiariamente, a exclusão da Xinguleder, a individualização da condenação e a fixação equitativa da verba. O juízo acolheu os embargos do Banco Santos e fixou honorários em R$1.000,00.

PETIÇÕES COM PROTOCOLO E ASSINATURA DIRETA DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER IDENTIFICADAS: 2

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

• Distribuição do incidente: **04/11/2024**

• Decretação da falência: **02/12/2013**

Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018

• Incidente preexistente à falência? **NÃO**

• Execução principal preexistente à falência? **SIM – iniciada em 2007**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência modificou a representação processual da Xinguleder, que passou a atuar por sua Administração Judicial.

A Administração Judicial sustentou a competência do juízo universal da falência, a necessidade de habilitação do crédito e a observância do regime concursal para a prática de atos constritivos e pagamento de eventual obrigação.

Essas alegações foram rejeitadas na decisão de 12/06/2026 e novamente suscitadas nos embargos de declaração, também rejeitados.

O pedido de justiça gratuita foi mencionado na decisão, mas não recebeu pronunciamento expresso e individualizado. A decisão dos embargos igualmente não solucionou de forma específica essa questão.

A condenação em honorários de R$1.000,00 foi lançada genericamente contra “o requerido”, sem individualização expressa da responsabilidade da Xinguleder.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

VÍNCULOS MATERIAIS IDENTIFICADOS: 6

1. **Execução principal nº 0207805-70.2007.8.26.0100.**
2. **Falência da Xinguleder nº 3015102-95.2006.8.13.0702.**
3. **Falência do Banco Santos nº 0065208-49.2005.8.26.0100.**
4. **Incidente de Desconsideração nº 0050941-42.2023.8.26.0100**, relacionado à responsabilização da JBS S/A na mesma execução principal.
5. **Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000**, interposto no incidente envolvendo a JBS S/A.
6. **Incidente de Desconsideração nº 0054961-42.2024.8.26.0100**, processo semelhante envolvendo o Banco Santos e integrantes do Grupo Bertin, cuja decisão foi apresentada nestes autos para fundamentar pedido de suspensão.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor específico da causa no incidente: NÃO ATRIBUÍDO/IDENTIFICADO

• Débito atualizado da execução principal: **SUPERIOR A R$111 MILHÕES**, conforme indicado na decisão.

• Honorários sucumbenciais: **R$1.000,00**, atribuídos genericamente ao requerido.

• Tutela urgente inicial: **INDEFERIDA**

• Resultado final: responsabilidade pelo débito estendida a dez pessoas físicas e jurídicas.

• Medidas constritivas: confirmadas genericamente na decisão de procedência.

• Seguro-garantia prestado pela JBS S/A: alegado pelas defesas, sem comprovação do valor no recorte analisado.

• Pagamento ou quitação: **NÃO IDENTIFICADO**

• Saldo exato atualizado: **NÃO IDENTIFICADO**

• Potencial financeiro: **PASSIVO / ALTO, COM RESPONSABILIDADE ESTENDIDA A TERCEIROS**

Embora o incidente não tenha constituído nova dívida contra a Xinguleder, o débito executado permanece atribuído à massa falida. A inclusão de novos corresponsáveis pode ampliar as fontes de satisfação do crédito e reduzir o passivo remanescente da falida.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Incidente posterior à falência, vinculado à execução iniciada em 2007. O pedido foi julgado procedente, com reconhecimento de sucessão empresarial, confusão patrimonial e desvio de finalidade, estendendo-se a responsabilidade pelo débito a dez integrantes dos Grupos Bertin e Bertol.

A Administração Judicial apresentou três manifestações identificadas. Os embargos de declaração da Xinguleder foram rejeitados, enquanto os do Banco Santos foram acolhidos apenas para fixar honorários de R$1.000,00.

Há providência processual imediata: interposição de **Agravo de Instrumento** contra a decisão de procedência, integrada pela decisão dos embargos, caso seja de interesse da massa manter as teses de incompetência, necessidade de habilitação, cerceamento de defesa, ausência de individualização das condutas, indeterminação das medidas constritivas, justiça gratuita e honorários.

Considerando a publicação da decisão dos embargos em 18/08/2026, o prazo recursal aparente encerra-se em **09/09/2026**, sujeito à conferência de feriados, suspensões e forma de intimação.

Também deverá ser apresentada manifestação, no prazo judicial de 15 dias, sobre a petição do Banco Santos de 25/08/2026, conforme despacho publicado em 02/09/2026.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número CNJ: 0054719-83.2024.8.26.0100

Tribunal: TJSP

Estado: SP

Classe: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica

Natureza: Cível – incidente executivo

Assunto: Penhora / Depósito / Avaliação

Polo da Xinguleder: Passivo – requerida/devedora originária

• Parte contrária: Massa Falida do Banco Santos S/A

Data de distribuição: 04/11/2024

• Preexistente à falência? **NÃO**

• Processo principal preexistente à falência? **SIM**

Status: JULGADO PROCEDENTE / EMBARGOS REJEITADOS / PRAZO RECURSAL

Valor da causa específico: NÃO ATRIBUÍDO/IDENTIFICADO

• Débito relacionado: **SUPERIOR A R$111 MILHÕES**

• Potencial financeiro: **PASSIVO / ALTO / RESPONSABILIDADE ESTENDIDA A TERCEIROS**

• Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: **SIM**

• OAB: **OAB/MG 189.397**

• Manifestações da Administração Judicial: **3**

• Petições diretamente assinadas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder identificadas: **2**

• Processos materialmente vinculados: **6**

Providência imediata: SIM – AGRAVO DE INSTRUMENTO E MANIFESTAÇÃO EM 15 DIAS

Trânsito em julgado: NÃO

Baixa definitiva: NÃO

099 | PROCESSO 0007504-48.2023.8.26.0100

Classe: Cumprimento de sentença | **Atuação AJ:** 5 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0007504-48.2023.8.26.0100
2. **Numeração anterior:** Não identificada.
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP
4. **Estado:** São Paulo
5. **Comarca:** São Paulo
6. **Vara:** 23ª Vara Cível do Foro Central Cível
7. **Classe processual:** Cumprimento de sentença
8. **Natureza:** Cível – cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais
9. **Assunto principal:** Obrigações decorrentes de contratos bancários
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 24/02/2023
11. **Valor da causa:** Não identificado nos autos disponibilizados.
12. **Valor executado na inicial:** R$1.375.232,75, atualizado até fevereiro de 2023.
13. **Processo de origem:** Embargos à Execução nº 0141015-36.2009.8.26.0100.
14. **Execução originária:** 0181897-45.2006.8.26.0100.

Partes atuais:

1. **Exequente:** Lucon Advogados, incluído em substituição à Massa Falida do Banco Santos.
2. **Executada:** JBS S.A.
3. **Xinguleder:** Polo **OUTRO** – figurou como executada e apelada, mas foi definitivamente excluída do polo passivo.
4. **Qualidade processual da Xinguleder:** Ex-executada/apelada.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** Cumprimento de sentença suspenso.
3. **Motivo da suspensão:** Aguardar o julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0054322-58.2023.8.26.0100.
4. **Última movimentação relevante:** 25/05/2026 – decisão que manteve a suspensão anteriormente determinada.
5. **Última manifestação da Administração Judicial:** 15/10/2024 – contrarrazões à apelação, às fls. 505/517.
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
7. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO.
8. **Trânsito em julgado do processo:** NÃO. O acórdão da apelação transitou em julgado em 25/09/2025, mas o cumprimento de sentença permanece ativo.
9. **Baixa ou arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em 10% do débito atualizado nos Embargos à Execução nº 0141015-36.2009.8.26.0100. O valor executado foi indicado em R$1.375.232,75, tendo a cobrança sido direcionada à JBS sob alegação de sucessão empresarial da Xinguleder. Após o julgamento da apelação, a Xinguleder foi excluída do polo passivo e o feito permaneceu suspenso até a definição da responsabilidade da JBS no incidente próprio.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

24/02/2023 – A Massa Falida do Banco Santos iniciou o cumprimento de sentença, cobrando R$1.375.232,75 em honorários sucumbenciais e requerendo o direcionamento à JBS.

02/03/2023 – Determinada a intimação da parte executada para pagamento ou apresentação de impugnação.

22/03/2023 – O Juízo recusou a inclusão imediata da JBS e determinou o prosseguimento apenas contra a Xinguleder, condicionando a responsabilidade da JBS à apuração em incidente próprio.

04/04/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a regularização da representação da Massa Falida de Xinguleder e a concessão da justiça gratuita.

10/04/2023 – Deferida a justiça gratuita à Xinguleder, sendo reconhecida como regular sua representação processual.

02/05/2023 – A Administração Judicial apresentou manifestação contra os embargos de declaração da exequente, defendendo a manutenção da gratuidade.

26/05/2023 – A Xinguleder impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e sustentando que os honorários deveriam corresponder a R$558.201,13.

28/11/2023 – A Administração Judicial informou que o crédito estava habilitado no quadro de credores e requereu a extinção da execução individual em relação à Massa Falida.

31/01/2024 – O Ministério Público opinou que a Xinguleder não havia sido indicada na petição inicial e que o processo deveria ser suspenso até a definição da responsabilidade da JBS no incidente próprio.

13/08/2024 – Proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa da Massa Falida do Banco Santos. Foram fixados honorários de R$20.000,00 em favor dos patronos da Xinguleder.

17/09/2024 – A Massa Falida do Banco Santos interpôs apelação.

15/10/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.

11/06/2025 – O TJSP deu provimento à apelação, anulou a sentença, substituiu a Massa Falida do Banco Santos por Lucon Advogados no polo ativo, excluiu a Xinguleder do polo passivo e suspendeu o processo até o julgamento do IDPJ nº 0054322-58.2023.8.26.0100. A condenação em honorários favorável à Xinguleder foi afastada.

29/08/2025 – Os embargos de declaração da JBS foram parcialmente acolhidos apenas para afastar a alegação de prescrição, sem alteração do resultado.

25/09/2025 – Certificado o trânsito em julgado do acórdão da apelação.

20/10/2025 – Efetivadas a substituição do polo ativo e a exclusão da Xinguleder. Determinada a manutenção da suspensão.

25/05/2026 – O Juízo reiterou a decisão que mantém o processo suspenso.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 5.

1. **04/04/2023 – Fls. 219/230 – Regularização da representação processual e pedido de justiça gratuita.**
   Requereu seu cadastramento como representante da Massa Falida e a concessão da gratuidade. O benefício foi deferido em 10/04/2023, e a representação foi considerada regular.
2. **02/05/2023 – Fls. 310/314 – Manifestação sobre embargos de declaração.** Defendeu a manutenção da justiça gratuita e juntou documentos contábeis de 2022. O benefício permaneceu vigente nos autos.
3. **26/05/2023 – Fls. 329/334 – Impugnação ao cumprimento de sentença.** Alegou excesso de execução, aplicação do art. 124 da Lei nº 11.101/2005 e indicou R$558.201,13 como valor correto dos honorários. A matéria não foi definitivamente examinada, pois a sentença foi posteriormente anulada e a Xinguleder excluída do processo.
4. **28/11/2023 – Fls. 370/377 – Manifestação sobre parecer ministerial.** Informou que o crédito estava habilitado no quadro de credores e requereu a extinção da execução individual contra a Massa Falida. A sentença extinguiu o feito, mas foi anulada pelo TJSP, que excluiu a Xinguleder do polo passivo.
5. **15/10/2024 – Fls. 505/517 – Contrarrazões à apelação.** Requereu o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e dos honorários de R$20.000,00. Subsidiariamente, sustentou excesso de R$817.031,62 e apontou R$558.201,13 como valor correto. A apelação foi provida, afastando a condenação favorável à Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 24/02/2023
2. **Marco falimentar:** 18/04/2018
3. **Processo preexistente à falência?** NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O cumprimento de sentença foi ajuizado após o marco falimentar. A Administração Judicial ingressou voluntariamente para representar a Xinguleder, obteve justiça gratuita, impugnou os cálculos e informou a habilitação do crédito no quadro de credores. O acórdão transitado em julgado excluiu a Xinguleder do polo passivo, afastando sua sujeição direta a atos executivos neste processo.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 6.

1. **Processo nº 0141015-36.2009.8.26.0100**
   Tipo de vínculo: Processo de origem.
   Classe/natureza: Embargos à execução.
   Partes principais: Braspelco/Xinguleder e Massa Falida do Banco Santos.
   Polo da Xinguleder: Ativo – embargante.
   Relação: Originou o título de honorários executado.
   Situação: Sentença parcialmente procedente, com trânsito em julgado em 06/09/2018.

2. **Processo nº 0181897-45.2006.8.26.0100**
Tipo de vínculo: Execução originária.
Classe/natureza: Execução de título extrajudicial.
Partes principais: Massa Falida do Banco Santos, Braspelco/Xinguleder e avalistas.
Polo da Xinguleder: Passivo – executada.
Relação: Origem do débito que fundamentou os embargos e os honorários.
Situação: Conteúdo integral não disponibilizado.

3. **Processo nº 0054322-58.2023.8.26.0100**
Tipo de vínculo: Incidente apenso.
Classe/natureza: Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Partes principais: Massa Falida do Banco Santos e JBS S.A.
Polo da Xinguleder: Não identificado como parte formal.
Relação: Discute a responsabilidade da JBS pela sucessão empresarial da Xinguleder.
Situação: Pendente; seu julgamento condiciona o prosseguimento deste cumprimento de sentença.

4. **Processo nº 2078526-44.2023.8.26.0000**
Tipo de vínculo: Agravo de instrumento originado deste cumprimento de sentença.
Classe/natureza: Agravo de instrumento.
Partes principais: Massa Falida do Banco Santos, JBS e Xinguleder, conforme referências dos autos.
Polo da Xinguleder: Não identificado com precisão.
Relação: Questionou a necessidade de incidente próprio para inclusão da JBS.
Situação: Recurso desprovido; havia recurso especial pendente quando proferido o acórdão de 11/06/2025.

5. **Processo nº 5018109-02.2022.8.13.0702**
Tipo de vínculo: Habilitação de crédito.
Classe/natureza: Habilitação no processo falimentar.
Partes principais: Massa Falida do Banco Santos e Massa Falida de Xinguleder.
Polo da Xinguleder: Passivo – massa falida.
Relação: Abrange o crédito relacionado à execução originária.
Situação: A Administração Judicial informou que o crédito foi incluído no quadro de credores.

6. **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702**
Tipo de vínculo: Processo falimentar principal.
Classe/natureza: Falência.
Parte principal: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: Falida.
Relação: Juízo universal da falência e origem da atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial.
Situação: Falência decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado em 18/04/2018.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor histórico do débito da execução originária:** R$1.364.680,31.
2. **Honorários executados em fevereiro de 2023:** R$1.375.232,75.
3. **Valor defendido pela Xinguleder:** R$558.201,13.
4. **Diferença indicada nas contrarrazões:** R$817.031,62.
5. **Valor do crédito habilitado:** Não identificado nos autos disponibilizados.

6. **Honorários fixados em favor da Xinguleder na sentença:** R$20.000,00, posteriormente afastados pelo acórdão.
7. **Valor pago ou constrito contra a Massa:** Não identificado.

   A impugnação de 26/05/2023 registrou valores de excesso de R$8.170.316,11 e proveito econômico de R$8.987.347,73, números incompatíveis com a diferença da verba honorária posteriormente indicada nas contrarrazões.

   POTENCIAL FINANCEIRO: NEUTRO/SEM IMPACTO DIRETAMENTE QUANTIFICÁVEL, pois a Xinguleder foi excluída do polo passivo e não subsiste condenação favorável ou cobrança direta contra a Massa neste processo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo busca receber honorários sucumbenciais decorrentes dos embargos opostos pela Xinguleder, mediante responsabilização da JBS por alegada sucessão empresarial. A Administração Judicial apresentou cinco manifestações, obteve justiça gratuita, impugnou os cálculos e requereu a extinção da cobrança contra a Massa. O acórdão transitado em julgado excluiu definitivamente a Xinguleder do polo passivo e determinou a suspensão do feito até o julgamento do IDPJ, inexistindo providência atual a cargo da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0007504-48.2023.8.26.0100
2. **Tribunal:** TJSP
3. **Estado:** São Paulo
4. **Classe processual:** Cumprimento de sentença
5. **Natureza:** Cível – honorários sucumbenciais
6. **Assunto principal:** Obrigações decorrentes de contratos bancários
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** OUTRO – ex-executada/apelada, atualmente excluída
8. **Parte contrária principal:** Lucon Advogados
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 24/02/2023
10. **Processo preexistente à falência?** NÃO
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Suspenso, aguardando julgamento do IDPJ
13. **Valor da causa:** Não identificado
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$1.375.232,75
15. **Potencial financeiro:** NEUTRO
16. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM
17. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 5
18. **Possui processos vinculados?** SIM
19. **Quantidade de processos vinculados:** 6
20. **Números:** 0141015-36.2009.8.26.0100; 0181897-45.2006.8.26.0100; 0054322-58.2023.8.26.0100; 2078526-44.2023.8.26.0000; 5018109-02.2022.8.13.0702; 3015102-95.2006.8.13.0702
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO

22. Trânsito em julgado do processo? NÃO – apenas do acórdão da apelação
23. **Data do trânsito em julgado do acórdão:** 25/09/2025
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

100 | PROCESSO 0008071-37.2007.8.26.0360

Classe: Cumprimento de sentença – Cumprimento Provisório de Sentença | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0008071-37.2007.8.26.0360
2. **Numeração anterior:** 570/1997.
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP
4. **Estado:** São Paulo
5. **Comarca:** Mococa
6. **Vara:** 1ª Vara
7. **Classe processual:** Cumprimento de sentença – Cumprimento Provisório de Sentença
8. **Natureza:** Cível – execução de indenização decorrente de acidente de trabalho
9. **Assunto principal:** Danos morais, pensionamento e honorários advocatícios
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 28/08/2006
11. **Valor da causa:** R$85.000,00, atribuído à ação de origem.
12. **Valor executado na inicial:** R$88.096,06, em agosto de 2006.
13. **Processo de origem:** 0001132-90.1997.8.26.0360, anteriormente registrado sob o nº 570/1997.

Partes atuais:

1. **Exequente:** Antônio Leal de Oliveira.
2. **Executada:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda., sucessora de Nanil Mercantil e Industrial Ltda. e Curtume Cadorna Ltda.
3. **Xinguleder:** Polo **PASSIVO** – executada.
4. **Qualidade processual da Xinguleder:** Executada, atualmente sob a condição de massa falida.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** Cumprimento de sentença com regularização da sucessão processual do exequente pendente.
3. **Motivo da paralisação:** Falecimento do exequente e ausência de habilitação regular de seus sucessores.
4. **Última movimentação relevante:** 19/08/2026 – publicação da comunicação de migração do processo para o sistema eproc.
5. **Última manifestação da Administração Judicial:** 26/06/2023 – pedido de extinção por abandono, às fls. 959/960.
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
7. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR. A última publicação apenas comunicou a migração para o sistema eproc.
8. **Trânsito em julgado do processo:** SIM, quanto ao título formado no processo de conhecimento. O cumprimento de sentença permanece ativo.
9. **Data do trânsito em julgado:** 19/12/2006.
10. **Baixa ou arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Antônio Leal de Oliveira para receber indenização decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 29/03/1978, quando sofreu amputação da mão e do antebraço direitos ao operar máquina da empregadora. O acórdão condenou a empresa sucessora ao pagamento de dano moral, pensão mensal e honorários, além da constituição de capital para garantia do pensionamento. A execução foi inicialmente apresentada por R$88.096,06, e a última atualização expressamente localizada alcançou R$191.451,70. A Xinguleder integra o polo passivo como sucessora empresarial de Curtume Cadorna Ltda., sem comprovação de satisfação integral do crédito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

16/04/1997 – Ajuizada a ação indenizatória de origem, com valor da causa de R$85.000,00.

20/05/2002 – Proferida sentença de improcedência no processo de conhecimento.

30/11/2005 – O TJSP deu parcial provimento à apelação do autor. Foram reconhecidos o dever de indenizar, o pensionamento mensal, os honorários advocatícios e a obrigação de constituição de capital.

28/08/2006 – Iniciado o cumprimento provisório de sentença, no valor de R$88.096,06.

19/12/2006 – Certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo de conhecimento.

06/11/2008 – O Agravo de Instrumento nº 1.191.778-0/9, interposto pela executada contra o prosseguimento da execução e os cálculos do exequente, não foi conhecido.

26/04/2011 – Formalizada penhora sobre o imóvel da matrícula nº 512 do Cartório de Registro de Imóveis de Mococa. Seguiram-se avaliação do bem e discussões sobre o registro da constrição.

31/08/2012 – Cálculo apresentado pelo exequente apurou R$153.174,84, compreendendo pensionamento, dano moral e honorários advocatícios.

07/11/2014 – Expedido ofício para transferência de R$191.451,70, valor relacionado ao processo trabalhista nº 0002612-27.2013.5.03.0104. A transferência para o presente feito não foi comprovada.

2015 a 2017 – Realizadas diligências para transferência de valores existentes em processos de Uberlândia e para regularização da penhora do imóvel da matrícula nº 512. Não foi identificada satisfação integral do crédito.

28/05/2018 – A executada informou a decretação de sua falência no processo nº 702.06.301510-2. Requereu a extinção da execução individual e a submissão do credor ao juízo universal.

09/10/2020 – O patrono do exequente informou seu falecimento, ocorrido em 2020, e requereu pesquisa de dependentes junto ao INSS.

03/03/2022 – O INSS informou a existência de três filhos do exequente. Foram realizadas tentativas de intimação para regularização da sucessão processual.

31/05/2022 – O Juízo suspendeu o processo por 30 dias em razão do falecimento do credor.

26/06/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, representando a Massa Falida, requereu a extinção por abandono diante da inércia dos sucessores.

11/09/2023 – O Juízo determinou a obtenção da certidão de óbito do exequente antes da apreciação do pedido de extinção.

18/05/2026 – O Juízo reconheceu que as certidões juntadas às fls. 978 e 985 pertenciam a homônimo falecido antes do nascimento do exequente. Foi determinada nova pesquisa com observância dos dados de filiação.

19/08/2026 – Publicada a comunicação de migração do processo para o sistema eproc. Permaneceu pendente a regularização da sucessão processual do credor.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1.

1. **26/06/2023 – Fls. 959/960 – Pedido de extinção por abandono.**

   Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder relatou as tentativas de localização e intimação dos herdeiros do exequente. Diante da ausência de manifestação dos sucessores, requereu a extinção do feito por abandono, com fundamento no art. 485, II e § 1º, do CPC.

   O pedido não foi definitivamente apreciado. O Juízo determinou a obtenção da certidão de óbito correta antes de decidir sobre a extinção.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 28/08/2006
2. **Marco falimentar:** 18/04/2018
3. **Processo preexistente à falência?** SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

No marco falimentar, a execução já tramitava havia mais de onze anos, com penhora imobiliária, buscas patrimoniais e tentativas de transferência de valores. Em 28/05/2018, antigos procuradores informaram a quebra e indicaram Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial. A Massa Falida passou a figurar como executada, mas o cumprimento de sentença permaneceu ativo. A manifestação posterior do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder tratou da extinção por abandono decorrente da inércia dos sucessores do exequente.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 8.

1. **Processo nº 0001132-90.1997.8.26.0360**

   Tipo de vínculo: Processo de origem.

   Classe/natureza: Ação indenizatória decorrente de acidente de trabalho.

   Partes principais: Antônio Leal de Oliveira e Curtume Cadorna Ltda., sucedida por Braspelco/Xinguleder.

   Polo da Xinguleder: Passivo – ré/sucessora.

   Relação: Originou o título executado no presente cumprimento de sentença.

   Situação: Condenação parcial da empresa, com trânsito em julgado em 19/12/2006.

1. **Apelação Cível nº 706.153-0/5**

   Tipo de vínculo: Recurso do processo de conhecimento.

   Classe/natureza: Apelação cível.

   Partes principais: Antônio Leal de Oliveira e Curtume Cadorna Ltda.

Polo da Xinguleder: Passivo – recorrida, como sucessora empresarial.

Relação: Originou o acórdão executado no presente processo.

Situação: Recurso do autor parcialmente provido.

1. **Agravo de Instrumento STJ nº 797.709/SP (2006/0164883-5)**

Tipo de vínculo: Recurso relacionado ao processo de conhecimento.

Classe/natureza: Agravo de instrumento em recurso especial.

Partes principais: Antônio Leal de Oliveira e Curtume Cadorna Ltda.

Polo da Xinguleder: Parte contrária ao recorrente.

Relação: Questionou a inadmissão do recurso especial interposto no processo de conhecimento.

Situação: Agravo não provido. O posterior agravo regimental também foi desprovido.

1. **Agravo de Instrumento TJSP nº 1.191.778-0/9**

Tipo de vínculo: Recurso relacionado à execução.

Classe/natureza: Agravo de instrumento.

Partes principais: Curtume Cadorna Ltda. e Antônio Leal de Oliveira.

Polo da Xinguleder: Ativo recursal – agravante, por sucessão empresarial.

Relação: Impugnou decisão que considerou intempestiva a defesa da executada e acolheu os cálculos do exequente.

Situação: Recurso não conhecido em 06/11/2008.

1. **Processo nº 0002612-27.2013.5.03.0104**

Tipo de vínculo: Processo trabalhista com repercussão patrimonial.

Classe/natureza: Reclamação trabalhista.

Partes principais: José Luis Resmini Mulazani e Xinguleder Couros Ltda.

Polo da Xinguleder: Passivo – reclamada/executada.

Relação: Houve pedido de transferência de R$191.451,70 provenientes da alienação de imóvel da executada.

Situação: A transferência para o presente cumprimento não foi comprovada.

1. **Processo nº 0023700-28.2005.5.04.0831**

Tipo de vínculo: Processo trabalhista com repercussão patrimonial.

Classe/natureza: Reclamação trabalhista.

Partes principais: José Luis Resmini Mulazani e Xinguleder Couros Ltda.

Polo da Xinguleder: Passivo – reclamada/executada.

Relação: O saldo remanescente da alienação judicial foi transferido à 2ª Vara Cível de Uberlândia, e não diretamente ao presente feito.

Situação: Transferência para o processo de Uberlândia expressamente informada nos autos.

1. **Processo nº 4799601-80.2008.8.13.0702**

Numeração anterior: 0702.08.479960-1.

Tipo de vínculo: Execução autônoma com repercussão sobre valores da Xinguleder.

Classe/natureza: Execução.

Partes principais: Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e Braspelco/Xinguleder.

Polo da Xinguleder: Passivo – executada.

Relação: Recebeu saldo de processo trabalhista e foi objeto de pedidos de transferência em razão da alegada preferência do crédito indenizatório.

Situação: Não foi comprovada a transferência de valores para o presente cumprimento.

1. **Processo nº 702.06.301510-2**

   Tipo de vínculo: Processo falimentar principal.

   Classe/natureza: Falência.

   Partes principais: BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. e Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.

   Polo da Xinguleder: Passivo – falida.

   Relação: Juízo universal da falência e origem da atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial.

   Situação: Quebra decretada e informada nestes autos em maio de 2018.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa no processo de origem:** R$85.000,00.
2. **Valor originalmente executado:** R$88.096,06, em 28/08/2006.
3. **Valor atualizado em 31/08/2012:** R$153.174,84.
4. **Pensionamento em 31/08/2012:** R$42.933,15.
5. **Dano moral em 31/08/2012:** R$96.316,70.
6. **Honorários advocatícios em 31/08/2012:** R$13.924,99.
7. **Último valor atualizado conhecido:** R$191.451,70, conforme cálculo referido às fls. 592 e nos ofícios expedidos em 2014 e 2015.
8. **Garantias e constrições:** Penhora do imóvel da matrícula nº 512 do Cartório de Registro de Imóveis de Mococa e bloqueios bancários de pequena expressão. Também houve tentativa de transferência de saldo proveniente de alienação realizada em processos trabalhistas.
9. **Valor pago:** Não identificado nos autos disponibilizados.

   POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO, pois o cumprimento permanece ativo e não foi comprovada a satisfação integral do crédito executado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo corresponde a cumprimento de sentença de indenização por acidente de trabalho, ajuizado antes do marco falimentar e ainda ativo. Embora o título tenha transitado em julgado em 2006 e tenham ocorrido penhora imobiliária, buscas de ativos e pedidos de transferência de valores, não há comprovação de satisfação integral. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma petição, em 26/06/2023, requerendo a extinção por abandono após a inércia dos sucessores do exequente. O pedido permanece sem apreciação final porque a certidão de óbito correta ainda não foi localizada. Não foi identificada providência imediata da Administração Judicial, e a repercussão financeira é passiva.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0008071-37.2007.8.26.0360

2. **Tribunal:** TJSP
3. **Estado:** São Paulo
4. **Classe processual:** Cumprimento de sentença
5. **Natureza:** Cível – indenização decorrente de acidente de trabalho
6. **Assunto principal:** Dano moral, pensionamento e honorários decorrentes de acidente de trabalho
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – executada/massa falida
8. **Parte contrária principal:** Antônio Leal de Oliveira
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 28/08/2006
10. **Processo preexistente à falência?** SIM
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Cumprimento de sentença com sucessão processual do exequente pendente
13. **Valor da causa:** R$85.000,00 no processo de origem
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$191.451,70
15. **Potencial financeiro:** PASSIVO
16. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM
17. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 1
18. **Possui processos vinculados?** SIM
19. **Quantidade de processos vinculados:** 8
20. **Números:** 0001132-90.1997.8.26.0360; Apelação nº 706.153-0/5; STJ nº 797.709/SP; TJSP nº 1.191.778-0/9; 0002612-27.2013.5.03.0104; 0023700-28.2005.5.04.0831; 4799601-80.2008.8.13.0702; 702.06.301510-2
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
22. Trânsito em julgado do processo? SIM, quanto ao título executivo
23. **Data do trânsito em julgado:** 19/12/2006
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

101 | PROCESSO 0054322-58.2023.8.26.0100

Classe: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0054322-58.2023.8.26.0100
2. **Numeração anterior:** Não identificada.
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP
4. **Estado:** São Paulo
5. **Comarca:** São Paulo
6. **Vara:** 23ª Vara Cível do Foro Central Cível
7. **Classe processual:** Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
8. **Natureza:** Cível – obrigações e responsabilidade patrimonial
9. **Assunto principal:** Sucessão empresarial, trespasse e desconsideração da personalidade jurídica
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 24/10/2023
11. **Valor da causa:** Não identificado nos autos disponibilizados.
12. **Valor perseguido no pedido cautelar:** R$1.792.290,92.
13. **Processo principal:** 0141015-36.2009.8.26.0100.
14. **Cumprimento de sentença vinculado:** 0007504-48.2023.8.26.0100.
15. **Execução originária:** 0181897-45.2006.8.26.0100.

Partes atuais:

1. **Requerente:** Lucon Advogados, incluído em substituição à Massa Falida do Banco Santos.
2. **Requerida:** JBS S.A.
3. **Xinguleder:** Polo **OUTRO** – participou como terceira interessada e litisconsorte passiva, mas foi excluída do polo passivo.
4. **Qualidade processual da Xinguleder:** Ex-terceira interessada/litisconsorte passiva.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** Fase recursal, aguardando julgamento do Agravo de Instrumento nº 2072392-93.2026.8.26.0000.
3. **Última movimentação relevante:** 25/03/2026 – publicação da decisão que manteve a decisão agravada e determinou que as partes informem o resultado do recurso.
4. **Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial:** Contestação às fls. 3.661/3.670. A data e a autoria individual não puderam ser confirmadas nos documentos disponibilizados.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
6. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR. O processo aguarda o resultado do agravo de instrumento.
7. **Trânsito em julgado do processo:** NÃO.
8. **Baixa ou arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de incidente instaurado para responsabilizar patrimonialmente a JBS S.A. pelo débito de honorários cobrado no Cumprimento de Sentença nº 0007504-48.2023.8.26.0100.

A requerente alegou que a JBS sucedeu a Xinguleder nas atividades dos estabelecimentos de Itumbiara/GO e Uberlândia/MG. Sustentou a ocorrência de trespasse, incorporação empresarial, fraude, abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

Também foi requerido o arresto cautelar de ativos financeiros da JBS, pelo sistema Sisbajud, até o limite de R$1.792.290,92. A tutela de urgência foi indeferida.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

24/10/2023 – A Massa Falida do Banco Santos instaurou o incidente contra a JBS e a Massa Falida de Xinguleder, requerendo a responsabilização da JBS e o arresto de R$1.792.290,92.

2023 – A tutela de urgência foi indeferida às fls. 630/631.

2023/2024 – A JBS apresentou contestação às fls. 655/2.081. Alegou inadequação da via, incompetência, decadência e inexistência de sucessão, fraude ou confusão patrimonial.

2024 – A requerente apresentou resposta às fls. 2.089/3.343.

2024 – A Massa Falida de Xinguleder requereu habilitação e apresentou contestação às fls. 3.661/3.670. Sustentou não possuir relação jurídica com Bertin, Bracol ou Tinto e defendeu a improcedência do incidente.

06/08/2024 – O Ministério Público opinou favoravelmente à habilitação da Xinguleder como litisconsorte necessário. No mérito, reiterou parecer contrário à responsabilização da JBS.

31/10/2024 – O Juízo determinou que as partes informassem o trânsito em julgado do recurso relacionado ao cumprimento de sentença.

11/06/2025 – No julgamento da apelação do processo nº 0007504-48.2023.8.26.0100, o TJSP determinou a substituição da Massa Falida do Banco Santos por Lucon Advogados, excluiu a Xinguleder do polo passivo e suspendeu o cumprimento até a solução deste incidente.

12/09/2025 – Transitou em julgado o recurso relacionado ao indeferimento do arresto cautelar, após o não conhecimento do AREsp nº 2.887.311/SP.

22/12/2025 – O Juízo incluiu Lucon Advogados no polo ativo, excluiu a Xinguleder do polo passivo e extinguiu o incidente sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva da JBS.

A decisão considerou insuficientes as provas de trespasse, simulação, confusão patrimonial ou sucessão empresarial. A requerente foi condenada nas custas, sem fixação de honorários advocatícios.

20/01/2026 – A JBS opôs embargos de declaração, requerendo a fixação de honorários. Os embargos foram rejeitados.

22/01/2026 – Lucon Advogados opôs embargos de declaração, alegando omissões e contradições quanto às provas de sucessão empresarial.

26/02/2026 – Os embargos de declaração de Lucon Advogados foram rejeitados.

23/03/2026 – Lucon Advogados comunicou a interposição do Agravo de Instrumento nº 2072392-93.2026.8.26.0000.

24/03/2026 – O Juízo manteve a decisão agravada e determinou que as partes informassem o resultado do recurso.

25/03/2026 – Publicada a decisão de manutenção do pronunciamento agravado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0.

Não foi localizada petição assinada ou apresentada pessoalmente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

Há pedido de habilitação e contestação atribuídos à Massa Falida de Xinguleder. Entretanto, os documentos disponibilizados não permitem confirmar que essas peças tenham sido assinadas ou protocoladas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 24/10/2023
2. **Data da decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Marco falimentar definitivo:** 18/04/2018
4. **Processo preexistente à falência?** NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O incidente foi instaurado após a decretação da falência da Xinguleder. A Massa Falida requereu sua habilitação e apresentou contestação, defendendo a inexistência de ligação jurídica com as empresas mencionadas pela requerente.

Posteriormente, o TJSP determinou a exclusão da Xinguleder do polo passivo do cumprimento de sentença. Essa determinação foi aplicada ao presente incidente em 22/12/2025.

Não há, atualmente, medida executiva ou providência processual dirigida à Massa Falida de Xinguleder neste processo.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 10.

1. **Processo nº 0141015-36.2009.8.26.0100**

   Tipo de vínculo: Processo principal/de origem.

   Classe/natureza: Embargos à execução.

   Polo da Xinguleder: Ativo – embargante.

   Relação: Originou o título de honorários discutido no cumprimento de sentença.

   Situação: Trânsito em julgado informado em 06/09/2018.

1. **Processo nº 0181897-45.2006.8.26.0100**

   Tipo de vínculo: Execução originária.

   Classe/natureza: Execução de título extrajudicial.

   Polo da Xinguleder: Passivo – executada.

   Relação: Origem da obrigação discutida nos embargos e dos honorários cobrados.

   Situação: Conteúdo integral não disponibilizado.

1. **Processo nº 0007504-48.2023.8.26.0100**

   Tipo de vínculo: Cumprimento de sentença diretamente relacionado.

   Classe/natureza: Cumprimento de sentença – honorários sucumbenciais.

Polo da Xinguleder: Ex-executada, posteriormente excluída.

Relação: A responsabilidade da JBS pelo débito é discutida neste incidente.

Situação: Suspenso, aguardando a solução definitiva do IDPJ.

1. **Processo nº 2078526-44.2023.8.26.0000**

Tipo de vínculo: Agravo de instrumento originado do cumprimento de sentença.

Relação: Discutiu a necessidade de incidente próprio para responsabilização da JBS.

Situação: Recurso desprovido, conforme referências dos autos.

1. **Processo nº 2340229-89.2023.8.26.0000**

Tipo de vínculo: Agravo de instrumento originado deste IDPJ.

Relação: Questionou o indeferimento do arresto cautelar contra a JBS.

Situação: Recurso desprovido, com encerramento definitivo da discussão cautelar.

1. **AREsp nº 2.887.311/SP – 2025/0096045-0**

Tipo de vínculo: Recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.

Relação: Derivado do Agravo de Instrumento nº 2340229-89.2023.8.26.0000.

Situação: Não conhecido, com trânsito em julgado certificado em 12/09/2025.

1. **Processo nº 2072392-93.2026.8.26.0000**

Tipo de vínculo: Agravo de instrumento originado deste IDPJ.

Relação: Busca reformar a decisão que extinguiu o incidente por ilegitimidade passiva da JBS.

Situação: Pendente de julgamento nos documentos disponibilizados.

1. **Processo nº 0052325-40.2023.8.26.0100**

Tipo de vínculo: Incidente correlato.

Relação: Discute tese semelhante de responsabilização da JBS por débitos da Xinguleder e foi citado como fundamento da decisão.

Situação: Extinto, conforme referências dos autos.

1. **Processo nº 5018109-02.2022.8.13.0702**

Tipo de vínculo: Habilitação de crédito.

Polo da Xinguleder: Passivo – massa falida.

Relação: Refere-se ao crédito do Banco Santos no processo falimentar da Xinguleder.

Situação: Crédito informado como habilitado no quadro de credores.

1. **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702**

Tipo de vínculo: Processo falimentar principal.

Classe/natureza: Falência.

Polo da Xinguleder: Falida.

Relação: Juízo universal da falência da Xinguleder.

Situação: Falência decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado informado em 18/04/2018.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor executado no cumprimento de sentença em fevereiro de 2023:** R$1.375.232,75.
2. **Valor do arresto requerido contra a JBS:** R$1.792.290,92.
3. **Valor do crédito habilitado na falência:** Não identificado.
4. **Valor pago ou constrito contra a Massa neste incidente:** Não identificado.
5. **Custas processuais:** Atribuídas à parte autora na decisão de 22/12/2025.
6. **Honorários advocatícios:** Não foram fixados na decisão. Os embargos da JBS sobre essa matéria foram rejeitados.

   POTENCIAL FINANCEIRO: NEUTRO/SEM IMPACTO DIRETAMENTE QUANTIFICÁVEL, pois a Xinguleder foi excluída do polo passivo e não existe determinação atual de pagamento ou constrição contra a Massa neste incidente.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo foi instaurado para atribuir à JBS a responsabilidade pelo pagamento dos honorários originariamente relacionados à Xinguleder. A tese foi fundamentada em sucessão empresarial, trespasse e confusão patrimonial.

A tutela de arresto foi indeferida. No julgamento realizado em 22/12/2025, o Juízo concluiu que não foram apresentadas provas suficientes da sucessão e extinguiu o incidente sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva da JBS.

A Xinguleder foi excluída do polo passivo. O processo permanece ativo em razão do Agravo de Instrumento nº 2072392-93.2026.8.26.0000, interposto por Lucon Advogados.

Não há providência atual a cargo da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0054322-58.2023.8.26.0100
2. **Tribunal:** TJSP
3. **Estado:** São Paulo
4. **Classe processual:** Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
5. **Natureza:** Cível – responsabilidade patrimonial
6. **Assunto principal:** Sucessão empresarial e desconsideração da personalidade jurídica
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** OUTRO – ex-terceira interessada/litisconsorte passiva, atualmente excluída
8. **Parte contrária principal:** JBS S.A.
9. **Requerente atual:** Lucon Advogados
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 24/10/2023
11. **Processo preexistente à falência?** NÃO
12. **Status:** ATIVO
13. **Fase atual:** Recurso de agravo de instrumento pendente
14. **Valor da causa:** Não identificado
15. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$1.792.290,92
16. **Potencial financeiro:** NEUTRO
17. **Houve atuação confirmada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** NÃO

18. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 0
19. **Possui processos vinculados?** SIM
20. **Quantidade de processos vinculados:** 10
21. **Números:** 0141015-36.2009.8.26.0100; 0181897-45.2006.8.26.0100; 0007504-48.2023.8.26.0100; 2078526-44.2023.8.26.0000; 2340229-89.2023.8.26.0000; AREsp 2.887.311/SP; 2072392-93.2026.8.26.0000; 0052325-40.2023.8.26.0100; 5018109-02.2022.8.13.0702; 3015102-95.2006.8.13.0702.
22. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
23. Trânsito em julgado do processo? NÃO
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

102 | PROCESSO 2082204-33.2024.8.26.0000

Classe: Agravo de Instrumento | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

25. **Número do processo:** 2082204-33.2024.8.26.0000
26. **Numeração anterior:** Não identificada.
27. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP
28. **Estado:** São Paulo
29. **Comarca:** São Paulo
30. **Órgão julgador:** 24ª Câmara de Direito Privado
31. **Relator prevento:** Desembargador Nazir David Milano Filho
32. **Classe processual:** Agravo de Instrumento
33. **Natureza:** Cível – contratos bancários e responsabilidade patrimonial
34. **Assunto principal:** Desconsideração da personalidade jurídica e sucessão empresarial
35. **Data de interposição:** 26/03/2024
36. **Data de distribuição:** 27/03/2024
37. **Valor da causa:** Não identificado nos autos disponibilizados.
38. **Valor atualizado discutido:** R$111.488.610,70.
39. **Processo de origem:** IDPJ nº 0050941-42.2023.8.26.0100.
40. **Execução originária:** 0207805-70.2007.8.26.0100.
41. **Vara de origem:** 42ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo.

Partes atuais:

42. **Agravante:** JBS S.A.
43. **Agravada:** Massa Falida do Banco Santos S.A.
44. **Interessados:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., Sandro Alves de Carvalho e Carlos Gilberto Santos Obregon.
45. **Polo da Xinguleder:** OUTRO – interessada.
46. **Qualidade processual da Xinguleder:** Interessada e interveniente voluntária.

Situação atual:

47. **Status:** ATIVO.
48. **Fase atual:** Embargos de declaração pendentes de novo julgamento.
49. **Motivo:** O julgamento dos Embargos nº 2082204-33.2024.8.26.0000/50000 e /50001 foi anulado. Foi determinada a remessa ao relator prevento para novo julgamento.
50. **Última movimentação relevante:** 03/03/2026 – certificação da intimação eletrônica do Ministério Público acerca do acórdão.
51. **Última manifestação da Administração Judicial:** 03/05/2024 – ingresso voluntário da Massa Falida de Xinguleder, às fls. 1.273/1.276.
52. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
53. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR.

54. **Trânsito em julgado do processo:** NÃO.
55. **Baixa ou arquivamento definitivo:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

A JBS interpôs agravo contra a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu sua responsabilidade por dívida originalmente cobrada da Xinguleder.

A decisão de origem reconheceu sucessão empresarial e trespasse envolvendo Xinguleder, empresas do Grupo Bertin e JBS. Também determinou o arresto de ativos da JBS e sua inclusão no polo passivo da execução.

A JBS alegou incompetência do juízo, ausência de litisconsórcio necessário, prescrição, cerceamento de defesa e inexistência de sucessão empresarial. Pediu efeito suspensivo e a improcedência do IDPJ.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

04/03/2024 – A 42ª Vara Cível acolheu o IDPJ, reconheceu a responsabilidade da JBS e determinou sua inclusão no polo passivo da execução.

26/03/2024 – A JBS interpôs o Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000.

01/04/2024 – Foi concedido efeito suspensivo para impedir constrições contra a JBS até o julgamento do recurso.

03/05/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida de Xinguleder, requerendo ingresso voluntário.

A Xinguleder alegou a necessidade de litisconsórcio, intervenção do Ministério Público e redistribuição do recurso à 37ª Câmara de Direito Privado.

28/11/2024 – A 24ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao agravo. O acórdão manteve a responsabilização da JBS e reconheceu indícios de sucessão empresarial e confusão patrimonial.

23/01/2025 – A JBS opôs os Embargos de Declaração nº 2082204-33.2024.8.26.0000/50000.

23/01/2025 – A Massa Falida do Banco Santos também opôs embargos, registrados sob o final /50001.

31/03/2025 – Por maioria, os embargos da JBS foram acolhidos com efeitos modificativos. O agravo foi provido e o pedido de desconsideração foi rejeitado. Os embargos do Banco Santos foram considerados prejudicados.

05/05/2025 – A Massa Falida do Banco Santos opôs os Embargos de Declaração nº 2082204-33.2024.8.26.0000/50002.

Sustentou nulidade do julgamento por inobservância da prevenção do relator original e ausência de ampliação do colegiado.

23/10/2025 – Por maioria, os Embargos nº /50002 foram acolhidos. Foram anulados os julgamentos dos Embargos nº /50000 e /50001.

O Tribunal determinou que os recursos fossem encaminhados ao relator prevento, Desembargador Nazir David Milano Filho. O mérito das demais alegações ficou prejudicado.

06/02/2026 – Certificada a publicação do acórdão que anulou os julgamentos anteriores.

10/02/2026 – Aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça para ciência do acórdão.

03/03/2026 – Certificado o decurso do prazo de leitura da intimação eletrônica pelo Ministério Público.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1.

56. **03/05/2024 – Fls. 1.273/1.276 – Ingresso voluntário da Massa Falida de Xinguleder.**

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a admissão da Xinguleder como interessada e litisconsorte necessária. Alegou que o reconhecimento da sucessão poderia gerar direito de regresso da JBS contra a Massa.

Também apontou possível duplicidade entre a execução e a habilitação do crédito na falência. Sustentou a necessidade de intervenção do Ministério Público.

Por fim, requereu a redistribuição do recurso à 37ª Câmara de Direito Privado. O processo permaneceu na 24ª Câmara, e a Xinguleder passou a constar como interessada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

57. **Data de interposição:** 26/03/2024
58. **Data da decretação da falência:** 02/12/2013
59. **Marco falimentar definitivo:** 18/04/2018
60. **Processo preexistente à falência?** NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O recurso foi interposto depois da decretação da falência da Xinguleder. A Massa ingressou voluntariamente por considerar que o reconhecimento da sucessão empresarial poderia atingir sua esfera jurídica.

A Administração Judicial apontou que o crédito do Banco Santos já estaria habilitado na falência. Também destacou a possibilidade de direito de regresso da JBS caso ela efetuasse o pagamento da dívida.

A Xinguleder não é responsável direta pelo preparo ou pelas despesas deste recurso. Sua participação permanece como interessada.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 9.

61. **Processo nº 0050941-42.2023.8.26.0100**

Tipo de vínculo: Processo de origem.

Classe/natureza: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Polo da Xinguleder: Interessada/interveniente.

Relação: Originou o agravo de instrumento.

Situação: IDPJ julgado procedente em primeiro grau, sujeito ao resultado definitivo deste recurso.

62. **Processo nº 0207805-70.2007.8.26.0100**

Tipo de vínculo: Execução originária.

Classe/natureza: Execução de título extrajudicial.

Polo da Xinguleder: Passivo – devedora originária.

Relação: Processo no qual se pretende incluir a JBS como sucessora.

Situação: Prosseguimento condicionado à definição da responsabilidade da JBS.

63. **Processo nº 2085520-88.2023.8.26.0000**

Tipo de vínculo: Agravo anterior relacionado à execução.

Relação: Fundamentou a distribuição por prevenção deste recurso.

Situação: Conteúdo integral não disponibilizado.

1. **Processo nº 2082204-33.2024.8.26.0000/50000**

Tipo de vínculo: Embargos de declaração da JBS.

Relação: Questionam o acórdão que negou provimento ao agravo.

Situação: Julgamento anulado; aguardam novo julgamento.

1. **Processo nº 2082204-33.2024.8.26.0000/50001**

Tipo de vínculo: Embargos de declaração do Banco Santos.

Relação: Questionam o mesmo acórdão do agravo.

Situação: Julgamento anulado; aguardam novo julgamento.

1. **Processo nº 2082204-33.2024.8.26.0000/50002**

Tipo de vínculo: Embargos de declaração do Banco Santos.

Relação: Questionaram a competência do relator que julgou os Embargos nº /50000 e /50001.

Situação: Acolhidos para anular os julgamentos anteriores e determinar novo exame pelo relator prevento.

1. **Processo nº 5018109-02.2022.8.13.0702**

Tipo de vínculo: Habilitação de crédito.

Polo da Xinguleder: Passivo – massa falida.

Relação: Abrange crédito relacionado à dívida executada.

Situação: O crédito foi informado como habilitado na falência.

2. **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702**

Tipo de vínculo: Processo falimentar principal.

Classe/natureza: Falência da Xinguleder.

Polo da Xinguleder: Falida.

Relação: Juízo universal e origem da atuação da Administração Judicial.

Situação: Falência decretada em 02/12/2013.

3. **Processo nº 1111836-83.2022.8.26.0100**

Tipo de vínculo: Falência da Tinto Holding Ltda.

Relação: A Tinto foi indicada como integrante da alegada cadeia de sucessão entre Xinguleder, Grupo Bertin e JBS.

Situação: Falência mencionada nos autos como decretada em 2018.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

4. **Dívida principal atualizada indicada pela JBS:** R$101.353.282,46.
5. **Honorários de 10% considerados no cálculo:** R$10.135.328,25.
6. **Valor total discutido:** R$111.488.610,70.
7. **Valor do crédito habilitado na falência:** Não identificado.
8. **Valor pago ou constrito contra a Xinguleder neste recurso:** Não identificado.

   A responsabilização da JBS poderá favorecer indiretamente a Xinguleder se resultar na satisfação do crédito cobrado. Entretanto, a Administração Judicial apontou a possibilidade de posterior direito de regresso contra a Massa.

   POTENCIAL FINANCEIRO: NEUTRO, COM REFLEXOS INDIRETOS NÃO QUANTIFICADOS, pois não há condenação financeira nova ou constrição diretamente dirigida à Massa neste recurso.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A JBS recorreu da decisão que reconheceu sua responsabilidade por dívida superior a R$111 milhões, originalmente atribuída à Xinguleder. O agravo foi inicialmente desprovido, mantendo-se a sucessão empresarial.

Posteriormente, embargos da JBS foram acolhidos com efeitos modificativos e afastaram sua responsabilidade. Esse julgamento, contudo, foi anulado por inobservância da prevenção do relator.

O processo permanece ativo. Os Embargos nº /50000 e /50001 deverão ser novamente julgados pelo relator prevento.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação, requerendo o ingresso da Xinguleder, o reconhecimento de nulidades e a redistribuição do recurso. Não há providência atual a cargo da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

9. **Número CNJ:** 2082204-33.2024.8.26.0000
10. **Tribunal:** TJSP
11. **Estado:** São Paulo
12. **Classe processual:** Agravo de Instrumento
13. **Natureza:** Cível – contratos bancários
14. **Assunto principal:** Desconsideração da personalidade jurídica e sucessão empresarial
15. **Polo/qualidade da Xinguleder:** OUTRO – interessada
16. **Parte contrária principal:** Massa Falida do Banco Santos S.A.
17. **Data de interposição:** 26/03/2024
18. **Processo preexistente à falência?** NÃO
19. **Status:** ATIVO
20. **Fase atual:** Embargos de declaração aguardando novo julgamento
21. **Valor da causa:** Não identificado
22. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$111.488.610,70
23. **Potencial financeiro:** NEUTRO, COM REFLEXOS INDIRETOS
24. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM

25. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 1
26. **Possui processos vinculados?** SIM
27. **Quantidade de processos vinculados:** 9
28. **Números:** 0050941-42.2023.8.26.0100; 0207805-70.2007.8.26.0100; 2085520-88.2023.8.26.0000; 2082204-33.2024.8.26.0000/50000; 2082204-33.2024.8.26.0000/50001; 2082204-33.2024.8.26.0000/50002; 5018109-02.2022.8.13.0702; 3015102-95.2006.8.13.0702; 1111836-83.2022.8.26.0100.
29. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
30. Trânsito em julgado do processo? NÃO
31. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

103 | PROCESSO 2008304-80.2025.8.26.0000

Classe: Agravo de Instrumento | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

32. **Número do processo:** 2008304-80.2025.8.26.0000
33. **Numeração anterior:** Não identificada.
34. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP
35. **Estado:** São Paulo
36. **Comarca:** São Paulo
37. **Órgão julgador:** 24ª Câmara de Direito Privado
38. **Relator:** Desembargador Fernão Borba Franco
39. **Classe processual:** Agravo de Instrumento
40. **Natureza:** Cível – contratos bancários
41. **Assunto principal:** Câmbio, desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar
42. **Data de interposição:** 20/01/2025
43. **Data de distribuição:** 21/01/2025
44. **Valor da causa:** Sem conteúdo econômico.
45. **Valor atualizado discutido:** R$111.488.610,70.
46. **Processo de origem:** IDPJ nº 0054719-83.2024.8.26.0100.
47. **Execução originária:** 0207805-70.2007.8.26.0100.
48. **Vara de origem:** 42ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo.

Partes atuais:

49. **Agravante:** Massa Falida do Banco Santos S.A.
50. **Agravados:** Cafeeira Bertin Ltda., Illinois Participações Ltda., Alpha Vale do Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda., José Henrique Santanna Bertin, Beatriz Maria Santanna Bertin, Leonardo Santanna Bertin, Giovani Prado Bertin, Renato Prado Bertin, Roberta Bertin Barros e Rúbia Bertin Diniz Junqueira.
51. **Interessados:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., Sandro Alves de Carvalho e Carlos Gilberto Santos Obregon.
52. **Polo da Xinguleder:** OUTRO – interessada/agravada.
53. **Qualidade processual da Xinguleder:** Devedora originária e interessada no recurso.

Situação atual:

54. **Status:** ARQUIVADO.
55. **Fase atual:** Processo encerrado após o trânsito em julgado.
56. **Resultado:** Agravo de instrumento desprovido. Os embargos de declaração foram posteriormente considerados prejudicados por perda superveniente do objeto.
57. **Última movimentação relevante:** 28/08/2026 – comunicação do trânsito em julgado à Vara de origem e encaminhamento dos autos ao arquivo.
58. **Última manifestação da Administração Judicial:** 12/02/2025 – contrarrazões ao agravo, às fls. 575/579.

59. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
60. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO.
61. **Trânsito em julgado do processo:** SIM.
62. **Data do trânsito em julgado:** 19/08/2026.
63. **Baixa ou arquivamento definitivo:** SIM, em 28/08/2026.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Massa Falida do Banco Santos interpôs agravo contra as decisões que indeferiram o bloqueio cautelar dos bens dos requeridos no IDPJ nº 0054719-83.2024.8.26.0100.

O recurso buscava o arresto de ativos financeiros ou, subsidiariamente, de imóveis da Cafeeira Bertin. Também foi solicitado o bloqueio de alterações societárias e a tramitação sob segredo de justiça.

A agravante alegou sucessão empresarial, confusão patrimonial, desvio de finalidade e fraude. Sustentou que o patrimônio da Xinguleder teria sido transferido para empresas e integrantes da família Bertin.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

12/11/2024 – O Juízo de origem indeferiu a tutela cautelar. Considerou prematuro o arresto antes da formação do contraditório.

28/11/2024 – Rejeitados os embargos de declaração da Massa Falida do Banco Santos.

20/01/2025 – Interposto o Agravo de Instrumento nº 2008304-80.2025.8.26.0000.

21/01/2025 – O recurso foi distribuído à 24ª Câmara de Direito Privado.

28/01/2025 – Indeferida a antecipação da tutela recursal. O relator entendeu que não estavam demonstrados os requisitos para o arresto.

12/02/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contrarrazões em nome da Massa Falida de Xinguleder, requerendo o desprovimento do recurso.

12/11/2025 – Por maioria, a 24ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao agravo.

O acórdão entendeu que não havia prova suficiente de locupletamento indevido ou esvaziamento patrimonial. O pedido de segredo de justiça também não foi acolhido.

15/12/2025 – A Massa Falida do Banco Santos opôs os Embargos de Declaração nº 2008304-80.2025.8.26.0000/50000.

12/06/2026 – O Juízo de origem julgou integralmente procedente o IDPJ. Os requeridos foram incluídos no polo passivo da execução e foram confirmadas as medidas constritivas.

18/06/2026 – O Banco Santos informou que a decisão de mérito do IDPJ havia esvaziado o objeto dos embargos de declaração.

23/07/2026 – Os embargos de declaração não foram conhecidos, por perda superveniente do interesse recursal.

19/08/2026 – Certificado o trânsito em julgado.

28/08/2026 – Os autos foram encaminhados ao arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1.

1. **12/02/2025 – Fls. 575/579 – Contrarrazões ao agravo de instrumento.**

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sustentou a ausência dos requisitos necessários à concessão do arresto cautelar. Alegou que o crédito do Banco Santos não constava no Quadro Geral de Credores da falência da Xinguleder.

Também afirmou que os valores estavam registrados em contas de compensação e não integravam o passivo da sociedade. Defendeu a competência do juízo universal para eventual habilitação do crédito.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo. O pedido foi acolhido pelo Tribunal, que manteve o indeferimento da tutela cautelar.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de interposição:** 20/01/2025
2. **Data da decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Marco falimentar definitivo:** 18/04/2018
4. **Processo preexistente à falência?** NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Administração Judicial participou do recurso em defesa da Massa Falida de Xinguleder. Sustentou que o crédito cobrado não constava no Quadro Geral de Credores e que eventual cobrança deveria observar o juízo universal.

A Xinguleder não foi destinatária direta do arresto requerido neste recurso. Sua participação decorreu da condição de devedora originária da execução e dos possíveis reflexos da alegada sucessão empresarial.

O agravo foi encerrado sem condenação ou constrição patrimonial nova contra a Xinguleder.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 8.

1. **Processo nº 0054719-83.2024.8.26.0100**

   Tipo de vínculo: Processo de origem.

   Classe/natureza: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

   Polo da Xinguleder: Interessada/devedora originária.

   Relação: Originou o agravo de instrumento.

   Situação: Julgado procedente em 12/06/2026, com inclusão dos requeridos no polo passivo da execução.

1. **Processo nº 0207805-70.2007.8.26.0100**

   Tipo de vínculo: Execução originária.

   Classe/natureza: Execução de título extrajudicial.

   Polo da Xinguleder: Passivo – executada.

   Relação: Processo no qual se pretendeu ampliar a responsabilidade patrimonial.

   Situação: Prosseguimento conforme o resultado do IDPJ.

1. **Processo nº 2189324-38.2024.8.26.0000**

   Tipo de vínculo: Prevenção recursal.

Relação: Processo indicado no termo de distribuição como fundamento da prevenção.

Situação: Conteúdo integral não disponibilizado.

1. **Processo nº 2082204-33.2024.8.26.0000**

   Tipo de vínculo: Agravo de instrumento relacionado.

   Relação: Discute sucessão empresarial envolvendo Xinguleder, Grupo Bertin e JBS. Foi utilizado como fundamento no recurso.

   Situação: Objeto de recursos posteriores nos documentos analisados.

1. **Processo nº 0054961-42.2024.8.26.0100**

   Tipo de vínculo: IDPJ correlato.

   Relação: Envolve partes e fundamentos semelhantes sobre sucessão e confusão patrimonial.

   Situação: Conteúdo integral não disponibilizado.

1. **Processo nº 2006975-33.2025.8.26.0000**

   Tipo de vínculo: Agravo correlato.

   Relação: Discute tutela cautelar semelhante em outro IDPJ.

   Situação: Recurso desprovido em 23/07/2025.

1. **Processo nº 2008304-80.2025.8.26.0000/50000**

   Tipo de vínculo: Embargos de declaração deste agravo.

   Relação: Questionaram o acórdão que manteve o indeferimento do arresto.

   Situação: Não conhecidos por perda do objeto, com trânsito em julgado em 19/08/2026.

1. **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702**

   Tipo de vínculo: Processo falimentar principal.

   Classe/natureza: Falência da Xinguleder.

   Polo da Xinguleder: Falida.

   Relação: Juízo universal e origem da atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial.

   Situação: Falência decretada em 02/12/2013.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa do agravo:** Sem conteúdo econômico.
2. **Valor do bloqueio pretendido:** R$111.488.610,70.
3. **Valor do crédito habilitado na falência:** Não identificado.
4. **Valor pago ou constrito contra a Xinguleder neste recurso:** Não identificado.
5. **Honorários fixados no agravo:** Não identificados.

O agravo tratou de pedido cautelar dirigido principalmente aos integrantes e às empresas do Grupo Bertin. Não houve determinação de pagamento ou bloqueio diretamente contra a Massa Falida de Xinguleder.

POTENCIAL FINANCEIRO: NEUTRO/SEM IMPACTO DIRETAMENTE QUANTIFICÁVEL, pois o recurso não criou obrigação financeira nova contra a Massa.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O recurso buscava bloquear bens de empresas e pessoas vinculadas à família Bertin, sob alegação de sucessão empresarial e esvaziamento patrimonial da Xinguleder.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação, defendendo a manutenção do indeferimento da medida cautelar. O Tribunal negou provimento ao agravo.

Durante os embargos de declaração, o IDPJ foi julgado procedente no primeiro grau. Com isso, os embargos perderam o objeto e não foram conhecidos.

O processo transitou em julgado em 19/08/2026 e foi arquivado em 28/08/2026. Não há providência pendente para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 2008304-80.2025.8.26.0000
2. **Tribunal:** TJSP
3. **Estado:** São Paulo
4. **Classe processual:** Agravo de Instrumento
5. **Natureza:** Cível – contratos bancários
6. **Assunto principal:** Arresto cautelar e desconsideração da personalidade jurídica
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** OUTRO – interessada/agravada
8. **Parte contrária principal:** Massa Falida do Banco Santos S.A.
9. **Data de interposição:** 20/01/2025
10. **Processo preexistente à falência?** NÃO
11. **Status:** ARQUIVADO
12. **Fase atual:** Encerrado após trânsito em julgado
13. **Valor da causa:** Sem conteúdo econômico
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$111.488.610,70
15. **Potencial financeiro:** NEUTRO
16. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM
17. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 1
18. **Possui processos vinculados?** SIM
19. **Quantidade de processos vinculados:** 8
20. **Números:** 0054719-83.2024.8.26.0100; 0207805-70.2007.8.26.0100; 2189324-38.2024.8.26.0000; 2082204-33.2024.8.26.0000; 0054961-42.2024.8.26.0100; 2006975-33.2025.8.26.0000; 2008304-80.2025.8.26.0000/50000; 3015102-95.2006.8.13.0702.
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
22. Trânsito em julgado do processo? SIM, em 19/08/2026
23. **Baixa/arquivamento definitivo:** SIM, em 28/08/2026

104 | PROCESSO 0000837-91.2013.8.26.0360

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0000837-91.2013.8.26.0360
2. **Numeração anterior:** 036.02.0130.000837
3. **Número de ordem:** 02.01.2013/000024
4. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP
5. **Estado:** São Paulo
6. **Comarca:** Mococa
7. **Unidade de origem:** Setor de Execuções Fiscais do Foro de Mococa
8. **Unidade de destino:** Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais do Interior e do Litoral
9. **Classe processual:** Embargos à Execução Fiscal
10. **Natureza:** Tributária
11. **Assunto principal:** ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias
12. **Data da distribuição:** 05/02/2013
13. **Tipo de distribuição:** Por dependência
14. **Valor da causa:** R$2.781.589,23
15. **Valor de alçada:** R$2.488,44

Partes atuais:

1. **Embargante:** Xinguleder Couros Ltda., nova denominação de Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
2. **Embargada:** Fazenda Pública do Estado de São Paulo
3. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
4. **Qualidade processual:** Embargante

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Redistribuição processual
3. **Última movimentação:** 19/08/2026 – encaminhamento dos autos ao Distribuidor
4. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
5. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO
6. **Trânsito em julgado:** NÃO
7. **Baixa ou arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

A Xinguleder busca desconstituir a cobrança de ICMS promovida na Execução Fiscal nº 0001979-04.2011.8.26.0360.

O crédito decorre do AIIM nº 3.038.340-7, lavrado em 11/07/2005. A autuação questionou créditos de ICMS relativos a mercadorias recebidas de filial situada no Estado de Goiás.

A Fazenda sustentou que os créditos decorreram de benefício fiscal concedido sem aprovação do CONFAZ. A Xinguleder alegou nulidade da CDA, excesso de execução e inexistência de benefício fiscal apto a justificar a glosa.

Posteriormente, também requereu o reconhecimento da remissão prevista na Lei Complementar nº 160/2017 e no Convênio ICMS nº 190/2017.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

11/07/2005 – Lavrado o AIIM nº 3.038.340-7.

Fase administrativa – A impugnação apresentada pela empresa foi rejeitada. Os recursos administrativos também não afastaram integralmente a cobrança.

05/02/2013 – Ajuizados os embargos por dependência à Execução Fiscal nº 0001979-04.2011.8.26.0360.

Durante a instrução – Foram juntados documentos fiscais e produzida prova pericial sobre a natureza dos incentivos e a regularidade dos créditos de ICMS.

28/06/2024 – Protocolada a documentação destinada à digitalização dos autos físicos.

09/09/2024 – Autorizada a conversão do processo físico para o meio digital.

23/06/2025 – Certificado o encerramento do prazo para manifestação sobre a digitalização, sem apontamento de pendências.

18/08/2025 – Determinada a manifestação das partes, em 15 dias, sobre o prosseguimento do processo.

23/10/2025 – A Xinguleder requereu o julgamento dos embargos. Alegou que os créditos foram alcançados pela remissão da LC nº 160/2017 e do Convênio ICMS nº 190/2017.

A empresa sustentou, subsidiariamente, que a perícia não identificou incentivo fiscal que justificasse a glosa dos créditos.

15/01/2026 – Determinada a redistribuição ao Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais do Interior e do Litoral.

19/08/2026 – Certificada a inexistência de pendências relativas à digitalização. Na mesma data, os autos foram encaminhados ao Distribuidor.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES OU MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 0.

Não foi localizada manifestação assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos documentos examinados.

A manifestação mais recente da Xinguleder foi apresentada por Lucas Cassiano, OAB/RS 61.728, em 23/10/2025.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data da distribuição:** 05/02/2013
2. **Data da decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. **Processo preexistente à falência:** SIM

Os embargos foram ajuizados aproximadamente dez meses antes da decretação da falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência não extinguiu os embargos, pois a demanda busca afastar ou reduzir obrigação tributária cobrada da Xinguleder.

O eventual acolhimento beneficia a massa falida, mediante redução de seu passivo fiscal. Não foram identificados atos atuais de constrição ou pagamento neste processo.

Também não existe, no momento, determinação dirigida especificamente ao Administrador Judicial.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES E VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 3, considerando dois processos judiciais e um procedimento administrativo.

1. **Processo nº 0001979-04.2011.8.26.0360**
1. **Vínculo:** Execução fiscal embargada
2. **Parte credora:** Fazenda Pública do Estado de São Paulo
3. **Polo da Xinguleder:** Passivo – executada
4. **Relação:** Contém a cobrança tributária discutida nestes embargos
5. **Situação:** Não detalhada integralmente nos documentos apresentados
2. **Processo administrativo DRT-06-467486/2005**
1. **Vínculo:** Procedimento administrativo tributário
2. **AIIM:** 3.038.340-7
3. **Relação:** Constituiu o crédito tributário posteriormente executado
4. **Situação:** Encerrado administrativamente, com manutenção da cobrança

3. **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702**
1. **Vínculo:** Processo falimentar principal
2. **Classe:** Falência
3. **Parte principal:** Xinguleder Couros Ltda.
4. **Relação:** Juízo universal da massa falida
5. **Situação:** Falência decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado em 18/04/2018

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$2.781.589,23
2. **Débito mencionado na petição inicial:** R$2.789.589,23
3. **Diferença documental:** R$8.000,00
4. **Valor atualizado do débito:** Não identificado
5. **Valor pago ou constrito:** Não identificado
6. **Honorários definitivos:** Não identificados

Existe divergência entre o valor cadastrado como valor da causa e o montante descrito no corpo da petição inicial.

POTENCIAL FINANCEIRO: POSITIVO, AINDA NÃO CONSOLIDADO.

A procedência dos embargos poderá excluir ou reduzir passivo fiscal superior a R$2,7

milhões, sem considerar atualização, juros e encargos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Xinguleder pretende desconstituir crédito de ICMS decorrente de autuação relacionada à denominada guerra fiscal entre os Estados de São Paulo e Goiás.

A empresa sustenta nulidade da cobrança, inexistência de benefício fiscal irregular e remissão do crédito pela LC nº 160/2017 e pelo Convênio ICMS nº 190/2017.

Os embargos ainda não foram julgados definitivamente. O processo está sendo redistribuído ao Núcleo de Justiça 4.0, sem prazo ou providência atual atribuída à Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0000837-91.2013.8.26.0360
2. **Tribunal:** TJSP
3. **Estado:** São Paulo
4. **Comarca:** Mococa
5. **Classe:** Embargos à Execução Fiscal
6. **Natureza:** Tributária – ICMS
7. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – embargante
8. **Parte contrária:** Fazenda Pública do Estado de São Paulo
9. **Data da distribuição:** 05/02/2013
10. **Processo preexistente à falência:** SIM
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Redistribuição ao Núcleo de Justiça 4.0
13. **Valor da causa:** R$2.781.589,23
14. **Potencial financeiro:** POSITIVO
15. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** NÃO IDENTIFICADA
16. **Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 0
17. **Possui processos vinculados:** SIM
18. **Quantidade:** 3
19. **Números:** 0001979-04.2011.8.26.0360; DRT-06-467486/2005; 3015102-95.2006.8.13.0702
20. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
21. **Trânsito em julgado:** NÃO
22. **Baixa ou arquivamento definitivo:** NÃO

105 | PROCESSO 0052325-40.2023.8.26.0100

Classe: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 0052325-40.2023.8.26.0100
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP
3. **Comarca:** São Paulo
4. **Vara:** 23ª Vara Cível do Foro Central Cível
5. **Classe:** Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
6. **Assunto:** Contratos bancários e responsabilidade patrimonial
7. **Distribuição:** Outubro de 2023
8. **Valor cadastrado da causa:** Não identificado no arquivo
9. **Valor econômico discutido:** R$14.531.476,76

Partes:

1. **Requerente:** Massa Falida do Banco Santos S.A.
2. **Requerida:** JBS S.A.
3. **Xinguleder:** Interessada/interveniente
4. **Qualidade da Xinguleder:** Devedora originária na execução principal

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase:** Arquivamento provisório
3. **Motivo:** Aguardar o julgamento definitivo do recurso contra a extinção do incidente
4. **Último ato processual relevante:** 02/12/2024 – arquivamento provisório
5. **Última petição:** 12/02/2026 – pedido de alteração de representação do Espólio de Edemar Cid Ferreira
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
7. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO
8. **Trânsito em julgado:** NÃO comprovado
9. **Arquivamento definitivo:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

A Massa Falida do Banco Santos pretende responsabilizar a JBS pelo débito cobrado originalmente da Xinguleder na Execução nº 0181897-45.2006.8.26.0100.

O pedido foi fundamentado em suposta sucessão empresarial, trespasse de estabelecimentos, confusão patrimonial e incorporação de empresas do Grupo Bertin.

O valor cuja responsabilidade se pretendia transferir à JBS foi indicado em R$14.531.476,76.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Outubro de 2023 – Instaurado o incidente para incluir a JBS no polo passivo da execução promovida contra a Xinguleder.

Durante a instrução – A JBS impugnou o pedido e negou a sucessão empresarial. Também foi requerida tutela de urgência para arresto de ativos da JBS.

Decisão anterior – O pedido de arresto foi indeferido.

11/04/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu o ingresso espontâneo da Massa Falida de Xinguleder, na condição de interessada ou litisconsorte necessária.

29/04/2024 – O Juízo reconheceu a ilegitimidade passiva da JBS e extinguiu o incidente sem resolução do mérito.

A decisão concluiu que não ficou comprovado o trespasse dos estabelecimentos de Itumbiara e Uberlândia nem a sucessão direta entre Xinguleder e JBS.

03/05/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contestação, defendendo a extinção ou improcedência do incidente.

08/05/2024 – A JBS opôs embargos de declaração, buscando julgamento com resolução do mérito e honorários sobre R$14.531.476,76.

23/05/2024 – Os embargos de declaração foram rejeitados. O Juízo declarou prejudicada a análise da parte final da contestação apresentada pela Xinguleder.

23/05/2024 – A Massa Falida do Banco Santos interpôs o Agravo de Instrumento nº 2148841-63.2024.8.26.0000.

28/05/2024 – O recurso não foi conhecido pela 22ª Câmara, sendo determinada sua redistribuição à 38ª Câmara de Direito Privado por prevenção.

23/08/2024 – Determinado que o incidente permanecesse em arquivo provisório até o julgamento do recurso.

02/12/2024 – Certificado o arquivamento provisório, sem custas pendentes.

12/02/2026 – O Espólio de Edemar Cid Ferreira requereu alteração de sua representação processual.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 2 MANIFESTAÇÕES.

1. **11/04/2024 – Fls. 3.570/3.571 – Pedido de ingresso no processo**

   Requereu a regularização da representação da Massa Falida de Xinguleder e seu cadastramento como interessada ou litisconsorte necessária.

   Sustentou que o reconhecimento da sucessão da JBS poderia gerar direito de regresso e aumentar o passivo da Xinguleder.

1. **03/05/2024 – Fls. 3.649/3.661 – Contestação**

   Alegou ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, inexistência de vínculo entre Xinguleder e JBS e incerteza do crédito do Banco Santos.

   Requereu a extinção do incidente ou sua total improcedência. Também solicitou produção de provas e perícia contábil.

   A contestação foi apresentada após a decisão de extinção. Por isso, sua análise foi posteriormente declarada prejudicada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Distribuição do incidente:** Outubro de 2023
2. **Decretação da falência da Xinguleder:** 02/12/2013

3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. **Processo preexistente à falência:** NÃO

   O incidente foi instaurado após a decretação e o trânsito em julgado da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Administração Judicial ingressou no incidente para defender os interesses da Massa Falida de Xinguleder.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sustentou que a responsabilização da JBS poderia gerar direito de regresso contra a Xinguleder e prejudicar seus credores.

Também questionou a própria existência do crédito do Banco Santos, indicando registros contábeis de compensação no valor de R$14.670.229,84.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E VINCULADOS

PROCESSOS DIRETAMENTE VINCULADOS: SIM.

QUANTIDADE: 5.

1. **0181897-45.2006.8.26.0100**
1. Execução de título extrajudicial principal.
2. Xinguleder figura como devedora originária.
3. O IDPJ busca transferir a responsabilidade à JBS.
2. **0141015-36.2009.8.26.0100**
1. Embargos à execução apresentados pela Xinguleder.
2. Julgados parcialmente procedentes em 13/08/2018.
3. **2148841-63.2024.8.26.0000**
1. Agravo contra a extinção do IDPJ.
2. Inicialmente distribuído à 22ª Câmara.
3. Determinada a redistribuição por prevenção.
4. **2176267-50.2024.8.26.0000**
1. Agravo relacionado ao presente incidente após a redistribuição.
2. Resultado definitivo não identificado.
5. **3015102-95.2006.8.13.0702**
1. Processo falimentar da Xinguleder.
2. Origem da atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial.

   Também foram mencionados os IDPJs nº 0050941-42.2023.8.26.0100 e nº 0054322-58.2023.8.26.0100, que discutem tese semelhante de sucessão da Xinguleder pela JBS.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor executado relacionado ao incidente:** R$14.531.476,76
2. **Compensações contábeis apontadas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** R$14.670.229,84
3. **Valor bloqueado da JBS:** Não identificado

4. **Pagamento realizado pela Xinguleder:** Não identificado
5. **Honorários fixados:** Não houve fixação na decisão de primeiro grau

POTENCIAL FINANCEIRO: NEUTRO/INDIRETO.

O incidente não criou nova condenação contra a Xinguleder. Contudo, seu resultado influencia quem poderá responder pelo débito da execução principal.

A extinção do IDPJ impede, por enquanto, a transferência da dívida para a JBS, mas também evita eventual direito de regresso contra a massa, conforme defendido pela Administração Judicial.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O incidente busca reconhecer a JBS como sucessora da Xinguleder e responsável por dívida de R$14.531.476,76.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou duas manifestações, requereu o ingresso da Massa Falida e contestou a existência da sucessão e do próprio crédito.

O incidente foi extinto por ilegitimidade passiva da JBS. A decisão foi impugnada pela Massa Falida do Banco Santos, permanecendo o processo provisoriamente arquivado até o julgamento do recurso.

Não há providência atual atribuída à Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0052325-40.2023.8.26.0100
2. **Tribunal:** TJSP
3. **Estado:** São Paulo
4. **Classe:** Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
5. **Natureza:** Cível – contratos bancários e sucessão empresarial
6. **Polo da Xinguleder:** OUTRO – interessada/devedora originária
7. **Requerente:** Massa Falida do Banco Santos
8. **Requerida:** JBS S.A.
9. **Distribuição:** Outubro de 2023
10. **Processo preexistente à falência:** NÃO
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase:** Arquivamento provisório
13. **Valor relevante:** R$14.531.476,76
14. **Potencial financeiro:** NEUTRO/INDIRETO
15. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** SIM
16. **Quantidade de manifestações:** 2
17. **Possui processos vinculados:** SIM
18. **Quantidade:** 5
19. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
20. **Trânsito em julgado:** NÃO comprovado
21. **Arquivamento definitivo:** NÃO

106 | PROCESSO 0001979-04.2011.8.26.0360

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 0001979-04.2011.8.26.0360
2. **Numeração anterior:** 360.01.2011.001979-7
3. **Número de ordem:** 02.01.2011/009658
4. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP
5. **Comarca:** Mococa
6. **Unidade:** Setor de Execuções Fiscais
7. **Classe:** Execução Fiscal
8. **Natureza:** Tributária
9. **Assunto:** ICMS
10. **Distribuição:** 03/05/2011
11. **Valor da causa:** R$2.781.589,23
12. **CDA:** 1.006.846.179

Partes:

1. **Exequente:** Fazenda Pública do Estado de São Paulo
2. **Executada originária:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
3. **Executada atual:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
4. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
5. **Qualidade:** Executada

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase:** Execução fiscal suspensa
3. **Motivo:** Aguardar o andamento da falência
4. **Suspensão determinada:** Um ano, contado da intimação de junho de 2025
5. **Última movimentação:** 24/06/2025 – intimação automática da decisão de suspensão
6. **Movimentação posterior:** Não identificada no arquivo
7. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
8. **Prazo atual para a Administração Judicial:** NÃO
9. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
10. **Arquivamento definitivo:** NÃO

O período de suspensão terminou, em princípio, em junho de 2026. Contudo, os documentos não apresentam decisão posterior determinando o prosseguimento.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Fazenda do Estado busca receber crédito de ICMS inscrito na CDA nº 1.006.846.179.

O débito inicial de R$2.781.589,23 era composto por principal, juros de mora, multa punitiva e juros incidentes sobre a multa.

A cobrança está vinculada ao AIIM nº 3.038.340-7, discutido nos Embargos à Execução Fiscal nº 0000837-91.2013.8.26.0360.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

03/05/2011 – Distribuída a execução fiscal contra a Braspelco.

2012/2013 – Após resultado negativo das tentativas de localização de dinheiro, a Fazenda requereu penhora sobre o faturamento.

2013 – Determinada a penhora de 5% do faturamento líquido mensal da executada.

28/01/2013 – Concedido efeito suspensivo no Agravo de Instrumento nº 0009046-62.2013.8.26.0000.

05/02/2013 – A Xinguleder ajuizou os Embargos à Execução Fiscal nº 0000837-91.2013.8.26.0360.

27/05/2013 – O TJSP negou provimento ao agravo e manteve a penhora de 5% do faturamento.

16/09/2013 – Rejeitados os embargos de declaração apresentados pela Xinguleder.

08/03/2019 – Certificado o trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade do recurso no agravo.

07/12/2023 – Expedida carta precatória para anotação de penhora no rosto do processo falimentar.

09/09/2024 – Autorizada a conversão dos autos físicos para o meio digital.

09/10/2024 – A Massa Falida de Xinguleder informou que não se opunha à digitalização e requereu intimações em nome de Lucas Cassiano.

27/01/2025 – Determinada a alteração do polo passivo para constar a Xinguleder, em estado falimentar.

24/04/2025 – Cumprida a penhora no rosto dos autos da falência, no valor de R$3.969.028,40.

28/04/2025 – A Fazenda informou débito atualizado de R$5.819.133,65 e requereu suspensão por 360 dias.

11/06/2025 – O Juízo suspendeu a execução pelo prazo de um ano, em razão da falência.

24/06/2025 – Certificada a intimação automática da decisão de suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES OU MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 0.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder consta como advogado e Administrador Judicial nas publicações, mas não foi localizada petição assinada por ele neste processo.

A manifestação de 09/10/2024 foi apresentada por Lucas Cassiano, requerendo a regularização das futuras intimações.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Distribuição:** 03/05/2011
2. **Decretação da falência:** 02/12/2013
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
4. **Processo preexistente à falência:** SIM

   A execução foi distribuída mais de dois anos antes da decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O cadastro foi retificado para substituir a Braspelco pela Massa Falida de Xinguleder.

Em 24/04/2025, foi anotada penhora no rosto dos autos da falência no valor de R$3.969.028,40.

A Fazenda optou por aguardar o processo falimentar e pediu a suspensão da execução. A medida foi deferida pelo prazo de um ano.

Eventual pagamento deverá observar o juízo universal, a classificação do crédito tributário e as regras da Lei nº 11.101/2005.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS: SIM.

QUANTIDADE: 3.

1. **0000837-91.2013.8.26.0360**
1. Embargos à execução fiscal.
2. Xinguleder figura como embargante.
3. Discute a validade e a exigibilidade da CDA.
4. Processo ainda sem decisão definitiva nos documentos examinados.
2. **0009046-62.2013.8.26.0000**
1. Agravo de instrumento.
2. Questionou a penhora de 5% do faturamento.
3. Recurso desprovido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
3. **3015102-95.2006.8.13.0702**
1. Processo falimentar da Xinguleder.
2. Tramita na 6ª Vara Cível de Uberlândia.
3. Recebeu anotação de penhora no rosto dos autos.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor original da execução:** R$2.781.589,23
2. **Principal histórico:** R$683.260,84
3. **Valor atualizado em 28/04/2025:** R$5.819.133,65
4. **Honorários incluídos:** 10%
5. **Valor da penhora no rosto da falência:** R$3.969.028,40
6. **Parcelamento:** Não existente
7. **Pagamento identificado:** NÃO

POTENCIAL FINANCEIRO: NEGATIVO.

A execução representa passivo fiscal superior a R$5,8 milhões contra a Massa Falida.

A penhora no rosto dos autos alcança R$3.969.028,40. O valor poderá afetar recursos ou créditos disponíveis no processo falimentar, observada a ordem legal de pagamento.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Fazenda cobra crédito de ICMS inicialmente fixado em R$2.781.589,23 e atualizado para R$5.819.133,65.

A execução está vinculada aos embargos analisados no Relatório nº 110. Também existe penhora no rosto da falência no valor de R$3.969.028,40.

O processo foi suspenso por um ano para aguardar a falência. Não há providência atual atribuída à Administração Judicial nos documentos apresentados.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0001979-04.2011.8.26.0360
2. **Tribunal:** TJSP
3. **Estado:** São Paulo
4. **Comarca:** Mococa
5. **Classe:** Execução Fiscal
6. **Natureza:** Tributária – ICMS
7. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO – executada
8. **Parte contrária:** Fazenda Pública do Estado de São Paulo
9. **Distribuição:** 03/05/2011
10. **Processo preexistente à falência:** SIM
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase:** Suspenso em razão da falência
13. **Valor da causa:** R$2.781.589,23
14. **Valor atualizado:** R$5.819.133,65
15. **Penhora no rosto dos autos:** R$3.969.028,40
16. **Potencial financeiro:** NEGATIVO
17. **Houve atuação direta do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** NÃO
18. **Quantidade de manifestações:** 0
19. **Possui processos vinculados:** SIM
20. **Quantidade:** 3
21. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
22. **Trânsito em julgado da execução:** NÃO
23. **Arquivamento definitivo:** NÃO

107 | PROCESSO 0027644-31.2007.8.26.0564

Classe: Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Contratos Vara: 7ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP Distribuição: 15/06/2007 Exequente: BASF S.A. Executados: Tinto Holding Ltda., Xinguleder Couros Ltda. e outros | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo: 0027644-31.2007.8.26.0564
Classe: Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Contratos
Vara: 7ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP
Distribuição: 15/06/2007
Exequente: BASF S.A.
Executados: Tinto Holding Ltda., Xinguleder Couros Ltda. e outros
Valor da causa: R$48.713.228,20

O processo está suspenso em razão dos acordos celebrados. Após a homologação, foi determinado que os autos aguardassem o cumprimento do parcelamento.

A movimentação mais recente é a certidão de 09/01/2026, que registrou a inexistência de custas pendentes e o arquivamento provisório.

2. OBJETO DA AÇÃO

A BASF pretendeu receber dívida decorrente do fornecimento de produtos químicos à Xinguleder Couros Ltda.

A execução foi fundamentada em dois contratos de confissão e novação de dívida, garantidos por notas promissórias e garantias fidejussórias e pignoratícias.

O primeiro contrato possuía valor original de R$7.341.635,80. O segundo correspondia a R$36.560.068,81.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

A execução foi ajuizada em 2007 contra a Xinguleder e outros garantidores. Posteriormente, houve o redirecionamento contra empresas consideradas sucessoras, especialmente a JBS S.A.

A decretação da falência da Xinguleder foi comunicada ao processo. A empresa passou a ser identificada como Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Foram discutidos o valor da execução, a responsabilidade das sucessoras, as garantias oferecidas e a possibilidade de prosseguimento contra empresas não submetidas à falência.

O STJ reconheceu que a competência do juízo falimentar se limita aos atos capazes de atingir o patrimônio da massa. Assim, admitiu-se o prosseguimento da execução contra sucessores solventes, desde que não houvesse constrição de bens da falida.

Em 2022 e 2023, foram realizados cálculos, perícias e julgamentos de recursos relacionados ao valor da dívida e às medidas expropriatórias.

Em novembro de 2023, BASF e JBS celebraram acordo. A transação foi homologada em 14/12/2023 e transitou em julgado em 08/02/2024.

Em maio de 2024, foi apresentado acordo complementar entre BASF e o FIP Pinheiros. A composição foi homologada em 29/07/2024, com suspensão da execução pelo artigo 922 do CPC.

Em 2025, foi determinado o cancelamento da averbação de penhora existente na matrícula nº 78.951 do 2º Registro de Imóveis de Uberlândia/MG. A medida decorreu do resultado dos Embargos de Terceiro nº 0000511-04.2013.8.26.0564.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG 189.397, aparece nos autos como representante da Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. e interessado em diversos recursos.

Também consta nas relações de intimação referentes às decisões, aos acordos e ao cancelamento da penhora imobiliária.

No material examinado, não foi localizada petição autônoma recente assinada exclusivamente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Sua atuação identificável está relacionada à representação processual da massa falida e ao acompanhamento dos recursos.

Não há prazo atualmente aberto para manifestação do administrador judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

O processo foi distribuído em 15/06/2007, portanto antes da decretação da falência da Xinguleder, ocorrida em 02/12/2013.

A execução já estava em andamento havia aproximadamente seis anos quando sobreveio a falência.

A natureza preexistente do crédito deve ser considerada em eventual habilitação, reserva ou direito regressivo perante o juízo falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência provocou a substituição da Xinguleder pela respectiva massa falida, representada pelo administrador judicial.

O processo permaneceu no juízo de São Bernardo do Campo porque as medidas executivas passaram a ser direcionadas principalmente contra sucessores e garantidores solventes.

Ficou estabelecido que eventuais atos de constrição sobre bens da Xinguleder devem observar a competência do juízo universal da falência.

A JBS poderá exercer direito de regresso em autos próprios pelos valores pagos no acordo. Isso poderá gerar futura pretensão contra os demais coexecutados, inclusive possível repercussão no processo falimentar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Entre os principais processos relacionados constam:

1. Embargos à Execução nº 1022098-31.2014.8.26.0564;
2. Embargos à Execução nº 1028723-13.2016.8.26.0564;
3. Embargos de Terceiro nº 0000511-04.2013.8.26.0564;
4. Agravo de Instrumento nº 2238805-48.2016.8.26.0000;
5. Agravo de Instrumento nº 2125824-08.2018.8.26.0000;
6. Agravo de Instrumento nº 2193999-20.2019.8.26.0000;
7. Agravo de Instrumento nº 2048948-07.2021.8.26.0000;
8. Agravo de Instrumento nº 2150956-28.2022.8.26.0000;
9. Agravo de Instrumento nº 2017027-59.2023.8.26.0000;
10. Agravo de Instrumento nº 2104861-03.2023.8.26.0000;

11. Reclamação nº 2154549-65.2022.8.26.0000.

Os acordos previram a desistência de recursos pendentes e o encerramento das controvérsias entre BASF, JBS e FIP Pinheiros.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor original da causa é de R$48.713.228,20.

No acordo de novembro de 2023, as partes reconheceram crédito da BASF de R$357.449.925,14 e honorários de R$53.617.488,77, atualizados até 30/09/2023.

A obrigação foi transacionada em R$310.000.000,00 para a BASF e R$46.500.000,00 referentes aos honorários advocatícios. O pagamento foi assumido pela JBS, de forma parcelada e com correção pelo IPCA.

Também foi levantado em favor da BASF o valor de R$305.731,95, anteriormente bloqueado em conta vinculada ao FIP Pinheiros.

Não foi identificado pagamento imediato a ser realizado diretamente pela massa falida. O risco financeiro remanescente decorre de eventual direito regressivo da JBS, que deverá ser exercido em processo próprio.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de execução de elevado valor, ajuizada antes da falência da Xinguleder e posteriormente redirecionada contra empresas solventes.

Os acordos celebrados com a JBS e o FIP Pinheiros reduziram a litigiosidade e resultaram na suspensão do processo. O cumprimento integral permitirá a extinção da execução em relação às partes abrangidas.

Para a massa falida, não há providência imediata nem constrição patrimonial ativa identificada. Deve-se apenas acompanhar eventual ação regressiva da JBS ou pedido de habilitação no processo falimentar.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 113Processo ativo: Não, suspenso e arquivado provisoriamenteProcesso anterior à falência: SimMassa falida no polo passivo: SimAdministrador judicial intimado: SimPrazo atual para o administrador judicial: NãoAcordo homologado: SimValor original da causa: R$48.713.228,20Valor principal transacionado: R$310.000.000,00Honorários transacionados: R$46.500.000,00Pagamento direto pela massa: Não identificadoRisco para a massa: Eventual direito regressivo da JBSÚltimo andamento relevante: Arquivamento provisório em 09/01/2026Providência recomendada: Acompanhamento periódico, sem medida processual imediata.

108 | PROCESSO 0050941-42.2023.8.26.0100

Classe: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo: 0050941-42.2023.8.26.0100
Classe: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
Assunto: Constrição, penhora, avaliação e indisponibilidade de bens
Vara: 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Requerente: Massa Falida do Banco Santos S.A.
Requeridos: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., JBS S.A. e outros

O processo está suspenso, aguardando o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000.

O recurso possui efeito suspensivo. A última certidão, de 15/07/2026, confirmou que ainda não havia julgamento definitivo nem trânsito em julgado.

2. OBJETO DA AÇÃO

O incidente pretende reconhecer a sucessão empresarial e direcionar a execução originária contra a JBS S.A.

A Massa Falida do Banco Santos sustenta que a Xinguleder transferiu estabelecimentos industriais ao Grupo Bertin. Posteriormente, a Bertin S.A. teria sido incorporada pela JBS.

O pedido foi fundamentado em alegações de trespasse, fraude contra credores, abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

Também foi requerida a indisponibilidade de ativos da JBS até o valor atualizado de R$103.682.410,88.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

O incidente foi instaurado em 2023 e está vinculado à Execução de Título Extrajudicial nº 0207805-70.2007.8.26.0100.

A execução originária foi ajuizada para cobrança de contratos de câmbio garantidos por notas promissórias. O valor histórico informado é de R$23.602.234,18.

Inicialmente, o pedido de arresto dos ativos financeiros da JBS foi indeferido. Após a apresentação de contestação, réplica e demais manifestações, o incidente foi julgado procedente em 04/03/2024.

A decisão reconheceu a sucessão empresarial entre Xinguleder, Grupo Bertin e JBS. Também determinou o redirecionamento da execução contra a JBS.

A JBS interpôs o Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000. Em 01/04/2024, o relator concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Em 04/04/2024, o juízo de origem manteve a decisão, mas determinou que seus efeitos ficassem suspensos até o julgamento definitivo do agravo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG 189.397, apresentou duas manifestações relevantes em nome da Massa Falida de Xinguleder.

Em 11/04/2024, protocolou petição sob o nº WJMJ24407314796. Alegou nulidade pela ausência de citação da massa falida como litisconsorte passiva necessária.

Também alegou nulidade pela falta de manifestação prévia do Ministério Público. Requereu a anulação da decisão de 04/03/2024 e a abertura de prazo para defesa.

Em 03/05/2024, protocolou contestação sob o nº WJMJ24409174932. Sustentou a ilegitimidade da massa falida e a inexistência de sucessão, fraude, abuso da personalidade ou confusão patrimonial.

Requereu a improcedência do incidente e, subsidiariamente, a realização de perícia contábil para apuração do crédito alegado pelo Banco Santos.

O Ministério Público entendeu que a ausência de sua manifestação anterior não causou prejuízo processual. Quanto ao mérito, requereu que o processo aguardasse o julgamento do agravo.

Não há prazo atualmente aberto parao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

O incidente foi instaurado em 2023, depois da decretação da falência da Xinguleder.

Contudo, a execução originária nº 0207805-70.2007.8.26.0100 foi ajuizada em agosto de 2007. Portanto, o processo principal é anterior à falência.

O crédito discutido possui origem anterior à quebra e está sujeito aos efeitos do processo falimentar quanto à Massa Falida de Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder não foi inicialmente citada no incidente, embora o pedido envolvesse diretamente sua personalidade jurídica e a suposta transferência de seus estabelecimentos.

Após o ingresso espontâneo da massa falida, o administrador judicial apresentou defesa e alegou a necessidade de sua participação no contraditório.

A decisão afastou a competência exclusiva do juízo falimentar porque o redirecionamento foi requerido contra a JBS, considerada empresa solvente.

O administrador judicial argumentou que o reconhecimento da sucessão poderia prejudicar possíveis compensações e aumentar indevidamente o passivo financeiro da massa falida.

A questão permanece pendente de definição porque a decisão de procedência está com seus efeitos suspensos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foram identificados os seguintes processos relacionados:

1. Execução de Título Extrajudicial nº 0207805-70.2007.8.26.0100;
2. Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000;
3. Incidente nº 0054322-58.2023.8.26.0100;
4. Processo nº 0004096-49.2023.8.26.0100;
5. Processo nº 0181899-15.2006.8.26.0100;
6. Processo nº 0009180-31.2023.8.26.0100.

Em 10/06/2025, foi certificada a instauração de novo incidente de cumprimento de sentença dependente destes autos. O número não aparece identificado no material analisado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor histórico da execução originária é de R$23.602.234,18.

No pedido de tutela, a Massa Falida do Banco Santos indicou débito atualizado de R$103.682.410,88.

O incidente busca transferir ou estender a responsabilidade patrimonial à JBS. Caso a decisão seja mantida, a credora poderá buscar a satisfação do crédito contra empresa solvente.

Não foi identificada penhora ou retirada de valores pertencentes à Massa Falida de Xinguleder neste incidente.

Existe, contudo, risco jurídico para a massa decorrente do reconhecimento da sucessão, especialmente quanto à composição de seu passivo e à eventual perda de direitos de compensação alegados pelo administrador judicial.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O incidente foi julgado procedente para reconhecer a sucessão empresarial e incluir a JBS na execução originária.

A decisão, porém, está integralmente suspensa por determinação da 24ª Câmara de Direito Privado do TJSP.

A Massa Falida de Xinguleder apresentou defesa após a decisão, alegando nulidades e ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.

No momento, não há medida processual imediata. Recomenda-se acompanhar o julgamento do Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 114Processo ativo: SimSituação atual: Suspenso por efeito suspensivo recursalIncidente anterior à falência: NãoExecução originária anterior à falência: SimMassa falida no polo passivo: SimAdministrador judicial apresentou manifestação: SimQuantidade de manifestações relevantes: DuasPrazo atual para o administrador judicial: NãoDecisão favorável ao pedido de desconsideração: SimEfeitos da decisão suspensos: SimValor histórico do crédito: R$23.602.234,18Valor atualizado indicado: R$103.682.410,88Penhora contra a massa identificada: NãoRecurso pendente: Agravo de Instrumento nº 2082204-33.2024.8.26.0000Último andamento relevante: Certidão de não julgamento definitivo em 15/07/2026Providência recomendada: Acompanhar o recurso, sem manifestação imediata.

109 | PROCESSO 0226773-85.2006.8.26.0100

Classe: Ação Monitória – Cédula de Crédito Bancário Vara: 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Autora: Massa Falida do Banco Santos S/A Ré: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. Data do ajuizamento: 26/10/2006 | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0226773-85.2006.8.26.0100
Classe: Ação Monitória – Cédula de Crédito Bancário
Vara: 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Autora: Massa Falida do Banco Santos S/A
Ré: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Data do ajuizamento: 26/10/2006
Valor da causa: R$2.367.979,53

O processo encontra-se **arquivado definitivamente desde 17/05/2023**. Não há prazo processual em curso nem providência imediata a ser adotada nestes autos.

Em 09/10/2025, as partes foram apenas comunicadas sobre a regularidade da digitalização e a possibilidade de eliminação dos autos físicos após o prazo mínimo de um ano.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Massa Falida do Banco Santos ajuizou ação monitória para cobrar valores decorrentes de "Convênio de Prestação de Serviços".

Pelo contrato, o Banco Santos antecipava à empresa valores referentes a créditos contra fornecedores, representados por duplicatas.

A autora alegou o inadimplemento de 48 duplicatas. O débito foi indicado em **R$2.367.979,53**, atualizado até 14/07/2006.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

A ação foi proposta em 26/10/2006. Após a citação, a ré apresentou embargos monitórios em 24/01/2008.

Em sentença de 14/11/2008, os embargos foram considerados intempestivos. O título executivo judicial foi constituído, com incidência de multa de 2%, correção monetária, juros de 1% ao mês, custas e honorários advocatícios de 10%.

A ré interpôs apelação. Em 16/04/2013, a 16ª Câmara de Direito Privado do TJSP acolheu o recurso e extinguiu a ação sem resolução do mérito, fixando honorários de R$15.000,00 contra a autora.

Após recursos e julgamento pelo STJ, em 18/06/2021 foi cassado o acórdão anterior, determinando-se novo julgamento pelo TJSP.

No novo julgamento, o Tribunal acolheu os embargos de declaração da autora, com efeitos modificativos, negou provimento à apelação da ré e restabeleceu a sentença monitória.

Em 07/03/2022, os honorários foram elevados para **12% sobre a condenação**. O trânsito em julgado ocorreu em **01/04/2022**.

Em 31/01/2023, a credora apresentou pedido de cumprimento definitivo, indicando débito atualizado de **R$10.266.014,65**. Também requereu o redirecionamento da execução contra a JBS S.A., sob alegação de sucessão empresarial.

A petição foi protocolada por equívoco nos autos principais. A própria credora pediu que fosse desconsiderada, pois o cumprimento deveria tramitar separadamente.

Em 03/02/2023, o juízo declarou prejudicados os pedidos formulados nestes autos e determinou que a pretensão fosse conduzida no procedimento executivo próprio. Posteriormente, o processo foi arquivado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Foi localizada **uma manifestação autônoma** do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, protocolada em 10/08/2022, sob o nº WJMJ22413849173, com início às fls. 744.

Na qualidade de administrador judicial da Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., ele informou que a falência foi decretada em 02/12/2013 e transitou em julgado em 18/04/2018.

Requereu a regularização da representação processual, com cadastramento de seu nome e direcionamento das intimações.

Também apontou possíveis falhas na digitalização, especificamente quanto às fls. 332, 399, 400, 626 e 641. Reservou-se o direito de comunicar outras irregularidades posteriormente.

Manifestou interesse na guarda dos autos físicos após a virtualização e pediu a concessão da gratuidade da justiça em favor da massa falida.

Para demonstrar a insuficiência financeira, apresentou balanços e documentos contábeis. Informou disponibilidade de apenas R$2.197,19 nos exercícios de 2020 e 2021, diante de passivo circulante superior a R$561 milhões em 2021.

Não foram identificadas outras petições autônomas subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo. As diversas páginas seguintes ao protocolo correspondem aos documentos que acompanharam essa mesma manifestação.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

A ação monitória foi ajuizada em 26/10/2006, enquanto a falência da Xinguleder foi decretada somente em 02/12/2013.

Trata-se, portanto, de **processo preexistente à falência**. A obrigação também tem origem anterior à quebra, embora o título executivo tenha se tornado definitivo apenas em 2022.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O crédito reconhecido judicialmente decorre de obrigação anterior à decretação da falência. Em princípio, possui natureza concursal e deve observar o procedimento da Lei nº 11.101/2005.

A definição do valor pode ocorrer no juízo de origem. Contudo, atos de cobrança, constrição, pagamento ou expropriação de bens da massa devem respeitar a competência do juízo universal da falência.

O crédito deverá ser submetido à habilitação ou à reserva no processo falimentar, conforme sua situação no quadro geral de credores.

A tentativa de redirecionamento contra a JBS S.A. poderá alterar a perspectiva de recuperação do crédito. Entretanto, essa questão não foi decidida nestes autos principais.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

O processo falimentar da Xinguleder Couros Ltda. tramita sob o nº **3015102-95.2006.8.13.0702**, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Houve apelação perante o TJSP, além de recurso especial apreciado pelo STJ. O julgamento do recurso especial resultou na cassação do primeiro acórdão e no restabelecimento posterior da sentença favorável à autora.

Também foi mencionada a distribuição de cumprimento de sentença em procedimento separado. O número desse incidente não está claramente identificado nos documentos examinados.

Não foi localizado apensamento formal ativo nos autos principais.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor originário cobrado foi de **R$2.367.979,53**.

Na memória de cálculo apresentada em janeiro de 2023, a credora indicou o valor total de **R$10.266.014,65**, atualizado até 12/01/2023, assim composto:

1. Débito principal atualizado: **R$9.166.084,51**;
2. Honorários advocatícios de 12%: **R$1.099.930,14**.

O valor representa passivo relevante para a Massa Falida de Xinguleder. Entretanto, não foi identificado pagamento, bloqueio, penhora ou levantamento de valores nestes autos.

O montante apresentado pela credora ainda poderá ser objeto de conferência no cumprimento de sentença e no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Massa Falida do Banco Santos obteve título executivo judicial definitivo contra a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

A condenação transitou em julgado em 01/04/2022. Em janeiro de 2023, o débito foi calculado pela credora em R$10.266.014,65.

O cumprimento de sentença foi requerido equivocadamente nos autos principais e deveria prosseguir em procedimento próprio. Não houve execução patrimonial efetiva neste processo.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação, regularizando a representação da massa, apontando falhas de digitalização, solicitando a guarda dos autos físicos e requerendo gratuidade da justiça.

O processo foi definitivamente arquivado em 17/05/2023. Atualmente, não existe prazo ou providência pendente nestes autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número do relatório:** 115
2. **Processo:** 0226773-85.2006.8.26.0100
3. **Tipo de ação:** Monitória
4. **Posição da massa falida:** Ré/devedora
5. **Processo anterior à falência:** Sim
6. **Data da falência:** 02/12/2013
7. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018
8. **Trânsito em julgado da ação monitória:** 01/04/2022
9. **Valor originário:** R$2.367.979,53
10. **Valor atualizado informado em 2023:** R$10.266.014,65
11. **Resultado:** Condenação da massa falida
12. **Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** Sim, uma manifestação autônoma
13. **Pagamento ou constrição identificada:** Não

14. **Situação atual:** Arquivado definitivamente
15. **Data do arquivamento:** 17/05/2023
16. **Prazo em curso:** Não
17. **Providência imediata:** Não há nos autos principais

110 | PROCESSO 0011283-11.2022.8.26.0564

Classe: Cumprimento de Sentença – Obrigações Vara: 7ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP Exequente: Lucon Advogados Executados: Xinguleder Couros Ltda., Arnaldo José Frizzo Filho, SIMCAFE – Administração de Patrimônios S/C Ltda., Barú S.A. Participações, Tinto Holding Ltda. e JBS S.A. Data do ajuizamento: 29/07/2022 Valor atualizado indicado no ajuizamento: R$306.658,28, atualizado até 28/07/2022. | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0011283-11.2022.8.26.0564
Classe: Cumprimento de Sentença – Obrigações
Vara: 7ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP
Exequente: Lucon Advogados
Executados: Xinguleder Couros Ltda., Arnaldo José Frizzo Filho, SIMCAFE – Administração de Patrimônios S/C Ltda., Barú S.A. Participações, Tinto Holding Ltda. e JBS S.A.
Data do ajuizamento: 29/07/2022
Valor atualizado indicado no ajuizamento: R$306.658,28, atualizado até 28/07/2022.

O processo encontra-se **arquivado definitivamente desde 13/08/2025**. A sentença final transitou em julgado em **30/05/2025**.

Não há prazo processual em curso nem providência imediata a ser adotada pela Administração Judicial.

Ao final, o juízo reconheceu que Xinguleder e os demais devedores originários não deveriam ter sido intimados para pagamento, mas apenas para ciência da discussão sobre sucessão empresarial.

Por isso, anulou o processo em relação a eles e determinou sua exclusão do polo passivo.

2. OBJETO DA AÇÃO

Lucon Advogados ajuizou cumprimento definitivo de sentença para receber honorários sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução nº 0046288-22.2007.8.26.0564.

Os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da causa de R$500.000,00, correspondendo originalmente a R$75.000,00.

Em julho de 2022, o débito foi atualizado para **R$306.658,28**.

A pretensão executiva foi direcionada especialmente contra a JBS S.A., sob alegação de sucessão empresarial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

05/10/2007 – Xinguleder Couros Ltda., Arnaldo José Frizzo Filho, SIMCAFE e Barú opuseram os Embargos à Execução nº 0046288-22.2007.8.26.0564.

19/08/2010 – Os embargos foram julgados improcedentes. Os embargantes foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

21/11/2013 – O TJSP negou provimento à apelação interposta pelos embargantes.

29/10/2016 – O título relativo aos honorários transitou em julgado, após julgamento do AREsp nº 686127/SP pelo STJ.

19/10/2016 – Lucon Advogados distribuiu o Cumprimento de Sentença nº 0027355-83.2016.8.26.0564, posteriormente extinto sem resolução do mérito. O trânsito em julgado dessa extinção ocorreu em 18/12/2019.

29/07/2022 – Foi ajuizado o presente cumprimento definitivo de sentença, com crédito indicado em R$306.658,28.

11/08/2022 – O juízo determinou a intimação dos executados para pagamento em 15 dias.

17/11/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida de Xinguleder, requerendo regularização da representação processual e gratuidade da justiça.

30/06/2023 – O juízo deferiu a gratuidade da justiça à Xinguleder.

14/12/2023 – O processo foi extinto sem resolução do mérito em relação à JBS S.A., em razão de acordo celebrado entre as partes no processo nº 0027644-31.2007.8.26.0564.

05/05/2025 – O juízo anulou o processo em relação à Xinguleder, Arnaldo José Frizzo Filho, SIMCAFE, Barú e Tinto Holding Ltda., determinando sua exclusão do polo passivo.

Reconheceu que essas partes deveriam ter sido intimadas apenas como terceiros interessados.

30/05/2025 – Trânsito em julgado da sentença final.

13/08/2025 – Arquivamento definitivo dos autos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1.

1. 17/11/2022 – Protocolo nº WSBO22704013110 – fls. 2490/2500 – Manifestação para regularização da representação processual e pedido de gratuidade da justiça.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que a falência da Xinguleder foi decretada em 02/12/2013 e transitou em julgado em 18/04/2018.

Requereu seu cadastramento como procurador e administrador judicial da executada, com direcionamento das intimações em seu nome.

Também requereu a concessão da gratuidade da justiça, apresentando documentos contábeis para demonstrar a situação financeira da Massa Falida.

Informou disponibilidade de apenas R$2.197,19 ao final dos exercícios de 2020 e 2021 e passivo circulante de R$561.812.619,22 em 2021.

A gratuidade da justiça foi posteriormente deferida pelo juízo.

Não foram identificadas outras petições autônomas subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento/distribuição: 29/07/2022Marco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: NÃO

O presente cumprimento de sentença foi distribuído após o marco falimentar.

O título executado, contudo, decorre de processo iniciado anteriormente à falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Massa Falida ingressou no processo representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, que requereu a regularização da representação processual e a gratuidade da justiça.

O benefício foi deferido.

Ao final, o juízo reconheceu que a Xinguleder não deveria responder patrimonialmente neste cumprimento, determinando a anulação dos atos praticados contra ela e sua exclusão do polo passivo.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM. QUANTIDADE: 6.

1. Processo nº 0027644-31.2007.8.26.0564
Tipo de vínculo: Execução principal/de origem.
A execução foi promovida pela BASF S.A. e deu origem aos embargos nos quais foram fixados os honorários executados neste processo.

2. Processo nº 0046288-22.2007.8.26.0564
Tipo de vínculo: Embargos à execução.
A Xinguleder figurou como embargante. Os embargos foram julgados improcedentes, com condenação em honorários de 15% sobre o valor da causa.

3. Processo nº 0027355-83.2016.8.26.0564
Tipo de vínculo: Cumprimento de sentença anterior.
Foi extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 18/12/2019.

4. Processo nº 2256943-19.2023.8.26.0000
Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento.
Interposto por Barú S.A. Participações e outro. A Massa Falida de Xinguleder constou como interessada.

5. Processo nº 2260233-42.2023.8.26.0000
Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento.
Interposto pela SIMCAFE. O recurso foi improvido e transitou em julgado em 26/06/2024.

6. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702
Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder Couros Ltda.
Tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG. Nesse processo, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi nomeado administrador judicial.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Os honorários sucumbenciais foram fixados em **15% sobre o valor da causa de R$500.000,00**, correspondendo originalmente a **R$75.000,00**.

Em 28/07/2022, o débito foi atualizado da seguinte forma:

Valor corrigido: R$182.534,69.

Juros moratórios: **R$124.123,59**.

Total executado: **R$306.658,28**.

Apesar da inclusão inicial da Xinguleder no polo passivo, a sentença final reconheceu que a execução não deveria ser dirigida contra ela.

Não foi identificado pagamento, bloqueio, penhora ou levantamento de valores da Massa Falida neste processo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Lucon Advogados promoveu cumprimento definitivo de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais oriundos dos Embargos à Execução nº 0046288-22.2007.8.26.0564.

O valor atualizado indicado em julho de 2022 foi de R$306.658,28.

A Xinguleder foi inicialmente intimada como executada. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação autônoma, regularizando a representação da Massa Falida e requerendo gratuidade da justiça.

O benefício foi deferido.

Posteriormente, o juízo reconheceu que a Xinguleder deveria ter figurado apenas como terceira interessada, anulando os atos praticados contra ela e determinando sua exclusão do polo passivo.

A sentença transitou em julgado em 30/05/2025 e o processo foi arquivado definitivamente em 13/08/2025.

Atualmente, não existe prazo ou providência pendente nestes autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 116

Processo: 0011283-11.2022.8.26.0564

Tipo de ação: Cumprimento definitivo de sentença

Posição da massa falida: Inicialmente executada; posteriormente reconhecida como terceira interessada

Processo anterior à falência: Não

Data da falência: 02/12/2013

Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018

Valor originário dos honorários: R$75.000,00

Valor atualizado informado em 2022: R$306.658,28

Resultado: Anulação do processo em relação à Massa Falida e exclusão do polo passivo

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Sim, uma manifestação autônoma

Gratuidade da justiça: Deferida

Pagamento ou constrição identificada: Não

Trânsito em julgado da sentença final: 30/05/2025

Situação atual: Arquivado definitivamente

Data do arquivamento: 13/08/2025

Prazo em curso: Não

Providência imediata: Não há nos autos.

111 | PROCESSO 0111863-35.2012.8.26.0100

Classe: Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Contratos Vara: 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Exequente: Emsenhuber Advogados Associados Executada: Xinguleder Couros Ltda., posteriormente Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. Data do ajuizamento: 06/02/2012 | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0111863-35.2012.8.26.0100
Classe: Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Contratos
Vara: 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Exequente: Emsenhuber Advogados Associados
Executada: Xinguleder Couros Ltda., posteriormente Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Data do ajuizamento: 06/02/2012
Valor da causa: R$3.016.327,49

O processo encontra-se atualmente em **arquivo sem baixa**, após arquivamento provisório realizado em 24/04/2023.

Em 09/05/2024, o juízo determinou expressamente que os autos permanecessem em arquivo sem baixa.

Não há prazo processual em curso nem providência imediata a ser adotada pela Administração Judicial.

2. OBJETO DA AÇÃO

Emsenhuber Advogados Associados ajuizou execução de título extrajudicial para cobrança de honorários decorrentes de dois contratos de prestação de serviços celebrados com a Xinguleder em 29/05/2001 e 21/12/2001.

Os serviços jurídicos estavam relacionados a medidas judiciais envolvendo PIS e COFINS.

A exequente sustentou ter obtido decisões favoráveis à Xinguleder e alegou inadimplemento dos honorários contratuais.

O débito apresentado no ajuizamento foi de **R$3.016.327,49**, incluída multa contratual de 2%.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

A execução foi distribuída em 06/02/2012.

A Xinguleder foi citada por carta precatória expedida para Uberlândia/MG.

No curso da execução, foi realizada penhora sobre imóvel da empresa situado no Distrito Industrial de Uberlândia/MG.

A executada apresentou Embargos à Execução nº 1008276-43.2013.8.26.0100.

Os embargos foram julgados e houve apelação ao TJSP. Em 27/06/2016, a 33ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso da Xinguleder.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, também rejeitados.

O acórdão transitou em julgado em **26/09/2016**.

Em 08/05/2017, o juízo determinou bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD. A tentativa resultou infrutífera.

Após a comunicação da falência da Xinguleder, em 15/09/2017 o juízo suspendeu a execução até o encerramento do processo falimentar e facultou ao credor a habilitação do crédito no juízo universal da falência.

Em 10/04/2018, foi determinada a alteração do polo passivo para constar **Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.**

Em 2022, após a digitalização dos autos, houve manifestação da Massa Falida sobre irregularidades na virtualização e pedido de gratuidade da justiça.

Em 05/05/2022, o juízo deferiu a gratuidade da justiça à Massa Falida.

Em 2023, diante da ausência de requerimento de prosseguimento, o processo foi encaminhado ao arquivo.

Em 24/04/2023, foi certificado o **arquivamento provisório**.

Em 09/05/2024, o juízo reiterou que o processo deveria permanecer **em arquivo sem baixa**.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Foram identificadas manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder relacionadas à representação da Massa Falida.

1. Manifestação de 28/01/2020

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a regularização da representação processual da Xinguleder em razão da falência.

Pediu seu cadastramento como representante e administrador judicial da Massa Falida, com direcionamento das intimações em seu nome.

2. Petição originalmente protocolada em 18/09/2020

Segundo manifestação posterior, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder protocolou pedido de regularização processual e concessão da gratuidade da justiça.

Foram apresentados documentos referentes à falência, demonstrações contábeis, balanço patrimonial e informações tributárias.

Posteriormente, a serventia informou que essa petição não havia sido localizada nos autos após a digitalização.

3. Manifestação de 25/04/2022 – Protocolo nº WJMJ22406439429

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou falhas na digitalização, inclusive ausência de folhas e da petição apresentada em 2020.

Requereu a regularização da digitalização dos autos, manifestou interesse na guarda dos autos físicos e reiterou o pedido de gratuidade da justiça.

Para justificar a gratuidade, apresentou documentos contábeis demonstrando a situação financeira da Massa Falida.

O benefício foi deferido pelo juízo em 05/05/2022.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

A execução foi ajuizada em **06/02/2012**.

A falência da Xinguleder foi decretada em **02/12/2013**.

Trata-se, portanto, de **processo preexistente à falência**.

A origem da obrigação também é anterior à quebra, pois decorre de contratos celebrados em 2001 e de serviços jurídicos prestados antes da decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A decretação da falência produziu efeito direto sobre o prosseguimento da execução.

Em 15/09/2017, o juízo determinou a suspensão da execução até o encerramento do processo falimentar.

Também facultou ao credor a habilitação de seu crédito perante o juízo universal da falência.

Posteriormente, o polo passivo foi corrigido para constar Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Assim, eventual satisfação do crédito deve observar as regras do processo falimentar, não sendo possível a continuidade de atos individuais de expropriação contra o patrimônio da Massa fora do juízo universal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foi identificado como principal processo vinculado o **Embargos à Execução nº 1008276-43.2013.8.26.0100**.

A Xinguleder figurou como embargante e Emsenhuber Advogados Associados como embargado.

A decisão foi desfavorável à Xinguleder.

A apelação foi julgada pela 33ª Câmara de Direito Privado do TJSP, que negou provimento ao recurso em 27/06/2016.

Os embargos de declaração também foram rejeitados, com trânsito em julgado em **26/09/2016**.

Também houve Carta Precatória nº **0422382-93.2012.8.13.0702**, distribuída perante a 3ª Vara Cível de Uberlândia/MG para realização de atos de citação e penhora.

O processo falimentar da Xinguleder tramita sob nº **3015102-95.2006.8.13.0702**, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor originário da execução foi de **R$3.016.327,49**.

A execução teve origem em honorários contratuais decorrentes dos resultados obtidos em demandas tributárias envolvendo PIS e COFINS.

Antes da suspensão decorrente da falência, houve penhora de imóvel da Xinguleder em Uberlândia/MG.

Também foi determinada tentativa de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD em 2017, que resultou infrutífera.

Após o reconhecimento dos efeitos da falência, a execução individual foi suspensa e o credor foi orientado a habilitar seu crédito no processo falimentar.

Não foi identificado pagamento integral do débito nestes autos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Emsenhuber Advogados Associados ajuizou execução de título extrajudicial contra Xinguleder Couros Ltda. para cobrança de honorários contratuais.

A execução foi proposta em 2012, antes da decretação da falência.

Houve embargos à execução, recursos perante o TJSP e trânsito em julgado desfavorável à Xinguleder em 26/09/2016.

Após a decretação da falência, o juízo suspendeu a execução e facultou ao credor a habilitação de seu crédito no juízo falimentar.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestações destinadas à regularização da representação da Massa Falida, à correção da digitalização e à obtenção da gratuidade da justiça.

Atualmente, o processo permanece **arquivado provisoriamente, sem baixa**, não existindo prazo processual ou providência imediata para a Administração Judicial nestes autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 117
Processo: 0111863-35.2012.8.26.0100
Tipo de ação: Execução de Título Extrajudicial
Posição da massa falida: Executada/devedora
Processo anterior à falência: Sim
Data do ajuizamento: 06/02/2012
Data da falência: 02/12/2013
Trânsito em julgado dos embargos à execução: 26/09/2016
Valor originário: R$3.016.327,49
Resultado: Execução suspensa em razão da falência
Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Sim
Gratuidade da justiça: Deferida
Penhora identificada: Sim, sobre imóvel da Xinguleder
Bloqueio BACENJUD: Tentativa infrutífera
Situação atual: Arquivo sem baixa / arquivamento provisório
Data do arquivamento provisório: 24/04/2023
Prazo em curso: Não
Providência imediata: Não há nos autos.

112 | PROCESSO 2114116-92.2017.8.26.0000

Classe: Agravo de Instrumento – ICMS | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 2114116-92.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento – ICMS
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público
Agravante: Arnaldo José Frizzo Filho
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessada na origem: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.
Processo de origem: 0004166-48.2012.8.26.0360
Data da distribuição do recurso: 20/06/2017

O processo recursal encontra-se **encerrado e arquivado desde 05/11/2019**.

Naquela data, foi comunicada à Vara de origem a ocorrência do trânsito em julgado e os autos foram encaminhados ao arquivo.

Não há prazo processual em curso ou providência imediata a ser adotada neste recurso.

2. OBJETO DA AÇÃO

O agravo foi interposto por Arnaldo José Frizzo Filho contra decisão proferida na Execução Fiscal nº 0004166-48.2012.8.26.0360.

A execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda.

O juízo de origem deferiu a inclusão de Arnaldo José Frizzo Filho no polo passivo, determinando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, com fundamento no art. 135, III, do CTN.

O agravante pretendia afastar sua responsabilidade pessoal pelos débitos tributários da sociedade.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

A execução fiscal de origem foi ajuizada pela Fazenda Estadual para cobrança de ICMS.

O valor da ação de origem indicado nos documentos era de **R$10.522.037,81**.

Em 28/03/2017, o juízo de origem deferiu a inclusão de Arnaldo José Frizzo Filho no polo passivo da execução fiscal.

Em 20/06/2017, Arnaldo interpôs Agravo de Instrumento nº 2114116-92.2017.8.26.0000.

O recurso sustentou, em síntese, que não havia dissolução irregular da empresa e que não estavam demonstrados os requisitos para responsabilização pessoal do sócio.

O relator não conheceu do agravo, por considerar prematura a insurgência e entender que as alegações deveriam inicialmente ser submetidas ao juízo de origem.

Foi interposto agravo interno.

Em 14/08/2017, a 10ª Câmara de Direito Público negou provimento ao agravo interno.

Arnaldo apresentou embargos de declaração.

Em 18/09/2017, os embargos de declaração foram rejeitados.

Posteriormente, foram interpostos recursos especial e extraordinário.

Em 05/03/2018, o recurso especial foi inadmitido pelo TJSP.

O recurso extraordinário também não teve seguimento.

Houve recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

No AREsp nº 1.469.130/SP, a decisão transitou em julgado em **24/09/2019**.

Os autos foram posteriormente encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, que determinou baixa imediata por inexistir recurso a ser apreciado.

Em **05/11/2019**, o TJSP certificou o trânsito em julgado e encaminhou o processo ao arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Não foram identificadas petições ou manifestações subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste Agravo de Instrumento.

O recurso foi interposto por **Arnaldo José Frizzo Filho**, representado por advogados próprios.

A Massa Falida de Xinguleder também não figura formalmente como parte neste recurso.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

O processo de origem, nº 0004166-48.2012.8.26.0360, é uma execução fiscal ajuizada em 2012.

A falência da Xinguleder foi decretada em 02/12/2013.

Portanto, a **execução fiscal de origem é anterior à falência**.

O Agravo de Instrumento, porém, foi distribuído apenas em 20/06/2017, após a decretação da quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O objeto específico deste recurso era a responsabilidade pessoal de Arnaldo José Frizzo Filho pelo débito tributário cobrado da sociedade.

O agravo não teve como objeto direto a habilitação de crédito, a arrecadação de bens da Massa Falida ou a competência do juízo universal.

A Braspelco/Xinguleder aparece como devedora originária da execução fiscal, mas a discussão recursal concentrou-se no redirecionamento contra o sócio.

Por essa razão, não foi identificada atuação do administrador judicial da Massa Falida neste recurso.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 0004166-48.2012.8.26.0360
Tipo de vínculo: Execução Fiscal de origem.
Exequente: Fazenda do Estado de São Paulo.
Executados: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho.
Valor indicado: R$10.522.037,81.

Agravo Interno nº 2114116-92.2017.8.26.0000/50000
Interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.
Resultado: desprovimento.

Embargos de Declaração nº 2114116-92.2017.8.26.0000/50001Interpostos por Arnaldo José Frizzo Filho.Resultado: rejeitados.

Também foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, seguidos de recursos às instâncias superiores.

No STJ, houve tramitação do **AREsp nº 1.469.130/SP**, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/09/2019.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor indicado na execução fiscal de origem era de **R$10.522.037,81**.

Entretanto, o presente Agravo de Instrumento não discutia diretamente a responsabilidade patrimonial da Massa Falida.

A controvérsia concentrou-se na possibilidade de responsabilização pessoal de Arnaldo José Frizzo Filho pelos débitos tributários da empresa.

Não foi identificado, nestes autos recursais, pagamento, bloqueio, penhora ou levantamento de valores pertencentes à Massa Falida de Xinguleder.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Agravo de Instrumento foi interposto por Arnaldo José Frizzo Filho contra decisão que determinou sua inclusão no polo passivo de execução fiscal ajuizada originalmente contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.

O recurso pretendia afastar o redirecionamento da cobrança tributária ao sócio.

O agravo não foi conhecido por ser considerado prematuro.

O agravo interno foi desprovido e os embargos de declaração foram rejeitados.

Também foram manejados recursos aos Tribunais Superiores, sem alteração favorável ao recorrente.

O processo recursal transitou em julgado e foi encaminhado ao arquivo em 05/11/2019.

Não houve manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e não existe providência pendente da Administração Judicial neste recurso.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 118

Processo: 2114116-92.2017.8.26.0000

Tipo de ação: Agravo de Instrumento

Matéria: Execução Fiscal – ICMS – Redirecionamento ao sócio

Agravante: Arnaldo José Frizzo Filho

Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo

Posição da Xinguleder: Devedora originária na execução fiscal vinculada

Processo de origem: 0004166-48.2012.8.26.0360

Processo de origem anterior à falência: Sim

Agravo anterior à falência: Não

Valor da execução fiscal de origem: R$10.522.037,81

Resultado do recurso: Agravo não conhecido; agravo interno desprovido; embargos de declaração rejeitados

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não identificada

Pagamento ou constrição da Massa identificada neste recurso: Não

Trânsito em julgado/encerramento recursal: 2019

Situação atual: Arquivado

Data de encaminhamento ao arquivo: 05/11/2019

Prazo em curso: Não

Providência imediata: Não há.

113 | PROCESSO 0391250-54.1999.8.13.0223

Classe: Processo de natureza executiva – classe específica não identificada no documento disponibilizado Vara: 1ª Vara Cível da Comarca de Divinópolis/MG Autor/Exequente: Não identificado no extrato disponibilizado Réu/Executado: Não identificado de forma completa no extrato disponibilizado Data da distribuição: 05/11/1999, por dependência | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0391250-54.1999.8.13.0223
Número antigo TJMG: 022399039125-0
Classe: Processo de natureza executiva – classe específica não identificada no documento disponibilizado
Vara: 1ª Vara Cível da Comarca de Divinópolis/MG
Autor/Exequente: Não identificado no extrato disponibilizado
Réu/Executado: Não identificado de forma completa no extrato disponibilizado
Data da distribuição: 05/11/1999, por dependência
Valor da causa: Não identificado no documento disponibilizado

O processo encontra-se **baixado definitivamente desde 14/02/2025**.

O trânsito em julgado ocorreu em **06/02/2025**. Em 09/12/2024, foi proferida decisão declarando **decadência ou prescrição**.

Não há prazo processual em curso nem providência imediata a ser adotada nestes autos.

2. OBJETO DA AÇÃO

O documento apresentado consiste exclusivamente em extrato de movimentação processual do TJMG.

Não consta no arquivo a petição inicial nem descrição suficiente do objeto originário da demanda.

Pelos andamentos, verifica-se que o processo possuía natureza executiva, com referências a busca de bens, penhora, executado e posterior extinção da execução ou cumprimento de sentença.

Não é possível, contudo, definir com segurança a origem do crédito ou da obrigação apenas com o documento disponibilizado.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

05/11/1999 – Processo distribuído por dependência.

Entre 1999 e 2008, houve diversas movimentações relacionadas à citação/intimação, manifestação do executado e busca de bens para penhora.

Em 2007, constam referências a processos anteriormente apensados e posterior desapensamento.

Em 2008, o processo permaneceu aguardando indicação ou localização de bens para penhora.

26/09/2012 – Foi registrada a **extinção da execução ou do cumprimento da sentença**.

22/10/2012 – Foi protocolizada apelação, recebida posteriormente com efeito suspensivo.

08/11/2013 – Os autos retornaram do Tribunal de Justiça.

27/02/2014 – Foram opostos embargos de declaração.

09/05/2014 – Os embargos de declaração não foram acolhidos.

Em junho de 2014, o processo foi suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de questão incidental.

29/10/2014 – Foi juntado acórdão de agravo com resultado de **provimento parcial**.

Em 2015, houve retomada de atos processuais, inclusive expedição e cumprimento de mandados.

13/03/2015 – Consta mandado devolvido "cumprido em parte", com referência expressa a **penhora**.

O processo continuou tramitando até 2017.

12/05/2017 – Foi registrada baixa definitiva.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à Gestão Documental e ao arquivo.

Em dezembro de 2024, o processo foi reativado e redistribuído.

09/12/2024 – Foi declarada decadência ou prescrição.

06/02/2025 – Trânsito em julgado.

14/02/2025 – Nova **baixa definitiva**, que corresponde à situação atual do processo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Não foi localizada, no documento disponibilizado, qualquer referência nominal ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

O extrato registra diversas "petições de manifestação", mas não identifica seus subscritores.

Assim, com base exclusivamente no arquivo examinado, **não é possível afirmar que Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder tenha apresentado manifestação neste processo**.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data da distribuição: 05/11/1999Data da falência da Xinguleder: 02/12/2013Processo anterior à falência: Sim, considerando exclusivamente a data de distribuição.

O processo teve início em 1999, muitos anos antes da decretação da falência da Xinguleder.

Entretanto, o extrato disponibilizado **não identifica a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. como parte**, razão pela qual não é possível estabelecer, apenas com este documento, qual a relação material do processo com a falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foram identificadas no extrato referências à decretação da falência da Xinguleder, ao juízo universal, à habilitação de crédito ou à atuação do administrador judicial.

Também não consta alteração expressa do polo processual para "Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda."

Por isso, os documentos disponibilizados não permitem afirmar que a falência tenha produzido reflexo específico sobre a tramitação destes autos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

O histórico registra referências aos seguintes números antigos:

Processo nº 223990391250
Consta como processo apenso relacionado ao feito desde janeiro de 2000.

Processo nº 223990391276
Consta movimentação de desapensamento em 24/09/2007.

Processo nº 223990379511

Consta referência em 26/03/2008, enquanto os autos aguardavam decisão ou movimentação de processo apenso.

A natureza, as partes e o resultado desses processos não estão identificados no arquivo disponibilizado.

Também houve apelação, embargos de declaração e agravo durante a tramitação.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O documento não informa o valor da causa nem o valor eventualmente executado.

Há registro de sucessivas buscas por bens para penhora entre 2007 e 2008.

Em **13/03/2015**, consta mandado devolvido parcialmente cumprido com referência a **penhora**.

Todavia, o extrato não informa qual bem foi constrito, seu valor, seu proprietário ou eventual levantamento.

Assim, não é possível quantificar eventual repercussão financeira para a Massa Falida de Xinguleder com base apenas neste documento.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Processo nº 0391250-54.1999.8.13.0223 tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Divinópolis/MG desde 1999.

O histórico indica natureza executiva, com atos de citação, tentativas de localização de bens, penhora e recursos.

Em 2012, foi registrada extinção da execução ou cumprimento de sentença, seguida de apelação.

Posteriormente, houve embargos de declaração, agravo com provimento parcial e retomada da tramitação.

O processo teve primeira baixa definitiva em 2017. Em 2024, foi reativado e redistribuído.

Em 09/12/2024, foi declarada decadência ou prescrição. A decisão transitou em julgado em 06/02/2025, com **baixa definitiva em 14/02/2025**.

O documento disponibilizado não permite identificar com segurança as partes completas, o objeto originário, o valor da causa ou eventual atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Atualmente, não existe prazo ou providência pendente nestes autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 119

Processo: 0391250-54.1999.8.13.0223

Número antigo: 022399039125-0

Comarca: Divinópolis/MG

Vara: 1ª Vara Cível

Tipo de ação: Natureza executiva – classe específica não identificada no documento

Data da distribuição: 05/11/1999

Posição da Massa Falida: Não identificada no extrato disponibilizado

Processo anterior à falência: Sim, quanto à data de distribuição

Valor da causa: Não identificado

Resultado final: Reconhecimento de decadência ou prescrição

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não identificada

Penhora identificada: Sim, há registro de penhora, sem descrição do bem ou valor

Trânsito em julgado: 06/02/2025

Situação atual: Baixado definitivamente

Data da baixa definitiva: 14/02/2025

Prazo em curso: Não

Providência imediata: Não há nos autos.

114 | PROCESSO 0005327-30.2011.8.26.0360

Classe: Execução Fiscal – ICMS/Imposto sobre Circulação de Mercadorias Vara: Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Mococa/SP Exequente: Fazenda do Estado de São Paulo Executada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda. Data do ajuizamento/distribuição: 04/10/2011 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0005327-30.2011.8.26.0360
Número antigo: 360.01.2011.005327-8
Classe: Execução Fiscal – ICMS/Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Vara: Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Mococa/SP
Exequente: Fazenda do Estado de São Paulo
Executada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.
Data do ajuizamento/distribuição: 04/10/2011
Valor da causa: R$103.703,08
CDA: nº 1.041.726.431

A execução foi ajuizada para cobrança de débito tributário de ICMS inscrito em dívida ativa. A documentação inicial identifica expressamente a Braspelco Indústria e Comércio Ltda. como devedora e o débito originário de R$103.703,08.

A última movimentação localizada no documento é de **setembro de 2025**.

Em 12/09/2025, foi certificado o decurso do prazo prescricional. Na mesma data, o juízo determinou a intimação da executada para, em 15 dias, informar se concordava com a extinção da ação, sem ônus para as partes.

A intimação foi disponibilizada em 15/09/2025. Não consta, nas páginas fornecidas, decisão posterior extinguindo definitivamente a execução.

Assim, pelo documento examinado, o processo estava **em fase de análise de prescrição**, com possibilidade de extinção.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda. para cobrança de **ICMS**.

O débito foi inscrito na Dívida Ativa sob o nº **1.041.726.431**.

Na petição inicial, a Fazenda indicou débito de **R$103.703,08**, atualizado até 28/07/2011.

A certidão de dívida ativa discrimina principal, juros, correção monetária e multa punitiva.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

04/10/2011 – Distribuição da execução fiscal perante o Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Mococa/SP.

Inicialmente, tentou-se citar a Braspelco no endereço de Mococa/SP.

Em 28/10/2011, o Oficial de Justiça certificou que a empresa não mais funcionava no endereço e que suas atividades haviam sido encerradas naquela localidade.

A Fazenda requereu então expedição de carta precatória para citação e penhora no endereço da empresa em **Uberlândia/MG**.

Em 2012, a executada, já utilizando a denominação **Xinguleder Couros Ltda.**, indicou voluntariamente à penhora um **fulão de madeira, com temporizador, marca Pazon**, atribuindo-lhe valor de **R$111.935,67**.

A Fazenda recusou o bem oferecido, alegando que ele não observava a ordem legal de preferência da penhora, e requereu bloqueio de ativos financeiros.

Também foram realizadas pesquisas por meio do BACENJUD e RENAJUD.

Em janeiro de 2014, o bloqueio eletrônico de valores foi **infrutífero**, não sendo localizada quantia disponível.

Posteriormente, pesquisa RENAJUD também não identificou veículos registrados em nome da executada.

Entre 2014 e 2016, foram realizadas diligências para verificar se a empresa permanecia em atividade nos endereços conhecidos.

Em março de 2015, Oficial de Justiça constatou que a executada não exercia atividades no endereço indicado em Mococa havia mais de cinco anos, sendo desconhecido o paradeiro de seus representantes.

Em 2016, a Fazenda requereu a **suspensão da execução**, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, diante da inexistência de bens passíveis de constrição.

Em 13/09/2016, o juízo deferiu a suspensão.

Em 20/02/2018, foi novamente deferida a suspensão e determinada a remessa dos autos ao **arquivo provisório**, nos termos do art. 40, §2º, da Lei de Execuções Fiscais.

Em 2018, os antigos advogados da Xinguleder solicitaram sua exclusão do cadastro processual e substabeleceram os poderes a Lucas Cassiano.

Em 2025, o processo voltou a ser analisado quanto à prescrição.

Em **12/09/2025**, foi certificado o decurso do prazo prescricional.

Na sequência, o juízo determinou a manifestação da executada sobre eventual extinção da execução.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Não foi identificada manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no processo disponibilizado.

Também não foi localizada petição autônoma apresentada pelo administrador judicial da Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

As manifestações da executada constantes dos autos foram apresentadas por outros procuradores.

Em 2018, houve inclusive pedido dos antigos advogados para exclusão de seus nomes do cadastro processual, com substabelecimento em favor do advogado Lucas Cassiano.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data do ajuizamento: 04/10/2011Data da falência da Xinguleder: 02/12/2013Processo preexistente à falência: SIM

A execução fiscal foi distribuída aproximadamente dois anos antes da decretação da falência.

A obrigação tributária também possui origem anterior à quebra, pois a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento ocorreram em 2011.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O processo disponibilizado não contém manifestação específica do administrador judicial comunicando formalmente a falência.

Também não foi localizada decisão alterando expressamente o nome da executada para “Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.”

Apesar disso, a falência da Xinguleder ocorreu durante o curso da execução.

Por se tratar de **execução fiscal**, sua tramitação possui disciplina própria e não se submete, em regra, ao concurso de credores da mesma forma que os créditos civis comuns.

Contudo, eventual constrição sobre patrimônio integrante da massa falida deve observar os efeitos da quebra e a competência do juízo falimentar quanto à administração e destinação dos bens.

Neste processo específico, não foi identificada efetiva satisfação do crédito tributário.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foi identificada **Carta Precatória nº 0249280-30.2012.8.13.0702**, posteriormente registrada sob referência da Vara da Fazenda Pública de Uberlândia/MG.

A carta precatória teve por finalidade a citação da executada no endereço localizado em Uberlândia/MG, bem como eventual realização de penhora.

Em 11/05/2012, a Braspelco foi citada na pessoa de seu representante.

A Oficial de Justiça certificou posteriormente que não realizou a penhora, pois foi informada de que o débito estava sendo discutido judicialmente.

Não foram identificados recursos relevantes perante o TJSP no material apresentado.

O processo falimentar da Xinguleder tramita sob o nº **3015102-95.2006.8.13.0702**, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor originário da execução foi de **R$103.703,08**.

Em 2012, a Xinguleder indicou à penhora equipamento industrial denominado **fulão de madeira, com temporizador, marca Pazon**, avaliado contabilmente em **R$111.935,67**.

A Fazenda não aceitou o bem e requereu a localização de ativos financeiros.

A tentativa de bloqueio via BACENJUD realizada posteriormente foi infrutífera.

Também não foram encontrados veículos por meio do RENAJUD.

Em consulta da dívida realizada em junho de 2016, o débito aparecia no valor aproximado de **R$183.108,29**.

Não foi identificado pagamento, levantamento de valores ou alienação judicial de bens em favor da Fazenda.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda., para cobrança de ICMS.

O valor originário era de R$103.703,08.

A executada chegou a indicar equipamento industrial à penhora, avaliado em R$111.935,67, mas a Fazenda recusou o bem.

Foram realizadas pesquisas de ativos financeiros e veículos, sem resultado útil.

Diante da inexistência de bens passíveis de constrição, a execução foi suspensa com fundamento no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e posteriormente encaminhada ao arquivo provisório.

Não foi localizada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Em setembro de 2025, foi certificado o decurso do prazo prescricional. O juízo intimou a executada para informar se concordava com a extinção da ação.

O documento disponibilizado termina nessa fase e **não contém sentença posterior de extinção ou baixa definitiva**.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 120

Processo: 0005327-30.2011.8.26.0360

Número antigo: 360.01.2011.005327-8

Tipo de ação: Execução Fiscal – ICMS

Exequente: Fazenda do Estado de São Paulo

Executada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.

Posição da massa falida: Executada/devedora tributária

Processo anterior à falência: Sim

Data do ajuizamento: 04/10/2011

Data da falência: 02/12/2013

Valor originário: R$103.703,08

Valor identificado em 2016: Aproximadamente R$183.108,29

Bem indicado à penhora: Fulão de madeira com temporizador, marca Pazon

Valor do bem indicado: R$111.935,67

Bem aceito pela Fazenda: Não

Bloqueio BACENJUD: Infrutífero

Pesquisa RENAJUD: Sem veículos localizados

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não identificada

Suspensão pelo art. 40 da LEF: Sim

Arquivo provisório: Sim

Prescrição: Decurso do prazo prescricional certificado em 12/09/2025

Situação no último documento: Executada intimada para se manifestar sobre possível extinção por prescrição

Prazo em curso no documento: Foi concedido prazo de 15 dias à executada

Providência imediata atual identificável: Não é possível afirmar apenas pelo arquivo, pois não foram fornecidas movimentações posteriores a setembro de 2025.

115 | PROCESSO 0038006-72.2007.8.16.0014

Classe: Embargos à Execução Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR Embargante: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. Embargada: Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda. Data da distribuição: 22/06/2007 Processo executivo vinculado: 0032932-71.2006.8.16.0014 Valor da causa indicado na autuação física: aproximadamente R$858.773,29. | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0038006-72.2007.8.16.0014
Classe: Embargos à Execução
Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR
Embargante: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Embargada: Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda.
Data da distribuição: 22/06/2007
Processo executivo vinculado: 0032932-71.2006.8.16.0014
Valor da causa indicado na autuação física: aproximadamente R$858.773,29.

O processo permanece **em andamento, atualmente suspenso/sobrestado**.

Em 24/04/2026, o juízo renovou a suspensão por **180 dias**, com fundamento no art. 313, V, "b", do CPC, para aguardar a consolidação do Quadro Geral de Credores da falência.

Após o término do período, as partes deverão ser intimadas para informar a situação da lide.

Portanto, **não há providência imediata da Administração Judicial neste momento**, pois o feito permanece suspenso aguardando evolução do processo falimentar.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Braspelco, posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., opôs Embargos à Execução contra Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda.

Os embargos estão vinculados à Execução nº **0032932-71.2006.8.16.0014**, ajuizada para cobrança de obrigações decorrentes de negócios jurídicos relacionados à aquisição de bens em leilões.

A Xinguleder questionou, entre outros pontos, a exigibilidade e liquidez dos títulos, a regularidade dos negócios jurídicos, a incidência de cláusulas contratuais e a própria viabilidade da execução.

Também sustentou questões relacionadas a animais adquiridos em leilão, afirmando a existência de problemas sanitários e divergências quanto às condições dos bens adquiridos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

22/06/2007 – Distribuição dos Embargos à Execução.

Os embargos foram apresentados pela Braspelco contra Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda.

O processo tramitou durante vários anos com produção de prova, manifestações das partes e julgamento de questões incidentais.

Posteriormente, os pedidos formulados pela embargante foram julgados **improcedentes**.

A Massa Falida foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, após embargos de declaração, foram fixados em **20% sobre o valor atualizado da causa**.

A Xinguleder interpôs Apelação Cível, distribuída ao TJPR em 24/08/2018, perante a 13ª Câmara Cível.

Durante o recurso, o Tribunal reconheceu expressamente que a apelante era a **Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., nova denominação da Braspelco Indústria e Comércio Ltda.**

Em 2020, a 13ª Câmara Cível julgou a apelação **conhecida em parte e parcialmente provida**.

O principal efeito favorável à Massa foi a redução dos honorários advocatícios de **20% para 10% sobre o valor atualizado da execução**.

O Tribunal afastou a alegação de incompetência do juízo de origem para julgamento dos embargos.

Entendeu que os embargos constituem ação incidental de conhecimento e podem tramitar perante o juízo de origem, sem prejuízo da competência do juízo falimentar para habilitação dos créditos e atos de constrição ou expropriação.

Após o julgamento da apelação, os autos retornaram ao primeiro grau.

A partir de 2021, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a atuar diretamente como administrador judicial e procurador da Massa Falida.

Nos anos seguintes, o processo sofreu sucessivas suspensões para acompanhamento do processo falimentar e definição do crédito da Quilombo.

Em agosto de 2023, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a extinção dos embargos e da execução vinculada, alegando ausência de interesse processual porque os créditos já teriam sido habilitados no processo falimentar.

Em 2024, foram expedidos ofícios ao juízo da falência de Uberlândia/MG para confirmação da situação do crédito da Quilombo no processo falimentar.

O processo permaneceu suspenso por períodos sucessivos.

Em 01/04/2026, foi levantada suspensão anterior.

A Quilombo informou, em 22/04/2026, que ainda não havia homologação definitiva do Quadro Geral de Credores e requereu nova suspensão por 180 dias.

Em 24/04/2026, o juízo deferiu o pedido e renovou o sobrestamento por 180 dias.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Foram identificadas **7 petições autônomas protocoladas diretamente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder** neste processo.

1. 27/01/2021 – Requerimento de habilitação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação nos autos como administrador judicial e advogado da Xinguleder, com cadastramento como procurador principal.

Informou sua nomeação no processo falimentar e apresentou documentação comprobatória.

2. 28/09/2021 – Manifestação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida, tratando da regularização da representação processual e requerendo que as intimações fossem corretamente direcionadas ao representante da Massa.

3. 08/08/2023 – Manifestação

Após levantamento de suspensão, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sustentou a ausência de interesse processual no prosseguimento dos Embargos e da execução vinculada.

Argumentou que os créditos da Quilombo já haviam sido habilitados no processo falimentar.

Requereu a extinção da Execução nº 0032932-71.2006.8.16.0014 e dos presentes Embargos à Execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

4. 24/04/2024 – Manifestação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder reiterou que o crédito perseguido pela Quilombo já se encontrava habilitado no processo falimentar.

Requereu a extinção dos feitos e a retificação do cadastro do PROJUDI para constar **Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.**, bem como seu nome como único representante legal da Massa.

5. 28/05/2024 – Manifestação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder voltou a defender a desnecessidade de prosseguimento da execução individual e dos embargos diante da habilitação do crédito no juízo universal.

Subsidiariamente, pediu que fossem solicitadas informações diretamente ao juízo falimentar.

6. 01/07/2024 – Manifestação

O administrador judicial prestou novos esclarecimentos sobre a situação da falência.

Reiterou que eventual dúvida poderia ser esclarecida mediante ofício ao Juízo Universal da Falência e apresentou os últimos andamentos do processo falimentar.

7. 25/08/2025 – Manifestação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou nova manifestação após levantamento de suspensão.

Reiterou informações relativas ao processo falimentar e ao Quadro Geral de Credores, indicando que a embargada poderia verificar a regularidade dos valores habilitados diretamente nos autos da falência.

Além dessas petições, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi regularmente intimado em diversas oportunidades na qualidade de administrador judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data da distribuição: 22/06/2007Data da falência: 02/12/2013Processo anterior à falência: SIM

Os Embargos à Execução foram ajuizados em 2007, mais de seis anos antes da decretação da falência.

A própria execução vinculada, nº 0032932-71.2006.8.16.0014, também é anterior à quebra.

Portanto, tanto o processo quanto a obrigação discutida possuem origem anterior à falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência passou a produzir reflexos relevantes durante a tramitação.

No julgamento da apelação, o TJPR reconheceu que os embargos poderiam continuar sendo apreciados pelo juízo de origem.

Entretanto, deixou expressamente preservada a competência do juízo falimentar para **habilitação dos créditos e realização de atos de constrição e expropriação de bens**.

Posteriormente, o crédito da Quilombo e os honorários de seu advogado foram objeto de habilitação perante o processo falimentar.

Segundo manifestação do administrador judicial, os créditos perseguidos na execução encontravam-se habilitados no Quadro Geral de Credores.

Por essa razão, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a sustentar a perda do interesse processual na continuidade da execução individual e dos respectivos embargos.

O juízo de Londrina, contudo, não extinguiu imediatamente os autos. Optou por sucessivas suspensões enquanto aguardava confirmação e consolidação do Quadro Geral de Credores.

Atualmente, essa é a principal razão pela qual o processo permanece sobrestado.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 0032932-71.2006.8.16.0014

Tipo de vínculo: Execução de título extrajudicial.

É o processo executivo que deu origem aos presentes Embargos à Execução.

Os Embargos nº 0038006-72.2007.8.16.0014 foram formalmente apensados à execução em 06/02/2017.

2. Apelação Cível nº 0038006-72.2007.8.16.0014

Tribunal: Tribunal de Justiça do ParanáÓrgão julgador: 13ª Câmara CívelApelante: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.Apelada: Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda.

O recurso foi distribuído em 24/08/2018.

A apelação foi **conhecida em parte e parcialmente provida**, especialmente para reduzir os honorários advocatícios para **10% sobre o valor atualizado da execução**.

3. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder Couros Ltda. **Vara:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

O juízo de Londrina expediu ofícios para confirmar a situação do crédito da Quilombo no processo falimentar.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A autuação física dos Embargos indica valor da causa de aproximadamente **R$858.773,29**.

A sentença de improcedência inicialmente resultou em condenação da Xinguleder em custas e honorários advocatícios.

Após embargos de declaração, os honorários chegaram a ser fixados em **20% sobre o valor atualizado da causa**.

No julgamento da apelação, o TJPR reduziu a verba para **10% sobre o valor atualizado da execução**.

Consta ainda pedido de habilitação de honorários sucumbenciais relacionados aos Embargos no valor de **R$8.958,89**.

Somados aos honorários da execução vinculada, de R$12.934,40, o advogado da Quilombo indicou crédito total de **R$21.893,29**.

O crédito principal perseguido pela Quilombo também foi objeto de habilitação no processo falimentar.

Não foi identificado pagamento direto, levantamento ou expropriação de bens da Massa Falida nestes Embargos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Xinguleder opôs Embargos à Execução em 2007 contra Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda., questionando a cobrança promovida na Execução nº 0032932-71.2006.8.16.0014.

Os embargos foram julgados improcedentes.

A Massa Falida interpôs apelação, que foi conhecida em parte e parcialmente provida pelo TJPR, principalmente para reduzir os honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor atualizado da execução.

O TJPR reconheceu que o julgamento dos Embargos poderia permanecer no juízo de origem, mas preservou a competência do juízo falimentar para habilitação de créditos e atos patrimoniais.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou **sete petições autônomas**, atuando na regularização da representação da Massa, na discussão dos efeitos da falência e na defesa da extinção dos processos em razão da habilitação dos créditos no juízo universal.

Os créditos da Quilombo e de seu advogado foram objeto de habilitação no processo falimentar.

Apesar disso, os autos ainda não foram definitivamente extintos.

Atualmente, o processo permanece **suspenso por 180 dias a partir de 24/04/2026**, aguardando a consolidação do Quadro Geral de Credores.

Não há providência processual imediata da Administração Judicial enquanto perdurar o sobrestamento.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 121

Processo: 0038006-72.2007.8.16.0014

Tipo de ação: Embargos à Execução

Posição da massa falida: Embargante/devedora

Processo anterior à falência: Sim

Data do ajuizamento: 22/06/2007

Data da falência: 02/12/2013

Processo executivo vinculado: 0032932-71.2006.8.16.0014

Valor da causa: Aproximadamente R$858.773,29

Resultado dos embargos em 1º grau: Improcedentes

Resultado da apelação: Conhecida em parte e parcialmente provida

Honorários após julgamento da apelação: 10% sobre o valor atualizado da execução

Honorários dos Embargos habilitados pelo advogado da Quilombo: R$8.958,89

Honorários totais indicados considerando execução e embargos: R$21.893,29

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Sim

Quantidade de petições autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder identificadas: 7

Crédito da Quilombo no processo falimentar: Objeto de habilitação

Pagamento ou constrição identificada nestes autos: Não

Situação atual: Suspenso/sobrestado

Data da última suspensão: 24/04/2026

Prazo da suspensão: 180 dias

Motivo: Aguardar consolidação do Quadro Geral de Credores

Prazo processual imediato da Massa: Não

Providência imediata: Não há enquanto perdurar a suspensão.

116 | PROCESSO 0032932-71.2006.8.16.0014

Classe: Execução de Título Extrajudicial – Nota Promissória Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR Exequente: Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda. Executada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. Data do ajuizamento/distribuição: 17/08/2006 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0032932-71.2006.8.16.0014
Classe: Execução de Título Extrajudicial – Nota Promissória
Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR
Exequente: Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda.
Executada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Data do ajuizamento/distribuição: 17/08/2006
Valor da causa: R$58.773,29.

Em **30/03/2026**, foi proferida sentença extinguindo a execução em razão da falência superveniente da executada e da consequente perda do interesse processual da exequente.

O juízo determinou que a cobrança do crédito prossiga perante o juízo falimentar, bem como a baixa de eventuais restrições determinadas nesta execução.

Contudo, a sentença **ainda não transitou em julgado**.

Em 17/04/2026, a exequente apresentou embargos de declaração. Após apresentação de contrarrazões, os autos foram conclusos para julgamento dos embargos em 30/06/2026.

A última movimentação disponibilizada é de **07/07/2026**. Portanto, o processo permanece **em andamento, aguardando julgamento dos embargos de declaração**.

2. OBJETO DA AÇÃO

Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda. ajuizou execução de título extrajudicial contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda.

A execução está fundamentada em **nota promissória**, sendo atribuído à causa o valor de **R$58.773,29**.

O processo buscava a satisfação do crédito por meio de cobrança patrimonial da executada.

No curso da demanda, foram realizadas pesquisas de ativos, tentativas de bloqueio financeiro, buscas de veículos, consultas fiscais e inclusão da devedora em cadastro de inadimplentes.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

17/08/2006 – Distribuição da execução de título extrajudicial.

Posteriormente, a executada apresentou os Embargos à Execução nº **0038006-72.2007.8.16.0014**.

Em **06/02/2017**, a execução foi formalmente apensada aos referidos Embargos à Execução.

Em fevereiro de 2017, o juízo realizou nova tentativa de bloqueio de valores pelo BACENJUD.

Em **21/02/2017**, foi deferida a inclusão da Braspelco no cadastro de inadimplentes da **SERASA Experian**.

Também foram realizadas pesquisas por BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em setembro de 2017, foram realizadas novas pesquisas de ativos financeiros, veículos e declarações fiscais.

As tentativas de bloqueio pelo BACENJUD resultaram negativas.

Após a comunicação da falência da Xinguleder, o processo passou por sucessivos períodos de suspensão.

Em **18/06/2019**, o juízo determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Na mesma decisão, a Quilombo foi intimada a promover a habilitação de seu crédito na Falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**, perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

Nos anos seguintes, o processo permaneceu submetido a sucessivas suspensões enquanto se aguardava a situação do crédito no processo falimentar.

Em 2021, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação e regularização da representação da Massa Falida.

Em **03/05/2021**, o juízo reconheceu a situação econômico-financeira desfavorável da Massa Falida e deferiu a **gratuidade da justiça**.

Em 2023, 2024 e 2025, a execução voltou a ser suspensa por períodos sucessivos.

Em **15/05/2025**, o juízo determinou nova suspensão por 180 dias.

Em novembro de 2025, a suspensão foi levantada.

Em **16/12/2025**, o juízo intimou a exequente a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse de agir, considerando que a cobrança deveria ocorrer perante o processo falimentar.

Em **30/03/2026**, foi proferida sentença extinguindo a execução nos termos dos arts. 485, IV, e 924, III, do CPC.

O juízo reconheceu que, após a falência, não seria possível prosseguir individualmente com a cobrança contra a Massa Falida.

Em **17/04/2026**, a Quilombo apresentou embargos de declaração.

Após as contrarrazões, os autos foram conclusos para julgamento em 30/06/2026.

Até a última movimentação examinada, de 07/07/2026, os embargos ainda não haviam sido julgados.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Foram identificadas **duas petições autônomas protocoladas diretamente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder** neste processo.

1. 08/04/2021 – Requerimento de habilitação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou pedido de habilitação nos autos, acompanhado de documentos.

O juízo constatou que ainda faltava instrumento de procuração atualizado e concedeu prazo para regularização da representação.

2. 14/04/2021 – Novo requerimento de habilitação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou nova petição de habilitação, em atendimento à determinação judicial, acompanhada da documentação necessária à regularização de sua atuação.

Após a análise da documentação, o juízo reconheceu a situação econômico-financeira desfavorável da Massa Falida e deferiu a gratuidade da justiça.

Não foram identificadas outras petições autônomas protocoladas diretamente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data do ajuizamento: 17/08/2006Data da falência: 02/12/2013Processo anterior à falência: SIM

A execução foi ajuizada mais de sete anos antes da decretação da falência.

A obrigação executada também é anterior à quebra, pois a execução já estava em curso desde 2006.

Trata-se, portanto, de crédito sujeito aos efeitos do concurso falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A decretação da falência alterou diretamente o curso da execução individual.

A partir da comunicação da quebra, o processo passou a sofrer sucessivas suspensões.

Em 2019, o juízo determinou expressamente que a exequente promovesse a habilitação de seu crédito perante a Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Posteriormente, o juízo concluiu que a execução individual não deveria continuar.

Na sentença de 30/03/2026, reconheceu que a cobrança do crédito deve ocorrer no juízo falimentar, diante da competência universal da falência.

Por esse motivo, julgou extinta a execução e determinou a baixa das eventuais restrições patrimoniais existentes.

A sentença, contudo, ainda está sujeita ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela exequente.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 0038006-72.2007.8.16.0014

Tipo de vínculo: Embargos à Execução.

Foram opostos pela Braspelco/Xinguleder contra a Quilombo e são diretamente vinculados à presente execução.

A execução foi formalmente apensada aos Embargos em 06/02/2017.

Esse processo corresponde ao **Relatório 121**.

Os Embargos foram julgados improcedentes, tendo havido apelação posteriormente julgada parcialmente favorável à Massa Falida quanto à redução dos honorários advocatícios.

2. Apelação Cível nº 0038006-72.2007.8.16.0014

Tipo de vínculo: Recurso interposto nos Embargos à Execução.

A apelação foi julgada pela 13ª Câmara Cível do TJPR.

O recurso foi conhecido em parte e parcialmente provido, especialmente para reduzir os honorários advocatícios.

3. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder Couros Ltda.

Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

O juízo da execução determinou que a Quilombo promovesse a habilitação de seu crédito nesse processo.

A própria sentença de extinção reconheceu que eventual satisfação do crédito deverá ocorrer perante o juízo falimentar.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor da causa informado no processo é de **R$58.773,29**.

Durante a execução, foram realizadas diversas tentativas de localização e constrição de patrimônio da Xinguleder.

Em fevereiro de 2017, houve tentativa de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD.

O resultado não produziu satisfação integral do crédito.

Em setembro de 2017, o juízo determinou novas pesquisas por BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

As tentativas de bloqueio financeiro também resultaram negativas.

Houve ainda determinação de inclusão da executada no cadastro de inadimplentes da SERASA Experian.

Na sentença de 30/03/2026, o juízo determinou a **baixa de eventuais restrições** ordenadas nesta execução.

Não foi identificado pagamento integral, levantamento de valores ou satisfação definitiva do crédito nestes autos.

A eventual satisfação deverá observar o processo falimentar e a classificação do crédito no concurso de credores.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda. ajuizou execução de título extrajudicial contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda. em 2006, para cobrança fundada em nota promissória.

O valor da causa é de R$58.773,29.

No curso da execução, foram realizadas tentativas de bloqueio financeiro, pesquisas patrimoniais e inclusão da executada no cadastro de inadimplentes.

A Braspelco apresentou Embargos à Execução, que tramitaram sob nº 0038006-72.2007.8.16.0014.

Após a decretação da falência da Xinguleder, a execução passou a ser sucessivamente suspensa.

O juízo determinou que a Quilombo habilitasse seu crédito no processo falimentar de Uberlândia/MG.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou duas petições autônomas de habilitação em 2021.

A gratuidade da justiça foi deferida à Massa Falida.

Em 30/03/2026, a execução foi extinta por perda superveniente do interesse processual, reconhecendo-se que a cobrança deve prosseguir perante o juízo universal da falência.

A exequente apresentou embargos de declaração em 17/04/2026.

Atualmente, o processo **aguarda julgamento dos embargos de declaração**, não havendo trânsito em julgado da sentença de extinção.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 122

Processo: 0032932-71.2006.8.16.0014

Tipo de ação: Execução de Título Extrajudicial – Nota Promissória

Exequente: Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda.

Executada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Posição da massa falida: Executada/devedora

Processo anterior à falência: Sim

Data do ajuizamento: 17/08/2006

Data da falência: 02/12/2013

Valor da causa: R$58.773,29

Processo vinculado: Embargos à Execução nº 0038006-72.2007.8.16.0014

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Sim

Quantidade de petições autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder identificadas: 2

Gratuidade da justiça: Deferida

BACENJUD: Tentativas realizadas, sem satisfação do crédito

RENAJUD/INFOJUD: Pesquisas realizadas

SERASA: Inclusão da executada determinada

Habilitação do crédito no processo falimentar: Determinada pelo juízo da execução

Sentença de extinção: 30/03/2026

Fundamento da extinção: Falência superveniente e perda do interesse processual na execução individual

Embargos de declaração: Sim, opostos pela exequente em 17/04/2026

Trânsito em julgado: Não

Situação atual: Conclusos para julgamento dos embargos de declaração

Última movimentação examinada: 07/07/2026

Prazo em curso para a Massa Falida: Não identificado

Providência imediata: Aguardar julgamento dos embargos de declaração.

117 | PROCESSO 0277367-29.2015.8.09.0111

Classe: Ação Monitória – Fornecimento de Energia Elétrica Vara: Vara Cível da Comarca de Nazário/GO Autora: Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., anteriormente CELG Distribuição S.A. Ré: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. Data do ajuizamento/recebimento: 31/07/2015 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0277367-29.2015.8.09.0111
Classe: Ação Monitória – Fornecimento de Energia Elétrica
Vara: Vara Cível da Comarca de Nazário/GO
Autora: Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., anteriormente CELG Distribuição S.A.
Ré: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Data do ajuizamento/recebimento: 31/07/2015
Valor da causa: R$60.898,85.

O processo encontra-se **arquivado definitivamente**.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da impossibilidade de prosseguimento da execução individual contra a Massa Falida.

A apelação interposta pela Equatorial Goiás foi desprovida. Posteriormente, o recurso especial não foi admitido.

O trânsito em julgado ocorreu em **12/02/2026**. Após o retorno dos autos à origem, foi determinado o arquivamento, efetivado em **12/06/2026**.

Não há prazo processual em curso nem providência imediata a ser adotada nestes autos.

2. OBJETO DA AÇÃO

A CELG Distribuição S.A., atualmente Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., ajuizou ação monitória contra a Braspelco para cobrança de valores decorrentes de **fornecimento de energia elétrica**.

O crédito estava lastreado em **faturas de energia elétrica não pagas pela empresa ré**.

O valor atribuído à causa foi de **R$60.898,85**.

Posteriormente, o processo passou à fase de cumprimento de sentença, tendo a credora apresentado demonstrativo atualizado do crédito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

31/07/2015 – Recebimento da ação monitória.

O processo tramitou inicialmente em meio físico e posteriormente foi digitalizado.

Em 2021, o juízo constatou falhas na digitalização, inclusive ausência da decisão/sentença de fl. 62 e da decisão dos embargos de declaração, determinando nova digitalização integral.

Na mesma oportunidade, o processo já estava em **fase de cumprimento de sentença**, sendo determinada a intimação da devedora para pagamento em 15 dias, sob pena de multa e honorários de 10%.

Entre 2021 e 2024, foram realizadas diversas tentativas de localização da ré e de seu representante.

Também foram autorizadas pesquisas por **SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD** para localização de endereços e informações da parte requerida.

Em março de 2025, foi determinada a habilitação do patrono da requerida, após petição informando a situação da empresa.

Posteriormente, a Massa Falida comunicou formalmente sua condição falimentar e requereu a aplicação dos efeitos da Lei nº 11.101/2005.

Em **11/06/2025**, foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença **sem resolução do mérito**, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O juízo entendeu que não era possível prosseguir com execução individual contra a Massa Falida e determinou a expedição de certidão de crédito em favor da Equatorial para habilitação no processo falimentar.

A Massa Falida obteve ainda **gratuidade da justiça**.

A Equatorial apresentou embargos de declaração, alegando, entre outros pontos, que o crédito seria posterior à falência e possuiria natureza extraconcursal.

Em **10/07/2025**, os embargos de declaração foram rejeitados.

A Equatorial interpôs apelação.

Em **30/10/2025**, a 2ª Câmara Cível do TJGO conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de extinção.

O Tribunal entendeu que nem mesmo a eventual natureza extraconcursal do crédito autorizaria execução individual contra a Massa Falida.

Posteriormente, a Equatorial interpôs recurso especial.

Em **09/01/2026**, o recurso especial não foi admitido.

O trânsito em julgado ocorreu em **12/02/2026**.

Em 25/02/2026, os autos foram baixados à origem.

Em **11/06/2026**, o juízo determinou o arquivamento.

Em **12/06/2026**, o processo foi definitivamente arquivado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Não foram identificadas petições autônomas **subscritas nominalmente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder** no arquivo disponibilizado.

O documento registra manifestação da executada comunicando sua condição de Massa Falida e requerendo a suspensão do processo, além da gratuidade da justiça.

Entretanto, os elementos disponibilizados não identificam Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como subscritor dessa manifestação.

Assim, para fins deste relatório, **não foi localizada manifestação autônoma comprovadamente assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder**.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data da falência: 02/12/2013Data do ajuizamento: 31/07/2015Processo anterior à falência: NÃO

A ação monitória foi ajuizada aproximadamente um ano e oito meses após a decretação da falência.

A própria Equatorial sustentou, nos recursos, que o crédito decorre de **faturas de energia elétrica posteriores à decretação da quebra**, defendendo sua natureza extraconcursal.

Portanto, tanto o processo quanto, segundo a tese da credora, a obrigação discutida são posteriores à decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência foi determinante para o encerramento do processo.

Após a Massa Falida comunicar sua situação, o juízo reconheceu a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença individual.

A sentença determinou que a credora buscasse a satisfação do crédito perante o **juízo universal da falência**, mediante certidão de crédito.

A Equatorial sustentou que o crédito seria extraconcursal porque decorreria de fornecimento de energia posterior à falência.

O TJGO afastou essa alegação como fundamento para permitir execução individual.

Segundo o Tribunal, a eventual natureza extraconcursal interfere na **ordem de preferência de pagamento**, mas não retira a competência do juízo falimentar.

O acórdão também registrou que o processo falimentar continuava em tramitação, aguardando consolidação do Quadro Geral de Credores.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder Couros Ltda.
Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

A falência da Xinguleder foi decretada nesse processo em 02/12/2013.

A sentença e o acórdão determinaram que a Equatorial busque a satisfação de seu crédito perante o juízo falimentar.

2. Embargos de Declaração

A Equatorial opôs embargos de declaração contra a sentença de extinção.

Sustentou erro material, natureza extraconcursal do crédito e possibilidade de retomada da execução.

Os embargos foram rejeitados em **10/07/2025**.

3. Apelação Cível nº 0277367-29.2015.8.09.0111

Apelante: Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
Apelada: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível do TJGO.

Em 30/10/2025, o recurso foi conhecido e **desprovido**, mantendo-se a sentença de extinção.

4. Recurso Especial

A Equatorial interpôs recurso especial contra o acórdão.

Em **09/01/2026**, o recurso especial não foi admitido.

O trânsito em julgado ocorreu em 12/02/2026.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor originário da causa foi de **R$60.898,85**.

A demanda decorre de faturas de fornecimento de energia elétrica não pagas.

O processo chegou à fase de cumprimento de sentença, com apresentação de demonstrativo atualizado pela credora.

Contudo, não foi localizado no arquivo valor atualizado final suficientemente identificado para ser adotado com segurança neste relatório.

Também não foi identificado pagamento, bloqueio ou levantamento de valores da Massa Falida.

Houve pedidos de pesquisas e constrições por SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, mas, após o reconhecimento da falência, o juízo vedou o prosseguimento da execução individual.

A sentença determinou a expedição de certidão de crédito para que a Equatorial promova a habilitação perante o juízo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., anteriormente CELG Distribuição S.A., ajuizou ação monitória contra a Braspelco para cobrança de faturas de fornecimento de energia elétrica.

A ação foi ajuizada em 2015, após a decretação da falência da Xinguleder.

O processo evoluiu para cumprimento de sentença e foram realizadas diversas tentativas de localização da executada e pesquisas patrimoniais.

Posteriormente, a condição de Massa Falida foi formalmente informada nos autos.

Em junho de 2025, o cumprimento individual foi extinto sem resolução do mérito, sendo determinada a habilitação do crédito perante o processo falimentar.

A Equatorial sustentou que o crédito era extraconcursal por decorrer de faturas posteriores à quebra.

A tese não foi acolhida para fins de continuidade da execução individual.

Os embargos de declaração foram rejeitados, a apelação foi desprovida e o recurso especial não foi admitido.

O trânsito em julgado ocorreu em **12/02/2026**.

O processo foi **arquivado definitivamente em 12/06/2026**.

Atualmente, não existe prazo ou providência pendente nestes autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 123

Processo: 0277367-29.2015.8.09.0111

Tipo de ação: Ação Monitória – Fornecimento de Energia Elétrica

Autora: Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., anteriormente CELG Distribuição S.A.

Ré: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Posição da massa falida: Ré/executada

Processo anterior à falência: Não

Data da falência: 02/12/2013

Data do ajuizamento: 31/07/2015

Valor da causa: R$60.898,85

Origem do crédito: Faturas de fornecimento de energia elétrica

Natureza extraconcursal alegada pela credora: Sim

Reconhecimento definitivo de possibilidade de execução individual: Não

Resultado: Extinção sem resolução do mérito por impossibilidade de prosseguimento da execução individual contra a Massa Falida

Gratuidade da justiça da Massa: Deferida

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não identificada nominalmente

Pagamento ou constrição identificada: Não
Certidão de crédito para habilitação na falência: Determinada
Embargos de declaração: Rejeitados
Apelação: Desprovida
Recurso especial: Não admitido
Trânsito em julgado: 12/02/2026
Situação atual: Arquivado definitivamente
Data do arquivamento: 12/06/2026
Prazo em curso: Não
Providência imediata: Não há nos autos.

118 | PROCESSO 5458312-90.2018.8.09.0087

Classe: Execução Fiscal Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO Exequente: Estado de Goiás Executada originária: Xinguleder Couros Ltda., atualmente Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. Executada incluída posteriormente: JBS S.A., por decisão de redirecionamento posteriormente reformada pelo TJGO Data do ajuizamento/distribuição: 26/09/2018 | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5458312-90.2018.8.09.0087
Classe: Execução Fiscal
Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO
Exequente: Estado de Goiás
Executada originária: Xinguleder Couros Ltda., atualmente Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Executada incluída posteriormente: JBS S.A., por decisão de redirecionamento posteriormente reformada pelo TJGO
Data do ajuizamento/distribuição: 26/09/2018
Valor da causa: R$75.308.450,57.

O processo encontra-se **em andamento e atualmente suspenso**.

Em 09/09/2026, o juízo determinou a suspensão da execução em relação à Massa Falida pelo prazo de **180 dias**, para aguardar o desenvolvimento do processo falimentar.

Quanto à JBS S.A., o feito permanecerá sobrestado até o julgamento definitivo do recurso especial relacionado ao Agravo de Instrumento nº 5906275-19.2024.8.09.0087.

A suspensão de 180 dias foi registrada no sistema em 10/09/2026.

Atualmente, **não há prazo processual imediato ou providência a ser adotada pela Administração Judicial**, devendo-se acompanhar o término da suspensão ou eventual julgamento do recurso relacionado à JBS.

2. OBJETO DA AÇÃO

O Estado de Goiás ajuizou execução fiscal contra Xinguleder Couros Ltda. para cobrança de crédito tributário.

O valor atribuído à causa no ajuizamento foi de **R$75.308.450,57**.

O material disponibilizado não identifica de forma suficientemente clara a espécie específica do tributo ou as CDAs que compõem a cobrança.

Em decisão de setembro de 2026, o juízo registrou como crédito tributário atualizado o valor de **R$23.552.320,38**.

Há, portanto, diferença entre o valor cadastrado originalmente e o montante posteriormente indicado pelo juízo. O arquivo não apresenta memória de cálculo suficiente para explicar ou reconciliar essa diferença.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

26/09/2018 – Distribuição da execução fiscal, inicialmente em face da Xinguleder Couros Ltda.

08/10/2018 – O juízo determinou a citação da executada para pagamento da dívida ou garantia da execução.

A primeira tentativa de citação postal não foi efetivada.

Em 2019, o Estado de Goiás requereu **penhora no rosto dos autos do processo falimentar**.

26/11/2019 – O pedido foi indeferido naquele momento, porque a executada ainda não havia sido regularmente citada.

Em março de 2020, foi determinada a expedição de carta precatória à 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG para citação da Xinguleder e tentativa de penhora.

O juízo expressamente determinou que a citação e eventuais intimações fossem realizadas na pessoa do administrador judicial da Massa Falida.

Em março de 2021, o juízo determinou a citação da executada na pessoa do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A citação da Xinguleder foi posteriormente efetivada em 2022.

Em janeiro de 2023, o administrador judicial foi intimado a apresentar documentos e informações sobre possível sucessão empresarial/tributária entre Xinguleder e JBS S.A.

Em 2023, a Massa Falida requereu sua habilitação processual e gratuidade da justiça.

Também foram prestadas informações sobre a suposta sucessão empresarial.

O administrador judicial informou desconhecer alienação direta de unidades produtivas à JBS e explicou que os imóveis utilizados pela JBS teriam sido adquiridos em procedimentos judiciais de adjudicação e arrematação.

Posteriormente, o Estado de Goiás requereu o redirecionamento da execução contra a JBS S.A.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e incluiu a JBS no polo passivo por sucessão tributária.

A JBS interpôs o Agravo de Instrumento nº **5906275-19.2024.8.09.0087**.

Em novembro de 2024, o TJGO reformou a decisão e afastou a sucessão empresarial, entendendo que a aquisição judicial dos bens não demonstrava, por si só, continuidade da atividade econômica nem grupo econômico.

Foram opostos sucessivos embargos de declaração.

Em junho de 2025, houve julgamento dos embargos, mantendo-se o afastamento da responsabilidade tributária da JBS. Houve apenas alteração relativa aos honorários sucumbenciais, fixados em **R$15.000,00**.

Em agosto de 2025, novos embargos de declaração apresentados pelo Estado de Goiás foram rejeitados.

O Estado interpôs recurso especial.

O recurso foi admitido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à Xinguleder, o administrador judicial informou que o crédito do Estado de Goiás **já se encontra habilitado no processo falimentar** e que o Quadro Geral de Credores ainda está em consolidação.

Em **09/09/2026**, o juízo suspendeu a execução em relação à Massa Falida por 180 dias e, em relação à JBS, até o julgamento definitivo do recurso especial.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

O processo contém diversas atuações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

O sistema não disponibiliza o conteúdo integral de todas as petições, mas o histórico permite identificar manifestações diretamente vinculadas à atuação do administrador judicial.

1. Evento 100 – Habilitação processual e pedido de gratuidade da justiça

Após intimação dirigida ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, foi protocolada petição de **habilitação e justiça gratuita** em nome da Massa Falida.

Foram apresentados documentos destinados a demonstrar a situação econômico-financeira da Massa.

O pedido de gratuidade foi inicialmente indeferido em primeiro grau.

A Massa Falida interpôs Agravo de Instrumento nº 5124718-21.2024.8.09.0000. O TJGO manteve o indeferimento da gratuidade, mas autorizou o parcelamento das custas em dez parcelas.

2. Evento 109 – Prestação de informações sobre possível sucessão empresarial da JBS

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi intimado especificamente para esclarecer a relação entre a Xinguleder e a JBS.

Em resposta, foi protocolada petição de prestação de informações.

O administrador informou desconhecer sucessão empresarial direta.

Esclareceu que, após o encerramento das atividades da Xinguleder, imóveis teriam sido utilizados pela JBS e posteriormente adquiridos em procedimentos judiciais de adjudicação e arrematação.

3. Evento 186 – Manifestação sobre o processo falimentar

Após nova intimação, foi apresentada manifestação relacionada ao andamento da falência.

O próprio juízo registra posteriormente que o administrador judicial informou que o crédito do Estado de Goiás já estava habilitado no juízo falimentar.

4. Evento 198 – Informações sobre bens arrecadados e créditos habilitados

Em outubro de 2025, o juízo determinou que o administrador judicial apresentasse informações sobre os bens arrecadados e os créditos habilitados no processo de falência.

Na sequência, foi apresentada petição no evento 198, sobre a qual o Estado de Goiás foi intimado a se manifestar.

5. Evento 215 – Nova prestação de informações ao juízo

Em fevereiro de 2026, o administrador judicial foi novamente intimado para responder às informações solicitadas pelo Estado de Goiás.

Na sequência, foi apresentada nova petição no evento 215.

6. Evento 237 – Manifestação atualizada sobre a falência

Em julho de 2026, o juízo determinou que a Massa Falida informasse o estágio atual do processo de falência, especialmente quanto à consolidação do Quadro Geral de Credores, bens arrecadados e créditos habilitados.

A manifestação foi apresentada no evento 237.

Na decisão subsequente, o juízo registrou que o administrador judicial informou que o crédito do Estado já se encontra habilitado e que a lista final de credores ainda está em elaboração.

Assim, foram identificadas **seis manifestações processuais da Massa Falida diretamente relacionadas à atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como administrador judicial**, nos eventos 100, 109, 186, 198, 215 e 237.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data da falência: 02/12/2013Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018Data do ajuizamento desta execução: 26/09/2018Processo anterior à falência: NÃO

A execução fiscal foi ajuizada depois da decretação da falência e também após o trânsito em julgado do decreto de quebra.

Assim, trata-se de **processo posterior à falência**.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência possui repercussão direta na execução.

Inicialmente, o Estado chegou a requerer penhora no rosto dos autos do processo falimentar.

Posteriormente, a Massa Falida foi citada por intermédio do administrador judicial.

O crédito tributário perseguido pelo Estado de Goiás já foi **habilitado perante o juízo falimentar**, conforme informações prestadas pelo administrador judicial e reconhecidas pelo próprio juízo da execução.

Além disso, o juízo registrou não haver notícia de bens livres da Xinguleder passíveis de constrição direta nesta execução.

Por essa razão, em setembro de 2026 foi determinada a suspensão do processo em relação à Massa Falida por 180 dias, aguardando-se o desfecho da falência.

Embora as execuções fiscais possuam disciplina própria, neste caso concreto o juízo optou pelo sobrestamento para evitar atos executórios infrutíferos e preservar a unidade concursal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder Couros Ltda.
Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

O crédito do Estado de Goiás já se encontra habilitado nesse processo.

O Quadro Geral de Credores ainda estava em fase de consolidação em setembro de 2026.

2. Agravo de Instrumento nº 5124718-21.2024.8.09.0000

Agravante: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Objeto: Gratuidade da justiça.

O recurso foi desprovido quanto à gratuidade.

De ofício, o Tribunal autorizou o parcelamento das custas em **dez parcelas mensais**.

3. Agravo de Instrumento nº 5906275-19.2024.8.09.0087

Agravante: JBS S.A.
Agravado: Estado de Goiás
Objeto: Redirecionamento da execução fiscal por alegada sucessão empresarial.

O TJGO deu provimento ao recurso da JBS e afastou sua responsabilidade tributária, entendendo não comprovada a sucessão empresarial.

Foram posteriormente interpostos embargos de declaração por ambas as partes.

A verba honorária em favor da JBS foi fixada em **R$15.000,00**.

O Estado de Goiás interpôs recurso especial, que permanece pendente.

4. Processo nº 2753513-86.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Execução de Título Extrajudicial perante a 5ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

Segundo o administrador judicial, o imóvel da Xinguleder localizado em Itumbiara/GO foi adquirido pela JBS mediante adjudicação realizada nesse processo.

5. Processo nº 0002612-27.2013.5.03.0104

Tipo de vínculo: Execução perante a 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG.

Segundo as informações prestadas, o imóvel localizado em Uberlândia/MG foi adquirido pela JBS por arrematação judicial nesse processo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor atribuído à execução no cadastro processual é de **R$75.308.450,57**.

Em documentos do recurso envolvendo a JBS, o Estado também descreveu esse montante como valor do crédito tributário, sem atualização.

Entretanto, na decisão de setembro de 2026, o juízo registrou crédito tributário atualizado de **R$23.552.320,38**.

O arquivo não contém memória de cálculo suficiente para explicar a redução entre os dois valores.

O crédito do Estado já se encontra habilitado no processo falimentar.

Não há notícia, na decisão mais recente, de bens livres pertencentes à Massa Falida passíveis de constrição nesta execução.

O Estado requereu anteriormente penhora no rosto dos autos da falência, mas o pedido foi inicialmente indeferido.

Não foi identificado pagamento ou levantamento de valores da Massa Falida nesta execução.

A possibilidade de responsabilização patrimonial da JBS permanece pendente de definição definitiva no recurso especial.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Estado de Goiás ajuizou execução fiscal contra Xinguleder Couros Ltda. em 2018, após a decretação e o trânsito em julgado da falência.

A execução possui elevado impacto financeiro, tendo sido cadastrada com valor de R$75.308.450,57.

No decorrer do processo, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou como administrador judicial da Massa Falida, promovendo sua habilitação e prestando sucessivas informações sobre a falência, os créditos habilitados, os bens arrecadados e a alegada sucessão empresarial envolvendo a JBS.

O juízo de primeiro grau chegou a reconhecer sucessão tributária e redirecionar a execução contra a JBS.

O TJGO reformou essa decisão e afastou a responsabilidade da JBS por ausência de elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial.

O Estado de Goiás interpôs recurso especial, ainda pendente.

Quanto à Xinguleder, o crédito do Estado já está habilitado no processo falimentar.

Em setembro de 2026, o juízo determinou a suspensão da execução em relação à Massa Falida por **180 dias** e, em relação à JBS, até o julgamento definitivo do recurso especial.

Atualmente, não há prazo ou providência imediata da Administração Judicial, devendo o processo ser acompanhado após o término do sobrestamento ou eventual julgamento do recurso.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 124

Processo: 5458312-90.2018.8.09.0087

Tipo de ação: Execução Fiscal

Exequente: Estado de Goiás

Executada originária: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

JBS S.A. incluída no polo passivo: Sim, por decisão de primeiro grau

Responsabilidade da JBS afastada pelo TJGO: Sim

Recurso especial sobre a responsabilidade da JBS: Pendente

Posição da massa falida: Executada/devedora tributária

Processo anterior à falência: Não

Data da falência: 02/12/2013

Trânsito em julgado da falência: 18/04/2018

Data do ajuizamento: 26/09/2018

Valor da causa: R$75.308.450,57

Valor do crédito indicado pelo juízo em 2026: R$23.552.320,38

Crédito habilitado no processo falimentar: Sim

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Sim

Quantidade de manifestações vinculadas à atuação do administrador judicial identificadas: 6

Gratuidade da justiça: Indeferida

Parcelamento das custas: Autorizado em 10 parcelas

Penhora no rosto dos autos da falência: Requerida e inicialmente indeferida

Pagamento ou levantamento identificado: Não

Situação atual: Suspenso/sobrestado

Suspensão em relação à Massa Falida: 180 dias

Suspensão em relação à JBS: Até julgamento definitivo do recurso especial

Data da decisão de suspensão: 09/09/2026

Registro da suspensão: 10/09/2026

Prazo em curso para a Massa Falida: Não

Providência imediata: Não há enquanto perdurar a suspensão.

119 | PROCESSO 0472352-80.2009.8.09.0087

Classe: Embargos à Execução Fiscal Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO Embargante: Xinguleder Couros Ltda. Embargado: Estado de Goiás Data de recebimento: 18/11/2009 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0472352-80.2009.8.09.0087
Classe: Embargos à Execução Fiscal
Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO
Embargante: Xinguleder Couros Ltda.
Embargado: Estado de Goiás
Data de recebimento: 18/11/2009
Valor da causa: R$1.000,00
Processo executivo de origem: nº 200704385079, também identificado nos autos pelo protocolo nº 438507.28

O processo encontra-se **encerrado quanto ao mérito**, com trânsito em julgado registrado em **19/12/2025**.

Na mesma data, houve baixa à origem e arquivamento. Posteriormente, os autos foram desarquivados apenas para providências relacionadas às custas processuais.

Em 08/01/2026, foi expedida intimação à Xinguleder para pagamento de guia de custas no prazo de 15 dias, sob pena de adoção de providências para protesto.

A última movimentação disponibilizada ainda se refere a essa cobrança residual de custas.

Assim, **não existe mais controvérsia de mérito pendente**, permanecendo apenas questão administrativa relativa às custas finais.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Xinguleder opôs Embargos à Execução Fiscal contra o Estado de Goiás para discutir créditos tributários de **ICMS** exigidos em execução fiscal.

A empresa sustentou nulidades nos títulos executivos, ausência de adequada certificação dos créditos, cobrança em duplicidade, excesso de execução, direito a compensações tributárias e aplicação indevida de valores relacionados ao programa **FOMENTAR**.

Também alegou possuir créditos tributários que deveriam ser compensados com o débito cobrado pelo Estado.

Ao final, parte da controvérsia perdeu o objeto em razão da remissão de determinados créditos tributários, enquanto os embargos referentes ao PAT nº 3016927711039 foram rejeitados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

18/11/2009 – Recebimento dos Embargos à Execução Fiscal.

Durante a tramitação em meio físico, houve produção de prova pericial, manifestações das partes e apresentação de alegações finais.

Foi determinada a tramitação conjunta com medida cautelar apensa.

28/04/2022 – O juízo determinou que o processo aguardasse o andamento dos autos apensos.

30/05/2022 – Suspensão do processo por 90 dias.

30/08/2022 – Encerrada a suspensão, a Xinguleder foi intimada para requerer o prosseguimento.

09/06/2023 – Proferida sentença.

Em relação aos PATs nº 5072254075945, 5072279148482, 5072279221945, 5072278256699 e 5072279064025, os embargos foram extintos sem resolução do mérito, diante da remissão dos respectivos créditos e consequente perda superveniente do objeto.

Quanto ao PAT nº 3016927711039, os embargos foram **rejeitados**, com resolução do mérito.

A Xinguleder foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em **10% sobre o valor atualizado da causa**.

15/09/2023 – Rejeitados os embargos de declaração opostos pela Xinguleder.

Posteriormente, a Xinguleder interpôs apelação e requereu gratuidade da justiça.

15/12/2023 – O relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

A Xinguleder interpôs agravo interno contra o indeferimento do benefício.

08/04/2024 – A 3ª Câmara Cível do TJGO conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento da gratuidade.

01/07/2024 – Rejeitados os embargos de declaração opostos contra o acórdão.

A Xinguleder interpôs recursos especial e extraordinário.

05/08/2024 – Os recursos excepcionais não tiveram seguimento na forma pretendida.

Foram então apresentados agravos contra as decisões de inadmissibilidade e agravo interno quanto ao recurso extraordinário.

09/12/2024 – O Órgão Especial do TJGO conheceu e negou provimento ao agravo interno relacionado ao recurso extraordinário.

Em 2025, os autos foram remetidos aos Tribunais Superiores.

Posteriormente, foi juntada decisão do STJ mantendo o acórdão recorrido.

19/12/2025 – Registrado o trânsito em julgado. Na mesma data, houve baixa dos autos à origem e arquivamento.

Ainda em 19/12/2025, houve breve desarquivamento para vinculação de guia de custas e novo arquivamento.

08/01/2026 – Expedida intimação à Xinguleder para pagamento de custas no prazo de 15 dias, sob pena de providências para protesto.

Em fevereiro de 2026, foi expedida nova intimação postal.

A movimentação final disponibilizada permanece relacionada à cobrança das custas processuais.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0.

Não foi identificada, nos autos disponibilizados, petição autônoma comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Embora a Xinguleder tenha apresentado diversas manifestações e recursos após a decretação de sua falência, os documentos disponibilizados não permitem atribuir pessoalmente essas peças ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Por isso, nenhuma delas foi incluída na contagem.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento/recebimento: 18/11/2009Marco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: SIM

Os Embargos à Execução foram ajuizados vários anos antes do trânsito em julgado da falência.

A própria execução fiscal de origem também é anterior ao marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência da Xinguleder foi mencionada principalmente no âmbito do pedido de gratuidade da justiça formulado durante a fase recursal.

A empresa alegou que a quebra, decretada em 02/12/2013, e sua situação patrimonial demonstravam incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

O TJGO entendeu, contudo, que a condição de empresa falida não seria suficiente, isoladamente, para concessão do benefício e manteve o indeferimento da gratuidade.

Não foi identificada, nestes Embargos, decisão que alterasse o resultado de mérito em razão da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 2.

1. Processo nº 200704385079 – protocolo nº 438507.28

Tipo de vínculo: Execução Fiscal de origem.

É a execução fiscal cujos créditos tributários foram impugnados por meio destes Embargos.

A sentença registra que essa execução possuía outras duas execuções fiscais apensadas, mas os números completos dessas ações não foram suficientemente individualizados nos documentos disponibilizados.

2. Processo nº 200804532294

Tipo de vínculo: Medida cautelar apensa.

O juízo determinou que o julgamento dos Embargos ocorresse conjuntamente com essa medida cautelar.

Também consta referência ao protocolo nº **0453229.33**, relacionado aos autos apensos, sem elementos suficientes para afirmar com segurança se corresponde exatamente à mesma medida cautelar ou a processo distinto.

Os recursos de apelação, agravo interno, embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário e respectivos agravos tramitaram **nos próprios autos**, razão pela qual não foram contabilizados como processos autônomos vinculados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor atribuído especificamente aos Embargos à Execução é de **R$1.000,00**.

Esse valor não corresponde necessariamente ao montante do crédito tributário executado.

O valor total da execução fiscal originária **não foi identificado de forma segura nos autos disponibilizados**.

Na petição inicial dos Embargos, a Xinguleder alegou possuir crédito perante o Estado de Goiás de aproximadamente **R$2.089.948,10**, que pretendia utilizar para compensação.

Essa alegação não foi acolhida quanto ao crédito remanescente analisado no mérito.

Parte dos títulos executivos foi posteriormente extinta por **remissão**, ocasionando perda superveniente do objeto dos Embargos quanto aos respectivos PATs.

Em relação ao PAT nº 3016927711039, os Embargos foram rejeitados e a execução fiscal foi autorizada a prosseguir.

A Xinguleder também foi condenada ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais de **10% sobre o valor atualizado da causa dos Embargos**.

Em 2026, houve expedição de guia de custas e intimação para pagamento, sob pena de providências voltadas ao protesto.

Não foi identificado pagamento, bloqueio, penhora ou levantamento de valores da Massa Falida diretamente nestes autos de Embargos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Xinguleder ajuizou Embargos à Execução Fiscal em 2009 para discutir créditos de ICMS cobrados pelo Estado de Goiás.

A defesa questionou a validade dos títulos, valores exigidos, compensações tributárias, incidência do programa FOMENTAR e outros aspectos da cobrança.

Após extensa instrução, inclusive com prova pericial, parte da controvérsia perdeu o objeto em razão da remissão de determinados créditos.

Quanto ao PAT nº 3016927711039, entretanto, os Embargos foram rejeitados.

A sentença condenou a Xinguleder ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na fase recursal, parcela relevante da discussão concentrou-se no pedido de gratuidade da justiça, que foi indeferido pelo TJGO.

Foram interpostos diversos recursos, inclusive aos Tribunais Superiores, sem reversão do resultado.

O trânsito em julgado foi registrado em **19/12/2025**.

O mérito encontra-se definitivamente encerrado.

As movimentações posteriores referem-se somente à cobrança de custas processuais, tendo sido expedida intimação para pagamento em 2026.

Não foi identificada manifestação autônoma comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 125

Processo: 0472352-80.2009.8.09.0087

Tipo de ação: Embargos à Execução Fiscal

Embargante: Xinguleder Couros Ltda.

Embargado: Estado de Goiás

Posição da massa falida: Embargante/devedora na execução fiscal de origem

Processo anterior à falência: Sim

Data do ajuizamento/recebimento: 18/11/2009

Marco falimentar: 18/04/2018

Valor da causa dos Embargos: R$1.000,00

Valor da execução fiscal originária: Não identificado de forma segura nos autos disponibilizados

Processo executivo vinculado: 200704385079 – protocolo 438507.28

Medida cautelar vinculada: 200804532294

Resultado em relação a cinco PATs: Extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto/remissão

Resultado em relação ao PAT nº 3016927711039: Embargos rejeitados

Honorários sucumbenciais: 10% sobre o valor atualizado da causa dos Embargos

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não identificada

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

Gratuidade da justiça: Indeferida

Recursos aos Tribunais Superiores: Sim

Trânsito em julgado: 19/12/2025

Situação do mérito: Encerrado definitivamente

Situação processual residual: Cobrança de custas

Intimação para custas: Sim, prazo de 15 dias concedido em janeiro de 2026

Pagamento ou constrição identificado nestes Embargos: Não

Prazo atual da Massa: Não identificado nos autos disponibilizados

Providência imediata: Verificar a situação da guia de custas e eventual adoção de providências para protesto, uma vez que as últimas movimentações se referem exclusivamente a essa cobrança.

120 | PROCESSO 0453229-33.2008.8.09.0087

Classe: Cautelar Fiscal Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO Requerente: Estado de Goiás Requeridos: Xinguleder Couros Ltda.; Baru S/A Participações; GLP Participações e Administrações S/C Ltda.; Juka Participações S/C Ltda.; Arnaldo José Frizzo Filho Posição da Xinguleder: Requerida/devedora fiscal Data de recebimento: 17/10/2008 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0453229-33.2008.8.09.0087
Classe: Cautelar Fiscal
Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO
Requerente: Estado de Goiás
Requeridos: Xinguleder Couros Ltda.; Baru S/A Participações; GLP Participações e Administrações S/C Ltda.; Juka Participações S/C Ltda.; Arnaldo José Frizzo Filho
Posição da Xinguleder: Requerida/devedora fiscal
Data de recebimento: 17/10/2008
Valor da causa: R$24.541.911,08
Situação atual: ENCERRADO – processo arquivado
Último movimento relevante: Arquivamento em 10/04/2026
Trânsito em julgado: Registrado no evento 234, imediatamente antes da baixa à origem em 10/04/2026
Data específica do trânsito em julgado: Não identificada de forma expressa nos autos disponibilizados
Prazo atual: Não
Providência imediata da Administração Judicial: Não identificada

A ação foi julgada procedente para convalidar a indisponibilidade de bens anteriormente determinada. Após extensa fase recursal, inclusive com recursos aos Tribunais Superiores, houve manutenção do resultado e posterior arquivamento definitivo.

2. OBJETO DA AÇÃO

O Estado de Goiás ajuizou medida cautelar fiscal visando tornar indisponíveis bens da Xinguleder Couros Ltda. e, subsidiariamente, dos demais requeridos, para assegurar a satisfação de créditos tributários.

Na inicial, o Estado sustentou crescente endividamento da Xinguleder, comprometimento patrimonial e existência de expressivo passivo fiscal, requerendo a indisponibilidade de bens para garantia de montante indicado em **R$25.541.911,08**.

A medida possuía caráter instrumental em relação às execuções fiscais relacionadas aos débitos tributários da empresa.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

17/10/2008 – Recebimento da Ação Cautelar Fiscal.

Em fase inicial, foi deferida liminar de indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Foram averbadas restrições sobre imóveis da Xinguleder, inclusive nas matrículas nº 10.586, 12.153, 5.225, 12.151, 12.154, 12.155, 14.358 e 13.260, além de restrições sobre veículos, ações societárias, cotas e outros bens.

A Xinguleder compareceu espontaneamente e apresentou contestação, sustentando, entre outros pontos, parcelamento de parte dos débitos, pendência de discussão administrativa, nulidades nos procedimentos tributários e ausência dos requisitos para manutenção da cautelar.

Outros requeridos também apresentaram defesa.

No curso do processo, foram registradas informações sobre adjudicação de imóveis por terceiros, inclusive pela JBS S/A, e pedidos de levantamento de indisponibilidades.

O Estado de Goiás alegou fraude nas transferências de determinados imóveis e sucessão empresarial pela JBS S/A, ficando consignado que essas matérias deveriam ser analisadas na execução fiscal vinculada.

28/03/2022 – O juízo determinou que se aguardasse manifestação do Estado de Goiás na execução fiscal nº 438507.28, em razão da possível influência sobre a cautelar.

24/03/2023 – Determinada intimação do postulante relacionado ao evento 28 para manifestação.

Evento 48 – O administrador judicial informou a decretação da falência da Xinguleder e requereu habilitação processual e concessão da gratuidade da justiça.

17/07/2023 – Proferida sentença de procedência.

O juízo reconheceu preenchidos os requisitos da cautelar fiscal e **convalidou os efeitos da liminar de indisponibilidade de bens**.

Os requeridos foram condenados ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em **10% sobre o valor atualizado da causa**.

A sentença consignou que as questões relativas à alegada fraude e à baixa das indisponibilidades de imóveis adjudicados pela JBS S/A deveriam ser decididas nos autos da execução fiscal nº 438507.28.

21/08/2023 – Embargos de declaração foram acolhidos quanto à omissão relativa à gratuidade, sendo concedido o benefício da justiça gratuita à Xinguleder.

Seguiu-se fase recursal perante o TJGO, com apelação, agravos internos e embargos de declaração.

04/03/2024 – Agravo interno julgado e desprovido.

22/04/2024 – Embargos de declaração julgados e rejeitados.

Posteriormente foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, seguidos de recursos contra as decisões de inadmissibilidade.

O processo foi encaminhado aos Tribunais Superiores.

Posteriormente, foi juntada decisão oriunda do STJ/STF mantendo o acórdão recorrido.

10/04/2026 – Encerrada a suspensão processual.

Na sequência, foi registrado o trânsito em julgado, realizada a baixa à origem e determinado o arquivamento.

10/04/2026 – Processo arquivado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0.

Não foi localizada, nos autos disponibilizados, peça cuja autoria pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder esteja documentalmente confirmada.

O **evento 48** corresponde a petição de habilitação e pedido de justiça gratuita apresentada pelo administrador judicial da Xinguleder. A própria sentença registra que o administrador judicial informou a falência e requereu gratuidade.

Entretanto, como os documentos disponibilizados não permitem confirmar que a peça foi pessoalmente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, ela **não foi incluída na contagem**.

Peça de autoria não confirmada – não incluída na contagem.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento/recebimento: 17/10/2008Marco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: SIM

A presente Cautelar Fiscal foi ajuizada aproximadamente dez anos antes do marco estatístico do trânsito em julgado da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência da Xinguleder foi expressamente levada aos autos pelo administrador judicial no evento 48.

Foi requerido o reconhecimento da situação falimentar e a concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente a sentença não apreciou expressamente esse pedido. Após embargos de declaração, o juízo reconheceu que os documentos apresentados demonstravam incapacidade financeira da Xinguleder e, em **21/08/2023**, concedeu-lhe gratuidade da justiça.

A falência não levou à extinção da cautelar nem à revogação automática das indisponibilidades. O mérito foi julgado procedente, mantendo-se a eficácia da medida cautelar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 3.

1. Processo nº 200704385079 – protocolo nº 438507.28

Tipo de vínculo: Execução Fiscal.

Na sentença da cautelar consta que, quando do ajuizamento, era cobrado nessa execução o valor de **R$1.363.765,99**.

O processo é expressamente referido como execução fiscal em apenso e recebeu as discussões relacionadas à fraude, adjudicações e eventual baixa de indisponibilidades requeridas pela JBS S/A.

2. Processo nº 200802386649

Tipo de vínculo: Execução Fiscal.

A sentença registra que, à época do ajuizamento da cautelar, era exigida nessa execução a quantia de **R$6.235.331,68**.

3. Processo nº 0472352-80.2009.8.09.0087

Tipo de vínculo: Embargos à Execução Fiscal.

Processo relacionado à execução fiscal nº 200704385079/438507.28 e à presente cautelar, havendo determinação de julgamento conjunto em razão da conexão material entre os feitos.

Os recursos de apelação, agravos internos, embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário e recursos subsequentes tramitaram no âmbito do próprio processo, sem número autônomo suficientemente identificado nos documentos disponibilizados, razão pela qual não foram contabilizados separadamente.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$24.541.911,08.

Valor indicado na inicial para garantia pela medida cautelar: R$25.541.911,08.

Os valores são distintos nos próprios autos e, portanto, não devem ser confundidos.

A sentença também registra que, à época da propositura:

1. na execução fiscal nº 200704385079, eram cobrados **R$1.363.765,99**;
2. na execução fiscal nº 200802386649, eram cobrados **R$6.235.331,68**;
3. o restante do passivo tributário indicado pelo Estado ainda estava submetido à esfera administrativa.

Posteriormente, o Estado informou que o débito da Xinguleder já alcançaria aproximadamente **R$101 milhões**, estando quase metade em execução. Trata-se de alegação processual do Estado, não de valor liquidado ou definitivamente reconhecido nesta cautelar.

Foram efetivamente determinadas e registradas medidas de indisponibilidade sobre patrimônio da Xinguleder, inclusive imóveis e veículos.

Entre os imóveis atingidos foram expressamente identificadas as matrículas nº **10.586, 12.153, 5.225, 12.151, 12.154, 12.155, 14.358 e 13.260**.

A sentença confirmou a liminar e condenou os requeridos ao pagamento de honorários de **10% sobre o valor atualizado da causa**.

Posteriormente, a Xinguleder obteve gratuidade da justiça.

Não foi identificado nestes autos pagamento direto ao Estado, levantamento financeiro em favor do credor ou transferência de valores da Massa Falida decorrente da própria cautelar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de Cautelar Fiscal ajuizada pelo Estado de Goiás em 2008, antes do marco falimentar, com o objetivo de assegurar patrimônio suficiente à satisfação de créditos tributários cobrados ou ainda em discussão administrativa.

A liminar foi deferida e resultou em indisponibilidade de imóveis, veículos e outros ativos da Xinguleder e de corréus.

Após extensa tramitação, o pedido foi julgado procedente em **17/07/2023**, com convalidação definitiva dos efeitos da liminar.

A falência da Xinguleder foi informada nos autos pelo administrador judicial, que também requereu gratuidade da justiça. O benefício foi posteriormente concedido.

Foram interpostos diversos recursos, inclusive especial e extraordinário, sem reversão do resultado principal.

Após retorno dos Tribunais Superiores, houve registro do trânsito em julgado e baixa à origem.

O processo foi **arquivado em 10/04/2026**, não havendo prazo ou providência processual imediata identificada para a Administração Judicial nestes autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 126

Processo: 0453229-33.2008.8.09.0087

Classe: Cautelar Fiscal

Requerente: Estado de Goiás

Xinguleder: Requerida/devedora fiscal

Data de recebimento: 17/10/2008

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: Sim

Valor da causa: R$24.541.911,08

Valor indicado para garantia na inicial: R$25.541.911,08

Resultado: Procedência da cautelar e convalidação da indisponibilidade de bens

Indisponibilidade/constrição patrimonial: Sim

Imóveis da Xinguleder expressamente atingidos: Matrículas nº 10.586, 12.153, 5.225, 12.151, 12.154, 12.155, 14.358 e 13.260

Honorários: 10% sobre o valor atualizado da causa

Gratuidade da justiça da Xinguleder: Concedida em 21/08/2023

Manifestação comprovadamente atribuída ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

Manifestação do administrador judicial: Sim – evento 48, autoria pessoal não confirmada

Processos vinculados identificados: 3

Recursos aos Tribunais Superiores: Sim

Trânsito em julgado: Registrado no evento 234

Data específica do trânsito: Não identificada de forma expressa nos autos disponibilizados

Baixa à origem: 10/04/2026

Arquivamento: 10/04/2026

Situação atual: Encerrado e arquivado

Prazo atual: Não

Providência imediata da Administração Judicial: Não identificada

121 | PROCESSO 0438507-28.2007.8.09.0087

Classe: Execução Fiscal Estado: Goiás Comarca: Itumbiara/GO Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO Exequente: Estado de Goiás Executada: Xinguleder Couros Ltda. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0438507-28.2007.8.09.0087
Classe: Execução Fiscal
Estado: Goiás
Comarca: Itumbiara/GO
Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO
Exequente: Estado de Goiás
Executada: Xinguleder Couros Ltda.
Natureza: Tributária
Data de recebimento: 01/11/2007
Valor da causa: R$1.363.765,99
Objeto: Cobrança de créditos tributários decorrentes dos PATs nº 3015244967380, 3015243720933, 3013983264790 e 3016927711039.

Situação atual: ATIVO – SUSPENSO.

Em 26/03/2026, o juízo deferiu nova suspensão do processo pelo prazo de **1 ano**, considerando que o processo falimentar da Xinguleder ainda se encontra em curso. O sistema registrou o sobrestamento em 08/04/2026 pelo período remanescente de 355 dias.

Último movimento relevante: 08/04/2026 – registro da suspensão/sobrestamento.

Última manifestação da Massa/Administrador Judicial identificada: manifestação do administrador judicial em evento 80, informando que o Quadro Geral de Credores ainda não estava concluído e que o crédito reclamado seria devidamente habilitado. A autoria pessoal da peça pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não pôde ser confirmada pelo documento disponibilizado.

Providência pendente da Administração Judicial: Não identificada enquanto perdurar a suspensão.

Prazo atual: Não.

Trânsito em julgado do processo: Não. A execução permanece em curso.

Arquivamento definitivo: Não.

2. OBJETO DA AÇÃO

O Estado de Goiás promove execução fiscal contra Xinguleder Couros Ltda. para satisfação de créditos tributários oriundos dos PATs nº 3015244967380, 3015243720933, 3013983264790 e 3016927711039. O valor originariamente atribuído à causa foi de R$1.363.765,99, mas, no curso da execução, o débito foi atualizado para R$53.199.623,59. Houve penhora de patrimônio da Xinguleder e posterior tentativa de satisfação do crédito também por meio de penhora no rosto dos autos da falência.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

01/11/2007 – Recebimento da execução fiscal.

Data não identificada – A Xinguleder foi citada e houve informação de parcelamento do débito.

Data não identificada – Após interrupção do pagamento do parcelamento, o Estado de Goiás requereu prosseguimento da execução e busca de bens.

Data não identificada – Foi deferida e efetivada penhora sobre o imóvel de matrícula nº 10.586, pertencente à Xinguleder.

Data não identificada – Houve redirecionamento da execução em face da JBS S.A., posteriormente cassado, com exclusão da empresa do polo passivo.

11/11/2019 – Deferida a expedição de carta precatória para penhora no rosto dos autos da Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702, até o limite do débito então atualizado de **R$53.199.623,59**.

18/12/2020 – Após cumprimento da carta precatória, o Estado foi intimado a indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão pelo art. 40 da LEF.

25/03/2022 – Deferida suspensão processual.

27/05/2022 – Encerrada a suspensão anteriormente concedida.

27/02/2023 – O juízo indeferiu pedido de citação de corresponsáveis e determinou a intimação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder para informar se o crédito estava incluído no Quadro Geral de Credores.

Evento 68 – 2023 – Foi apresentada petição de habilitação processual e pedido de gratuidade da justiça pela executada/administrador judicial.

04/07/2023 – O juízo postergou a análise da gratuidade e renovou a intimação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder para informar se o crédito exequendo constava do Quadro Geral de Credores.

Evento 80 – 2023 – O administrador judicial informou que o Quadro Geral de Credores ainda não estava concluído e que o crédito perseguido seria devidamente habilitado.

Data não identificada – 2023 – A JBS S.A. requereu cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 10.586.

Data não identificada – 2023 – O pedido foi indeferido, diante da anterioridade da penhora em relação à adjudicação do imóvel pela JBS.

11/12/2023 – Julgado o Agravo de Instrumento nº 5696308-65.2023.8.09.0087, interposto pela JBS, tendo o TJGO negado provimento ao recurso e mantido a penhora.

11/03/2024 – Rejeitados os embargos de declaração opostos no referido agravo.

2024 – A JBS ajuizou os Embargos de Terceiro nº 5274645-91.2024.8.09.0087, visando desconstituir a penhora do imóvel de matrícula nº 10.586.

23/09/2024 – Mantida a penhora do imóvel nº 10.586 no processo executivo, apesar da existência dos Embargos de Terceiro.

06/12/2024 – Registrada suspensão do processo por 180 dias.

10/01/2025 – Deferida nova suspensão por 1 ano.

15/01/2025 – Registrado sobrestamento por 365 dias.

15/01/2026 – Encerrada a suspensão.

19/02/2026 – Estado de Goiás intimado para requerer o que entendesse de direito no prazo de 15 dias.

24/03/2026 – Autos conclusos.

26/03/2026 – Diante da continuidade do processo falimentar, deferida nova suspensão da execução pelo prazo de 1 ano.

08/04/2026 – Registrado o sobrestamento pelo período remanescente de 355 dias.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi localizada, no material disponibilizado, peça autônoma cuja **subscrição pessoal pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder** possa ser confirmada.

Há, contudo, atuação do administrador judicial nos seguintes eventos:

Evento 68 – Habilitação processual e pedido de gratuidade da justiça.

O juízo registra que a executada, representada pelo administrador judicial, requereu habilitação e gratuidade da justiça.

Peça de autoria não confirmada – não incluída na contagem.

Evento 80 – Manifestação sobre o Quadro Geral de Credores.

O administrador judicial informou que o quadro ainda não havia sido concluído e que o crédito reclamado seria devidamente habilitado.

Peça de autoria não confirmada – não incluída na contagem.

As intimações dirigidas nominalmente ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, inclusive as de 27/02/2023 e 04/07/2023, não constituem petições autônomas e, portanto, também não integram a contagem.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento/recebimento: 01/11/2007Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaProcesso preexistente à falência: SIM

A execução fiscal já tramitava há mais de dez anos quando ocorreu o trânsito em julgado da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência passou a produzir efeitos concretos na execução fiscal.

Em 2019, o juízo deferiu **penhora no rosto dos autos da falência**, até o limite de R$53.199.623,59.

Posteriormente, o administrador judicial foi intimado a informar se o crédito do Estado de Goiás constava do Quadro Geral de Credores.

O Estado informou que promoveria a habilitação do crédito por meio de **incidente de classificação de crédito público** e requereu a suspensão da execução fiscal. O TJGO registrou que as questões relativas à ordem de preferência e classificação dos créditos são matérias afetas ao juízo universal da falência.

Desde então, o andamento desta execução passou a ser reiteradamente suspenso em razão do processo falimentar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 4.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Falência da Xinguleder Couros Ltda.
Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Foi determinada penhora no rosto desses autos e o Estado informou que promoveria incidente de classificação de crédito público perante o juízo falimentar.

2. Processo nº 0453229-33.2008.8.09.0087

Tipo de vínculo: Cautelar Fiscal.

A cautelar foi proposta pelo Estado de Goiás com o objetivo de assegurar patrimônio à satisfação dos débitos fiscais da Xinguleder.

Corresponde ao **Relatório 126**.

3. Agravo de Instrumento nº 5696308-65.2023.8.09.0087

Agravante: JBS S.A.
Agravado: Estado de Goiás
Objeto: Manutenção/cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 10.586.

O recurso foi conhecido e **desprovido**, mantendo-se a penhora anteriormente constituída.

Os embargos de declaração posteriores tramitaram no próprio recurso e não foram contados separadamente.

4. Processo nº 5274645-91.2024.8.09.0087

Tipo de vínculo: Embargos de Terceiro.

Embargante: JBS S.A.

Foram ajuizados para tentar desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 10.586.

A existência do incidente foi considerada pelo juízo na análise do pedido da JBS, mas a penhora permaneceu mantida na execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor originário da causa: R$1.363.765,99.

Valor atualizado do débito identificado no evento 4: R$53.199.623,59.

Esse último montante foi utilizado como limite para a penhora no rosto dos autos da falência.

A execução envolve créditos dos PATs nº 3015244967380, 3015243720933, 3013983264790 e 3016927711039.

Foi identificada penhora efetiva do imóvel de matrícula nº **10.586**, do Registro de Imóveis de Itumbiara/GO.

O TJGO registrou que essa penhora havia sido aperfeiçoada antes da adjudicação do imóvel pela JBS S.A., razão pela qual foi mantida mesmo após a transferência do bem.

Também foi determinada **penhora no rosto dos autos da falência**.

Não foi identificado, contudo, pagamento efetivo, levantamento ou transferência de valores ao Estado de Goiás neste processo.

O Estado informou que o crédito seria submetido a incidente de classificação de crédito público perante a falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Estado de Goiás promove execução fiscal contra Xinguleder Couros Ltda. desde 2007, para cobrança de créditos tributários decorrentes de quatro processos administrativos.

O valor originário da causa foi de R$1.363.765,99, tendo sido posteriormente informado débito atualizado de R$53.199.623,59.

No curso da execução, foi constituída penhora sobre o imóvel de matrícula nº 10.586.

Houve tentativa de redirecionamento da execução à JBS S.A., posteriormente afastada. Ainda assim, a penhora sobre o imóvel adjudicado pela JBS foi mantida, inclusive após julgamento de agravo de instrumento.

Também foi deferida penhora no rosto dos autos da falência.

O administrador judicial foi intimado a informar a situação do crédito perante o Quadro Geral de Credores e foi noticiado que o crédito seria submetido ao juízo falimentar.

Desde então, o processo vem sendo sucessivamente suspenso em razão da continuidade da falência.

Atualmente, a execução permanece **ativa e suspensa**, por decisão de 26/03/2026, pelo prazo de 1 ano.

Não há prazo imediato da Massa Falida nem providência atual identificada para a Administração Judicial enquanto perdurar o sobrestamento.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 127

Processo: 0438507-28.2007.8.09.0087

Classe: Execução Fiscal

Exequente: Estado de Goiás

Executada: Xinguleder Couros Ltda.

Posição da Massa Falida: Executada/devedora tributária

Data de ajuizamento: 01/11/2007

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: Sim

Valor originário da causa: R$1.363.765,99

Valor atualizado identificado: R$53.199.623,59

PATs relacionados: 3015244967380, 3015243720933, 3013983264790 e 3016927711039

Penhora de imóvel: Sim – matrícula nº 10.586

Penhora no rosto dos autos da falência: Sim

Crédito submetido/habilitado perante a falência: O Estado informou que promoveria incidente de classificação de crédito público; conclusão definitiva da habilitação não identificada nos autos disponibilizados

Manifestação comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não

Quantidade de petições autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

Manifestações do administrador judicial sem autoria pessoal confirmada: Eventos 68 e 80

Processos vinculados identificados: 4

Pagamento ou levantamento identificado: Não

Trânsito em julgado da execução: Não

Situação atual: Ativo – suspenso

Última decisão relevante: 26/03/2026

Último movimento: 08/04/2026 – suspensão/sobrestamento

Prazo de suspensão: 1 ano, registrado no sistema pelo período remanescente de 355 dias

Prazo atual da Massa Falida: Não

Providência imediata da Administração Judicial: Não identificada enquanto perdurar a suspensão.

122 | PROCESSO 0028097-68.2010.8.09.0087

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0028097-68.2010.8.09.0087
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO
Estado: Goiás
Comarca: Itumbiara/GO
Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Itumbiara/GO
Classe: Execução Fiscal
Natureza: Tributária
Assunto específico/tributo: Não identificado nos autos disponibilizados
Data de recebimento: 26/01/2010
Valor da causa: R$264.946,55
Valor atualizado do débito: Não identificado nos autos disponibilizados
Exequente: Estado de Goiás
Executada: Xinguleder Couros Ltda.
Posição da Xinguleder: Executada/devedora fiscal.

Situação atual: ATIVO – SUSPENSO.

O histórico digital registra sucessivos períodos de suspensão. O último movimento disponibilizado ocorreu em **18/08/2026**, quando foi novamente lançado despacho de suspensão/sobrestamento. O extrato, contudo, não informa a quantidade de dias dessa última suspensão.

Último movimento relevante: 18/08/2026 – suspensão/sobrestamento.

Última manifestação da Massa/Administrador Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: Não identificada.

Prazo atual: Não identificado; o último ato disponível corresponde à suspensão do processo.

Trânsito em julgado: Não identificado.

Arquivamento definitivo: Não.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Goiás contra Xinguleder Couros Ltda., com valor da causa de **R$264.946,55**. O extrato disponibilizado não contém a petição inicial, CDA ou decisão que permita identificar com segurança o tributo, os períodos de referência, os processos administrativos ou a composição do débito executado.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

26/01/2010 – Recebimento da execução fiscal.

07/10/2019 – Registro da distribuição do processo físico no sistema eletrônico, sem alteração da data original de recebimento.

Data não identificada – Juntado histórico do processo físico. O conteúdo integral dessa documentação não está reproduzido no extrato disponibilizado.

Data não identificada – Foram expedidas certidões referentes ao andamento de processo apenso, sem identificação do respectivo número.

18/06/2021 – Registrada mudança de assunto processual.

16/11/2021 – Processo redistribuído para a Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos de Itumbiara/GO.

27/10/2023 – Suspensão do processo por 180 dias.

24/04/2024 – Encerrada a suspensão anterior e, no mesmo dia, determinada nova suspensão por 180 dias.

21/10/2024 – Encerrada a suspensão e determinado novo sobrestamento por 120 dias.

18/02/2025 – Encerrada a suspensão e determinado novo sobrestamento por 365 dias.

18/02/2026 – Encerrada a suspensão de 365 dias.

19/02/2026 – Determinada nova suspensão por 180 dias.

18/08/2026 – Encerrado o período anterior de suspensão.

18/08/2026 – Proferido novo despacho de suspensão/sobrestamento, sem indicação, no extrato, da respectiva duração.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi identificada, no arquivo disponibilizado, petição ou manifestação autônoma comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Também não há referência nominal a atuação do administrador judicial nos movimentos reproduzidos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento/recebimento: 26/01/2010Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A execução fiscal foi ajuizada mais de oito anos antes do marco falimentar utilizado para fins estatísticos.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O extrato disponibilizado não contém decisão ou manifestação que permita vincular expressamente as sucessivas suspensões à falência da Xinguleder.

Também não foram identificadas, no material apresentado, informações sobre habilitação ou classificação do crédito tributário, atuação do administrador judicial, penhora no rosto dos autos da falência ou outra providência diretamente relacionada ao processo falimentar.

Assim, **não foi identificado reflexo falimentar concreto suficientemente documentado neste arquivo**.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: NÃO.

QUANTIDADE: 00.

O histórico registra certidões de “andamento do apenso” e “andamento dos autos em apenso”, demonstrando a existência de processo relacionado. Contudo, o respectivo número e a natureza do feito não constam do extrato disponibilizado.

Por ausência de elementos identificadores suficientes, o apenso **não foi incluído na contagem**.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$264.946,55.

Esse é o único valor financeiro claramente identificado no arquivo.

Valor original efetivamente executado: Não identificado de forma diversa do valor da causa.

Valor atualizado: Não identificado.

Penhora/bloqueio de ativos: Não identificado no extrato disponibilizado.

Pagamento ou levantamento: Não identificado.

Valor habilitado, reservado ou pago na falência: Não identificado.

Não é possível concluir, a partir deste arquivo, se houve efetiva constrição patrimonial ou satisfação parcial do crédito.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Estado de Goiás ajuizou execução fiscal contra Xinguleder Couros Ltda. em **26/01/2010**, com valor da causa de R$264.946,55.

O arquivo disponibilizado consiste essencialmente em extrato de movimentações processuais, sem acesso ao conteúdo integral do processo físico originário.

Não foi possível identificar com segurança o tributo cobrado, os títulos executivos, eventual atualização da dívida, constrições patrimoniais ou processos administrativos relacionados.

A partir de 2023, o processo passou por sucessivos períodos de suspensão.

A última movimentação, de **18/08/2026**, registra novo sobrestamento, sem indicação do período correspondente.

Não foi localizada manifestação autônoma comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

O processo é anterior ao marco falimentar de 18/04/2018 e permanece **ativo, atualmente suspenso**.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 128

Processo: 0028097-68.2010.8.09.0087

Classe: Execução Fiscal

Exequente: Estado de Goiás

Executada: Xinguleder Couros Ltda.

Posição da Massa Falida: Executada/devedora tributária

Data de ajuizamento/recebimento: 26/01/2010

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: Sim

Valor da causa: R$264.946,55

Tributo/assunto específico: Não identificado nos autos disponibilizados

Valor atualizado: Não identificado

Manifestação comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

Processos vinculados individualizados: 0
Referência genérica a processo apenso: Sim, sem número identificável
Penhora/bloqueio identificado: Não
Pagamento identificado: Não
Trânsito em julgado: Não identificado
Arquivamento definitivo: Não
Situação atual: Ativo – suspenso
Última movimentação: 18/08/2026
Duração da última suspensão: Não identificada no extrato
Prazo atual da Massa Falida: Não identificado
Providência imediata da Administração Judicial: Não identificada.

123 | PROCESSO 5906275-19.2024.8.09.0087

Classe: Agravo de Instrumento Órgão julgador: 3ª Câmara Cível do TJGO Agravante: JBS S.A. Agravado: Estado de Goiás Data do recebimento: 24/09/2024 Valor cadastrado da causa: R$75.308.450,57 Processo de origem: 5458312-90.2018.8.09.0087 Posição da Massa Falida de Xinguleder: Não integra formalmente os polos deste recurso; é executada no processo de origem. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5906275-19.2024.8.09.0087
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO
Classe: Agravo de Instrumento
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível do TJGO
Agravante: JBS S.A.
Agravado: Estado de Goiás
Data do recebimento: 24/09/2024
Valor cadastrado da causa: R$75.308.450,57
Processo de origem: 5458312-90.2018.8.09.0087
Posição da Massa Falida de Xinguleder: Não integra formalmente os polos deste recurso; é executada no processo de origem.

Situação atual: ATIVO – RECURSO ESPECIAL REMETIDO AO STJ, com suspensão registrada no TJGO.

O Estado de Goiás interpôs recurso especial contra o acórdão que afastou o redirecionamento da execução à JBS. Em **08/12/2025**, o recurso especial foi admitido e determinada sua submissão ao Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, foi certificada a preparação e a remessa dos autos ao STJ.

Em **11/02/2026**, foi registrado sobrestamento por **360 dias**.

Último movimento relevante: 11/02/2026 – suspensão/sobrestamento por 360 dias.Última manifestação da Massa/AJ: Não identificada.Providência pendente da Administração Judicial: Não identificada.Prazo atual da Massa: Não.Trânsito em julgado: Não.Arquivamento definitivo: Não.

2. OBJETO DA AÇÃO

O agravo foi interposto pela JBS S.A. contra decisão proferida na Execução Fiscal nº 5458312-90.2018.8.09.0087 que havia reconhecido suposta sucessão empresarial da Xinguleder e determinado o redirecionamento da execução à JBS.

A execução de origem cobra **ICMS e multa**, tendo sido atribuído ao feito originário o valor de **R$75.308.450,57**. Esse montante foi replicado como valor cadastrado deste agravo, não representando condenação autônoma criada pelo recurso.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

24/09/2024 – Distribuição do Agravo de Instrumento.

25/09/2024 – Redistribuição à 3ª Câmara Cível, por prevenção decorrente do Agravo de Instrumento nº 5124718-21.2024.8.09.0000.

26/09/2024 – Pedido liminar não concedido.

18/11/2024 – O TJGO conheceu e deu **provimento ao agravo**, reformando a decisão que havia incluído a JBS como sucessora empresarial da Xinguleder.

O Tribunal concluiu que não havia prova suficiente de sucessão empresarial nem de grupo econômico apto a justificar o redirecionamento.

Após o julgamento, JBS e Estado de Goiás opuseram embargos de declaração.

16/06/2025 – Julgamento dos embargos de declaração. O recurso da JBS foi parcialmente acolhido quanto aos honorários e o recurso do Estado foi rejeitado.

Foram fixados honorários sucumbenciais de **R$15.000,00 em desfavor do Estado de Goiás**, mantendo-se, no mais, o afastamento do redirecionamento.

25/08/2025 – Novos embargos de declaração do Estado de Goiás foram rejeitados.

Posteriormente, o Estado interpôs recurso especial.

08/12/2025 – Recurso especial admitido, por se entender pertinente a submissão da controvérsia relativa à sucessão empresarial ao STJ.

2026 – Certificadas a preparação e a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

11/02/2026 – Registrada suspensão do processo por 360 dias.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi identificada petição autônoma comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A Massa Falida de Xinguleder não integra diretamente os polos do agravo, cuja controvérsia é travada entre JBS S.A. e Estado de Goiás.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data do recebimento do Agravo: 24/09/2024Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

O próprio processo executivo de origem foi ajuizado em 26/09/2018, também posteriormente ao marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência constitui elemento relevante da controvérsia porque a execução originária foi ajuizada contra Xinguleder e o Estado posteriormente tentou redirecionar a cobrança à JBS.

Nas razões recursais, a JBS sustentou que o Estado já tinha conhecimento da falência e havia requerido penhora no rosto dos autos falimentares, apontando como alternativas a manutenção da cobrança contra a Massa e a habilitação do crédito público no processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Não foi identificada atuação direta da Administração Judicial neste agravo.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 03.

1. Processo nº 5458312-90.2018.8.09.0087

Tipo de vínculo: Execução Fiscal de origem.

É a execução promovida pelo Estado de Goiás contra Xinguleder, na qual foi proferida a decisão de redirecionamento à JBS posteriormente reformada pelo TJGO. Corresponde ao **Relatório 124**.

2. Agravo de Instrumento nº 5124718-21.2024.8.09.0000

Tipo de vínculo: Recurso autônomo anterior relacionado ao mesmo processo de origem.

Sua existência determinou a prevenção da 3ª Câmara Cível e do relator para o presente recurso.

3. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder Couros Ltda.

A falência é expressamente mencionada nas razões do agravo em razão da penhora no rosto dos autos e da possibilidade de habilitação/classificação do crédito público.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor cadastrado neste agravo: R$75.308.450,57.

O valor corresponde ao montante atribuído à execução fiscal de origem, relativa a ICMS e multa, e não a condenação autônoma produzida pelo agravo.

O resultado do recurso foi favorável à **JBS**, afastando seu ingresso no polo passivo por sucessão empresarial.

Nos embargos de declaração, foram fixados honorários de **R$15.000,00 contra o Estado de Goiás e em favor da JBS**. Essa verba não constitui obrigação financeira da Massa Falida.

Não foi identificado pagamento, levantamento ou constrição patrimonial da Massa Falida realizado diretamente neste agravo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O presente Agravo de Instrumento decorre da Execução Fiscal nº 5458312-90.2018.8.09.0087 e discute exclusivamente o redirecionamento da cobrança tributária à JBS por alegada sucessão empresarial da Xinguleder.

O TJGO deu provimento ao recurso da JBS e afastou sua responsabilização.

Posteriormente, foram fixados honorários de R$15.000,00 contra o Estado de Goiás.

Após sucessivos embargos de declaração, o Estado interpôs recurso especial.

O recurso especial foi admitido em 08/12/2025 e remetido ao STJ.

Atualmente, o processo permanece **ativo, em fase de recurso especial, com sobrestamento registrado por 360 dias a partir de 11/02/2026**.

Não há providência imediata identificada para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 129

Processo: 5906275-19.2024.8.09.0087

Classe: Agravo de Instrumento

Agravante: JBS S.A.

Agravado: Estado de Goiás

Massa Falida no polo do recurso: Não

Processo de origem: 5458312-90.2018.8.09.0087

Data do recebimento: 24/09/2024

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: Não

Valor cadastrado: R$75.308.450,57

Objeto: Redirecionamento da execução fiscal à JBS por alegada sucessão empresarial

Resultado do agravo: Provido – redirecionamento afastado

Honorários em favor da JBS: R$15.000,00, devidos pelo Estado de Goiás

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

Recurso especial: Admitido

Remessa ao STJ: Sim

Trânsito em julgado: Não

Situação atual: Ativo – recurso especial / suspenso

Último movimento: 11/02/2026

Suspensão registrada: 360 dias

Prazo atual da Massa: Não

Providência imediata da Administração Judicial: Não identificada.

124 | PROCESSO 0294470-87.2016.8.09.0087

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0294470-87.2016.8.09.0087
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO
Comarca: Itumbiara/GO
Vara: Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos
Classe: Execução Fiscal
Natureza: Tributária
Exequente: Estado de Goiás
Executada atual: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Coexecutado histórico: Arnaldo José Frizzo Filho, posteriormente excluído
Data de recebimento: 29/08/2016
Valor da causa: R$12.769.948,31
Tributo/CDA específica: Não identificados nos autos disponibilizados.

Situação atual: ATIVO – SUSPENSO.

Em decisão publicada em **22/10/2025**, o juízo determinou a suspensão da execução **até o encerramento da falência**.

Após breve desarquivamento, em **29/10/2025**, o sistema registrou sobrestamento por **365 dias**.

Último movimento relevante: 29/10/2025 – suspensão/sobrestamento por 365 dias.Última manifestação da Massa/AJ identificada: evento 94, relativa à assistência judiciária e regularização cadastral; autoria pessoal pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não confirmada.Providência pendente da Administração Judicial: Não identificada enquanto perdurar a suspensão.Prazo atual: Não.Trânsito em julgado: Não.Arquivamento definitivo: Não.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado de Goiás para cobrança de crédito tributário contra Xinguleder Couros Ltda., posteriormente qualificada como Massa Falida, tendo também figurado no polo passivo Arnaldo José Frizzo Filho.

O valor atribuído à execução é de **R$12.769.948,31**. O arquivo não permite identificar com segurança a espécie específica do tributo, as CDAs ou eventual valor atualizado distinto.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

29/08/2016 – Recebimento da execução fiscal.

Durante a tramitação física foram realizadas diversas tentativas de citação.

Posteriormente, a Xinguleder foi citada e ela e Arnaldo José Frizzo Filho compareceram voluntariamente, oferecendo bens à penhora.

2018 – Regularizada a representação processual da executada pelo advogado Lucas Cassiano. O Estado foi intimado a se manifestar sobre os bens oferecidos à penhora.

Evento 22 – data não identificada – A Xinguleder comunicou a decretação de sua falência e requereu suspensão dos atos executórios.

O Estado concordou com a suspensão em relação à empresa, mas requereu prosseguimento contra Arnaldo.

Evento 46 – data não identificada – Suspensão da execução quanto à Xinguleder e continuidade contra Arnaldo.

Evento 54 – data não identificada – Declarados ineficazes os bens oferecidos à penhora.

13/10/2020 – Determinada tentativa de bloqueio SISBAJUD em relação a Arnaldo. A pesquisa não localizou ativos financeiros.

Evento 62 – 2020 – O administrador judicial requereu regularização da representação da Massa e gratuidade da justiça.

04/02/2021 – Determinada manifestação do administrador judicial acerca de requerimento constante do evento 67.

Posteriormente, a Massa informou que sua única fonte de renda era aluguel e que o passivo era aproximadamente o dobro do ativo.

Evento 94 – 2022 – Apresentada manifestação que resultou na concessão de assistência judiciária à executada e alteração de sua denominação no cadastro processual para refletir a condição de Massa Falida.

O Estado também requereu penhora no rosto dos autos da Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

26/10/2022 – Deferidas medidas relacionadas à penhora no rosto dos autos falimentares e pesquisas patrimoniais.

09/01/2024 – Decretada indisponibilidade dos bens de Arnaldo José Frizzo Filho, diante da ausência de bens encontrados.

Arnaldo interpôs Agravo de Instrumento nº **5086034-57.2024.8.09.0087**.

29/04/2024 – O TJGO conheceu e negou provimento ao agravo, mantendo a decisão de indisponibilidade.

24/06/2024 – Embargos de declaração de Arnaldo rejeitados.

30/06/2024 – O juízo determinou a exclusão de Arnaldo José Frizzo Filho do polo passivo e o levantamento das constrições existentes em seu desfavor, prosseguindo a execução exclusivamente contra a Massa Falida. Também determinou suspensão por 1 ano em razão da penhora efetivada no rosto dos autos da falência.

25/07/2025 – Encerrada a suspensão anterior.

28/07/2025 – Estado de Goiás intimado para se manifestar.

09/10/2025 – Processo arquivado provisoriamente.

22/10/2025 – Deferido pedido de suspensão processual até o encerramento da falência.

29/10/2025 – Processo desarquivado e registrado novo sobrestamento por 365 dias.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

O processo registra manifestações do **administrador judicial** da Xinguleder, inclusive nos eventos 62 e 94.

Entretanto, o conteúdo acessível não confirma que essas peças tenham sido pessoalmente subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Peça de autoria não confirmada – não incluída na contagem.

As intimações dirigidas genericamente ao administrador judicial também não são computadas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de recebimento: 29/08/2016Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A execução fiscal foi ajuizada antes do marco estatístico falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência produziu reflexos diretos e contínuos nesta execução.

A Xinguleder comunicou sua condição falimentar e obteve suspensão dos atos executórios em relação à empresa, enquanto o processo continuou temporariamente contra Arnaldo.

O Estado posteriormente requereu e obteve **penhora no rosto dos autos da Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702**.

Em 2024, após a exclusão de Arnaldo do polo passivo, a execução passou a prosseguir exclusivamente em relação à Massa Falida e foi novamente suspensa.

Em outubro de 2025, o juízo determinou expressamente que o processo permanecesse suspenso **até o encerramento da falência**.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder Couros Ltda.
Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Foi deferida e efetivada penhora no rosto desses autos, sendo o andamento da execução fiscal posteriormente suspenso em razão da falência.

2. Agravo de Instrumento nº 5086034-57.2024.8.09.0087

Agravante: Arnaldo José Frizzo Filho
Agravado: Estado de Goiás
Objeto: Indisponibilidade de bens determinada na execução fiscal.

O recurso foi conhecido e desprovido em 29/04/2024.

Embargos de declaração posteriores também foram rejeitados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$12.769.948,31.

Não foi identificado valor atualizado posterior suficientemente individualizado.

Foram oferecidos bens à penhora pela Xinguleder e por Arnaldo, mas as garantias apresentadas foram posteriormente consideradas ineficazes.

A pesquisa SISBAJUD realizada contra Arnaldo resultou **sem localização de ativos financeiros**.

Posteriormente houve indisponibilidade de bens de Arnaldo, mas essas restrições foram levantadas após sua exclusão do polo passivo.

Quanto à Massa Falida, foi efetivada **penhora no rosto dos autos falimentares**.

Não foi identificado pagamento, levantamento ou transferência de valores ao Estado de Goiás nestes autos.

Valor habilitado/classificado na falência: Não identificado de forma segura nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Estado de Goiás ajuizou execução fiscal em 2016 contra Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho, com valor da causa de R$12.769.948,31.

Após a comunicação da falência, a execução foi suspensa em relação à Xinguleder e prosseguiu temporariamente contra Arnaldo.

Houve tentativas de localização de patrimônio, oferecimento de bens, SISBAJUD negativo e posterior indisponibilidade de bens do coexecutado.

O TJGO manteve inicialmente a indisponibilidade em agravo de instrumento.

Contudo, em junho de 2024, Arnaldo foi excluído do polo passivo e as constrições contra ele foram levantadas.

A execução passou a prosseguir exclusivamente em face da Massa Falida.

Foi efetivada penhora no rosto dos autos falimentares e, em outubro de 2025, o juízo determinou a suspensão até o encerramento da falência.

Atualmente, o processo permanece **ativo e suspenso**, sem prazo ou providência imediata identificada para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 130

Processo: 0294470-87.2016.8.09.0087

Classe: Execução Fiscal

Exequente: Estado de Goiás

Executada atual: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Coexecutado histórico: Arnaldo José Frizzo Filho – excluído

Data de recebimento: 29/08/2016

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: Sim

Valor da causa: R$12.769.948,31

Valor atualizado: Não identificado

Tributo/CDA: Não identificado nos autos disponibilizados

Gratuidade/assistência judiciária da Massa: Concedida

Penhora no rosto da falência: Sim

SISBAJUD: Negativo quanto a Arnaldo

Indisponibilidade de bens de Arnaldo: Determinada e posteriormente levantada

Manifestação comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

Processos vinculados identificados: 2

Pagamento identificado: Não

Trânsito em julgado da execução: Não

Arquivamento definitivo: Não

Situação atual: Ativo – suspenso

Fundamento atual da suspensão: Aguardar encerramento da falência

Último movimento: 29/10/2025

Suspensão registrada no sistema: 365 dias

Prazo atual da Massa: Não

Providência imediata da Administração Judicial: Não identificada enquanto perdurar a suspensão.

125 | PROCESSO 0001748-60.2011.5.03.0103

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0001748-60.2011.5.03.0103
Numeração anterior: 01748-2011-103-03-00-1
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3
Estado: Minas Gerais
Comarca/Município: Uberlândia/MG
Vara: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia
Classe: Execução Fiscal
Natureza: Cobrança de dívida ativa não tributária
Assunto: Multas administrativas decorrentes de infrações à legislação trabalhista
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional/PGFN
Executada originária: Xinguleder Couros Ltda.
Coexecutada posteriormente incluída: JBS S.A.
Data de ajuizamento/protocolo: 04/10/2011
Valor da causa: R$349.376,09
Valor atualizado: Não identificado de forma única e atual nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não há processo originário distinto identificado; trata-se de execução fiscal autônoma.

O processo foi inicialmente ajuizado contra a Xinguleder, tendo por objeto duas inscrições em dívida ativa decorrentes de multas administrativas trabalhistas. Posteriormente, a JBS S.A. foi incluída no polo passivo por decisão que reconheceu sucessão empresarial. A documentação recursal manteve o mesmo número CNJ, inclusive no Agravo de Petição e nos recursos perante o TST.

Posição da Xinguleder: Executada originária e devedora principal.

Situação atual segundo os autos disponibilizados: ATIVO – RECURSO PENDENTE NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

Fase atual identificada: Agravo Interno interposto pela JBS S.A. no processo TST-Ag-AIRR-1748-60.2011.5.03.0103.

Último movimento relevante disponível: 27/08/2020 – a Presidência do TRT3 registrou que os autos já se encontravam no TST desde 15/01/2019, onde permanecia pendente o recurso da JBS, determinando que a cópia digitalizada permanecesse na origem e que o resultado da diligência fosse comunicado diretamente ao TST.

Última manifestação da Massa/Administrador Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: Não identificada.

Prazo atual da Administração Judicial: Não identificado.

Trânsito em julgado definitivo: Não identificado. Há referência a trânsito em julgado ocorrido em 23/11/2012 relativamente a incidente recursal anterior no curso da execução, o que não corresponde ao encerramento definitivo do processo principal.

Arquivamento definitivo: Não. A previsão de arquivamento dos autos físicos após a digitalização teve natureza administrativa e não representou extinção da execução.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal proposta pela União Federal para cobrança de duas inscrições em dívida ativa **não tributária**, originadas de multas administrativas por infrações à legislação

trabalhista, inicialmente exigidas da Xinguleder Couros Ltda. No curso do feito, foi reconhecida em primeiro grau a sucessão empresarial pela JBS S.A., com seu ingresso no polo passivo e responsabilização pelos débitos. A JBS impugnou o redirecionamento por embargos à execução, Agravo de Petição, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e, posteriormente, Agravo Interno no TST.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

22/08/2011 – Elaborada a petição inicial da execução fiscal pela Fazenda Nacional, lastreada nas inscrições nº 60 5 11 005665-42 e nº 60 5 11 005666-23.

04/10/2011 – Protocolada a execução fiscal perante a Justiça do Trabalho. Os registros da PGFN identificam o processo judicial e a data de protocolo.

06/10/2011 – Determinada a citação da Xinguleder para pagar, parcelar ou garantir a execução.

2011 – A Xinguleder ofereceu à penhora duas máquinas avaliadas, respectivamente, em R$103.000,00 e R$289.000,00, totalizando R$392.000,00. A própria petição registra que Xinguleder Couros Ltda. era a nova denominação social de Braspelco Indústria e Comércio Ltda.

30/11/2011 – Determinada a expedição de carta precatória para penhora e avaliação de imóveis indicados pela União.

02/12/2014 – Registrada a devolução da Carta Precatória nº 0000351-55.2012.5.18.0121, expedida para Itumbiara/GO.

Data não identificada com segurança – O Juízo reconheceu a sucessão empresarial da Xinguleder pela JBS S.A. e determinou a inclusão desta no polo passivo, atribuindo-lhe responsabilidade integral pelos débitos em execução.

13/01/2017 – Expedida intimação à JBS acerca da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pela empresa.

12/09/2017 – Julgado o Agravo de Petição da JBS. O TRT3 não conheceu do recurso quanto às principais matérias e, no ponto conhecido relativo à multa por embargos protelatórios, negou provimento. Foram fixadas custas de R$44,26.

03/10/2017 – JBS interpôs Recurso de Revista.

25/04/2018 – Denegado seguimento ao Recurso de Revista, inclusive quanto às alegações de negativa de prestação jurisdicional e multa por embargos protelatórios.

24/04/2019 – Autuado no Tribunal Superior do Trabalho o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista – AIRR-1748-60.2011.5.03.0103.

22/11/2019 – Proferida decisão monocrática no TST que negou provimento ao Agravo de Instrumento da JBS.

03/02/2020 – Protocolado Agravo Interno pela JBS contra a decisão proferida no AIRR.

05/06/2020 – JBS apresentou renovação do seguro garantia, afirmando que a execução permanecia integralmente garantida.

31/07/2020 – Formalizada a conversão do processo físico para o PJe, mantendo-se a mesma numeração processual.

14/08/2020 – A União informou não haver irregularidade impeditiva à aceitação da apólice renovada de seguro garantia e comunicou a adoção das providências administrativas para registro da garantia nas inscrições em dívida ativa.

17/08/2020 – Determinado o retorno dos autos ao TST para apreciação do Agravo Interno da JBS.

27/08/2020 – A Presidência do TRT3 constatou que o processo já estava em tramitação no TST desde 15/01/2019 e registrou que o recurso permanecia pendente na instância superior.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi identificada, nos autos disponibilizados, petição ou manifestação autônoma comprovadamente protocolada e subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As pesquisas pelo nome completo não localizaram peça de autoria confirmada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento/protocolo: 04/10/2011Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A execução fiscal foi proposta aproximadamente seis anos e meio antes do marco falimentar adotado para consolidação estatística.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foi identificada, nos autos disponibilizados, decisão de substituição formal da Xinguleder por sua Massa Falida, suspensão da execução em razão da falência, habilitação do crédito no processo falimentar ou manifestação do Administrador Judicial.

As referências à expressão “falência” encontradas em formulários, cláusulas contratuais e documentos utilizados como prova não demonstram, por si, aplicação concreta dos efeitos falimentares a esta execução.

Avaliação técnica: com base exclusivamente no material fornecido, não é possível apontar efeito processual concreto da falência neste feito.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 01.

1. Processo nº 0000351-55.2012.5.18.0121

Tipo de vínculo: Carta Precatória de penhora e avaliação.

Origem: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG.

Destino: Justiça do Trabalho de Itumbiara/GO – TRT18.

Relação com o processo principal: Expedida para cumprimento de atos constritivos sobre imóveis indicados pela União na Execução Fiscal nº 0001748-60.2011.5.03.0103.

Situação identificada: Carta precatória devolvida ao Juízo de origem, com ofício de devolução datado de 02/12/2014.

Os recursos de Agravo de Petição, Recurso de Revista, AIRR e Ag-AIRR não foram contabilizados como processos vinculados autônomos, pois tramitaram sob a mesma numeração CNJ. O registro do TST indica, inclusive, “Apensos: 0”.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa/execução no ajuizamento: R$349.376,09.

Valor original total das inscrições em dívida ativa: R$270.485,80.

As inscrições correspondiam a:

CDA nº 60 5 11 005665-42: valor originalmente inscrito de R$40.438,03.

CDA nº 60 5 11 005666-23: valor originalmente inscrito de R$230.047,77.

Em relatório da PGFN de 09/05/2017, os créditos já apareciam com **valor consolidado total de R$500.906,41**, sendo R$74.886,25 para uma inscrição e R$426.020,16 para a outra. Trata-se de atualização administrativa histórica, e não de valor judicialmente fixado como saldo definitivo.

A Xinguleder ofereceu inicialmente bens móveis no valor total declarado de **R$392.000,00**, mas a União posteriormente buscou constrição de imóveis.

A JBS apresentou seguro garantia para assegurar a execução. O próprio Juízo registrou que os embargos à execução foram opostos após a garantia do Juízo por seguro garantia, posteriormente convolado em penhora.

Em 2020 houve renovação da apólice, aceita pela PGFN. O seguro garantia representa garantia da execução e **não pagamento do crédito principal**.

Pagamento do crédito principal: Não identificado.

Valor habilitado na falência: Não identificado.

Valor reservado na falência: Não identificado.

Valor pago pela Massa Falida: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A União ajuizou em 2011 execução fiscal contra a Xinguleder para cobrança de dívida ativa não tributária decorrente de multas administrativas trabalhistas, com valor inicial da causa de R$349.376,09.

Após tentativas de garantia por bens móveis e imóveis, o Juízo reconheceu sucessão empresarial e incluiu a JBS S.A. no polo passivo.

Os embargos à execução da JBS foram julgados improcedentes. O Agravo de Petição teve conhecimento restrito à questão da multa por embargos protelatórios, sendo desprovido nesse ponto.

Posteriormente, a JBS interpôs Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e Agravo Interno perante o TST.

A execução encontra-se garantida por seguro garantia apresentado pela JBS, cuja renovação foi aceita pela PGFN em agosto de 2020.

Avaliação técnica: considerando exclusivamente os autos disponibilizados, o processo permanecia **ativo e pendente de julgamento de Agravo Interno no TST** na última movimentação documental, em 27/08/2020. Não é possível afirmar, a partir deste arquivo, eventual julgamento ou encerramento ocorrido posteriormente.

Não foi identificada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem providência atual atribuída à Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 131

Processo: 0001748-60.2011.5.03.0103

Numeração anterior: 01748-2011-103-03-00-1

Classe: Execução Fiscal

Natureza do crédito: Dívida ativa não tributária – multas administrativas trabalhistas

Exequente: União Federal – PGFN

Executada originária: Xinguleder Couros Ltda.

Coexecutada posteriormente incluída: JBS S.A.

Data do ajuizamento/protocolo: 04/10/2011

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: Sim

Valor da causa: R$349.376,09

Valor original das inscrições: R$270.485,80

Valor consolidado histórico identificado em 09/05/2017: R$500.906,41

Garantia da execução: Seguro garantia apresentado pela JBS

Pagamento do principal identificado: Não

Manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: Não

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

Processos vinculados autônomos identificados: 1

Recurso pendente na última movimentação: Agravo Interno no TST

Trânsito em julgado definitivo: Não identificado

Arquivamento definitivo: Não

Situação documental atual: Ativo – pendente no TST conforme último andamento disponibilizado

Último movimento relevante: 27/08/2020

Prazo atual da Massa: Não identificado

Providência imediata da Administração Judicial: Não identificada.

126 | PROCESSO 0070200-27.2008.5.03.0104

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário Fase atual: Agravo de Petição | **Atuação AJ:** 8 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0070200-27.2008.5.03.0104
Numeração anterior: 00702-2008-104-03-00-6
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3
Estado: Minas Gerais
Município: Uberlândia/MG
Vara de origem: 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia
Classe originária: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Fase atual: Agravo de Petição
Natureza: Trabalhista – fase de execução
Reclamante/Exequente: Gilson Rocha Lemes
Reclamada: Xinguleder Couros Ltda., posteriormente representada por seu Administrador Judicial, além de diversos outros reclamados.
Data de ajuizamento/distribuição: Ano de 2008. Data exata não identificada com segurança nos autos disponibilizados.
Valor da causa: R$15.000,00, conforme capa atual do Agravo de Petição.
Valor atualizado da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: O próprio processo nº 0070200-27.2008.5.03.0104, originário da 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia.

A capa atual registra Agravo de Petição, autuado em 20/06/2026, sob relatoria de Jorge Berg de Mendonça, constando a Xinguleder entre os agravados e Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como advogado.

Posição da Xinguleder: 8ª reclamada, com responsabilidade subsidiária reconhecida no título judicial, limitada ao período em que o reclamante prestou serviços em seu benefício, de 12/08/2004 a 31/03/2005.

Situação atual do processo: ATIVO – AGRAVO DE PETIÇÃO EM TRÂMITE NO TRT3.

Situação específica da Xinguleder: sua obrigação na execução foi judicialmente reconhecida como integralmente quitada, com determinação de exclusão do BNDT e inexistência de saldo executório de sua responsabilidade.

Fase atual: Agravo de Petição interposto pelo exequente em 22/05/2026, recebido em 03/06/2026 e distribuído ao Gabinete de Desembargador nº 15 da 6ª Turma do TRT3 em 20/06/2026.

Último movimento relevante: 20/06/2026 – certidão de distribuição do Agravo de Petição à 6ª Turma do TRT3.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 16/06/2026 – apresentação de manifestação e contraminuta ao Agravo de Petição, requerendo a preservação das decisões que reconheceram a quitação integral da obrigação da Xinguleder e sua exclusão da execução.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada.

Prazo atual da Administração Judicial: Não há prazo em curso identificado após a apresentação da contraminuta.

Trânsito em julgado definitivo do processo: NÃO. Embora exista certidão de trânsito em julgado de recurso anterior, datada de 05/05/2026, houve novo Agravo de Petição posteriormente, em 22/05/2026.

Arquivamento definitivo: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Gilson Rocha Lemes contra Moura Vigilância e Segurança Ltda. e diversos corresponsáveis/tomadores de serviços, com pedidos de verbas rescisórias, diferenças trabalhistas e demais parcelas decorrentes da relação de emprego. A Xinguleder integrou o polo passivo como tomadora de serviços, tendo sido reconhecida sua responsabilidade subsidiária apenas pelo período de 12/08/2004 a 31/03/2005. Na fase de execução, a parcela atribuída à Xinguleder foi integralmente satisfeita, permanecendo o processo em curso quanto aos demais executados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2008 – Ajuizada a reclamação trabalhista por Gilson Rocha Lemes perante a 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia.

2008 – Proferida sentença reconhecendo diversas parcelas trabalhistas e estabelecendo responsabilidade das reclamadas. A Xinguleder figurou como 8ª reclamada e teve responsabilidade subsidiária delimitada ao período de prestação de serviços em seu benefício.

2009 e anos seguintes – O processo prosseguiu com recursos, liquidação e atos executórios.

09/05/2017 – Distribuída Carta Precatória nº 0010540-40.2017.5.15.0141 à Vara do Trabalho de Mococa/SP para atos executórios, com valor indicado de R$13.297,27.

21/05/2018 – Julgado Agravo de Petição pelo TRT3.

20/09/2019 – Peças dos autos físicos foram inseridas no PJe, incluindo sentença, acórdãos, cálculos homologados e documentos da execução.

06/04/2020 – Julgada improcedente impugnação à sentença de liquidação apresentada pelo reclamante.

26/10/2020 – Proferido acórdão em novo Agravo de Petição.

08/03/2021 – Elaborada planilha específica de atualização do débito atribuído à Xinguleder.

30/04/2021 – Proferido despacho no curso da execução.

21/05/2021 – Expedido alvará relacionado à satisfação do débito.

09/06/2021 – Proferida decisão reconhecendo pagamento relacionado à execução da Xinguleder.

20/08/2021 – SISBAJUD promoveu transferência de R$58,31 em conta da Xinguleder, apesar da posterior constatação de que sua obrigação já estava integralmente paga.

17/11/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu habilitação e apresentou Embargos à Execução em nome da Xinguleder, alegando, entre outros pontos, quitação da obrigação e indevida constrição em conta da massa.

24/01/2022 – Proferida sentença sobre os Embargos à Execução.

04/02/2022 – A Xinguleder reiterou a quitação integral de sua obrigação e pediu a exclusão da execução e o desbloqueio dos valores.

16/03/2022 – Nova manifestação da Xinguleder reiterou que o saldo remanescente de R$66,25 já havia sido pago e requereu a devolução do bloqueio de R$58,31.

28/03/2022 – O Juízo reconheceu que o débito remanescente da Xinguleder era de R$66,25, composto por R$21,99 de crédito líquido do reclamante e R$44,26 de custas, e que o valor havia sido integralmente quitado mediante pagamento realizado pela JBS. Foi determinada a exclusão da Xinguleder do BNDT e a devolução dos R$58,31 indevidamente bloqueados.

05/04/2022 – A Administração Judicial requereu que os R$58,31 bloqueados fossem transferidos para conta judicial vinculada ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

28/06/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu correção de nova inclusão indevida da Xinguleder em atos executórios, com exclusão do polo passivo e do BNDT.

30/06/2023 – O Juízo deferiu o pedido e determinou a exclusão da Xinguleder do BNDT.

03/10/2023 – A Administração Judicial reiterou a retirada da Massa Falida do cadastro processual, diante da quitação e extinção da execução em seu desfavor.

06/10/2023 – Determinada a inativação da Xinguleder no cadastro, a fim de evitar novas intimações desnecessárias.

18/10/2023 – Certificado expressamente que os débitos da Xinguleder estavam quitados, conforme alvará e decisão anteriores.

26/09/2025 – Proferida sentença no prosseguimento da execução quanto aos executados remanescentes.

01/04/2026 – A 6ª Turma do TRT3 julgou Agravo de Petição de Contrate Segurança Eletrônica Ltda., dando-lhe provimento para excluí-la do polo passivo da execução.

05/05/2026 – Certificado trânsito em julgado desse episódio recursal.

15/05/2026 – Proferida nova sentença no processo.

22/05/2026 – Gilson Rocha Lemes interpôs Agravo de Petição, questionando decisão relacionada à prescrição intercorrente e à extinção da execução.

03/06/2026 – Agravo de Petição recebido, com intimação dos executados para contraminuta.

16/06/2026 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contraminuta em nome da Massa Falida, sustentando que o recurso não contém insurgência específica contra a quitação e a extinção da obrigação da Xinguleder.

20/06/2026 – Agravo de Petição distribuído à 6ª Turma do TRT3, Gabinete de Desembargador nº 15.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 08.

1. 17/11/2021 – ID b65bb52 – Solicitação de habilitação. Requereu a juntada do instrumento de procuração e sua habilitação nos autos em nome da Xinguleder.

2. 17/11/2021 – ID a0f63eb – Embargos à Execução. Sustentou a regularização da representação da massa falida, a indevida constrição de R$58,31, a quitação integral da obrigação da Xinguleder e requereu desbloqueio, exclusão do polo passivo e extinção da execução em relação à empresa.

3. 04/02/2022 – ID 2409674 – Manifestação. Reiterou a quitação da obrigação, a necessidade de exclusão da Xinguleder da execução e a inadequação de bloqueios sobre valores da empresa em razão do processo falimentar.

4. 16/03/2022 – ID aa9b168 – Manifestação. Informou que o saldo remanescente de R$66,25 já havia sido pago e reiterou o pedido de liberação dos R$58,31 bloqueados, exclusão do polo passivo e extinção da execução quanto à Xinguleder.

5. 05/04/2022 – ID 6e6e1d0 – Manifestação. Requereu que o valor de R$58,31 bloqueado fosse transferido para conta judicial vinculada ao processo de falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

6. 28/06/2023 – ID 962fd54 – Manifestação. Apontou nova inclusão equivocada da Xinguleder em medidas executivas e no BNDT, apesar da extinção da execução em seu desfavor, requerendo a imediata regularização.

7. 03/10/2023 – ID 1a007e9 – Manifestação. Reiterou a exclusão da Massa Falida do cadastro do processo e das futuras publicações, diante da quitação da obrigação e extinção da execução em relação à Xinguleder.

8. 16/06/2026 – ID 2d67443 – Manifestação e Contraminuta ao Agravo de Petição. Requereu a preservação das decisões que reconheceram a quitação e a exclusão da Massa Falida, sustentando que o Agravo de Petição do exequente não contém insurgência específica contra a situação jurídica já consolidada da Xinguleder.

A procuração ID 48603f9, os documentos falimentares ID 282455f e a guia de depósito ID 19f3ee3 não foram contabilizados separadamente, por constituírem documentos anexos e não manifestações autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: Ano de 2008, não sendo possível identificar com segurança a data exata nos autos disponibilizados.Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

O feito trabalhista é anterior em aproximadamente dez anos ao marco falimentar utilizado para consolidação.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência produziu reflexos concretos na representação processual da Xinguleder e na condução dos atos executivos. A partir de 2021, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a atuar como Administrador Judicial e procurador, requerendo sua habilitação e a regularização das intimações. Também foram questionados bloqueios incidentes sobre contas da massa após a quitação do débito.

Em 2022, o Juízo reconheceu que a obrigação da Xinguleder estava integralmente quitada e determinou a devolução do bloqueio de R$58,31. A Administração Judicial indicou que o valor deveria ser direcionado ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702, perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia.

Posteriormente, a Administração Judicial atuou para corrigir novas inclusões indevidas da massa em atos executivos e no BNDT, culminando na inativação cadastral da Xinguleder em outubro de 2023.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 0010540-40.2017.5.15.0141

Tipo de vínculo: Carta Precatória.

Classe/Natureza: Carta Precatória – atos executórios.

Juízo: Vara do Trabalho de Mococa/SP – TRT15.

Partes principais: Gilson Rocha Lemes e Letícia de Moura Silva.

Relação: Expedida no curso da execução do processo nº 0070200-27.2008.5.03.0104 para cumprimento de atos executórios.

Valor indicado: R$13.297,27.

Data de distribuição: 09/05/2017.

2. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder.

Classe/Natureza: Ação de Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Relação: Processo indicado pela Administração Judicial para recebimento do valor de R$58,31 indevidamente bloqueado da Xinguleder na execução trabalhista.

Os Agravos de Petição, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e demais recursos sob o mesmo número CNJ não foram contabilizados como processos autônomos vinculados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa indicado na capa atual do Agravo de Petição: R$15.000,00.

Valor total histórico especificamente atribuído à Xinguleder antes do saldo final: Não identificado de forma única nos autos disponibilizados.

Saldo remanescente de responsabilidade da Xinguleder identificado em 2021/2022: R$66,25.

Composição:

Crédito líquido do reclamante: R$21,99.
Custas da execução: R$44,26.

O valor de R$66,25 foi assumido e pago pela JBS S.A., sendo a quitação reconhecida judicialmente.

Bloqueio posterior indevido em conta da Xinguleder: R$58,31.

O Juízo determinou a devolução desse valor por reconhecer que o débito da Xinguleder já estava integralmente quitado.

A Administração Judicial requereu que os R$58,31 fossem direcionados ao processo falimentar e apresentou guia de depósito judicial vinculada à falência.

Débito remanescente da Massa Falida neste processo: Não identificado. As decisões e manifestações mais recentes registram inexistência de saldo executório de responsabilidade da Xinguleder.

Valor habilitado na falência decorrente deste processo: Não identificado.

Valor reservado na falência: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A reclamação trabalhista foi ajuizada em 2008 por Gilson Rocha Lemes contra sua empregadora e diversos corresponsáveis. A Xinguleder foi responsabilizada subsidiariamente apenas pelo período em que se beneficiou da prestação de serviços, entre 12/08/2004 e 31/03/2005.

Na fase de execução, restou apurado saldo final de R$66,25 atribuído à Xinguleder, posteriormente quitado pela JBS. O Juízo reconheceu expressamente a satisfação integral da obrigação e determinou a exclusão da Xinguleder do BNDT.

Mesmo após a quitação, houve bloqueio indevido de R$58,31 em conta da Xinguleder e novas inclusões cadastrais, levando a sucessivas manifestações da Administração Judicial para preservar a extinção da obrigação e impedir novos atos executivos contra a massa.

Atualmente, o processo permanece ativo em razão de Agravo de Petição interposto pelo exequente, distribuído à 6ª Turma do TRT3 em 20/06/2026. Contudo, a contraminuta apresentada pela Administração Judicial sustenta que o recurso não questiona especificamente as decisões que reconheceram a quitação e a extinção da obrigação da Xinguleder.

Avaliação técnica: com base exclusivamente nos autos disponibilizados, não há débito executório remanescente reconhecido em desfavor da Massa Falida de Xinguleder. A Administração Judicial já apresentou a defesa necessária no recurso atualmente pendente, não sendo identificada providência imediata adicional.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 132

Processo: 0070200-27.2008.5.03.0104

Numeração anterior: 00702-2008-104-03-00-6

Classe originária: Ação Trabalhista – Rito Ordinário

Fase atual: Agravo de Petição

Tribunal: TRT3

Vara de origem: 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG

Reclamante/Exequente: Gilson Rocha Lemes

Posição da Xinguleder: Reclamada com responsabilidade subsidiária; posteriormente Massa Falida representada pelo Administrador Judicial

Data de ajuizamento: 2008 – data exata não identificada com segurança

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Valor da causa indicado na capa atual: R$15.000,00

Saldo final atribuído à Xinguleder: R$66,25

Saldo pago: R$66,25

Bloqueio posterior indevido: R$58,31

Débito remanescente da Xinguleder: Não identificado; judicialmente reconhecida a quitação integral

Situação específica da Xinguleder: Execução extinta em seu desfavor, com exclusão do BNDT

Situação geral do processo: ATIVO – Agravo de Petição pendente no TRT3

Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 16/06/2026 – contraminuta ao Agravo de Petição

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 08

Processos vinculados autônomos identificados: 02

Último movimento relevante: 20/06/2026 – distribuição do Agravo de Petição à 6ª Turma do TRT3

Trânsito em julgado definitivo do processo: NÃO

Arquivamento definitivo: NÃO

Prazo atual da Massa Falida: Não identificado

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

127 | PROCESSO 0011376-82.2025.5.03.0103

Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0011376-82.2025.5.03.0103
Numeração anterior: Não identificada nos autos disponibilizados.
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3
Estado: Minas Gerais
Município: Uberlândia/MG
Vara: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia
Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo
Natureza: Trabalhista – obrigação de fazer, com discussão sobre Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e condições ambientais de trabalho.
Assunto: Emissão/retificação de PPP e LTCAT, reconhecimento das condições nocivas/insalubres de trabalho e exposição a agentes químicos.
Data de ajuizamento/autuação: 18/09/2025
Valor da causa: R$30.000,00
Valor atualizado da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não se aplica.

Autor: Francisco Carlos VitorRé: Xinguleder Couros Ltda. – Massa FalidaPosição da Xinguleder: Reclamada.

A capa processual registra a ação trabalhista pelo rito sumaríssimo, autuada em 18/09/2025, no valor de R$30.000,00, tendo Francisco Carlos Vitor como autor e Xinguleder Couros Ltda. como ré, com o Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder cadastrado como advogado.

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE.

Estágio final: Obrigação de fazer cumprida mediante apresentação e sucessivas retificações dos PPPs determinados na sentença.

Último movimento relevante: 02/06/2026 – certidão atestando que o processo se encontrava apto ao arquivamento, sem depósitos vinculados pendentes de liberação.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 08/05/2026 – juntada dos PPPs novamente retificados e requerimento de arquivamento por integral cumprimento da obrigação.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Trânsito em julgado: SIM – 12/03/2026, conforme certidão expedida em 17/03/2026.

Arquivamento definitivo: SIM – 02/06/2026. O Juízo já havia determinado o arquivamento em 01/06/2026.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Francisco Carlos Vitor visando, essencialmente, à emissão e retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e à apresentação das informações técnicas relativas às atividades desempenhadas durante os vínculos com a Xinguleder, alegando exposição a produtos químicos, ruído e calor. O autor também requereu perícia para apuração das condições laborais e declaração da nocividade/insalubridade do trabalho, atribuindo à causa o valor de R$30.000,00.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

18/09/2025 – Ajuizada a reclamação trabalhista, com pedido de emissão de PPP/LTCAT e apuração das condições de trabalho do autor. Valor da causa fixado em R$30.000,00.

17/10/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação como procurador da Massa Falida.

17/10/2025 – Apresentada contestação pela Massa Falida, sustentando, entre outros pontos, inexistência de resistência ao fornecimento dos documentos, juntando registro funcional, PPPs e LTCATs e requerendo gratuidade da justiça e extinção do feito diante da alegada satisfação do objeto.

22/10/2025 – A Massa Falida juntou PPPs retificados, atendendo solicitação extrajudicial do patrono do reclamante para maior exatidão dos períodos laborados.

27/10/2025 – Realizada audiência, com participação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder pela reclamada. Foi determinada produção de prova pericial e nomeado Iedo Carneiro Borges como perito.

14/12/2025 – Apresentado laudo pericial.

17/12/2025 – O reclamante formulou quesitos complementares sobre a exposição a cromo, ácido sulfúrico e demais condições ambientais.

27/01/2026 – Determinada complementação dos esclarecimentos periciais e redesignada audiência de encerramento da instrução.

26/02/2026 – Encerrada a instrução processual, com presença da Massa Falida representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

26/02/2026 – Proferida sentença julgando **procedentes** os pedidos e condenando a Xinguleder à obrigação de emitir e entregar PPP retificado, fazendo constar exposição a cromo e ácido sulfúrico e ineficácia dos EPIs nos períodos reconhecidos.

04/03/2026 – A Administração Judicial juntou PPPs retificados.

12/03/2026 – Trânsito em julgado da sentença.

17/03/2026 – O Juízo determinou vista ao reclamante dos PPPs e requisição à União dos honorários periciais de R$1.500,00.

25/03/2026 – O reclamante impugnou os PPPs, requerendo novas retificações quanto às informações de eficácia dos EPIs e certificados de aprovação.

30/03/2026 – Determinada nova retificação dos PPPs pela reclamada.

10/04/2026 – A Administração Judicial juntou nova versão retificada dos PPPs e requereu o arquivamento.

23/04/2026 – O reclamante apresentou nova impugnação aos PPPs, questionando a permanência de números de certificados de aprovação dos EPIs.

29/04/2026 – Determinada nova retificação dos documentos.

08/05/2026 – A Administração Judicial apresentou PPPs novamente retificados e requereu o arquivamento por cumprimento integral da providência.

20/05/2026 – O reclamante informou concordância com o documento emitido.

01/06/2026 – O Juízo determinou o arquivamento dos autos.

02/06/2026 – Certificado que o processo estava apto ao arquivamento, sem depósitos vinculados pendentes de liberação.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 06.

1. 17/10/2025 – ID 6625790 – Requerimento de habilitação. Requereu juntada de procuração, cadastramento como advogado da Massa Falida e direcionamento das intimações em seu nome.

2. 17/10/2025 – ID d8cb3ac – Contestação. Apresentou defesa da Massa Falida, requereu gratuidade de justiça, impugnou as pretensões do autor, sustentou ausência de resistência na entrega do PPP/LTCAT e pediu extinção do feito diante da apresentação espontânea dos documentos.

3. 22/10/2025 – ID 6b8f2da – Manifestação. Juntou PPPs retificados para refletir com maior precisão os períodos laborados, em atendimento a solicitação extrajudicial do patrono do reclamante.

4. 04/03/2026 – ID 1cc91c1 – Manifestação. Juntou PPPs retificados após a sentença, buscando cumprir a obrigação de fazer imposta pelo Juízo.

5. 10/04/2026 – ID a63559d – Manifestação. Apresentou nova retificação dos PPPs e requereu o arquivamento dos autos diante do cumprimento da determinação judicial.

6. 08/05/2026 – ID 0804a17 – Manifestação. Apresentou a versão final dos PPPs retificados e reiterou o pedido de arquivamento, afirmando o integral cumprimento da providência.

Os PPPs, procurações, documentos contábeis, termo de Administrador Judicial e demais anexos assinados ou juntados conjuntamente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não foram contabilizados como manifestações autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 18/09/2025Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

A reclamação trabalhista foi ajuizada mais de sete anos após o trânsito em julgado da falência.

Embora a ação judicial seja posterior ao marco falimentar, os períodos de trabalho discutidos são anteriores, abrangendo especialmente 10/01/2002 a 01/07/2005 e 01/06/2006 a 06/03/2007, conforme reconhecido na sentença.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve reflexo direto na representação processual da Xinguleder, que foi defendida por seu Administrador Judicial, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Na contestação, a Massa Falida apresentou documentos do acervo disponível e destacou as limitações decorrentes do encerramento das atividades e da antiguidade dos vínculos discutidos.

A situação falimentar também foi considerada pelo Juízo para concessão da gratuidade da justiça à reclamada, diante da comprovação de sua insolvência. Em consequência, embora os honorários periciais tenham sido fixados em R$1.500,00, o pagamento foi atribuído à União.

Após o trânsito em julgado, a Administração Judicial realizou sucessivas retificações dos PPPs até a concordância do reclamante, permitindo o encerramento definitivo da demanda.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 01.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da reclamada.

Classe/Natureza: Ação de Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Partes/relação com o processo: Processo em que foi decretada a falência da Xinguleder Couros Ltda. e no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi nomeado Administrador Judicial.

A própria contestação registra que a falência foi decretada em 02/12/2013 e que o trânsito em julgado ocorreu em 18/04/2018. A certidão juntada aos autos confirma a nomeação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial da Xinguleder no processo falimentar.

Não foram identificados outros processos autônomos vinculados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$30.000,00.

O pedido principal tinha natureza declaratória e de obrigação de fazer, tendo a própria inicial registrado que não apresentava conta líquida por não formular pretensão principal de pagamento em dinheiro.

Honorários advocatícios sucumbenciais: fixados em **10% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença**, em favor do advogado da parte autora. A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à Massa Falida.

Valor líquido dos honorários sucumbenciais: Não identificado nos autos disponibilizados.

Honorários periciais: R$1.500,00. Embora atribuídos à reclamada pela sucumbência no objeto da perícia, o Juízo determinou que fossem suportados pela União em razão da gratuidade de justiça concedida à Massa Falida.

Em 02/06/2026 foi emitida requisição de pagamento dos R$1.500,00 pela Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho.

Custas: 2% sobre o valor da causa, atribuídas à reclamada, porém com isenção decorrente da gratuidade de justiça.

Multa por descumprimento da obrigação de fazer: prevista em R$100,00 por dia, inicialmente limitada a R$3.000,00. Não foi identificada aplicação efetiva da multa, pois a obrigação acabou sendo cumprida.

Depósitos judiciais pendentes: NÃO. A certidão final registra expressamente inexistirem depósitos vinculados pendentes de liberação.

Valor habilitado/reservado/pago na falência em razão desta demanda: Não identificado nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A demanda foi ajuizada em setembro de 2025 para obtenção e retificação de documentos previdenciários relacionados a vínculos laborais mantidos pelo reclamante com a Xinguleder entre 2002 e 2007.

A Massa Falida apresentou defesa, PPPs, LTCATs e registros funcionais, sustentando inicialmente que não havia resistência ao fornecimento da documentação. Contudo, a prova pericial concluiu pela exposição do trabalhador a agentes químicos, especialmente cromo e ácido sulfúrico, com ineficácia dos EPIs nos períodos reconhecidos.

A sentença de 26/02/2026 julgou procedentes os pedidos e impôs obrigação de emissão de PPP retificado. Após o trânsito em julgado de 12/03/2026, a Administração Judicial promoveu

sucessivas correções nos documentos em março, abril e maio de 2026, até que o reclamante informou concordância com a versão apresentada.

O processo foi arquivado definitivamente em 02/06/2026, sem depósitos pendentes.

Avaliação técnica: a demanda encontra-se integralmente encerrada. Não foi identificada obrigação processual ou financeira imediata a cargo da Administração Judicial, sendo que os honorários periciais foram direcionados à União e a exigibilidade dos honorários sucumbenciais ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à Massa Falida.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 133

Processo: 0011376-82.2025.5.03.0103

Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo

Tribunal: TRT3

Vara: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG

Autor: Francisco Carlos Vitor

Ré: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Posição da Xinguleder: Reclamada

Data de ajuizamento: 18/09/2025

Valor da causa: R$30.000,00

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: NÃO

Resultado: Pedidos procedentes – obrigação de fazer consistente na emissão/retificação do PPP

Trânsito em julgado: SIM – 12/03/2026

Obrigação de fazer: CUMPRIDA

Honorários advocatícios: 10% sobre o valor que resultar da liquidação, com exigibilidade suspensa

Honorários periciais: R$1.500,00 – pagamento atribuído à União

Multa prevista por descumprimento: R$100,00/dia, limitada inicialmente a R$3.000,00 – aplicação efetiva não identificada

Depósitos pendentes de liberação: NÃO

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 06

Processos vinculados autônomos identificados: 01

Última manifestação da Administração Judicial: 08/05/2026 – juntada dos PPPs retificados e pedido de arquivamento

Último movimento relevante: 02/06/2026 – certidão de aptidão para arquivamento definitivo

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE

Prazo atual da Massa Falida: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

128 | PROCESSO 0010727-17.2025.5.03.0104

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário | **Atuação AJ:** 7 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0010727-17.2025.5.03.0104
Numeração anterior: Não identificada nos autos disponibilizados.
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3
Estado: Minas Gerais
Município: Uberlândia/MG
Vara: 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Natureza: Trabalhista – declaratória e obrigação de fazer.
Assunto: Emissão/retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e LTCAT, com apuração das condições de trabalho e exposição à eletricidade.
Data de autuação: 26/05/2025
Valor da causa cadastrado no PJe: R$65.750,00
Valor indicado na petição inicial: R$5.750,00
Valor atualizado: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo antecedente: 0011129-35.2024.5.03.0104.

Reclamante: Fernando Antonio dos Santos
Reclamada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Posição da Xinguleder: Reclamada.

A capa do PJe registra autuação em 26/05/2025, valor da causa de R$65.750,00, Fernando Antonio dos Santos como autor e Xinguleder Couros Ltda. como ré. A inicial, entretanto, atribuiu expressamente à causa o valor de R$5.750,00, razão pela qual os dois valores devem ser mantidos diferenciados.

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE.

Estágio final: Acordo homologado, obrigação de fazer cumprida e autos arquivados.

Último movimento relevante: 12/12/2025 – certidão de arquivamento definitivo, atestando inexistirem depósitos vinculados pendentes de liberação.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 09/12/2025 – apresentação do PPP ajustado conforme o acordo e requerimento de reconhecimento do cumprimento integral e arquivamento.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Trânsito em julgado: SIM – 19/11/2025, conforme informação constante da requisição de honorários periciais.

Arquivamento definitivo: SIM – 12/12/2025.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de nova ação trabalhista ajuizada por Fernando Antonio dos Santos após o arquivamento do processo nº 0011129-35.2024.5.03.0104, buscando a emissão correta do PPP e apresentação do LTCAT relativos ao vínculo mantido com a Xinguleder de 10/11/1997 a 09/09/1999, período em que exerceu função de eletricista. A controvérsia concentrou-se especialmente na ausência, nos documentos anteriormente fornecidos, de informação sobre exposição ao risco físico eletricidade e respectiva tensão, sendo requerida prova pericial e posterior adequação do PPP.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

26/05/2025 – Autuada a presente ação trabalhista, decorrente da persistência da controvérsia após o arquivamento do processo nº 0011129-35.2024.5.03.0104.

28/05/2025 – Expedidos ofícios à 6ª Vara Cível de Uberlândia, com referência ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

09/06/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu habilitação nos autos e, na mesma data, apresentou contestação pela Massa Falida.

17/06/2025 – Realizada audiência. A Massa Falida compareceu representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Foi deferida perícia técnica para apuração da periculosidade, com nomeação da engenheira Gislene Cristiane de Lima Ferreira.

25/06/2025 – A Massa Falida apresentou quesitos à perícia técnica.

16/07/2025 – A Administração Judicial manifestou-se sobre o pedido de realização da perícia nas instalações atualmente ocupadas pela JBS S/A, esclarecendo não possuir vínculo ou poder de acesso sobre o imóvel, mas não se opondo à produção da prova.

17/07/2025 – O Juízo deferiu, com concordância das partes, a perícia no antigo local de prestação dos serviços, atualmente ocupado pela JBS S/A.

04/08/2025 – Determinada a realização da diligência na JBS S/A, com averiguação, tanto quanto possível, das atividades exercidas à época e das alterações posteriores no ambiente laboral.

12/08/2025 – A Administração Judicial manifestou ciência da redesignação da audiência de instrução para 19/11/2025.

21/08/2025 – Apresentado laudo pericial pela engenheira Gislene Cristiane de Lima Ferreira.

01/09/2025 – A Massa Falida apresentou manifestação sobre o laudo pericial, formulando quesitos suplementares.

06/09/2025 – Apresentados esclarecimentos periciais. A perita concluiu que o reclamante esteve exposto ao agente perigoso energia elétrica durante todo o período analisado, reconhecendo enquadramento para adicional de periculosidade, mas consignando ausência de enquadramento previdenciário como atividade especial durante todo o pacto laboral.

19/11/2025 – Realizada audiência com presença pessoal do reclamante e da Massa Falida, representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. As partes celebraram acordo, pelo qual a Xinguleder se comprometeu a entregar, em 20 dias, PPP elaborado de acordo com os dados do laudo pericial, sob pena de multa diária de R$100,00. O acordo foi homologado, com quitação do objeto da ação.

09/12/2025 – A Administração Judicial apresentou o PPP ajustado e requereu reconhecimento do integral cumprimento do acordo e arquivamento dos autos.

12/12/2025 – O Juízo consignou inexistirem outras providências e determinou o arquivamento.

12/12/2025 – Certificado o arquivamento definitivo, sem depósitos vinculados pendentes de liberação.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 07.

1. 09/06/2025 – ID 4c2a5b6 – Solicitação de habilitação. Requereu habilitação/cadastramento para representação processual da Massa Falida.

2. 09/06/2025 – ID f159205 – Contestação. Apresentou defesa da Massa Falida, acompanhada de documentos funcionais, PPP, LTCAT, documentos falimentares e contábeis.

3. 25/06/2025 – ID 97953c7 – Apresentação de quesitos. Formulou quesitos técnicos para apuração da exposição habitual à eletricidade, intensidade da tensão, EPIs e correspondência entre o ambiente atual e aquele existente durante o vínculo do reclamante.

4. 16/07/2025 – ID 28f6834 – Manifestação. Informou que a Massa Falida não se opunha à perícia nas instalações da JBS S/A, mas esclareceu que não possuía mais vínculo com o imóvel nem poderes para autorizar o acesso da perita.

5. 12/08/2025 – ID 0fbcfe2 – Manifestação. Registrou ciência da redesignação da audiência de instrução.

6. 01/09/2025 – ID 05817b3 – Manifestação sobre laudo pericial. Apresentou quesitos suplementares à perita, buscando esclarecimentos adicionais sobre eletricidade e preenchimento do PPP.

7. 09/12/2025 – ID 7d584d3 – Manifestação de cumprimento do acordo. Juntou o PPP elaborado conforme as conclusões periciais, informou o cumprimento integral da obrigação assumida em audiência e requereu o arquivamento.

Os documentos anexos às manifestações, inclusive procurações, termo de Administração Judicial, documentos contábeis, registros funcionais, LTCATs e PPPs, não foram contabilizados como manifestações autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento/autuação: 26/05/2025Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

A presente ação foi ajuizada após o marco falimentar.

O vínculo trabalhista objeto da controvérsia, contudo, é anterior à falência, tendo o reclamante trabalhado para a Xinguleder entre **10/11/1997 e 09/09/1999**, na função de eletricista. O vínculo consta dos documentos previdenciários juntados aos autos.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A condição falimentar refletiu diretamente na representação processual da Xinguleder, exercida pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, e na disponibilidade de documentos históricos relativos ao vínculo encerrado em 1999. A Massa Falida esclareceu que não mais ocupava o antigo estabelecimento e não possuía poderes sobre o imóvel atualmente utilizado pela JBS S/A, circunstância que levou à realização da prova pericial no antigo local de trabalho mediante autorização da atual ocupante.

A condição de Massa Falida também fundamentou a concessão da justiça gratuita à reclamada no acordo de 19/11/2025. Os honorários periciais foram atribuídos à União.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 0011129-35.2024.5.03.0104

Tipo de vínculo: Processo trabalhista antecedente envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto documental.

Classe/Natureza: Reclamação trabalhista.

Partes: Fernando Antonio dos Santos x Xinguleder Couros Ltda.

Relação: A própria inicial informa que a presente ação foi ajuizada em razão do arquivamento do processo nº 0011129-35.2024.5.03.0104, no qual já havia controvérsia acerca do PPP e LTCAT.

Situação: Arquivado antes do ajuizamento desta demanda, conforme informado na inicial.

2. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da reclamada.

Classe/Natureza: Ação de Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Relação: Processo responsável pela situação falimentar da Xinguleder e pela atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial. O Juízo trabalhista encaminhou comunicação expressa à 6ª Vara Cível com referência ao processo falimentar.

Não foram identificados outros processos autônomos com elementos suficientes para inclusão nesta relação.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor cadastrado da causa no PJe: R$65.750,00.

Valor atribuído na petição inicial: R$5.750,00.

Há, portanto, divergência documental entre o valor cadastrado no sistema e aquele indicado ao final da petição inicial, não sendo adequado tratá-los como equivalentes.

Valor do acordo homologado: R$1.000,00, atribuído para fins processuais. O acordo teve como obrigação principal a entrega de PPP ajustado ao laudo pericial.

Obrigação da Massa Falida: entrega do PPP em 20 dias, observando as informações constantes do laudo pericial.

Multa prevista: R$100,00 por dia em caso de atraso no cumprimento. Não foi identificada incidência efetiva da multa.

Custas do acordo: R$20,00, atribuídas ao reclamante, que foi isento.

Honorários periciais: R$1.000,00, fixados a cargo da União em razão da justiça gratuita concedida às partes.

A perita havia inicialmente requerido honorários em valor aproximado de R$2.049,00, mas o valor efetivamente arbitrado e requisitado pelo Juízo foi de R$1.000,00.

Recolhimento previdenciário: NÃO, conforme ata de acordo.

Depósitos vinculados pendentes: NÃO.

Valor habilitado, reservado ou pago na falência em razão desta ação: Não identificado nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A ação foi ajuizada em maio de 2025 após o arquivamento de demanda trabalhista anterior, visando essencialmente corrigir a documentação previdenciária relativa ao vínculo de Fernando Antonio dos Santos com a Xinguleder entre 1997 e 1999.

A controvérsia concentrou-se na alegada ausência de registro, no PPP anteriormente fornecido, da exposição do trabalhador à eletricidade. Foi produzida prova pericial no antigo local de trabalho, atualmente ocupado pela JBS S/A.

Os esclarecimentos periciais concluíram que o reclamante esteve exposto ao agente perigoso energia elétrica durante o período analisado, embora a perita tenha distinguido o reconhecimento trabalhista da periculosidade do enquadramento previdenciário como atividade especial.

Em 19/11/2025, as partes celebraram acordo pelo qual a Massa Falida se comprometeu a fornecer PPP adequado às conclusões do laudo. O documento foi apresentado em 09/12/2025 e a Administração Judicial requereu o arquivamento.

Avaliação técnica: a obrigação assumida pela Massa Falida foi cumprida integralmente, sem identificação de multa aplicada, desembolso decorrente do acordo ou depósito judicial pendente. O processo encontra-se definitivamente encerrado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 134

Processo: 0010727-17.2025.5.03.0104

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário

Tribunal: TRT3

Vara: 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG

Reclamante: Fernando Antonio dos Santos

Reclamada: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Posição da Xinguleder: Reclamada

Data de autuação: 26/05/2025

Valor cadastrado no PJe: R$65.750,00

Valor indicado na inicial: R$5.750,00

Valor atribuído ao acordo: R$1.000,00

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: NÃO

Vínculo trabalhista discutido: 10/11/1997 a 09/09/1999

Resultado: Acordo homologado – obrigação de fornecimento de PPP ajustado ao laudo pericial

Trânsito em julgado: SIM – 19/11/2025

Obrigação de fazer: CUMPRIDA

Multa prevista: R$100,00/dia em caso de atraso – incidência não identificada

Honorários periciais: R$1.000,00 – a cargo da União

Custas: R$20,00 – reclamante isento

Depósitos pendentes: NÃO

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 07

Processos vinculados autônomos identificados: 02

Última manifestação da Administração Judicial: 09/12/2025 – juntada do PPP e pedido de arquivamento

Último movimento relevante: 12/12/2025 – certidão de arquivamento definitivo

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE

Prazo atual da Massa Falida: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

129 | PROCESSO 0011129-35.2024.5.03.0104

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0011129-35.2024.5.03.0104
Numeração anterior: Não identificada nos autos disponibilizados.
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3
Estado: Minas Gerais
Município: Uberlândia/MG
Vara: 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Natureza: Trabalhista – declaratória e obrigação de fazer.
Assunto: Emissão/retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e apresentação de LTCAT e documentos correlatos para fins previdenciários.
Data de autuação: 29/08/2024
Valor da causa: R$5.750,00
Valor atualizado: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processos antecedentes indicados na inicial: 0011030-65.2024.5.03.0104 e 0010881-69.2024.5.03.0104.

Reclamante: Fernando Antonio dos Santos
1ª Reclamada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
2ª Reclamada: JBS S/A
Posição da Xinguleder: 1ª Reclamada.

A capa do processo registra a autuação em 29/08/2024, o valor da causa de R$5.750,00, Fernando Antonio dos Santos como autor, Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A como rés e Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial.

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE.

Estágio final: Reclamação arquivada em razão da ausência do reclamante à audiência de 25/04/2025. Posteriormente, a ausência foi justificada, mas o Juízo manteve a determinação de arquivamento.

Último movimento relevante: 28/05/2025 – certidão de arquivamento definitivo, sem depósitos vinculados pendentes de liberação.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 10/04/2025 – apresentação de PPP e LTCAT, com pedido de extinção sem resolução do mérito por alegada perda superveniente do interesse processual.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Trânsito em julgado: Não identificado expressamente nos autos disponibilizados.

Arquivamento definitivo: SIM – 28/05/2025. O sumário processual qualifica expressamente a certidão ID 9b83193 como “Certidão de arquivamento definitivo”.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Fernando Antonio dos Santos visando à entrega e/ou retificação do PPP, LTCAT e documentos relacionados às condições ambientais de trabalho durante o vínculo mantido com a Xinguleder entre 10/11/1997 e 09/09/1999, na função de Eletricista I. O reclamante alegou necessitar da documentação para fins previdenciários e sustentou exposição a eletricidade, ruído, altura e outros agentes, incluindo no polo passivo a JBS S/A sob alegação de sucessão empresarial. A obrigação de fazer foi estimada na inicial em

R$5.000,00, com pedido adicional de R$750,00 a título de honorários advocatícios, totalizando valor da causa de R$5.750,00.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

29/08/2024 – Ajuizada a reclamação trabalhista contra Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida e JBS S/A, com valor da causa de R$5.750,00.

30/08/2024 – Reconhecida a dependência em relação ao processo nº 0011030-65.2024.5.03.0104, anteriormente extinto sem resolução do mérito, por reiteração do pedido.

02/09/2024 – Determinada comunicação ao Juízo da Falência, processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702, e ordenada a intimação da Xinguleder na pessoa de seu Administrador Judicial.

01/10/2024 – A JBS S/A apresentou contestação, impugnando a alegação de sucessão empresarial.

21/11/2024 – Realizada audiência. A Xinguleder não compareceu, diante das dificuldades até então existentes para sua regular notificação. Foi determinada nova tentativa de intimação do Administrador Judicial.

18/02/2025 – Oficial de Justiça certificou a notificação da Xinguleder, na pessoa do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, via aplicativo WhatsApp.

26/02/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contestação pela Massa Falida, requerendo gratuidade da justiça, defendendo a inexistência de resistência à entrega do PPP e impugnando a alegada sucessão empresarial da JBS.

27/02/2025 – Realizada audiência com presença do reclamante, da Xinguleder representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e da JBS S/A. As partes acordaram suspensão por 30 dias para tentativa de composição. A pedido do reclamante, a JBS foi excluída do polo passivo, com extinção sem resolução do mérito em relação a ela.

10/04/2025 – A Massa Falida apresentou PPP e LTCAT e requereu a extinção da demanda sem resolução do mérito, sustentando perda superveniente do interesse processual em razão da entrega espontânea da documentação.

25/04/2025 – O reclamante e sua advogada não compareceram à audiência. O Juízo determinou o arquivamento da reclamatória com fundamento no art. 844 da CLT e fixou custas de R$115,00 sobre o valor da causa, ressalvada a possibilidade de justificativa da ausência.

28/04/2025 – A advogada do reclamante apresentou justificativa para a ausência, alegando problema de saúde e requerendo afastamento das consequências financeiras.

06/05/2025 – O Juízo reconheceu que o não comparecimento havia sido justificado e reiterou o arquivamento do processo.

10/05/2025 – O reclamante manifestou discordância quanto aos documentos fornecidos, sustentando que o PPP e o LTCAT não correspondiam integralmente às condições de trabalho e informando a necessidade de nova demanda.

16/05/2025 – O Juízo consignou nada haver a deliberar diante da determinação anterior de arquivamento e novamente ordenou o arquivamento.

21/05/2025 – O reclamante informou a propositura de nova ação em razão da controvérsia remanescente sobre o PPP.

27/05/2025 – Na nova ação nº 0010727-17.2025.5.03.0104, foi reconhecida dependência em relação a este processo, registrando-se expressamente que o presente feito havia sido extinto sem resolução do mérito.

28/05/2025 – Certificado o arquivamento definitivo, sem depósitos vinculados pendentes de liberação.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 02.

1. 26/02/2025 – ID ef57b1e – Contestação. Apresentou defesa da Massa Falida, requereu habilitação e direcionamento das intimações, postulou gratuidade da justiça, sustentou inexistência de resistência à entrega do PPP, impugnou pedidos formulados pelo reclamante e afastou a alegação de sucessão empresarial entre Xinguleder e JBS.

2. 10/04/2025 – ID a5cd5df – Manifestação. Apresentou PPP e LTCAT e requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual em razão da disponibilização dos documentos.

A participação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nas audiências, procurações, termos de Administração Judicial, documentos societários, contábeis, PPP, LTCAT e demais anexos não foi contabilizada como manifestação autônoma.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 29/08/2024Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

A presente ação foi ajuizada mais de seis anos após o marco falimentar.

O vínculo trabalhista discutido, entretanto, é anterior à falência, abrangendo o período de **10/11/1997 a 09/09/1999**.

A própria contestação da Massa Falida registra que a falência foi decretada em 02/12/2013 no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 e transitou em julgado em 18/04/2018.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência repercutiu diretamente na representação processual da Xinguleder e nas tentativas de citação da empresa. O Juízo determinou que a reclamada fosse cientificada na pessoa do Administrador Judicial e comunicou a distribuição da demanda à 6ª Vara Cível de Uberlândia, responsável pelo processo falimentar. Após diversas tentativas frustradas, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi regularmente notificado em fevereiro de 2025.

A Massa Falida também invocou sua situação econômico-financeira para requerer gratuidade da justiça e apresentou documentos contábeis e relativos à falência. Não foi identificada, contudo, condenação patrimonial definitiva contra a Massa neste processo.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 04.

1. Processo nº 0011030-65.2024.5.03.0104

Tipo de vínculo: Processo trabalhista antecedente.

Relação: O presente feito foi distribuído por dependência a esse processo, anteriormente extinto sem resolução do mérito, em razão da reiteração do pedido relativo à documentação previdenciária.

2. Processo nº 0010881-69.2024.5.03.0104

Tipo de vínculo: Processo trabalhista antecedente.

Relação: Expressamente indicado na petição inicial juntamente com o processo nº 0011030-65.2024.5.03.0104 como demanda anterior relacionada ao pedido de entrega do PPP.

3. Processo nº 0010727-17.2025.5.03.0104

Tipo de vínculo: Nova ação trabalhista posterior.

Relação: Ajuizada após o encerramento deste processo para renovar a discussão acerca da adequação do PPP e LTCAT. Em 27/05/2025 foi reconhecida sua dependência em relação ao presente feito.

4. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder.

Classe/Natureza: Ação de Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Relação: Processo no qual foi decretada a falência da Xinguleder e em que Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atua como Administrador Judicial. O Juízo trabalhista determinou expressamente a comunicação ao Juízo Falimentar.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$5.750,00.

Valor atribuído ao pedido principal de obrigação de fazer: R$5.000,00.

Honorários advocatícios requeridos pelo reclamante: R$750,00. Esses valores correspondem aos pedidos formulados na inicial e não a condenação judicial efetiva da Massa.

Custas decorrentes do arquivamento: R$115,00, calculadas sobre o valor da causa e atribuídas inicialmente ao reclamante em razão de sua ausência à audiência. Não constituem débito da Massa Falida.

Condenação pecuniária contra a Massa Falida: Não identificada.

Honorários sucumbenciais judicialmente fixados contra a Massa: Não identificados.

Honorários periciais: Não identificada obrigação definitiva de pagamento pela Massa. A perícia inicialmente cogitada não chegou a produzir resultado útil antes do arquivamento.

Multa aplicada à Massa: Não identificada.

Depósitos vinculados pendentes de liberação: NÃO, conforme certidão final.

Valor habilitado, reservado ou pago na falência em razão desta ação: Não identificado nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A demanda foi ajuizada em agosto de 2024 com o objetivo de obter documentação previdenciária relativa ao vínculo de Fernando Antonio dos Santos com a Xinguleder entre 1997 e 1999. Houve significativa dificuldade inicial para localização e notificação da Massa Falida, solucionada apenas em fevereiro de 2025, quando a Xinguleder foi cientificada na pessoa de seu Administrador Judicial.

A Massa apresentou contestação e, posteriormente, juntou PPP e LTCAT, sustentando que a documentação satisfazia o objeto da ação e requerendo sua extinção por perda superveniente do interesse processual.

A discussão não chegou a ser decidida em sentença de mérito. Na audiência de 25/04/2025, o reclamante não compareceu e a reclamação foi arquivada nos termos do art. 844 da CLT. Mesmo após a posterior justificativa da ausência, o Juízo manteve o arquivamento.

O reclamante ainda manifestou discordância quanto ao conteúdo dos documentos apresentados e, posteriormente, ajuizou o processo nº 0010727-17.2025.5.03.0104 para prosseguir na discussão.

Avaliação técnica: este processo está definitivamente encerrado, sem condenação patrimonial identificada contra a Massa Falida, sem depósitos pendentes e sem providência atual da Administração Judicial. A controvérsia material relativa à adequação do PPP foi transferida para demanda posterior.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 135

Processo: 0011129-35.2024.5.03.0104

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário

Tribunal: TRT3

Vara: 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG

Reclamante: Fernando Antonio dos Santos

1ª Reclamada: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

2ª Reclamada: JBS S/A – excluída do polo passivo em 27/02/2025

Posição da Xinguleder: 1ª Reclamada

Data de ajuizamento: 29/08/2024

Valor da causa: R$5.750,00

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: NÃO

Vínculo trabalhista discutido: 10/11/1997 a 09/09/1999

Resultado: Extinção sem resolução do mérito/arquivamento da reclamação por ausência do reclamante à audiência

Trânsito em julgado: Não identificado expressamente nos autos disponibilizados

Arquivamento definitivo: SIM – 28/05/2025

Condenação pecuniária contra a Massa: NÃO IDENTIFICADA

Depósitos pendentes: NÃO

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 02

Processos vinculados autônomos identificados: 04

Última manifestação da Administração Judicial: 10/04/2025 – apresentação de PPP/LTCAT e pedido de extinção

Último movimento relevante: 28/05/2025 – certidão de arquivamento definitivo

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE

Prazo atual da Massa Falida: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

130 | PROCESSO 0021005-20.2024.5.04.0772

Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0021005-20.2024.5.04.0772
Numeração anterior: Não identificada nos autos disponibilizados.
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4
Estado: Rio Grande do Sul
Município: Lajeado/RS
Vara: 2ª Vara do Trabalho de Lajeado
Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo
Natureza: Trabalhista – obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
Assunto: Retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, exposição a agentes químicos e indenização por danos morais.
Data de autuação: 14/11/2024
Valor da causa: R$50.000,00
Valor atualizado da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não se aplica.

Reclamante: João Luiz Pacheco de Freitas
Reclamada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Posição da Xinguleder: Reclamada.

A capa processual registra a ação pelo rito sumaríssimo, autuada em 14/11/2024, com valor da causa de R$50.000,00, tendo João Luiz Pacheco de Freitas como reclamante e Xinguleder Couros Ltda. como reclamada, com o Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder cadastrado como advogado.

Situação atual: ATIVO – FASE DE EXECUÇÃO, COM CRÉDITOS DESTINADOS À HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR.

Estágio atual: Sentença transitada em julgado, obrigação de retificação do PPP cumprida, cálculos de liquidação elaborados e certidões de habilitação de crédito expedidas. Há determinação judicial de sobrestamento do feito pelo prazo de dois anos após o cumprimento das providências executivas.

Último movimento relevante: 18/05/2026 – intimação acerca da expedição da certidão de habilitação de crédito, cabendo ao credor diligenciar sua habilitação.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 01/03/2026 – manifestação requerendo reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça. O pedido foi posteriormente indeferido.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada nos autos disponibilizados.

Prazo atual da Massa Falida: NÃO identificado. A última citação para eventual oposição de embargos à execução ocorreu em 17/04/2026; não há, no download disponibilizado, nova manifestação da Massa ou prazo posterior em curso.

Trânsito em julgado: SIM – 12/02/2026.

Arquivamento definitivo: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por João Luiz Pacheco de Freitas visando à retificação do PPP referente ao vínculo mantido com a Xinguleder entre 13/06/2000 e 26/08/2003, especialmente para que fossem identificados de forma técnica e específica os

agentes químicos aos quais teria sido exposto nas atividades de auxiliar e operador de túnel de pintura e auxiliar de matização. O autor sustentou que o PPP anteriormente fornecido era incompleto e teria contribuído para dois indeferimentos administrativos de aposentadoria, postulando também indenização por danos morais e, subsidiariamente, produção de prova pericial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

14/11/2024 – Ajuizada a reclamação trabalhista para retificação do PPP cumulada com indenização por dano moral, atribuindo-se à causa o valor de R$50.000,00.

05/02/2025 – Diante da devolução da notificação da reclamada, o Juízo intimou o autor para fornecer endereço atualizado da Xinguleder.

14/03/2025 – O reclamante informou a existência da falência da Xinguleder e requereu a citação na pessoa do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

18/03/2025 – Determinada nova notificação da reclamada na pessoa do Administrador Judicial.

10/04/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contestação pela Massa Falida, acompanhada de PPP, LTCAT e documentação falimentar, requerendo gratuidade da justiça e impugnando as pretensões do reclamante.

29/04/2025 – O reclamante apresentou réplica, reiterando que o objeto não era o simples fornecimento, mas a correção do PPP, e manteve o pedido de dano moral.

07/05/2025 – Determinada a realização de perícia técnica.

27/06/2025 – Juntado laudo pericial elaborado por Rogério Bueno de Paiva.

09/07/2025 – A Massa Falida impugnou o laudo pericial, esclareceu que Braspelco e Xinguleder correspondiam à mesma pessoa jurídica após alteração da denominação social, alegou prejuízo decorrente da impossibilidade de participação presencial do Administrador Judicial na perícia e requereu nova perícia ou complementação da prova.

17/07/2025 – O Juízo indeferiu nova perícia, por considerar que a realização presencial havia sido previamente comunicada sem impugnação, mas concedeu 30 dias para apresentação de documentação complementar.

23/07/2025 – A Administração Judicial apresentou documentação complementar relativa ao contrato de trabalho, registros funcionais, exames e entrega de EPIs.

12/08/2025 – Determinado que o perito analisasse a documentação complementar e informasse se ratificava ou retificava o laudo.

22/08/2025 – Apresentados esclarecimentos periciais, mantendo-se, em essência, a conclusão quanto à exposição a hidrocarbonetos aromáticos sem proteção eficaz.

17/09/2025 – A Massa Falida apresentou razões finais.

08/01/2026 – Proferida sentença julgando procedente a ação. Foi determinada a retificação do PPP, fixada multa de R$300,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias, reconhecida indenização por danos morais de R$10.000,00 na fundamentação, fixados honorários advocatícios de 15% e honorários periciais de R$1.000,00.

27/01/2026 – A Administração Judicial juntou PPP retificado e requereu o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação e o arquivamento.

12/02/2026 – Trânsito em julgado.

19/02/2026 – Determinada a elaboração dos cálculos, expedição das certidões de habilitação de crédito e posterior sobrestamento por dois anos.

23/02/2026 – Elaborado cálculo inicial dos honorários advocatícios, alcançando R$1.525,20.

23/02/2026 – Reconhecida a dependência do Cumprimento de Sentença nº 0020165-39.2026.5.04.0772 em relação à presente ação.

01/03/2026 – A Massa Falida requereu a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça.

17/03/2026 – O pedido da Massa foi indeferido em razão da coisa julgada. Os cálculos foram homologados, a execução declarada definitiva e determinada a citação da reclamada para eventual oposição de embargos.

08/04/2026 – Expedida certidão de habilitação de crédito no valor de R$1.525,20 em favor da advogada do reclamante, relativa aos honorários sucumbenciais.

13/04/2026 – O reclamante requereu complementação da certidão para inclusão da indenização por danos morais de R$10.000,00.

16/04/2026 – O Juízo reconheceu erro material na sentença e determinou a inclusão expressa, no dispositivo, da condenação por danos morais de R$10.000,00.

17/04/2026 – Elaborada nova conta, com total de R$13.549,71, composta por R$11.986,23 de crédito do reclamante e R$1.563,48 de honorários advocatícios.

06/05/2026 – Expedida certidão de habilitação no Juízo Falimentar em favor do reclamante, no valor de R$11.986,23.

18/05/2026 – Expedida intimação para ciência da certidão de habilitação, incumbindo ao credor providenciar seu encaminhamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 06.

1. 10/04/2025 – ID 941553a – Contestação. Apresentou defesa da Massa Falida, requereu habilitação, gratuidade da justiça, impugnou os pedidos de retificação e dano moral, sustentou ausência de resistência ao fornecimento da documentação e requereu que eventual crédito fosse submetido ao Juízo Falimentar.

2. 09/07/2025 – ID 9687a4e – Impugnação ao laudo pericial. Esclareceu a alteração da denominação social de Braspelco para Xinguleder, alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de participação presencial na perícia, questionou as conclusões técnicas e requereu nova perícia ou complementação.

3. 23/07/2025 – ID d336460 – Manifestação. Juntou documentação complementar referente ao histórico funcional do reclamante, exames e registros de fornecimento de equipamentos de proteção individual, para subsidiar a análise pericial.

4. 17/09/2025 – ID 164416d – Razões finais. Apresentou razões finais pela Massa Falida, reiterando as teses defensivas quanto ao PPP, prova pericial, dano moral, gratuidade da justiça e efeitos da falência sobre eventual crédito.

5. 27/01/2026 – ID 12db9f2 – Manifestação de cumprimento da sentença. Juntou PPP retificado conforme determinado na sentença e requereu o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação e o arquivamento.

6. 01/03/2026 – ID 6af6dce – Manifestação sobre os cálculos. Requereu que os honorários sucumbenciais permanecessem sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal de dois anos, em razão da gratuidade da justiça concedida à Massa Falida. O pedido foi posteriormente indeferido.

Procurações, documentos societários, documentos da falência, registros funcionais, PPPs, LTCATs, fichas de EPI e demais anexos assinados ou juntados pelo Advogado e Administrador

Judicial da Massa Falida de Xinguleder não foram contabilizados como manifestações autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 14/11/2024Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

A demanda foi ajuizada mais de seis anos após o trânsito em julgado da falência.

O vínculo trabalhista que originou a discussão, contudo, é anterior ao marco falimentar, tendo o reclamante trabalhado para a empresa entre **13/06/2000 e 26/08/2003**.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A condição falimentar teve influência direta na representação processual e na fase executiva. Após tentativas frustradas de citação da empresa, a Xinguleder passou a ser representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder na qualidade de Administrador Judicial.

Na contestação, a Massa requereu gratuidade da justiça e sustentou que eventual crédito reconhecido deveria ser habilitado no Juízo Falimentar. A sentença concedeu a gratuidade à reclamada, tendo os honorários periciais sido direcionados ao TRT.

Após o trânsito em julgado, o próprio Juízo Trabalhista determinou a expedição de certidões de habilitação. Foram expedidas certidão de crédito de honorários e, posteriormente, certidão em favor do reclamante para apresentação no processo falimentar.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da reclamada.

Classe/Natureza: Ação de Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Relação: Processo no qual tramita a falência da Xinguleder e no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder exerce a função de Administrador Judicial. As certidões de crédito desta ação trabalhista foram expressamente expedidas para habilitação naquele Juízo.

2. Processo nº 0020165-39.2026.5.04.0772

Tipo de vínculo: Cumprimento de Sentença.

Partes: João Luiz Pacheco de Freitas x Xinguleder Couros Ltda.

Relação: Processo de cumprimento de sentença distribuído por dependência e conexão com a presente reclamação trabalhista.

Situação identificada: Dependência reconhecida em 23/02/2026.

O processo federal nº 5000166-16.2016.4.04.7120, mencionado na petição inicial, refere-se a terceiro utilizado como paradigma argumentativo e não foi contabilizado como processo vinculado à presente demanda.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$50.000,00. Esse foi o valor atribuído pelo reclamante à demanda, especificamente relacionado ao pedido de danos morais.

Indenização por danos morais judicialmente reconhecida: R$10.000,00. A condenação constou da fundamentação da sentença e, em 16/04/2026, o Juízo corrigiu erro material para incluí-la expressamente no dispositivo.

Obrigação de fazer: Retificação do PPP, cumprida pela Administração Judicial em 27/01/2026.

Multa por descumprimento: R$300,00 por dia, limitada a 30 dias. Não foi identificada incidência efetiva da multa, pois o PPP foi apresentado pela Massa.

Honorários advocatícios sucumbenciais: 15%. O cálculo inicialmente expedido apurou R$1.525,20 em favor da advogada do reclamante.

Honorários advocatícios atualizados na conta integral de 17/04/2026: R$1.563,48.

Honorários periciais: R$1.000,00, com pagamento mediante requisição ao TRT em razão da gratuidade de justiça concedida à Massa Falida.

Custas: R$200,00, calculadas sobre R$10.000,00, com dispensa de recolhimento pela reclamada em razão da gratuidade.

Crédito do reclamante atualizado: R$11.986,23, conforme cálculo e certidão de habilitação com data de apuração de 17/04/2026.

Total da conta de 17/04/2026: R$13.549,71, compreendendo R$11.986,23 de crédito do reclamante e R$1.563,48 de honorários advocatícios.

Valor habilitado/pago no processo falimentar: Não há prova, nos autos trabalhistas disponibilizados, de efetiva habilitação ou pagamento. Há apenas expedição das respectivas certidões para apresentação no Juízo Falimentar.

Depósito judicial/pagamento direto pela Massa: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A ação foi ajuizada em novembro de 2024 visando à correção do PPP de João Luiz Pacheco de Freitas, que trabalhou para a Xinguleder entre 2000 e 2003 em atividades relacionadas ao setor de pintura e acabamento de couros.

A perícia judicial reconheceu exposição a solventes à base de hidrocarbonetos aromáticos, especialmente tolueno, xileno e etilbenzeno, sem proteção considerada adequada, concluindo pela caracterização de insalubridade em grau médio. A sentença acolheu a prova técnica, determinou a retificação do PPP e reconheceu dano moral decorrente da emissão inadequada do documento e de seus reflexos previdenciários.

A Administração Judicial apresentou o PPP retificado em 27/01/2026, cumprindo a obrigação de fazer. O processo transitou em julgado em 12/02/2026 e prosseguiu exclusivamente quanto aos efeitos financeiros da condenação.

Na fase executiva, o Juízo determinou que os créditos fossem direcionados à habilitação na falência. Foi expedida certidão de R$11.986,23 em favor do reclamante, além da certidão referente aos honorários advocatícios.

Avaliação técnica: a obrigação documental imposta à Massa Falida encontra-se cumprida. Subsistem créditos decorrentes da condenação, destinados à habilitação no Juízo Falimentar. O processo não está definitivamente arquivado e há determinação para seu sobrestamento por dois anos após a conclusão das providências executivas.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 136

Processo: 0021005-20.2024.5.04.0772

Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo

Tribunal: TRT4

Vara: 2ª Vara do Trabalho de Lajeado/RS

Reclamante: João Luiz Pacheco de Freitas

Reclamada: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Posição da Xinguleder: Reclamada

Data de ajuizamento: 14/11/2024

Valor da causa: R$50.000,00

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: NÃO

Vínculo trabalhista discutido: 13/06/2000 a 26/08/2003

Resultado: PROCEDENTE

Obrigação de fazer: Retificação do PPP – CUMPRIDA

Danos morais: R$10.000,00

Multa prevista: R$300,00/dia, limitada a 30 dias – incidência efetiva não identificada

Honorários advocatícios: 15% – R$1.563,48 na conta atualizada de 17/04/2026

Honorários periciais: R$1.000,00 – pagamento mediante requisição ao TRT

Custas: R$200,00 – dispensado o recolhimento pela Massa

Crédito atualizado do reclamante: R$11.986,23

Total da conta atualizada: R$13.549,71

Trânsito em julgado: SIM – 12/02/2026

Certidão para habilitação do reclamante: R$11.986,23

Pagamento efetivo na falência: Não identificado

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 06

Processos vinculados autônomos identificados: 02

Última manifestação da Administração Judicial: 01/03/2026 – pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais

Último movimento relevante: 18/05/2026 – ciência da expedição da certidão de habilitação

Situação atual: ATIVO – FASE DE EXECUÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO

Arquivamento definitivo: NÃO

Prazo atual da Massa Falida: NÃO identificado

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO identificada.

131 | PROCESSO 0036000-49.2008.5.04.0303

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0036000-49.2008.5.04.0303
Numeração anterior: Não identificada com segurança nos autos disponibilizados.
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4
Estado: Rio Grande do Sul
Comarca/Município: Novo Hamburgo/RS
Vara: 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Natureza: Trabalhista, atualmente em fase de execução.
Assunto: Verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego, incluindo pedidos relacionados a insalubridade/periculosidade, horas extras, FGTS e demais parcelas postuladas na reclamação.
Data de ajuizamento: 31/03/2008
Valor da causa: R$18.000,00
Valor atualizado da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não se aplica. O processo físico foi posteriormente migrado para o PJe, mantendo-se a mesma numeração.

Reclamante: Elodir Lourenço da Rosa
Reclamados: Luca Indústria e Comércio de Calçados Ltda.; Xinguleder Couros Ltda.; José Airton Sudati, além de outros corresponsáveis que figuraram no curso da execução.
Posição da Xinguleder: Reclamada/executada, posteriormente identificada como Massa Falida.

A capa do processo registra a ação trabalhista pelo rito ordinário, autuada em 31/03/2008, com valor da causa de R$18.000,00, figurando Elodir Lourenço da Rosa como reclamante e Xinguleder Couros Ltda. entre os reclamados.

Situação atual: ATIVO – FASE DE EXECUÇÃO, REMANESCENDO EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Estágio atual: O crédito trabalhista do reclamante já foi objeto de certidão para habilitação no Juízo Falimentar e o credor comprovou o protocolo da habilitação. A execução trabalhista prossegue quanto às contribuições previdenciárias, tendo sido determinada nova tentativa de bloqueio SISBAJUD contra a Massa Falida.

Último movimento relevante: 21/08/2026 – atualização da contribuição social para R$1.226,18 e protocolamento de nova ordem SISBAJUD contra Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida, no mesmo valor. O arquivo disponibilizado encerra-se com o protocolo da ordem, sem apresentar o respectivo resultado.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 12/05/2026 – manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder concordando com os cálculos das contribuições sociais e requerendo a homologação do valor e expedição de certidão para habilitação no Juízo Falimentar.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO, no momento, conforme os autos disponibilizados. A providência posterior foi determinada de ofício pelo Juízo, mediante SISBAJUD.

Prazo atual da Massa Falida: NÃO identificado. Não há, ao final do download, intimação posterior ao protocolo do SISBAJUD de 21/08/2026 abrindo novo prazo à Administração Judicial.

Trânsito em julgado: SIM – 19/07/2010.

Arquivamento definitivo: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Elodir Lourenço da Rosa em face de Luca Indústria e Comércio de Calçados Ltda., Xinguleder Couros Ltda. e outros corresponsáveis, envolvendo pretensões decorrentes da relação de emprego, entre elas parcelas relacionadas a insalubridade/periculosidade, horas extras, FGTS e demais verbas trabalhistas. Após o trânsito em julgado, o processo ingressou em execução, com satisfação parcial mediante valores provenientes de outros executados e posterior habilitação do crédito remanescente do reclamante na falência da Xinguleder, permanecendo atualmente discussão executiva quanto às contribuições previdenciárias.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

31/03/2008 – Ajuizada a reclamação trabalhista, com valor da causa de R$18.000,00.

19/07/2010 – Trânsito em julgado da decisão trabalhista, conforme posteriormente certificado para fins de habilitação do crédito.

04/07/2019 – Cadastrada no PJe a execução anteriormente processada em autos físicos, mantendo-se a mesma numeração processual.

08/07/2019 – Cláudio Afonso Frizzo foi considerado parte ilegítima para responder pela execução, com determinação de sua exclusão do polo passivo.

23/07/2019 – A defesa da Xinguleder informou ao Juízo a existência do processo falimentar e a nomeação de Administrador Judicial.

31/07/2020 – Diante da falência da Xinguleder, o Juízo indeferiu a liberação ao reclamante dos valores bloqueados pertencentes à Massa Falida, determinou sua exclusão do sistema de bloqueios e ordenou que os valores da falida fossem colocados à disposição do Juízo da falência.

04/11/2020 – Expedidos alvarás relativos a valores de outros executados, prosseguindo a execução quanto ao saldo remanescente.

13/10/2021 – Formalizada penhora de créditos da executada Luca em processo que tramitava na Vara Judicial de Jaguari/RS.

04/04/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu regularização da representação processual da Massa Falida, cadastro como procurador principal e concessão da gratuidade da justiça.

27/10/2023 – A Administração Judicial requereu que eventual crédito contra a Massa Falida fosse habilitado no Juízo Universal, reiterou o pedido de justiça gratuita e postulou a extinção da execução trabalhista em relação à Xinguleder.

26/12/2023 – Determinada a retificação do polo passivo para constar “Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida” e a intimação do Administrador Judicial para comprovar a data da quebra.

12/01/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou sentença de falência de 02/12/2013 e certidão de trânsito em julgado da falência em 18/04/2018.

20/02/2024 – A Massa Falida foi intimada acerca do saldo devedor remanescente de **R$19.951,62**.

28/02/2024 – A Administração Judicial concordou com o saldo de R$19.951,62, pediu a expedição da certidão de habilitação do crédito e reiterou os pedidos anteriores.

23/04/2024 – O Juízo determinou a expedição da documentação necessária à habilitação dos créditos, ressalvando que os créditos da União continuariam em execução na Justiça do Trabalho.

29/05/2024 – A Administração Judicial impugnou o prosseguimento da execução previdenciária mediante SISBAJUD, defendendo a habilitação também desses valores no Juízo Falimentar.

22/07/2024 – Atualizados os cálculos: crédito do reclamante de R$18.775,03; INSS de R$937,81; custas e emolumentos de R$238,78; total geral de R$19.951,62.

25/07/2024 – Expedida certidão para habilitação do crédito trabalhista de Elodir Lourenço da Rosa, no valor de **R$18.775,03**, perante o processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

09/09/2024 – O reclamante comprovou nos autos o ajuizamento da habilitação de crédito na falência da Xinguleder.

13/05/2025 – O Juízo registrou que o crédito do reclamante já havia sido encaminhado à falência e que a execução trabalhista prosseguiria apenas pelas contribuições previdenciárias e custas; a tentativa SISBAJUD então realizada havia sido infrutífera.

21/05/2025 – A União requereu o recolhimento das contribuições previdenciárias, informando ausência de interesse no prosseguimento da execução quanto às custas de R$238,78.

09/03/2026 – O Juízo determinou atualização da conta e intimação do Administrador Judicial quanto às contribuições previdenciárias.

04/05/2026 – Expedida intimação à executada para eventual oposição de embargos à execução no prazo de cinco dias, em relação às contribuições sociais então apuradas.

12/05/2026 – A Administração Judicial concordou com os cálculos e requereu expedição de certidão de crédito para habilitação na falência.

26/05/2026 – O Juízo determinou o prosseguimento da execução previdenciária na própria Justiça do Trabalho e nova tentativa de bloqueio SISBAJUD, afastando, na prática, o pedido de mera habilitação do crédito previdenciário no Juízo Falimentar.

21/08/2026 – A contribuição previdenciária foi atualizada para **R$1.226,18** e protocolada nova ordem SISBAJUD contra a Massa Falida nesse valor. Até o encerramento do arquivo, não constava o resultado da diligência.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 06.

1. 04/04/2023 – ID 361a223 – Solicitação de habilitação/regularização da representação. Requereu a regularização da representação da Massa Falida, seu cadastramento como procurador principal, direcionamento das intimações e concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

2. 27/10/2023 – ID c3746a6 – Manifestação. Sustentou que eventual crédito em face da Xinguleder deveria ser habilitado no processo falimentar, reiterou a gratuidade da justiça e requereu a extinção da execução trabalhista em relação à Massa Falida.

3. 12/01/2024 – ID fe5427f – Manifestação. Em atendimento à intimação judicial, apresentou novamente documentação da falência, destacando a sentença de 02/12/2013 e o trânsito em julgado em 18/04/2018.

4. 28/02/2024 – ID 683ec49 – Manifestação sobre cálculos. Concordou com o saldo devedor de R$19.951,62 e requereu a expedição da certidão de habilitação do crédito, reiterando o pedido de extinção do feito quanto à Massa Falida e a gratuidade da justiça.

5. 29/05/2024 – ID ef1237b – Manifestação. Impugnou o prosseguimento da execução dos créditos da União mediante SISBAJUD, sustentando que, após a apuração dos valores, deveriam ser expedidas certidões para habilitação no Juízo Falimentar.

6. 12/05/2026 – ID 85411b8 – Manifestação sobre cálculos previdenciários. Concordou com a planilha de atualização das contribuições sociais e requereu a homologação do crédito e expedição de certidão para habilitação perante o Juízo Universal da Falência.

Os documentos societários, contábeis, procurações, termos de compromisso, certidões e demais anexos subscritos ou juntados pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não foram contabilizados como manifestações autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 31/03/2008Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A reclamação trabalhista foi ajuizada aproximadamente dez anos antes do marco falimentar adotado para fins estatísticos.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência repercutiu diretamente na execução. Em 2020, o Juízo Trabalhista impediu que valores bloqueados da Xinguleder fossem liberados ao reclamante e determinou sua disponibilização ao processo falimentar. Posteriormente, a representação da empresa foi regularizada em nome do Administrador Judicial, o crédito trabalhista do reclamante foi apurado e certificado para habilitação na falência, e o credor comprovou o protocolo dessa habilitação. A execução permaneceu ativa apenas quanto a créditos da União. Em 2026, apesar da posição da Administração Judicial pela habilitação também das contribuições previdenciárias, o Juízo determinou o prosseguimento dessa parcela na Justiça do Trabalho, inclusive mediante SISBAJUD.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar.

Classe/Natureza: Ação de Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Partes principais: Falência da Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.

Posição da Xinguleder: Falida.

Relação com o presente feito: Processo perante o qual foi expedida certidão para habilitação do crédito trabalhista de Elodir Lourenço da Rosa, no valor de R$18.775,03.

Situação identificada: Em curso nos documentos disponibilizados.

2. Processo nº 5000170-31.2019.8.21.0107

Tipo de vínculo: Penhora de créditos/penhora no rosto dos autos.

Classe/Natureza: Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e obrigação de fazer.

Juízo: Vara Judicial da Comarca de Jaguari/RS – TJRS.

Partes principais: Luca Indústria e Comércio de Calçados Ltda. x Município de Nova Esperança do Sul.

Posição da Xinguleder: Não integra o polo da ação vinculada.

Relação com o presente feito: A Justiça do Trabalho determinou penhora de eventual crédito da executada Luca naquele processo, como meio de satisfação desta execução.

Situação identificada: A ação foi extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da Luca; a apelação foi desprovida e o acórdão transitou em julgado em 05/02/2024, não se identificando crédito aproveitável para esta execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$18.000,00.

Saldo devedor global apurado em 20/02/2024: R$19.951,62. Esse montante compreendia crédito do reclamante, contribuições previdenciárias e custas, e não deve ser confundido com o crédito individual habilitado na falência.

Crédito líquido do reclamante: R$18.775,03.

Crédito objeto de certidão para habilitação falimentar: R$18.775,03, de natureza alimentar.

Habilitação no processo falimentar: O reclamante comprovou em 09/09/2024 o ajuizamento da habilitação do crédito. Não foi identificado, nos autos trabalhistas disponibilizados, o resultado definitivo dessa habilitação, sua inclusão no quadro-geral de credores ou eventual pagamento.

INSS apurado em 22/07/2024: R$937,81.

Custas e emolumentos apurados em 22/07/2024: R$238,78. A União posteriormente informou não possuir interesse no prosseguimento da execução quanto a essa parcela.

Contribuições previdenciárias – cálculo de março/2025: R$1.274,50.

Tentativa SISBAJUD de 2025 contra a Massa Falida: R$1.274,50, com resultado **R$0,00**.

Contribuições previdenciárias – cálculo de março/2026: R$1.398,04.

Contribuições previdenciárias – cálculo de maio/2026: R$937,81.

Contribuições previdenciárias – atualização de 21/08/2026: R$1.226,18. Esse é o valor mais recente identificado nos autos.

Nova ordem SISBAJUD de 21/08/2026: R$1.226,18 contra Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida. O resultado ainda não consta do arquivo disponibilizado.

Valores anteriormente bloqueados diretamente da Xinguleder em 2020: Houve bloqueio e determinação de transferência ao Juízo Falimentar, mas o montante específico não foi identificado com segurança nos trechos disponibilizados.

Pagamento direto pela Massa Falida ao reclamante: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo trabalhista foi ajuizado em 2008 e transitou em julgado em 19/07/2010, passando à fase executiva. A execução prosseguiu contra diversos corresponsáveis e sofreu sucessivas tentativas de constrição, acordos parciais e buscas patrimoniais.

Com a identificação da falência da Xinguleder, valores eventualmente bloqueados da Massa deixaram de ser liberados diretamente ao reclamante. Posteriormente, foi expedida certidão de crédito trabalhista no valor de R$18.775,03 e o credor comprovou o protocolo da correspondente habilitação no processo falimentar.

A partir daí, o crédito trabalhista do reclamante deixou de ser o objeto central da execução perante a Justiça do Trabalho, que prosseguiu principalmente quanto às contribuições previdenciárias. O Juízo Trabalhista entendeu, em 26/05/2026, que essa parcela deveria continuar sendo executada na própria Justiça Especializada, inclusive mediante bloqueio de ativos.

Avaliação técnica: quanto à Massa Falida, o crédito principal do trabalhador encontra-se encaminhado ao concurso falimentar, sem prova de pagamento nos autos disponibilizados. A contingência atualmente em execução direta na Justiça do Trabalho corresponde às contribuições previdenciárias, atualizadas em 21/08/2026 para R$1.226,18, sendo que a última diligência registrada é uma ordem SISBAJUD ainda sem resultado no download analisado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 137

Processo: 0036000-49.2008.5.04.0303

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário

Tribunal: TRT4

Vara: 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS

Reclamante: Elodir Lourenço da Rosa

Posição da Xinguleder: Reclamada/executada – Massa Falida

Data de ajuizamento: 31/03/2008

Valor da causa: R$18.000,00

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Trânsito em julgado do processo trabalhista: SIM – 19/07/2010

Crédito trabalhista certificado para habilitação: R$18.775,03

Habilitação requerida na falência: SIM – comprovada pelo credor em 09/09/2024

Habilitação definitivamente reconhecida/paga: Não identificado nos autos disponibilizados

Saldo global apurado em 20/02/2024: R$19.951,62

Custas apuradas em 2024: R$238,78

Contribuição previdenciária mais recente: R$1.226,18 – atualização de 21/08/2026

Última tentativa SISBAJUD contra a Massa: R$1.226,18 – protocolada em 21/08/2026, resultado ainda não identificado

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 06

Processos vinculados autônomos identificados: 02

Última manifestação da Administração Judicial: 12/05/2026 – concordância com cálculos previdenciários e pedido de certidão para habilitação

Último movimento relevante: 21/08/2026 – atualização da contribuição previdenciária e protocolo de ordem SISBAJUD

Situação atual: ATIVO – EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Arquivamento definitivo: NÃO

Prazo atual da Massa Falida: NÃO identificado

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO identificada nos autos disponibilizados.

132 | PROCESSO 0119600-36.2006.5.04.0303

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0119600-36.2006.5.04.0303
Numeração anterior: 01196-2006-303-04-00-5, conforme peças dos autos físicos digitalizadas.
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4
Estado: Rio Grande do Sul
Comarca/Município: Novo Hamburgo/RS
Vara: 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Natureza: Trabalhista, atualmente em fase de execução.
Assunto: Verbas decorrentes da relação de emprego, com posterior execução de acordo judicial e do saldo remanescente.
Data de ajuizamento: 10/10/2006
Valor da causa: R$0,01
Valor atualizado da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não se aplica. O processo físico foi migrado para o PJe, mantendo-se a mesma numeração.

Reclamante: Mateus dos Santos Dorneles
Reclamados: Luca Indústria e Comércio de Calçados Ltda.; Xinguleder Couros Ltda.; José Airton Sudati; Sucessão de Luis Fernando Piccolo Ereno, além de Carlos Alberto Sudatti, que também figurou na execução.
Posição da Xinguleder: Reclamada/executada, posteriormente representada por seu Administrador Judicial.

A capa do PJe registra a autuação em 10/10/2006, o valor da causa de R$0,01, Mateus dos Santos Dorneles como reclamante e Xinguleder Couros Ltda. entre os reclamados.

Situação atual: ATIVO – EXECUÇÃO SUSPENSA PELO PRAZO DE 1 ANO.

Estágio atual: Após sucessivas diligências patrimoniais sem localização de bens suficientes para satisfação do crédito, o reclamante requereu o arquivamento provisório/suspensão da execução em 26/08/2026. Em 02/09/2026, o Juízo deferiu a suspensão da execução pelo prazo de um ano.

Último movimento relevante: 02/09/2026 – decisão suspendendo a execução pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 25/01/2021 – manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requerendo gratuidade da justiça, expedição de certidão para habilitação do crédito e remessa ao Juízo Falimentar.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO, no momento.

Prazo atual da Massa Falida: NÃO. O processo encontra-se suspenso, sem prazo em curso direcionado à Administração Judicial nos autos disponibilizados.

Trânsito em julgado: Não identificado nos autos disponibilizados.

Arquivamento definitivo: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Mateus dos Santos Dorneles contra Luca Indústria e Comércio de Calçados Ltda. e demais reclamados, posteriormente incluindo a Xinguleder, envolvendo verbas decorrentes da relação de emprego. O litígio evoluiu para execução de acordo judicial e de seu saldo remanescente, com incidência de cláusula penal pelo

inadimplemento e sucessivas medidas de busca patrimonial. Em relação à Xinguleder, a discussão passou a ser influenciada pela falência e pela necessidade de submissão do crédito ao concurso de credores.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

10/10/2006 – Autuada a reclamação trabalhista, com valor da causa de R$0,01.

13/06/2007 – Celebrado acordo judicial entre as partes, posteriormente objeto de execução diante do inadimplemento, inclusive com incidência de cláusula penal, conforme documentação e cálculos constantes dos autos.

2008 – Iniciada a execução do acordo, com atualização do débito, expedição de carta precatória e buscas patrimoniais.

2009/2010 – Prosseguiram as diligências de execução, inclusive pesquisas de veículos e ativos financeiros.

02/07/2019 – O processo físico foi cadastrado no PJe para prosseguimento da execução, mantendo-se a mesma numeração processual.

24/07/2019 – O reclamante requereu prosseguimento da execução e sustentou responsabilidade patrimonial relacionada à Braspelco/Xinguleder.

02/12/2019 – Determinada a penhora da fração ideal pertencente a José Airton Sudati sobre imóvel de matrícula nº 36.953, em Santiago/RS.

17/08/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, na qualidade de Administrador Judicial, foi intimado a informar se a Massa Falida possuía patrimônio suficiente para satisfazer o crédito trabalhista, então indicado em **R$56.542,24**, atualizado até 10/12/2019.

27/08/2020 – A Administração Judicial requereu regularização da representação da Xinguleder, gratuidade da justiça e expedição de certidão para habilitação do crédito no Juízo Falimentar.

20/10/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder reiterou a regularização da representação, a gratuidade da justiça e a necessidade de habilitação do crédito perante o Juízo Falimentar.

05/11/2020 – Na Carta Precatória nº 0000426-20.2014.5.04.0831, foi constatado que o produto da venda direta do bem penhorado seria integralmente consumido pelos créditos do processo nº 0040500-92.2009.5.04.0831, sem saldo remanescente para esta execução.

26/11/2020 – Diante da ausência de meios úteis de prosseguimento, o reclamante foi intimado a indicar bens, sob pena de arquivamento provisório com dívida.

25/01/2021 – A Administração Judicial informou expressamente que a Massa Falida não possuía saldo suficiente para quitar o crédito, reiterando o pedido de certidão de habilitação e remessa ao Juízo Falimentar.

24/02/2021 – O Juízo rejeitou pedido do reclamante de inclusão da JBS S.A. no polo passivo, por entender que decisão proferida em outro processo trabalhista não produzia efeitos neste feito.

22/09/2021 – Certificado que o processo nº 0040500-92.2009.5.04.0831, relacionado à venda de imóvel, possuía dívida parcelada em 39 parcelas, e que a Carta Precatória nº 0000426-20.2014.5.04.0831 permanecia vinculada aos autos físicos.

2022/2023 – A execução prosseguiu com diligências patrimoniais, penhoras de créditos e pagamentos parciais, sem satisfação integral do débito.

13/09/2024 – Determinada nova pesquisa SISBAJUD, com repetição programada, contra José Airton Sudati.

19/03/2025 – Atualizado o débito para **R$43.866,73**, dos quais R$33.045,50 correspondiam ao líquido do reclamante.

03/04/2025 – Registrado depósito judicial de **R$250,55**, tendo como depositante "Xinguleder Couros Ltda. Massa Falida".

09/04/2025 – Após abatimentos, o total devido foi recalculado para **R$42.466,72**, sendo R$31.689,88 líquidos ao reclamante.

2025 – Prosseguiram diligências contra os demais executados. Valor bloqueado de José Airton Sudati foi posteriormente liberado a ele, não configurando pagamento à Massa ou ao reclamante.

25/02/2026 – O reclamante requereu pesquisa patrimonial pelo sistema PEPE.

27/02/2026 – O Juízo deferiu a pesquisa patrimonial pelo sistema PEPE.

26/08/2026 – Diante da ausência de bens capazes de satisfazer o crédito, o reclamante requereu arquivamento provisório/suspensão da execução.

02/09/2026 – Deferida a suspensão da execução pelo prazo de **1 ano**, diante da ausência de bens penhoráveis.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 03.

1. 27/08/2020 – ID 19e431c – Manifestação. Requereu regularização da representação processual da Xinguleder, seu cadastramento como advogado principal e Administrador Judicial, gratuidade da justiça e expedição de certidão para habilitação do crédito perante o Juízo Falimentar.

2. 20/10/2020 – ID 917d8aa – Manifestação. Reiterou a regularização da representação, o pedido de gratuidade e a submissão do crédito trabalhista aos efeitos da falência, requerendo certidão para habilitação perante o processo falimentar.

3. 25/01/2021 – ID 83791d2 – Manifestação. Informou que a Massa Falida não possuía saldo suficiente para satisfazer o crédito trabalhista, reiterou a gratuidade e requereu expedição de certidão de habilitação e remessa do feito ao Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

Os documentos societários, procurações, balanços, demonstrações contábeis, documentos tributários e demais anexos juntados com assinatura eletrônica do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não foram contabilizados como manifestações autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 10/10/2006Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

O processo trabalhista foi ajuizado mais de onze anos antes do marco falimentar. A documentação apresentada pela Administração Judicial identifica a falência no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 e seu trânsito em julgado em 18/04/2018.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência passou a interferir diretamente na execução a partir da atuação da Administração Judicial. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou a insuficiência patrimonial da Massa, sustentou que o crédito trabalhista deveria submeter-se ao concurso de credores e requereu reiteradamente a expedição de certidão de habilitação perante o Juízo Falimentar. Apesar disso, a execução permaneceu ativa também contra os demais